2026

법인세

국세공무원교육원
National Tax Officials Training Institute

머리말

우리청은 개청 60주년을 맞아 「공정하고 합리적이며, 미래를 준비하는 국세행정」의 새로운 출발선에 서 있으며, 인공지능(AI)을 활용한 국세행정의 대전환과 국세체납관리단 출범 등 이전에 가보지 못한 도전적인 과제들을 마주하고 있습니다

이러한 변화가 제도와 시스템 정비에 발맞추어 현장에 정착되기 위해서는 직원 여러분들의 역할과 전문성이 무엇보다 중요하다고 할 것입니다.

이를 위해, 교육원은 국세행정의 미래를 준비하는 교육의 중심기관으로서 모든 직원들의 자긍심을 키우고 수준 높은 직무역량을 함양하여 국세전문가로 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하고 있습니다.

금년에는 변화하는 세정 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 전문 인재 양성을 목표로 신규 직원들이 업무 현장에 조기 적응할 수 있도록 교육을 내실화하고, 현장 수요를 반영한 교육과정 편성으로 재직자의 직무역량도 지속적으로 강화해 나갈 예정입니다.

또한, 수요자 중심의 교육환경을 제공하기 위해 국세e교육원 플랫폼을 통해 마이크로러닝, AI 강의 등 다양한 교육 콘텐츠를 제공하여 시공간의 제약 없는 자기주도적 학습이 가능하도록 지속적으로 개발하고 있습니다.

본 교재는 이러한 교육원의 방향성에 맞춰 기본적인 이론은 물론, 최신 법령·예규 및 실무 사례를 충실히 반영하여 여러분이 일선 현장에서 마주할 어려움을 해결하는 든든한 지침서가 되도록 구성하였습니다.

국세공무원 여러분께서는 본 교재를 활용하여 전문성을 배양하고 업무능력을 향상시킴으로써 '공정하고 합리적이며, 미래를 준비하는 국세행정'을 구현할 수 있도록 최선의 노력을 다해 주시길 바랍니다.

2026년

국세공무원교육원장

차례

제1편 총설 • 1

제1장 법인세의 개요 ····· 3

제1절 법인세의 특성 ····· 3

1. 법인세의 성격 ····· 3

제2절 납세의무자 ····· 4

1. 법인의 개념 ····· 4
2. 법인세법상 법인의 유형 ····· 4

제3절 법인세 과세소득 ····· 7

1. 각 사업연도 소득에 대한 법인세 ····· 7
2. 청산소득에 대한 법인세 ····· 7
3. 토지 등의 양도소득에 대한 법인세 ····· 8
4. 미환류소득에 대한 법인세 ····· 8

제4절 법인의 종류별 납세의무 ····· 9

1. 법인별 납세의무(요약) ····· 9
2. 법인으로 보는 단체 ····· 10
3. 국가·지방자치단체 ····· 10
4. 원천징수세액의 납세의무 ····· 10

제5절 실질과세의 원칙 ····· 11

1. 실질과세원칙의 의의 ····· 11
2. 신탁소득의 귀속 ····· 11

제2장 사업연도 ····· 13

1. 의의 ····· 13
2. 본래의 사업연도 ····· 13
3. 신설법인의 최초 사업연도의 개시일 ····· 14
4. 사업연도의 변경 ····· 15
5. 사업연도의 의제 ····· 16

제3장 납세지 ····· 17

1. 의의 ····· 17
2. 납세지의 범위 ····· 17
3. 원천징수한 법인세의 납세지 ····· 19
4. 납세지의 지정 ····· 20
5. 납세지의 변경 ····· 21
6. 과세관할권 ····· 22

제2편 내국법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 • 23

제1장 각 사업연도소득의 계산 ····· 25

제1절 각 사업연도 소득 ····· 25

1. 개요 ····· 25
2. 각 사업연도 소득의 계산 ····· 25

차례

3. 과세표준의 계산 ····· 25
4. 각 사업연도 소득금액 계산 및 법인세 계산구조 ····· 26

제2절 세무조정 ····· 27

1. 세무조정의 개념 ····· 27
2. 세무조정의 기본구조 ····· 27
3. 세무조정의 유형 ····· 28

제3절 소득처분 ····· 33

1. 개요 ····· 33
2. 소득처분의 유형 ····· 34
3. 특수한 경우의 소득처분 ····· 44
4. 비거주자 및 외국법인에 귀속되는 경우의 소득처분 ····· 45

제2장 익금 ····· 54

제1절 익금의 의의 ····· 54

1. 익금의 정의 ····· 54
2. 특수한 경우의 익금(의제익금) ····· 54

제2절 수익 항목 ····· 55

1. 사업수입금액(재고자산 매출액) ····· 55
2. 자산(자기주식 포함)의 양도금액 ····· 56
3. 자산의 임대료 ····· 57
4. 자산의 평가이익 ····· 58
5. 자산수증이익 또는 채무면제이익 ····· 59
6. 손금에 산입한 금액 중 환입된 금액 ····· 59
7. 불공정자본거래로 인하여 특수관계인으로부터 분여받은 이익 ····· 59

8. 특수관계 소멸시 미회수한 업무무관 가지급금 등 ····· 60
9. 상기 이외의 수익으로서 그 법인에게 귀속되었거나 귀속될 금액 ····· 60

제3절 의제익금 ····· 61

1. 유가증권의 저가매입 차액 ····· 61
2. 간접 외국납부 법인세액 ····· 63
3. 임대보증금 등에 대한 간주익금 ····· 65
4. 의제배당 ····· 70

제3장 익금불산입 ····· 79

제1절 의의 ····· 79

제2절 익금불산입항목의 내용 ····· 80

1. 주식발행액면초과액 ····· 80
2. 출자전환 채무면제익 중 이월결손금 보전에 충당한 금액 ····· 80
3. 주식의 포괄적 교환(이전)차익 ····· 81
4. 감자차익 ····· 82
5. 합병차익과 분할차익 ····· 82
6. 이월결손금 보전에 충당된 자산수증익과 채무면제익 ····· 83
7. 자산의 평가이익 ····· 84
8. 이월익금 ····· 84
9. 손금 인정 받지 못한 조세의 환급액 ····· 84
10. 부가가치세의 매출세액 ····· 84
11. 국세 또는 지방세의 과오납금의 환급금에 대한 이자 ····· 85
12. 연결모법인이 연결자법인으로부터 지급받았거나 지급받을 법인세비용 ····· 85
13. 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당 ····· 85
14. 수입배당금액의 익금불산입 ····· 86

차례

제4장 손금 ····· 92

제1절 개요 ····· 92

1. 손금의 정의 ····· 92
2. 손비의 일반원칙 ····· 92
3. 비용의 배분원칙 ····· 93

제2절 손금항목 ····· 94

1. 판매한 상품·제품에 대한 원료의 매입가액과 그 부대비용 ····· 95
2. 양도한 자산의 양도당시의 장부가액 ····· 96
3. 인건비 ····· 96
4. 근로자에게 지급하는 출산·양육 지원금 ····· 96
5. 유형자산의 수선비 ····· 96
6. 유형자산 및 무형자산에 대한 감가상각비 ····· 97
7. 자산의 임차료 ····· 97
8. 차입금의 이자 ····· 98
9. 회수할 수 없는 부가가치세 매출세액 미수금 ····· 98
10. 자산의 평가손실 ····· 98
11. 제세공과금 ····· 98
12. 조합비 또는 협회비 ····· 99
13. 광산업의 탐광비(탐광을 위한 개발비 포함) ····· 99
14. 무료진료의 가액 ····· 100
15. 잉여식품등 기증금액의 손금산입 ····· 100
16. 업무과 관련 있는 해외시찰·훈련비 ····· 100
17. 산업체부설 중·고등학교 운영비 등 ····· 100
18. 우리사주조합에 대한 출연금 ····· 101
19. 소액 미술품의 취득가액 ····· 101
20. 광고선전목적으로 기증한 물품의 구입비용 ····· 101
21. 주식매수선택권 행사비용 보전금액 ····· 101
22. 주식매수선택권 행사에 따른 금전지급액 ····· 102

23. 핵심인력성과보상기금의 기여금 ····· 102
24. 유족에게 지급하는 학자금 등 ····· 103
25. 사내근로복지기금·공동근로복지기금 출연금 ····· 103
26. 그 외의 손비로서 그 법인에 귀속되었거나 귀속될 금액 ····· 103

제3절 인건비1(급여, 상여, 복리후생비) ····· 104

1. 급여 ····· 104
2. 상여금 ····· 105
3. 복리후생비 ····· 107

제4절 인건비2(퇴직급여) ····· 108

1. 퇴직급여의 손금산입 범위액 ····· 108
2. 퇴직급여의 손금귀속시기(현실적인 퇴직의 범위) ····· 109
3. 퇴직연금 부담금의 손금산입 ····· 111
4. 퇴직급여의 중간정산 ····· 112
5. (세부사항)특수관계 법인간 전출입시 퇴직급여 처리 등 ····· 114

제5절 세금과 공과금 ····· 115

1. 조세의 세무처리 ····· 115
2. 손금산입할 수 없는 조세의 종류 ····· 116
3. 공과금 ····· 118

제6절 세부사항 : 관계회사 전출입시 퇴직급여 처리 등 ····· 120

1. 특수관계 법인간 전출입의 경우 ····· 120
2. 합병・분할에 의한 퇴직 ····· 123
3. 사업양도・양수 등에 의한 직원 인계시 처리 ····· 124
4. 특수관계 법인간 근무기간을 합산하여 퇴직급여를 지급하는 경우 ····· 124

차례

제5장 손금불산입 ····· 126

제1절 의의 ····· 126

제2절 손금불산입 항목 ····· 128

1. 결산을 확정할 때 잉여금의 처분을 손비로 계상한 금액 ····· 128
2. 주식할인발행차금 ····· 128
3. 벌금・과료・과태료・가산금과 강제징수비 ····· 128
4. 징벌적 목적의 손해배상금 ····· 129
5. 자산의 평가손실 ····· 130
6. 판매하지 아니한 제품에 대한 반출필의 개별소비세・주세의 미납액 ····· 131
7. 공동경비 등의 손금불산입 ····· 131
8. 업무와 직접 관련없는 비용 ····· 132
9. 업무용승용차 관련 비용 손금불산입 특례 ····· 135

제6장 감가상각비 ····· 148

제1절 개요 ····· 148

1. 감가상각의 개념 ····· 148
2. 법인세법상 감가상각제도의 특징 ····· 148

제2절 감가상각자산의 범위 ····· 150

1. 개요 ····· 150
2. 감가상각자산에 포함하는 자산 ····· 151
3. 감가상각자산에 포함하지 않는 자산 ····· 152

제3절 감가상각의 방법 ····· 153

1. 감가상각방법의 종류 ····· 153
2. 감가상각방법의 변경 ····· 154

제4절 감가상각 범위액의 계산 ····· 155

1. 상각방법별 범위액 계산 ····· 155
2. 특수한 경우의 상각범위액 계산 ····· 156
3. 상각방법을 변경한 경우의 상각범위액 계산 ····· 157

제5절 상각범위액의 계산요소 ····· 158

1. 취득가액 ····· 158
2. 내용연수 ····· 160
3. 잔존가액 ····· 164

제6절 감가상각비 시부인 계산 ····· 166

1. 시부인 계산의 개념 ····· 166
2. 시부인계산 방법 ····· 166
3. 상각부인액과 시인부족액의 처리(세무조정) ····· 167
4. 평가증한 자산의 시부인 계산 ····· 169
5. 즉시상각의제 ····· 169

제7절 감가상각의제 ····· 174

1. 개요 ····· 174
2. 적용요건 ····· 174
3. 의제상각액의 계산 및 처리 ····· 175

제8절 한국채택국제회계기준을 적용하는 법인 ····· 178

1. 개요 ····· 178
2. 추가 손금산입 대상자산 ····· 178
3. 신고조정금액 ····· 179

차례

제9절 세부사항 : 감가상각비 손금산입 특례 ····· 182

1. 지배·종속회사간 사업양수도로 취득한 감가상각자산의 장부가액과실제 취득가액의 차액에 대한 감가상각비 상당액의 처리 ····· 182
2. 합병분할에 의해 승계한 자산의 내용연수 특례 ····· 184

제7장 기부금 ····· 190

제1절 개요 ····· 190

1. 기부금의 개념 ····· 190
2. 기부금의 유형 ····· 191
3. 기부금영수증 발급명세의 작성·보관의무 등 ····· 193

제2절 기부금의 구분 ····· 194

1. 특례기부금 ····· 194
2. 일반기부금 ····· 197
3. 비지정기부금 ····· 199

제3절 기부금의 손금산입 ····· 200

1. 금전 이외의 자산으로 제공한 기부금의 평가 ····· 200
2. 기부금의 손금귀속시기 ····· 201
3. 기부금 종류별 손금산입 범위 ····· 201
4. 기부금의 이월공제 ····· 203
5. 기부금의 세무조정 ····· 203

제8장 업무추진비 ····· 208

제1절 개요 ····· 208

1. 기업업무추진비의 개념 ····· 208

2. 기업업무추진비의 범위 ····· 208
3. 기업업무추진비의 지출증빙 요건 ····· 210

제2절 현물기업업무추진비의 평가 및 귀속시기 ····· 212

제3절 기업업무추진비에 대한 세무조정 ····· 215

1. 기업업무추진비 해당액 계산 ····· 215
2. 기업업무추진비 한도액 계산 ····· 216

제4절 자산으로 계상한 기업업무추진비의 처리 ····· 221

1. 개요 ····· 221
2. 자산계상 기업업무추진비의 세무조정 ····· 221

제9장 지급이자 손금불산입 ····· 227

제1절 개요 ····· 227

제2절 채권자 불분명 사채이자 ····· 228

1. 의의 ····· 228
2. 채권자가 불분명한 경우 ····· 228
3. 채권자 불분명 사채이자의 세무조정 ····· 228

제3절 지급받은 자가 불분명한 채권·증권이자 ····· 229

1. 의의 ····· 229
2. 적용대상 채권·증권의 범위 ····· 229

제4절 건설자금이자 ····· 230

1. 의의 ····· 230

2. 건설자금이자 계산대상 자산과 차입금 ····· 230
3. 건설자금이자의 계산 ····· 231
4. 건설자금이자의 세무조정 ····· 233

제5절 업무무관자산 등 관련 지급이자 ····· 236

1. 의의 ····· 236
2. 손금불산입액의 계산 ····· 236

제6절 업무무관 부동산의 범위 ····· 241

1. 유예기간이 경과할 때까지 업무에 사용하지 않는 부동산 ····· 241
2. 유예기간 중에 양도하는 부동산 ····· 243
3. 업무무관 부동산으로 보는 기간 ····· 244
4. 업무무관 부동산의 소급적용 및 법인세 추가납부 ····· 245

제10장 퇴직급여충당금 · 퇴직연금부담금 ····· 248

제1절 퇴직급여충당금 ····· 248

1. 퇴직급여충당금 설정 ····· 248
2. 퇴직급여충당금의 사용 ····· 253
3. 퇴직급여충당금의 인계 · 인수 ····· 254

제2절 퇴직연금 부담금 손금산입 ····· 255

1. 개요 ····· 255
2. 확정기여형 퇴직연금 부담금의 손금산입 방법 ····· 256
3. 확정급여형 퇴직연금 부담금의 손금산입 방법 ····· 256
4. 확정급여형 퇴직연금 부담금(퇴직연금충당금)손금산입 한도액 ····· 257
5. 확정급여형 퇴직연금 부담금의 회계처리와 세무조정 ····· 258

제11장 대손금과 대손충당금 ····· 268

제1절 대손금 ····· 268

1. 대손사유(대손요건) ····· 268
2. 대손채권의 범위 ····· 275
3. 대손금의 세무조정과 사후관리 ····· 276
4. 채권의 재조정 ····· 276

제2절 대손충당금 ····· 279

1. 의의 ····· 279
2. 손금산입 한도액 ····· 279
3. 설정대상채권 ····· 280
4. 대손충당금 상계·환입 ····· 281
5. 대손충당금의 세무조정 ····· 282
6. 해외건설자회사 대여금에 대한 대손충당금 손금산입 특례 ····· 282

제3절 구상채권상각충당금 ····· 287

1. 설정대상 법인 ····· 287
2. 손금산입 한도액 ····· 287
3. 상계 및 환입 ····· 287

제12장 일시상각(압축기장)충당금 ····· 288

1. 의의 ····· 288
2. 설정대상 및 요건 ····· 290
3. 손금산입의 방법 ····· 293
4. 손금산입시기 ····· 294
5. 사용기한 및 미사용액의 익금산입 ····· 294
6. 상계와 환입 ····· 295

차례

제13장 준비금 ····· 297

제1절 개요 ····· 297

제2절 법인세법상의 준비금 ····· 298

1. 책임준비금 ····· 298
2. 비상위험준비금 ····· 299
3. 해약환급금준비금 ····· 299
4. 비영리법인의 고유목적사업준비금 ····· 299

제3절 조세특례제한법상 준비금 ····· 300

제14장 손익의 귀속사업연도 ····· 301

제1절 손익의 인식기준 ····· 301

1. 손익인식의 일반원칙(권리의무 확정주의) ····· 301
2. 기업회계기준 및 관행의 보충적 적용 ····· 301

제2절 거래유형별 기준 ····· 302

1. 자산 판매손익 등의 귀속사업연도 ····· 302
2. 용역제공 등에 의한 손익의 귀속사업연도 ····· 306
3. 이자소득 등의 귀속사업연도 ····· 311
4. 임대료 등 기타 손익의 귀속사업연도 ····· 314

제15장 자산·부채의 평가 ····· 321

제1절 자산의 취득가액 ····· 321

1. 취득형태별 취득가액 ····· 321
2. 취득가액에 포함하는 금액 ····· 322

3. 취득가액에 포함하지 않는 금액 ····· 323
4. 보유기간 중의 취득가액 변동 ····· 325

제2절 자산·부채의 평가 ····· 326

1. 법인세법상 자산·부채의 평가 ····· 326
2. 자산의 평가 특례 ····· 326

제3절 재고자산의 평가 ····· 328

1. 재고자산의 범위 ····· 328
2. 재고자산의 평가방법 ····· 328
3. 재고자산 평가방법의 신고 및 변경신고 ····· 330
4. 세무조정 및 사후관리 ····· 331
5. 한국채택국제회계기준 적용 내국법인에 대한 재고자산평가차익 익금불산입 ····· 331

제4절 유가증권의 평가 ····· 337

1. 유가증권의 범위 및 평가방법 ····· 337
2. 유가증권 평가방법의 신고 및 변경신고 ····· 337

제5절 외화자산·부채의 평가 ····· 338

1. 외화채권·채무의 상환손익 ····· 338
2. 외화자산·부채의 평가손익 ····· 338

제16장 부당행위계산의 부인 ····· 342

제1절 개요 ····· 342

1. 부당행위계산부인의 의의 ····· 342
2. 부당행위계산부인의 효과 ····· 342
3. 다른 법률과의 관계 ····· 343

차례

제2절 부당행위계산부인의 적용요건 ····· 345

1. 적용요건 ····· 345
2. 특수관계인의 범위(열거규정) ····· 347
3. 조세부담의 부당한 감소로 인정되는 경우(예시규정) ····· 352
4. 부당행위계산 부인의 판단기준 : 시가 ····· 355

제3절 부당행위계산부인의 세무조정 ····· 358

1. 자산의 고가매입 ····· 358
2. 무수익자산을 매입 또는 현물출자받은 경우 ····· 362
3. 자산을 저가로 양도·현물출자한 경우 ····· 364

제4절 가지급금 등의 인정이자 ····· 366

1. 의의 ····· 366
2. 가지급금의 범위 ····· 366
3. 인정이자의 계산 ····· 367
4. 인정이자 및 가지급금 등의 소득처분 ····· 368

제5절 자본거래에 대한 부당행위계산의 부인 ····· 373

1. 자본거래의 부당행위계산 유형 ····· 373
2. 불공정 합병 ····· 374
3. 불균등 증자 ····· 380
4. 불균등 감자 ····· 397

제6절 특수관계인간 거래명세서의 제출 ····· 400

제17장 합병 및 분할 ····· 401

제1절 합병 ····· 401

1. 회사 합병의 개요 ····· 401

2. 합병에 따른 과세체계 ····· 401
3. 적격합병의 요건 ····· 403
4. 피합병법인에 대한 과세 ····· 409
5. 합병법인에 대한 과세 ····· 411
6. 합병시 이월결손금 등 공제제한 ····· 414
7. 피합병법인의 주주에 대한 과세 ····· 418
8. 합병법인의 주주에 대한 과세 ····· 419

제2절 분할 ····· 420

1. 회사의 분할 ····· 420
2. 분할의 종류 ····· 420
3. 분할 따른 과세체계 ····· 422
4. 인적분할에 대한 과세특례 ····· 424
5. 물적분할시 분할법인에 대한 과세특례 ····· 434

제3절 현물출자로 인한 자산양도차익 상당액의 손금산입 ····· 437

1. 개요 ····· 437
2. 손금산입 요건(적격현물출자 요건) ····· 437
3. 손금산입 금액 및 방법 ····· 438
4. 손금산입 금액의 익금산입 ····· 439
5. 현물출자명세서 등 제출 ····· 440

제4절 교환으로 인한 자산양도차익 상당액의 손금산입 ····· 441

1. 개요 ····· 441
2. 손금산입 요건 ····· 441
3. 손금산입 금액 및 방법 ····· 442
4. 손금산입금액의 익금산입 ····· 443
5. 자산교환명세서 제출 ····· 443

차례

제18장 법인과세 신탁재산의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세특례 ···· 444

제1절 통칙 ···· 445

1. 적용관계 ···· 445
2. 신탁재산에 대한 법인세 과세방식의 적용 ···· 445

제2절 과세표준과 그 계산 ···· 450

1. 법인과세 신탁재산에 대한 소득공제 ···· 450
2. 신탁의 합병 및 분할 ···· 451
3. 수탁자가 변경된 경우 법인과세 신탁재산의 소득금액 계산 ···· 452

제3절 신고·납부 및 징수 ···· 453

1. 법인과세 신탁재산의 신고 및 납부 ···· 453
2. 원천징수 ···· 453

제4절 그 밖의 규정 ···· 454

1. 설립신고 ···· 454
2. 수탁자 변경신고 ···· 454
3. 구분경리 ···· 455
4. 외국납부세액공제 ···· 455

제19장 과세표준의 계산 ···· 456

제1절 과세표준계산의 구조 ···· 456

제2절 이월결손금 ···· 457

1. 이월결손금의 개념 ···· 457
2. 이월공제 ···· 457

제3절 결손금 소급공제에 의한 법인세 환급 ····· 461

1. 개요 ····· 461
2. 적용요건 ····· 461
3. 환급신청 ····· 462
4. 환급세액의 계산 ····· 462
5. 환급세액의 추징 및 재결정 ····· 463

제4절 비과세 소득 ····· 466

1. 의의 ····· 466
2. 비과세소득의 종류 ····· 466

제5절 소득공제 ····· 468

1. 의의 ····· 468
2. 법인세법상 소득공제(유동화전문회사 등에 대한 소득공제) ····· 468
3. 조세특례제한법상 소득공제 ····· 470
4. 소득공제신청서의 제출 ····· 471

제20장 세액의 계산 ····· 472

제1절 산출세액의 계산 ····· 472

1. 산출세액의 계산 ····· 472
2. 세율 ····· 472

제2절 세액감면 ····· 474

1. 의의 ····· 474
2. 감면세액의 계산방법 ····· 474
3. 세액감면의 종류 ····· 476
4. 세액감면의 중복적용 배제 ····· 477
5. 추계과세・무신고 결정시 등의 공제・감면의 배제 ····· 478

차례

제3절 세액공제 ····· 480

1. 개요 ····· 480
2. 법인세법상 세액공제 ····· 480
3. 조세특례제한법상의 세액공제 ····· 495
4. 세액공제·감면의 적용순위 및 승계 ····· 497

제4절 최저한세의 계산 ····· 498

1. 최저한세의 개요 ····· 498
2. 적용대상 법인 ····· 498
3. 적용대상 조세특례 ····· 498
4. 최저한세 계산구조 ····· 499
5. 최저한세 미달 경우의 공제·감면 사항의 배제 ····· 500
6. 최저한세 적용 법인의 자진납부세액 계산 ····· 501

제5절 투자자산 처분에 따른 감면세액의 추징 ····· 502

제6절 가산세 ····· 504

1. 가산세의 종류 및 계산 ····· 504

제7절 구분경리 ····· 508

1. 개요 ····· 508
2. 구분경리의 대상 ····· 508

제21장 과세표준 신고와 자진납부 ····· 509

제1절 과세표준의 신고 ····· 509

1. 확정신고 ····· 510
2. 기한 후 신고 ····· 513
3. 신고내용의 변경 ····· 513

제2절 법인세의 자진납부 ····· 514

1. 법인세의 납부 ····· 514
2. 법인세 등의 분납 ····· 514
3. 소규모법인 등에 대한 성실신고확인제도 적용 ····· 516

제22장 중간예납·원천징수·수시부과 ····· 518

제1절 중간예납 ····· 518

1. 의의 ····· 518
2. 중간예납 대상법인 ····· 518
3. 중간예납세액 계산 ····· 519
4. 합병의 경우 중간예납 ····· 521
5. 중간예납세액의 신고·납부 및 징수 ····· 522

제2절 원천징수 ····· 523

1. 원천징수의무자 ····· 523
2. 원천징수 대상소득 ····· 525
3. 원천징수 세율 ····· 526
4. 원천징수세액의 납부 ····· 526
5. 미납된 원천징수세액의 징수 ····· 527
6. 환매조건부 채권매매거래에 대한 원천징수 ····· 527
7. 채권의 중도매매에 따른 원천징수 ····· 528

제3절 수시부과 ····· 530

1. 개요 ····· 530
2. 유형별 수시부과 방법 ····· 530

차례

제23장 결정·경정·징수 및 환급 ····· 533

제1절 결정과 경정 ····· 533

1. 개요 ····· 533
2. 결정·경정·재경정의 사유 및 기관 ····· 533
3. 경정처분의 효력 ····· 535
4. 과세표준의 결정·경정의 방법 ····· 535
5. 과세표준과 세액의 통지 ····· 540

제2절 징수와 환급 등 ····· 541

1. 징수 ····· 541
2. 과오납금의 환급 및 충당 ····· 541
3. 분식회계에 따른 법인세 환급 제한 ····· 541

제24장 법인세에 대한 농어촌특별세 ····· 543

제1절 농어촌특별세의 계산 ····· 543

1. 농어촌특별세가 과세되는 법인세 감면의 범위 ····· 543
2. 농어촌특별세의 비과세 ····· 544
3. 과세표준과 세율 ····· 544

제2절 농어촌특별세의 납부절차 등 ····· 545

1. 신고·납부 ····· 545
2. 분납 ····· 545
3. 가산세 ····· 545
4. 수정신고 ····· 546
5. 농어촌특별세의 회계처리방법 ····· 546

제3편 기타의 법인세 • 547

제1장 토지 등 양도소득에 대한 법인세 ····· 549

1. 의의 ····· 549
2. 납세의무자 ····· 549
3. 과세대상 부동산 ····· 549
4. 양도소득 및 세액의 계산 ····· 552
5. 비과세 양도소득 등 ····· 553

제2장 기업의 미환류소득에 대한 법인세 ····· 555

1. 개요 ····· 555
2. 과세대상 법인 ····· 555
3. 미환류소득의 산정방법 ····· 556
4. 미환류소득의 신고 ····· 556
5. 미환류소득의 계산 ····· 558
6. 미환류소득에 대한 법인세의 계산 ····· 563
7. 투자금액 공제분에 대한 사후관리 ····· 564

제3장 청산소득에 대한 법인세 ····· 568

제1절 개요 ····· 568

1. 청산소득에 대한 법인세 ····· 568
2. 청산기간 중에 발생하는 각 사업연도 소득에 대한 과세 ····· 568
3. 납세의무자 ····· 569
4. 조직변경으로 인한 청산소득에 대한 비과세 ····· 569

차례

제2절 과세표준과 세액계산 ····· 570

1. 청산소득금액 계산 ····· 570
2. 청산소득에 대한 법인세 세율 ····· 571

제3절 신고·납부 ····· 572

1. 확정신고 ····· 572
2. 청산소득에 대한 중간신고 ····· 572

제4절 결정·경정과 징수 등 ····· 574

1. 결정과 경정 ····· 574
2. 징수 ····· 574
3. 납부지연가산세의 적용 제외 ····· 574

제4장 비영리법인의 각사업연도 소득에 대한 법인세 ····· 575

제1절 개요 ····· 575

1. 비영리법인의 납세의무 ····· 575
2. 비영리법인의 범위 ····· 576
3. 과세소득의 범위 ····· 579

제2절 구분경리 ····· 584

1. 자산·부채의 구분경리 ····· 584
2. 손익의 구분경리 ····· 584
3. 수익사업의 자본금 및 자산의 전출입 ····· 586

제3절 고유목적사업준비금 ····· 589

1. 고유목적사업준비금의 손금산입 ····· 589
2. 준비금의 사용 ····· 593

3. 준비금의 상계 ····· 595
4. 준비금의 승계 ····· 596
5. 준비금의 환입 ····· 596
6. 비영리법인의 각사업연도 소득금액 계산구조 ····· 597

제4절 비영리법인에 대한 과세특례 ····· 602

1. 이자소득에 대한 선택적 분리과세 ····· 602
2. 자산 양도소득에 대한 과세특례 ····· 602
3. 조합법인 등에 대한 과세특례(당기순이익과세) ····· 605
4. 정비사업조합에 대한 과세특례 ····· 608
5. 기타의 특례규정 ····· 609

제5절 기타 세부사항 ····· 610

1. 세무조정시 유의사항 ····· 610
2. 계산서 교부대상 거래 ····· 611
3. 기부금영수증 수취 및 보관 ····· 611
4. 법인으로 보는 단체의 「최초 사업연도 개시일」 ····· 612
5. 수익사업 개시 신고 ····· 612

제5장 연결납세제도 ····· 613

제1절 통칙 ····· 613

1. 연결납세방식의 적용 ····· 613
2. 연결납세방식의 취소・포기・추가・배제 ····· 615

제2절 연결소득금액의 계산 ····· 618

1. 계산구조 ····· 618
2. 각 단계별 계산방법 ····· 618

제3절 연결과세표준 및 납부할 세액의 계산 ····· 623

1. 연결과세표준의 계산 ····· 623
2. 연결집단 산출세액의 계산 ····· 624
3. 연결법인별 산출세액의 계산 ····· 624
4. 세액공제·감면 및 최저한세의 적용 ····· 625

제4절 신고 및 납부 ····· 626

1. 연결법인세의 신고 ····· 626
2. 연결법인세의 납부 ····· 626
3. 연결법인세의 결정·경정 및 징수·환급 ····· 629
4. 연결법인에 대한 중소기업 등 관련 규정의 적용 ····· 629

제4편 주요 예규 판례 • 631

제1장 총 칙 ····· 633

제2장 각 사업연도소득의 계산 ····· 636

제3장 익금 및 익금불산입 ····· 638

1. 익금 ····· 638
2. 익금불산입 ····· 640

제4장 손금 및 손금불산입 ····· 642

1. 업무용승용차 ····· 642
2. 인건비 ····· 644
3. 퇴직급여 ····· 646

4. 그 외 비용 ····· 647

제5장 감가상각비 ····· 650

1. 감가상각자산 ····· 650
2. 취득가액 ····· 652
3. 내용연수 ····· 654
4. 감가상각 시부인 ····· 656
5. 감가상각의제 ····· 657

제6장 기부금 ····· 659

제7장 기업업무추진비 ····· 661

제8장 지급이자 손금불산입 ····· 663

제9장 충당금·준비금 ····· 667

1. 퇴직급여충당금 ····· 667
2. 퇴직연금부담금(퇴직연금충당금) ····· 669
3. 대손충당금·대손금 ····· 670
4. 고유목적사업 준비금 ····· 673

제10장 손익의 귀속사업연도 ····· 677

제11장 자산·부채의 평가 ····· 684

제12장 부당행위계산부인 ····· 687

1. 일반 ····· 687
2. 업무무관자산 ····· 689
3. 자본거래 ····· 692

제13장 과세표준과 세액계산 ····· 694

1. 일반 ····· 694

2. 결손금 소급공제 ····· 695
3. 세액계산 ····· 696

제5편 판례의 최신 흐름 • 697

제1장 익금 ····· 699

1. 대법원 2021. 7. 29. 선고 2020두39655 판결/
대법원 2021. 8. 12. 선고 2018두34305 판결 ····· 699
2. 대법원 2021. 7. 29. 선고 2019두45975 판결 ····· 702
3. 대법원 2021. 4. 15. 자 2020두57660 판결 ····· 704
4. 대법원 2022. 1. 27. 선고 2017두51983 판결 ····· 710
5. 대법원 2021. 8. 26. 자 2021두38505 판결(심리불속행) ····· 725
6. 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018두54323 판결 ····· 727
7. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2022두47629 판결 ····· 728

제2장 손금 ····· 730

1. 대법원 2020. 5. 28. 선고 2018두32330 판결 ····· 730
2. 대법원 2023. 10. 12. 선고 2023두45736 판결 ····· 734
3. 대법원 2022. 7. 28. 선고 2019두58346 판결 ····· 735
4. 대법원 2021. 4. 29. 자 21두30204 판결(심리불속행) ····· 736
5. 대법원 2024. 9. 12. 선고 2021두35308 판결 ····· 738
6. 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024두30809 판결 ····· 739

제3장 자기주식 관련 ····· 742

1. 대법원 2021. 7. 29. 선고 2017두63337 판결 ····· 742
2. 대법원 2021. 9. 30. 선고 2017두66244 판결 ····· 745

제4장 조직재편 ····· 747

1. 대법원 2021. 5. 13. 자 2021두31733 판결(심리불속행) ····· 747
2. 대법원 2021. 4. 8. 자 2020두57813 판결 ····· 747
3. 대법원 2022. 8 .25. 선고 2017두41313 판결 ····· 749

제5장 부당행위계산부인 ····· 751

1. 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두44084 판결 ····· 751
2. 대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결 ····· 755
3. 대법원 2024. 4. 12. 선고 2020두54265 판결 ····· 756
4. 대법원 2022. 12. 29. 선고 2018두59182 판결 ····· 757
5. 대법원 2020. 12. 10. 선고 56602 판결 ····· 758
6. 대법원 2021. 9. 30. 자 2021두41396 판결(심리불속행) ····· 761

제6장 소득처분 ····· 764

1. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017두72256 판결 ····· 764

제7장 세액의 계산, 결정·경정 및 징수 ····· 766

1. 대법원 2021. 3. 25. 자 2020두56223 판결(심리불속행) ····· 766
2. 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017두63788 판결 ····· 769

제1편

총설

제1장 법인세의 개요 ····· 3
제2장 사업연도 ····· 13
제3장 납세지 ····· 17



제1장 법인세의 개요

제1절 법인세의 특성

법인세는 법인의 소득에 대하여 과세하는 조세이다. 소득세가 개인(자연인)의 소득에 대하여 과세하는 조세인데 반하여, 법인세는 법률에 의하여 권리·의무능력을 부여받은 법인이 사업활동으로 얻은 소득에 대하여 과세하는 조세이다.

1. 법인세의 성격

법인세는 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

① 법인세는 과세권의 주체가 국가이므로 국세이며, 내국세이다.
② 법인세는 직접세이다. 법인세는 입법자가 법률상의 납세자와 세금을 부담하는 자가 일치하도록 예견하고 제정한 조세이므로 직접세에 해당한다.
③ 법인세는 소득을 과세물건[1]으로 하는 소득세이다. 우리나라 세법은 개인소득세만을 '소득세'라 하고 법인소득세는 '법인세'라고 부르고 있으나, 본래 소득세는 개인소득세와 법인소득세를 포함하는 개념이다.
④ 법인세는 특정목적이 아닌 일반적인 재원으로 사용되는 보통세이다.
⑤ 법인세는 과세표준이 화폐단위인 금액으로 표시되는 종가세이며 누진세이다. (4단계 초과누진세율 적용)

우리나라 법인세는 법인실재설을 기초로 순자산증가분에 대한 과세 및 기간별 종합과세·자진신고납부방식을 취하고 있다.

1) 조세법이 과세의 목적물로 규정한 것으로서 납세의무의 담세력을 측정할 수 있는 물건·행위 또는 사실을 말한다. 국세기본법 제14조 제2항에서는 실질과세원칙 적용대상으로서의 과세물건으로 소득·수익·재산·행위 또는 거래를 들고 있다.

제2절 납세의무자

1. 법인의 개념

법인이란 법률에 의하여 권리의무의 주체가 될 수 있는 자격 내지 지위를 인정받은 인격체를 말한다. 일반적으로 법인은 법률의 규정에 따라 설립한 후에 설립등기를 함으로써 법인격을 취득하게 된다.

2. 법인세법상 법인의 유형

법인세법에서는 법인을 다음과 같이 내국법인과 외국법인, 영리법인과 비영리법인으로 구분하고 있다.

① 내국법인과 외국법인 : 법인의 본점 또는 주사무소 등의 소재지에 따라 구분
② 영리법인과 비영리법인 : 사업목적의 영리성 유무에 따라 구분

가. 내국법인

내국법인이란 본점이나 주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소[2]가 국내에 있는 법인을 말하며, 영리내국법인과 비영리내국법인으로 나눌 수 있다.

2) 실질적 관리장소(Place of effective management)란 법인의 업무수행에 필요한 중요한 관리와 상업적 결정이 실질적으로 이루어지는 장소를 의미한다. 따라서, 외국에 본점을 둔 법인이라도 국내에서 실제로 관리가 이루어지면 내국법인으로 본다.

1) 영리내국법인

상법상의 영리내국법인과 특별법상의 영리내국법인으로 나눌 수 있으며, 상법상의 영리법인은 합명회사・합자회사・주식회사・유한회사・유한책임회사 등이 있다.

특별법에 의하여 설립되는 법인은 대부분 비영리법인이나, 영리를 목적으로 하는 경우에는 영리법인에 해당된다.(예 건설공제조합)

2) 비영리내국법인

비영리법인이란 학술・종교・자선・사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 하는 법인을 말한다. 여기서 '영리'란 이윤추구를 목적으로 하는 사업을 영위하는 것에 그치지 않고, 사업활동 등을 통하여 얻은 이익을 배당금・분배금으로 지급하거나 법인의 해산시 잔여재산분배 등의 형태로 그 구성원에게 분배하는 것을 말한다.

법인세법상 비영리내국법인은 다음과 같이 구분할 수 있다.

① 민법 제32조 규정에 의하여 설립된 법인
② 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인
③ 특별법에 의하여 설립된 법인으로서 민법 제32조와 유사한 목적을 가진 법인
④ 국세기본법에 의한 법인으로 보는 단체(법인으로 보는 법인 아닌 단체)

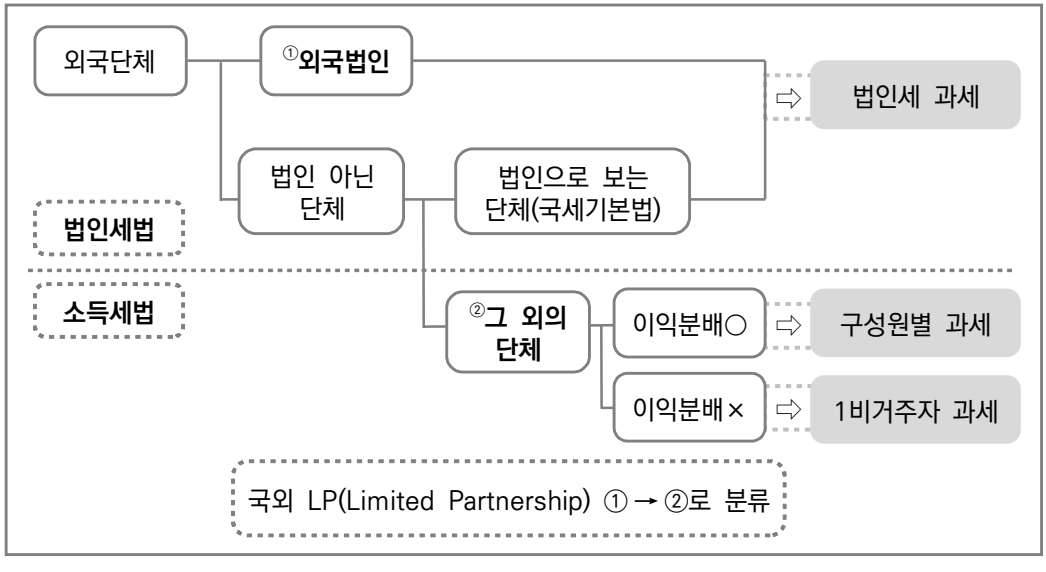
나. 외국법인

외국법인이란 본점 또는 주사무소가 외국에 있는 단체(사업의 실질적 관리장소가 국내에 소재하지 아니하는 경우에 한함)로서 아래 기준에 해당하는 법인을 말한다.

① 설립지국 법에 따라 법인격이 부여된 단체
② 유한책임사원으로만 구성된 단체
③ 외국단체가 상법 등 국내 법률에 따른 법인인 경우의 그 외국단체

종전 규정상 외국법인으로 분류되는 일부 국외 설립 LP (Limited Partnership, 상법상 합자조합과 유사) 등이 법인이 아닌 단체로 전환되어 소득세법 적용 대상이 되었다.

〈참고〉 외국단체 구분 및 납세의무



외국법인 중 영리를 목적으로 하는 법인을 영리외국법인, 영리를 목적으로 하지 아니하는 법인을 비영리외국법인이라 한다.

또한 외국의 정부・지방자치단체 및 영리를 목적으로 하지 않는 법인(법인으로 보는 단체 포함)은 비영리외국법인의 범위에 포함된다(법법 §2.4호).

다. 국가・지방자치단체

국가・지방자치단체・지방자치단체조합(이하 "국가 등"이라 함)은 국가법인설에 따라 법인으로 취급한다. 그러나 국가 등은 과세권자인 과세주체에 해당하므로 국가 등은 그 소득에 대한 법인세를 납부할 의무가 없다.

제3절 법인세 과세소득

법인세는 다음과 같은 4가지의 소득에 대하여 과세한다.

① 각 사업연도 소득에 대한 법인세
② 청산소득에 대한 법인세
③ 토지 등의 양도소득에 대한 법인세
④ 미환류소득에 대한 법인세

1. 각 사업연도 소득에 대한 법인세

각 사업연도 소득이란 법인이 일정한 회계기간(사업연도) 동안 경제활동을 통해 얻은 이익으로서, 가장 전형적이고 기본적인 법인세의 과세소득이다.

법인세법 제14조에 의하면 '내국법인의 각 사업연도의 소득은 그 사업연도에 속하는 익금의 총액에서 그 사업연도에 속하는 손금의 총액을 뺀 금액으로 한다' 라고 규정하고 있다.



각 사업연도 소득 = 각 사업연도에 속하는 (익금총액 – 손금총액)

2. 청산소득에 대한 법인세

청산소득은 법인이 해산으로 인하여 청산할 때 잔여재산가액이 해산등기일 현재의 자기자본총액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액을 말한다.



해산으로 인한 청산소득 = 잔여재산의 가액 – 해산등기일 현재의 자기자본

청산소득에 대한 법인세는 각 사업연도의 소득에 대한 법인세를 보완·정산하는 기능을 갖는다. 그 이유는 청산소득에 대한 법인세의 과세대상인 청산소득에는 보유기간 중에 과세에서 누락된 부분과 미실현이익(평가이익 등)이 포함되기 때문이다.

3. 토지 등의 양도소득에 대한 법인세

토지 등 양도소득에 대한 법인세는 법인의 부동산 투기방지를 위해서 법에서 정한 주택·별장과 비사업용 토지, 주택을 취득할 수 있는 권리로서 조합원입주권 및 분양권을 양도함으로써 발생하는 양도소득에 대하여 각 사업연도 소득에 대한 법인세에 추가하여 과세하는 법인세이다.



토지 등 양도소득 = 토지 등 양도금액 – 양도 당시의 세무상 장부가액

토지 등 양도소득에 대한 법인세율은 비사업용토지 10%, 주택 및 별장, 조합원입주권 및 분양권 20%, 미등기자산 40%이며, 신고·납부기한은 각 사업연도 소득에 대한 법인세의 신고·납부기한과 동일하다.

4. 미환류소득에 대한 법인세

내국영리법인이 당기 소득의 일정액 중 투자, 배당, 임금증가 등으로 환류하지 아니한 소득이 있는 경우 미환류소득(차기환류적립금과 이월된 초과환류액을 공제한 금액을 말함)에 20%를 곱하여 산출한 세액을 미환류소득에 대한 법인세로 하여 각 사업연도 소득에 대한 법인세에 추가하여 납부하여야 한다. 적용대상은 아래와 같다. 개정

상호출자제한기업집단 소속 법인

제4절 법인의 종류별 납세의무

1. 법인별 납세의무(요약)

법인종류 \ 과세소득범위		각 사업연도 소득	토지 등 양도소득	청산소득	미환류소득
내국법인	영리법인	국내·외 모든 소득	과 세	과 세	과 세
	비영리법인	국내·외 수익사업소득		과세하지 아니함	과세하지 아니함
외국법인	영리법인	국내원천소득			
	비영리법인	국내원천소득 중 수익사업소득			
국가·지방자치단체		비과세			

* 1. 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합은 비과세법인으로 보아 법인세를 과세하지 않는다.
  2. 외국의 정부·지방자치단체는 비영리외국법인으로 본다.
  3. 국세기본법에 따른 법인으로 보는 단체는 비영리내국법인으로 본다.
  4. 토지 등 양도소득에 대한 법인세는 투기방지 목적의 법인세이므로 모든 법인에 과세한다.

가. 영리내국법인

영리내국법인은 각 사업연도 소득에 대한 법인세, 토지 등 양도소득에 대한 법인세, 청산소득에 대한 법인세, 미환류소득에 대한 법인세 납세의무가 있다.

각 사업연도 소득에 대한 법인세는 그 소득의 원천이 영업활동인지 비영업활동인지 여부 또는 소득의 발생장소가 국내인지 국외인지 여부와 관계없이 그 법인에 귀속되는 모든 소득에 대하여 납세의무가 있다.

나. 영리외국법인

영리외국법인은 국내에서 발생한 소득, 즉 국내원천소득에 대하여 법인세의 납세의무가 있다. 그리고 외국법인은 본점소재지인 외국에서 청산하기 때문에 청산소득에 대한 법인세 납세의무는 없다.

다. 비영리내국법인

비영리법인은 법인의 정관 또는 규칙상의 사업목적에 불구하고 법인세법 제4조 제3항에서 열거하고 있는 사업 또는 수입(이하 수익사업이라 한다)에서 생긴 소득과 토지 등 양도소득에 대해서만 법인세를 과세한다.

그러나, 비영리법인이 청산하는 경우 잔여재산을 구성원에게 분배할 수 없고 다른 비영리법인 등 지정된 자 또는 국고에 귀속되기 때문에 비영리법인에 대하여는 청산소득에 대한 법인세를 과세하지 않는다.

라. 비영리외국법인

비영리외국법인은 국내원천소득 중 수익사업에서 발생한 소득에 대하여만 납세의무가 있다. 또한 영리외국법인의 경우와 마찬가지로 청산소득에 대한 법인세 납세의무는 없다.

2. 법인으로 보는 단체

기본법상 법인으로 보는 법인 아닌 단체는 비영리법인으로 보아 수익사업에서 발생한 소득과 토지 등 양도소득에 대하여만 법인세 납세의무가 있다.

3. 국가・지방자치단체

국가・지방자치단체・지방자치단체조합은 법인세의 납세의무가 없다. 그러나 외국의 정부, 지방자치단체는 비영리외국법인으로 봄으로 국내원천소득 중 수익사업에서 발생한 소득에 대한 납세의무가 있다.

4. 원천징수세액의 납세의무

법인세법에 따라 법인세를 원천징수하는 자는 해당 법인세를 납부할 의무가 있다(법법 §3④).

제5절 실질과세의 원칙

1. 실질과세원칙의 의의

실질과세의 원칙이란 과세대상 소득·수익·재산·행위 또는 거래의 귀속이 명의일 뿐이고 사실상 귀속자가 따로 있는 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하며, 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득·수익·재산·행위 또는 거래 명칭이나 형식에 불구하고 그 실질내용에 따라 적용하여야 한다는 원칙이다.

【국세기본법 제14조】

① 과세의 대상이 되는 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 귀속이 명의(名義)일 뿐이고, 사실상 귀속되는 자가 따로 있을 때에는 사실상 귀속되는 자를 납세의무자로 하여 세법을 적용한다.(소득귀속에 관한 실질과세)

② 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득·수익·재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식에 관계없이 그 실질내용에 따라 적용한다.(거래내용에 관한 실질과세)

2. 신탁소득의 귀속

경제적인 실질내용에 따라 신탁재산에 귀속되는 소득은 그 신탁의 이익을 받을 수익자가 그 신탁재산을 가진 것으로 보고 법인세법을 적용한다(법법 §5①).

다만 법령에 정하는 요건을 충족하는 신탁의 경우에는 신탁재산에 귀속되는 소득에 대하여 신탁계약에 따라 그 신탁의 수탁자가 법인세를 납부할 수 있다. 이 경우 신탁재산별로 각각을 하나의 내국법인으로 본다(법법 §5②).

신탁운용의 효율성을 제고하고, 위탁자의 조세회피를 방지하고자 아래와 같이 신탁의 종류·유형에 따라 신탁소득에 대한 과세방식을 다양화하였다.

유 형	납세의무자	대상 신탁	과세방식
수익자 과세	수익자	원칙(일반적인 경우)	소득원천별 과세
위탁자 과세	위탁자	위탁자가 신탁재산을 실질적으로 지배·통제하거나 신탁재산 원본을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자로, 수익을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자의 지배주주등의 배우자 또는 생계를 같이 하는 직계존비속으로 설정한 경우	소득원천별 과세
신탁재산 법인세 과세	1단계 : 신탁재산 2단계 : 수익자	목적신탁, 수익증권발행신탁, 유한책임신탁 등 단, 「자본시장법상」 투자신탁, 조각투자상품인 수익증권을 발행한 신탁 제외	2단계 과세 1) 신탁재산에 대해 법인세 과세 2) 수익자에게 배분시 배당소득세 과세 - 기납부 법인세 이중과세 조정

제2장 사업연도

1. 의 의

계속기업인 법인에 있어서 소득은 계속하여 발생하지만 법인세를 과세하기 위하여는 이를 일정한 기간 단위로 파악해야 한다. 이처럼 법인의 소득을 계산하기 위하여 인위적으로 구분한 1 회계기간을 사업연도라 한다(법법 §2. 5호).

2. 본래의 사업연도

법인의 사업연도에 관한 내용을 요약하면 다음과 같다.

구 분		사 업 연 도
① 법령·정관 등에 사업연도에 관한 규정이 있는 법인		• 법령·정관 등에서 규정한 사업연도(1년을 초과하지 못함)
② 규정이 없는 법인	사업연도를 신고한 경우	• 신고한 사업연도
	사업연도를 신고하지 않은 경우	• 매년 1. 1. ~ 12. 31.

한편, 사업연도 신고기한은 법인별로 다음과 같다(법법 §6②~④, §109, §111).

구 분		사업연도 신고기한
내국법인		• 법인설립신고시 : 설립등기일[3]부터 2월 이내 • 사업자등록시 : 사업개시일부터 20일 이내
외국법인	국내사업장이 있는 경우	• 국내사업장 설치신고시 : 국내사업장을 가지게된 날로부터 2월 이내 • 사업자등록시 : 사업개시일부터 20일 이내
	국내사업장이 없는 경우로서 국내에 부동산·양도소득이 있는 경우	• 그 소득이 최초로 발생하게 된 날로부터 1월 이내

3) 사업의 실질적 관리장소를 두게 되는 경우에는 그 실질적 관리장소를 두게 된 날로 함

3. 신설법인의 최초 사업연도의 개시일

가. 내국법인 ⇨ 설립등기일

내국법인의 최초 사업연도 개시일은 원칙적으로 설립등기일로 한다. 다만, 국세기본법에 의하여 법인으로 보는 법인 아닌 단체의 경우에는 설립등기가 이루어지지 않은 상태이므로 다음의 날을 최초 사업연도의 개시일로 한다(법령 §4①.1호단서).

① 법령에 의하여 설립된 단체로서 해당 법령에 설립일이 정하여진 경우 : 설립일

② 설립에 관하여 주무관청의 허가 또는 인가를 요하는 단체와 법령에 의하여 주무관청에 등록한 단체 : 허가일・인가일 또는 등록일

③ 공익을 목적으로 출연된 기본재산이 있는 재단으로서 등기되지 아니한 경우 : 기본재산의 출연을 받은 날

④ 국세기본법(§13②)에 따라 법인으로 신청하여 관할세무서장의 승인을 얻은 단체 : 승인일

나. 외국법인 ⇨ 국내사업장을 가지게 된 날

외국법인의 최초 사업연도 개시일은 국내사업장을 가지게 된 날로 하되, 국내사업장이 없는 경우에는 부동산소득 또는 양도소득이 최초로 발생한 날로 한다.(법령 §4①2호)

다. 최초 사업연도 개시일 전에 손익이 발생한 경우의 특례

최초 사업연도의 개시일 전에 생긴 손익을 사실상 그 법인에 귀속시킨 것이 있는 경우로서 조세포탈의 우려가 없을 때에는 최초 사업연도의 기간이 1년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 해당 법인의 최초 사업연도의 손익에 산입할 수 있다. 이 경우 최초 사업연도의 개시일은 해당 법인에 귀속시킨 손익이 최초로 발생한 날로 한다(법령 §4②).

4. 사업연도의 변경

가. 변경신고의 기한

사업연도를 변경하고자 하는 법인은 직전 사업연도 종료일부터 3월 이내에 이를 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 하며, 기한 내에 신고하지 아니한 경우에는 그 법인의 사업연도는 변경되지 않은 것으로 본다(법법 §7①,②).

사업연도가 변경된 경우에는 종전의 사업연도의 개시일부터 변경된 사업연도의 개시일 전날까지의 기간에 대하여 1사업연도로 한다. 다만, 그 기간이 1월 미만인 경우에는 이를 변경된 사업연도에 포함한다.

사례

사업연도가 1.1~12.31 법인이 2026년도부터 7.1~6.30으로 변경하고자 하는 경우

① 변경신고 기한 ⇨ 2026. 3. 31.
② 변경 전 사업연도(25기) ⇨ 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.
③ 변경 후 사업연도(26기) ⇨ 2026. 1. 1. ~ 2026. 6. 30.
④ 변경 후 사업연도(27기) ⇨ 2026. 7. 1. ~ 2027. 6. 30.

나. 관련 법령에 의하여 사업연도가 변경된 경우

법령에 의하여 사업연도가 정하여지는 법인의 경우 관련법령의 개정에 따라 사업연도가 변경된 경우에는 위의 규정에 의한 신고가 없는 경우에도 해당 법령의 개정내용과 같이 사업연도가 변경된 것으로 본다(법법 §7②).

다. 사업연도 변경신고를 법정기한 후에 한 경우

사업연도 변경신고를 법정기한 경과 후에 한 경우에는 변경신고일이 속하는 사업연도에는 사업연도가 변경되지 않고, 그 다음 사업연도부터 변경의 효력이 발생한다(통칙 7-5…3).

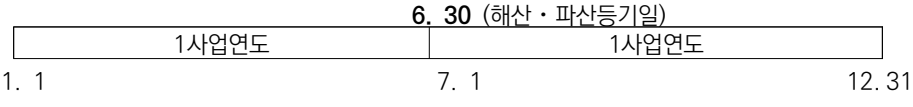
라. 신설법인의 사업연도 변경

신설법인의 경우는 아직 사업연도가 한번도 종료한 적이 없기 때문에 최초 사업연도가 경과하기 전에는 사업연도를 변경할 수 없다(통칙 7-5…1).

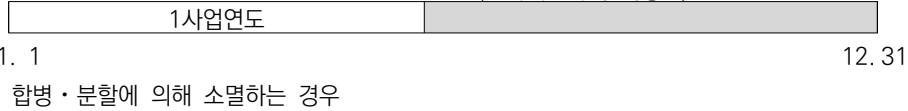
5. 사업연도의 의제

법인에게 해산, 합병・분할 등 특정한 사유가 발생하는 경우에는 본래의 사업연도에 불구하고 그 사유 발생일을 기준으로 사업연도를 새로 정하고 있으며, 이를 사업연도의 의제라고 한다.

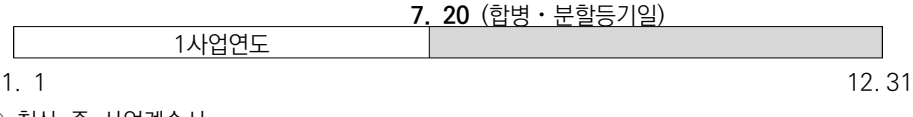
① 해산시



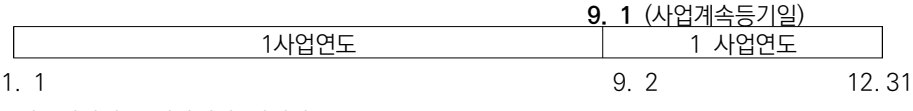
② 잔여재산가액 확정시



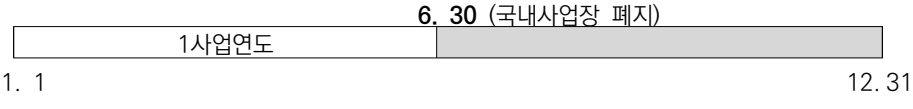
③ 합병・분할에 의해 소멸하는 경우



④ 청산 중 사업계속시



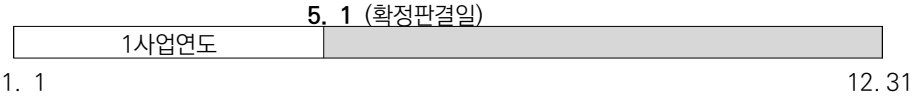
⑤ 외국법인의 국내사업장 폐지시



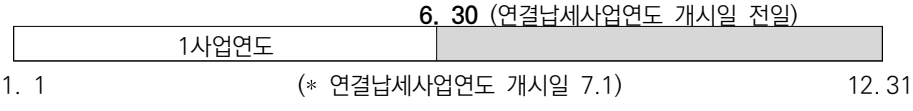
⑥ 외국법인의 부동산소득 등이 발생하지 아니한 때



⑦ 설립무효・설립취소의 판결시



⑧ 연결납세방식을 적용받는 경우



제3장 납 세 지

1. 의 의

법인세는 납세지를 관할하는 세무서장 또는 지방국세청장이 과세한다. 납세지란 납세의무자가 세법에 의한 의무를 이행하고 그 권리를 행사하는 기준이 되는 장소로서 내국법인의 법인세의 납세지는 본점 또는 주사무소의 소재지로 한다.

다만, 국내에 본점 또는 주사무소가 소재하지 아니하는 경우에는 사업을 실질적으로 관리하는 장소의 소재지가 납세지가 된다(이하 이 장에서 본점·주사무소 또는 사업의 실질적 관리장소를 "본점 등"이라 한다).

2. 납세지의 범위

법인세 납세지를 법인 유형별로 요약하면 다음과 같다.

구분	법인유형	납 세 지
내국법인	등기법인	• 등기부상 본점 등의 소재지[4]
	법인으로 보는 단체	• 사업장이 있는 경우 ⇨ 사업장소재지 (사업장이 2이상인 경우 주된 사업장 소재지) • 사업장이 없는 경우 ⇨ 정관 등에 기재된 주사무소 소재지
	피합병법인 등	• 합병 또는 분할 당시 피합병법인 등의 본래 납세지 다만, 납세지 변경신고에 의하여 합병법인 등의 납세지로 변경가능
외국법인	국내사업장이 있는 외국법인	• 국내사업장 소재지 - 2이상의 국내사업장이 있는 경우 주된 사업장
	국내사업장이 없는 외국법인	• 부동산·양도소득이 있는 경우 그 소득발생 자산의 소재지 - 2이상의 자산이 있는 경우 납세지로 신고한 장소

4) 국내에 본점 또는 주사무소가 소재하지 아니하는 경우에는 사업의 실질적 관리장소의 소재지

가. 법인으로 보는 단체의 납세지

법인으로 보는 단체의 법인세 납세지는 등기된 본점(주사무소)이 없으므로, 해당 단체의 사업장 소재지를 납세지로 하되, 주된 소득이 부동산 임대소득인 경우에는 그 부동산의 소재지로 한다[5].

다만, 사업장이 없는 단체의 경우에는 단체의 정관 등에 기재된 주사무소의 소재지(정관 등에 주사무소에 관한 규정이 없는 단체의 경우에는 그 대표자 또는 관리인의 주소)를 납세지로 한다.

나. 외국법인의 납세지

1) 국내사업장이 있는 외국법인

국내사업장이 있는 외국법인의 납세지는 국내사업장 소재지로 한다(법법 §9②).

외국법인이 국내에 지점・사무소・영업소・작업장・공장・창고・건설공사의 현장 등 고정된 장소를 가지고 있는 경우에는 국내에 사업장이 있는 것으로 보며 그 사업장 소재지가 납세지가 된다.

이 경우 2이상의 국내사업장이 있는 외국법인은 주된 사업장의 소재지를 납세지로 한다. 주된 사업장의 소재지라 함은 직전 사업연도의 사업수입금액이 가장 많은 장소를 말한다. 다만, 주된 사업장소재지의 판정은 최초로 납세지를 정하는 경우에만 적용한다(법령 §7③).

2) 국내사업장이 없는 외국법인 (부동산・양도소득)

국내사업장이 없는 외국법인이 부동산소득, 양도소득이 있는 경우에는 각각 그 자산의 소재지를 납세지로 한다. 이때 2이상의 부동산이나 양도자산이 있는 법인에 대하여는 국내원천소득이 발생하는 장소 중에서 해당 외국법인이 납세지로 신고한 장소를 납세지로 한다.

5) 2이상의 사업장 또는 부동산을 가지고 있는 단체의 납세지는 주된 사업장의 소재지 또는 주된 부동산의 소재지로 한다(법령 §7①). 여기서 주된 사업장 또는 부동산의 소재지란 직전 사업연도 사업수입금액이 가장 많은 사업장 또는 부동산의 소재지를 말한다(법령 §7②).

3. 원천징수한 법인세의 납세지

원천징수한 법인세의 납세지는 해당 원천징수의무자의 소재지로 한다(법법 §9④). 구체적으로 다음의 장소를 말한다(법령 §7⑥).

구분	유 형	납 세 지
개인	거 주 자	• 거주자의 주된 사업장 소재지 • 주된 사업장 이외의 사업장에서 원천징수하는 경우 그 사업장 소재지 • 사업장이 없는 경우 거주자의 주소지 또는 거소지
	비거주자	• 비거주자의 주된 국내사업장 소재지 • 주된 국내사업장 이외의 국내사업장에서 원천징수하는 경우 그 국내사업장 소재지 • 국내사업장이 없는 경우 비거주자의 거류·체류지
법인	일반적인 경우	• 등기법인 : 본점 등의 소재지 • 법인으로 보는 단체 : 그 단체의 법인세 납세지 • 외국법인 : 주된 국내사업장 소재지
	지점 등에서 징수하는 원천세액	• 원천징수하는 지점 등이 독립채산제에 의하여 회계처리를 하는 경우 그 사업장(지점) 소재지
	본점에서 원천징수세액을 일괄계산하는 경우	• 지점에서 지급하는 소득에 대한 원천징수세액을 본점 전산계산조직에 의하여 일괄 계산하는 경우로서 본점등의 관할 세무서장에게 신고하거나 부가가치세법 제8조 제3항 및 제4항에 따라 사업자단위로 관할세무서장에게 등록한 경우에는 해당 법인의 본점등의 소재지
원천징수의무자가 국내에 소재지를 가지지 아니한 경우		• 유가증권의 양도소득 : 유가증권을 발행한 내국법인 또는 외국법인의 국내사업장 소재지 • 위 외의 경우에는 국세청장이 지정하는 장소

4. 납세지의 지정

가. 지정사유

내국법인 또는 외국법인의 납세지가 그 법인의 사업 또는 자산상황으로 보아 그 법인의 납세지로서 부적당하다고 인정되는 다음의 경우에는 법정납세지에 불구하고 관할 지방국세청장 등이 납세지를 지정할 수 있다(법법 §10).

① 내국법인의 본점 등의 소재지가 등기된 주소와 동일하지 아니한 경우
② 내국법인의 본점 등의 소재지가 자산 또는 사업장과 분리되어 있어 조세포탈의 우려가 있다고 인정되는 경우
③ 둘 이상의 국내사업장을 가지고 있는 외국법인의 경우로서 주된 사업장의 소재지를 판정할 수 없는 경우
④ 국내사업장이 없으면서 부동산소득, 양도소득이 발생하는 2개 이상의 자산이 있는 외국법인이 납세지 신고를 하지 아니한 경우

나. 지정권자

납세지의 지정은 관할 지방국세청장이 한다(법법 §10①). 이 경우 새로이 지정될 납세지가 그 관할 지방국세청을 달리하는 때에는 국세청장이 납세지를 지정할 수 있다(법령 §8②).

다. 지정통지

납세지를 지정한 때에는 그 법인의 해당 사업연도 종료일부터 45일 이내에 이를 해당 법인에게 통지하여야 하며, 만일 이 기한 내에 통지하지 아니한 경우에는 종전의 납세지를 그 법인의 납세지로 한다(법법 §10②, 법령 §8③,④).

5. 납세지의 변경

가. 변경신고서의 제출

법인은 등기부상의 본점 또는 주사무소 소재지, 즉 납세지를 변경할 수 있다. 법인이 납세지를 변경한 때에는 변경된 날로부터 15일 이내에 변경 후의 납세지 관할세무서장에게 납세지변경신고서를 제출하여야 한다.

이러한 납세지 변경신고가 없는 경우에는 종전의 납세지를 그 법인의 납세지로 한다(법법 §11②).

① 변경신고기한	⇨ 변경된 날로부터 15일 이내(기한경과 후에도 제출가능)
② 변경신고서 제출처	⇨ 변경 후 납세지 관할 세무서장

이 경우 부가가치세법 제8조 규정에 의하여 사업장 관할세무서장에게 사업자등록 변경신고를 한 경우에는 납세지 변경신고를 한 것으로 본다(법법 §11①).

한편, 납세지변경신고를 받은 세무서장은 그 신고 받은 내용을 변경 전의 납세지 관할세무서장에게 통보하여야 한다(법령 §9②).

나. 변경신고기한 후에 한 변경신고의 효력

납세지 변경신고서를 법정기일인 15일을 경과하여 제출한 경우에는 변경신고를 한 날부터 변경된 등기부상의 본점 또는 주사무소의 소재지를 그 법인의 납세지로 한다(법칙 §3).

다. 외국법인의 납세지 변경신고

외국법인도 납세지가 변경된 경우에는 납세지 변경신고를 하여야 하며, 외국법인이 납세지를 국내에 가지지 않게 된 경우에도 그 사실을 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다(법법 §11③).

6. 과세관할권

납세지는 납세의무자가 세법에 의한 의무를 이행하고 그 권리를 행사하는 기준이 되는 장소가 될 뿐 아니라, 세액의 결정·경정 및 고지를 행하는 관할 행정청을 결정하는 장소의 기준이 된다.

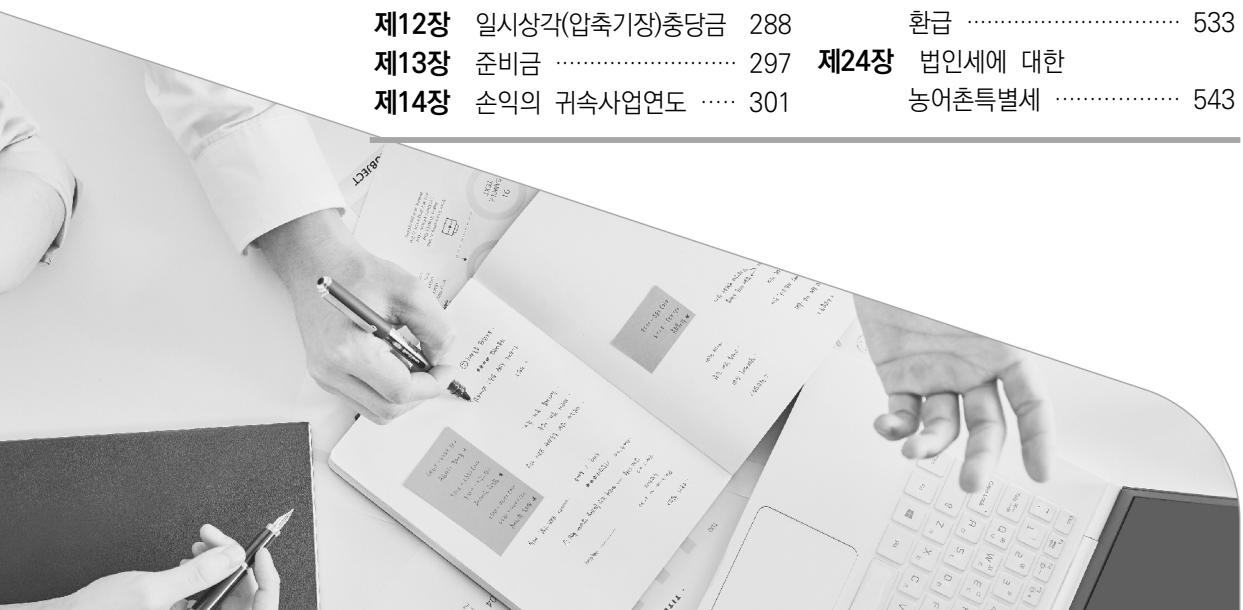
국세의 과세표준과 세액의 결정 또는 경정은 그 처분 당시 해당 국세의 납세지를 관할하는 세무서장이 행해야 하며(국기법 §44), 납세지를 관할하는 세무서장 이외의 세무서장이 행한 결정 또는 경정처분은 그 효력이 없다(국기법 통칙 44-0…3).

이때 '처분 당시 해당 국세의 납세지를 관할하는 세무서장'이라 함은 결정 또는 경정하는 때의 그 국세의 납세지를 관할하는 세무서장을 말한다.

제2편

내국법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세

제 1 장 각 사업연도소득의 계산 ·· 25
제 2 장 익금 ····· 54
제 3 장 익금불산입 ····· 79
제 4 장 손금 ····· 92
제 5 장 손금불산입 ····· 126
제 6 장 감가상각비 ····· 148
제 7 장 기부금 ····· 190
제 8 장 기업업무추진비 ····· 208
제 9 장 지급이자 손금불산입 ····· 227
제10장 퇴직급여충당금 · 퇴직연금부담금 ····· 248
제11장 대손금과 대손충당금 ····· 268
제12장 일시상각(압축기장)충당금 288
제13장 준비금 ····· 297
제14장 손익의 귀속사업연도 ····· 301
제15장 자산 · 부채의 평가 ····· 321
제16장 부당행위계산의 부인 ····· 342
제17장 합병 및 분할 ····· 401
제18장 법인과세 신탁재산의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세특례 ····· 444
제19장 과세표준의 계산 ····· 456
제20장 세액의 계산 ····· 472
제21장 과세표준 신고와 자진납부 ·· 509
제22장 중간예납 · 원천징수 · 수시부과 ····· 518
제23장 결정 · 경정 · 징수 및 환급 ····· 533
제24장 법인세에 대한 농어촌특별세 ····· 543



제1장 각 사업연도소득의 계산

제1절 각 사업연도 소득

1. 개 요

각 사업연도 소득이란 법인이 일정기간(사업연도) 동안에 경제활동을 통하여 얻은 소득을 말하는 것으로, 각 사업연도에 속하는 '익금의 총액'에서 '손금의 총액'을 뺀 금액으로 한다(법법 §14). 이때 손금의 총액이 익금의 총액을 초과하는 때에는 그 초과금액을 각 사업연도의 결손금이라 한다.

2. 각 사업연도 소득의 계산

각 사업연도의 소득금액의 계산은 기업회계기준에 의하여 산출한 당기순이익(수익 - 비용・손실)을 기초로 계산한다.

즉, 기업회계기준에 의하여 산출한 당기순이익을 기초로 기업회계와 세무회계의 차이로 인하여 발생하는 세무조정금액을 가감하여 차가감 소득금액을 계산한다. 이렇게 계산된 차가감 소득금액에 기부금한도초과액을 가산하고, 기부금 한도초과 이월액을 차감하여 각 사업연도 소득금액을 계산하게 된다.

3. 과세표준의 계산

법인세 과세표준은 법인세를 부과하는 기준이 되는 금액으로 각 사업연도 소득금액에서 이월결손금, 비과세소득, 소득공제를 차감하여 산출한다.

4. 각 사업연도 소득금액 계산 및 법인세 계산구조

결산서상 당기순이익	손익계산서상의 법인세비용 차감 후 당기순이익
(+) 익금산입·손금불산입	소득금액조정합계표상의 합계액
(–) 손금산입·익금불산입	소득금액조정합계표상의 합계액
= 차가감 소득금액	
(+) 기부금한도초과액	
(–) 기부금한도초과이월액손금산입	
= 각사업연도소득금액	
(–) 이월결손금	15년 이내 발생한 세무계산상 결손금 중 미공제액
(–) 비과세소득	법인세법과 조특법상 비과세소득
(–) 소득공제	법인세법과 조특법상 소득공제
= 과세표준	
× 세율	2억원이하 : 10%, 2억원 초과 200억원 이하 : 20% 200억원 초과 3,000억원 이하 : 22%, 3,000억원 초과 : 25%
= 산출세액	
(+) 토지등양도소득에대한법인세	비사업용토지 10%, 주택 및 별장, 조합원입주권 및 분양권 20%, 미등기자산 40%
(+) 미환류소득에대한법인세	미환류소득 × 20%
= 산출세액합계	
(–) 세액감면	
(–) 세액공제	
(+) 가산세	
(+) 감면분추가납부세액	조특법상 사후관리의무 위반에 따른 추가납부세액, 미사용준비금 환입시 이자상당가산액 등
= 총부담세액	
(–) 기납부세액	중간예납세액, 원천징수세액, 수시부과세액
= 차감납부할세액	

* 2020.1.1. 이후 개시하는 사업연도에 발생한 결손금부터 15년간 이월공제하며, 2020.1.1.전에 개시하는 사업연도에 발생한 결손금은 종전 규정에 따라 10년간 이월공제한다.

제2절 세무조정

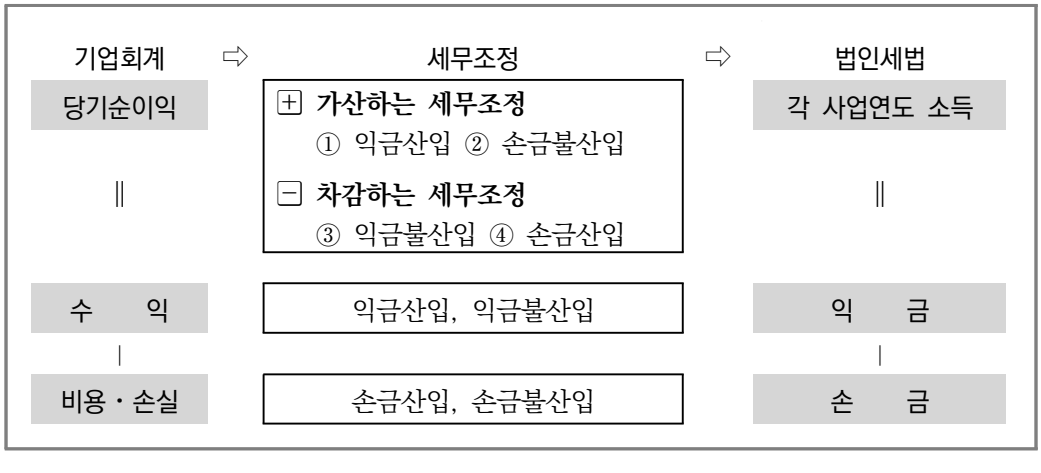
1. 세무조정의 개념

기업회계는 주주·채권자 등 이해관계자가 합리적 의사결정을 할 수 있도록 기업에 관한 유용한 정보를 제공하는 데 그 목적이 있고, 세무회계는 공평한 조세부담과 납세자간의 소득계산의 통일을 기하는 데 그 목적이 있으므로 양자간에는 목적의 상이로 인한 차이가 발생하게 된다.

법인세법상의 각 사업연도 소득금액은 기업회계의 당기순이익을 기초로 산정하므로, 당기순이익에 기업회계와 세무회계의 차이를 조정하여야 한다. 이러한 조정과정을 세무조정이라 한다.

2. 세무조정의 기본구조

결산상의 당기순이익을 기초로 하여 법인세법 규정의 각 사업연도 소득을 산정하기 위한 세무조정의 구조는 다음과 같다.



3. 세무조정의 유형

가. 가산하는 세무조정과 차감하는 세무조정

1) 가산하는 세무조정 ⇨ 각 사업연도 소득 증가

구 분	내 용
① 익금산입	손익계산서에 수익으로 계상하고 있지 아니하거나 과소계상하고 있는 경우 법인세법상 익금에 해당하는 것으로 당기순이익에 가산 • 기업회계상 수익은 아니지만 법인세법상 익금에 해당하는 금액 예 자기주식처분이익, 인정이자, 간주임대료 • 기업회계나 법인세법상 수익(익금)에 해당하는 금액 예 매출누락
② 손금불산입	손익계산서에 비용으로 계상하고 있으나 법인세법상 손금에 해당하지 않는 것으로 당기순이익에 가산(손익계산서상의 비용부인) • 기업회계상 비용이나 법인세법상 손금에 해당하지 않는 금액 예 기부금・기업업무추진비 한도초과, 벌과금, 법인세비용 • 기업회계나 법인세법상 비용 또는 손금에 해당하지 않는 금액 예 거짓 계상한 원가나 비용

2) 차감하는 세무조정 ⇨ 각 사업연도 소득 감소

구 분	내 용
③ 익금불산입	손익계산서에 수익으로 계상하고 있으나 법인세법상 익금에 해당하지 않는 금액으로 당기순이익에서 차감 • 기업회계상 수익이나 법인세법상 익금에 해당하지 않는 금액 예 국세환급금이자, 수입배당금 • 기업회계나 법인세법상 수익 또는 익금에 해당하지 않는 금액 예 거짓 계상한 수입금액
④ 손금산입	손익계산서에 비용으로 계상되어 있지 않으나 법인세법상 손금에 해당하는 금액으로 당기순이익에서 차감(손익계산서 비용에 가산) • 기업회계상 비용은 아니나 법인세법상 손금에 해당하는 금액 예 신고조정으로 손금산입하는 퇴직보험료, 각종 준비금 • 기업회계상 비용이나 손익계산서에 비용계상을 누락한 금액 예 매출누락에 대응하는 매출원가

나. 결산조정과 신고조정

결산조정이라 함은 기업이 손비 등을 결산서에 계상하여 결산확정시 반영하는 것을 말하며, 신고조정이라 함은 결산서에 수익 또는 비용으로 계상되지 않은 익금 또는 손금을 법인세 신고시 세무조정계산서에 계상하는 것을 말한다.

① 결산조정(광의의 세무조정) ⇨ 장부에 수익 또는 비용 계상하여 결산확정하는 방법
② 신고조정(협의의 세무조정) ⇨ 장부에 계상하지 않고, 세무조정계산서에 계상하는 방법

다. 결산조정사항과 신고조정사항

1) 결산조정사항

결산조정사항은 장부에 비용으로 계상하지 않거나, 과소 계상한 경우에는 신고조정에 의해 손금산입 할 수 없는 항목으로 주로 현금지출 등이 수반되지 않고, 손금계상 여부가 법인 자신의 의사에 맡겨져 있는 것들이다.

구 분	결산조정사항	비고(신고조정 가능여부)
감가상각비	유형자산 및 무형자산의 감가상각비	① 법인세 면제 또는 감면받은 경우 (감가상각의제) → 강제 ② 업무용승용차 감가상각비 → 강제
대손금	거래처 파산 등 임의대손사유 해당 대손금	소멸시효완성 등 강제대손사유 해당 대손금 → 강제
충당금	대손충당금	
	퇴직급여충당금	퇴직연금충당금 → 강제
	일시상각(압축기장)충당금	신고조정 가능
	구상채권상각충당금	잉여금처분에 의한 신고조정 가능

구 분	결산조정사항		비고(신조조정 가능여부)
준비금	법인세법	책임준비금	
		비상위험준비금	잉여금처분에 의한 신고조정 가능
		고유목적사업준비금	외감대상법인은 신고조정 가능
	조세특례제한법상 준비금		잉여금처분에 의한 신고조정 가능
자산의 평가손실 등	① 법에 정한 사유로 인한 재고자산, 유형자산 및 유가증권 평가손실 ② 생산설비 폐기손실 ③ 사업의 폐지 또는 사업장의 이전으로 임대차계약에 따라 임차한 사업장의 원상회복을 위하여 시설물을 철거하는 경우 폐기손실		

2) 신고조정사항

신고조정사항이란 결산서에 비용으로 계상한 경우에도 손금으로 인정되고 결산서에 비용으로 계상하지 않은 경우 신고조정에 의해 손금으로 계상할 수 있는 항목을 말하는 것으로 다음과 같이 구분 할 수 있다.

가) 강제 신고조정사항

통상 외부거래로 인해 확정된 손금으로 법인세법에서 특정 사업연도에 반드시 손금에 산입하도록 규정하고 있는 사항들이 이에 해당한다.

법인이 법인세 신고시 손금계상을 누락한 경우에는 경정청구에 의해 손금산입할 수 있으나 손금이 확정된 사업연도 후의 사업연도에는 손금산입할 수 없다.

나) 임의 신고조정사항

(1) 일반적인 경우

결산조정사항과 같이 외부와의 거래가 없는 항목 중에서 기업회계기준에 위배되는 것이 있는데 이러한 항목을 결산조정사항으로 규정하면, 법인은 이를 손금으로 공제하기 위하여 결산상 비용으로 회계처리해야 하므로 회계감사시 마찰이 발생한다. 이에 따라

이러한 항목은 법인의 의사에 따라 세무상 한도액까지 법인이 과세표준 신고시 세무조정계산서에 손금으로 계상하는 경우에 손금이 인정된다.

예 - 일시상각충당금・압축기장충당금
- 조세특례제한법에 따라 2021.12.31.까지 취득한 설비투자자산의 감가상각비 손금산입 특례
- 감가상각자산 중 유형자산과 법에 정한 무형자산의 감가상각비 손금산입 특례(한국채택국제회계기준 적용법인에 한함)

(2) 잉여금처분에 의한 경우

법인이 「조세특례제한법」에 따른 준비금을 세무조정계산서에 계상하거나 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 회계감사를 받는 비영리법인이 고유목적사업준비금을 세무조정계산서에 계상한 경우로서 그 금액 상당액을 해당 사업연도의 이익처분을 할 때 그 준비금으로 적립한 경우에는 그 금액을 결산을 확정할 때 손비로 계상한 것으로 보아 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입한다(법법 §61①).

이를 '잉여금처분에 의한 신고조정'이라고 말하며, 다음과 같은 것이 있다.

① 조세특례제한법상의 각종 준비금
② 고유목적사업준비금(외부회계 감사를 받는 비영리내국법인에 한함)
③ 비상위험준비금(국제회계기준 적용하는 보험사에 한함)
④ 구상채권상각충당금(국제회계기준 적용하는 신용보증사업을 하는 법인에 한함)

다) 세무사가 세무조정계산서를 작성하여야 하는 법인

기업회계와 세무회계의 정확한 조정 또는 성실한 납세를 위하여 다음의 어느 하나에 해당하는 법인(외부세무조정 대상법인)은 세무조정계산서를 반드시 세무사가 작성하여야 한다. 다만, 「조세특례제한법」 제72조에 따른 당기순이익과세를 적용받는 법인은 제외한다(법령 §97의2).

① 직전 사업연도의 수입금액이 70억원 이상인 법인 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조에 따라 외부의 감사인에 의한 회계감사를 받아야 하는 법인

② 직전 사업연도의 수입금액이 3억원 이상인 법인으로서 법인세법 제29조부터 제31조까지, 제45조 또는 조세특례제한법에 따른 조세특례(같은 법 제104조의8에 따른 조세특례는 제외)를 적용받는 법인

③ 직전 사업연도의 수입금액이 3억원 이상인 법인으로서 해당 사업연도 종료일 현재 법인세법 및 조세특례제한법에 따른 준비금 잔액이 3억원 이상인 법인

④ 해당 사업연도 종료일부터 2년 이내에 설립된 법인으로서 해당 사업연도 수입금액이 3억원 이상인 법인

⑤ 직전 사업연도의 법인세 과세표준과 세액에 대하여 법인세법 제66조 제3항 단서에 따라 추계로 결정 또는 경정받은 법인

⑥ 해당 사업연도 종료일부터 소급하여 3년 이내에 합병 또는 분할한 합병법인, 분할법인, 분할신설법인 및 분할합병의 상대방법인

⑦ 국외에 사업장을 가지고 있거나 법 제57조 제5항에 따른 외국자회사를 가지고 있는 법인

⑧ 정확한 세무조정을 위하여 세무사가 작성한 세무조정계산서를 첨부하려는 법인

제3절 소득처분

1. 개 요

가. 소득처분이란

소득처분이란 기업회계상의 당기순이익과 각 사업연도의 소득과의 차액, 즉 세무조정금액의 귀속자와 그 소득의 종류를 확정하는 절차를 말한다.

각 사업연도 소득의 구성과 소득처분
□ 각 사업연도 소득의 구성 = 당기순이익 ± 세무조정금액 ① 당기순이익 ⇨ 상법에 의해 주주총회에서 소득종류와 귀속자 결정(잉여금처분) ② 세무조정금액 ⇨ 법인세법에 의해 소득종류와 귀속자 결정(소득처분)

나. 소득처분의 시기와 주체

소득처분은 법인이 스스로 세무조정 절차를 행하기 때문에 납세의무자가 하는 것이 원칙이지만, 과세표준 신고가 없거나 신고내용에 오류·탈루가 있어 정부가 이를 결정 또는 경정하는 경우에는 정부가 행하게 된다(법법 §67).

① 법인세 과세표준을 신고(수정신고 포함)하는 때 ····· 해당 법인
② 법인세 과세표준을 결정 또는 경정하는 때 ····· 정부

또한 소득처분은 각 사업연도 소득에 대한 법인세의 납세의무가 있는 모든 법인에 대하여 적용된다. 즉 영리법인은 물론이고 비영리법인에게도 적용되며, 내국법인은 물론이고 외국법인에게도 적용된다(법령 §106①).

다. 소득처분의 효과 및 사후관리

소득처분 결과 사외유출된 금액이 개인(개인사업자의 사업소득을 구성하는 경우 제외)에게 귀속되는 상여・배당・기타소득의 경우에는 그 귀속자에게 소득세 납세의무가 발생하며, 사내유보 금액의 경우에는 차기 이후 사업연도의 소득금액 계산에 영향을 미치게 된다.

따라서 소득처분 중에서 상여・배당・기타소득 처분금액에 대해서는 소득세 원천징수 여부를, 유보처분 금액에 대해서는 차기 이후 사업연도의 소득금액 계산의 적정 여부를 반드시 사후관리하여야 한다.

소득처분 유형별 사후관리	
① 상여・배당・기타소득	⇨ 귀속자에 소득세 납세의무 발생(원천징수)
② 사내유보	⇨ 해당 법인의 차기이후 각 사업연도 소득금액에 영향(사후관리)
③ 기타사외유출・기타	⇨ 처분 자체로 종결(사후관리 불필요)

2. 소득처분의 유형

구 분	세무조정금액이 외부로 유출된 경우	세무조정금액이 외부로 유출되지 않은 경우	
		자본차이 유발	자본차이 비유발
① 가산하는 세무조정 (익금산입・손금불산입)	사외유출 (배당, 상여, 기타소득, 기타사외유출)	유 보	기 타
② 차감하는 세무조정 (손금산입・익금불산입)	-	△유 보	기 타

가. 사외유출

1) 사외유출의 개념

사외유출이란 가산하는 세무조정(익금산입・손금불산입) 금액이 기업외부로 유출되어 해당 기업 이외의 자에게 귀속된 것으로 확정하는 처분이다. 사외유출 금액은 그 귀속자에게 소득세 또는 법인세의 납세의무가 발생된다.

2) 사외유출 처분의 종류

가) 귀속자가 분명한 경우

(1) 귀속자가 주주(출자자 포함)인 경우 ⇨ 배당

귀속자가 주주인 경우 배당으로 처분한다. 다만, 해당 주주 등이 임원 및 직원인 경우에는 상여로, 법인인 경우에는 기타사외유출로 처분한다.

(2) 귀속자가 임원 또는 직원인 경우 ⇨ 상여

귀속자가 임원 또는 직원인 경우 상여로 처분한다. 이 경우 임원 또는 직원이 주주·출자자인 경우에도 상여로 처분한다.

(3) 귀속자가 법인이거나 사업 영위하는 개인인 경우 ⇨ 기타사외유출

귀속자가 법인 또는 사업을 영위하는 개인인 경우 기타사외유출로 처분한다. 다만, 분여된 이익이 내국법인 또는 외국법인의 국내사업장의 각 사업연도 소득이나 거주자 또는 비거주자의 국내사업장의 사업소득을 구성하는 경우에 한한다.

(4) 귀속자가 (1)~(3) 이외의 자인 경우 ⇨ 기타소득

나) 귀속자가 불분명한 경우 ⇨ 대표자 상여[6]

익금에 산입한 금액이 사외유출 되었으나 그 귀속자가 불분명한 경우에는 대표자에게 귀속된 것으로 본다(법령 §106①1호 단서).

이러한 취지는 일반적인 경험칙상 사외유출금액이 해당 법인의 대표자에게 귀속되었을 개연성이 높을 뿐만 아니라, 대표자가 귀속자를 밝히지 못한데 대한 제재로서 대표자에게 소득세를 부과하기 위함이다.

---

6) 귀속자가 불분명한 경우 대표자 판정(통칙 67-106…19)
대표자란 대외적으로 회사를 대표하고 업무집행에 있어서 이사회의 일원으로 의사결정에 참여하고 업무집행권을 갖는 자를 말한다. 일반적으로 해당 법인의 대표자가 아니라는 사실이 객관적인 증명이나 법원 판결에 의하여 입증되는 경우를 제외하고는 등기상의 대표자를 법인의 대표자로 본다.

(1) 귀속자가 분명한 경우 : 귀속자에게 다음과 같이 처분
① 귀속자가 개인 주주인 경우(주주인 임원・직원은 제외) ⇨ 배당
② 귀속자가 임원 또는 직원인 경우(주주인 임원・직원 포함) ⇨ 상여
③ 귀속자가 법인 또는 개인사업자인 경우 ⇨ 기타사외유출
④ 귀속자가 ①~③ 외의 자인 경우 ⇨ 기타소득
(2) 귀속자가 불분명한 경우 ⇨ 대표자 상여

3) 사외유출금액에 대한 소득세 과세

배당・상여・기타소득으로 처분된 금액은 그 귀속자의 배당소득, 근로소득, 기타소득을 구성하므로 종합소득세가 과세된다. 또한, 해당 법인은 배당・상여・기타소득으로 처분된 금액에 대하여는 소득세를 원천징수하여 납부하여야 한다.

사외유출금액에 대한 원천징수의무 및 귀속자의 추가적인 조세부담 내용을 요약하면 다음과 같다.

소득처분	법인의 원천징수의무 여부	소득귀속자에 대한 과세여부	과세대상 소득구분	소득의 귀속시기
배 당	○	○	배당소득	법인의 해당 사업연도의 결산확정일
상 여	○	○	근로소득	해당 사업연도 중 근로를 제공한 날
기타소득	○	○	기타소득	법인의 해당 사업연도의 결산확정일
기타사외유출	×	×	세부담없음	

가) 법인의 원천징수와 지급시기 의제

법인세 과세표준을 신고하거나 결정 또는 경정함에 있어서 배당・상여・기타소득으로 처분된 금액에 대하여는 해당 법인이 소득세를 원천징수하여 그 지급일이 속하는 달의 다음달 10일까지 납부하여야 한다. 이 경우 배당・상여・기타소득으로 처분된 금액은 다음의 날에 지급된 것으로 본다(소법 §131②, §135, §145의2).

구 분	지 급 시 기(의제)
법인세 신고시 처분한 금액	해당 법인의 법인세 과세표준 및 세액의 신고일 또는 수정신고일
법인세 결정 또는 경정시 처분한 금액	해당 법인 등이 소득금액변동통지서를 받은 날

나) 소득금액변동통지서의 통지

(1) 일반적인 경우(원칙) ⇨ 해당 법인에 통지

법인세 과세표준 및 세액을 결정 또는 경정함에 있어 처분되는 배당·상여·기타소득은 그 결정 또는 경정하는 세무서장 또는 지방국세청장이 결정일 또는 경정일부터 15일 내에 소득금액변동통지서에 의하여 해당 법인에게 통지하여야 한다.

세무서장 등은 법인에게 소득금액변동통지서를 통지한 경우 통지사실을 해당 주주 및 해당 상여나 기타소득의 처분을 받은 거주자에게 알려야 한다(소령 §192①, ④).

(2) 법인 소재지가 불분명한 경우 등 ⇨ 거주자에게 직접 통지

해당 법인의 소재지가 분명하지 아니하거나 통지서를 송달할 수 없는 경우에는 해당 주주 및 해당 상여나 기타소득의 처분을 받은 거주자에게 통지하여야 하고 이와 같은 사유로 소득금액변동통지서를 소득의 귀속자에게 직접 통지한 경우에는 그 상여·배당·기타소득에 따른 소득세를 해당 소득의 귀속자로부터 직접 징수한다(소령 §192①).

다) 소득귀속자의 소득세 추가신고

소득세 확정신고를 한 거주자가 신고기한 경과 후에 법인세법에 의하여 배당·상여·기타소득으로 처분된 금액이 있는 경우에는 다음에 게기하는 날이 속하는 달의 다음 다음달 말일까지 추가신고 자진납부할 수 있다(소령 §134①).

구 분	신고기일(다음의 날이 속하는 달의 다음 다음달 말일)
법인세 결정(경정)시 처분된 금액	해당 법인이 소득금액변동통지를 받은 날 (거주자가 통지받은 경우에는 해당 거주자가 받은 날)
법인세 신고시 처분된 금액	해당 법인의 법인세 신고기일

이 경우 기한 내에 추가신고 자진납부를 한 경우에는 법정기한 내에 소득세과세표준 확정신고를 한 것으로 본다(소령 §134①).

나. 유보 (또는 △유보)

1) 유보의 개념

유보란 가산하는 세무조정금액(익금산입・손금불산입)이 사외로 유출되지 않고 기업 내부에 남아 있는 것으로서 해당 법인의 세무회계상 자본을 증가시키는 것(자산의 증가, 부채의 감소)으로 인정되는 소득처분을 말한다.

따라서 유보로 처분된 금액은 세무회계상의 자본을 증가시키므로 기업회계상의 자본과 세무회계상의 자본의 차이를 발생시킨다.

한편, 차감하는 세무조정금액(손금산입・익금불산입)이 해당 법인의 세무회계상 자본을 감소시키는 경우에도 유보로 처분하며, 통상 이를 △유보라고 한다.

소득처분(유보・△유보)이 기업회계와 세무회계상의 자산・부채에 미치는 영향을 다음과 같이 요약할 수 있다.

기업회계상(B/S상)		소득처분	세무회계상	
자산의 과소계상 부채의 과대계상	자본의 과소계상	유보	자산의 증가 부채의 감소	자본의 증가
자산의 과대계상 부채의 과소계상	자본의 과대계상	△유보	자산의 감소 부채의 증가	자본의 감소

2) 적극적 유보와 소극적 유보

유보는 적극적 유보와 소극적 유보(△유보)로 구분할 수 있다.

가) 적극적 유보

가산하는 세무조정금액(익금산입, 손금불산입)에 대한 소득처분으로서, 이에 상당하는 금액이 기업내부에 남아 세무상 잉여금이 증가하게 된다.

예 외상매출누락 익금산입액, 감가상각비 과대 계상액 손금부인액 등

나) 소극적 유보

차감하는 세무조정금액(손금산입, 익금불산입)에 대한 소득처분으로서, 이에 상당하는 금액만큼 세무상의 잉여금이 감소하게 된다.

예 매출누락에 대응하는 매출원가의 손금산입액

3) 유보금액의 사후관리

유보(△유보)로 처분된 금액은 기업회계와 세무회계상 자산과 부채, 자본의 차이를 가져오며, 이후에 반대의 세무조정을 발생시키므로 차기 이후의 각 사업연도 소득금액 계산을 정확히 하기 위하여 관리를 하여야 한다.

가) 사후관리의 방법

유보처분금액은「자본금과 적립금조정명세서(을)」표에서 관리한다. 당기에 처분된 유보금액은 당기 중 증감란에 기재하며, 이를 기초잔액에 가감하여 기말잔액(익기초 현재액)란에 기재한다. 기말잔액은 계속 관리하여야 한다.

나) 과세소득계산에 미치는 영향

유보 및 △유보로 처분되는 세무조정사항은 다음과 같이 차기 이후의 사업연도의 소득금액 계산상 직접 또는 간접적으로 영향을 미친다.

구 분	내 용
직접영향 (반대의 세무조정 유발)	① 차기 이후 사업연도에 손금산입(익금불산입)하는 것 - 감가상각비한도초과액은 차기 이후 사업연도의 시인부족액 범위 내에서 또는 처분시점에 손금추인 - 전기에 재고자산평가감, 선급비용, 미사용소모품 손금부인액 등은 해당 자산을 사용·소비 또는 그 기간이 경과하는 사업연도에 손금추인 ② 차기 이후 사업연도에 익금산입(손금불산입)하는 것 - 재평가차익 손금산입액 등은 해당 자산의 감가상각 또는 처분하는 사업연도에 익금산입 - 각종 준비금의 손금산입액은 환입기간이 속하는 사업연도에 익금산입
간접영향	① 각종 한도액 계산시 기초금액에 반영 - 감가상각비한도초과액 또는 건설자금이자 부인액 등은 상각기초가액에 가산(차기 이후 상각범위액 증가) - 대손부인액은 장부상 채권에 가산하여 대손충당금한도 계산 (차기 이후 대손충당금 한도액 증가) ② 청산소득금액 계산시 자기자본총액 계산에 반영

예제 유보금액에 대한 세무조정 및 소득처분

❑ 다음 자료에 의하여 (주)한국의 토지와 관련된 제6기와 제7기의 세무조정 및 소득처분을 하시오.

(1) 제6기 사업연도 중에 토지를 10,000,000원에 취득하고 취득세 200,000원을 지출하면서 다음과 같이 회계처리 하였다.

(차) 토지	10,000,000	(대) 현금예금	10,200,000
세금과공과	200,000		

(2) 제7기 사업연도 중에 위 토지를 13,000,000원에 처분하고 다음과 같이 회계 처리하였다.

(차) 현금예금	13,000,000	(대) 토지	10,000,000
		유형자산처분이익	3,000,000

해답

(1) 제6기 : 〈손금불산입〉 토지취득세 200,000(유보)

취득세는 자산의 취득가액을 구성하는 것으로 자산계상하여야 하나, 비용처리하였으므로 손금불산입한다. 동 금액은 세무회계상 토지가액에 가산되어 자산(토지)과 자본(잉여금)을 증가시키므로 유보로 처분한다.

기업회계상 B/S		세무회계상 B/S	
자산	자본	자산	자본
10,000,000	10,000,000	10,200,000	10,200,000

(2) 제7기 : 〈손금산입〉 토지취득세 200,000(△유보)

기업회계상의 토지의 원가는 10,000,000원이나 세무회계상 토지의 원가는 10,200,000원이며, 그 결과 기업이 계상한 유형자산처분이익 3,000,000원은 세무회계상 처분이익 2,800,000원보다 200,000원 많다. 그 차이는 기업이 토지원가를 200,000원 과소계상한 데에 있으므로 세무회계상 이를 손금에 산입하여야 한다.

또한 세무회계상 자산과 자본이 기업회계상 자산과 자본보다 200,000원이 많이 계상되어 있으므로 세무회계상 자산과 자본금을 감소시키는 △유보 처분을 함으로써 기업회계상 자본과 세무회계상 자본이 일치하게 된다.

다. 기 타

익금산입・손금불산입(또는 손금산입・익금불산입)한 세무조정금액이 사외유출되지 않고 사내에 남아 있으나, 기업회계와 세무회계상의 자산・부채의 차이가 없을 때 행하는 처분이다.

기타처분의 경우 세무조정금액이 사외유출되지 아니하여 귀속자에 대한 납세의무가 발생되지 않으며, 기업회계와 세무회계상의 자산・부채(자본)의 차이를 유발시키지 않으므로 차기 이후의 사업연도에 반대의 세무조정도 필요로 하지 않는다.

결산서상 자산・부채・자본	세무조정	소득처분
적 정	가산하는 세무조정	자본을 증가시키지 않음 ⇨ 기타
적 정	차감하는 세무조정	자본을 감소시키지 않음 ⇨ 기타

기타로 처분하는 사례를 예시하면 다음과 같다.

① 자본잉여금으로 계상한 항목을 익금산입하는 경우
- 예 자기주식처분이익

② 잉여금에 계상한 전기오류수정손익을 익금산입 또는 손금산입하는 경우
- 예 당기 이전에 과소계상한 감각상각비 계상액 등

③ 익금불산입항목 중 △유보로 처분하는 경우가 아닌 경우
- 예 수입배당금액 익금불산입, 국세・지방세의 과오납금 환급금이자 등

예제 자산의 임의평가이익 세무조정

❑ (주)국세는 이사회의 결의로 토지(장부가 10억)를 시가 20억으로 재평가한 후 재평가이익을 다음과 같이 회계처리 하였다. 필요한 세무조정을 하시오.

(차) 토지 10억 (대) 기타자본잉여금 10억

해답

회 사	(차) 토 지 10억 (대) 기타자본잉여금 10억
세 법	- (법률에 의하지 않은 임의평가증이므로 인정 안함)
세무조정	〈손금산입〉 토 지 10억 (△유보)(1) 〈손금불산입〉 기타자본잉여금 10억 (기타)(2)

(1) 자산의 임의평가이익은 세법상 인정되지 아니하나 회사가 이를 토지의 장부가액에 계상하였으므로 자산을 감액시키는 세무조정이 필요하다. 따라서 자산을 감소시키기 위해 △유보가 필요하므로 손금산입함.

〈손금산입〉 토 지 10억 (△유보)

(2) 위(1)에서 자산감액을 위해 손금산입하였으나 회사와 세법간의 손익의 차이가 발생되어서는 안되므로 (1)에서 손금산입한 효과를 상쇄하기 위해 동일한 금액을 손금불산입(익금산입)하여야 하며, 그 금액이 이미 자본잉여금(기타자본잉여금)에 반영되었으므로 기타로 소득처분함.

〈손금불산입〉 기타자본잉여금 10억 (기타)

☞ 즉, 회사가 계상한 손익과 세법상 익(손)금 간에 차이가 없는 경우에도 회사와 세법간에 자산 또는 부채의 차이로 인한 소득처분이 필요한 경우에는 동시 세무조정이 필요하다.

라. 반드시 기타사외유출로 처분하는 경우

다음의 세무조정사항은 귀속자를 불문하고 반드시 기타사외유출로 처분하여야 한다(법령 §106①3호). 이것은 조세정책목적 또는 이중과세방지 등의 사유에 의해 익금산입·손금불산입하는 사항들로서 귀속자에 대한 납세의무를 지우지 않는 것들이다.

① 특례기부금·일반기부금 한도초과액의 손금불산입액

② 기업업무추진비의 한도초과 또는 정규영수증 미수취로 인한 손금불산입액

③ 업무용승용차별 임차료 중 감가상각비 상당액 및 업무용승용차별 처분손실 금액 중 한도초과액

④ 손금불산입 대상인 채권자가 불분명한 사채이자 및 지급받은 자가 불분명한 채권·증권이자에 대한 원천징수세액에 상당하는 금액(손금불산입액 중 원천징수세액에 상당하는 금액을 제외한 금액은 대표자에 대한 상여로 처분함)

⑤ 업무무관자산 등에 대한 지급이자 손금불산입액

⑥ 임대보증금 등의 간주익금(추계결정시는 제외)

⑦ 사외유출금액의 귀속이 불분명하여 대표자에 대한 상여로 처분하거나 법인의 과세표준을 추계결정한 경우로서 법인이 그 처분에 따른 소득세 등을 대납하고 손비로 처리하거나 그 대표자와의 특수관계가 소멸될 때까지 회수하지 않음에 따라 익금에 산입한 금액

⑧ 불공정 자본거래로 인하여 주주 등인 법인이 특수관계자인 다른 주주 등에게 이익을 분여한 것으로 인정되어 익금산입한 금액으로서 귀속자에게 증여세가 과세되는 금액

⑨ 외국법인의 국내사업장의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준을 신고하거나 결정 또는 경정함에 있어서 익금에 산입한 금액이 그 외국법인 등에 귀속되는 소득과 국제조세조정에 관한 법률 제6조, 제7조, 제9조, 제12조 및 제15조에 따라 익금에 산입된 금액이 국외특수관계인으로부터 반환되지 않은 소득

3. 특수한 경우의 소득처분

가. 추계결정시의 소득처분

추계조사 결정·경정시 결정된 과세표준과 법인의 재무상태표상의 당기순이익과의 차액(법인세 상당액을 공제하지 아니한 금액을 말한다)은 대표자에 대한 상여로 처분한다. 다만, 천재지변 등으로 장부, 기타 증명서류가 멸실되어 추계결정하는 경우에는 기타사외유출로 처분한다(법령 §106②).

법인의 과세표준을 추계결정함에 따라 대표자에 대한 상여로 처분하는 경우로서 법인이 그 처분에 따른 소득세 등을 대납하고 손비로 처리하거나 그 대표자와의 특수관계가 소멸될 때까지 회수하지 않음에 따라 익금에 산입한 금액은 기타 사외유출로 처분한다(법령 §106①3호)

나. 사외유출된 금액을 회수하는 경우 (법령 §106④)

국세기본법 제45조에 의한 수정신고 기한 내에 매출누락·가공경비 등 부당하게 사외유출된 금액을 회수하고 세무조정으로 익금에 산입하여 신고하는 경우의 소득처분은 사내유보로 한다. 다만 다음과 같은 경우로 수정신고하는 경우에는 소득처분의 기본원칙에 따라 처분한다.

① 세무조사의 통지를 받은 경우
② 세무조사가 착수된 것을 알게 된 경우
③ 세무공무원이 과세자료의 수집 또는 민원 등을 처리하기 위하여 현지출장이나 확인업무에 착수한 경우
④ 납세지관할세무서장으로부터 과세자료 해명통지를 받은 경우
⑤ 수사기관의 수사 또는 재판과정에서 사외유출한 사실이 확인된 경우
⑥ 그 밖에 위의 사항과 유사한 경우로서 경정이 있을 것을 미리 안 것으로 인정되는 경우

4. 비거주자 및 외국법인에 귀속되는 경우의 소득처분

가. 국제조세조정에 관한 법률 적용대상인 경우

국조법 제6조, 제7조, 제9조, 제12조 및 제15조의 규정에 의하여 익금에 산입한 금액에 대해서는 그 금액이 국외특수관계자로부터 내국법인에 반환될 것임이 확인되는지 여부에 따라 다음과 같이 처분한다(국조법 §13, 국조령 §23조 및 §24조).

구 분	국외 특수관계자와 내국법인과의 관계		
	① 내국법인의 주주인 경우	② 내국법인이 출자한 법인인 경우	③ ①,② 외의 자인 경우
반환되지 않는 금 액	배 당	유보(출자의 증가)	배 당
반환되는 금액	소득처분 필요 없음		

나. 위 외의 경우(법인세법에 의한 소득처분)

법인세법의 규정에 의하여 익금에 산입한 금액이 외국법인에게 귀속되는 경우에는 동 금액이 외국법인 또는 비거주자의 국내사업장 소득을 구성하는지 여부에 따라 다음과 같이 소득처분 한다.

구 분	소득처분 유형
① 외국법인, 비거주자 등의 국내사업장 소득을 구성하는 경우	기타사외유출
② 외국법인 등의 국내사업장 소득을 구성하지 않는 경우	배당・기타소득

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제3호서식] 〈개정 2024. 3. 22.〉 (앞쪽)

사업연도	. . . ~ . . .	법인세 과세표준 및 세액조정계산서	법인명	
			사업자등록번호	

① 각 사업연도 소득계산	⑩ 결산서상당기순손익		01		
	소득조정금액	⑫ 익금산입	02		
		⑬ 손금산입	03		
	⑭ 차가감소득금액(⑩+⑫-⑬)		04		
	⑮ 기부금한도초과액		05		
	⑯ 기부금한도초과이월액손금산입		54		
	⑰ 각사업연도소득금액(⑭+⑮-⑯)		06		
② 과세표준계산	⑱ 각사업연도소득금액(⑱=⑰)				
	⑲ 이월결손금		07		
	⑪ 비과세소득		08		
	⑪ 소득공제		09		
	⑫ 과세표준(⑱-⑲-⑪-⑪)		10		
	⑱ 선박표준이익		55		
③ 산출세액계산	⑬ 과세표준(⑫+⑱)		56		
	⑭ 세율		11		
	⑮ 산출세액		12		
	⑯ 지점유보소득(「법인세법」 제96조)		13		
	⑰ 세율		14		
	⑱ 산출세액		15		
	⑲ 합계(⑮+⑱)		16		
④ 납부할세액계산	⑳ 산출세액(⑳=⑲)				
	㉑ 최저한세적용대상공제감면세액		17		
	㉒ 차감세액		18		
	㉓ 최저한세적용제외공제감면세액		19		
	㉔ 가산세액		20		
	㉕ 가감계(㉒-㉓+㉔)		21		
	기납부세액	기한내납부세액 ㉖ 중간예납세액	22		
		기한내납부세액 ㉗ 수시부과세액	23		
		기한내납부세액 ㉘ 원천납부세액	24		
		기한내납부세액 ㉙ 간접투자회사등의 외국납부세액	25		
		기한내납부세액 ㉚ 소계(㉖+㉗+㉘+㉙)	26		
		㉛ 신고납부전가산세액	27		
		㉜ 합계(㉚+㉛)	28		
		㉝ 감면분추가납부세액	29		
		㉞ 차감납부할세액(㉕-㉜+㉝)	30		
⑤ 토지등양도소득에 대한 법인세계산	양도차익	㉟ 등기자산	31		
		㊱ 미등기자산	32		
	㊲ 비과세소득		33		
	㊳ 과세표준(㉟+㊱-㊲)		34		
	㊴ 세율		35		
	㊵ 산출세액		36		
	㊶ 감면세액		37		
	㊷ 차감세액(㊵-㊶)		38		
	㊸ 공제세액		39		
	㊹ 동업기업법인세배분액(가산세 제외)		58		
	㊺ 가산세액(동업기업 배분액 포함)		40		
	㊻ 가감계(㊷-㊸+㊹+㊺)		41		
	기납부세액	㊼ 수시부과세액	42		
		㊽ ( )세액	43		
		㊾ 계(㊼+㊽)	44		
	㊿ 차감납부할세액(㊻-㊾)		45		
⑥ 미환류소득법인세	⑥① 과세대상미환류소득		59		
	⑥② 세율		60		
	⑥③ 산출세액		61		
	⑥④ 가산세액		62		
	⑥⑤ 이자상당액		63		
	⑥⑥ 납부할세액(⑥③+⑥④+⑥⑤)		64		
⑥ 세액계	⑤① 차감납부할세액계(㉞+㊿+⑥⑥)		46		
	⑤② 사실과 다른 회계처리 경정세액공제		57		
	⑤③ 분납세액계산범위액(⑤①-㉔-㉝-㊺-㊿+㉛)		47		
	⑤④ 분납할세액		48		
	⑤⑤ 차감납부세액(⑤①-⑤②-⑤④)		49		

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제15호서식] 〈개정 2022. 3. 18.〉 (앞쪽)

사 업 연 도	. . . ~ . . .	소득금액조정합계표	법 인 명	
			사업자등록번호	

익금산입 및 손금불산입			손금산입 및 익금불산입		
① 과목	② 금 액	③ 소득처분	④ 과목	⑤ 금 액	⑥ 소득처분
		처분 / 코드			처분 / 코드
합 계			합 계		

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제50호서식(갑)] 〈개정 2022. 3. 18.〉 (앞 쪽)

사업연도	. . ~ . .	자본금과 적립금 조정명세서(갑)	법 인 명	
			사업자등록번호	

Ⅰ. 자본금과 적립금 계산서

① 과목 또는 사항		코드	② 기초잔액	당기중 증감 ③ 감소	당기중 증감 ④ 증가	⑤ 기말 잔액	비 고
자본금 및 잉여금 등의 계산	1. 자본금	01					
	2. 자본잉여금	02					
	3. 자본조정	15					
	4. 기타 포괄 손익 누계액	18					
	5. 이익잉여금	14					
		17					
	6. 계	20					
7. 자본금과 적립금 명세서(을)+(병)계		21					
손익미계상 법인세 등	8. 법인세	22					
	9. 지방소득세	23					
	10. 계 (8+9)	30					
11. 차가감계(6+7-10)		31					

Ⅱ. 이월결손금 계산서

1. 이월결손금 발생 및 증감내역

⑥ 사업연도	이월결손금 발생액 ⑦ 계	⑧ 일반결손금	⑨ 배분한도 초과결손금 (⑨=㉕)	⑩ 소급공제	⑪ 차감계	감소내역 ⑫ 기공제액	⑬ 당기공제액	⑭ 보전	⑮ 계	잔액 ⑯ 기한내	⑰ 기한경과	⑱ 계
계												

2. 법인세 신고 사업연도의 결손금에 동업기업으로부터 배분한도를 초과하여 배분받은 결손금(배분한도 초과결손금)이 포함되어 있는 경우 사업연도별 이월결손금 구분내역

⑲ 법인세 신고 사업연도	⑳ 동업기업 과세연도 종료일	㉑ 손금산입한 배분한도초과 결손금	㉒ 법인세신고 사업연도 결손금	배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분 ㉓ 합계 (㉓=㉕+㉖)	배분한도 초과결손금 해당액 ㉔ 이월결손금발생 사업연도	㉕ 이월결손금(㉕=⑨) ㉑과㉒ 중 작은 것에 상당하는 금액	㉖ 법인세 신고 사업연도 발생 이월결손금 해당액 (⑧일반결손금으로 계상) (㉑≧㉒의 경우는 "0", ㉑<㉒의 경우는 ㉒-㉑)

Ⅲ. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액 수정

㉗ 과목 또는 사항	㉘ 코드	㉙ 전기말 잔액	기초잔액 수정 ㉚ 증가	㉛ 감소	㉜ 수정후 기초잔액 (㉙+㉚-㉛)	㉝ 비 고

210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

[별지 제50호서식(을)] (앞쪽)

사업 연도		자본금과 적립금조정명세서(을)	법인명	

※ 관리 번호 [ ] - [ ] [ ]

사업자등록번호 [ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ]

※ 표시란은 기입하지 마십시오

세 무 조 정 유 보 소 득 계 산

① 과목 또는 사항	② 기초잔액	당 기 중 증 감		⑤ 기말잔액 (익기초현재)	비 고
		③ 감 소	④ 증 가		
합 계					

22226-84011일 210㎜×297㎜

'99.4.1.개정승인 (신문용지 54g/㎡ (재활용품))

예제 법인세과세표준 및 세액조정계산서 작성

다음 자료에 의하여 소득금액조정합계표·자본금과적립금조정명세서(을)·법인세과세표준 및 세액조정계산서를 작성하시오

① 법인세비용	300,000	② 현금매출누락	500,000
③ 외상매출누락	700,000	④ 전기 재고자산평가감 추인	1,000,000
⑤ 기간경과 미수이자 계상부인액	200,000	⑥ 일반기부금 한도초과액	100,000

1. 소득금액조정합계표 작성

익금산입 및 손금불산입				손금산입 및 익금불산입			
① 과 목		② 금 액	③ 처 분	④ 과 목		⑤ 금 액	⑥ 처 분
	01				51		
	02				52		
	03				53		
합 계	20			합 계	70		

2. 법인세과세표준 및 세액조정계산서

각 사업연도 소득계산	① 결산서상 당기순이익		01			10	000	000
	소득조정금액	② 익금산입	02					
		③ 손금산입	03					
	④ 차가감소득금액(①+②-③)		04					
	⑤ 기부금 한도초과액		05					
	⑥ 기부금한도초과 이월액 손금산입		06					
	⑦ 각 사업연도소득금액(④+⑤-⑥)		07					

3. 자본금과 적립금조정명세서(을)

① 과목 또는 사항	② 기초잔액	당기중 증감		⑤ 기말잔액 (익기초현재)	비고
		③ 감소	④ 증가		
합 계					

해답

1. 소득금액조정합계표

익금산입 및 손금불산입				손금산입 및 익금불산입			
① 과 목		② 금 액	③ 처 분	④ 과 목		⑤ 금 액	⑥ 처 분
법인세비용	01	300,000	기 타 사외유출	전기재고 자산평가감	51	1,000,000	유 보
현금매출누락	02	500,000	상 여	미수이자	52	200,000	유 보
외상매출누락	03	700,000	유 보		53		
	04				54		
합 계	20	1,500,000		합계	70	1,200,000	

※ 비지정기부금 부인액은 소득금액조정합계표에 기재되나, 기부금한도초과액은 법인세과세표준 및 세액조정계산서에 직접 기재하고 유보금액만 발췌하여 적립금조정명세서(을)에 이기됨에 유의

2. 법인세과세표준 및 세액조정계산서

각 사업연도 소득 계산	① 결산서상 당기순이익		01			**10**	**000**	**000**
	소득조정금액	② 익금산입	02			1	500	000
		③ 손금산입	03			1	200	000
	④ 차가감소득금액(① +② - ③)		04			10	300	000
	⑤ 기부금 한도초과액		05				100	000
	⑥ 기부금한도초과 이월액 손금산입		06					
	⑦ 각 사업연도소득금액(④+⑤-⑥)		07			10	400	000

3. 자본금과 적립금조정명세서(을)

① 과목 또는 사항	② 기초잔액	당기중 증감		⑤ 기말잔액 (익기초현재)	비고
		③ 감 소	④ 증 가		
매출채권			700,000	700,000	
재고자산평가감	1,000,000	1,000,000		-	
미수이자			△200,000	△200,000	
합계	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	

* (을)표의 합계금액은 자본금과적립금조정명세서(갑)에 기재하여 자본금과 적립금의 변동내용을 관리

소득처분 사례

1 매출누락액 등의 상여처분(통칙 67-106…11)

각 사업연도의 소득금액 계산상 익금에 산입하는 매출누락액 등의 금액은 다음 각 호에 게기하는 경우를 제외하고는 그 총액(부가가치세 등 간접세를 포함한다)을 대표자 등에 대한 상여 등으로 처분한다.

① 외상매출금 계상누락

② 매출누락액의 사실상 귀속자가 별도로 부담한 동 매출누락액에 대응하는 원가상당액으로서 부외처리되어 법인의 손금으로 계상하지 아니하였음이 입증되는 금액

2 재고자산의 누락분에 대한 소득처분

상품·제품·원자재 등의 재고자산이 수불과정의 착오 등에 의하여 장부상 재고보다 실제 재고가 많은 경우에는 법인의 매출원가를 과다 계상한 것이므로 그 차이에 상당하는 재고자산금액을 자산누락으로 익금산입하고 유보처분한다. 그 이후 기업이 실제 재고에 맞추어 장부를 수정하는 때에는 그 수정방법에 따라 다음과 같이 처리한다.

① 재고자산 누락액을 잡수입 계상하는 경우

- 동 잡수입을 익금불산입 △유보로 처분하여, 전기에 익금산입 유보처분했던 재고자산 누락금액과 상계한다.

② 재고자산 누락액을 전기수정이익(잉여금)으로 계상하는 경우

- 전기손익수정익을 익금산입 기타로 처분하고, 동시에 익금불산입 △유보로 처분하여 소득금액의 변동없이 자본금과 적립금조정명세서상의 전기에서 이월된 유보금액을 소멸시켜야 한다.

3 부채의 누락분에 대한 소득처분

법인이 장부에 계상되지 아니한 부외부채는 이에 대응하는 자산의 귀속에 따라 다음과 같이 처리한다.

① 대응되는 자산이 불분명한 경우에는 해당 자산이 사외유출되었으나 그 귀속이 불분명한 것으로 보아 익금산입하여 대표자에 상여로 처분하고 부외부채는 손금산입하여 △유보로 처분한다. 이 경우 대응되는 자산의 귀속자가 따로 확인되는 경우에는 그 귀속자에 대한 배당·상여 등으로 처분한다.

② 대응되는 자산을 특정인이 유용하고 있고 회수할 것임이 객관적으로 입증되는 경우에는 이를 해당 특정인에 대한 가지급금 등으로 보아 동 가지급금은 익금산입 유보, 부외부채는 손금산입 △유보로 처분하며, 동시에 가지급금 인정이자상당액을 익금산입하고 배당·상여 등으로 처분한다.

4 가공자산의 익금산입 및 소득처분(통칙 67-106…12)

법인이 가공자산을 계상하고 있는 경우에는 다음과 같이 처분한다. 이 경우 자산을 특정인이 유용하고 있는 것으로서 회수할 것임이 객관적으로 입증되는 경우에는 가공자산으로 보지 아니하고 이를 동인에 대한 가지급금으로 본다.

① 가공 채권의 소득처분

- 외상매출금, 받을어음, 대여금 등의 가공채권은 익금에 산입하여 그 귀속에 따라 처분함과 동시에 동 금액을 손금에 산입하여 사내유보로 처분하며, 해당 법인이 동 가공채권을 손비로 계상하는 때에는 익금산입하여 사내유보로 처분한다.

② 가공 재고자산의 소득처분

- 재고자산의 부족액은 시가에 의한 매출액 상당액(재고자산이 원재료이고 그 원재료 상태로는 유통이 불가능하거나 조업도 또는 생산수율 등으로 미루어 제품화되어 유출된 것으로 판단되는 경우에는 제품으로 환산하여 시가를 계산한다)을 익금에 산입하여 대표자에 대한 상여로 처분함과 동시에 동 가공자산을 손금산입하여 사내유보로 처분하며, 해당 법인이 이를 손비로 계상하는 때에는 익금산입하여 사내유보로 처분한다.

③ 가공 고정자산의 소득처분

- 가공계상된 고정자산은 처분당시의 시가로 익금에 산입하여 이를 그 귀속에 따라 처분함과 동시에 해당 고정자산의 장부가액을 손금산입하여 사내유보로 처분하며, 해당 법인이 동 가공자산을 손비로 계상하는 때에는 이를 익금산입하여 사내유보로 처분한다.

④ 위의 ①내지③에 의하여 익금에 산입한 가공 자산가액 또는 매출액 상당액을 그 후 사업연도에 법인이 수익으로 계상한 경우에는 기 익금에 산입한 금액의 범위 내에서 이를 이월익금으로 보아 익금에 산입하지 아니한다.

5 가공부채의 소득처분(채권자가 없는 차입금)

상대계정과목 확인가능 여부에 따라 아래와 같이 처리한다.

① 상대계정과목이 가공경비인 경우(추후 현금부당유출 목적의도)
가공경비 손금불산입하고(가공부채 감액처리) 유보처분한다.

② 상대계정과목이 가공자산인 경우(추후 감가상각 및 현금부당유출 의도)
가공자산 손금산입 △유보처분하고, 가공부채 익금산입하고 유보처분한다.

③ 상대계정과목을 확인할 수 없는 경우
채무를 면제받고 회계처리 안한 걸로 간주하여 채무면제익과 동일하게 처리
장기차입금(채무면제익) 익금산입하고 유보처분한다.

6 가공경비 소득처분

가공경비 손금불산입하고 귀속자에 따라 소득처분한다.

제2장 익 금

제1절 익금의 의의

1. 익금의 정의

> 익금이라 함은 자본 또는 출자의 납입 및 법인세법에서 규정하는 것(익금불산입항목)을 제외하고 그 법인의 순자산을 증가시키는 거래로 인하여 발생하는 수익의 금액을 말한다. (법법 §15①)

여기에서 '순자산'이라 함은 자산에서 부채를 차감한 금액을 말한다. 즉, 순자산을 증가시키는 거래라 함은 채무의 부담 없이 자산을 증가시키거나 또는 채무를 감소시키는 거래 등을 의미한다.

2. 특수한 경우의 익금 (의제익금)

엄밀한 의미에서 순자산을 증가시키는 거래에서 발생한 수익으로 보기는 어려운 금액이지만, 법인세법 및 조세특례제한법에서 특별히 익금에 산입하도록 규정하고 있는 것이 있다.

이러한 취지는 증여세 회피방지, 부동산 투기억제, 공평과세 등 조세정책의 목적을 달성하기 위한 것으로 다음과 같은 것이 있다.

> ① 유가증권의 저가 매입액(특수관계 있는 개인으로부터 유가증권을 시가에 미달하는 가액으로 취득하는 경우 취득가액과 시가와의 차액)
> ② 외국자회사의 외국법인세액(외국납부세액공제를 받는 경우)
> ③ 임대보증금 등에 대한 간주익금
> ④ 의제배당
> ⑤ 동업기업으로부터 배분받은 소득금액(조특법 §100조의18)

제2절 수익 항목

수익이라 함은 타인에게 재화 또는 용역을 제공하고 획득한 수입금액과 기타 당해 법인에게 귀속되는 일체의 경제적 이익을 말한다.

법인세법 시행령에서 예시하고 있는 수익은 다음과 같다(법령 §11).

① 사업수입금액 : 매출에누리금액 및 매출할인금액은 제외하고, 내국법인이 생산 · 공급하는 재화 또는 용역을 해당 내국법인의 임원 또는 직원에게 시가보다 낮은 가액으로 판매 또는 제공하는 경우에는 그 판매 또는 제공가액과 시가와의 차액은 포함
② 자산(자기주식 포함)의 양도금액
③ 자산의 임대료
④ 자산의 평가차익
⑤ 보험회사의 책임준비금 감소 금액으로서 보험감독회계에 따라 수익으로 계상된 금액
⑥ 무상으로 받은 자산의 가액(이하 "자산수증익"이라 함)
⑦ 채무의 면제 또는 소멸로 인하여 생기는 부채의 감소액(채무의 출자전환으로 주식 등을 발행하는 경우에 당해 주식 등의 시가를 초과하여 발행된 금액을 포함하며, 이하 "채무면제익"이라 함)
⑧ 손금에 산입한 금액 중 환입된 금액
⑨ 불공정 자본거래에 의하여 특수관계인으로부터 분여 받은 이익
⑩ 특수관계 소멸시까지 회수하지 않은 가지급금 및 그 이자, 특수관계가 소멸되지 아니한 경우로서 가지급금의 이자를 이자발생일이 속하는 사업연도 종료일부터 1년이 되는 날까지 회수하지 아니한 경우 그 이자(채권포기로 보아 익금으로 의제)
⑪ 그 밖의 수익으로서 그 법인에 귀속되었거나 귀속될 금액

1. 사업수입금액 (재고자산 매출액)

각종 사업에서 생기는 수입금액(도급금액, 판매금액, 보험료액을 포함한다)을 말한다. 이것은 기업의 주된 영업활동에서 발생한 제품, 상품, 용역 등의 매출액에 해당한다.

기업회계에서 수익의 대표적인 항목이 매출액인 것처럼 세법에서도 사업수입금액이 대표적인 항목이다. 사업수입금액은 다음과 같이 계산한다.

사업수입금액(매출액) = 매출액 - 매출에누리 - 매출할인- 매출환입

* 매출에누리, 매출환입, 매출할인은 세법에서도 기업회계와 마찬가지로 매출액에서 차감한다.
  - 매출에누리 : 거래조건 등에 따라 매출액에서 일정액을 차감하여 주는 경우 당해금액
  - 매출할인 : 대금을 일찍 회수하는 경우 매출액에서 일정액을 차감하여 주는데 이때 차감된 금액을 말한다. 할인금액은 상대방과의 약정에 의한 지급기일(그 지급기일이 정하여져 있지 아니한 경우에는 지급한 날)이 속하는 사업연도의 매출액에서 차감한다.

대리업·중개업 또는 알선업 등과 같이 타인의 거래를 대리하고 그에 대한 수수료를 수령하는 경우에는 대행수수료만이 수입금액이 된다.

예 매출누락에 대한 세무조정

1. 외상매출누락 : 거래처에 제품을 100에 외상으로 판매하였으나, 회계처리를 누락한 경우

회사	회계처리없음
세법	(차) 매출채권 110 (대) 매출액 100 VAT예수금 10
세무조정	〈익금산입〉 매출채권 110 (유보) 〈손금산입〉 VAT예수금 10 (△유보)

2. 현금매출누락 : 거래처에 제품을 100에 현금으로 판매하였으나, 회사에 입금된 사실이 없고 회계처리를 누락한 경우(귀속 불분명)

회사	회계처리없음
세법	(차) 현금(사외유출) 110 (대) 매출액 100 VAT예수금 10
세무조정	〈익금산입〉 현금매출누락 110 (상여) 〈손금산입〉 VAT예수금 10 (△유보)

2. 자산(자기주식 포함)의 양도금액

가. 자산의 양도금액

기업회계기준은 상품·제품 이외의 자산의 경우 양도가액에서 장부가액을 차감한 순액만을 처분손익으로 계상하도록 하고 있으나(순액법), 법인세법은 자산의 양도가액과 양도 당시의 장부가액을 각각 익금과 손금으로 본다(총액법). 그러나 양자 사이에는

결과적으로 차이가 없으므로 통상 이에 관하여는 세무조정을 하지 않는다.

예 토지 장부가액 100, 처분가액 120인 경우

순 액 법	총 액 법	세무조정
(차) 현금 120 / (대) 토 지 100 / (대) 처분익 20	(차) 현금 120 / (대) 익금 120 (차) 손금 100 / (대) 토지 100	없 음

나. 자기주식의 양도금액

자기주식의 양도금액*은 익금에 해당하며, 그 장부가액은 손금에 해당한다. 결과적으로 자기주식처분손익은 익금 또는 손금에 해당한다. 기업회계기준에서는 자기주식처분이익으로서 자기주식처분손실을 차감한 금액은 이를 기타자본잉여금으로 처리하도록 하고 있는데 이것과 대조적이다. 이에 반하여, 자기주식소각손익은 자본거래에서 발생한 것이므로 익금 또는 손금으로 보지 않는다(통칙 15-11…7).

* 자기주식교부형 주식매수선택권 행사로 양도하는 경우 양도금액은 행사 당시 시가

(표) 자기주식의 취급 비교

구 분	취 득 단 계	처분단계	소각단계
기업회계기준	미발행주식으로 취급 (자본조정 *** / 현금 ***)	자본거래	자본거래
세 법	자산으로 취급 (유가증권 *** / 현금 ***)	손익거래	

3. 자산의 임대료

일시적으로 자산을 임대하여 얻는 수입을 말한다. 자산의 임대가 계속적·반복적인 경우 그 임대료는 사업수입금액으로 분류한다.

4. 자산의 평가이익

가. 자산평가이익의 개념

자산의 평가이익이라 함은 자산을 시가로 평가하는 경우에 그 평가액이 장부가액을 초과하는 금액을 말한다.

나. 자산평가이익에 대한 세법상의 처리방법

법인세법에서는 자산의 가액을 원칙적으로 역사적 원가에 의하여 평가하므로 시가가 상승하였다고 해서 그 자산의 장부가액을 임의로 증액하는 것을 허용하지 아니한다. 다만, 다음의 그 평가차익은 익금으로 본다(법법 §42, 법령 §73).

① 보험업법이나 기타 법률에 의한 유형자산 및 무형자산의 평가이익
② 화폐성 외화자산 및 부채의 환율변동으로 인한 평가이익
③ 통화선도·통화스왑 및 환변동보험의 평가이익
④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자회사가 보유하고 있는 유가증권 평가이익

다. 자산재평가법에 의한 재평가차액의 처리

자산재평가법에 의한 재평가는 2000.12.31까지 재평가신고를 한 경우에는 허용되었는 바, 자산재평가에 따른 재평가차액은 다음과 같이 처리한다.

구 분		재평가 당시		자본전입시 의제배당 여부
		재평가세율	익금여부	
토 지	원 칙	1%	○	○
	1983.12.31. 이전에 취득한 토지	3%	×	×
건물 등		3%	×	×

익금불산입한 재평가차액은 당해 토지를 처분하는 사업연도에 익금에 산입하여야 한다. 또한, 익금산입 누락금액 여부 확인을 위해서는 자본금과 적립금조정명세서(을)의 금액을 면밀히 관리하여야 한다.

5. 자산수증이익 또는 채무면제이익

무상으로 받은 자산의 가액과 채무의 면제 또는 소멸로 인하여 생기는 부채의 감소액(채무의 출자전환으로 주식 등을 발행하는 경우에는 당해 주식 등의 시가를 초과하여 발행된 금액을 포함하며, 이하 동 금액을 "출자전환 채무면제익"이라 함)은 순자산을 증가시킨 금액이므로 그 원인에 관계없이 익금에 해당한다(법령 §11. 5・6호).

그러나 자산수증익(국고보조금 등은 제외)이나 채무면제익(출자전환 채무면제익 포함) 중 이월결손금 보전에 충당된 금액은 익금에 산입하지 아니하며(법법 §18. 6호), 일정한 요건을 갖춘 출자전환 채무면제익의 경우 이를 당해 사업연도의 익금에 산입하지 아니하고 그 이후 발생한 결손금의 보전에 충당할 수 있다(법법 §17②, 법령§15④). (제3장 익금불산입 제2절 참조)

6. 손금에 산입한 금액 중 환입된 금액

이미 손금으로 인정받은 금액이 환입되는 경우 그 금액은 익금에 해당한다. 그러나 지출 당시에 손금으로 인정받지 못한 금액이 환입되는 경우 그 금액은 익금에 해당하지 않는다.

구 분	사 례	환 입 액
지출당시 손금에 산입된 금액	재산세, 종부세 등	익금산입
지출당시 손금에 산입되지 않은 금액	법인세, 벌과금 등	익금불산입

그 이유는 지출 당시에 손금불산입한 금액은 이미 법인세가 과세되었으므로 환입되는 때에 이를 익금산입하면 이중과세하는 결과가 되기 때문이다.

7. 불공정 자본거래로 인하여 특수관계인으로부터 분여받은 이익

법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 각목의 어느 하나 및 같은 항 제8호의 2에 따른 자본거래(불공정합병, 불균등증자, 불균등감자)로 인하여 특수관계인으로부터 분여받은 이익은 익금에 산입한다.

8. 특수관계 소멸시 미회수한 업무무관 가지급금 등

특수관계인에게 해당 법인의 업무와 관련없이 지급한 가지급금 및 그 이자(미수이자)로서 아래에 해당하는 금액은 익금에 산입한다.(다만, 채권·채무에 대한 쟁송으로 회수가 불가능한 경우 등 정당한 사유가 있는 경우는 제외)

가. 특수관계가 소멸되는 날까지 회수하지 아니한 가지급금 및 그 이자
(아래 '나'에 따라 익금에 산입한 이자는 제외함)

나. 특수관계가 소멸되지 아니한 경우로서 업무무관 가지급금의 이자를 이자발생일이 속하는 사업연도 종료일부터 1년이 되는 날까지 회수하지 아니한 경우 그 이자

9. 상기 이외의 수익으로서 그 법인에게 귀속되었거나 귀속될 금액

법인세법은 수익의 범위에 대하여 포괄적으로 규정하고 있다. 이는 법인세법이 소득을 순자산증가설 입장에서 파악하고 있으므로 당연하다고 할 것이다.

따라서 위에서 본 익금항목들은 예시적인 것에 불과하다고 보아야 한다. 즉, 위의 예시에 해당되지 않는 사항이라고 하더라도 그 원천·명칭여하에 불구하고 법인에게 귀속되는 일체의 경제적 이익은 모두 익금에 해당한다. 몇 가지 항목을 예시하면 다음과 같다.

① 이자수익(수입이자 또는 이자소득), 배당금수익(수입배당금액 또는 배당소득)

② 손해배상금 : 법인이 받는 손해배상금은 그 원인에 관계없이 익금으로 본다.

③ 자산취득에 충당할 공사부담금·국고보조금 : 기업회계기준에서는 자산관련 국고보조금을 재무상태표에 이연수익으로 표시하거나 자산의 장부금액을 결정할 때 차감하여 표시한다. 이연수익은 자산의 내용연수에 걸쳐 체계적이고 합리적인 기준에 따라 수익으로 인식하고 자산에서 차감표시한 금액은 내용연수에 걸쳐 감가상각액을 감소시키는 방식으로 보조금을 수익으로 인식한다. 그러나, 법인세법에서는 순자산증가설에 따라 이들을 모두 그 원인 여하를 불문하고 익금으로 본다.

④ 보험차익 : 기업회계기준에서는 보험차익을 당기수익으로 계상하도록 하고 있는데, 이와 마찬가지로 법인세법에서도 이를 익금으로 본다.

제3절 의제익금

1. 유가증권의 저가매입 차액

가. 의 의

법인이 자산을 저가로 매입한 경우 그 저가 매입차액에 대하여는 원칙적으로 매입시점에 과세하지 아니한다. 그 이유는 매입시점에 수익이 실현되었다고 볼 수는 없으며, 처분시점에 과세되기 때문이다.

그러나 특수관계 있는(법령 §2⑤) 개인으로부터 유가증권을 시가에 미달하는 가액으로 매입하는 경우 시가와 매입가액과의 차액에 대해서는 그 매입일이 속하는 사업연도에 익금산입하여 법인세를 과세한다(법법 §15②1호).

나. 적용요건

법인이 ① 특수관계 있는 개인으로부터 ② 유가증권을 ③시가보다 저가로 매입하는 경우 시가와 매입가액의 차액을 익금산입한다.

다. 저가매입차액의 처리

1) **익금산입 시기** : 그 매입일이 속하는 사업연도

2) **차액의 세무조정**

저가매입차액은 익금산입 유보처분하여 당해 유가증권의 세무계산상의 취득가액에 가산한 후, 동 유가증권 양도시 손금산입한다(법령 §72②1호).

유가증권 저가매입차액에 관한 내용을 요약하면 다음과 같다.

구 분	저가매입차액의 처리	세무계산상 자산취득가액
특수관계있는 개인으로부터 저가매입 경우	익금산입 유보처분 ⇨ 매입시 과세	시가(저가매입차액을 유가증권 취득가액에 가산)
기타의 저가매입 경우	익금으로 보지 아니함 ⇨ 처분시 과세	취득가액

예제 유가증권의 저가매입 차액

(주)국세는 제10기에 대표이사로부터 S주식 200주를 주당 ₩1,000에 매입한 후, 제11기에 동 주식을 주당 ₩4,000에 모두 처분하였다. 매입당시 S주식의 시가가 주당 ₩3,000일 경우 제10기와 11기에 필요한 세무조정을 하시오.

해답

(1) 제10기

회 사	(차) 유가증권 200,000	(대) 현 금 200,000
세 법	(차) 유가증권 600,000	(대) 현 금 200,000 익 금 400,000
세무조정	**〈익금산입〉 유가증권 400,000(유보)**	

(2) 제11기

회 사	(차) 현 금 800,000	(대) 유가증권 200,000 처분이익 600,000
세 법	(차) 현 금 800,000	(대) 유가증권 600,000 처분이익 200,000
세무조정	**〈익금불산입〉 유가증권 400,000(△유보)**	

2. 간접 외국납부 법인세액

간접외국납부법인세란 내국법인의 각 사업연도 소득금액에 외국자회사로부터 받는 수입배당금액이 포함되어 있는 경우, 그 외국자회사의 소득에 대하여 부과된 법인세액 중 그 수입배당금에 상당하는 법인세액을 말한다.

외국납부세액공제의 대상이 경우 간접외국납부법인세는 외국자회사의 배당확정일이 속하는 사업연도에 익금산입한다(법법 §57④).

가. 법인세법에 의한 간접 외국납부세액

1) 적용요건

내국법인이 배당기준일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 또는 출자총액의 10%(자원개발사업 5%) 이상을 6월 이상 계속하여 보유하고 있는 외국자회사로부터 수입배당금을 받은 경우

* 조세조약 유무와는 관계없이 적용되나 해외자회사 배당금에 대해 법인세법 제18조의 4에 따른 익금불산입의 적용되지 않는 경우에 한해 적용한다.

2) 공제대상 금액

$$\text{공제대상 금액} = \text{외국자회사의 법인세액} \times \frac{\text{수입배당금}}{\text{외국자회사의 해당 사업연도 소득금액} - \text{외국자회사의 해당 사업연도 법인세액}}$$

나. 간접외국납부세액 공제금액의 세무조정

외국납부세액 공제방법을 선택하여 공제받는 간접외국납부법인세는 외국자회사의 배당확정일이 속하는 사업연도에 익금산입하고 기타사외유출로 처분한다.

예제 외국납부세액공제

㈜제주의 국내원천소득은 97,500이며 A국(자회사형태로 진출)에서 받은 수입배당금은 2,300(원천징수 전 수입배당금)이다. 수입배당금에 대한 국외원천징수세액은 460 (세율 : 20%)이며, 배당금 순수취액은 1,840이다. (원천징수세액은 세금과공과로 비용처리함) 외국납부세액공제액은?

(단, 해외자회사로부터 받은 배당금수익은 외국자회사 수입배당금액의 익금불산입 대상이 아니고 회사는 외국납부세액에 대해 세액공제를 받는 것으로 가정한다)
단, 외국자회사소득 : 5,000, 외국법인세율 : 8%, 국내법인세율 : 10%로 가정한다.

해답

1 외국납부세액

1) 직접외국납부세액 : 460

2) 간접외국납부세액 : $400 \times \frac{2,300}{(5,000-400)} = 200$

〈세무조정〉
직접외국납부세액 : 〈손금불산입〉 직접외국납부세액 460 (기타사외유출)
간접외국납부세액 : 〈익금산입〉 간접외국납부세액 200 (기타사외유출)

2 ㈜제주의 과세표준 : 100,000

1) 국내원천소득 : 97,500

2) 국외원천소득 : 2,300(수입배당금) + 200(간접외국납부세액) = 2,500

3 산출세액 : 100,000 × 10% = 10,000

4 외국납부세액공제 : 250

1) 외국납부세액 : 660 (직접외국납부세액 460 + 간접외국납부세액 200)

2) 한도 : 10,000 × 〔(2,300+200) / 100,000〕= 250

* 한도초과로 공제받지 못한 외국납부세액은 10년간 이월공제하고 미공제 금액은 손금산입한다.

3. 임대보증금 등에 대한 간주익금

가. 의 의

부동산을 임대하고 받는 임대료는 익금에 해당하지만, 임대보증금이나 전세금은 부채이므로 익금이 될 수 없다. 따라서 부동산 임대업을 영위하는 법인이 임대보증금만을 받는 방법으로 임대하고, 그 임대보증금으로 계속 부동산을 취득하는 경우 법인세 부담 없이 계속적인 부동산 취득이 가능하게 된다.

이와 같은 부동산 투기를 막기 위해 임대보증금에 대해서 정기예금이자 상당액을 임대료로 간주하여 익금에 산입하도록 하고 있다.

나. 적용대상 법인

구 분	대 상
추계결정의 경우	모든 법인에 대하여 적용
추계결정 외의 경우 (조특법 §138)	다음의 요건을 모두 충족한 법인에 한하여 적용 ① 부동산임대업을 주업으로 하는 영리내국법인일 것 ② 차입금 과다보유 법인일 것

1) 부동산임대업을 주업으로 하는 영리내국법인

부동산임대업을 주업으로 하는 영리내국법인이란 영리내국법인(외국법인과 비영리법인은 적용대상이 아님)으로서 사업연도종료일 현재 자산총액 중 임대사업에 사용된 자산가액이 50% 이상인 법인을 말한다(조특령 §132③).

가) 부동산 임대업의 범위

부동산 임대업에는 타인의 부동산을 임차하여 제3자에게 전대하는 법인을 포함한다(법인 22601-1583. 91.8.14).

나) 임대사업에 사용된 자산가액의 계산

자산총액과 임대사업에 사용된 자산가액은 장부가액에 의하여 계산하나, 토지·건물 등 기준시가가 있는 자산은 소득세법 제99조(기준시가의 산정)에 의한 기준시가에 의하여 계산한다.

이 경우 자산의 일부를 임대사업에 사용할 경우 임대 사업에 사용되는 자산가액은 다음과 같이 면적비율로 안분계산한다(조특령 §132③, 조특칙 §59①).

$$\text{임대사업에 사용된 자산가액} = \text{일부를 임대사업에 사용하고 있는 자산가액} \times \frac{\text{임대사업에 사용하고 있는 부분의 면적}}{\text{당해 건물의 연면적}}$$

2) 차입금 과다보유 법인

차입금 과다보유 법인이란 차입금이 자기자본의 2배에 상당하는 금액을 초과하는 법인을 말한다. 이 경우 차입금과 자기자본은 적수로 계산한다.

다. 간주익금액의 계산

익금에 산입하는 금액은 다음과 같이 계산하고 그 금액을 익금산입하고 기타사외유출로 소득처분한다. 이 경우 간주익금 상당액이 '0'보다 적은 때에는 이를 없는 것으로 한다(조특령 §132⑤).

$$\text{간주익금} = \left(\text{당해 사업연도의 보증금등의 적수} - \text{임대용부동산의 건설비상당액적수}\right) \times \frac{1}{365} \times \text{정기예금이자율} - \text{금융수익}$$

1) 적수의 계산방법

보증금과 건설비상당액의 적수는 당해 사업연도 중 매일의 잔액을 합산하여 계산하는 방법과 매월말 현재의 잔액에 당해 월의 경과일수를 곱하여 계산하는 방법 중 법인이 선택하여 계산할 수 있다. 적수는 임대개시일부터 계산한다.

2) 부동산 임대보증금 등의 계산

'보증금등'이란 부동산 또는 부동산에 관한 권리 등을 대여하고 받은 보증금・전세금 또는 이와 유사한 성질의 금액을 말한다. 부동산을 임차하여 전대하는 경우는 전대보증금 등의 적수에서 임차보증금 등의 적수를 차감하여 계산한다.

3) 건설비상당액의 범위

'임대용부동산의 건설비 상당액'이란 당해 건축물 등의 취득가액(자본적지출액은 포함하며, 재평가차액은 제외)을 말한다. 즉, 임대용 건축물의 취득가액 또는 건설비 총액에 자본적 지출액을 포함하나, 실제 지출이 없는 재평가차액은 제외한다. 또한 토지의 취득가액도 건설비상당액에서 제외된다.

4) 정기예금이자율 (적용이자율)

이자율은 금융기관의 정기예금이자율평균을 감안하여 기획재정부령이 정하는 이자율을 적용한다(법칙 §6).

5) 금융수익의 범위

'금융수익'이란 임대보증금을 운용함으로써 발생한 수입이자와 할인료・배당금・신주인수권처분이익 및 유가증권처분이익의 합계액을 말한다.

① 수입이자 : 세법의 귀속시기에 관계없이 기업회계기준에 따라 발생주의로 계산한다. 즉, 기간경과에 따른 미수이자도 포함함(재경부 법인 46012-81, 93.5.13)

② 유가증권처분이익 : 유가증권 매각익에서 매각손을 차감한 금액을 말하며, 그 합계액이 "(-)"인 때에는 이를 '0'으로 봄(조특칙 §59⑤).

라. 소득금액을 추계 또는 실지조사 결정하는 경우의 비교

법인의 소득금액은 실지조사 결정함을 원칙으로 하되 장부 기타 증빙서류에 의해 소득금액을 계산할 수 없는 경우에는 추계결정하게 되는데, 소득금액의 결정방법에 따라 부동산임대로 인하여 받은 전세금 또는 임대보증금에 대한 이자상당액의 처리 방법에는 다음과 같은 차이가 있다.

구 분	추계결정의 경우	추계결정 외의 경우
임대보증금에 대한 이자상당액의 처리	수입금액에 가산하여 소득금액 추계	소득금액에 가산(익금산입)
적용대상 법인	부동산 임대보증금이 있는 모든 법인	다음 ①,②에 모두 해당하는 법인 ① 부동산임대업을 주업으로 하는 영리내국법인 ② 차입금이 자기자본의 2배를 초과하는 법인
적용대상 자산	제한 없음	주택 및 그 부수 토지는 제외
건설비상당액	감안하지 않음	임대보증금 적수에서 차감함
임대사업에서 발생한 금융수익	감안하지 않음	익금산입할 금액에서 차감함
소득처분	상 여 (단, 천재지변등은 기타사외유출)	기타사외유출
근거법령	법령 제11조	조세특례제한법 제138조

※ (참고) 법인세 과세표준과 세액을 추계하는 경우의 불이익
① 이월결손금 공제 적용 × (천재지변 기타 불가항력 사유는 제외)
② 외국납부세액공제 적용 × (천재지변 기타 불가항력 사유는 제외)
③ 추계과세표준과 법인세비용차감전순이익과의 차이에 대한 소득처분 : 대표자 상여 (천재지변 기타 불가항력 사유는 기타사외유출)

예제 임대보증금 등에 대한 간주익금

㈜제주는 부동산임대업을 주업으로 하는 영리내국법인으로 차입금 과다법인에 해당한다. ㈜제주의 상가 임대자료가 다음과 같을 때, 제24기 사업연도(2026.1.1～12.31) 간주임대료는 얼마인가? 단, 1년은 365일로 가정한다.

1. 임대기간 : 2026년 7월 1일부터 2년간
2. 임대료 : 월 3,000,000원
3. 임대보증금 : 200,000,000원
4. 건설비상당액 : 350,000,000원(토지가액 200,000,000원 및 2026년 10월 1일의 해당 상가에 대한 자본적지출액 46,000,000원 포함)
5. 임대보증금 운용수익 : 수입이자 700,000원, 유가증권처분손실 300,000원
6. 정기예금이자율 : 연 9%(가정)

해답

* 간주임대료 = (임대보증금적수 – 건설비상당액적수) × 정기예금이자율 × (1/365) – 금융수익

1 임대보증금 적수

200,000,000원 ×184일(7.1～12.31) = 36,800,000,000원

2 건설비상당액 적수

(350,000,000원 - 200,000,000원 – 46,000,000원)×184일(7.1～12.31)
+ 46,000,000원×92일(10.1～12.31) = 23,368,000,000원

3 금융수익 : 700,000원

* 유가증권처분손익이 '–'일 경우 '0'으로 봄

4 간주임대료

(36,800,000,000원 - 23,368,000,000원)×(1/365)×9% - 700,000원 =2,612,000원

세무조정 : 〈익금산입〉 간주임대료 2,612,000원 (기타사외유출)

4. 의제배당

의제배당이란 상법상 배당은 아니지만, 주주에게 배당한 것과 동일한 경제적 이익을 주는 경우 이를 세법상 배당으로 의제하는 것을 말한다. 의제배당은 다음과 같이 두 가지 유형으로 구분할 수 있다.(법법 §16).

① (유형 1) 잉여금의 자본전입에 따라 주주가 무상주를 받는 경우 ⇨ 무상주의 가액
② (유형 2) 감자・해산・합병・분할(출자관계의 변동)등으로 인하여 주주가 받는 재산가액이 소멸하는 주식의 취득가액을 초과하는 경우 ⇨ 초과액

가. 잉여금의 자본전입으로 인한 의제배당

법인이 잉여금을 자본전입하는 경우 신주를 발행하여 주주에게 무상으로 교부하는데, 통상 이를 '무상주'라고 한다. 법인세법에서는 의제배당 해당여부를 무상주 발행의 재원인 잉여금에 따라 구분하고 있는 바, 원칙적으로 잉여금 발생 당시 법인세가 과세되는 잉여금을 자본전입하는 경우 동 무상주의 액면가액 상당액을 배당으로 보아 그 주식을 취득하는 주주에게 과세하도록 규정하고 있다.

의제배당금액 = 교부받은 주식수×주식의 액면가액(주식배당의 경우 발행가액)

1) 자본전입 잉여금별 의제배당 해당 여부

자본전입시 의제배당에 해당하는 잉여금은 다음과 같다(법법 §16).

구 분	무상주의 재원이 되는 잉여금의 종류		익금 여부	의제배당 해당여부	
				1차배정	지분증가
자본잉여금	주식발행초과액	일반적인 주식발행액면초과금	×	×	○
		주식의 포괄적 교환차익・이전차익	×	×	○
		출자전환 채무면제익	○	○	○
		이익잉여금으로 상환된 상환주식의 주식발행액면초과금	×	○	○

구 분	무상주의 재원이 되는 잉여금의 종류		익금 여부	의제배당 해당여부	
				1차배정	지분증가
자본잉여금	자기주식 소각이익	자기주식 소각시점에 그 자기주식의 시가가 취득가액을 초과한 경우	×	○	○
		기타의 자기주식소각이익으로서 소각일부터 2년 이내에 자본전입하는 경우	×	○	○
		기타 자기주식 소각이익	×	×	○
	합병차익 분할차익	자산조정계정 등 익금항목의 경우	○	○	○
		그 외의 경우	×	×	○
	재평가적립금	재평가세율 1% 적용 토지의 재평가차액	○	○	○
		기타 재평가적립금(재평가세율 3% 적용)	×	×	○
	기타 자본잉여금(자기주식처분익 등)		○	○	○
이익잉여금	이익준비금 등 법정적립금·임의적립금·처분전이익잉여금		○	○	○

가) 재평가적립금의 일부를 자본전입하는 경우

의제배당 과세대상 재평가적립금(재평가세율 1% 적용 금액)과 기타 재평가적립금(재평가세율 3% 적용 금액)이 함께 있는 법인이 재평가적립금의 일부를 자본전입하는 경우에는 의제배당 과세대상적립금과 기타적립금 금액의 비율에 따라 각각 전입한 것으로 하여 의제배당액을 계산한다(법령 §12④).

나) 의제배당 과세대상 자본잉여금

① 자기주식소각익 등 원칙적으로 의제배당대상이 아닌 자본잉여금도 다음과 같은 자본전입의 경우에는 배당으로 본다. 이는 변칙적인 자기주식거래 등을 통하여 얻는 이익에 대해서 과세하기 위한 것이다(법법 §16①2호 가목, 3호).

㉠ 다음에 해당하는 자기주식 소각익의 자본전입
- 자기주식 소각당시 당해 주식의 시가가 취득가액을 초과하는 경우의 자기주식소각익(자본전입시기와 관계없음)
- 기타의 자기주식 소각익으로서 소각일로부터 2년 이내에 자본전입하는 것

㉡ 법인이 자기주식을 보유한 상태에서 의제배당 과세대상이 아닌 자본잉여금을 자본전입함에 따라 당해 법인 외의 주주 등의 지분비율이 증가한 경우 증가한 지분비율에 상당하는 주식 등의 가액

② 이익잉여금으로 상환된 상환주식의 주식발행액면초과금의 자본전입의 경우에는 배당으로 본다(법영§12①5호).

③ 적격합병(적격분할) 등으로 피합병법인으로부터 승계한 잉여금 중 과세된 소득을 원천으로 하는 잉여금은 의제배당으로 과세한다.

2) 잉여금의 자본전입에 따른 의제배당의 귀속시기

구 분	귀속시기(다음 날이 속하는 사업연도)
① 주주총회, 사원총회 결의에 의하여 자본 또는 출자에의 전입을 하는 경우	주주총회, 사원총회의 자본전입 결의일
② 이사회 결의에 의하여 자본 또는 출자에의 전입을 하는 경우	상법 제461조 제3항의 규정에 의하여 정한 날(기준일)

3) 무상주 수령에 따른 세무조정

가) 기업회계와 세무회계의 차이

기업회계기준에서는 무상주를 발행하는 경우 주주의 지분비율은 무상증자 전과 동일하며, 발행법인의 자산·부채에도 변함이 없으므로 무상주 발행을 배당으로 보지 않고 단순히 주식분할로 본다(기준61).

○ 기업회계 ⇨ 모든 잉여금의 자본전입, 주식배당은 배당으로 인식하지 아니함 (주식수만 증가)

○ 세무회계 ⇨ 이익잉여금(특정 자본잉여금)의 자본전입, 주식배당은 배당으로 의제

나) 세무조정 방법

법인이 의제배당대상이 되는 무상주 또는 주식배당을 받고, 기업회계기준에 따라 주식 수량만 증가시킨 경우 다음과 같은 세무조정을 하여야 한다.

구 분	세무조정
무상주 수령시	① 의제배당 익금산입 유보(당해 주식의 취득가액에 가산) ② 수입배당금 이중과세 조정(익금불산입 기타)
주식 처분시	유보금액 중 처분주식 상당액 손금산입 △유보(세무상 처분원가에 가산)

예제 자기주식소각익을 자본전입하는 경우

(주)국세는 2026.2.1. 자기주식소각이익 26,000,000을 전액 자본전입하고 무상주 2,600주(주당 액면가액 10,000)을 발행하여 주주에게 교부하였다. 다음 자료에 의하여 의제배당금액을 계산하시오. (㈜국세의 차입금은 없다고 가정한다.)

(1) 자기주식소각이익의 발생내역
- 소 각 일 : 2022.3.1.
- 소각한 주식의 취득가액별 소각이익(소각당시 1주당 액면가액은 10,000원임)

주식 취득일	주식수	취득가액		자기주식소각이익 (액면가액-취득가액)
		주 당	금 액	
2022.1.10.	3,000	3,000	9,000,000	21,000,000 (30,000,000-9,000,000)
2022.2.20.	2,000	7,500	15,000,000	5,000,000 (20,000,000-15,000,000)
계	5,000		24,000,000	26,000,000

(2) 소각당시 자기주식의 시가 : 주당 7,000

해답

(1) 의제배당대상 자기주식소각이익
- 소각일로부터 2년경과 후에 자본전입하였으므로, 자기주식 소각 당시 주식의 시가가 취득가액을 초과하는 주식의 소각으로 인한 소각익(2022.1.10 취득분)만 의제배당 대상임

(2) 의제배당 : (21,000,000 ÷ 10,000) × 10,000 = 21,000,000

예제 자기주식 소유법인이 자본잉여금을 자본전입하는 경우

㈜국세의 다음 자료에 따라 물음에 답하시오

1. ㈜국세의 발행주식총수는 10,000주(1주당 액면가액 5,000)이며 자본금은 50,000,000이다. 이 가운데 20%인 2,000주는 ㈜국세가 자기주식으로 보유하고 있다.

2. ㈜국세의 주주는 다음과 같다.

주 주	보유주식수	지분율
A법인	6,000주	60%
B법인	2,000주	20%
자기주식	2,000주	20%
합계	10,000주	100%

(물음) ㈜국세가 주식발행초과금 50,000,000을 자본금에 전입하여 주주들에게 무상주를 교부(자기주식 미교부분 추가배정)하였을 경우, A법인과 B법인의 의제배당금액을 계산하시오.

해답

○ 자료 분석

주주	자본금 전입 직전	무상주 수령	자본금 전입 직후
A법인	6,000주(60%)	7,500주*	13,500주(67.5%)
B법인	2,000주(20%)	2,500주**	4,500주(22.5%)
자기주식	2,000주(20%)	-	2,000주(10.0%)
계	10,000주(100%)	10,000주	20,000주(100%)

* 10,000주 × [6,000주 / (6,000주+2,000주)] = 7,500주
** 10,000주 × [2,000주 / (6,000주+2,000주)] = 2,500주

○ 의제배당금액

(1) A법인 : 20,000주 × (67.5% - 60%) × 5,000 = 7,500,000
(2) B법인 : 20,000주 × (22.5% - 20%) × 5,000 = 2,500,000

나. 감자, 해산, 합병, 분할 등(출자관계변동)으로 인한 의제배당

주식의 감자, 해산, 합병·분할(이하 "감자 등"이라 함)로 인하여 주주 등이 받는 대가가 소멸한 주식의 취득가액을 초과하는 경우 그 초과액을 배당으로 본다.

이는 피투자법인이 그동안 얻은 이익을 배당하지 않고 사내에 유보한 후 감자 등을 통하여 주주에게 분여함으로써 발생된 것이므로 배당과 다를 것이 없기 때문에 배당으로 의제하는 것이다.

1) 의제배당의 유형과 익금귀속시기

사 유	의제배당금액의 계산	귀속시기
자본감소	주식소각·자본감소로 인하여 받는 재산가액 - 당해 주식·출자지분의 취득가액	주주총회 결 의 일
사원퇴사	사원이 퇴사·탈퇴로 인하여 받는 재산가액 - 당해 주식·출자지분의 취득가액	사원퇴사일
해 산	해산한 법인의 주주 등이 분배받는 잔여재산가액 - 당해 주식·출자지분의 취득가액	잔여재산 가액 확정일
합 병	피합병법인 주주 등이 합병법인으로부터 받는 합병대가 - 피합병법인 주식 등의 취득가액	합병등기일
분 할	분할법인 주주 등이 분할신설법인으로부터 받는 분할대가 - 분할법인 주식 등의 취득가액	분할등기일

2) 의제배당금액의 계산

출자관계 등의 변동으로 인한 의제배당금액은 다음과 같이 계산한다.

의제배당금액 = ① 감자 등의 대가로 받는 재산가액 − ② 소멸하는 주식 등의 취득가액

가) 감자 등의 대가로 받은 재산가액의 평가(법령 §14①)

구 분	내 용(받은 대가의 재산가액 평가)	
원 칙	받은 자산의 시가*로 평가 * 특수관계인으로부터 자본거래로 분여받은 이익이 있는 경우 그 금액을 차감	
특 례	적격합병·적격분할 요건[7]을 충족한 경우(법법 §44②, 법령 §14①1.나목)	
	① 대가를 주식으로만 받은 경우	종전 장부가액
	② 주식과 합병교부금을 함께 받은 경우	min(취득한 주식의 시가, 주식의 종전 장부가액)

적격합병·적격분할 요건을 충족한 경우에는 의제배당이 발생하지 않도록 대가로 받은 주식을 장부가액으로 평가한다. 다만, 합병·분할대가로 금전 등을 받은 경우에는 금전으로 받은 부분은 이익이 실현된 것으로 보아 실현된 이익을 한도로 과세한다.

또한, 해외자회사와 해외손회사(100% 지배관계)간 합병('16.2.12.이후부터 적용) 또는 동일 내국법인이 100% 지배하는 해외완전자회사간 합병('17.2.4.이후부터 적용)으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 경우에도 특례규정에 따라 주식을 평가한다.

7) 의제배당 적용시의 적격합병·적격분할 요건

구 분	합 병	분 할
사업의 목적성	합병등기일 현재 1년 이상 사업하던 내국법인간 합병일 것	분할등기일 현재 5년(분할합병은 1년)이상 계속 사업하던 내국법인이 분할할 것
지분의 연속성	다음의 요건을 모두 갖출 것 ① 합병대가의 80% 이상이 모두 주식일 것 ② 특정 지배주주에게 다음 가액 이상의 주식을 각각 배정할 것 합병법인이 피합병법인의 주주에게 지급한 주식, 금전 등 합계액 × 지배주주 등의 피합병법인에 대한 지분비율	다음의 요건을 모두 갖출 것 ① 분할대가의 전액이 주식일 것 ② 분할법인의 주주가 소유하던 주식수 비율에 따라 주식을 배정할 것(분할합병의 경우 합병의 경우와 동일하게 배정할 것)

* 의제배당 계산시에는 적격합병·적격분할 요건 중 ㉠ 지분의 연속성 중 주식보유 요건 ㉡ 사업의 계속성 요건 ㉢ 고용의 승계·유지 요건은 적용하지 아니한다.

① 외국법인이 다른 외국법인의 발행주식총수 또는 출자총액을 소유하고 있는 경우로서 그 다른 외국법인에 합병되거나 내국법인이 서로 다른 외국법인의 발행주식총수 또는 출자총액을 소유하고 있는 경우로서 그 서로 다른 외국법인 간 합병될 것

② 합병법인과 피합병법인이 우리나라와 조세조약이 체결된 동일 국가의 법인일 것

③ ②에 따른 해당 국가에서 피합병법인의 주주인 내국법인에 합병에 따른 법인세를 과세하지 아니하거나 과세이연할 것

④ ①부터 ③까지의 사항을 확인할 수 있는 서류를 납세지 관할 세무서장에게 제출할 것

나) 소멸하는 주식 등의 취득가액

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">소멸하는 주식 등의 취득가액</th></tr>
<tr><td rowspan="5">원칙</td><td colspan="3">세법상 취득가액 = 회계상 취득가액 ± 주식 관련 유보금액</td></tr>
<tr><td>① 매입 또는 출자로 취득한 주식의 경우</td><td colspan="2">실제로 지출된 금액 ± 주식 관련 유보금액</td></tr>
<tr><td colspan="3">② 잉여금의 자본전입으로 무상취득한 무상주의 경우(법령 §14①1호)</td></tr>
<tr><td>㉠ 의제배당으로 과세된 경우</td><td colspan="2">액면가액(주식배당인 경우에는 발행가액)
※ 무액면주식 = 잉여금 자본전입액 / 신규발행 주식수</td></tr>
<tr><td>㉡ 의제배당으로 과세되지 아니한 경우</td><td colspan="2">0 (영)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">특례</td><td colspan="3">③ 유상감자에 따른 의제배당액 계산시 취득가액 계산 특례</td></tr>
<tr><td rowspan="2">단기소각주식*이</td><td>없는 경우</td><td>총평균법에 따라 취득가액 계산(법령 §14②)
※ 1주당 장부가액 = 무상주 교부전 구주식 1주당 장부가액 / 1+구주식 1주당 무상주 배정수</td></tr>
<tr><td>있는 경우</td><td>다음의 순서로 소각된 것으로 본다
① 단기소각주식 : 취득가액 0(영)
② 위 ①외 주식 : 취득가액 : 총평균법 적용</td></tr>
</table>

* 1. 단기소각주식이란 유상감자 전 2년 이내에 취득한 무상주 중 의제배당으로 과세되지 아니한 무상주를 말함

2. 유상감자 전에 보유 주식의 일부를 처분한 경우 단기소각주식과 다른 주식을 주식수에 비례하여(=평균적으로) 처분한 것으로 본다.

예제 유상감자로 인한 의제배당

(주)국세는 (주)한국의 발행주식 20,000주(액면가액 5,000)를 다음과 같이 취득하여 보유하고 있다.

취 득 일	주 식 수	취 득 내 용
2020.5. 1.	15,000주	주당 8,000에 유상 취득
2024.5.25.	5,000주	주식발행액면초과액의 자본전입으로 무상주 수령

(주)한국은 주주총회의 결의에 따라 총발행주식 50,000주 중 25%에 대해 주당 1만원의 현금을 지급하고 소각하였다. 다음 주식소각일별로 (주)국세의 의제배당금액을 계산 하시오.

[경우 1] 주식소각일이 2026.5.10.인 경우(주식발행초과액 자본전입일로부터 2년 이내)
[경우 2] 주식소각일이 2026.6.10.인 경우(주식발행초과액 자본전입일로부터 2년 경과)

해답

[경우 1] 주식소각일이 2026.5.10. 인 경우(2년 이내)

① 감자로 인하여 받은 재산의 가액 : 20,000주 × 25% × 10,000 = 50,000,000
② 감자로 소멸하는 주식의 취득가액 : 5,000주 × 0 = 0
③ 의제배당금액(①-②) = 50,000,000 - 0 = 50,000,000

[경우 2] 주식소각일이 2026.6.10. 인 경우(2년 경과)

① 감자로 인하여 받은 재산의 가액 : 20,000주 × 25% × 10,000 = 50,000,000
② 감자로 소멸하는 주식의 취득가액 : 5,000주 × 6,000* = 30,000,000
③ 의제배당금액(①-②) = 50,000,000 - 30,000,000 = 20,000,000

$$* \frac{15{,}000주 \times 8{,}000 + 5{,}000주 \times 0}{15{,}000주 + 5{,}000주} = 6{,}000$$

제3장 익금불산입

제1절 의 의

법인의 순자산을 증가시키는 거래로 인하여 발생하는 수익에 해당되지만 조세정책 목적 또는 자본건실화 등의 이유로 익금에 산입하지 아니하는 것이 익금불산입 항목이다.

익금불산입 항목은 법인세를 과세하지 않는다는 점에서 비과세소득과 흡사하다. 그러나 익금불산입항목은 처음부터 각 사업연도소득에 포함하지 아니하는 것이나, 비과세소득은 각 사업연도소득에는 포함하였다가 이월결손금을 차감한 소득금액의 범위 내에서 공제한다는 점에서 차이가 있다.

익금불산입 항목을 유형에 따라 분류하면 다음과 같다.

목 적	익금불산입 항목
자본거래	① 주식발행액면초과액(액면초과액 - 신주발행비) ② 주식의 포괄적 교환(이전)차익 ③ 감자차익 ④ 합병·분할차익(합병매수차익 및 분할매수차익 부분은 제외) ⑤ 자산수증이익과 채무면제이익 중 이월결손금의 보전에 충당된 금액 및 결손금 보전에 충당할 출자 전환 채무면제익 ⑥「상법」제461조의 2에 따라 자본준비금을 감액하여 받는 배당금액*(의제배당으로 과세되는 자본준비금의 배당은 제외) *내국법인이 보유한 주식 장부가액을 한도로 익금불산입
이중과세방지	① 이월익금 ② 손금인정 받지 못한 조세의 환급액 ③ 수입배당금의 익금불산입
미실현소득과세방지	자산의 임의평가이익(법법 §42① 각호에 의한 평가이익 제외)
부채성격	부가가치세의 매출세액
조세정책적 목적	국세 또는 지방세의 과오납금 환급금에 대한 이자(보상성격)

제2절 익금불산입항목의 내용

1. 주식발행액면초과액

주식발행액면초과액이란 주식을 액면가액 이상으로 할증발행하는 경우에 그 액면가액을 초과하여 납입된 금액을 말한다. 다만, 채무의 출자전환으로 주식 등을 발행하는 경우에는 주식 등의 시가를 초과하여 발행된 금액을 제외한다.

○ **주식발행액면초과액 = 주식발행금액(납입금액) - 액면가액**

예 액면가액 10,000원의 주식을 15,000원으로 할증 발행한 경우

(차)	현 금	15,000	(대)	자본금	10,000
				주식발행액면초과액	5,000

주식발행액면초과액은 법인의 순자산을 증가시키는 거래이나 자본전입 및 결손보전목적 외의 용도로는 사용할 수 없는 사실상 출자의 일부이다. 따라서 이를 익금불산입하도록 규정하고 있다(법법 §17). 무액면주식의 경우에는 주식발행가액 중 자본금을 초과하여 계상하는 금액을 말한다.

2. 출자전환 채무면제익 중 이월결손금 보전에 충당한 금액

채무를 출자로 전환하는 경우 당해 주식의 발행가액이 시가(시가가 액면가액에 미달하는 경우에는 액면가액)를 초과하는 금액을 출자전환 채무면제익으로 보며, 이 금액 중 이월결손금의 보전에 충당한 금액은 익금불산입한다(법법 §17②).

한편, 다음의 요건을 모두 충족한 법인에 해당하는 경우에는 이월결손금의 보전에 충당하고 남은 채무면제익을 해당 사업연도에 익금불산입하고 그 이후의 각 사업연도에 발생한 결손금의 보전에 충당할 수 있다(법법 §17②, 법령 §15①).

1. 채무의 출자전환으로 주식 등을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 법인일 것
   가.「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생계획인가의 결정을 받은 법인
   나.「기업구조조정촉진법」에 의한 경영정상화계획의 이행을 위한 약정을 체결한 부실징후기업인 법인
   다.「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조 제1호의 규정에 의한 금융기관으로서 당해 법인에 대하여 채권을 보유한 금융기관과 경영정상화계획의 이행을 위한 협약을 체결한 법인
   라.「기업활력 제고를 위한 특별법」에 따라 사업재편계획 승인을 받은 법인
2. 제1호 각목의 규정에 의한 회생계획인가, 경영정상화계획의 이행을 위한 약정 또는 협약에 채무를 출자로 전환하는 내용이 포함되어 있을 것

3. 주식의 포괄적 교환(이전)차익

주식의 포괄적 교환의 경우 완전모회사가 되는 회사의 자본은 주식교환의 날에 완전자회사가 되는 회사의 현존하는 순자산가액에서 완전자회사가 되는 회사의 주주에게 지급할 금액과 완전모회사가 신주발행에 갈음하여 자기주식을 이전하는 경우 그 장부가액의 합계액을 공제한 금액을 초과할 수 없다(상법 제360조의7).

이때 완전모회사가 되는 회사의 자본증가 한도액이 그 회사의 자본금 증가액을 초과하는 경우 그 초과액은 상법상 자본준비금으로서 사실상 출자의 납입에 해당하므로 익금불산입한다.

○ 주식의 포괄적 교환차익(기존 두 회사간 교환)
= 완전자회사의 현존하는 순자산가액 - 교환대가
* 순자산가액 = 자산가액 - 채무액
* 교환대가 = 발행 신주의 액면가액 + 주식교환교부금 + 자기주식을 이전하는 경우 이전하는 주식의 장부가액

○ 주식의 포괄적 이전차익(포괄적이전으로 완전모회사 신설)
= 완전자회사의 현존하는 순자산가액 – 이전대가
* 순자산가액 = 자산가액 - 채무액
* 이전대가 = 발행 신주의 액면가액 + 주식이전교부금

4. 감자차익

감자차익이란 자본을 감소하는 경우에 그 감소액이 주주에게 환급된 금액과 결손금의 보전에 충당된 금액을 초과하는 경우 그 초과금액을 말한다.



감자차익 = 자본금 감소액 – 주식소각에 소요된 금액 – 결손금의 보전에 충당된 금액

감자차익은 자본금이 감자를 통하여 그 형태만 바꾸어 법인 내에 유보되어 있는 것으로, 자본금과 그 성격이 같다. 따라서 주식발행액면초과액의 경우와 같은 취지로 기업회계에서도 이를 자본잉여금으로 계상하고 있으며, 법인세법도 이를 익금으로 보지 아니한다.

5. 합병차익과 분할차익

가. 합병차익

합병차익이란 회사합병의 경우에 소멸된 회사(피합병법인)로부터 승계한 순자산가액이 피합병법인의 주주 등에게 지급한 합병대가를 초과하는 경우 그 초과금액을 말한다(합병매수차익 부분 제외).



○ 합병차익 = 승계한 순자산가액 (승계받은 자산가액 – 승계받은 채무액)
– 합병대가 (합병교부주식의 액면가액 + 합병교부금)

나. 분할차익

분할이란 하나의 회사가 두개 이상의 회사로 분리되는 것을 말하며, 분할차익이란 분할(분할합병 포함)로 인하여 설립된 회사 또는 존속하는 회사가 분할법인(또는 소멸한 분할합병의 상대방법인)으로부터 승계한 순자산가액이 분할법인의 주주에게 지급한 분할대가를 초과하는 경우 그 초과 금액을 말한다(분할매수차익 부분 제외).

○ 분할차익 = 승계한 순자산가액(분할법인의 자산총액 - 부채총액) – 분할대가 (분할교부주식의 액면가액 + 분할교부금)

합병・분할차익은 자본거래에서 발생한 것이므로 익금불산입한다.

6. 이월결손금 보전에 충당된 자산수증익과 채무면제익

자산수증익과 채무면제익은 기업회계상 영업외수익에, 세법상 익금에 해당한다. 다만, 이월결손금의 보전에 충당한 금액(국고보조금 등 제외)은 익금불산입한다(법법 §18. 6호).

가. 각 사업연도소득에서 공제하는 이월결손금과의 차이

각 사업연도 과세표준에서 공제되는 이월결손금은 당해 사업연도 개시일 전 15년 이내에 개시한 사업연도에서 발생한 금액에 한하는 것이나, 자산수증이익 또는 채무면제이익으로 보전할 수 있는 이월결손금(단, 합병 및 분할시 승계받은 결손금은 제외)은 발생시점에 제한이 없다.

나. 익금불산입 시기

이월결손금 보전에 충당된 자산수증익 등의 익금불산입은 자산수증익 등이 발생한 사업연도에 한하여 가능하다.

자산수증익・채무면제익으로 보전할 수 있는 이월결손금 범위(법령 §16①)
① 세무계산상 결손금(합병・분할시 승계받은 결손금을 제외하고 법인세신고기한내 신고하거나 과세관청이 결정・경정하거나 수정신고한 과세표준에 포함된 결손금에 한함)으로서 그 후 각 사업연도의 과세표준계산에 있어서 공제되지 아니한 금액
② 신고한 법인세 과세표준에 포함되지 않았으나 다음에 해당하는 결손금 중 세무계산상 결손금에 해당하는 것 ㉮ 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가의 결정을 받은 법인의 결손금으로서 법원이 확인한 것 ㉯ 「기업구조조정촉진법」에 의한 기업개선계획의 이행을 위한 약정이 체결된 법인으로서 금융채권자협의회가 의결한 결손금

7. 자산의 평가이익

자산의 평가이익이란 자산의 시가가 장부가액을 초과하는 경우 그 시가와 장부가액의 차이를 말한다. 자산의 평가차익은 원칙적으로 익금에 산입하지 아니한다. 다만, 다음의 평가차익은 예외적으로 익금산입한다(법법 §18. 1호).

① 보험업법 기타 법률에 의한 유형자산 및 무형자산의 평가이익(증액에 한함)
② 화폐성 외화자산의 환율변동으로 인한 평가이익(금융회사는 강제사항임)
③ 통화선도・통화스왑 및 환변동보험의 평가이익

8. 이월익금

이월익금은 각 사업연도의 소득으로 이미 과세된 소득(법인세법 및 다른 법률에 의한 비과세소득 또는 면제소득 포함)을 다시 당해 사업연도의 익금에 산입한 금액(수익으로 계상한 금액 포함)을 말한다(법법 §18. 2호).

9. 손금 인정 받지 못한 조세의 환급액

법인세 또는 지방소득세 소득분과 같이 지출 당시에 손금으로 인정받지 못한 조세를 환급받은 경우 그 금액은 이월익금과 같은 성격으로서 익금에 해당하지 아니한다. 즉, 당초 손금산입 여부에 따라 그 환급액의 익금산입 여부를 판단한다.

10. 부가가치세의 매출세액

사업자가 재화 또는 용역을 공급할 때 공급받는 자로부터 거래징수한 부가가치세 매출세액은 정부에 납부할 예수금(부채)으로서, 사업자에 귀속되는 수입이 아니다. 따라서 동 금액은 익금으로 보지 않는다.

11. 국세 또는 지방세의 과오납금의 환급금에 대한 이자

국세 또는 지방세의 과오납금의 환급금이자란 국가 또는 지방자치단체가 세액을 과다 징수하는 경우 그에 대한 보상의 일종으로 환급금에 대한 이자(국세환급가산금 또는 지방세 환급가산금을 말한다)를 지급하게 된다.

이러한 이자는 국세 또는 지방세의 환급금 자체가 익금에 해당하는지 여부에 관계없이 전액 익금불산입한다. 그러나 국세 또는 지방세의 환급금 자체는 당초 지출시 손금산입 되었는지에 따라 익금 해당여부를 판정하게 된다.

구 분	관련 조세	환 급 금	환급이자
① 손금산입한 조세	재산세, 균등할 지방소득세	익금산입	익금불산입
② 손금불산입한 조세	법인세, 지방소득세소득분	익금불산입	익금불산입

12. 연결모법인이 연결자법인으로부터 지급받았거나 지급받을 법인세비용

법인세법에 따라 연결납세방식을 적용하는 경우 연결자법인은 각 연결사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 연결법인세를 연결모법인에게 지급하여야 하고, 연결모법인은 관할세무서에 연결법인세액을 납부해야 한다. 연결자법인이 연결모법인에게 법인세비용을 지급한 경우 연결자법인은 그 법인세비용을 손금으로 보지 아니하고, 연결모법인은 익금으로 보지 않는다(법법 §76의8, §76의19②).

13. 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 받은 배당

자본전입시 의제배당에 해당하지 아니하는 주식발행초과금 등 자본준비금을 감액하고 받는 배당은 익금으로 보지 아니한다. 해당 익금불산입 되는 감액배당 범위는 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 하며, 그 금액을 해당 주식가액에서 차감한다.

상법 제461조의2【준비금의 감소】
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 자본준비금을 감액하여 받는 배당금액은 익금불산입에서 제외한다(법법 §18(8), 법령 §72⑤, 법령 §17).

① 의제배당으로 과세되는 자본준비금

② 3% 재평가세율 적용분 재평가적립금

③ 적격합병·적격분할 시 합병차익·분할차익 중 승계된 피합병법인·분할법인의 3% 재평가세율 적용분 재평가적립금

14. 수입배당금액의 익금불산입

가. 배당소득에 대한 이중과세의 조정

법인이 지급하는 배당금은 이미 법인세가 과세된 소득이므로, 배당소득을 수취하는 자에게 다시 법인세 또는 소득세를 과세하게 되면 동일한 소득에 대하여 이중과세를 하는 결과가 된다.

소득세법은 개인주주가 받은 배당소득에 대하여 종합소득산출세액에서 그 배당금에 대한 법인세상당액을 공제(배당세액공제)하고 있다(소법 §56)

① 배당소득금액 = 배당소득 총수입금액 + (배당소득 총수입금액 × 11%)
② 종합소득 결정세액 = 산출세액 – 배당세액공제(배당소득 총수입금액 × 11%)

법인세법에서도 이중과세조정은 물론, 증권시장육성 등을 위해 배당금을 지급하는 법인이 소득공제를 하거나 또는 배당금을 받는 법인이 배당소득의 일부를 익금불산입하도록 하고 있다.(법법 §18의2, 법법 §18의4)

이중과세 조정방법	적 용 법 인
□ 배당소득공제	배당금 지급법인(유동화전문회사 등 특수법인)
□ 배당수입 익금불산입	배당금 수취법인

한편, 법인의 수입배당금에 대한 익금불산입 유형은 다음과 같다.

구 분	출자대상법인	익금불산입 비율
① 국내자회사로부터 받는 배당금(법법 §18의2)	모든 내국법인	30~100% (출자비율에 따라)
② 외국자회사로부터 받는 배당금(법법 §18의4)	외국자회사 요건 충족한 외국법인	95%
③ 외국법인으로부터 자본준비금을 감액하여 받는 배당금(법법 §18의4)	외국법인 (외국자회사 제외)	

나. 국내자회사의 수입배당금액의 익금불산입

내국법인(고유목적사업준비금을 손금산입하는 비영리내국법인은 제외)이 출자한 다른 내국법인으로부터 받은 수입배당금액 중 다음과 같이 계산한 금액은 각 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 익금에 산입하지 아니한다(법법 §18의3).

○ 익금불산입액 = (수입배당금액 × ① 익금불산입 비율) – ② 차감 지급이자

1) 익금불산입 비율

피출자법인에 대한 출자비율에 따라 다음과 같이 적용한다.

출자비율	익금불산입률
20% 미만	30%
20% 이상 50% 미만	80%
50% 이상	100%

출자비율은 출자받은 내국법인의 배당기준일 현재 3월 이상 계속하여 보유하고 있는 주식 또는 출자지분을 기준으로 계산하며, 동일 종목의 주식 등의 일부를 양도한 경우에는 먼저 취득한 주식 등을 먼저 양도한 것으로 본다(법법 §18의2①, 법령 §17의2①).

2) 차감지급이자

배당금을 지급받은 법인의 각 사업연도에 차입금의 이자가 있는 경우에는 다음 산식에 의한 지급이자 상당액을 차감한다(법법 §18의2①2호, 법령 §17의2③).

$$\text{차감 지급이자} = \text{지급이자} \times \frac{\text{익금불산입대상 자회사주식}^{*}\text{의 장부가액 적수}}{\text{모회사의 자산총액 적수}} \times \text{익금불산입률}$$

* 정부로부터 현물출자받은 주식 제외

이 경우 자산총액은 당해 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액에 의하며, 차입금 이자에는 지급이자 손금불산입 규정(법령 §55)에 따라 손금불산입한 지급이자, 현재가치할인차금 상각액, 연지급수입에 따른 이자상당액은 포함하지 아니한다.
(법령 §17의2②, 72⑥)

3) 익금불산입의 배제

다음의 어느 하나에 해당하는 수입배당금액에 대하여는 익금불산입 규정을 적용하지 아니한다(법법 §18의2②, 법령 §17의2⑪).

㉮ 배당기준일 전 3개월 이내에 취득한 주식 등을 보유함으로써 발생하는 수입배당금. 이 경우 동일 종목의 주식 등의 일부를 양도한 경우에는 먼저 취득한 주식 등을 먼저 양도한 것으로 본다.

㉯ 지급배당에 대하여 소득공제·감면 등이 되는 아래 법인으로부터 받은 수입배당금
- 법인세법 제51조의2(유동화전문회사 등에 대한 소득공제)의 규정을 적용받는 법인
- 조세특례제한법 제104조의31(프로젝트금융투자회사에 대한 소득공제)의 규정을 적용받는 법인

- 조세특례제한법 제63조의2(법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하는 경우 법인세 등 감면), 제121조의8(제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면) 및 제121조의9(제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 등의 감면) 규정을 적용받는 법인(감면율이 100%인 사업연도에 한함)
- 조세특례제한법 제 100조의15 제1항의 동업기업 과세특례를 적용받는 법인

㉰ 지급한 배당에 대하여 법인과세 신탁재산에 대한 소득공제를 적용받는 법인과세 신탁재산으로부터 받은 수입배당금

㉱ 법인세가 과세되지 않은 다음의 의제배당금액
- 유상감자에 따른 의제배당금액
- 자기주식 보유 법인의 의제배당 비재원 잉여금 자본 전입시 발생하는 의제배당금액

㉲ 자산재평가법을 위반하여 3% 재평가적립금(합병·분할차익 중 승계된 금액 포함)을 감액하고 받은 수입배당금

다. 외국자회사로부터 받은 배당금의 익금불산입

외국자회사에 대한 세액공제방식의 이중과세 조정이 불완전하여 외국자회사 배당소득 면제방식에 비해 국내송금시 추가 세금 부담문제가 있어 해외유보재원의 국내송금촉진 유도 등을 위하여 글로벌 스탠다드*에 맞게 이중과세 조정을 확대함.

* oecd 38개국 중 외국배당소득 과세면제방식 도입국은 32개국(미국, 일본, 영국 등) 임

내국법인(간접투자회사 등은 제외)이 다음의 외국자회사로부터 받은 배당금액에 대해서는 동 배당금의 95%를 익금불산입* 한다(법법 §18의4, 법령 §17의4).

* 외국 자회사 배당금액에 대해 익금불산입이 적용되지 않는 경우는 외국납부세액공제 적용

1) 외국자회사 요건

지분율 10%* 이상, 배당기준일 현재 6개월 이상 보유한 법인을 말한다.

* 해외자원개발사업을 하는 외국자회사는 5%

2) 익금불산입 배당소득의 범위

익금불산입하는 배당소득에는 외국자회사로부터 받은 이익의 배당금, 잉여금의 분배금과 의제배당을 포함한다.

3) 익금불산입 적용배제

국제조세조정에 관한 법률에 따라 특정외국법인의 유보소득에 대하여 내국법인이 배당받은 것으로 보는 금액 및 해당 유보소득이 실제 배당된 경우의 수입배당금에 대해서는 익금불산입 규정을 적용하지 아니한다.

4) 익금불산입 대상이 아닌 수입배당금

외국자회사 수입배당금 익금불산입 규정에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 금액은 익금에 산입한다.

① 특정외국법인(CFC)의 유보소득 합산과세가 적용(국조법 §27)되는 특정외국법인 중 실제부담세액이 실제발생소득의 15% 이하인 특정외국법인의 해당 사업연도에 대한 이익잉여금 처분액 중 이익의 배당금(해당 사업연도 중에 있었던 이익잉여금 처분에 의한 중간배당 포함) 또는 잉여금의 분배금과 의제배당. 다만, 특정외국법인인 외국자회사를 통해 해외자원개발사업에 투자·출자한 내국법인이 해당 외국자회사로부터 받은 이익잉여금 처분 등에 따른 수입배당금은 익금불산입 적용

② 국외에서는 이자비용으로, 국내에서는 배당으로 간주되는 혼성금융상품의 거래에 따라 내국법인이 지급받는 수입배당금액

5) 추계시 외국자회사 수입배당금 익금불산입 적용배제

법인세의 과세표준과 세액을 추계(천재지변 등으로 인한 추계 제외)하는 경우에는 외국자회사 수입배당금 익금불산입을 적용하지 않는다(법법 §68).

라. 외국법인으로부터 자본준비금을 감액하여 받은 배당금의 익금불산입

내국법인이 해당 법인이 출자한 외국법인(외국자회사는 제외한다)으로부터 자본준비금을

감액하여 받는 배당으로서 익금에 산입되지 아니하는 배당에 준하는 성격의 수입배당금액을 받는 경우 지분율과 관계없이 그 금액의 95%를 익금불산입한다(법법 §18의4)

예제 의제배당 및 수입배당금 익금불산입 세무조정

지주회사가 아닌 (주)서울은 (주)강남의 주식을 2025. 8. 5. 취득하여 투자목적으로 10% 보유하고 있는데, (주)강남이 아래 잉여금을 자본전입함에 따라 무상주 1,000주를 수령하였다. (주)서울이 당해 무상주를 수익으로 처리하지 아니하고 기존주식과 합산하여 주식수만 수정하였다.

한편 (주)강남은 소득공제를 받거나 비과세, 감면법인이 아니며 수입배당금 익금불산입액 계산시 차감지급이자 해당액은 200,000원으로 가정하여 필요한 세무조정을 하시오.

주 식 발행법인	자본전입 결 의 일	자본전입 잉여금	당사의 수령주식수	발행당시 1주당 주식가액	
				시 가	액면가액
(주)강남	2026.4.10.	이익잉여금	600주	10,000	5,000
		주식발행액면초과액*	400주	10,000	5,000

(참고) 배당기준일은 2025.12.31일이며 배당확정일은 2026. 4.10일로 가정함
* 채무의 출자전환으로 주식을 발행하는 경우에 주식 시가를 초과하여 발행한 금액에 해당하지 않는다.

해답

1. 의제배당 해당액 세무조정
   익금항목인 이익잉여금의 자본전입만 의제배당에 해당하므로
   600주(교부받은 주식수) × 5,000원(액면가액) = 3,000,000
   〈익금산입〉 의제배당((주)강남주식) 3,000,000 (유보)

2. 수입배당금 익금불산입 세무조정
   배당기준일 현재 3월이상 보유하였으며, 내국법인에 대한 출자비율이 20% 미만이면 수입배당금 익금불산입율이 30%이므로 지급이자 차감전 수입 배당금 익금불산입 금액은 900,000원이다. 이후 지급이자 200,000원을 차감하여 계산함
   (3,000,000 × 30%) - 200,000 = 700,000
   〈익금불산입〉 수입배당금(이중과세조정) 700,000 (기타)

제4장 손 금

제1절 개 요

1. 손금의 정의

> 손금은 자본 또는 출자의 환급, 잉여금의 처분 및 이 법에서 규정하는 것을 제외하고 해당 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비의 금액으로 한다(법법 §19①).

순자산을 감소시키는 거래이나 조세정책상 손금불산입항목으로 규정하는 것(예 대손금의 손금불산입, 세금과공과금의 손금불산입 등), 순자산을 감소시키는 거래는 아니나 손금산입항목으로 규정하는 것(예 비영리법인의 고유목적사업준비금), 이 밖에 조세특례제한법에서 특별히 손금으로 규정하고 있는 것(예 동업기업으로부터 배분받은 결손금)이 있다.

2. 손비의 일반원칙

손비(손실 또는 비용)란 수익을 획득하기 위하여 소요된 모든 비용과 기타 당해 법인에게 귀속되는 일체의 경제적 손실을 말한다.

각 사업연도 소득금액 계산상 손금에 산입할 수 있는 '손비'는 법인세법 및 다른 법률에 달리 정하고 있는 것을 제외하고는 원칙적으로 다음 중 하나에 해당하는 것이어야 한다(법법 §19②).

① 당해 법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것
② 수익과 직접 관련된 것

3. 비용의 배분원칙

법인에게 귀속되는 모든 비용은 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 기업회계기준에 준거하여 판매비와 일반관리비, 제조원가, 자산취득가액(자산매입부대비 포함) 등으로 명확히 구분하여 경리해야 한다.(통칙 4-0…3)

제2절 손금항목

손비의 범위(법령§19)는 다음과 같다. 다만, 이러한 손비는 예시적 성질의 것이므로 열거되지 아니한 손비도 순자산이 감소하는 거래에서 발생한 것이면 원칙적으로 손금에 해당한다.

① 판매한 상품 또는 제품에 대한 원료의 매입가액(기업회계기준에 의한 매입에누리금액 및 매입할인금액은 제외)과 그 부대비용
② 판매한 상품 또는 제품의 보관료, 포장비, 운반비, 판매장려금 및 판매수당(사전약정없이 지급하는 경우 포함) 등 판매와 관련된 부대비용
③ 양도한 자산의 양도당시의 장부가액
④ 인건비(내국법인이 발행주식총수 또는 출자지분의 100분 100을 직접 또는 간접 출자한 해외현지법인에 파견된 임원 또는 직원의 인건비로서 근로소득세가 원천징수된 인건비(해당 내국법인이 지급한 인건비가 내국법인 및 해외출자법인이 지급한 인건비 합계의 100분의 50미만인 경우로 한정)를 포함함)
⑤ 임원 또는 직원의 출산 또는 양육지원을 위해 해당 임직원에게 공통으로 적용되는 지급기준에 따라 지급하는 금액
⑥ 유형자산의 수선비
⑦ 유형자산 및 무형자산에 대한 감가상각비
⑧ 특수관계인으로부터 자산 양수를 하면서 기업회계기준에 따라 장부에 계상한 자산의 가액이 시가에 미달하는 경우 시가(또는 취득가액)와 장부가액과의 차이 금액에 대한 감가상각비 상당액
⑨ 자산의 임차료
⑩ 차입금이자
⑪ 회수할 수 없는 부가가치세 매출세액 미수금(부가가치세법 제45조 규정에 의한 대손세액공제를 받지 아니한 것에 한함)
⑫ 자산의 평가차손
⑬ 제세공과금(외국납부세액공제를 적용하지않는 경우의 외국법인세액을 포함)
⑭ 영업자가 조직한 단체로서 법인이거나 주무관청에 등록한 조합 또는 협회에 지급한 회비
⑮ 광산업의 탐광비(탐광을 위한 개발비를 포함)
⑯ 보건복지부장관이 정하는 무료진료권 또는 새마을진료권에 의하여 행한 무료진료 가액
⑰ 식품 및 생활용품(이하 “식품등”이라 함) 제조업, 도・소매업을 영위하는 내국법인이 식품등 기부활성화에 관한 법률에 따른 제공자 또는 제공자가 지정하는 자에게 무상으로 기부한 잉여식품등의 장부가액
⑱ 업무와 관련 있는 해외시찰・훈련비
⑲ 초・중등교육법에 의하여 설치된 근로청소년을 위한 특별학급 또는 산업체부설 중・고등학교의 운영비

⑳「산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 교육기관이 당해 법인과의 계약에 의하여 채용을 조건으로 설치·운영하는 직업교육훈련과정·학과 등의 운영비,「직업훈련촉진법」제7조 또는「고등교육법」제22조의 규정에 따라 현장실습 수업에 참여하는 학생들에게 지급하는 수당
㉑ 근로자복지기본법에 의한 우리사주조합에 출연하는 자사주의 장부가액 또는 금품
㉒ 장식·환경미화 등의 목적으로 사무실·복도 등 여러 사람이 볼 수 있는 공간에 항상 전시하는 미술품의 취득가액을 그 취득한 날이 속하는 사업연도의 손비로 계상한 경우에는 그 취득가액(취득가액이 거래단위별로 1천만원 이하인 것에 한함)
㉓ 광고선전 목적으로 기증한 물품(개당 3만원 이하의 물품은 제외)의 구입비용(특정인별로 연간 5만원 이내에 금액에 한함)
㉔ 임직원이 부여받은 주식매수선택권을 행사하는 경우 해당 주식매수선택권을 부여한 법인 또는 해외모법인에 그 행사비용으로서 보전하는 금액
㉕「상법」,「벤처기업육성에 관한 특별 조치법」,「소재·부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법」에 따른 주식매수선택권,「근로복지기본법」에 따른 우리사주매수선택권을 부여받은 자에 대한 금액(매수가액과 시가와의 차액) 또는 주식기준보상으로 금전을 지급하는 경우 해당 금액(단, 해당 법인의 발행주식총수의 10%의 범위에서 부여하거나 지급한 경우에 한함)
㉖ 중소기업 및 중견기업이「중소기업인력지원특별법」에 따라 부담하는 기여금
㉗ 임원 또는 직원의 사망이후 유족에게 학자금 등으로 일시적으로 지급하는 금액
㉘ 다음 중 어느 하나에 해당하는 사내근로복지기금에 출연하는 금품
가. 해당 내국법인이 설립한 사내근로복지기금
나. 해당 내국법인과 다른 내국법인 간에 공동으로 설립한 공동근로복지기금
다. 협력중소기업이 설립한 사내근로복지기금
라. 협력중소기업 간에 공동으로 설립한 공동근로복지기금
㉙ 보험회사가 적립한 책임준비금의 증가액으로서 보험감독회계기준에 따라 비용으로 계상된 금액과 주택도시보증공사가 적립한 책임준비금의 증가액으로서 보험감독회계기준에 따라 비용으로 계상된 금액
㉚그 밖의 손비로서 그 법인에 귀속되었거나 귀속될 금액

1. 판매한 상품·제품에 대한 원료의 매입가액과 그 부대비용

판매한 상품과 제품에 대한 원료의 매입가액은 그 상품 등이 매출된 사업연도에 손금으로 인정된다. 이 경우 기업회계기준에 의한 매입에누리금액 및 매입할인 금액은 매입가액에서 제외하며, 매입수수료·매입운임·보관료 등 매입부대비용은 매입가액에 포함한다.

한편, 판매한 상품 또는 제품의 보관료, 포장비, 운반비, 판매장려금 및 판매수당 등 판매와 관련된 부대비용은 손금에 산입한다. 판매장려금 및 판매수당의 경우 사전약정없이 지급하는 경우를 포함한다(법령 §19. 1의2호).

2. 양도한 자산의 양도당시의 장부가액

'양도당시의 장부가액'이라 함은 세무계산상 장부가액을 말한다. 세무계산상 자산의 양도손익은 총액법에 따라 계산한다. 양도가액은 익금항목에 해당하며, 이에 대응하는 양도당시의 장부가액은 손금항목에 해당한다.



세무계산상 장부가액 = 회사의 장부가액 ± 유보

3. 인건비 (3절 및 4절 참고)

인건비란 근로제공의 대가로 지급되는 비용으로서 임원과 직원에게 지급되는 급여·상여금·퇴직금 등을 포함한다. 이러한 인건비의 지출은 법인의 순자산을 감소시키는 거래로서 수익창출에 기여하는 비용이므로 이익처분에 의해 지급되는 상여를 제외한 인건비는 손금으로 인정되는 것이 원칙이다.

내국법인의 해외주재원에 대한 인건비 부담을 완화하기 위해 내국법인이 100% 출자한 인건비 합계의 50% 미만이고 그 임직원의 근로소득세를 내국법인이 원천징수하여 납부하는 경우 해당 인건비를 포함한다.

2025년 1월 1일 개시하는 사업연도부터 법인의 임직원에 대한 재화·용역 등 할인금액과 법인이 계열회사에 지급하는 할인금액 상당액을 손금에 산입하도록 개정하였다.

4. 근로자에게 지급하는 출산·양육 지원금

근로자에게 공통 적용되는 지급기준에 따라 근로자에게 지급하는 출산·양육 지원금은 손금에 산입한다.

5. 유형자산의 수선비

유형자산의 수선비 중 원상회복이나 능률유지를 위하여 지출하는 수선비는 수익적 지출로 하여 지출한 사업연도의 손금에 산입하고, 유형자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 증대시키는 수선비는 자본적지출로 하여 유형자산의 취득원가로 계상한 후 감가상각 등의 방법으로 손금에 산입하여야 한다.

6. 유형자산 및 무형자산에 대한 감가상각비 (6장 참고)

법인이 유형·무형자산에 대한 감가상각비*를 손비로 계상한 경우에는 법인세법에서 정한 상각범위액을 한도로 손금에 산입한다.

* 특수관계인으로부터 자산 양수를 하면서 기업회계기준에 따라 장부에 계상한 자산의 가액이 시가에 미달하는 경우 시가(또는 취득가액)와 장부가액과의 차이 금액에 대한 감가상각비 상당액을 포함한다.

7. 자산의 임차료

타인의 자산을 임차하고 그에 대한 대가로 지급하는 임차료는 임차법인의 손금에 해당한다.

참고 임차료에 관련된 주요 통칙 등

가. 임차법인이 부담한 임차건물에 대한 보험료

임차법인이 부담한 임차건물에 대한 보험료는 보험계약자 및 피보험자가 임차건물의 소유주로 되어 있더라도 임차에 대한 대가로 보아 임차료로서 임차법인의 손금에 산입한다(통칙 19-19…10).

나. 임차인이 부담한 건물개량수리비의 손익귀속시기(집행기준 40-71-2)

① 임차인이 개량수리(자본적 지출에 한함)하는 조건으로 무상 또는 저렴한 요율로 건물을 임대한 경우, 임차인이 임대차계약에 따라 부담한 건물 개량수리는 다음과 같이 처리한다.

임 대 인	임 차 인
임대자산의 원본에 가산하여 감가상각함과 동시에 선수임대료에 해당하는 개수비 상당액은 임대기간에 안분하여 수익으로 처리한다.	선급비용으로 계상하고 임차기간에 안분하여 손금에 산입한다.

② 제1항의 개량수리비가 임대기간의 통상임대료 총액을 초과하여 부당행위계산 부인의 대상에 해당하는 경우에는 개량수리비에서 통상임대료 총액을 차감한 금액을 손금불산입하고 개량수리완료일에 법인세법 시행령 제106조의 규정에 따라 임대인에게 소득처분한다.

8. 차입금의 이자 (9장 참고)

타인자본에 대한 비용(차입금, 사채 등의 지급이자와 할인료, 사채이자 등)은 손비로 처리한다. 그러나 손금불산입되는 일정한 지급이자는 제외한다.

9. 회수할 수 없는 부가가치세 매출세액 미수금

부가가치세가 과세되는 재화 또는 용역을 공급하고 외상매출금이나 그 밖의 매출채권(부가가치세를 포함한 것을 말함)의 전부 또는 일부가 공급을 받은 자의 파산·강제집행이나 그 밖의 사유로 대손되어 회수할 수 없는 경우에는 대손세액을 그 대손이 확정된 날이 속하는 과세기간의 매출세액에서 뺄 수 있다(부법 §45).

부가가치세법에 의하여 매출세액에서 차감하지 아니한 매출세액 미수금은 법인세법에 의하여 손금에 산입할 수 있다.

10. 자산의 평가손실 (15장 참고)

자산의 평가손실은 원칙적으로 손금에 산입하지 않는다. 다만, 일정한 요건을 충족한 자산의 경우 자산의 평가손실을 손금에 산입할 수 있다(법법 §22).

- 재고자산으로 파손·부패 등의 사유로 인하여 정상가격으로 판매할 수 없는 것
- 유형자산으로서 천재지변·화재 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 멸실된 것
- 대통령령이 정하는 주식 등으로서 그 발생법인이 부도가 발생한 경우 또는 회생계획인가의 결정을 받았거나 부실징후기업이 된 경우 또는 파산한 경우의 것

11. 제세공과금

제세공과금이라 함은 법률이나 규정 등에 의하여 부담하는 조세와 공과금을 말한다. 법인이 부담한 제세공과금 중 취득세와 등록세, 관세 등과 같이 자산을 취득하기 위해 지출하는 금액은 자산의 취득원가로 계상하여야 하지만, 그 외의 제세공과금은 그

법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비이므로, 특별히 손금불산입으로 규정한 것 이외에는 손금에 산입한다.

12. 조합비 또는 협회비

영업자가 조직한 단체로서 법인이거나 주무관청에 등록된 조합 또는 협회에 지급한 회비는 손금에 산입한다. "조합 또는 협회에 지급한 회비"란 조합 또는 협회가 법령 또는 정관이 정하는 바에 따른 정상적인 회비징수방식에 의하여 경상경비 충당 등을 목적으로 조합원 또는 회원에게 부과하는 회비를 말한다(법칙 §10②).

영업자가 조직한 조합·협회에 대한 회비에 대한 세법상 취급은 다음과 같다.

구 분	세법상의 취급
① 법인이거나 주무관청에 등록된 조합·협회에 지급한 회비	손금 (시행규칙의 회비 범위 내)
② 임의로 조직한 조합 또는 협회에 지급한 회비	손금불산입

13. 광산업의 탐광비 (탐광을 위한 개발비 포함)

탐광이란 광산·탄전·유전 등의 개발을 위하여 광산을 발견하고 그의 성질·상태·규모 등을 알아내는 작업을 말하며, 이러한 새로운 지하자원을 찾아내는데 필요한 지질조사·시추 등을 위하여 소요되는 비용을 탐광비라 한다.

탐광비는 광업수입금액에 대응하는 비용으로서 전액 손금에 산입한다. 그러나 이미 탐광된 광산에서 광물을 채굴하기 위하여 지출한 갱도굴진비 등은 채광비로서 채광원가에 산입하여야 한다.

14. 무료진료의 가액

일반적으로 타인에게 대가없이 재화나 용역을 제공하는 경우 이는 기부금으로 처리되어 시부인 계산을 하게 되나, 보건복지부장관이 정하는 무료진료권과 새마을진료권에 의하여 행한 무료진료의 가액(인건비, 약품비 등)은 그 의료법인의 손금에 산입한다.

또한 의료업을 영위하는 법인이 병원개설 허가조건에 따라 행하는 무료진료비도 그 의료법인의 손금에 산입한다(통칙 19-19…20).

15. 잉여식품등 기증금액의 손금산입

「식품등 기부활성화에 관한 법률」에 따른 식품 및 생활용품(이하 "식품등")의 제조업·도매업 또는 소매업을 영위하는 내국법인이 해당 사업에서 발생한 잉여식품등을 같은 법에 따른 제공자 또는 제공자가 지정하는 자에게 무상으로 기증한 경우 기부한 잉여식품등의 장부가액은 손금에 산입한다. 이 경우 그 금액은 기부금에 포함하지 아니한다(법령 §19. 13호의2).

16. 업무과 관련 있는 해외시찰·훈련비

법인의 임직원의 해외시찰·훈련에 대하여 지급하는 여비로 그 시찰·훈련이 당해 법인의 업무수행상 꼭 필요한 것이고, 또 시찰·훈련을 위해 통상 필요하다고 인정되는 경우 모두 손금에 산입한다. 여기에서 해외시찰·훈련이라고 함은 업무와 관련있는 여비교통비,교육훈련비의 성격을 가진 해외여행을 의미한다.

17. 산업체부설 중·고등학교 운영비 등

근로청소년을 위한 특별학급 또는 산업체부설 중·고등학교 운영비, 교육기관과의 계약에 의하여 채용을 조건으로 설치·운영하는 직업훈련과정·학과 등의 운영비, 현장실습 또는 현장실습수업에 참여하는 학생들에게 지급하는 수당은 그 산업체의 손금으로 인정한다.

18. 우리사주조합에 대한 출연금

법인이 근로복지기본법에 따른 우리사주조합 8)에 출연하는 자사주의 장부가액 또는 금품의 가액은 손금으로 인정한다.

19. 소액 미술품의 취득가액

법인이 장식·환경미화 등의 목적으로 사무실·복도 등 여러 사람이 볼 수 있는 공간에 항상 전시하는 미술품으로서 그 취득가액이 거래단위별로 1천만원 이하인 미술품(그림·조각·공예 등)의 취득가액을 그 취득한 날이 속하는 사업연도의 손비로 계상한 경우에 한하여 그 취득가액을 손금으로 인정한다.

20. 광고선전목적으로 기증한 물품의 구입비용

광고선전 목적으로 기증한 물품의 구입비용은 손금에 산입하되, 특정인에게 기증한 물품(개당 3만원 이하의 물품을 제외함)의 경우에는 연간 5만원 이내의 금액에 한정한다.

21. 주식매수선택권 행사비용 보전금액

임직원이 다음에 해당하는 주식매수선택권 또는 주식기준보상(주식이나 주식가치에 상당하는 금전으로 지급받는 상여금)을 행사하거나 지급받는 경우 해당 주식매수선택권 또는 주식기준보상을 부여하거나 지급한 법인에 그 행사 또는 지급비용으로서 보전하는 금액은 손금에 산입한다.

8) (우리사주조합) 주식회사의 근로자가 당해 회사의 주식을 취득·관리하기 위하여 이 법이 정하는 요건을 갖추어 조직한 단체를 말한다(근로자복지기본법 제2조).

① 금융지주회사법에 따른 금융지주회사로부터 부여받거나 지급받은 주식매수선택권등(주식매수선택권은 상법 제542조의3에 따라 부여받은 경우만 해당한다)
② 기획재정부령으로 정하는 해외모법인으로부터 부여받거나 지급받은 주식매수선택권등으로서 기획재정부령으로 정하는 것

22. 주식매수선택권 행사에 따른 금전지급액

상법(§340의2), 벤처기업육성에 관한 특별조치법(§16의3), 소재・부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법(§15)에 따른 주식매수선택권(해당 법인의 발행주식총수의 10％ 범위에서 부여하거나 지급한 경우로 한정)이나 근로복지기본법에 따른 우리사주매수선택권행사차액을 부여받거나 지급받은 자에 대한 다음의 금액은 손금에 산입한다.

① 주식매수선택권 또는 우리사주매수선택권을 부여받은 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 금액
  ㉠ 약정된 주식매수시기에 약정된 주식의 매수가액과 시가의 차액을 금전 또는 해당 법인의 주식으로 지급하는 경우의 해당 금액
  ㉡ 약정된 주식매수시기에 주식매수선택권 행사에 따라 주식을 시가보다 낮게 발행하는 경우 그 주식의 실제 매수가액과 시가의 차액
② 주식기준보상으로 금전을 지급하는 경우 해당 금액

23. 핵심인력성과보상기금의 기여금

「중소기업기본법」 제2조제1항에 따른 중소기업 및 「조세특례제한법 시행령」 제4조제1항에 따른 중견기업이 「중소기업 인력지원 특별법」 제35조의3제1항제1호에 따라 중소기업 청년근로자 및 핵심인력 성과보상기금에 납입하는 기여금은 손금에 산입한다.

24. 유족에게 지급하는 학자금 등

임원 또는 직원(지배주주등인 자는 제외)의 사망 이후 유족에게 학자금 등으로 일시적으로 지급하는 금액으로서 임원 또는 직원의 사망 전에 정관이나, 주주총회·사원총회 또는 이사회의 결의에 의하여 결정되어 임원 또는 직원에게 공통적으로 적용되는 지급기준에 따라 지급하는 것은 손금에 산입한다.

25. 사내근로복지기금·공동근로복지기금 출연금

기업의 근로자 복지사업이 원활히 이루어지도록 지원하기 위해 내국법인 또는 협력중소기업이 설립한 사내근로복지기금 및 공동근로복지기금에 대한 출연금을 손비로 인정하고 있다. 다음의 기금에 출연하는 금품은 손금에 산입한다.

① 해당 내국법인이 설립한 근로복지기본법 제50조에 따른 사내근로복지기금
② 해당 내국법인과 다른 내국법인 간에 공동으로 설립한 근로복지기본법 제86조의2에 따른 공동근로복지기금
③ 해당 내국법인의 협력중소기업이 설립한 사내근로복지기금
④ 해당 내국법인의 협력중소기업 간에 공동으로 설립한 공동근로복지기금

26. 그 외의 손비로서 그 법인에 귀속되었거나 귀속될 금액

그 외의 손비로서 그 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비는 손금불산입 항목을 제외하고는 손금에 산입한다.

앞에서 손금으로 인정되는 항목을 예시하였으나 모든 거래에서 발생하는 손비를 모두 열거할 수는 없으므로 이를 포괄적으로 규정한 것이다.

제3절 인건비 1 (급여, 상여, 복리후생비)

'인건비'란 근로제공의 대가로 지급되는 비용으로서 임원과 직원에게 지급되는 급여·상여금·퇴직금 등을 말한다. 인건비는 법인의 순자산을 감소시키는 거래로서 수익창출에 기여하는 비용이므로 원칙적으로 손금에 산입한다.

그러나 근로용역에 대한 대가관계가 있다 하더라도 대가의 범위액을 초과한 금액은 과대보수로서 인건비가 되지 않는다. 임원 또는 지배주주와 특수관계 있는 직원 등의 경우에는 과다하거나 부당하다고 인정되는 인건비는 손금에 불산입하는 규정이 있다.

여기서 '임원'이란 다음 하나의 직무에 종사하는 자를 말한다.(법령 §40①)

① 법인의 회장, 사장, 부사장, 이사장, 대표이사, 전무이사 및 상무이사 등 이사회의 구성원 전원과 청산인
② 합명회사, 합자회사 및 유한회사의 업무집행사원 또는 이사
③ 유한책임회사의 업무집행자
④ 감사
⑤ 그 밖에 ①부터 ④까지의 규정에 준하는 직무에 종사하는 자

1. 급 여

근로대가로 정기적으로 지급되는 일반적인 급여(임금·급료·보수·수당 등)는 직원과 임원을 구분하지 아니하고 원칙적으로 전액 손금에 산입한다.

다만, 다음의 경우에는 손금으로 인정되지 아니한다(법령 §43①,③,④).

가. 합명회사·합자회사의 노무출자사원에게 지급되는 보수

노무출자사원은 근로제공 자체가 출자이다. 따라서 지급받은 보수는 이익처분에 의한 상여로 보므로 손금에 산입되지 아니한다. 그러나 신용출자사원 또는 현물출자사원 등에 대한 인건비는 출자의 대가가 아니므로 손금에 산입한다.

나. 지배주주 및 그와 특수관계 있는 임원등에게 과다 지급되는 보수

지배주주(그와 특수관계에 있는 자 포함)인 임원 또는 직원에게 정당한 사유 없이 동일직위에 있는 지배주주등 외의 임원 또는 직원에게 지급하는 금액을 초과하여 보수를 지급하는 경우 그 초과금액은 손금불산입한다.

여기서 지배주주란 당해 법인의 발행주식총수의 1% 이상의 주식을 소유한 주주로서 그와 특수관계에 있는 자와의 소유주식합계가 당해 법인의 주주 중 가장 많은 경우 당해 주주를 말하며(법령 §43⑦), 그와 특수관계에 있는 임원 또는 직원이란 지배주주와 영 제43조 제8항의 관계에 있는 자를 말한다.

동일직위 여부의 판정은 법인등기부상 직위 등에 관계없이 실제 종사하는 사실상의 직무를 기준으로 판단하여야 한다(법인 46012-1526. '99.4.23).

다. 비상근임원에게 지급하는 보수 중 부당행위계산의 부인액

비상근임원이란 계속적으로 법인에 출근하여 업무를 집행하지 않는 임원을 말한다. 이러한 비상근임원에게 지급하는 보수도 손금에 산입하는 것이 원칙이나, 부당행위계산부인에 해당하는 경우에는 손금에 산입하지 아니한다.

2. 상여금

상여금이라 함은 법인이 근로의 제공을 받고 월정급여 이외의 대가로 지급하는 부정기적인 급여를 말하지만 최근에는 상여금을 정기적으로 지급하는 기업체가 많으며 이러한 정기적인 상여금도 포함한다.

가. 상여금의 손금산입 범위

1) 일반적인 상여금

법인이 지급하는 상여금은 업무와 관련하여 지출된 비용이므로 원칙적으로 손금에 산입된다. 다만, 임원에게 지급하는 상여금 중 정관・주주총회・사원총회 또는 이사회의

결의에 의하여 결정된 급여지급기준에 의한 금액을 초과하여 지급하는 경우 그 초과금액은 손금에 산입하지 않는다(법령 §43②).

2) 이익처분에 의하여 지급하는 상여금

이익처분에 의하여 지급하는 상여금은 손금에 산입하지 않는다. 이 경우 합명회사 또는 합자회사의 노무출자사원에게 지급하는 보수는 이익처분에 의한 상여로 본다(법령 §43①).

3) 법인세법에 의하여 상여로 처분된 금액(인정상여)

법인이 현실적으로 지급한 상여금은 그 법인의 순자산을 감소시키는 손비이므로 원칙적으로 손금에 산입한다. 그러나 법인세 과세표준을 신고·결정·경정함에 있어서 익금에 산입한 금액을 법인세법에 의하여 상여로 처분한 금액(인정상여)은 현실적으로 지급한 상여금과 그 성질이 다르므로 손금에 산입하지 않는다.

나. 상여금의 귀속사업연도

상여금은 그 상여금을 지급할 의무가 확정되는 날이 속하는 사업연도의 손금으로 한다. 또한 사업연도 종료일 현재 사규 또는 급여지급규정 등에 의하여 개인별 지급금액 등 지급의무가 확정되었으나 법인의 자금사정 등으로 미지급한 상여금은 그 지급이 확정된 사업연도의 손금으로 산입한다(법인46012-1295, '95.5.12).

다. 해산수당 등의 처리

법인의 해산에 의하여 퇴직하는 임원 또는 직원에게 지급하는 해산수당 또는 퇴직위로금 등은 최종 해산등기일이 속하는 사업연도의 손금으로 한다(법령 §43⑤).

3. 복리후생비

복리후생비라 함은 임원 또는 직원(파견근로자 포함)에게 직접 지급되는 급여나 상여금과는 달리 전체 임원 또는 직원의 복지와 후생 및 사기진작을 위하여 지출되는 다음의 비용을 말한다(법령 §45①).

① 직장체육비
② 직장문화비 및 직장회식비
③ 우리사주조합의 운영비
④ 국민건강보험법 및 노인장기요양법에 따라 사용자로서 부담하는 건강보험료 및 부담금
⑤ 영유아보육법에 의하여 설치된 직장어린이집의 운영비
⑥ 고용보험법에 의하여 사용자로서 부담하는 보험료
⑦ 그밖에 임원 또는 직원에게 사회통념상 타당하다고 인정되는 범위에서 지급하는 경조사비 등 ①부터 ⑥까지의 비용과 유사한 비용

제4절 인건비 2 (퇴직급여)

퇴직급여란 임원 또는 직원이 일정기간 근속하고 퇴직하는 경우에 연금 또는 일시금으로 지급하는 인건비를 말한다. 법인세법상 퇴직급여는 「근로자퇴직급여보장법」에 의한 퇴직금 및 퇴직연금을 말한다(법령 §44①).

1. 퇴직급여의 손금산입 범위액

가. 직원의 퇴직급여

직원에게 지급하는 퇴직급여는 원칙적으로 전액 손금산입한다.

나. 임원의 퇴직급여

임원(출자임원 포함)에게 지급하는 퇴직급여 손금산입 범위액은 퇴직급여지급액이 정관 등에 정하여져 있는 경우와 그러하지 아니한 경우로 나누어 다음과 같이 달리 규정하고 있다.

1) 정관 등에 지급액이 정하여진 경우 ⇨ 정관 등에 정한 금액

정관에 퇴직급여(퇴직위로금 등을 포함)로 지급할 금액이 정하여져 있는 경우란 정관에 임원퇴직급여의 지급액이 구체적으로 명시된 경우(예 : 1년 근무한 상무 퇴직금은 100만원)는 물론이고, 임원퇴직급여를 계산할 수 있는 기준이 정하여진 경우를 포함한다. 또한 정관에서 위임된 퇴직급여지급규정[9]이 따로 있는 경우에는 당해 규정에 의한 금액으로 한다(법령 §44⑤).

9) 퇴직급여지급규정은 당해 임원이 퇴직하기 전에 정해진 것을 말함(법인46012-1733, '97.6.27)

2) 정관 등에 지급액이 정하여져 있지 않는 경우 ⇨ 한도액 계산

정관 등에 지급액이 정하여 있지 않은 경우에는 다음과 같이 계산한 금액을 한도로 손금산입할 수 있다.



임원퇴직금 한도액 = 퇴직 직전 1년간의 총급여액 × 10% × 근속연수

가) 총급여액의 범위 (법령 §44④2호)

퇴직직전 1년간의 총급여액이란 퇴직하는 날부터 소급하여 1년 동안 해당 임원에게 지급한 급여총액과 이익처분에 의한 상여(소법 §20① 1~2호)의 합계액으로 하되, 소득세법상 비과세소득과 법인세법상 손금불산입되는 금액을 제외한다.

따라서, 인정상여(소법 §20① 3호), 퇴직으로 인하여 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 않는 것(소법 §20① 4호)과 직무발명보상금 등은 총급여액에 포함되지 않는다.

나) 근속연수의 계산

근속연수는 역년에 따라 계산하되, 1년 미만의 기간은 월수로 계산하고 1월 미만의 기간은 이를 산입하지 않는다(법칙 §22⑤).

이 경우 해당 임원이 직원에서 임원으로 된 때에 퇴직금을 지급하지 아니한 경우에는 직원으로 근무한 기간을 근속연수에 합산할 수 있다(법령 §44④2호).

3) 임원퇴직급여 한도초과액의 세무조정

임원에게 손금산입 한도액을 초과하여 지급한 퇴직급여는 이를 손금불산입하고 당해 임원에 대한 상여로 처분한다(법령 §44④,⑤).

2. 퇴직급여의 손금귀속시기 (현실적인 퇴직의 범위)

법인이 지급하는 퇴직급여는 임원 또는 직원이 현실적으로 퇴직하는 때에 지급하는 것에 한하여 이를 손금에 산입한다. '현실적인 퇴직'이란 일반적으로 고용법인과

임직원과의 고용관계가 소멸되는 상태를 말하는 것이나, 세법에서 정한 일정한 사유가 발생한 경우로서 퇴직급여를 실제로 지급한 경우에는 사실상 고용관계가 소멸되지 않았다 하더라도 이를 '현실적인 퇴직'에 포함한다.

가. 현실적인 퇴직에 포함하는 경우

현실적인 퇴직에는 법인이 퇴직급여를 실제 지급한 경우로서 다음에 해당하는 경우를 포함한다(법령 §44②. 통칙 26-44…1).

① 법인의 직원이 당해 법인의 임원으로 취임하는 때
② 법인의 임원 또는 직원이 그 법인의 조직변경·합병·분할 또는 사업양도에 의하여 퇴직한 때
③ 「근로자퇴직급여 보장법」에 따라 퇴직급여를 중간정산하여 지급한 때(중간정산 시점부터 새로 근무연수를 기산하여 퇴직급여를 계산하는 경우에 한함)
④ 정관 또는 정관에서 위임된 퇴직급여지급규정에 따라 무주택자의 주택구입, 3개월 이상 장기요양 등의 사유로 퇴직급여를 중간정산하여 임원에게 지급한 때(중간정산 시점부터 새로 근무연수를 기산하여 퇴직급여를 계산하는 경우에 한함)
⑤ 법인의 직영차량 운전기사가 법인소속 지입차량의 운전기사로 전직한 경우
⑥ 법인의 임원 또는 직원이 사규에 의하여 정년퇴직을 한 후 법인의 별정직 사원(촉탁)으로 채용된 경우
⑦ 합병으로 소멸하는 피합병법인의 임원이 퇴직급여지급규정에 따라 퇴직급여를 실제로 지급받고 합병법인의 임원이 된 경우
⑧ 법인의 상근임원이 비상근임원으로 된 경우

나. 현실적인 퇴직에 포함하지 않는 경우(통칙 26-44…1②)

① 임원이 연임된 경우
② 법인의 대주주 변동으로 인하여 계산의 편의, 기타 사유로 전 직원에게 퇴직급여를 지급하는 경우
③ 외국법인의 국내지점 직원이 본점(본국)으로 전출하는 경우
④ 정부투자기관 등이 민영화됨에 따라 전 직원의 사표를 일단 수리한 후 재채용하는 경우
⑤ 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조 제2항의 규정에 따라 퇴직급여를 중간정산 하기로 하였으나 이를 실제로 지급하지 아니한 경우. 다만, 확정된 중간정산 퇴직급여를 회사의 자금사정 등을 이유로 퇴직급여 전액을 일시에 지급하지 못하고 노사합의에 따라 일정기간 분할하여 지급하기로 한 경우에는 그 최초 지급일이 속하는 사업연도의 손금에 산입한다.

다. 현실적으로 퇴직하지 않은 임직원에게 지급한 퇴직급여의 처리

현실적으로 퇴직하지 아니한 임직원에게 지급한 퇴직급여는 현실적으로 퇴직할 때까지 해당 임직원에 대한 '업무무관 가지급금'으로 보며 현실적인 퇴직이 있을 때 비로소 손금에 산입된다(법칙 §22②).

참고 임원의 연봉제 전환에 따른 중간정산퇴직급여의 손금불산입 처리

① 임원에 대한 급여를 연봉제로 전환함에 따라 향후 퇴직급여를 지급하지 않는 조건으로 그 때까지의 퇴직급여를 정산하여 지급한 경우, 2016년 1월 1일 이후 퇴직급여를 정산하여 지급하는 분부터는 현실적 퇴직에 해당하지 않음

② (관련규정) 법령 §44②4호 삭제(대통령령 제26068호, 2013.2.3 및 시행령 부칙 제5조)

3. 퇴직연금 부담금의 손금산입

가. 개 요

2005.12.1.부터 시행된 「근로자퇴직급여 보장법」은 퇴직급여제도를 퇴직금제도와 퇴직연금제도로 구분하여 사용자가 하나 이상의 제도를 설정하도록 하고 있다. 이중 퇴직연금제도는 현행 퇴직보험 또는 퇴직일시금신탁에 대체하여 새로 도입된 제도로서 「확정급여형퇴직연금제도」와 「확정기여형퇴직연금제도」로 구분할 수 있다.

퇴직연금의 실시여부와 그 형태는 노사가 자율적으로 선택할 수 있도록 하고 있다. 따라서, 하나의 사업장에서 퇴직금제도와 확정급여형 및 확정기여형 퇴직연금제도를 동시에 실시하여 근로자(집단)별로 그 특성에 맞는 퇴직급여의 형태를 선택하도록 할 수 있다(근로자 별로는 하나의 제도만 적용됨).

퇴직연금제도를 설정한 법인의 경우, 확정급여형 퇴직연금인지 확정기여형 퇴직연금인지에 따라 법인이 부담하는 퇴직연금부담금의 손금산입 범위가 다르다.

나. 퇴직연금 부담금의 처리

1) 확정기여형(DC형)퇴직연금 부담액

확정기여형(DC : Defined Contribution) 퇴직연금이라 함은 퇴직급여의 지급을 위하여 사용자가 부담하여야 할 부담금의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금으로서, 운용책임이 근로자에게 있는 퇴직연금을 말한다.

법인이 부담하는 확정기여형퇴직연금 부담금은 전액 손금에 산입한다. 다만, 임원에 대한 부담금은 퇴직시까지 부담한 부담금의 합계액을 퇴직급여로 보아 한도초과여부를 계산한다. 계산 결과 퇴직급여 손금산입 한도초과액이 있는 경우에는 퇴직일이 속하는 사업연도의 부담금 중 한도초과액 상당액을 손금불산입하고, 한도초과액이 퇴직일이 속하는 사업연도의 부담금을 초과하는 경우 그 초과액은 퇴직일이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다(법령 §44의2③).

2) 확정급여형(DB형)퇴직연금 부담액

확정급여형(DB : Defined Benefit) 퇴직연금이라 함은 근로자가 지급받을 퇴직급여의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금으로서, 운용책임이 사용주에게 있는 퇴직연금을 말한다. 확정급여형퇴직연금 부담금으로 불입하는 금액은 법인세법상 손금산입 한도액을 한도로 손금에 산입할 수 있다(법령 §44의2④).

4. 퇴직급여의 중간정산

가. 중간정산제도의 개요

퇴직급여의 중간정산이란 「근로자퇴직급여 보장법」 제8조 제2항에서 규정하고 있는 것으로 근로자의 요구가 있는 경우 실제 퇴직하기 전에 퇴직금을 미리 정산하여 지급하는 제도이다. 법인세법은 「근로자퇴직급여 보장법」에 의한 퇴직금 중간정산일을 현실적인 퇴직일로 보아 중간정산에 의해 퇴직금을 지급하는 경우 그 지급일이 속하는 사업연도에 손금산입하도록 하고 있다.

나. 중간정산 대상자

1) 근로기준법상의 근로자

퇴직금 중간정산은 근로기준법상 근로자에 대하여만 가능하다. 여기서 근로자는 법인과 종속적인 관계에서 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자를 말한다.

따라서 사업경영 일반에 관하여 책임을 지며 사업주로부터 사업경영의 전부 또는 일부에 대하여 포괄적인 위임을 받고 대외적으로 사업을 대표하거나 대리하는 자는 근로자로 보지 아니한다(법인46012-1757, '99.5.10).

2) 임원퇴직금의 중간정산

임원은 근로기준법상의 근로자가 아니므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 임원에게 퇴직금을 중간정산하여 지급하는 경우 업무무관 가지급금(대여금)으로 보아 부당행위계산부인 규정과 지급이자 손금불산입 규정을 적용한다. 다만, 무주택자의 주택구입, 3개월 이상 장기 요양 등의 사유로 그 때까지의 퇴직급여를 중간정산하여 지급하는 때에는 예외적으로 중간정산을 허용하고 있다.

다. 중간정산 후 근속연수의 기산일

퇴직금중간정산을 실시한 후 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간은 직전 중간정산 대상기간종료일의 다음날부터 새로이 기산하여야 한다. 따라서, 실제 퇴직시 퇴직금을 계산함에 있어 계속근로기간을 최초입사일부터 적용하는 경우 「근로자퇴직급여 보장법」에 의한 중간정산에 해당되지 아니하므로, 중간정산퇴직금은 손금부인하고 대여금으로 본다.(법인46012-598, 2001.3.27). 다만, 중간정산 이후에도 연월차수당 및 근속수당・호봉・상여금 등을 계산함에 있어 근속기간을 누진적용하는 것은 아무런 문제가 없다.

라. 중간정산 퇴직금을 분할 지급하는 경우

1) 분할 지급하는 중간정산 퇴직급여

법인이 직원의 퇴직급여를 중간정산하여 지급함에 있어서 회사의 자금사정으로

확정된 중간정산퇴직금 전액을 일시에 지급하지 못하고 노사합의에 따라 일정기간 분할하여 지급하기로 한 경우에는 그 최초 지급일이 속하는 사업연도의 손금에 산입한다(통칙 26-44…1).

2) 중간정산퇴직금의 분할 지급에 따른 지연보상금의 소득구분

중간정산 퇴직금의 분할지급으로 인해 퇴직금 지급이 지연됨에 따라 중간정산 기준일과 실제의 지급일간의 기간에 대하여 소정의 보상액을 추가로 지급하는 경우 당해 보상액은 퇴직소득으로 본다(국심2002부372, '02.5.16 ; 재소득46073-83, '02.5.20).

3) 분할 지급하는 퇴직금의 원천징수시기

① 1차 지급분 : 1차 지급분에 대하여 원천징수
② 2차 이후 지급분
  ㉠ 1차 지급일과 동일연도에 지급하는 경우 : 당해 지급분을 지급시 원천징수
  ㉡ 1차 지급연도에 미지급하는 경우 : 퇴직소득 지급시기 의제(소법§147)규정을 적용하여 원천징수(재소득46073-100, '02.7.2)

참고 소득세법 제147조(퇴직소득 원천징수시기에 대한 특례)

① 퇴직소득을 지급하여야 할 원천징수의무자가 1월부터 11월까지의 사이에 퇴직한 사람의 퇴직소득을 해당 과세기간의 12월 31일까지 지급하지 아니한 경우에는 그 퇴직소득을 12월 31일에 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.
② 원천징수의무자가 12월에 퇴직한 사람의 퇴직소득을 다음 연도 2월 말일까지 지급하지 아니한 경우에는 그 퇴직소득을 다음 연도 2월 말일에 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.

5. (세부사항) 특수관계 법인간 전출입시 퇴직급여 처리 등

특수관계 법인간 전출입 및 사업양수도시 퇴직급여의 처리에 대해서는 제6절 세부사항에서 설명한다.

제5절 세금과 공과금

세금과 공과금이란 국가 또는 지방자치단체 등 공공단체가 법률 등에 의하여 그 구성원에게 강제적으로 부과하는 것을 말하며, 국가 또는 지방자치단체가 세법에 의하여 부과하는 조세(내국세・관세・지방세 등)와 공과금(조세 이외의 부담금・분담금・기금・출연금등 공적부담금 등)으로 나누어진다.

1. 조세의 세무처리

법인이 납부하였거나 납부할 조세는 순자산의 감소액이므로 업무와 관련된 것은 원칙적으로 손금으로 인정된다(법령 §19. 10호).

가. 지출하는 사업연도에 손금산입하는 조세

세법에서 손금불산입한다는 특별한 규정이 없는 한 모든 조세는 소득금액 계산상 손금에 산입한다. 예를 들면 증권거래세・주민세균등분・재산세・자동차세・주민세 재산분・지역자원시설세 등이 있다.

나. 자산의 취득원가에 가산 후 손금산입하는 조세

자산을 취득하고 납부한 취득세는 해당 자산의 취득가액에 합산되어 감가상각 등을 통하여 손금산입된다. 또한 원료의 매입에 따른 관세 등의 세금과 매매를 목적으로 취득한 토지 등에 대한 취득세는 매입원가로 처리한다.

다. 손금산입 할 수 없는 조세

소득에 부과되는 조세인 법인세와 법인지방소득세, 간접세인 부가가치세 매입세액・개별소비세・주세, 제재목적으로 부과되는 가산세 등은 손금으로 인정되지 않는다.

2. 손금산입할 수 없는 조세의 종류

가. 소득에 부과되는 조세

각 사업연도에 납부하였거나 납부할 법인세(익금불산입의 적용 대상이 되는 수입배당금액에 대하여 외국에 납부한 세액과 세액공제를 적용하는 경우의 외국납부 법인세 포함)는 손금으로 인정되지 않는다.(법법 §21.1호) 또한 법인지방소득세와 법인세에 대한 농어촌특별세 등도 손금으로 인정되지 않는다(법법 §21.1호, 농어촌특별세법 §13).

나. 세법상 의무불이행으로 인한 세액(가산세 포함)

각 세법에 규정된 의무불이행(간접국세의 징수불이행·납부불이행과 기타의 의무불이행의 경우를 포함)으로 인하여 납부하였거나 납부할 세액은 손금불산입한다.

① 원천징수의무자가 원천징수하지 아니하고 대신 납부한 원천징수세액은 본래 법인에게 귀속되는 손비가 아니므로 손금불산입한다.(통칙 21-0…1)

② 의무불이행에 대한 제재로서 부과되는 가산세 등은 징벌의 효과를 감소시키지 않기 위해 손금불산입한다.

다. 부가가치세 매입세액(간접세)

재화 또는 용역을 공급받거나 재화를 수입할 때 부담한 부가가치세 매입세액은 매출세액에서 공제받거나 환급받는다. 따라서 원칙적으로 손금에 산입할 수 없다.

그러나 부가가치세법에 의하여 본래부터 공제받지 못한 매입세액은 손금산입한다. 다만 매입세액을 공제받지 못한 사유가 납세자에게 있거나 사업과 관련이 없는 경우에는 손금에 산입할 수 없다.

1) 손금산입 가능 매입세액

손금산입할 수 있는 부가가치세 매입세액은 다음과 같다.

매입세액의 종류	세무상 처리방법
① 부가가치세 면세사업 관련 매입세액	발생한 공급가액의 성격에 따라 처리 • 면세사업용 자산·원재료 등 취득 : 당해 자산의 취득가액 가산 • 면세사업 관련 비용 : 당해 연도 손금
② 개별소비세 과세대상 자동차의 구입·임차·유지에 관한 매입세액	• 구입 관련 매입세액 : 취득원가 가산 • 유지 관련 매입세액 : 당해연도 손금
③ 기업업무추진비 관련 매입세액	기업업무추진비에 합산, 한도 내에서 손금산입
④ 임대보증금의 간주임대료에 대한 부가가치세	약정에 따라 부담하는 자(임대인 또는 임차인)가 당해 사업연도 손금산입
⑤ 영수증 거래분에 포함된 매입세액	매입세액공제대상이 아닌 금액은 손금산입

2) 손금산입할 수 없는 매입세액

사업자의 잘못으로 공제받지 못하는 다음의 매입세액은 손금산입할 수 없다.

① 사업과 관련 없는 매입세액
② 사업자 등록 전 매입세액
③ 세금계산서의 미수취·부실기재분 수취, 합계표 미제출·부실기재 관련 매입세액

라. 판매하지 아니한 제품에 대한 반출필의 개별소비세, 주세 또는 교통·에너지·환경세의 미납액

제조장에서 반출하여 아직 판매되지 않아 법인이 미리 납부한 개별소비세, 주세 또는 교통·에너지·환경세는 이를 구매자에 대한 미실현채권으로 보아 자산의 증감으로 처리해야 함으로 비용으로 계상한 경우 손금불산입한다.

마. 연결자법인의 법인세액

연결납세방식을 적용하는 경우 연결모법인이 연결법인세액을 납부하고, 연결자법인은 각 연결자법인의 법인세액을 연결모법인에게 지급한다. 이 때 연결자법인이 연결모법인에게 지급하는 법인세액은 연결자법인의 소득에 부과되는 조세로서 손금불산입한다.

사. 제2차 납세의무자로서 납부한 세금

국세기본법에 따른 제2차 납세의무자로서 납부한 세액은 손금에 산입하지 아니한다. 원래의 납세의무자에 대하여 구상권을 가지고 있으므로 세금을 납부한 때에는 일단 구상채권으로 처리하여야 할 것이다. 다만, 다음의 경우에는 제2차 납세의무자로서 납부한 법인세를 손금산입할 수 있다.

① 출자법인이 해산법인으로부터 잔여재산을 분배받은 후 국세징수법 제12조 또는 국세기본법 제38조에 의하여 해산한 법인의 법인세를 제2차 납세의무자로서 납부한 경우로서, 다른 제2차 납세의무자 등에게 구상권을 행사할 수 없는 경우

② 과점주주인 법인이 국세기본법 제39조의 규정에 의한 제2차 납세의무이행에 따라 다른 법인의 법인세를 납부한 경우로서, 본래의 납세의무자로부터 무재산 등의 사유로 구상채권을 회수할 수 없는 경우(대법 86누821, 87.9.8)

3. 공과금

공과금은 법령에 의하여 강제적으로 부과되므로 원칙적으로 손금에 산입한다. 따라서 지출하는 사업연도에 손금에 산입하거나 또는 자산의 취득가액으로 계상한 후에 감가상각 등을 통하여 손금산입한다. 다만, 다음 공과금은 손금에 산입할 수 없다(법법 §21).

가. 법령에 따라 의무적으로 납부하는 것이 아닌 것

임의출연금 등과 같이 강제성이 없는 임의적인 부담금은 회피 가능한 것으로 손금에 산입하지 아니한다.

나. 법령에 따른 의무불이행, 금지·제한 등 위반에 대한 제재로 부과되는 것

폐수배출부담금, 장애인고용부담금 등과 같이 제재목적으로 부과하는 공과금을 손금에 산입하면 제재효과가 줄어들어 공익에 반하기 때문에 손금에 불산입한다.

제6절 세부사항 : 관계회사 전출입시 퇴직급여 처리 등

1. 특수관계 법인간 전출입의 경우

여러 회사가 상호 출자관계에 의하여 그룹을 형성하고 그 그룹 내의 법인 간에 직원이 전출 또는 전입되는 경우가 흔히 있다. 이와 같이 같은 그룹 내의 회사일지라도 타 회사로의 전출은 현실적인 퇴직에 해당한다.

그러나 계열회사간의 전출시마다 퇴직급여를 지급하게 되면 이는 퇴직급여로서의 기능을 다하지 못하고 또 직원의 입장에서도 불리한 경우가 생기게 된다.

따라서 직접 또는 간접으로 출자관계에 있는 법인에 전출한 경우에는 이를 현실적인 퇴직으로 보지 아니할 수 있도록 규정하고 있다(법령 §44③, 법칙 §22④).

가. 적용대상

위 규정은 법인의 임원 또는 직원에 대하여 적용된다. 단, 임원 중 지배주주 등과 법인세법 시행령 제43조 제8항에 따른 특수관계 있는 자는 제외한다(법령 §44③).

나. 직접 또는 간접으로 출자관계 있는 법인의 범위

직접 또는 간접으로 출자관계에 있는 법인이라 함은 다음과 같이 직접 또는 간접적으로 출자관계에 있는 법인을 포함한다.

직접·간접 출자관계에 있는 법인
① 당해 법인이 직접 출자한 다른 법인
② 당해 법인에 직접 출자한 다른 법인
③ 당해 법인의 출자자가 출자하고 있는 다른 법인
④ 당해 법인이 출자하고 있는 법인에 출자하고 있는 다른 법인

동일한 지배주주에 의하여 사실상 지배관계에 있는 법인 상호간은 출자관계가 없어도 간접출자관계에 있는 법인에 포함된다(법인1264.21-3626, '84.11.13).

다. 전·출입 법인의 퇴직급여 처리

직원이 직접 또는 간접 출자관계 있는 법인으로 전출하는 경우 현실적인 퇴직으로 처리하거나 그러하지 아니한 방법을 선택할 수 있으며, 이 경우 전출·전입 법인은 다음과 같이 처리한다.

1) 현실적인 퇴직으로 처리하는 방법

전출법인에서 전출하는 직원을 퇴직으로 처리하여 직원에게 퇴직금을 지급하고, 전입법인에서는 신규채용으로 처리한다. 따라서 직원이 전입법인에서 퇴직하는 때에 지급하는 퇴직금 계산시에는 전출법인의 근무기간을 통산하지 아니한다.

2) 현실적인 퇴직으로 처리하지 않는 방법

전출법인에서 전출시 직원에게 퇴직급여를 지급하지 않고, 전입법인에서 퇴직하는 때에 전입법인이 전출법인에서의 근무기간을 통산하여 계산한 퇴직급여를 직원에게 지급하는 방법으로서, 다음과 같이 처리할 수 있다.

① 전출법인이 전입법인에 퇴직급여 전액을 인계하는 경우

- (전출법인) 전출을 퇴직으로 보아 전출시까지의 퇴직급여상당액을 전입법인에 현금으로 인계
- (전입법인) 직원이 실제 퇴직할 때에 전출법인에서의 근무기간을 통산하여 퇴직급여를 계산, 전입법인 부담으로 전액 지급

사례

❑ 전출당시 퇴직급여추계액이 1,000원인 직원이 전출하는 경우

㉠ 전출입시

- 전출법인 : 퇴직급여충당금 1,000 / 현금예금 1,000
- 전입법인 : 현금예금 1,000 / 퇴직급여충당금 1,000

㉡ 최종 퇴직시(퇴직당시 퇴직급여추계액 2,500)

- 전입법인 : 퇴직급여충당금 2,500 / 현금예금 2,500

② 전출법인이 전입법인에 퇴직급여를 인계하지 않거나 미달 인계하는 경우

- 지급할 퇴직급여총액
  직원이 최종 퇴직할 때에 전출·전입법인에서의 근무기간을 통산하여 계산
- 전출법인과 전입법인이 부담할 퇴직급여
  퇴직급여 총액을 전출일을 퇴직일로(전출법인), 전입일을 신규채용일(전입법인)로 보아 계산한 퇴직금으로 안분계산
- 원천징수 및 지급명세서 제출 ⇨ 전입법인이 일괄 제출할 수 있음

전출법인과 전입법인이 부담할 퇴직금의 안분계산

$$\text{지급할 퇴직급여 총액} \times \frac{\text{전출(전입) 법인의 퇴직급여}}{\text{전출법인의 퇴직급여 + 전입법인의 퇴직급여}}$$

③ 적용방법의 선택

전출법인은 전출하는 직원별로 현실적인 퇴직으로 처리하는 방법과 현실적인 퇴직으로 처리하지 않는 방법을 선택, 혼용할 수 있다.

2. 합병 · 분할에 의한 퇴직

합병(분할)의 경우에는 합병(분할)시점에 합병(분할)으로 인하여 소멸하는 법인의 직원이 현실적으로 퇴직하는 것으로 보아 퇴직급여를 지급할 수 있으나, 퇴직급여를 지급하지 않은 경우에는 합병(분할)으로 인하여 소멸하는 법인(피합병법인)의 근무기간까지 통산하여 퇴직급여를 지급할 수 있다(법칙 §31②).

가. 현실적인 퇴직으로 처리하는 방법

피합병법인은 합병시점에 실제 퇴직급여를 지급하여 현실적인 퇴직으로 처리하고 합병법인은 신규채용으로 처리하는 방법으로서, 합병법인은 해당 근로자의 근속연수를 통산하지 아니한다.

나. 현실적인 퇴직으로 처리하지 않는 방법

1) 퇴직급여 상당액을 전액 인수하는 경우

법인이 다음 각호의 사유로 다른 법인 또는 사업자로부터 임원 또는 사용인(이하 이 조에서 "종업원"이라 한다)을 인수하면서 인수시점에 전사업자가 지급하여야 할 퇴직급여상당액 전액을 인수(퇴직보험 등에 관한 계약의 인수를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하고 해당 종업원에 대한 퇴직급여 지급시 전사업자에 근무한 기간을 통산하여 해당 법인의 퇴직급여지급규정에 따라 지급하기로 약정한 경우에는 해당 종업원에 대한 퇴직급여와 영 제60조 제2항의 퇴직급여추계액은 전사업자에 근무한 기간을 통산하여 계산할 수 있다(통칙 33-60…2).

퇴직급여지급규정 또는 급여액의 상이로 인하여 증가하는 퇴직금은 양수법인의 퇴직급여충당금에서 상계하거나 손금에 산입한다.

2) 퇴직급여 상당액을 인수하지 아니하거나 부족하게 인수한 경우

인수당시에 퇴직급여상당액을 전사업자로부터 인수하지 아니하거나 부족하게 인수하

고 전사업자에 근무한 기간을 통산하여 퇴직급여를 지급하기로 한 경우에는 인수하지 아니하였거나 부족하게 인수한 금액은 해당 법인에 지급의무가 없는 부채의 인수액으로 보아 종업원별 퇴직급여상당액명세서를 작성하고 인수일이 속하는 사업연도의 각 사업연도 소득금액 계산상 그 금액을 손금산입 유보처분함과 동시에 동액을 손금불산입하고 영 제106조에 따라 전사업자에게 소득처분한 후, 인수한 종업원에 대한 퇴직급여지급일이 속하는 사업연도에 해당 종업원에 귀속되는 금액을 손금불산입 유보처분한다.

3. 사업양도·양수 등에 의한 직원 인계시 처리

가. 사업의 포괄적인 양도·양수의 범위

사업을 포괄적으로 양도한 경우라 함은 사업장별로 당해 사업에 관한 모든 권리(미수금 제외)와 의무(미지급 제외)를 포괄적으로 양도하는 경우로 하되, 당해 사업과 직접 관련이 없는 자산(업무무관자산)을 제외하고 양도하는 경우를 포함한다. (법칙 §31②)

사업의 포괄적인 양도에는 개인사업을 법인으로 전환하거나 여러 개의 사업장 또는 사업을 가진 법인(개인사업자)이 그중 하나의 사업장 또는 사업을 양도하는 경우를 포함한다.

나. 사업의 포괄적인 양도·양수시 퇴직급여의 처리

- 합병·분할에 의한 퇴직 처리방법과 같다.

4. 특수관계 법인간 근무기간을 합산하여 퇴직급여를 지급하는 경우

법인이 임원(지배주주등 및 지배주주등과 법인세법 시행령 제43조제8항에 따른 특수관계에 있는 자는 제외한다) 또는 직원에게 해당 법인과 법인세법 시행령 §2⑤에 따른 특수관계인 법인에 근무한 기간을 합산하여 퇴직급여를 지급하는 경우에는 퇴직급여 전액 중 해당 법인이 지급할 퇴직급여의 금액(각 법인으로부터의 전출 또는 각

법인으로서의 전입을 각각 퇴직 및 신규채용으로 보아 계산한 금액을 말함)을 임원 또는 직원이 해당 법인에서 퇴직하는 때에 각 법인의 손금에 산입한다(법칙 §22④).

이 경우 해당 퇴직급여상당액을 각 법인별로 안분하여 손금에 산입하며, 해당 임원 또는 직원이 마지막으로 근무한 법인은 해당 퇴직급여에 대한 「소득세법」에 따른 원천징수 및 지급명세서의 제출을 일괄하여 이행할 수 있다(법령 §44③).

제5장 손금불산입

제1절 의 의

손금불산입이라 함은 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비이지만 그 손비의 성질 또는 조세정책적인 목적에서 손금에 산입하지 아니하는 것을 말한다. 법인세법에서 규정하고 있는 손금불산입 사항은 다음과 같다.

구 분	내 용
① 자본거래 등으로 인한 손금불산입 (법법 §20)	㉮ 결산을 확정할 때 잉여금의 처분을 손비로 계상한 금액 ㉯ 주식할인발행차금
② 세금·공과금 및 징벌적 손해 배상금의 손금불산입 (법법 §21)	㉮ 법인세, 법인지방소득세 ㉯ 부가가치세 매입세액 ㉰ 개별소비세·주세·교통세 ㉱ 벌금·과료·과태료·가산세·가산금·강제징수비 ㉲ 공과금 중 의무적으로 납부하는 것이 아닌 공과금, 의무의 불이행 등의 위반을 이유로 부과되는 공과금 ㉳ 손해배상금 중 실제 발생한 손해를 초과하여 지급한 금액
③ 과다경비의 손금불산입 (법법 §26)	㉮ 인건비·복리후생비·여비 및 교육훈련비 ㉯ 공동경비 ㉰ 위 외의 법인의 업무와 관련이 적다고 인정되는 경비로서 대통령령이 정하는 것(현재 대통령령이 규정하고 있는 것은 없음)
④ 소비성 경비의 손금불산입 (법법 §24, §25, §27)	㉮ 기업업무추진비 손금불산입 • 건당 3만원 초과로서 신용카드 등 미사용 기업업무추진비 • 기업업무추진비 한도초과액 ㉯ 기부금 손금불산입 • 비지정기부금 • 기부금한도초과액(특례·일반기부금) ㉰ 업무무관비용의 손금불산입

구 분	내 용
⑤ 업무용승용차 관련 비용 손금불산입 특례 (법법 §27조의2)	㉮ 업무용승용차 감가상각 의무화(감가상각의제) ㉯ 업무용승용차* 관련비용 중 법인세법 시행령으로 정하는 업무사용금액에 해당하지 않는 금액 손금불산입 * 법인이 소유·임차한 자동차로서 개별소비세 부과대상 승용자동차 ㉰ 감가상각비와 임차료 중 감가상각비 상당액으로서 업무사용금액 연간 800만원* 한도초과분과 업무용승용차 처분손실로서 800만원* 초과금액은 손금불산입하고, 초과분은 이월 * 부동산임대업을 주업으로 하는 법인 등 특정 내국법인은 400만원
⑥ 지급이자 손금불산입 (법법 §28)	㉮ 채권자 불분명사채이자 ㉯ 지급받은 자가 불분명한 채권·증권의 이자와 할인액 ㉰ 건설자금이자(엄격한 의미에서 손금불산입은 아님) ㉱ 업무무관자산 등에 대한 지급이자
⑦ 감가상각비의 손금불산입 (법법 §23)	감가상각비 한도초과액
⑧ 자산 평가손실의 손금불산입 (법법 §22)	다음의 평가차손 이외의 자산의 임의평가손실 ㉮ 재고자산·유가증권·외화자산을 법인세법시행령의 방법에 의하여 평가함으로서 발생하는 평가손실 ㉯ 특수한 경우에 인정되는 자산의 감액손실

제2절 손금불산입 항목

1. 결산을 확정할 때 잉여금의 처분을 손비로 계상한 금액

잉여금의 처분을 손비로 계상한 금액은 손금으로 인정하지 않는다. 잉여금의 처분은 확정된 소득의 분배이기 때문에 손금에 산입하지 않는 것이다.

예를 들면, 임원상여금의 경우 법인의 급여지급규정에 따라 지급하는 상여금은 손금산입하나, 이익잉여금을 재원으로 그 처분결의 내용에 따라 지급하는 상여금은 손금에 산입할 수 없다.

2. 주식할인발행차금

주식할인발행차금이란 주식을 액면미달의 가액으로 발행하는 경우에 그 미달하는 금액과 신주발행비의 합계액을 말하며, 자본거래인 자본금의 납입과정에서 발생한 것이므로 손금에 산입할 수 없다.

예 액면가 10천원 주식을 7천원으로 할인발행하면서 신주발행비 100원을 지출한 경우

(차)	현금예금	6,900	(대)	자본금	10,000
	주식할인발행차금	3,100*			

* 3,100 = 3,000(할인발행) + 100(신주발행비)

3. 벌금・과료・과태료・가산금과 강제징수비

가. 벌금・과료・과태료

벌금 등은 국가 등이 정한 법령이나 행정명령의 위반에 대한 징벌효과를 반감시키지 않기 위하여 손금으로 인정하지 아니한다. 법인세법상 손금불산입하는 벌금・과료・

과태료는 ① 부과징수권자가 국가 또는 지방자치단체이어야 하며 ② 법률이나 명령 위반에 대하여 법령에 근거하여 부과한 것이어야 한다.

손금불산입 예시(통칙 21-0…3)	손금산입 예시(통칙 21-0…2)
① 법인의 임원 또는 직원이 관세법을 위반하고 지급한 벌과금 ② 업무와 관련하여 발생한 교통사고 벌과금 ③ 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률 제24조의 규정에 의하여 징수하는 산업재해보상보험료의 가산금 ④ 금융기관의 최저예금지급준비금의 부족에 대해 「한국은행법」 제60조에 의하여 금융기관이 한국은행에 납부하는 과태금 ⑤ 「국민건강보험법」 제80조에 따라 징수하는 연체금 ⑥ 외국의 법률에 따라 국외에서 납부한 벌금	① 사계약상의 의무불이행으로 인하여 과하는 지체상금(정부와 납품계약으로 인한 지체상금을 포함하며, 구상권 행사가 가능한 지체상금을 제외함) ② 보세구역에 보관되어 있는 수출용 원자재가 관세법상의 장치기간 경과로 국고귀속이 확정된 자산의 가액 ③ 철도화차 사용료의 미납액에 대하여 가산되는 연체이자 ④ 「고용보험및산재보험료징수에관한법률」 제25조에 따른 산업재해보상보험료의 연체금 ⑤ 국유지 사용료의 납부지연에 따른 연체료 ⑥ 전기요금의 납부지연으로 인한 연체가산금

나. 가산금과 강제징수비

가산세와 마찬가지로 손금에 산입하지 아니한다(참고 : 국세 및 지방세에 관한 가산금 제도가 납부지연가산세로 통합됨에 따라 국세징수법상 가산금 제도는 2020.1.1.부터, 지방세징수법상 가산금 제도는 2024.1.1.부터 폐지되는 것으로 개정됨). 또한 제세공과금의 체납에 대하여 국세징수법의 규정에 따라 행하는 재산의 압류·보관·운반 및 공매 등에 소요된 강제징수비도 손금에 산입하지 아니한다.

4. 징벌적 목적의 손해배상금

징벌적 손해배상을 규정한 법령에 따라 일반적으로 실손해액의 3배 이내의 손해배상금을 지급하도록 결정하거나 화해결정을 하는 경우 실손해액에 해당하는 손해배상금은 손금산입하되, 실손해액을 초과하는 손해배상금은 벌금 성격이므로 손금

불산입한다.

가. 손금불산입액

손해배상금 중 실제 발생한 손해액을 초과하여 지급한 금액을 손금불산입한다. 다만, 실제 발생한 손해액이 불분명한 경우에는 다음의 금액을 손금불산입한다.

$$\text{손금불산입액} = A \times \frac{B-1}{B}$$

A : 지급한 손해배상금
B : 실제 발생한 손해액 대비 손해배상액의 배수 상한

나. 손금불산입 대상이 되는 징벌적 손해배상금의 범위

손금불산입 대상이 되는 징벌적 손해배상금은 다음과 같다.

① 다음의 규정에 따라 지급한 손해배상금 중 실제 발생한 손해액을 초과하는 금액
「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」, 「개인정보 보호법」, 「공익신고자 보호법」, 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」, 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「제조물 책임법」, 「파견근로자보호 등에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「남녀고용평등법」, 「상표법」, 「농수산물품질법」, 「식품신품종법」, 「대규모유통업법」, 「실용신안법」, 「상생협력법」, 「자동차관리법」, 「공정거래법」, 「중대재해처벌법」, 「디자인보호법」, 「축산계열화법」, 「부정경쟁방지법」, 「특허법」, 「산업기술보호법」, 「환경보건법」

② 외국의 법령에 따라 지급한 손해배상금 중 실제 발생한 손해액을 초과하는 금액

5. 자산의 평가손실

자산의 평가손실은 원칙적으로 손금에 산입하지 않는다(제15장 제2절 자산·부채의 평가 참고).

6. 판매하지 아니한 제품에 대한 반출필의 개별소비세・주세의 미납액

개별소비세나 주세는 과세물품이 제조장에서 반출되면 당해 물품을 판매하기 전이라도 세금을 납부해야 하므로, 법인이 구매자로부터 징수하지 않은 세금을 선납한 후 당해 물품의 판매시점에 회수하게 된다. 따라서 동 금액은 자산으로 처리하여야 하며 이를 손금 계상할 수는 없다.(다만, 제품가격에 그 세액상당액을 가산한 경우는 예외)

7. 공동경비 등의 손금불산입

법인이 해당 법인 외의 자와 동일한 조직, 사업 및 소유자산 등을 공동으로 운영하거나 영위함에 따라 발생되거나 지출된 손비 중 다음의 기준에 의한 분담금액을 초과하는 금액은 손금에 산입하지 않는다(법령 §48, 법칙 §25).

<table>
<tr><th colspan="3">구 분</th><th colspan="4">분 담 기 준</th></tr>
<tr><td colspan="3">① 출자 공동사업자인 경우</td><td colspan="4">출자비율</td></tr>
<tr><td rowspan="7">② 비출자 공동 사업자인 경우</td><td rowspan="6">특수관계 있는 경우</td><td>원칙</td><td colspan="3">전기 또는 당기의 매출액비율과 총자산가액*1비율 중 선택*2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">예외</td><td colspan="3">원칙에 의한 분담기준과 다음의 분담기준 중에서 선택가능</td></tr>
<tr><td colspan="2">공동행사비(참석인원수에 비례하여 지출되는 손비)</td><td>참석인원 비율</td></tr>
<tr><td colspan="2">공동구매비(구매금액에 비례하여 지출되는 손비)</td><td>구매금액 비율</td></tr>
<tr><td rowspan="2">공동광고 선 전 비</td><td>국내 광고선전비</td><td>국내매출액 비율</td></tr>
<tr><td>국외 광고선전비</td><td>수출액 비율</td></tr>
<tr><td colspan="2">무형자산 공동사용료</td><td>해당 사업연도 개시일 기준의 기업회계기준에 따른 자본의 총합계액 비율</td></tr>
<tr><td>특수관계 없는 경우</td><td colspan="4">① 약정에 따른 분담비율
② 약정이 없는 경우 : 특수관계 있는 경우의 비율</td></tr>
</table>

*1 총자산가액 계산시 한 공동사업자가 다른 공동사업자의 지분을 보유하고 있는 경우 그 주식의 장부가액은

제외한다.

*2 선택하지 아니한 경우 전기 매출액 비율을 선택한 것으로 보며, 선택한 사업연도부터 연속하여 5개 사업연도 동안 적용하여야 한다.
전기 매출액이 없는 경우 해당사업연도 매출액과 자산가액 중 선택하며 미선택시 매출액을 적용한다.

예 공동행사비의 경우 ① 전기 매출액 비율, ② 당기 매출액 비율, ③ 전기 총자산가액 비율, ④ 당기 총자산가액 비율, ⑤ 참석인원수 비율 중에서 선택가능하다.

한편 비출자 공동사업자의 경우, 다음에 해당하는 법인의 경우에는 공동광고선전비를 분담하지 아니할 수 있다(법칙 §25④).

① 당해 공동 광고선전에 관련되는 자의 직전 사업연도의 매출액총액에서 당해 법인의 매출액이 차지하는 비율이 1% 에 미달하는 법인

② 당해 법인의 직전 사업연도의 매출액에서 당해 법인의 광고선전비(공동광고선전비를 제외)가 차지하는 비율이 0.1% 에 미달하는 법인

③ 직전 사업연도 종료일 현재 청산절차가 개시되었거나 「독점규제 및 공정 거래에 관한 법률」에 의한 기업집단에서의 분리절차가 개시되는 등 공동광고의 효과가 미치지 아니한다고 인정되는 법인

8. 업무와 직접 관련없는 비용

법인이 각 사업연도에 지출한 비용 중 그 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 다음 금액은 손금에 산입하지 아니한다(법법 §27).

(1) 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 자산을 취득・관리함으로서 생기는 비용(법령§49)

(2) 기타 업무와 관련 없는 지출금액(법령§50①)
① 타인이 주로 사용하는 장소・건물 등에 대한 유지비 등
② 출자임원이나 그 친족이 사용하는 사택의 유지관리비
③ 업무와 직접 관련이 없는 자산을 취득하기 위하여 지출한 자금의 차입과 관련되는 비용(차입금이자는 별도 규정)

(2) 기타 업무와 관련 없는 지출금액(법령§50①)
④ 해당 법인이 공여한 형법상 뇌물 또는 국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물 방지법상 뇌물에 해당하는 금전 및 금전 외의 자산과 경제적 이익의 합계액
⑤ 노동조합 및 노동관계조정법을 위반하여 지급하는 급여
예 노조전임자에게 노동조합법을 위반하여 급여를 지급하는 경우 등

가. 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 자산을 취득·관리함으로서 생기는 비용 등

1) 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 자산의 범위

구 분	업무 무관 자산
부동산	① 법인의 업무에 직접 사용하지 아니한 부동산. 다만 유예기간이 경과하기 전까지의 기간 중에 있는 부동산은 제외한다. ② 유예기간 중에 당해 법인의 업무에 직접 사용하지 않고 양도하는 부동산 (부동산 매매업을 주업으로 영위하는 법인의 경우는 제외) * 유예기간은 건축물 신축용 토지와 부동산매매업이 주업인 법인의 매매용 토지는 5년, 기타 부동산은 2년으로 한다.
동 산	① 서화 및 골동품. 다만, 장식·환경미화 등의 목적으로 사무실·복도 등 여러 사람이 볼 수 있는 공간에 상시 비치하는 것을 제외 ② 업무에 직접 사용하지 않는 자동차·선박 및 항공기 ③ 위와 유사한 자산으로서 당해 법인의 업무에 직접 사용하지 않는 자산

2) 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 자산의 취득·관리로 인하여 생기는 비용

업무무관자산 등을 취득·관리함으로써 생기는 비용이란 수선비·유지비·관리비는 물론 재산세·공동시설세 등의 세금과공과, 감가상각비 등을 말한다.

그러나 취득세와 등록세는 업무무관경비로 보지 않고 자산의 취득원가를 구성하여 양도시 손금에 산입되며, 업무무관자산의 처분손실도 손금에 산입된다.

나. 다른 사람이 주로 사용하는 장소・건물 등에 대한 유지비 등

법인이 직접 사용하지 아니하고 다른 사람(비출자임원, 소액주주임원, 직원 제외)이 주로 사용하고 있는 장소・건물・물건 등의 유지비・관리비・사용료와 이에 관련되는 지출금은 손금에 산입하지 아니한다. 단, 법인이 「대・중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 사업을 중소기업(제조업만 해당)에 이양하기 위하여 무상으로 해당 중소기업에 대여하는 생산설비와 관련된 지출금은 제외한다.

다. 출자임원이나 그 친족이 사용하는 사택의 유지관리비

사택이란 회사가 임직원에게 거주하도록 제공한 주택을 말한다. 사택유지비는 복리후생비이므로 손금에 산입하나, 사택의 사용자가 출자임원(소액주주인 임원 제외)이거나 그 친족인 경우에는 손금불산입한다.

사택 사용자별 법인세법상 처리방법은 다음과 같다.

사택 사용자	사택 유지비	저율임대시 부당행위계산부인 여부
출자임원 및 그 친족	손금불산입(업무무관 경비)	○
비출자임원 (소액주주 임원 포함)	손금산입(복리후생비)	×
직 원		

* 소액주주 : 지분율 1%미만의 주식을 소유한 주주 (지배주주 등과 특수관계있는 자는 제외)

라. 업무무관자산을 취득하기 위한 자금의 차입에 관련되는 비용

법인의 업무와 직접 관련 없는 자산을 취득하기 위한 자금의 차입에 관련된 비용에는 자금차입과 관련하여 지출한 지급보증료, 알선수수료, 인지세, 서류작성비용, 담보설정비용 등을 말하며, 당해 차입금의 지급이자는 포함하지 아니한다.(업무무관자산의 취득・보유에 관한 차입금이자는 법 제28조에서 별도로 규정하고 있음)

마. 형법 등 관련법률상 뇌물

법인이 제공하는 「형법」 또는 「국제상거래에 있어서 외국공무원에 대한 뇌물방지

법」에 따른 뇌물에 해당하는 금전 및 금전 외의 자산과 경제적 이익의 합계액은 손금에 산입하지 아니한다.

바. 노동조합 전임자에 대한 위법한 급여

「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조제2항 및 제4항을 위반하여 지급하는 급여는 업무와 관련없는 지출로 보아 손금에 산입하지 아니한다.

사. 대손 불인정 채권에 대한 처분손실

법 제19조의2 제2항에 따른 대손금의 손금산입이 허용되지 않는 채무보증으로 인해 발생한 구상채권 및 특수관계인에 대한 업무무관가지급금의 처분손실은 손금에 산입하지 아니한다.

9. 업무용승용차 관련 비용 손금불산입 특례

업무용승용차의 사적사용 제한 및 고가차량을 통한 단기간 과도한 비용처리를 방지하기 위해 업무용승용차 비용인정 기준을 마련하고, 이 기준을 충족하지 못한 업무용승용차의 관련 비용을 손금불산입하는 특례규정을 신설하였다(`16.1.1.신설).

업무용승용차는 법인이 소유・임차한 자동차로서 「개별소비세법」 제1조 제2항 제3호에 해당하는 승용자동차(아래의 승용자동차는 제외)를 말한다.

업무용승용차 적용 제외 대상(법령 §50조의2①)
① 운수업, 자동차판매업, 자동차임대업, 운전학원업, 경비업(출동차량에 한정), 시설대여업에서 사업상 수익을 얻기 위하여 직접 사용하는 승용자동차
② 장례식장 및 장의관련 서비스업 영위법인이 소유・임차한 운구용승용차
③ 연구개발을 목적으로 사용하는 승용자동차로서 국토교통부장관의 임시운행허가를 받은 자율주행자동차

가. 업무용승용차 감가상각 의무화 (감가상각의제)

업무용승용차는 정액법을 상각방법으로 하고 5년을 내용연수로 하여 계산한 금액을 감가상각비로 하여 손금에 산입하여야 한다(법법 §27의2, 법령 §50의2).

* 감가상각의제 적용시기 : 2016.1.1. 이후 개시하는 사업연도에 취득하는 업무용승용차부터 적용한다.

나. 업무사용금액에 해당하지 않는 금액 (업무미사용금액)

내국법인이 업무용승용차를 취득하거나 임차하여 해당 사업연도에 손금에 산입하거나 지출한 감가상각비, 임차료, 유류비 등 업무용승용차 관련비용 중 업무사용금액에 해당하지 아니하는 금액은 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하지 아니한다(법법 §27의2②).

1) 업무용승용차 관련비용의 범위

업무용승용차에 대한 감가상각비, 임차료, 유류비, 보험료, 수선비, 자동차세, 통행료 및 금융리스부채에 대한 이자비용 등 업무용승용차의 취득·유지를 위하여 지출한 비용을 말한다(법령 §50의2②).

2) 업무사용금액의 계산 (법령 §50의2④)

① 업무전용자동차보험에 가입하고 운행기록을 작성한 경우
: 업무용승용차 관련비용 × 업무사용비율

② 업무전용자동차보험에 가입하지 아니한 경우 : 전액 손금불산입
다만, 업무사용비율에 대하여 조사·확인방법에 따라 별도로 확인을 받은 경우에는 그 확인된 업무사용비율에 업무용승용차 관련비용 곱한 금액으로 한다.

③ 국토부장관이 정하는 기준에 따른 부착의무대상 차량('24.1.1.시행)으로서 법인업무용 자동차 번호판 부착하지 아니한 경우 : 전액 손금불산입

가) 업무전용자동차보험

해당 사업연도 전체 기간(임차한 승용차의 경우 해당 사업연도 중에 임차한 기간) 동안 아래에 해당하는 사람이 운전하는 경우만 보상하는 자동차보험을 말한다.

① 해당 법인의 임원 또는 직원
② 계약에 따라 해당 법인의 업무를 위하여 운전하는 사람
③ 해당 법인의 업무를 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 기획재정부령으로 정하는 사람

또한, 기획재정부령으로 정하는 임차 승용차로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람을 운전자로 한정하는 임대차 특약을 체결한 경우에는 업무전용자동차보험에 가입한 것으로 본다(법령 §50의2⑧).

① 해당 법인의 임원 또는 직원
② 계약에 따라 해당 법인의 업무를 위하여 운전하는 사람

나) 업무사용비율

구 분	내 용
계산방법	업무사용비율 = 업무용 사용거리 / 총주행거리
운행기록 등을 작성·비치하지 않은 경우	해당 사업연도의 업무용승용차 관련비용이 ㉠ 1,500만원(5백만원) 이하인 경우 : 100% ㉡ 1,500만원(5백만원)을 초과하는 경우 : $\frac{\text{1,500만원(500만원)}}{\text{업무용 승용차 관련비용}}$

* ① 업무용 사용거리 : 제조·판매시설 등 해당 법인의 사업장 방문, 거래처·대리점 방문, 회의 참석, 판촉활동, 출·퇴근 등 직무와 관련된 업무수행을 위하여 주행한 거리

② 부동산임대업을 주업으로 하는 법인 등 특정 내국법인의 경우에는 5백만원으로 한다.

③ 해당 사업연도가 1년 미만인 경우 1,500만원(5백만원)에 해당 사업연도의 월수를 곱하고 12로 나누어 산출한 금액을 말하며, 사업연도 중 일부 기간 동안 보유하거나 임차한 경우에는 1,500만원(5백만원)에 해당 보유기간 또는 임차기간 월수를 곱하고 이를 사업연도 월수로 나누어 산출한 금액을 말한다. 이 경우 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 한다.

참고 법인업무용 자동차번호판(자동차 등록번호판 등의 기준에 관한 고시-국토교통부)

1. 법인업무용 자동차 : 다음에 해당하는 승용자동차로서 취득가액 8,000만원 이상의 차량

① 중앙행정기관과 그 소속기관, 법원과 그 소속기관, 국회와 그 소속기관, 지방자치단체와 그 소속기관, 헌법재판소, 선거관리위원회에서 관리·운행하는 공용 승용자동차

② 비사업용 승용자동차로서 자동차등록원부에 기재된 자동차 소유자가 법인인 승용자동차(다만, 시설대여업을 운영하는 자가 대여한 시설대여업용 승용자동차는 계약자가 법인인 경우로 한정한다)

③ 자동차대여사업자가 법인에게 대여한 승용자동차(다만, 대여기간이 1년 이상인 경우 또는 동일 법인이 동일 자동차 대여사업용 승용자동차에 대하여 대여계약을 한 기간의 합산이 1년 이상인 경우로 한정한다)

2. 법인업무용 자동차 번호판의 색상 : 연녹색바탕에 검은색 문자

참고 부동산임대업을 주업으로 하는 법인 등 특정 내국법인의 범위 (법법 §25, 법령 §42②)

다음의 요건을 모두 충족한 내국법인을 말한다.

① 해당 사업연도 종료일 현재 내국법인의 지배주주등이 보유한 주식등의 합계가 해당 내국법인의 발행 주식총수 또는 출자총액의 50%를 초과할 것

② 해당 사업연도에 부동산 임대업을 주된 사업으로 하거나 다음의 금액 합계가 기업회계기준에 따라 계산한 매출액(㉠부터 ㉢의 금액이 포함되지 아니한 경우에는 이를 포함하여 계산한다)의 50% 이상일 것

㉠ 부동산 또는 부동산상의 권리의 대여로 발생하는 수입금액(익금에 가산할 간주임대료 금액을 포함한다)

㉡ 소득세법 제16조 제1항에 따른 이자소득의 금액

㉢ 소득세법 제17조 제1항에 따른 배당소득의 금액

③ 해당 사업연도의 상시근로자 수가 5명 미만일 것

다) 일부기간만 업무전용자동차보험에 가입한 경우 업무사용금액 계산

일부기간만 업무전용보험에 가입한 경우 업무용승용차 관련 비용 전체가 손금불산입되는 문제점을 해소하기 위해 다음과 같이 업무사용금액을 계산한다.

업무용승용차 관련비용 × 업무사용비율 × $\frac{\text{해당 사업연도 업무전용보험 실제 가입일수}}{\text{해당 사업연도 업무전용보험 의무 가입일수}}$

다. 감가상각비 한도초과액의 계산 및 이월

감가상각비 한도초과액은 다음과 같이 계산한다(법법 §27의2③, 법령 §50의2⑩).

① 업무용승용차별 감가상각비 × 업무사용비율 − 800만원(400만원)*1
② 업무용승용차별 임차료 중 감가상각비 상당액*2 × 업무사용비율 − 800만원(400만원)

* 1 ㉠ 부동산임대업을 주업으로 하는 법인 등 특정 내국법인의 경우에는 4백만원으로 함
㉡ 해당 사업연도가 1년 미만인 경우 8백만원(4백만원)에 해당 사업연도의 월수를 곱하고 12로 나누어 산출한 금액을 말하며, 사업연도 중 일부 기간 동안 보유하거나 임차한 경우에는 8백만원(4백만원)에 해당 보유기간 또는 임차기간 월수를 곱하고 이를 사업연도 월수로 나누어 산출한 금액을 말한다. 이 경우 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 한다.

* 2 ㉠ 여신전문금융업법에 따라 등록한 시설대여업자로부터 임차한 승용차 : 임차료에서 보험료와 자동차세 및 수선유지비를 차감한 금액(수선유지비를 별도로 구분하기 어려운 경우에는 보험료와 자동차세를 차감한 임차료의 7%를 수선유지비로 할 수 있음)
㉡ 기타 자동차대여사업자로부터 임차한 승용차 : 임차료의 70%에 해당하는 금액

감가상각비 한도초과액은 해당 사업연도의 손금에 산입하지 아니하고 다음의 구분에 따라 산정된 금액을 한도로 이월하여 손금에 산입한다(법령 §50의2⑪).

① 업무용승용차별 감가상각비 이월액 : 해당 사업연도의 다음 사업연도부터 해당 업무용승용차의 업무사용금액 중 감가상각비가 800만원(400만원)에 미달하는 금액을 한도로 하여 손금으로 추인한다.

② 업무용승용차별 임차료 중 감가상각비 상당액 이월액 : 해당 사업연도의 다음 사업연도부터 해당 업무용승용차의 업무사용금액 중 감가상각비 상당액이 800만원(400만원)에 미달하는 금액을 한도로 손금에 산입한다.

라. 업무용승용차 처분손실의 이월

업무용승용차를 처분하여 발생하는 손실로서 업무용승용차별로 800만원(400만원)*을 초과하는 금액은 손금에 산입하지 아니하고, 다음의 방법에 따라 이월하여 손금에 산입한다(법법 §27의2④, 법령 §50의2⑬).

① 해당 사업연도의 다음 사업연도부터 800만원(400만원)을 균등하게 손금산입
② 남은 금액이 800만원(400만원) 미만인 사업연도 : 남은 잔액을 모두 손금산입

* 해당 사업연도가 1년 미만인 경우 8백만원(4백만원)에 해당 사업연도의 월수를 곱하고 이를 12로 나누어 산출한 금액을 말한다. 이 경우 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 한다.

마. 소득처분

업무용승용차 관련비용 중 손금불산입한 금액은 다음과 같이 소득처분한다.

구 분	내 용
① 업무사용금액에 해당하지 않는 금액	손금불산입하고 소득귀속자에게 소득처분 (법령 §106①1호)
② 감가상각비 한도초과액 (800만원(400만원) 초과액)	손금불산입하고 유보처분
③ 감가상각비 상당액 한도초과액 (800만원(400만원) 초과액)	손금불산입하고 기타사외유출로 처분 (법령 §106①3호)
④ 업무용승용차 처분손실 (800만원(400만원) 초과액)	손금불산입하고 기타사외유출로 처분 (법령 §106①3호)

바. 내국법인 해산(합병·분할 포함)시 감가상각비상당액 등 손금산입

내국법인이 해산(합병·분할 또는 분할합병에 따른 해산을 포함한다)한 경우에는 감가상각비상당액 이월액 또는 업무용승용차 처분손실로서 800만원(400만원)을

초과하여 이월된 금액 중 남은 금액을 해산등기일(합병·분할 또는 분할합병에 따라 해산한 경우에는 합병등기일 또는 분할등기일을 말한다)이 속하는 사업연도에 모두 손금에 산입한다(법칙 §27의2⑦).

사. 업무용승용차 관련 비용 명세서 미제출 가산세

업무용 승용차 관련 비용을 손금산입하여 신고한 사업자가 해당 명세서를 미제출하거나 불성실 제출한 경우에는 아래와 같은 가산세를 부담한다(법법 §74의2).

① (미제출) 업무용승용차 관련 비용 손금산입액(신고액) × 1%
② (불성실제출) 업무용승용차 관련 비용 손금산입액(신고액) 중 명세서 상 사실과 다르게 제출한 금액 × 1%

예제 업무용승용차 관련비용의 손금불산입 특례

(주)국세는 제조업을 영위하는 중소기업이며, 제26기(2026.1.1.~2026.12.31.) 1월 1일에 업무용승용차를 150,000,000원에 구입하고 감가상각비 20,000,000원을 계상하였다.

1. 업무용승용차는 대표이사가 사용하고 있으며, 업무전용자동차보험에 가입하였고, 법인업무용 자동차번호판도 부착하였다.
2. 위 감가상각비 외에 승용차 관련비용으로 유류비, 보험료 등 유지비 1천만원을 비용으로 계상하였으며, 당기 중 운행기록부에 따른 총주행거리는 20,000㎞이며, 이 중 업무용 사용거리는 14,000㎞이다. 제24기의 세무조정을 행하라.

해답

〈1단계〉 감가상각비 시부인

① 20,000,000(회사계상액) - 30,000,000*(상각범위액) = △10,000,000(시인부족액)

* 150,000,000 × 1/5 × 12/12

② 세무조정 : (손금산입) 감가상각의제액 10,000,000(△유보)

〈2단계〉 업무미사용금액

① 업무용승용차 관련비용 : 40,000,000(=30,000,000 + 10,000,000)

* 40,000,000 = 30,000,000(손금인정한 감가상각비) + 10,000,000(감가상각비 외 관련비용)

② 업무미사용금액 = 40,000,000 × (1 - 14,000/20,000) = 12,000,000

③ 세무조정 : (손금불산입) 업무미사용금액 12,000,000(상여)

〈3단계〉 감가상각비 한도초과액(800만원 초과액)

① 800만원 초과액 : 30,000,000 × 70 % - 8,000,000 = 13,000,000

② 세무조정 : (손금불산입) 800만원 초과액 13,000,000(유보)

예제 업무용승용차 관련비용의 손금불산입 특례

제조업을 영위하는 ㈜국세의 제26기(2026.1.1.~2026.12.31.)의 승용차 내역은 다음과 같다. 자료를 이용하여 업무용승용차 관련비용에 대한 세무조정을 하고 업무용승용차 관련비용 명세서를 작성하라.

〈업무용승용차 내역〉

구 분	A승용차	B승용차	C승용차
소유여부	자가	자가	임차(렌트)
취득(임차)일	2021.1.1.	2026.1.1.	2026.7.1.
업무전용보험가입	가입	가입	가입
법인업무용 자동차번호판		부착	부착
운행기록작성여부	작성	작성	미작성
총주행거리	20,000㎞	10,000㎞	-
업무사용거리	16,000㎞	9,000㎞	-
사용자	임원	직원	직원
취득가액	100,000,000	60,000,000	
당기 감가상각비(장부계상액)	20,000,000	10,000,000	
임차료	-	-	6,000,000
유류비	8,000,000	4,000,000	4,000,000
보험료	2,600,000	800,000	
수선비	3,000,000	2,500,000	
자동차세	1,500,000	500,000	
기타비용	1,000,000	200,000	
관련비용 합계	36,100,000	18,000,000	10,000,000

추가자료)

1. B승용차는 2026.12.31.에 매각하였으며 그 내역은 다음과 같다.

양도가액	취득가액	감가상각누계액	처분손익
40,000,000	60,000,000	10,000,000	△10,000,000

2. 전기매각자산의 처분손실 중 손금불산입액을 다음과 같다.

구 분	처분일자	처분손실액	당초 손금불산입액	전기말 손금불산입액 잔액
D승용차	2024.4.10.	25,000,000	17,000,000	9,000,000
E승용차	2025.8.15.	13,500,000	5,500,000	5,500,000

해답

1. 승용차별 업무사용비율의 계산

A : 80% = 16,000 / 20,000

B : 90% = 9,000 / 10,000

C : 75% = (15,000,000 ×(6/12)) / 10,000,000

2. 업무용승용차 관련비용의 세무조정

(1) 업무용승용차 감가상각비의 계산

B : 10,000,000 - (60,000,000×1/5) = △2,000,000

〈손금산입〉 B승용차 감가상각비 2,000,000 (△유보)

(2) 업무용승용차 관련비용 중 업무외 사용금액

A : 36,100,000 ×(1-80%) = 7,220,000

B : (18,000,000+2,000,000) ×(1-90%) = 2,000,000

C : 10,000,000 ×(1-75%) = 2,500,000

〈손금불산입〉 승용차 업무외사용금액 11,720,000 (상여)

(3) 업무용승용차 관련비용 중 감가상각비 한도초과액

A : 20,000,000×(80%) - 8,000,000 = 8,000,000

B : (10,000,000+2,000,000)×90% - 8,000,000 = 2,800,000

C : (6,000,000×70%)×75% - 8,000,000×(6/12) = 0

〈손금불산입〉 승용차 업무외사용금액 10,800,000 (유보)

(4) 전기 감가상각비 한도초과액의 손금추인 : 해당없음

(5) 업무용승용차 처분손실의 세무조정

- 처분시 유보잔액 추인(B자동차)

〈손금산입〉 B승용차 감가상각비 800,000 (△유보)

- 처분손실 중 8백만원 초과액 조정(B자동차)

〈손금불산입〉 B승용차 처분손실 2,800,000 (기타사외유출)

- 처분손실 손금불산입의 사후관리(연간 800만원 한도내에서 균등산입)

〈손금산입〉 D(8,000,000), E(5,500,000) 처분손실부인액 13,500,000 (기타)

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제29호서식] 〈개정 2020. 3. 13.〉 (3쪽 중 제1쪽)

사업연도	2026.1.1. ~ 2026.12.31.	업무용승용차 관련비용 명세서	법인명	㈜국세
			사업자등록번호	

1. 업무사용비율 및 업무용승용차 관련비용 명세 [부동산임대업 주업법인 [ ]여, [ ]부]

① 차량번호	② 차종	③ 임차여부	④ 보험가입여부	⑤ 운행기록작성여부	⑥ 총주행거리(㎞)	⑦ 업무용사용거리(㎞)	⑧ 업무사용비율(⑦/⑥)	⑨ 취득가액(취득일, 임차기간)	⑩ 해당연도 보유 또는 임차기간 월수	⑪ 업무용승용차 관련비용							
										⑫ 감가상각비	⑬ 임차료 / ⑭감가상각비 상당액	⑮ 유류비	⑯ 보험료	⑰ 수선비	⑱ 자동차세	⑲ 기타	⑳ 합계
A	승용차	부	여	여	20,000	16,000	80%	100,000,000 (2022.1.1.~ . . .)	12	20,000,000		8,000,000	2,600,000	3,000,000	1,500,000	1,000,000	36,100,000
B	승용차	부	여	여	10,000	9,000	90%	60,000,000 (2026.1.1.~ 2026.12.31.)	12	12,000,000		4,000,000	800,000	2,500,000	500,000	200,000	20,000,000
C	승용차	여	여	부			75%	(2026.7.1.~ 2026.12.31.)	6	-	6,000,000 / 4,200,000	4,000,000					10,000,000
								(. . ~ . . .)									
								(. . ~ . . .)									
㉑ 합계										32,000,000	6,000,000 / 4,200,000	16,000,000	3,400,000	5,500,000	2,000,000	1,200,000	66,100,000

2. 업무용승용차 관련비용 손금불산입 계산

㉒ 차량번호	㉓ 업무사용금액			㉔ 업무외사용금액			㉛ 감가상각비(상당액) 한도초과금액	㉜ 손금불산입 합계(㉚+㉛)	㉝ 손금산입 합계(⑳-㉜)
	㉕ 감가상각비(상당액)[(⑫또는⑭)×⑧)]	㉖ 관련비용[(⑳-⑫ 또는 ⑳-⑭)×⑧)]	㉗ 합계(㉕+㉖)	㉘ 감가상각비(상당액)(⑫-㉕ 또는 ⑭-㉕)	㉙ 관련비용[(⑳-⑫ 또는 ⑳-⑭)-㉖]	㉚ 합계(㉘+㉙)			
A	16,000,000	12,880,000	28,880,000	4,000,000	3,220,000	7,220,000	8,000,000	15,220,000	20,880,000
B	10,800,000	7,200,000	18,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000	2,800,000	4,800,000	15,200,000
C	3,150,000	4,350,000	7,500,000	1,050,000	1,450,000	2,500,000	-	2,500,000	7,500,000
㉞ 합계	29,950,000	24,430,000	54,380,000	6,250,000	5,470,000	11,720,000	10,800,000	22,520,000	43,580,000

(3쪽 중 제2쪽)

3. 감가상각비(상당액) 한도초과금액 이월명세

㉟ 차량번호	㊱ 차종	㊲ 취득일 (임차기간)	㊳ 전기이월액	㊴ 당기 감가상각비(상당액) 한도초과금액	㊵ 감가상각비(상당액) 한도초과금액 누계	㊶ 손금추인(산입)액	㊷ 차기이월액(㊵-㊶)
A	승용차	2022.1.1.	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
B	승용차	2026.1.1.		2,800,000	2,800,000	-	2,800,000
C	승용차	2026.7.1.		-			
㊸ 합계				10,800,000	10,800,000		10,800,000

4. 업무용승용차 처분손실 및 한도초과금액 손금불산입액 계산

㊹ 차량번호	㊺ 양도가액	㊻ 세무상 장부가액				㊶ 처분손실 (㊺-㊿〈0)	㊷ 당기손금산입액	㊸ 한도초과금액 손금불산입 (㊶-㊷)
		㊼ 취득가액	㊽ 감가상각비 누계액	㊾ 감가상각비한도초과금액 차기이월액(=㊷)	㊿ 합계 (㊼-㊽+㊾)			
B	40,000,000	60,000,000	12,000,000	2,800,000	50,800,000	10,800,000	8,000,000	2,800,000
㊹ 합계								

5. 업무용승용차 처분손실 한도초과금액 이월명세

㊺ 차량번호	㊻ 차종	㊼ 처분일	㊽ 전기이월액	㊾ 손금산입액	㊿ 차기이월액 (㊽-㊾)
D	승용차	2023.4.10.	9,000,000	8,000,000	1,000,000
E	승용차	2024.8.15.	5,500,000	5,500,000	-
㊶ 합계			14,500,000	13,500,000	1,000,000

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

작성방법

1. 업무사용비율 및 업무용승용차 관련비용 명세

가. "부동산임대업 주업법인" 여부란은 다음요건을 모두 갖춘 경우 "여"에 체크합니다(「법인세법 시행령」제42조제2항의 요건에 해당하는 법인)
ⅰ)지배주주와 그 특수관계자 지분이 50% 초과, ⅱ)부동산임대업을 주업으로 하거나 매출액 중 부동산 또는 부동산상의 권리 대여 · 이자 · 배당 소득의 합계가 70%이상, ⅲ)상시 근로자수가 5인 미만일 것

나. 차량번호란(①): 업무용승용차의 차량번호를 적습니다.

다. 차종란(②): 업무용승용차의 차종을 적습니다.

라. 임차여부(③): 업무용승용차의 임차여부(자가, 렌트, 리스)를 적습니다.

마. 보험가입여부란(④): 「법인세법 시행령」 제50조의2제4항 제1호에 따른 자동차 보험 가입 여부를 적습니다. (기재형식 : 여 또는 부)

바. 운행기록작성여부란(⑤): 「법인세법 시행령」 제50조의2제5항에 따른 운행기록 등의 작성여부를 적습니다. (기재형식 : 여 또는 부)

사. 총주행거리란(⑥): 해당 사업연도의 총 주행거리를 적습니다.

아. 업무용 사용거리란(⑦): 「법인세법 시행규칙」 제27조의2제4항에 따른 거래처 · 대리점 방문, 회의 참석, 판촉 활동, 출근 및 퇴근 등 직무와 관련된 업무수행에 따라 주행한 거리를 적습니다.

자 업무사용비율란(⑧): 「법인세법 시행령」 제50조의2제4항 및 제5항에 따른 비율을 적으며, 운행기록 등을 작성하지 않은 경우에는 같은 법 시행령 제50조의2제7항에 따라 아래 각 호의 비율을 적습니다.
1. 해당 사업연도의 업무용승용차 관련비용이 1,500만원[「법인세법 시행령」제42조제2항(부동산임대업 주업법인)에 해당하는 경우에는 500만원. 이하 같음] 이하인 경우: 100분의 100
2. 해당 사업연도의 업무용승용차 관련비용이 1,500만원을 초과하는 경우: 1,500만원을 업무용승용차 관련비용으로 나눈 비율
* 사업연도 중 취득 또는 처분(임차의 경우 임차개시 또는 종료)하는 경우 1,500만원 × 보유 또는 임차기간 월수/12를 초과하는 금액

차. 보유 또는 임차기간란(⑩) : 사업연도 중 신규 취득(임차)하는 경우 취득일부터 처분일(임차의 경우 임차 개시일부터 종료일)을 적습니다.

타. 업무용승용차 관련비용란(⑪): 「법인세법 시행령」 제50조의2제2항에 따른 업무용승용차 관련비용을 각 항목별로 적습니다.

2. 업무용승용차 관련비용 손금불산입액 계산

가. 업무사용금액(㉓): 업무용승용차 관련비용에 업무사용비율을 곱한 비율을 적용하여 계산합니다.

나. 업무외사용금액(㉔): 업무용승용차 관련비용에서 업무사용금액을 차감한 금액을 적습니다.

다. 감가상각비(상당액) 한도초과금액(㉛): 업무사용금액 중 감가상각비(상당액)이 800만원(「법인세법 시행령」 제42조제2항에 해당하는 경우에는 400만원)을 초과하는 금액을 적습니다.
* 사업연도 중 취득 또는 처분(임차의 경우 임차개시 또는 종료)하는 경우 800만원 × 보유 또는 임차기간 월수/12를 초과하는 금액

3. 감가상각비(상당액) 한도초과금액 명세

가. 전기이월(㊳): 전기에 발생한 차기이월액을 적습니다.

나. 감가상각비(상당액) 한도초과액 누계(㊵): ㊳의 금액과 ㊴의 금액을 합한 금액을 적습니다.

다. 손금추인(산입)액(㊶): 「법인세법 시행령」 제50조의2제11항의 방법에 따른 감가상각비(상당액) 이월액을 손금으로 추인(산입) 합니다.

4. 업무용승용차 처분손실 및 한도초과금액 손금불산입액 계산

가. 감가상각비 누계액(㊽): 「법인세법」 제23조 및 제27조의2제1항에 따른 상각범위액까지 손금에 산입한 감가상각비 누계액을 적습니다.

나. 처분손실(㊿): 처분손실이 발생한 경우에만 적습니다.

다. 당기손금산입액(51): ㊿의 금액이 800만원(「법인세법 시행령」 제42조제2항에 해당하는 경우에는 400만원) 이하인 금액을 적습니다.
* 해당 사업연도가 1년 미만인 경우 800만원 × 해당 사업연도 월수/12를 초과하는 금액

라. 처분손실 한도초과금액 손금불산입액(53): ㊿의 금액이 51를 초과하는 금액을 적습니다.

5. 업무용승용차 처분손실 한도초과금액 명세

가. 전기이월액(58) : 전기에 발생한 차기이월액을 적습니다.

나. 손금산입액(59) : 전기이월액 중 800만원(「법인세법 시행령」 제42조제2항에 해당하는 경우에는 400만원)을 한도로 손금에 산입할 금액을 적습니다.
* 해당 사업연도가 1년 미만인 경우 800만원 × 해당 사업연도 월수/12를 초과하는 금액

제6장 감가상각비

제1절 개 요

1. 감가상각의 개념

감가상각이란 감가상각자산의 취득원가에서 잔존가액을 차감한 잔액을 그 자산의 경제적 효익이 지속되는 기간(경제적 내용연수) 동안 배분하는 과정을 말한다.

2. 법인세법상 감가상각제도의 특징

가. 결산조정사항

감가상각자산의 감가상각비는 법인이 결산서에 비용으로 계상한 경우에만 손금으로 인정되는 결산조정사항이다. 다만, 다음의 경우에는 신고조정을 허용한다.

구 분	내 용
① 특수관계인으로부터 자산양수를 하면서 기업회계기준에 따라 장부에 계상한 감가상각자산 가액이 실제 취득가액(시가의 범위 내에 한함)에 미달하는 경우 감가상각비 손금산입 특례(법령 §19. 5의2호)	강제신고조정
② 2016. 1. 1.이후에 개시하는 사업연도에 취득하는 업무용승용차에 대한 감가상각비(법령 §50의2③)	
③ 법인세를 면제 또는 감면받는 법인의 감가상각의제(법령 §30①)	
④ 국제회계기준을 적용하는 내국법인이 보유한 유형자산과 비한정인 무형자산의 감가상각비(법법 §23②)	임의신고조정

나. 임의상각제도

법인세법에서는 감가상각자산의 감가상각비에 대해 손금산입할 수 있는 상각범위액을 정하고, 그 범위액 내에서 법인이 임의로 손비 계상할 수 있도록 하는 임의상각 제도를 택하고 있다. 따라서 감가상각자산의 내용연수가 경과하여도 미상각잔액이 있는 한 법인의 의사에 따라 한도액의 범위 내에서 감가상각비를 계상할 수 있다.

다. 자산별 시부인

감가상각비 시부인계산은 개별 자산별로 행하는 것이므로, 내용연수가 같은 자산이라도 각각 세무조정하여야 한다.

라. 감가상각 계산요소 및 상각방법의 법정화

법인세법은 감가상각 계산요소가 되는 취득가액・내용연수・잔존가액 및 감가상각방법(정액법・정률법・생산량비례법)을 구체적으로 규정하여 기업의 자의적 적용을 배제하고 있다.

참고 감가상각비 손금계상 누락에 대한 경정청구

감가상각비는 결산시 손금으로 계상한 경우에 한하여 이를 손비로 보는 것이므로 결산시 손금으로 계상하지 않은 금액은 이를 세무조정에 의하여 손금산입하거나 국세기본법 제45조의 2의 규정에 의하여 경정청구할 수 없다(통칙 23-0-1).

제2절 감가상각자산의 범위

1. 개 요

감가상각자산은 토지를 제외한 다음의 유형·무형자산으로 한다(법령 §24①).

구 분	감가상각자산 범위
유형자산	① 건축물(건물 및 그 부속설비, 구축물) ② 차량 및 운반구, 공구, 기구 및 비품 ③ 선박 및 항공기 ④ 기계 및 장치 ⑤ 동물 및 식물 ⑥ 기타 유형자산
무형자산	① 영업권(합병·분할시 발생하는 영업권 제외), 디자인권, 실용신안권, 상표권 ② 특허권, 어업권, 양식업권, 채취권, 유료도로관리권, 철도시설관리권, 수리권, 전기가스공급시설이용권, 수도시설이용권, 열공급시설이용권 ③ 광업권, 전신전화전용시설이용권, 전용측선이용권, 하수종말처리장시설 등 ④ 댐사용권 ⑤ 개발비 ⑥ 사용수익 기부자산가액 ⑦ 주파수이용권, 공항시설관리권 및 항만시설관리권 ⑧ 그밖에 위와 유사한 무형자산

1) 영업권

법인이 직접 창설한 영업권은 인정하지 않으며 외부로부터 대가를 지불하고 매입한 영업권만 인정한다. 감가상각자산으로 보는 영업권에는 다음의 금액을 포함한다(법칙 §12①).

① 사업의 양도·양수과정에서 양도·양수 자산과는 별도로 양도사업에 관한 허가·인가 등 법률상 지위, 사업상 편리한 지리적 여건, 영업상 비법, 신용·명성·거래선 등 영업상의 이점 등을 감안하여 적절한 평가방법에 따라 유상으로 취득한 금액

② 설립인가, 특정사업의 면허, 사업의 개시 등과 관련하여 부담한 기금·입회금으로서 반환청구를 할 수 없는 금액과 기부금 등

2) 개발비

개발비란 상업적인 생산 또는 사용 전에 재료·장치·제품·공정·시스템 또는 용역을 창출하거나 현저히 개선하기 위한 계획 또는 설계를 위하여 연구결과 또는 관련 지식을 적용하는데 발생하는 비용으로서 기업회계기준에 따른 개발비 요건을 갖춘 것을 말한다.

3) 사용・수익 기부자산가액

금전 외의 자산을 국가・지방자치단체, 법정・지정기부금 대상 법인에 기부한 후, 그 자산을 사용하거나 그 자산으로부터 수익을 얻는 경우 해당 기부자산의 세무상 장부가액을 말한다. 이 경우 법인이 사용수익기부자산에 대하여 부담한 부가가치세는 사용수익기부자산가액에 포함된다(법인 46012-3433, '96.12.11).

(1) 사용・수익기부자산과 현물기부와의 비교

사용수익기부자산을 현물기부와 비교하면 다음과 같은 차이가 있다.

구 분	내 용	세무조정 방법
기 부 금	건물 등 자산을 아무런 조건 없이 기부한 경우	기부금 해당. 자산가액(법정기부금은 장부가액, 지정기부금은 시가)을 다른 기부금에 가산하여 한도액 계산
사용수익 기부자산	건물 등 자산을 기부하되, 일정기간 사용하거나 수익을 얻기로 한 경우	무형자산

(2) 타인 토지에 건물 신축・사용 후 무상양도 경우와의 차이

타인의 토지에 건물을 신축하여 일정기간 사용한 후 동 건물을 무상으로 양도하는 경우, 무상으로 양도한 건물의 취득가액은 당해 토지의 임대료(선급임차료) 성질의 비용이므로 부당행위계산부인 대상에 해당하는 경우를 제외하고는 사용기간 동안의 손금에 산입한다(재법인 46012-86, 2001. 5. 3.).

이 경우 토지소유주는 임차인의 임차료 상당금액을 수익으로 계상하고, 당해 건축물은 토지소유자의 감가상각대상자산으로 한다(법인 46012-716, 2001. 5.18).

2. 감가상각자산에 포함하는 자산

가. 장기할부조건으로 매입한 감가상각자산

법인이 장기할부조건으로 매입한 감가상각자산의 가액 전액을 자산으로 계상하고 사업에 사용하는 경우에는 그 대금의 청산 또는 소유권의 이전여부에 관계없이 이를 감가상각자산으로 본다(법령 §24④).

나. 리스자산

자산을 시설대여하는 자(리스회사)가 대여하는 해당자산(리스자산) 중 기업회계기준에 따른 금융리스자산은 리스이용자의 감가상각자산으로, 금융리스외의 리스자산(운용리스자산)은 리스회사의 감가상각자산으로 한다(법령 §24⑤).

한편, 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화 전문회사가 같은법에 의한 자산유동화계획에 따라 금융리스의 자산을 양수한 경우 당해 자산에 대하여는 리스이용자의 감가상각자산으로 한다(법령 §24⑥).

3. 감가상각자산에 포함하지 않는 자산 (법령 §24③)

가. 사업에 사용하지 아니하는 자산

사용 중 철거하여 사업에 사용하지 아니하거나 취득 후 사용하지 않고 보관하고 있는 기계 및 장치 등은 감가상각자산으로 보지 아니한다(법칙 §12③).

그러나 일시적인 조업중단 등으로 인하여 가동되지 않고 있는 유휴설비는 감가상각자산에 포함한다.

나. 건설 중인 자산

건설 중인 자산에는 설치 중인 자산 또는 성능시험을 위한 시운전기간에 있는 자산을 포함한다. 다만, 건설 중인 자산 중 일부가 완성되어 사업에 제공되는 경우 그 부분은 감가상각자산으로 본다(법칙 §12④).

다. 시간의 경과에 따라 그 가치가 감소되지 아니하는 자산

사용하거나 시간이 경과하는 경우에도 그 가치가 감소하지 아니하고 증대하는 토지, 서화, 골동품 등은 감가상각자산으로 보지 않는다.

제3절 감가상각의 방법

1. 감가상각방법의 종류

법인은 자산의 종류별로 다음 각호의 구분에 따라 감가상각방법을 선택하여 신고하여야 하며, 상각방법을 신고하지 아니한 경우에는 세법에서 정한 방법을 적용하여 상각하여야 한다. 또한 신고한 상각방법(신고하지 않은 경우에는 무신고시 상각방법)은 그 후 사업연도에도 계속 적용하여야 한다(법령 §26①,③,④,⑤).

구 분	선택가능한 상각방법	무신고시 상각방법
① 건축물, 무형자산 (②, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧ 제외)	정액법	정액법
② 광업권(채취권 포함), 폐기물매립시설	정액법, 생산량비례법	생산량비례법
③ 광업용 유형자산	정액법, 정률법, 생산량비례법	생산량비례법
④ 위 외의 유형자산 (①, ③ 제외)	정액법, 정률법	정률법
⑤ 개발비	관련 제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 20년 이내의 기간 내에서 연단위로 신고한 내용연수에 따라 매 사업연도별 경과월수에 비례하여 상각	관련 제품의 판매 또는 사용가능시점부터 5년간 균등액 상각
⑥ 사용수익기부자산	자산의 사용수익기간(기간에 관한 특약이 없는 경우 신고내용연수)에 따라 균등상각 * 기부자산이 멸실 또는 계약이 해지된 경우 잔액 일시상각	
⑦ 주파수이용권, 공항시설관리권, 항만시설관리권	주무관청에서 고시하거나 주무관청에 등록한 기간 내에서 사용기간에 따라 균등액을 상각	
⑧ 위와 유사한 무형자산	기업회계기준의 연단위 신고내용연수에 따른 정액법	5년간 균등액 상각

감가상각방법은 각호의 구분에 따른 자산별로 하나의 방법을 선택하여 다음에 정하는 날이 속하는 사업연도의 법인세 과세표준 신고기한까지 신고하여야 한다.

① 신설법인과 새로 수익사업을 개시한 비영리법인	영업개시일
② "①" 외의 법인이 각호의 구분을 달리하는 감가상각자산을 새로 취득한 경우	취 득 일

2. 감가상각방법의 변경

법인이 신고한 감가상각방법은 이를 계속 적용하여야 하나, 특별히 변경 사유가 있는 경우에는 납세지 관할세무서장의 승인을 얻어 변경할 수 있다(법령 §27).

가. 변경사유(요건)

다음 하나의 사유에 해당하는 경우에는 감가상각방법을 변경할 수 있다.

① 상각방법이 서로 다른 법인이 합병(분할합병을 포함한다)한 경우
② 상각방법이 서로 다른 사업자의 사업을 인수 또는 승계한 경우
③ 「외국인투자촉진법」의 규정에 의하여 외국투자자가 내국법인의 주식 등을 20% 이상 인수 또는 보유하게 된 경우
④ 해외시장의 경기변동 또는 경제적 여건의 변동으로 인하여 종전의 상각방법을 변경할 필요가 있는 경우(이 경우 국세청장이 정하는 기준을 따라야 한다)
⑤ 기획재정부령으로 정하는 회계정책의 변경에 따라 결산상각방법이 변경된 경우 (변경한 결산상각방법과 같은 방법으로 변경한 경우만 해당한다)

나. 변경신청기한

감가상각방법을 변경하고자 하는 법인은 그 변경할 상각방법을 적용하고자 하는 최초사업연도의 종료일까지 감가상각방법 변경신청서를 납세지 관할세무서장에게 제출(국세정보통신망에 의한 제출 포함)하여 승인을 얻어야 한다.

상각방법 변경신청서를 접수한 납세지 관할세무서장은 접수일이 속하는 사업연도 종료일부터 1개월 이내에 그 승인여부를 결정하여 통지하여야 한다.

다. 상각방법을 임의로 변경한 경우의 처리

법인이 상각방법 변경승인을 얻지 않고 상각방법을 임의로 변경한 경우에는 변경하기 전의 상각방법에 의하여 상각범위액을 계산한다.

제4절 감가상각 범위액의 계산

1. 상각방법별 범위액 계산 (법령 §26②)

가. 정액법

감가상각 범위액 = 세법상 취득가액* × 상각률(1/n : 내용연수)

*세법상 취득가액 : 기초B/S취득가 + 자본적지출액 + 즉시상각의제(누계)
(기말B/S취득가)

세무계산상 취득가액은 법인세법 시행령 제72조의 취득가액(취득가액 + 자본적지출액의 누계액)을 말한다.

나. 정률법 (미상각잔액법)

감가상각 범위액 = 세법상 미상각잔액*(당기 감가상각비 계상 전) × 상각률

*세법상미상각잔액 : 기초B/S취득가 + 자본적지출액 − 기초B/S감가상각누계 + 상각부인액(전기이전)
(기말B/S취득가)
+ 즉시상각의제(당기) − 의제상각액(전기이전)

세무계산상 미상각잔액은 해당 감가상각자산의 취득가액에서 이미 감가상각비로 손금에 산입한 금액(업무용승용차의 경우 법인세법 제27조의 2 제2항 및 제3항에 따라 손금에 산입하지 아니한 금액을 포함)을 공제한 잔액을 말한다.

다. 생산량비례법 개정

광업권 감가상각범위액 = 미상각잔액[1] × $\frac{\text{당해사업연도 채굴량}}{\text{잔여채굴예정량}^{2)}}$

1) 기존 취득가액 − 누적상각액 +증가한 취득가액
2) 당초 채굴예정량(증감 포함) - 누적채굴량

폐기물매립시설 감가상각범위액 = 취득가액* × $\frac{\text{당해사업연도 매립한 양}}{\text{매립예정량}}$

* 법인세법 시행령 제72조의 취득가액(취득가액 + 자본적지출액의 누계액)

2. 특수한 경우의 상각범위액 계산

가. 사업연도 중 신규 취득한 자산의 경우

사업연도 중에 취득하여 사업에 사용한 감가상각자산에 대한 상각범위액은 사업에 사용한 날부터 당해 사업연도 종료일까지의 월수에 따라 계산한다. 이 경우 월수는 역에 따라 계산하되 1월 미만의 일수는 1월로 한다(법령 §26⑨).

나. 자본적 지출이 있는 경우

감가상각자산에 대한 자본적 지출액은 신규 취득한 자산과는 달리 월할 계산하지 않고 전액을 기존 자산의 장부가액에 합산하여 기존 자산과 동일한 상각방법(기존 감가상각자산의 내용연수 적용 등)에 의하여 상각한다.

다. 사업연도 중 양도한 경우

사업연도 중에 감가상각자산을 양도하는 경우 감가상각시부인 계산을 하지 않으며, 동 자산에 대한 상각부인액을 양도일이 속하는 사업연도에 손금산입(△유보)한다. 감가상각자산의 일부만 양도한 경우에는 해당 양도자산에 대한 상각부인액을 다음과 같이 계산한다(법령 §32⑤, ⑥).

$$\text{양도자산의 상각부인액} = \text{해당 감가상각자산 전체의 상각부인액} \times \frac{\text{양도부분의 취득가액}}{\text{해당 감가상각자산 전체의 취득가액}}$$

라. 사업연도가 1년 미만인 경우

1) 본래의 사업연도가 1년 미만인 경우

당해 법인의 본래의 사업연도가 1년 미만인 경우 다음과 같이 내용연수를 환산하고, 그 환산내용연수에 따른 상각률을 적용하여 상각한다(법령 §28②).

① 환산내용연수 = 내용연수(신고내용연수 또는 기준내용연수) $\times \frac{12}{\text{사업연도월수}^{*}}$

② 상각범위액 = 감가상각 자산가액 × 환산내용연수에 해당하는 상각률

* 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 한다.

예를 들어, 본래의 사업연도가 6월인 경우로서 내용연수가 5년인 경우 10년에 해당하는 상각률을 적용하여 상각범위액을 계산하여야 한다.

2) 일시적으로 사업연도가 1년 미만이 된 경우

본래의 사업연도는 1년이지만, 사업연도 변경 또는 의제로 일시적으로 사업연도가 1년 미만이 되는 경우에는 내용연수를 환산하지 않고, 본래의 내용연수(신고내용연수·기준내용연수)와 상각률을 적용하여 다음과 같이 상각범위액을 계산한다(법령 §26⑧).

$$\text{상각범위액} = \text{본래의 상각범위액} \times \frac{\text{해당 사업연도월수}^{*}}{12}$$

* 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 한다.

3. 상각방법을 변경한 경우의 상각범위액 계산 (법령 §27⑥)

구 분	상각범위액
정률법(정액법)·생산량 비례법을 정액법(정률법)으로 변경하는 경우	세법상 장부가액 × 상각률*
정액법·정률법을 생산량 비례법으로 변경하는 경우	세법상 장부가액 $\times \frac{\text{해당 사업연도의 채굴량(매립량)}}{\text{총채굴예정량(총매립예정량)} - \text{변경전 사업연도까지의 총채굴예정량(매립량)}}$

* 상각률 : 당초 신고내용연수(무신고시 기준내용연수)에 변경 후 상각방법을 적용한 상각률

제5절 상각범위액의 계산요소

감가상각범위액은 감가상각방법이 주어지면 당해 자산의 취득가액・잔존가액 및 내용연수에 의하여 결정된다. 이를 감가상각비 계산요소라 한다.

1. 취득가액

가. 일반적인 경우

감가상각의 기초가액이 되는 취득가액은 법인세법 시행령 제72조의 취득가액에 관한 규정을 적용하여 계산한다(법령 §26②).

구 분	취 득 가 액
① 타인으로부터 매입한 자산	매입가액 + 부대비용(취득세・등록세포함)
② 자기가 제조・생산・건설 기타 이에 준하는 방법에 의하여 취득한 자산	제조원가 + 부대비용
③ 위 외의 방법으로 취득한 자산	취득 당시 받은 자산의 시가

나. 특수한 경우

1) 고가매입 자산

법인이 특수관계인으로부터 시가보다 고가로 매입한 경우에는 시가를 취득가액으로 하며, 특수관계 없는 자로부터 정상가액보다 고가로 매입한 경우에는 정상가액(시가 × 130%)을 취득가액으로 한다.

반면, 자산을 저가 매입한 경우에는 그 매입가액이 취득가액이 된다.

2) 장기할부조건으로 취득한 자산의 현재가치할인차금

현재가치할인차금을 계상한 경우에는 그 현재가치할인차금을 차감한 금액을, 계상하지 않은 경우에는 현재가치할인차금을 포함한 금액을 취득가액으로 한다.

3) 자산을 평가증한 경우

보험업법 기타 법률에 따라 자산을 평가하는 경우 '평가증'에 한하여 자산의 평가를 인정한다. 이 경우 그 평가액(미상각잔액 + 평가증액)을 당해 자산의 취득가액으로 한다(법령 §72⑤). 반면, 임의평가이익은 취득가액에 포함하지 않는다.

4) 유형자산 취득시 의무적으로 매입한 국·공채가액

법인이 유형자산의 취득과 함께 국·공채를 매입하는 경우 기업회계기준에 따라 매입가액과 현재가치의 차액을 당해 유형자산의 취득가액으로 계상한 금액은 이를 취득가액에 포함한다(법령 §72③3호).

다. 자본적 지출이 있는 경우

① 자본적 지출 ⇨ 당해 자산의 취득가액에 가산(자본적 지출액을 비용처리한 경우에는 그 금액을 즉시상각한 것으로 본다)

② 수익적 지출 ⇨ 취득가액에 가산하지 아니하고 바로 손금 처리

자본적 지출이란 당해 자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 현실적으로 증가시키기 위하여 지출한 수선비를 말하며(법령 §31②),

수익적 지출이란 그 외의 수선비, 즉 자산의 원상회복이나 능률유지를 위하여 지출한 수선비 등을 말한다(법칙 §17).

자본적 지출의 사례(법령 §31②)	수익적 지출의 사례(법칙 §17)
① 본래의 용도를 변경하기 위한 개조 ② 엘리베이터 또는 냉난방장치의 설치 ③ 빌딩등에 있어서 피난시설 등의 설치 ④ 재해 등으로 인하여 멸실 또는 훼손되어 본래의 용도에 이용할 가치가 없는 건축물·기계·설비 등의 복구 ⑤ 기타 개량·확장·증설 등 위와 유사한 성질의 것	① 건물 또는 벽의 도장 ② 파손된 유리나 기와의 대체 ③ 기계의 소모된 부속품의 대체와 벨트의 대체 ④ 자동차의 타이어·튜브의 대체 ⑤ 재해를 입은 자산에 대한 외장의 복구·도장·유리의 삽입 ⑥ 기타 조업가능한 상태의 유지 등 위와 유사한 성질의 것

2. 내용연수

가. 개 요

'내용연수'란 자산의 사용가능기간을 말한다. 기업회계기준은 내용연수를 합리적으로 추정하여 적용할 수 있으나, 법인세법은 자산별·업종별로 내용연수와 그에 따른 상각률을 구체적으로 규정하고 있다(법령 §28, 29).

세법상의 내용연수는 감가상각 범위액 계산시 적용하는 상각률을 정하는 기초가 되는 것으로, 상각기간을 의미하는 것은 아니다. 따라서 세법상으로는 내용연수가 경과하여도 미상각잔액이 있으면 상각범위액 내에서 감가상각할 수 있다.

나. 자산 종류별 내용연수

법인세법에서는 내용연수를 자산종류별로 다음과 같이 4가지로 구분하여 규정하고 있다(법칙 §15).

자산의 종류	내용연수 적용	비 고
[별표2] 시험연구용자산	내용연수 선택불가 → 기준내용연수 적용	
[별표3] 무형자산		
[별표5] 건축물 등	내용연수 선택가능 ① 기준내용연수 ② 신고내용연수	신고내용연수 = 기준내용연수에 기준내용연수의 25%를 가감한 범위 내의 연수 다만, 부속설비를 건축물과 구분하여 업종별 자산으로 회계처리하는 경우 별표6 적용가능
[별표6] 업종별 자산		

다. 내용연수의 적용

1) 기준내용연수와 신고내용연수

법인이 내용연수 별표에서 정한 범위 내에서 내용연수를 선택하여 적용하고자 하는 경우에는 내용연수를 신고하여야 하며, 이를 신고내용연수라 한다.

시험연구용자산 이외의 유형자산은 기준내용연수의 ± 25% 범위 안에서 연단위로 선택하여 신고한 내용연수(무신고시 기준내용연수)를 적용한다(법령 §28①).

예 콘크리트조건물의 내용연수 : 기준내용연수 20년(내용연수범위 하한 15년~상한 25년)
① 기준내용연수 : 20년
② 신고내용연수 : 15년 ~ 25년 중에서 당해 법인이 신고한 내용연수

2) 내용연수의 신고기한

내용연수신고서는 다음에 정하는 날이 속하는 사업연도의 법인세 신고기한까지 납세지관할세무서장에게 제출하여야 한다(법령 §28③).

① 신설법인과 새로 수익사업을 개시한 비영리법인	영업개시일
② "①" 외의 법인이 자산별・업종별 구분에 의한 기준내용연수가 다른 감가상각자산을 새로 취득하거나 새로운 업종의 사업을 개시한 경우	취득일 또는 새로운 사업개시일

라. 내용연수의 특례 및 변경 (특례 1)

1) 특례내용연수의 적용

법인이 한번 적용한 기준내용연수 또는 신고내용연수는 그 후 사업연도에도 계속 적용하여야 한다(법령 §28④). 다만, 아래의 요건을 충족하고 관할 지방국세청장의 승인을 받은 경우에는 사업장별로 특례내용연수(기준내용연수의 ± 50 % 범위 내, 아래 ⑤,⑥ 은 25%)를 적용하거나 적용하던 내용연수를 변경할 수 있다(법령 §29).

① 특례내용연수 적용단위 : 수개의 사업장이 있는 법인은 사업장별로 적용
② 특례내용연수의 범위 : 기준내용연수에 기준내용연수의 50%를 가감한 범위 내에서 선택하여 적용 가능
예 기준내용연수가 6년인 기계장치의 경우 적용 가능한 특례내용연수
⇨ 6년 ± 6년 × 50% = 3년~9년 사이에서 연단위로 선택

2) 특례내용연수의 적용 및 변경 요건

특례내용연수의 적용 또는 변경할 수 있는 사유는 다음과 같다.

① 사업장의 특성으로 자산의 부식・마모 및 훼손의 정도가 현저한 경우
② 영업개시후 3년이 경과한 법인으로서 당해 사업연도의 생산설비(건축물제외)의 가동률이 직전 3개 사업연도의 평균가동률 보다 현저히 증가한 경우
(가동률 계산방법 : 법인세법시행규칙 제16조)
③ 새로운 생산기술 및 신제품의 개발・보급 등으로 기존 생산설비의 가속상각이 필요한 경우
④ 경제적 여건의 변동으로 조업을 중단하거나 생산설비의 가동률이 감소한 경우
⑤ 국제회계기준을 최초로 적용하는 사업연도에 결산내용연수를 변경한 경우
⑥ 건축물 업종별 자산에 대한 기준내용연수가 변경된 경우

3) 특례내용연수 승인(변경승인)신청서 제출

특례내용연수를 적용하고자 하거나 내용연수를 특례내용연수로 변경하고자 하는 경우에는 다음에 정해진 날까지 내용연수승인(변경승인)신청서를 납세지 관할세무서장을 거쳐 관할 지방국세청장에게 제출하여야 한다(법령 §29②).

구 분	신 청 기 한
특례내용연수의 승인신청	① 신설법인과 새로 수익사업을 개시한 비영리내국법인의 경우 - 영업개시일부터 3월이 되는 날 ② 법인이 자산별·업종별 구분에 의한 기준내용연수가 다른 감가상각자산을 새로 취득하거나 새로운 업종의 사업을 개시한 경우 - 취득일 또는 사업개시일부터 3월이 되는 날
내용연수의 변경승인신청	변경할 내용연수를 적용하고자 하는 최초 사업연도의 종료일

4) 특례내용연수 적용 승인

특례내용연수승인(변경승인)신청서를 접수한 납세지 관할세무서장은 신청서의 접수일이 속하는 사업연도종료일부터 1개월 이내에 관할지방국세청장으로부터 통보받은 승인여부에 관한 통지를 하여야 한다(법령 §29③).

5) 특례내용연수 변경의 제한

내용연수를 변경·재변경한 법인이 당해 자산의 내용연수를 다시 변경하고자 하는 경우에는 변경·재변경한 내용연수를 최초로 적용한 사업연도 종료일부터 3년이 경과하여야 한다(법령 §29⑤).

마. 중고자산 등에 대한 내용연수 수정 (특례 2)

1) 내용연수 수정대상 자산

다음의 경우에는 내용연수를 수정할 수 있다(법령 §29의2).

> 법인이 해당 내국법인에게 적용되는 기준내용연수의 50% 이상이 경과된 중고자산을 다른 법인 또는 개인사업자로부터 취득(합병·분할에 의해 자산승계한 경우 포함)한 경우

2) 수정내용연수의 계산 및 적용

수정내용연수는 기준내용연수의 50%에 상당하는 연수와 기준내용연수의 범위 내에서 선택하여 적용할 수 있다. 수정내용연수 계산시 1년 미만은 "0"으로 한다.

사례

❑ 수정내용연수 계산
기준내용연수가 5년인 기계장치를 개인사업자로부터 취득일로부터 3년 경과 후에 취득하는 경우 적용할 수 있는 수정내용연수는?
① 수정내용연수 범위 : 기준내용연수 × 50%(1년 미만은 버림) ~ 기준내용연수
② 기준내용연수의 50%에 상당하는 연수 = 5년 × 0.5 = 2.5년(2년 6월) → 2년
③ 적용 가능한 내용연수 = 2년 ~ 5년에서 선택

3) 내용연수변경신고서 제출

수정내용연수는 중고자산 취득일 또는 합병·분할등기일이 속하는 사업연도의 법인세 신고기한까지 내용연수변경신고서를 제출한 경우에 한하여 적용한다(법령§29의2④).

바. 설비투자자산에 대한 내용연수 특례 : 9절 세부사항 참조

3. 잔존가액

잔존가액은 자산의 내용연수가 종료되는 시점에서 그 자산의 예상처분가액에서 예상처분비용을 차감한 금액을 말한다. 기업회계기준은 잔존가액을 객관적이고 합리적인 방법으로 추정할 수 있도록 하고 있으나 법인세법은 잔존가액을 획일적으로 '0'으로 규정하고 있다(법령 §26⑥).

가. 정률법에 의해 상각하는 경우

정률법을 적용하는 경우에는 취득가액의 5%를 잔존가액으로 한다. 동 잔존가액(취득가액의 5%에 해당하는 금액)은 미상각잔액이 최초로 취득가액의 5% 이하가 되는 사업연도의 상각범위액에 가산한다.

나. 비망가액의 기록·관리

감가상각이 종료되는 자산에 대하여는 '취득가액의 5%와 1,000원 중 적은 금액'을 해당 자산의 장부가액으로 한다(법령 §26⑦). 동 금액은 그 자산을 처분할 때 손금에 산입한다.

예제 정률법으로 상각하는 경우 최종 사업연도의 상각범위액

수원산업주식회사(사업연도 1.1.~12.31)는 20X1.1.5 기계장치를 100,000원에 취득하여 4년 동안 정상적으로 상각하였다. 내용연수의 마지막 사업연도인 20X4년의 상각 범위액을 계산하시오(내용연수 4년, 상각률 0.528).

해답

(1) 사업연도별 감각상각 현황

구 분	20X1년(1년)	20X2(2년)	20X3(3년)	20X4(4년)	계
기초가액	100,000	(47,200)	(22,279)	(10,516)	100,000
당기상각비	52,800	24,921	11,763	5,552	95,036
미상각잔액	47,200	22,279	10,516	4,964	4,964

(2) 20×4 사업연도의 감가상각 범위액 계산(①+②-③) = 9,516원

① 정상적인 감가상각비 : 10,516 × 0.528 = 5,552원

② 잔존가액의 가산액 : 4,964원

③ 비망가액(취득가액의 5%와 1,000원 중 적은 금액) : 1,000원

(3) 수원산업주식회사는 20×4 사업연도에 위 기계장치에 대한 감가상각비로 9,516원을 계상할 수 있음(반드시 결산조정으로 계상해야 가능)

제6절 감가상각비 시부인 계산

1. 시부인 계산의 개념

감가상각비는 법인이 손금계상(결산을 확정함에 있어서 손비로 계상하는 것을 말함)한 금액으로서 세법상 손금산입범위 내의 금액만을 손금에 산입할 수 있다.

따라서 법인이 손금으로 계상한 금액 중 상각범위액을 초과하는 금액은 손금에 산입하지 아니한다(법법 §23①).

법인이 각 사업연도에 감가상각비를 손금으로 계상하는 경우에는 다음의 방법 중 하나를 선택하여 계상하여야 한다(법령 §25①).

① (직접상각)당해 자산의 장부가액을 직접 감액하는 방법
② (간접상각)당해 자산의 장부가액을 감액하지 않고 감가상각누계액으로 계상하는 방법

감가상각비 시부인계산이란 법인이 손금계상한 상각비와 세법상 상각범위액을 비교하여 법인이 계상한 감가상각비를 시인할 것인지 부인할 것인지의 여부를 결정하는 것을 말한다.

2. 시부인계산 방법

감가상각비 시부인 계산은 자산별로 법인이 손금계상한 감가상각비와 세법상의 상각범위액을 비교하여 다음과 같이 계산한다.

법인계상 감가상각비 − 세법상 상각범위액 = (+) 상각부인액 / (−) 시인부족액

가. 법인계상 감가상각비

○ 법인계상 상각비 = ① + ② + ③
① 손익계산서 및 제조원가명세서 등에 계상한 감가상각비
② 잉여금의 감소(전기오류수정손실)로 계상한 감가상각비
③ 자본적 지출액을 비용으로 계상한 금액(즉시상각의제 금액) + 손상차손

나. 시부인 계산단위 ⇨ 개별 자산별

감가상각비의 시부인계산은 개별 자산별로 한다. 따라서 어떤 자산에서 발생한 상각부인액은 동일한 종류 또는 내용연수·계정과목별 내의 다른 자산의 시인부족액과 서로 상계하지 아니하며, 전액 손금부인한다.

3. 상각부인액과 시인부족액의 처리 (세무조정)

구 분		당기 세무조정	차기 이후의 처리
법인계상액 〉 상각범위액	상각부인액	손금불산입 (유보)	차기 이후에 시인부족액 발생하는 경우 시인부족액의 범위 내에서 손금산입(△유보)
법인계상액 〈 상각범위액	시인부족액	세무조정 없 음	사후관리 불필요

가. 상각부인액이 발생한 경우 (법인계상액 〉 상각범위액)

상각부인액은 당해 사업연도의 소득금액 계산상 손금불산입한 후, 차기 이후의 사업연도에 당해 자산에 시인부족액이 발생하거나 당해 자산을 양도하는 경우 손금산입(△유보)으로 추인한다(법령 §32①, ⑤).

나. 시인부족액이 발생한 경우 (법인계상액 〈 상각범위액)

시인부족액은 원칙적으로 소멸한다. 다만, 당해 자산에 대해 전기로부터 이월된 상각부인액이 있는 경우에는 당기에 발생한 시인부족액의 범위 내에서 동 상각부인액을 손금산입한다(법령 §32②).

예제 법인계상 상각비의 계산

다음 자료를 참고로 법인계상 상각비와 상각부인액을 계산하고, 세무조정을 하시오.

구 분		금액(천원)
직전 사업연도 재무상태표상 미상각 잔액		100,000
세무계산상 감가상각 범위액(①)		20,000
법인계상 상각액(②)	손익계산서의 감가상각비에 계상	20,000
	이익잉여금 계정의 전기오류수정손실 계상	2,000
자본적 지출액(③)	건물의 취득가액에 계상	4,000
	손익계산서 수선비*에 계상	3,000

* 손익계산서 수선비 중 자본적 지출액 3,000천원이며, 수익적 지출액은 4,000천원임

풀이

① 법인계상 상각비 : 25,000 천원
= 손익계산서에 계상분 20,000 + 전기오류수정손실 계상분 2,000
+ 비용 계상한 자본적지출액(즉시상각액) 3,000 = 25,000 천원

② 감가상각비 부인액 : 5,000 천원
= (법인계상 상각비 25,000 - 세무계산상 상각범위액 20,000) = 부인액 5,000

【세무조정】

① 〈손금산입〉 감가상각비(전기오류수정손실) 2,000,000 (기타)
② 〈손금불산입〉 감가상각비 부인액 5,000,000 (유보)

4. 평가증한 자산의 시부인 계산

가. 평가증 자산에 대한 상각부인액 처리

보험업법 기타 법률규정에 따라 감가상각자산의 장부가액을 평가증한 경우 동 자산의 상각부인액은 다음과 같이 세무조정한다(법령 §32③).

구 분	세무조정 : 손금산입액 = min(평가이익, 상각부인액)
상각부인액	① 평가이익 범위 내의 상각부인액 ⇨ 평가한 연도에 손금산입(△ 유보) (상각부인액 만큼 기업회계상 평가차익이 과대계상됨) ② 평가이익을 초과하는 상각부인액 ⇨ 차기 사업연도로 이월 (차기 이후 시인부족액 발생하거나 그 자산을 처분시 손금산입(△유보)
시인부족액	소멸처리

나. 감가상각과 평가증의 적용순위

감가상각자산에 대하여 감가상각과 평가증을 병행한 경우에는 먼저 감가상각을 한 후 평가증을 한 것으로 보아 상각범위액을 계산한다(법령 §32④).

따라서 평가 전의 자산가액을 기초로 상각범위액을 계산하여 감가상각 시부인계산을 먼저 수행하고, 그 결과 산출되는 상각부인액의 잔액을 바탕으로 평가이익에 대한 세무조정을 수행한다.

5. 즉시상각의제

가. 개 념

'즉시상각의제'란 자산을 취득하기 위하여 지출한 금액 또는 자본적 지출액 등 자산의 취득가액으로 계상하여야 할 금액을 당기비용으로 처리한 경우 세법에서 그 금액을 즉시 감가상각한 것으로 보는 것을 말한다.

법인세법은 감가상각자산을 취득하기 위하여 지출한 금액과 감가상각자산에 대한 자본적지출에 해당하는 금액을 손금으로 계상한 경우에는 이를 감가상각한 것으로 보아 상각범위액을 계산하도록 하고 있다(법령 §31①).

나. 즉시상각의제 금액의 처리

1) 원칙 ⇨ 회사계상 상각비에 가산

즉시상각의제액은 법인계상 상각비에 가산하고, 세무계산상 감가상각 범위액 계산시 감가상각의 기초가액(미상각잔액 또는 취득가액)에 합산한다.

한편, 진부화, 물리적 손상 등에 따라 시장가치가 급격히 하락하여 법인이 기업회계기준에 따라 손상차손을 계상한 경우에는 해당 금액을 즉시상각한 것으로 보아 법인계상 상각비에 가산하여 시부인계산을 한다(법령 §31⑧).

2) 특례 ⇨ 회사가 비용으로 계상한 경우 손금 인정

다음의 경우에는 감가상각 시부인 계산 없이 손금으로 인정한다.

가) 소액자산 및 단기사용 소모성 자산의 취득가액

다음의 자산에 대하여는 당해 자산의 취득가액을 사업에 사용한 날이 속하는 사업연도에 손금으로 계상한 경우에 한하여, 감가상각비 시부인 계산을 하지 아니하고 전액 손금으로 인정한다(법령 §31④, ⑥).

아래 ①의 규정을 적용함에 있어서 거래단위란 이를 취득한 법인이 그 취득한 자산을 독립적으로 사업에 직접 사용할 수 있는 것을 말한다.

① 취득가액이 거래단위별로 100만원 이하인 감가상각자산. 다만 다음을 제외한다.
- 그 고유 업무의 성질상 대량으로 보유하는 자산
- 그 사업의 개시 또는 확장을 위하여 취득한 자산

② 어업에 사용되는 어구(어선용구를 포함)

③ 영화필름・공구(금형제외)・가구・전기기구・가스기기・가정용기구・비품・시계・시험기기・측정기기 및 간판

④ 대여사업용 비디오테이프 및 음악용 콤팩트디스크로서 개별자산의 취득가액이 30만원 미만인 것

⑤ 전화기(휴대용전화기 포함)·개인용 컴퓨터 및 그 주변기기

나) 소액 수선비 등(법령 §31③)

각 사업연도에 지출한 수선비가 다음 하나에 해당하는 경우로서, 법인이 당해 수선비를 지출한 사업연도의 손금으로 계상한 경우에 한하여 이를 자본적 지출에 포함되지 아니하는 것으로 한다.

따라서 동 금액에 대하여 별도의 감가상각 시부인계산을 하지 아니하고 전액 손금으로 인정한다.

(1) 소액수선비

당해 사업연도 중에 개별 자산별로 지출한 수선비가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 수선비 중에 자본적 지출액이 포함되어 있는 경우에도 동 자본적 지출액은 감가상각비 시부인 계산없이 손금에 산입한다.

㉮ 개별자산별로 수선비로 지출한 금액이 6,000,000원 미만인 경우
㉯ 개별자산별로 수선비로 지출한 금액이 직전 사업연도종료일 현재 재무상태표상 자산가액(취득가액에서 감가상각누계액을 차감한 금액을 말한다)의 5%에 미달하는 경우

즉, 개별자산별로 수선비가 6,000,000원과 직전 사업연도 재무상태표상 당해 자산가액의 5% 중 큰 금액에 미달하는 경우에는 감가상각 시부인 계산을 하지 아니하고 전액 손금으로 인정한다.

전액 손금인정하는 수선비 지출액의 요건
개별자산별 수선비지출액 〈 max[600만원 / 전기말 B/S상 장부가액 × 5%]

'수선비 지출액'이란 개별자산별로 당해 사업연도의 자본적 지출액과 수익적 지출액을 합산한 금액을 의미한다(법인 46012-2660, 1996.9.20.).

(2) 3년 미만의 주기적인 수선비

3년 미만의 기간마다 주기적인 수선을 위하여 지출하는 비용의 경우에는 동 금액에 자본적 지출액이 포함되어 있는 경우에도 동 자본적 지출액은 감가상각비 시부인 계산 없이 전액 손금에 산입한다.

다) 생산설비의 폐기 및 시설물 철거 (법령 §31⑦)

시설개체 또는 기술낙후로 생산설비의 일부를 폐기한 경우와 사업의 폐지 또는 사업장의 이전으로 임대차계약에 따라 임차 사업장의 원상회복을 위하여 시설물을 철거하는 경우에는 장부가액에서 1,000원(비망계정)을 공제한 금액을 폐기일이 속하는 사업연도에 손금산입할 수 있다. 따라서 이 경우에도 감가상각 시부인 계산 없이 1,000원을 제한 금액을 손금에 산입한다.

여기에서 '폐기일'이라 함은 생산설비를 철거하여 본래의 용도로 재사용되지 아니하게 되는 등 현실적으로 유형자산으로서의 효용이 없어지는 날을 말한다.
(서이 46012-11062, 2002.5.21.).

예제 즉시상각의제

다음 자료에 의해 (주)국세의 감가상각비 관련 세무조정을 하시오.

(1) 당기에 재무상태표에 계상된 건물에 대해 계상한 감가상각비는 8,000,000원이다. 전기말 현재 재무상태표상 장부가액은 100,000,000원이며, 전기까지 감가상각비 한도초과 유보금액은 5,000,000원이다.

(2) (주)국세의 손익계산서상 수선비 계정에는 엘리베이터 설치비 7,000,000원과 건물 도색비 3,000,000원이 포함되어 있다.

(3) 즉시상각의제액을 고려한 건물의 상각범위액은 19,000,000원이라고 가정한다.

해답

(1) 소액수선비 여부 판단

① 수선비 지출액 : 7,000,000 + 3,000,000 = 10,000,000

② max(㉠6,000,000, ㉡100,000,000×5%=5,000,000)=6,000,000

③ ①〉②이므로 자본적지출액(엘리베이터 설치비) 7,000,000은 즉시상각의제액으로 보고, 수익적지출액(도색비) 3,000,000은 당기 손금으로 인정한다.

(2) 감가상각비에 대한 세무조정

① 회사계상 상각비 : 8,000,000 + 7,000,000 = 15,000,000

② 상각범위액 : 19,000,000

③ 한도초과액 : △4,000,000

④ 세무조정 〈손금산입〉 전기이월 상각부인액 4,000,000*(△유보)

* 상각부인액은 차기 이후의 사업연도에 당해 자산의 시인부족액을 한도로 손금추인한다.
⇒ min(시인부족액 4,000,000, 전기이월상각부인액 5,000,000)= 4,000,000

제7절 감가상각의제

1. 개 요

각 사업연도 소득에 대한 법인세가 면제되거나 감면되는 사업을 영위하는 법인이 법인세를 면제 또는 감면받는 경우, 추계결정(경정)을 하는 경우 또는 업무용승용차를 보유하고 있는 법인은 감가상각비가 상각범위액이 되도록 손금산입하여야 한다(강제신고조정, 법령 §30).

법인이 해당 사업연도에 감가상각비를 계상하지 않았다 하더라도 상각범위액까지 손금산입(강제신고조정)하므로, 동 의제상각액 상당액은 차기 이후에 손금에 산입할 수 없다.

> 업무용승용차에 대한 세법적용은 「제5장 제2절 9」에서 설명하였으므로 생략하며, 「법인세를 면제 또는 감면받은 법인」에 대한 감가상각의제에 대해 설명한다.

2. 적용요건

법인세를 면제 또는 감면받은 법인으로 다음의 요건을 모두 충족한 법인에 해당하는 경우 감가상각의제 규정을 적용한다.

요 건	세 부 내 용
① 각 사업연도에 대한 법인세가 면제되거나 감면되는 사업을 영위할 것[통칙23-30…1 참고]	법인세가 면제되거나 감면되는 법인이라 함은 특정사업에서 생긴 소득에 대하여 법인세를 면제 또는 감면(소득공제를 포함)받는 법인을 말한다.
② 실제로 법인세를 면제받았거나 감면받았을 것	결손, 면제요건의 불비 또는 감면기간의 종료 등으로 사실상 면제 또는 감면을 받지 못한 경우에는 감가상각의제 규정을 적용하지 아니한다.

3. 의제상각액의 계산 및 처리

가. 의제상각액의 계산

의제상각액이란 법인이 손금계상한 감가상각비가 세법상의 상각범위액에 미달하는 경우 그 미달액(감가상각비 시인부족액)을 말한다.

> 의제상각액 = 상각범위액 – 법인이 손금계상한 감가상각비

나. 의제상각액의 처리

의제상각액은 그 후 사업연도에 당해 자산의 상각범위액을 계산함에 있어 감가상각계산의 기초가 될 자산가액에서 공제한다. 따라서 의제상각액은 차기 이후의 사업연도에 감가상각비로 손금에 산입할 수 없다.

1) 당해 사업연도의 세무조정

손금으로 계상하지 아니한 의제상각액은 신고조정에 의하여 손금에 산입하여야 한다(법인세과-569, 2011.8.9, 강제신고조정).

2) 차기 이후 사업연도 상각범위액 축소

의제상각액은 차기 이후의 사업연도에 감가상각비로서 손금에 산입할 수 없다. 차기 이후의 상각범위액은 다음과 같다(통칙 23-30…2).

가) 정률법에 의하여 상각하는 경우

감가상각 기초가액(미상각잔액)은 취득가액에서 이미 손금에 산입한 감가상각누계액과 의제상각액을 공제한 금액이 된다.

> ○ 감가상각의 기초가액 = (취득가액 – 감가상각누계액 – 의제상각액)
> ○ 상각범위액 = (취득가액 – 감가상각누계액 – 의제상각액) × 상각률

나) 정액법에 의하여 상각하는 경우

감가상각 기초가액은 취득가액이다. 따라서 의제상각액이 있는 경우에도 기초가액은 변동이 없으므로 차기 이후 매 사업연도의 상각범위액에는 영향을 미치지 아니한다. 다만, 의제상각액 만큼 전체 상각범위액이 줄어들게 되므로 감가상각이 종료되는 시점의 상각범위액에 영향을 미치게 된다.

○ 감가상각의 기초가액 = 취득가액

○ 상각완료 사업연도의 상각범위액 = min (㉮, ㉯)
㉮ 취득가액 × 상각률 ㉯ 취득가액 – 감가상각누계액 – 의제상각액

3) 자산의 처분손익과 평가차익 계산시에는 영향을 미침

감가상각의제액은 발생사업연도의 손금에 산입하여야 하므로(강제신고조정) 차기 이후의 상각범위액을 계산할 때에 영향을 미치며, 추후 당해 자산의 처분시 처분손익, 평가시 평가차익(종전의 재평가 포함) 계산에도 영향을 미치게 된다.

즉, 의제상각액은 당해 자산의 보유기간 동안에는 감가상각비로서 비용으로 처리할 수 없을 뿐 아니라, 당해 자산의 처분시 등의 경우에도 처분가액에서 차감하지 못한다.

예제 감가상각의제

(주)국세(사업연도 1.1 ~ 12.31)는 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용받는 법인이다. 20x1년 1월 10일 기계장치를 2,000,000에 취득하여 사업에 사용한 기계장치를 20x4년 2월 1일 1,000,000에 처분하였다. 연도별 세무조정을 행하라.

1. 기계장치의 상각방법은 정률법, 신고내용연수는 5년, 상각률은 0.451 이다.

2. 연도별 감가상각비 계상액

구 분	20x1	20x2	20x3
감가상각비 계상액	1,000,000	0	343,726

해답

구분	회 사 계상액	상 각 범위액*1	차이금액	세무조정
20x1	1,000,000	902,000	98,000	〈손금불산입〉 상각부인액 98,000(유보)
20x2	0	495,198	△495,198	〈손 금 산 입〉 전기부인액 98,000(△유보) 〈손 금 산 입〉 의제상각액 397,198(△유보)
20x3	343,726	271,863	71,863	〈손금불산입〉 상각부인액 71,863(유보)
20x4	양도*2(유보잔액 추인)			〈손금불산입〉 의제상각액 397,198(유보) 〈손 금 산 입〉 전기부인액 71,863(△유보)

*1 20x1년 2,000,000 × 0.451 = 902,000
20x2년 (2,000,000 - 902,000) × 0.451 = 495,198
20x3년 (2,000,000 - 902,000 - 495,198) × 0.451 = 271,863

*2 유보잔액(△397,198 + 71,863 = △325,335) 추인 → 손금불산입 325,335(유보)

참고 의제상각 대상자산의 처분손익

1 회사계산 : 1,000,000(양도가액) - 656,274(장부상 미상각잔액) = 343,726(처분익)

2 세무계산 : 1,000,000 - (656,274 + 98,000 - 495,198 + 71,863) = 669,061(처분익)

- 회사계산상 처분익과 세무계산상 처분익과의 차액은 325,335이며,
- 의제상각액은 감가상각 시부인 계산시 영향을 미치며, 강제신고조정으로 시인부족액 발생시 손금산입하므로 처분손익 계산시 손금불산입함

제8절 한국채택국제회계기준을 적용하는 법인 (법령 §26의2②)

1. 개요

한국채택국제회계기준 적용 법인에 대해 2013년 12월 31일 이전 취득 자산에 대해서는 한국채택국제회계기준 적용 이전 "종전 감가상각비"를 한도로(2010년 이전 기존 자산과 같이 기존에 감가상각 방법 및 내용연수를 적용한 감가상각비), 2014년 1월 1일 이후 취득자산에 대해서는 법인세법에 따른 기준 내용연수를 적용한 "기준 감가상각비"를 한도로 법인세법상 상각범위내의 손금산입액과의 차액을 추가로 신고조정으로 손금산입 할 수 있도록 하였다.

감가상각비는 결산조정이 원칙이나 신고조정을 허용함으로써 먼저 국제회계기준 도입으로 감가상각비 감소에 따른 세부담 증가를 완화하기 위해 도입되었다.

2. 추가 손금산입 대상자산

① 유형자산

② 내용연수가 비한정인 무형자산
- ㉠ 법령 또는 계약에 따른 권리로부터 발생하는 무형자산으로서 법령 또는 계약에 따른 사용기간이 무한하거나, 무한하지 않더라도 취득가액의 10% 미만의 비용으로 그 사용기간을 갱신할 수 있을 것
- ㉡ 한국채택국제회계기준에 따라 내용연수가 비한정인 무형자산으로 분류될 것
- ㉢ 결산을 확정할 때 해당 무형자산에 대한 감가상각비를 계상하지 않는 것

③ 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하기 전에 취득한 영업권(2012.2.2. 이후 신고하는 분부터 적용)

3. 신고조정금액

① 종전 감가상각비 : 한국채택국제회계기준을 적용하지 아니하고 종전의 방식에 따라 감가상각비를 손비로 계상한 경우 법인세법상 상각 범위액 계산에 따라 손금에 산입할 감가상각비 상당액

② 기준 감가상각비 : 기획재정부령이 정하는 기준내용연수를 적용하여 계산한 감가상각비 상당액

가. 종전 감가상각비 계산 (법령 §26의2)

한국채택국제회계기준을 도입한 법인이 2013년 12월 31일 이전에 취득한 감가상각자산으로서 한국채택국제회계기준을 최초로 적용한 사업연도의 직전 사업연도 이전에 취득한 기존 보유자산 및 동종 자산을 대상으로 한다.

개별 자산의 감가상각비 한도 규정 ①에 따라 추가로 손금산입한 감가상각비를 동종자산별로 합한 금액이 동종 자산의 감가상각비의 한도 ②를 초과하지 아니하는 범위에서 손금산입한다.

① 한국채택국제회계기준을 최초로 적용한 사업연도의 직전 사업연도에 해당 자산의 동종자산에 대하여 감가상각비를 손금으로 계상할 때 적용한 상각방법(이하 "결산상각방법")에 따라 한도 계산을 달리 한다(개별자산의 감가상각비 한도)
   ⓐ 정액법인 경우 : 취득가액 × 국제회계기준 도입 이전 상각률(기준상각률)
   ⓑ 정률법인 경우 : 미상각잔액 × 기준상각률

② 동종자산의 감가상각비 한도
   ⓐ 정액법인 경우 : (법인세법에 따라 감가상각비를 손금으로 계상한 동종자산의 취득가액 합계액 × 기준상각률) - 법인세법에 따라 손금에 산입한 감가상각비 합계액
   ⓑ 정률법인 경우 : (법인세법에 따라 감가상각비를 손금으로 계상한 동종자산의 미상각잔액 합계액 × 기준상각률) - 법인세법에 따라 손금에 산입한 감가상각비 합계액

③ 동종자산에 대하여 감가상각비를 손금으로 계상하지 아니한 경우
기준연도에 해당 자산의 동종자산에 대하여 감가상각비를 손비로 계상하지 아니한 경우에는 기준연도 이전 마지막으로 해당 자산의 동종자산에 대하여 감가상각비를 손비로 계상한 사업연도의 결산상각방법을 기준연도의 결산 상각방법으로 한다.

④ 기준상각률
기준상각률은 기준연도 및 그 이전 2개 사업연도에 대하여 각 사업연도별로 다음 각 호에 따른 비율을 구하고 이를 평균하여 계산한다. 이 경우 기준연도 및 그 이전 2개 사업연도 중에 법인이 신규 설립된 경우, 합병 또는 분할한 경우, 제27조에 따라 상각방법을 변경한 경우 또는 제29조에 따라 내용연수 범위와 달리 내용연수를 적용하거나 적용하던 내용연수를 변경한 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 종료한 사업연도는 제외하고 계산한다.
- 정액법의 경우 : 동종자산의 감가상각비 손금산입액 합계액이 동종자산의 취득가액 합계액에서 차지하는 비율
- 정률법의 경우 : 동종자산의 감가상각비 손금산입액 합계액이 동종자산의 미상각잔액 합계액에서 차지하는 비율

나. 기준 감가상각비 계산 (법령 §26의3. 2014.2.21. 신설)

한국채택국제회계기준을 도입한 법인이 2014년 1월 1일 이후에 취득한 감가상각자산으로서 기존보유자산 및 동종자산을 대상으로 한다.

① 기준감가상각비 손금산입 범위
기준감가상각비 적용대상 감가상각 자산에 대한 감가상각비는 제1호에 따른 금액의 범위에서 개별자산에 대하여 법23조 제2항에 따라 추가로 손금에 산입하는 감가상각비를 동종자산별로 합한 금액이 제2호에 따른 금액과 제3호에 따른 금액 중 작은 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 손금에 산입한다.
1. 개별자산의 기준감가상각비 : 해당 사업연도의 결산상각방법과 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수(이하 “기준내용연수”라 한다)를 적용하여 계산한 금액
2. 기준감가상각비를 고려한 동종자산의 감가상각비 한도(0보다 작은 경우 0으로 본다) : 해당 사업연도에 동종자산에 대하여 해당 사업연도의 결산상각방법과

기준내용연수를 적용하여 계산한 감가상각비 합계액 - 해당 사업연도에 동종자산에 대하여 법23조제1항에 따라 손금에 산입한 감가상각비 합계액

3. 종전감가상각비를 고려한 동종자산의 감가상각비 한도 : 다음 각 목의 금액(0보다 작은 경우 0으로 본다)

가. 기준연도의 결산상각방법이 정액법인 경우

(해당 사업연도에 법 제23조 제1항에 따라 감가상각비를 손금으로 계상한 동종자산의 취득가액 합계액 × 기준상각률) - 해당 사업연도의 동종자산에 대하여 법 23조 제1항에 따라 손금에 산입한 감가상각비 합계액

나. 기준연도의 결산상각방법이 정률법인 경우 : (해당 사업연도에 법 제23조 제1항에 따라 감가상각비를 손금으로 계상한 동종자산의 미상각잔액 합계액 × 기준상각률) - 해당 사업연도에 동종자산에 대하여 제23조 제1항에 따라 손금에 산입한 감가상각비 합계액

② 손금 추가 산입

한국채택국제회계기준 도입으로 감소된 감가상각비의 100분의 25에 해당하는 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 추가로 손금에 산입할 수 있다.

제9절 세부사항 : 감가상각비 손금산입 특례

1. 지배·종속회사간 사업양수도로 취득한 감가상각자산의 장부가액과 실제 취득가액의 차액에 대한 감가상각비 상당액의 처리

가. 기업회계기준

기업회계기준에서는 지배·종속회사간 또는 종속회사간에 사업부문을 양수하고 대가를 지급하는 경우, 손익을 인식하지 않기 위하여 사업양수회사는 양수자산의 취득가액을 양도회사의 장부가액으로 하고, 실제 취득가액과 장부가액의 차액은 자본잉여금, 이익잉여금 순으로 감액하고 남은 금액은 자본조정으로 처리하도록 하고 있다(기준해석 02-114, 2002.7.12 ; 기업인수합병 등에 관한 회계처리준칙 17).

나. 법인세법

사업양수회사가 양수자산을 장부가액을 기준으로 감가상각하는 경우 실제 취득가액과 장부가액의 차액을 영원히 손금산입할 수 없는 문제를 해소하기 위해,

법인세법에서는 특수관계인으로부터 자산을 양수하면서 기업회계기준에 따라 장부에 계상한 감가상각자산 가액이 실제 취득가액(시가의 범위 내에 한함)에 미달하는 경우에는 실제 취득가액을 기준으로 감가상각비 규정을 준용하여 계산한 감가상각비 상당액을 신고조정에 의하여 손금산입 하도록 하였다(법령 §19. 5의2호).

① 실제 취득가액이 시가를 초과하는 경우
- 시가와 장부에 계상한 가액과의 차이에 대한 감가상각비 상당액

② 실제 취득가액이 시가에 미달하는 경우
- 실제 취득가액과 장부에 계상한 가액과의 차이에 대한 감가상각비 상당액

예제 특수관계인으로부터 취득한 자산의 감가상각비상당액 손금산입 특례

지배회사 (주)제주는 종속회사인 (주)한라로부터 건물(장부가액 600, 시가 900)을 구입하고 기업회계기준에 따라 회계처리한 경우 20x1사업연도(1.1~12.31)의 세무조정을 하시오. (건물의 취득일은 20x1.1.1, 신고내용연수는 10년, 회사계상 감가상각비는 70이다)

[경우 1] 건물을 1,000에 취득한 경우
[경우 2] 건물을 700에 취득한 경우

해답

구분	① 건물을 1,000에 취득한 경우	② 건물을 700에 취득한 경우
회사	건물 600 / 현금 1,000 자본잉여금 400	건물 600 / 현금 700 자본잉여금 100
세법	건물 900 / 현금 1000 부당행위부인 100	건물 700 / 현금 700
세무조정	㉠ 시가와 장부가액의 차이 조정 〈익금산입〉 건물 300(유보) 〈익금산입〉 부당행위 계산부인 100(기타사외유출) 〈손금산입〉 자본잉여금 400(기타) ㉡ 감가상각비 세무조정*1 〈손금불산입〉 상각부인액 10(유보) 〈손금산입〉 감가상각비 30(△유보)	㉠ 시가와 장부가액의 차이 조정 〈익금산입〉 건물 100(유보) 〈손금산입〉 자본잉여금 100(기타) ㉡ 감가상각비 세무조정*2 〈손금불산입〉상각부인액 10(유보) 〈손금산입〉 감가상각비 10(△유보)
	*1 감가상각비 세무조정 방법 ・ 600에 대한 감가상각시부인 70 - 600 × 1/10 = 10 손不 ・ 건물증액분(300)에 대한 신고조정 300 × 1/10 = 30 손금산입(△유보)	*2 감가상각비 세무조정 방법 ・ 600에 대한 감가상각시부인 70 - 600 × 1/10 = 10 손不 ・ 건물증액분(100)에 대한 신고조정 100 × 1/10 = 10 손금산입(△유보)

2. 합병분할에 의해 승계한 자산의 내용연수 특례

이 규정은 합병·분할등기일이 속하는 사업연도의 법인세 신고기한까지 내용연수 변경신고서를 제출한 경우에 한하여 적용할 수 있다(법령 §29의2④).

가. 내용연수 수정대상 자산

법인이 해당 내국법인에게 적용되는 기준내용연수의 50% 이상이 경과된 중고자산*을 다른 법인 또는 개인사업자로부터 취득(합병·분할에 의해 자산승계한 경우 포함)한 경우

* 중고자산 내용연수 수정은 [제5절 - 3. 내용연수 - 마. 중고자산 내용연수 수정] 참조

나. 수정내용연수의 계산 및 적용



수정내용연수 = 기준내용연수 × 50%(1년 미만은 없는 것으로 함) ~ 기준내용연수

다. 적격합병 등의 취득자산의 상각범위액

적격합병, 적격분할 또는 자산의 포괄적양도(이하 "적격합병 등"이라 함)에 의하여 취득한 자산의 상각범위액을 정할 때 취득가액은 적격합병 등에 의하여 자산을 양도한 법인의 취득가액으로 하고, 미상각잔액은 양도법인의 양도 당시의 장부가액에서 적격합병 등에 의하여 자산을 양수한 법인이 이미 감가상각비로 손금에 산입한 금액을 공제한 잔액으로 한다(법령 §29의2②).

해당자산의 상각범위액은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정할 수 있다. 이 경우 선택한 방법은 그 후 사업연도에도 계속 적용한다.

① 양도법인의 상각범위액을 승계하는 방법. 이 경우 상각범위액은 양도법인이 적용하던 상각방법 및 내용연수에 의하여 계산한 금액

② 양수법인의 상각범위액을 적용하는 방법. 이 경우 상각범위액은 양수법인이 적용하던 상각방법 및 내용연수에 의하여 계산한 금액

종합예제 자산종류별 감가상각비 세무조정

다음 자료에 의하여 ㈜국세(업종 : 화학제품제조업)의 2026.1.1~12. 31 사업연도의 유형·무형자산 감가상각비 조정명세서를 작성하시오(K-IFRS 도입기업이 아님).

1. 유형자산내역

구 분	건 물	차량운반구	기계장치	시험연구용 자산
업종명・자산명	연와석조	화물차	화학제품제조업	시험기기
신고내용연수	40년	5년(0.451)	6년(0.394)	3년(0.632)
취득일자	2015. 3. 8	2024. 4.10 (2년경과 중고자산취득)	2023. 5. 1	2024. 5. 1
B/S상 기말 현재액	800,000,000	20,000,000	800,000,000	50,000,000
B/S상 감가상각누계액	160,000,000	15,000,000	510,000,000	42,000,000
당기 회사계상 감가상각비	8,000,000	13,000,000	200,000,000	10,000,000
당기 자본적 지출액 (수선비계상)	35,000,000			
전기말 상각시부인 누적액	5,000,000		50,000,000	400,000
전기말 현재 취득가액	800,000,000	20,000,000	800,000,000	50,000,000

※ 세법에 의한 내용연수 적법하게 신고 완료

2. 무형자산 내역(자산종류 : 특허권, 기준내용연수 7년)

구 분	취득일	기말미상각잔액 (B/S)	회사계상 상각비
특허권	2024. 5.15	16,000,000원	① 전기말 감가상각누계액 : 3,000,000원 (부인액 1,000,000원 포함) ② 당기 감가상각비 : 2,000,000원

3. 감가상각방법(적법하게 신고 완료됨)
① 유형자산(건물 제외) : 정률법
② 건물, 특허권 : 정액법

해답

1 중고자산 취득의 경우 내용연수 수정

- 기준내용연수의 50% 이상 경과한 자산을 취득하거나 합병·분할에 의하여 승계한 자산은 기준내용연수의 50%에 상당하는 연수와 기준내용연수의 범위 내에서 당해 법인이 신고한 내용연수를 적용할 수 있다.

2 감가상각비 시부인은 개별자산별로 함

① 건물 : 상각부인액 22,125,000원 손금불산입(유보)

② 차량운반구 : 상각부인액 4,882,000원 손금불산입(유보)

③ 기계장치 : 시인부족액 12,760,000원

- 전기 상각부인액 50,000,000원을 시인부족액 12,760,000원의 범위 내에서 당기에 손금 추인

④ 시험연구용 자산(시험기기) : 시인부족액 1,628,800원

- 전기 상각부인액 400,000원을 시인부족액 1,628,800원의 범위 내에서 당기에 손금추인

⑤ 무형자산(특허권) : 시인부족액 1,000,000원 발생.

- 시인부족액의 범위 내에서 전기 손금부인 상각비(1,000,000원)를 당기에 손금추인

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제20호서식(1)]

사업 연도	2026. 1. 1. ~ 2026.12.31.	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)	법인명	㈜국세
			사업자등록번호	

자산구분	① 종류 또는 업종명		총계	차량운반구	화학제품제조업	시험연구용자산
	② 구조(용도) 또는 자산명			화물차	기계장치	시험기기
	③ 취득일			24.4.10.	23.5.1.	24.5.1.
④ 내용연수(기준 · 신고)				5	6	3
상각계산의 기초 가액	재무상태표 자산가액	⑤ 기말현재액		20,000,000	800,000,000	50,000,000
		⑥ 감가상각누계액		15,000,000	510,000,000	42,000,000
		⑦ 미상각잔액(⑤-⑥)		5,000,000	290,000,000	8,000,000
	⑧ 회사계산감가상각비			13,000,000	200,000,000	10,000,000
	⑨ 자본적지출액					
	⑩ 전기말의제상각누계액					
	⑪ 전기말부인누계				50,000,000	400,000
	⑫ 가감계(⑦+⑧+⑨-⑩+⑪)			18,000,000	540,000,000	18,400,000
⑬ 일반상각률 · 특별상각률				0.451	0.394	0.632
상각 범위액 계산	당기산출 상각액	⑭ 일반상각액		8,118,000	212,760,000	11,628,800
		⑮ 특별상각액				
		⑯ 계(⑭+⑮)		8,118,000	212,760,000	11,628,800
	취득가액	⑰ 전기말현재취득가액		20,000,000	800,000,000	50,000,000
		⑱ 당기회사계산증가액				
		⑲ 당기자본적지출액				
		⑳ 계(⑰+⑱+⑲)		20,000,000	800,000,000	50,000,000
	㉑ 잔존가액(⑳×5/100)			1,000,000	40,000,000	2,500,000
	㉒ 당기상각시인범위액 {⑯, 단 (⑫-⑯)≦㉑인 경우 ⑫}			8,118,000	212,760,000	11,628,800
㉓ 회사계상상각액(⑧+⑨)				13,000,000	200,000,000	10,000,000
㉔ 차감액(㉓-㉒)				4,882,000	△12,760,000	△1,628,800
㉕ 최저한세적용에 따른 특별상각부인액						
조정액	㉖ 상각부인액(㉔+㉕)			4,882,000		
	㉗ 왕부인액중 당기 손금추인액 (⑪, 단 ⑪≦ㅣ△㉔ㅣ)				12,760,000	400,000
㉘ 당기말부인액누계(⑪+㉖-ㅣ㉗ㅣ)				4,882,000	37,240,000	0
당기말의 제상각액	㉙ 당기의제상각액(ㅣ△㉔ㅣ-ㅣ㉗ㅣ)					
	㉚ 의제상각누계(⑩+㉙)					
신고조정감가상각비계산 (2013. 12. 31. 이전 취득분)	㉛ 기준상각률					
	㉜ 종전상각비					
	㉝ 종전감가상각비 한도[㉜-{㉓-(㉘-⑪)}]					
	㉞ 추가손금산입대상액					
	㉟ 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정감가상각비계산 (2014. 1. 1. 이후 취득분)	㊱ 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수					
	㊲ 기준감가상각비 한도					
	㊳ 추가손금산입액					
㊴ 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계(㉘-㉟-㊳)						

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제20호서식(2)]

사업 연도	2026. 1. 1. ~ 2026.12.31.	유형 · 무형자산감가상각비 조정명세서(정액법)	법인명	㈜국세
			사업자등록번호	

				총계	건물	무형자산
자산구분			① 종류 또는 업종명			
			② 구조(용도) 또는 자산명		연와석조	특허권
			③ 취득일		2015.3.8.	2024.5.15.
④ 내용연수(기준 · 신고)					40	7
상각계산의 기초가액	재무상태표 자산가액		⑤ 기말현재액		800,000,000	21,000,000
			⑥ 감가상각누계액		160,000,000	5,000,000
			⑦ 미상각잔액(⑤-⑥)		640,000,000	16,000,000
	회사계산 상각비		⑧ 전기말누계		152,000,000	3,000,000
			⑨ 당기상각비		8,000,000	2,000,000
			⑩ 당기말누계(⑧+⑨)		160,000,000	5,000,000
	자본적 지출액		⑪ 전기말부인누계			
			⑫ 당기지출액		35,000,000	
			⑬ 합계(⑪+⑫)		35,000,000	
⑭ 취득가액(⑦+⑩+⑬)					835,000,000	21,000,000
⑮ 일반상각률 · 특별상각률					0.025	0.142
상각범위액 계산	당기산출 상각액		⑯ 일반상각액		20,875,000	3,000,000
			⑰ 특별상각액			
			⑱ 계(⑯+⑰)		20,875,000	3,000,000
	⑲ 당기상각시인범위액{⑱, 단 ⑱≦⑭-⑧-⑪+㉕-전기㉘}				20,875,000	3,000,000
⑳ 회사계상상각액(⑨+⑫)					43,000,000	2,000,000
㉑ 차감액(⑳-⑲)					22,125,000	△1,000,000
㉒ 최저한세적용에따른특별상각부인액						
조정액			㉓ 상각부인액(㉑+㉒)		22,125,000	
			㉔ 기왕부인액중 당기 손금 추인액(㉕, 단 ㉕≦|△㉑|)			1,000,000
부인액누계			㉕ 전기말부인액누계(전기㉖)		5,000,000	1,000,000
			㉖ 당기말부인액누계(㉕+㉓-|㉔|)		27,125,000	0
당기말의 제상각액			㉗ 당기의제상각액(|△㉑|-|㉔|)			
			㉘ 의제상각의누계(전기㉘+㉗)			
신고조정감가상각비계산 (2013. 12. 31.이전 취득분)			㉙ 기준상각률			
			㉚ 종전상각비			
			㉛ 종전감가상각비 한도[㉚-{⑳-(㉖-㉕)}]			
			㉜ 추가손금산입대상액			
			㉝ 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액			
신고조정감가상각비계산 (2014. 1. 1. 이후 취득분)			㉞ 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수			
			㉟ 기준감가상각비 한도			
			㊱ 추가손금산입액			
㊲ 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계(㉖-㉝-㊱)						

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

제7장 기 부 금

제1절 개 요

1. 기부금의 개념

기부금이란 내국법인이 사업과 직접적인 관계가 없이 무상으로 지출하는 금액을 말한다(법법§24). 또한 법인이 특수관계인 외의 자에게 정당한 사유없이 자산을 정상가액보다 낮은 가액으로 양도하거나 특수관계인 외의 자로부터 정상가액보다 높은 가액으로 매입하는 거래를 통하여 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액도 기부금으로 본다. 이 경우 정상가액은 시가에 시가의 100분의 30을 더하거나 뺀 범위의 가액으로 한다(법령§35).

그 외 특수관계인에게 업무와 무관하게 증여한 경우에는 부당행위계산의 부인으로 보아 손금불산입한다.

※ 기부금과 기업업무추진비, 광고선전비의 구분

종 류	구 분 기 준	
기 부 금	업무와 관련 없는 지출	
기업업무추진비	업무와 관련 있는 지출	특정고객을 위하여 지출 (단, 연간 5만원이내 전액 손금인정, 개당 3만원 이하의 물품은 5만원 초과시에도 손금인정)
광고선전비		불특정 다수인을 상대로 지출

2. 기부금의 유형

가. 일반적인 기부금

기부금이란 내국법인이 특수관계인 외의 자(일반기부금 단체와 특수관계 있는 경우는 제외)에게 사업과 직접적인 관계가 없이 무상으로 지출하는 금액을 말한다. 따라서 본래의 기부금은 금전 또는 자산 등을 대가 관계없이 무상으로 지출하는 것을 의미한다.

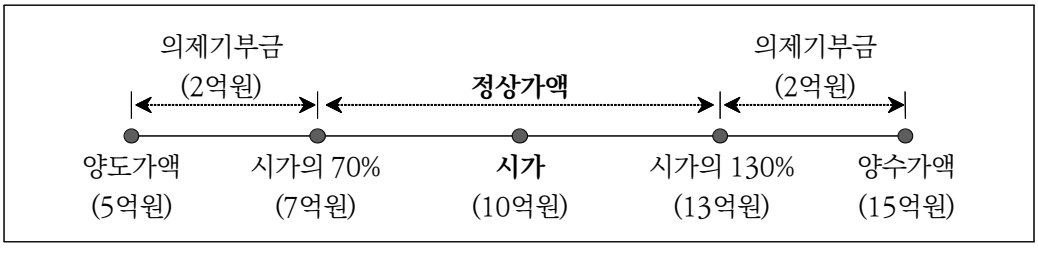
나. 의제기부금 (자산의 저가양도 및 고가매입 차액)

법인이 특수관계인 외의 자에게 정당한 사유 없이 자산을 정상가액보다 낮은 가액으로 양도하거나 정상가액보다 높은 가액으로 매입함으로써 그 차액 중 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액은 기부금으로 의제한다(법법§24①, 법령§35).

1) 정상가액과 기부금액의 계산

기부금 판정의 기준이 되는 '정상가액'이란 시가에 30%를 더하거나 30%를 뺀 범위 안의 가액을 말한다.

예를 들면, 시가 10억원인 자산을 5억원에 저가양도 하였다면 정상가액은 7억원(시가의 30%를 시가에서 뺀 가액)이 되며, 기부금으로 보는 금액은 정상가액과 양도가액과의 차액인 2억원이 된다.



2) 시 가

'시가'란 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격을 말한다.

시가가 불분명한 경우로 감정평가법인 등이 감정한 가액이 있는 경우 그 가액(주식 등 및 가상자산은 제외)으로 하고, 감정가액이 없는 경우에는 상속세 및 증여세법의 규정을 준용하여 평가한 가액으로 한다(법령§89).

3) 정당한 사유

법인이 특수관계인 외의 자에게 자산을 정상가액보다 낮은 가액으로 양도하거나 높은 가액으로 매입함에 있어 정당한 사유가 없는 경우에는 그 차액을 기부금으로 보지만, 정상가액보다 낮은 가액으로 양도하거나 높은 가액으로 매입하여야 할 정당한 사유가 있는 경우에는 그 차액을 기부금으로 보지 아니하고 법인의 계산을 그대로 인정한다.

여기서 '정당한 사유'란 법에 명시된 바는 없으며 거래내용 및 동기, 건전한 사회통념, 사인간의 상관행 등에 따라 합리적인 사실판단을 하여야 할 것이다.

예를 들면, 정부의 승인 또는 경매에 의하여 거래가격이 책정되는 경우에는 정당한 사유에 해당한다고 보아야 할 것이다.

4) 특수관계인에게 저가 양도·고가 매입하는 경우와의 차이

특수관계인에게 무상으로 지출하는 경우에는 부당행위계산부인의 대상이 된다. 따라서 특수관계 있는 자와의 거래에서 저가양도하거나 고가매입한 경우에는 부당행위계산부인 규정이 적용되며 기부금으로 보지 아니한다.

이 경우에는 기부금으로 보는 경우와는 달리 저가양도 또는 고가매입을 판단하는 기준금액은 시가이므로, 시가와 실지거래가액(양도가액, 매입가액)의 차액 전체가 부인된다.

3. 기부금영수증 발급명세의 작성・보관의무 등

가. 기부금영수증 발급명세의 작성 및 보관의무

기부금영수증을 발급하는 법인은 기부자별 발급명세를 작성하여 발급한 날부터 5년간 보관하여야 하며, 보관하고 있는 기부자별 발급명세를 국세청장, 지방국세청장 또는 납세지 관할세무서장이 요청하는 경우 이를 제출하여야 한다(전자기부금영수증을 발급한 경우 제외).

또한, 기부금영수증 발급합계표를 해당 사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 관할세무서장에게 제출하여야 하며(전자기부금영수증을 발급한 경우 제외), 직전 사업연도 기부금영수증 발급 총합계액이 3억원 이상의 금액으로서 대통령령으로 정하는 금액(3억원)을 초과하는 경우에는 기부받은 날이 속하는 연도의 다음 연도 1월 10일까지 전자기부금영수증을 발급하여야 한다.

나. 기부금영수증 발급·작성·보관 불성실 가산세

기부금영수증을 발급하는 법인이 기부금영수증을 사실과 다르게 발급하거나 기부자별 발급명세를 작성・보관하지 아니한 경우에는 다음의 금액을 가산한 금액을 법인세로 징수한다. 이 경우 산출세액이 없는 경우에도 가산세를 징수한다(법법§75의4①).

① 기부금영수증의 경우 :
(2019.12.31.이전 발급분)사실과 다르게 발급(기부금액 또는 기부자의 인적사항 등 주요 사항을 적지 아니하고 발급하는 경우 포함)된 금액의 2%
(2020.1.1.이후 발급분)
가. 기부금액을 사실과 다르게 적어 발급한 경우
: 영수증에 적힌 금액과 건별로 발급하여야 할 금액과의 차액의 5%
나. 기부자의 인적사항을 사실과 다르게 적어 발급하는 등 가목 외의 경우
: 영수증에 적힌 금액의 5%

② 기부자별 발급명세의 경우 : 작성・보관하지 아니한 금액의 0.2%

제2절 기부금의 구분

기부금은 각 사업연도의 소득금액 계산상 손금에 산입할 수 있는 금액의 범위액을 기준으로 특례기부금, 일반기부금, 비지정기부금으로 구분할 수 있다.

1. 특례기부금

다음에 어느 하나에 해당하는 기부금을 말하며, 기준소득금액에서 이월결손금(기준소득금액의 80% 한도)을 차감한 금액의 50%를 한도로 손금에 산입한다(법법§24②).

① 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 기증하는 금품의 가액(다만, 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」의 적용을 받는 기부금품은 같은 법 제5조 제2항의 규정에 의하여 접수하는 것에 한함)

② 국방헌금과 국군장병 위문금품의 가액(예비군에 직접 지출한 금액 포함)

③ 천재지변으로 생기는 이재민을 위한 구호금품의 가액(해외 천재지변 포함)

④ 다음의 기관(병원을 제외함)에 시설비·교육비·장학금 또는 연구비로 지출하는 기부금
- 「사립학교법」에 따른 사립학교
- 비영리교육재단(국립·공립·사립학교의 시설비, 교육비, 장학금 또는 연구비 지급을 목적으로 설립된 비영리 재단법인으로 한정)
- 「근로자직업능력 개발법」에 따른 기능대학
- 「평생교육법」에 따른 전공대학의 명칭을 사용할 수 있는 평생교육시설 및 원격대학 형태의 평생교육시설
- 「경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립·운영에 관한 특별법」에 따라 설립된 외국교육기관 및 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따라 설립된 비영리법인이 운영하는 국제학교
- 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단
- 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원, 「광주과학기술원법」에 따른 광주과학기술원 및 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구경북과학기술원 및 「울산과학기술원법」에 따른 울산과학기술원 및 「한국에너지공과대학교법」에 따른 한국에너지공과대학교
- 「국립대학법인 서울대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 서울대학교, 「국립대학법인 인천대학교 설립·운영에 관한 법률」에 따른 국립대학법인 인천대학교 및 이와 유사한 학교로서 대통령령으로 정하는 학교

- 「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」에 따른 한국학교(단, 대통령령으로 정하는 요건을 충족하는 학교에 한함)로서 기획재정부장관이 지정·고시하는 학교
- 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」에 따른 한국장학재단

⑤ 다음의 병원에 시설비·교육비 또는 연구비로 지출하는 기부금
- 「국립대학병원 설치법」에 따른 국립대학병원
- 「국립대학치과병원 설치법」에 따른 국립대학치과병원
- 「서울대학교병원 설치법」에 따른 서울대학교병원
- 「서울대학교치과병원 설치법」에 따른 서울대학교치과병원
- 「사립학교법」에 따른 사립학교가 운영하는 병원
- 「암관리법」에 따른 국립암센터
- 「지방의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 지방의료원
- 「국립중앙의료원의 설립 및 운영에 관한 법률」에 따른 국립중앙의료원
- 「대한적십자사 조직법」에 따른 대한적십자사가 운영하는 병원
- 「한국보훈복지의료공단법」에 따른 한국보훈복지의료공단이 운영하는 병원
- 「방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법」에 따른 한국원자력의학원
- 「국민건강보험법」에 의한 국민건강보험공단이 운영하는 병원
- 「산업재해보상보험법」 제43조 제1항 제1호에 따른 의료기관
- 위의 병원이 설립한 「보건의료기술 진흥법」에 따른 의료기술협력단 개정

⑥ 사회복지사업, 그 밖의 사회복지활동의 지원에 필요한 재원을 모집·배분하는 것을 주된 목적으로 하는 비영리법인으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 기획재정부장관이 지정·고시하는 법인에 지출하는 기부금

⑦ 공공기관(공기업 제외) 또는 법률에 따라 직접 설립된 기관으로서 법에 정한 요건을 갖춘 기관에 지출하는 기부금(해당 법인의 설립목적, 수입금액 등이 구 법인세법시행규칙 별표6의7에 해당하는 기관에 지정기간까지 지출하는 기부금)
[⇒ 일반기부금 단체(법령§39①1호 바목)로 이관]

※ 경과조치 : 2018.1.1. 전에 종전 규정에 따라 특례기부금 단체로 지정된 기관에 지출하는 기부금은 특례기부금 개정규정에도 불구하고 지정기간까지는 특례기부금으로 봄 [부칙 제9조 (법률 제15222호, 2017.12.19.)]

1) 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 기증하는 금품의 가액

국가 등에 무상으로 기증하는 금품에는 다음의 것을 포함한다(법령§37①).

① 법인이 개인 또는 다른 법인에게 자산을 기증하고 이를 기증받은 자가 지체없이 다시 국가 또는 지방자치단체에 기증한 금품의 가액

② 한국은행이 '국제금융기구에의 가입조치에 관한 법률'에 따라 출연한 금품

다만, '기부금품의모집 및 사용에 관한 법률'의 적용을 받는 기부금품은 같은 법 제5조 제2항의 규정에 따라 접수하는 것만 해당한다(법법§24②).

한편, 국가·지방자치단체가 기부받은 자산을 지정된 기부목적에 사용하지 않는 경우에도 동 기부금은 국가 등에 대한 기부금에 해당한다. 즉, 기부금 지출법인의 손금을 부인할 수는 없다(대법원 85누379. '86. 9. 9.).

2) 국방헌금과 국군장병 위문금품의 가액

국방헌금이란 국토방위를 위하여 국가에 무상으로 제공하는 금액을 말한다. 국방헌금에는 예비군에 직접 지출하거나 국방부장관의 승인을 얻은 기관 또는 단체를 통하여 지출하는 기부금을 포함한다(법령§37②).

그러나 법인의 직장민방위대를 위하여 지출하는 금액은 기부금으로 보지 아니하고, 지급하는 경비의 성질에 따라 직장체육비, 교통비, 복리후생비, 고정자산 등으로 계상한다(통칙 19-19…31).

3) 천재지변으로 생긴 이재민의 구호금품의 가액

태풍이나 홍수 등으로 인하여 생긴 이재민을 위한 구호금품의 가액을 말한다. 이재민이라 함은 해외의 천재·지변 등으로 인하여 생긴 외국의 이재민 또는 해당 법인의 직원도 포함된다(통칙 24-0…4).

천재지변에는 「재난 및 안전관리 기본법」제60조에 따라 특별재난지역으로 선포된 경우 그 선포의 사유가 된 재난을 포함한다(법령§38①).

또한 구호금품을 이재민에게 직접 전달하는 것은 물론이고, 국가 또는 언론기관의 모집기관을 통하여 지출하는 것도 포함하며, 재해복구공사를 시공하는 법인이 공사대금 중 이재민이 부담하여야 할 공사대금 상당액을 이재민을 위하여 부담하였을 경우 그 금액을 포함한다(통칙 24-0…3).

2. 일반기부금

일반기부금은 사회복지・문화・예술・교육・종교・자선・학술 등 공익성 있는 사업을 위하여 지출한 다음의 기부금으로서, 기준소득금액에서 이월결손금, 손금산입한 특례기부금을 차감한 금액의 10%(사회적기업은 20%)를 한도로 손금에 산입한다(법법§24③).

① 비영리법인의 고유목적사업비로 지출하는 기부금
② 공익목적으로 지출하는 기부금
③ 법인으로 보는 단체(일반기부금 대상단체 등이 아니어서 고유목적사업준비금의 손금산입이 허용되지 않는)가 수익사업에서 생긴 소득을 고유목적사업비로 지출한 금액

가. 비영리법인의 고유목적사업비로 지출하는 기부금

다음의 비영리법인(단체 및 비영리외국법인을 포함하며, 이하 "공익법인등"이라 함)의 고유목적사업비로 지출하는 금액을 말한다. '고유목적사업비'란 해당 비영리법인 또는 단체에 관한 법령 또는 정관에 규정된 설립목적을 수행하는 사업으로서 법인세가 과세되는 수익사업 외의 사업에 사용하기 위한 금액을 말한다(법령 §39①,③).

① 사회복지사업법에 의한 사회복지법인
② 영유아보호법에 따른 어린이집, 유아교육법에 의한 유치원, 초・중등교육법 및 고등교육법에 의한 학교, 기능대학, 전공대학 또는 원격대학 형태의 평생교육시설
③ 의료법에 의한 의료법인
④ 종교의 보급 그 밖에 교화를 목적으로 문화체육관광부장관 또는 지방자치단체의 장의 허가를 받아 설립한 비영리법인(그 소속 국내 소재 단체 포함) 개정
⑤ 민법상 비영리법인, 비영리외국법인 또는 사회적협동조합, 공공기관(공기업 제외) 또는 법률에 따라 직접 설립된 기관 중 일정한 요건을 모두 충족한 것으로서 국세청장의 추천을 받아 기획재정부장관이 지정하여 고시한 법인

나. 특정용도로 지출하는 기부금

① 유치원・초중등교육법 및 고등교육법에 따른 학교・기능대학・전공대학 형태 또는 원격대학 형태의 평생교육시설의 장이 추천하는 개인에게 교육비・연구비 또는 장학금으로 지출하는 기부금

② 상속세 및 증여세법시행령 제14조제1항 각호의 요건(과세가액불산입 요건)을 갖춘 공익신탁으로 신탁하는 기부금

③ 사회복지・문화・예술・교육・종교・자선・학술 등 공익목적으로 지출하는 기부금으로서 기획재정부장관이 지정하여 고시하는 기부금

다. 사회복지시설 등에 지출하는 기부금

사회복지시설 또는 기관 중 무료·실비로 이용할 수 있는 것으로서 다음의 시설 또는 기관

① 아동복지시설, 한부모가족복지시설, 정신요양시설 및 정신재활시설, 성매매방지 및 피해자보호 지원시설 및 성매매피해상담소, 가정폭력 관련 상담소 및 보호시설, 성폭력피해상담소 및 성폭력피해자보호시설, 사회복지사업법에 따른 사회복지시설 중 사회복지관과 부랑인・노숙인시설, 재가장기요양기관, 다문화가족지원센터, 건강가정지원센터, 청소년복지시설, 다함께돌봄센터, 가족센터, 갱생보호시설 개정

② 노인복지시설(노인주거복지시설 중 입소자 본인이 입소비용의 전부를 부담하는 양로시설・노인공동생활가정 및 노인복지주택, 노인의료복지시설 중 입소자 본인이 입소비용의 전부를 부담하는 노인요양시설・노인요양공동생활가정 및 노인전문병원, 재가노인복지시설 중 이용자 본인이 재가복지서비스에 대한 이용대가를 전부 부담하는 시설은 제외함)

③ 장애인복지시설(비영리법인외의 자가 운영하는 장애인 공동생활가정, 장애인생산품 판매시설, 장애인 유료복지시설은 제외함)

라. 국제기구에 지출하는 기부금

다음의 요건을 모두 갖춘 국제기구로서 기획재정부장관이 지정하여 고시하는 국제기구여야 함

① 사회복지, 문화, 예술, 교육, 종교, 자선, 학술 등 공익을 위한 사업을 수행할 것

② 우리나라가 회원국으로 가입하였을 것

마. 법인으로 보는 단체가 수익사업소득을 고유목적사업비로 지출하는 금액

법인으로 보는 단체 중 고유목적사업준비금의 손금산입이 허용되지 않는 단체의 수익사업에서 발생한 소득을 고유목적사업비로 지출하는 금액은 이를 일반기부금으로 본다(법령 §39②).

즉, 국세기본법 제13조에 따라 법인으로 보는 단체의 경우에는 공익성이 있는 다음의 단체에 대하여만 고유목적사업준비금을 설정할 수 있어, 준비금을 설정할 수 없는 단체의 경우에는 수익사업에서 발생한 소득 중 고유목적사업비로 지출하는 금액을 일반기부금으로 보아 손금에 산입할 수 있게 하였다.

고유목적사업준비금을 설정할 수 있는 법인으로 보는 단체
① 일반기부금단체(법령§39①1호에 해당하는 단체)
② 법령에 의하여 설치된 기금(농림수산업자신용보증기금 등)
③ 공동주택의 입주자 대표회의, 임차인 대표회의 또는 이와 유사한 관리기구

3. 비지정기부금

위에 열거된 특례기부금과 일반기부금 이외의 기부금은 모두 비지정기부금에 해당된다. 비지정기부금은 한도액 계산없이 전액 손금불산입한다.

(예 : 향우회・동창회・종친회, 신용협동조합에 지출하는 기부금 등)

제3절 기부금의 손금산입

1. 금전 이외의 자산으로 제공한 기부금의 평가

가. 현물 기부금의 평가

기부금을 금전으로 지출한 경우 그 기부금의 가액은 금전가액이 되나, 금전 이외의 자산으로 제공한 경우 기부금의 가액은 그 자산을 기부했을 때의 장부가액과 시가 중 큰 금액으로 한다. 다만, 특례기부금과 특수관계인이 아닌 자에게 기부한 일반기부금의 경우에는 기부했을 때의 장부가액으로 한다(법령 §36①).

① 특례기부금 · 특수관계인이 아닌 자에 대한 일반기부금
⇨ 기부했을 때의 장부가액

② 특수관계인에 대한 일반기부금, 비지정기부금
⇨ 기부했을 때의 장부가액과 시가 중 큰 금액

나. 현물로 기부한 경우의 세무조정

특수관계인인 공익법인(일반기부금단체)에게 금전 이외의 자산으로 기부(현물기부)한 경우의 세무조정방법은 다음과 같다.(제품원가 3,000,000, 시가 3,500,000)

회사의 분개	기부금	3,000,000	/	제 품	3,000,000
세무상 분개	기부금	3,500,000	/	제 품	3,000,000
				제품판매이익	500,000
세 무 조 정	기부금	500,000	/	제품판매이익	500,000
	① 제품판매이익 과소 계상액		500,000	익금산입(기타)	
	② 기부금 과소 계상액		500,000	손금산입(기타)	
한도액 계산	세무조정 생략하고, 기부금을 3,500,000으로 하여 한도액 계산 (장부상 비용계상액 3,000,000 + 시가와의 차액 상당액 500,000)				

2. 기부금의 손금귀속시기

가. 현금주의에 의한 손금계상

기부금은 이를 '지출한 사업연도'의 기부금으로 한다. 따라서 기부금을 지출하고 가지급금 등으로 이연계상한 경우에는 이를 그 지출한 사업연도의 기부금으로 하고, 그 후의 사업연도에 있어서는 이를 기부금으로 보지 아니한다.

또한, 기부금을 미지급금으로 계상한 경우에는 실제로 이를 지출할 때까지는 기부금으로 보지 아니한다(법령 §36②③).

나. 어음 · 수표로 지급한 경우

기부금을 어음(어음의 배서포함)으로 지급한 경우에는 그 어음이 실제로 결제된 날, 수표로 지급한 경우에는 그 수표를 교부한 날이 속하는 사업연도의 기부금으로 한다(법칙 §18).

다. 설립 중에 있는 공익법인 등에 기부한 경우

정부로부터 인 · 허가를 받기 이전의 설립 중인 공익법인 및 단체 등에게 일반기부금을 지출하는 경우에는 그 법인 및 단체가 정부로부터 인 · 허가를 받은 날이 속하는 사업연도의 기부금으로 한다(통칙 24-39…2).

3. 기부금 종류별 손금산입 범위

가. 기부금 손금산입 한도액

법인이 각 사업연도에 지출하거나 이월된 기부금 중 특례기부금, 일반기부금은 다음 금액 범위 내에서 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 순차적으로 손금에 산입한다(법법 §24②,③).

구 분	한 도 액 개정
특례기부금	(기준소득금액-이월결손금) × 50%
일반기부금	(기준소득금액-이월결손금 - 특례기부금 손금산입액) × 10%(사회적기업 30%)

* 각 사업연도 소득의 80%를 한도로 이월결손금 적용을 받는 법인은 기준소득금액의 80%를 한도로 함

나. 기부금 공제 순서

이월된 기부금은 해당 사업연도에 지출한 기부금보다 먼저 손금에 산입하며, 이 경우 이월된 기부금은 먼저 발생한 이월금액부터 손금에 산입한다.(법법 §24⑥)

다. 기준소득금액

합병·분할시 피합병법인·분할법인의 양도손익은 제외하고 특례기부금과 일반기부금을 손금에 산입하기 전의 해당 사업연도의 소득금액을 말한다. 즉 기부금 한도초과액의 손금불산입 및 그 한도초과액의 이월손금산입을 제외한 모든 세무조정이 완료된 후의 금액에 손금계상된 특례기부금, 일반기부금을 더한 금액인 것이다.

기준소득금액 = 차가감 소득금액 - 합병·분할 등에 따른 자산의 양도차익 + 합병·분할 등에 따른 자산의 양도차손 + 특례·일반기부금

라. 이월결손금

각 사업연도 개시일 전 15년(2020.1.1.전에 개시하는 사업연도에 발생한 결손금은 10년) 이내 개시한 사업연도에서 발생한 결손금으로 그 후의 각 사업연도의 과세표준에 있어서 공제되지 아니한 금액을 말하며, 기준소득금액의 80%를 한도로 공제한다. 다만, 중소기업과 회생계획이행 중인 기업 등 일정 법인의 경우 100%을 한도로 한다.

4. 기부금의 이월공제

기부금 손금산입 한도초과액은 해당 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 10년* 이내에 끝나는 각 사업연도에 이월하여, 그 이월된 사업연도의 소득금액을 계산할 때 특례기부금과 일반기부금 각각의 손금산입한도액의 범위에서 손금에 산입한다(법법 §24⑤).

* 한도초과액의 이월공제기간

2018년분 신고시	2019년분 신고시	2020년분 신고시	2023년분 신고시
2013년~2017년 (5년간)	2013년~2018년 (6년간)	2013년~2019년 (7년간)	2013년~2022년 (10년간)

* 2019.1.1.이후 신고분부터 적용하되 2013.1.1.이후 개시한 사업연도에 지출한 기부금에 대해서도 적용함 【부칙 〈제16008호, 2018.12.24〉 제4조②】

5. 기부금의 세무조정

가. 기부금 한도초과액 및 비지정기부금의 처리

구 분	세무조정내용
① 특례기부금	한도초과액 ⇒ 법인세과세표준 및 세액조정계산서 「㉕ 기부금 한도초과액」란에 기재
② 일반기부금	
③ 비지정기부금	전액 ⇒ 손금불산입 : 소득금액조정합계표에 기재

나. 미지급금 또는 가지급금으로 계상한 기부금의 세무조정

구 분	귀속시기 및 세무조정
미지급 기부금	실제 지출한 사업연도의 기부금으로 계산 ① 비용계상연도 : 손금불산입(유보) ② 지출연도 : 손금산입(△유보). 기부금에 가산, 한도액 계산
어음지급 기부금	어음이 결제된 사업연도의 기부금으로 계산 ① 비용계상연도 : 손금불산입(유보) ② 결제연도 : 손금산입(△유보). 기부금에 가산, 한도액 계산
가지급금 등으로 계상한 기부금	실제 지출한 사업연도의 기부금으로 계산 ① 지출연도 : 손금산입(△유보). 기부금에 가산, 한도액 계산 ② 비용계상연도 : 손금불산입(유보)

다. 고가매입·저가양도에 따른 의제기부금의 세무조정

1) 고가 매입의 경우

자산의 매입가액과 정상가액과의 차액(의제기부금)은 손금산입(△유보)하고, 동시에 다른 기부금에 합산하여 한도액을 계산한다.

2) 자산의 감가상각

매입일이 속하는 사업연도에 손금산입한 고가매입차액(△유보)은 감가상각의 기초가 되는 자산가액에서 제외하고, 감액분에 대한 상각비를 직부인한다.

$$\text{고가매입 차액에 대한 감가상각비} = \text{회사계상 상각비} \times \frac{\text{손금산입한 유보금액의 잔액}}{\text{해당연도 감가상각 전의 장부가액(미상각잔액)}}$$

3) 자산의 처분시

손금산입(△유보)한 금액의 잔액은 추후 해당 자산을 처분하는 때에 손금불산입 유보 처분 함으로써 세무조정이 종결된다.

4) 저가양도의 경우

자산을 정상가액보다 낮은 가액으로 양도하는 경우 그 차액은 기부금에 가산하여 한도액을 계산(비지정기부금인 경우, 한도액 계산없이 손금불산입)하고, 한도초과액이 발생하는 경우에는 손금불산입 기타사외유출 처분한다.

사례

1. (고가매입) 시가 300원 건물을 400원에 매입한 경우

	분 개		세무조정
회사	(차) 건물 400	(대) 현금 400	① 기부금(고가매입차액) 10 손금산입(△유보) ② 기부금의 종류에 따라 - 특례・일반기부금 : 한도초과액 손금불산입 - 비지정기부금 : 손금불산입
세법	(차) 건물 390 기부금 10	(대) 현금 400	

※ 정상가액 = 시가 × 130% = 300 × 130% = 390

사례

2. (저가양도) 장부가액 200원, 시가 300원인 자산을 200원에 양도한 경우

	분 개		세무조정
회사	(차) 현금 200	(대) 자산 200	① 처분익 10 익금산입(유보) 기부금 10 손금산입(△유보) * 소득금액에 영향 없으므로 세무조정 생략하고 시부인 계산함
세법	(차) 현금 200 기부금 10	(대) 자산 200 처분익 10	② 기부금의 종류에 따라 - 특례・일반기부금 : 한도초과액 손금불산입 - 비지정기부금 : 손금불산입

※ 정상가액 = 시가 × 70% = 300 × 70% = 210

예제 의제기부금의 세무조정

(주)국세는 2021.1.1. 공익법인(일반기부금단체)로부터 건물을 2억원(시가는 1억원)에 매입하여 자산계상하고 사용하였다. 회사는 동 건물의 신고내용연수로 20년, 신고상각방법으로 정액법을 적용하며, 당기에 12,000,000원의 감가상각비를 계상하였다. 건물의 매입 및 감가상각과 관련된 세무조정을 하시오.

풀이

(1) 고가매입 세무조정

회 사	(차) 건물	200,000,000	/	(대) 현금 200,000,000
세 법	(차) 건물 기부금	130,000,000 70,000,000	/	(대) 현금 200,000,000
세무조정	〈손금산입〉 건물	70,000,000 (△유보)		

(2) 감가상각비에 대한 세무조정

① 자산감액분에 대한 감가상각비 취소

$$12,000,000 \times \frac{70,000,000}{200,000,000} = 4,200,000$$

〈손금불산입〉 자산감액분 감가상각비 4,200,000(유보)

② 감가상각비 한도시부인

㉠ 회사계상 상각비 = 12,000,000 - 4,200,000* = 7,800,000

㉡ 상각범위액 = 130,000,000 × 1/20 = 6,500,000

㉢ 한도초과액 = 1,300,000

㉣ 〈손금불산입〉 감가상각비 한도초과액 1,300,000(유보)

* 4,200,000은 자산감액분 감가상각비 취소시 이미 부인 되었으므로 제외

예제 기부금 한도초과액 계산사례

다음 자료에 의하여 중소기업인 ㈜미래(사회적기업 아님)의 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.의 기부금한도초과액을 계산하시오.

1. 결산서상 당기순이익 : 20,000,000원
2. 세법상 익금산입 및 손금불산입 금액 : 8,000,000원(미지급한 기부금은 포함하지 않은 금액임)
3. 세법상 손금산입 및 익금불산입 금액 : 3,000,000원(가지급금으로 처리한 기부금은 포함하지 않은 금액임)
4. 법인이 국가 등에 지출한 기부금(손비계상) : 4,000,000원
5. 법인이 손비로 계상한 일반기부금 : 5,000,000원
   (상기 금액에는 미지급기부금 800,000원이 포함되어 있음)
6. 법인이 가지급금으로 계상한 일반기부금 : 1,800,000원
7. 이월결손금 : 12,000,000원 (공제제외 대상금액 없음)
8. 전기 이전에 기부금 손금산입 한도초과로 손금불산입된 금액은 없다.

해답

1 기부금 해당금액

① 특례기부금 : 4,000,000원

② 일반기부금 : 6,000,000원 (= 5,000,000 - 800,000 + 1,800,000)

2 차가감 소득금액 : 24,000,000원

* 20,000,000 + 8,000,000 - 3,000,000 + 800,000 - 1,800,000 = 24,000,000
* 미지급기부금 800,000원은 손금불산입하고, 가지급금으로 계상된 기부금 1,800,000원은 손금산입, 한도액계산 대상금액을 조정

3 기준소득금액 : 34,000,000원

* 24,000,000(차가감) + 4,000,000(특례기부금) + 6,000,000(일반) = 34,000,000

4 손금산입한도액

① 특례기부금 : (34,000,000 - 12,000,000) × 50% = 11,000,000원

② 일반기부금 : (34,000,000 - 12,000,000 - 4,000,000) × 10% = 1,800,000원

5 손금산입 한도초과액

① 특례기부금 한도초과 : 0원(4,000,000 - 11,000,000 = △7,000,000 ⇨ 0)

② 일반기부금 한도초과 : 4,200,000원(6,000,000 - 1,800,000 = 4,200,000)

6 한도초과액 처리

한도초과액 4,200,000원을 법인세과세표준 및 세액조정계산서(별지 제3호 서식) "105"란에 기재하여 각사업연도 소득금액에 가산

제8장 기 업 업 무 추 진 비

제1절 개 요

1. 기업업무추진비의 개념

'기업업무추진비'란 접대, 교제, 사례 또는 그 밖에 어떠한 명목이든 상관없이 이와 유사한 목적으로 지출한 비용으로서 내국법인이 직접 또는 간접적으로 업무와 관련이 있는 자와 업무를 원활하게 진행하기 위하여 지출한 금액을 말한다(법법 §25①).

기업업무추진비는 업무와 관련된 것으로서 순자산을 감소시키는 비용이므로 손금에 해당하지만 기업의 재무구조를 취약하게 하는 소비성 경비이므로, 법인세법은 과도한 지출을 억제하기 위해 손금산입 범위액 내에서 손금으로 인정한다.

2. 기업업무추진비의 범위

기업업무추진비에 해당하는지 여부는 계정명칭에 관계없이 실질에 따라 판단한다.

가. 기업업무추진비로 보는 지출

1) 직원이 조직한 단체 등에 지출한 복리시설비

해당 조합이나 단체가 법인인 경우에는 기업업무추진비로 보며, 법인이 아닌 경우에는 그 법인의 경리의 일부로 본다(법령 §40②). 복리시설비란 법인이 직원을 위하여 지출한 복리후생의 시설비·시설구입비 등을 말한다(통칙 25-40…1).

2) 기업업무추진비 관련 부가가치세

거래처에 대한 현물접대는 부가가치세법상 사업상 증여에 해당하므로 법인이 부가가치세를 부담한다. 이 경우 법인이 부담한 부가가치세 매출세액 상당액은 기업업무추진비로 본다. 또한, 기업업무추진비 관련 부가가치세 매입세액도 기업업무추진비로 본다.

3) 통상회의비를 초과하는 회의비

정상적인 업무를 수행하기 위하여 지출하는 회의비로서 사내 또는 통상 회의가 개최되는 장소에서 제공하는 다과 및 음식물 등의 가액 중 사회통념상 인정될 수 있는 범위 내의 금액(“통상회의비”라 함)은 전액 손금에 산입한다.

그러나 통상회의비를 초과하는 금액과 유흥을 위하여 지출하는 금액은 기업업무추진비로 본다(통칙 25-0…4).

4) 약정에 의한 채권포기액

약정에 의하여 채권의 전부 또는 일부를 포기하는 경우에는 이를 대손금으로 보지 않고 기부금 또는 기업업무추진비로 본다.

다만, 특수관계자 외의 자와의 거래에서 발생한 채권으로서 불가피하게 포기하거나 면제한 행위에 객관적으로 정당한 사유가 있는 때에는 동 채권포기액을 손금산입한다(통칙 19의2-19의2…5).

나. 기업업무추진비로 보지 않는 지출

1) 주주 등이 부담할 성질의 기업업무추진비

주주 또는 출자자나 임원 또는 직원이 부담하여야 할 성질의 기업업무추진비를 법인이 지출한 것은 기업업무추진비로 보지 아니한다(법령 §40①). 이 금액은 손금불산입하고 귀속자에 따라 소득처분한다.

2) 광고선전 목적으로 기증한 물품의 구입비용

법인이 광고·선전 목적으로 기증한 물품의 구입비용은 전액 손금에 산입한다. 다만, 특정인에게 기증한 물품(개당 30,000원 이하의 물품은 제외함)의 경우에는 연간 5만원 이내의 금액에 한정한다(법령 §19. 18호).

3) 판매장려금·판매수당 등

판매장려금 및 판매수당 등 판매와 관련된 부대비용은 전액 손금에 산입하며, 사전 약정 없이 지급하는 경우를 포함한다(법령 §19. 1의2호).

3. 기업업무추진비의 지출증빙 요건

가. 적용대상 및 적격증명서류의 종류

한 차례 접대에 지출한 금액이 3만원(경조금은 20만원)을 초과하는 기업업무추진비는 다음의 적격증명서류를 수취하여야 하며, 이를 수취하지 않는 경우에는 한도액 계산과 관계없이 전액 손금에 산입하지 않는다(법법 §25②).

적격증명서류의 범위
① 여신전문금융업법에 따른 신용카드
② 조세특례제한법 제126조의 2 제1항 제2호에 따른 현금영수증
③ 법인세법 제121조 및 소득세법 제163조 규정에 따른 계산서
④ 부가가치세법 제32조 및 제35조에 따른 세금계산서
⑤ 부가가치세법 제34조의 2 제2항에 따른 매입자발행 세금계산서
⑥ 미등록사업자로부터 용역을 제공받고 소득세법 제144조 및 제145조에 따라 발급하는 원천징수영수증

나. 적격증명서류 사용대상에서 제외하는 것

지출사실이 객관적으로 명백한 경우로서 다음에 해당하는 경우에는 적격증명서류 수취의무 규정을 적용하지 아니한다(법법 §25②단서).

① 기업업무추진비가 지출된 국외지역의 장소(해당 장소가 소재한 인근지역 안의 유사한 장소를 포함)에서 현금 외에 다른 지출수단이 없어 적격증명서류를 구비하기 어려운 경우 해당 국외지역에서 지출한 기업업무추진비(법령 §41②1호)
② 농・어민(법인 제외)으로부터 직접 재화를 공급받고 그 대가를 금융회사등을 통하여 지급한 지출액(법령 §41②2호)
③ 법인이 직접 생산한 제품 등으로 제공한 현물기업업무추진비(부가가치세 포함)(법칙 §20②)
④ 거래처에 대한 매출채권의 임의포기액(재법인 46012-155, 2000.10.16)
⑤ 법인이 자기 제품이나 상품을 구입할 수 있는 '상품권을 발행*'하여 제공한 기업업무추진비(법인 46012-2301, 2000.11.27)

* (비교) '상품권을 구입'하여 기업업무추진비로 사용하는 경우, 적격증명서류수취 제외사유에 해당되지 않으며, 1회 접대에 지출한 기업업무추진비가 3만원을 초과하는 기업업무추진비는 전액 손금불산입한다. (제도46012-12709, 2001.8.17)

다. 신용카드 매출전표

1) 신용카드의 범위

신용카드는 여신전문금융업법에 의한 직불카드, 외국에서 발행된 신용카드, 조세특례제한법에 따른 기명식선불카드, 직불전자지급수단, 기명식선불전자지급수단 또는 기명식전자화폐를 말한다(법령 §41③).

2) 법인명의 신용카드

신용카드는 해당 법인 명의로 발급받은 신용카드만을 말하며(법령 §41⑥), 임직원 명의의 신용카드 사용액은 인정되지 아니한다. 다만, 신용카드에 법인명의와 개인명의가 함께 기재된 법인개별카드는 정당한 신용카드로 인정된다.

3) 사실과 다른 신용카드 매출전표 수취시 처리

재화 또는 용역을 공급하는 신용카드 등의 가맹점과 다른 가맹점의 명의로 작성된 매출전표* 수령액은 신용카드 사용액으로 보지 않는다(법령 §41⑤).

* 매출전표 등에 기재된 상호 및 사업장 소재지가 재화 또는 용역을 실제로 공급하는 가맹점의 상호 및 사업장 소재지와 다른 경우를 말한다.

제2절 현물기업업무추진비의 평가 및 귀속시기

법인이 기업업무추진비를 금전 외의 자산으로 제공한 경우에 해당 자산의 가액은 제공한 때의 시가(시가가 장부가액 보다 낮은 경우에는 장부가액)로 평가한다(법령 §42⑥).

기업업무추진비는 접대행위가 이루어진 사업연도의 손금에 산입한다. 선급비용으로 계상한 기업업무추진비(이연처리) 또는 미지급기업업무추진비는 다음과 같이 처리한다.

① 기업업무추진비를 지출한 사업연도의 손비로 처리하지 아니하고 이연처리한 경우
- 지출한 사업연도의 기업업무추진비로 본다(통칙 25-0…1).

② 접대행위는 발생하였으나 기업업무추진비를 미지급한 경우
- 접대한 날이 속하는 사업연도의 기업업무추진비로 본다.

예제 현물기업업무추진비에 대한 세무조정

제주산업(주)는 원활한 거래관계의 유지를 위하여 제품(시가 100,000원, 원가 80,000원)을 특정 거래처에 증여하고 부가가치세법에 따라 사업상 증여에 대한 부가가치세 10,000원을 부담하였다. 필요한 세무조정을 하시오. (제주산업(주)는 기왕에 기업업무추진비 한도액이 초과되었다고 가정한다.)

해답

① 기업업무추진비 가액 : 현물기업업무추진비는 시가에 의하며, 현물기업업무추진비에 대한 부가가치세는 기업업무추진비로 보므로 기업업무추진비는 100,000 + 10,000 = 110,000이 된다.

② 세무조정(회사에서 기업업무추진비를 제품원가로 계상한 경우)

회 사	(차) 기업업무추진비	90,000	/	(대) 제품		80,000
					부가세예수금	10,000
세 법	(차) 기업업무추진비	110,000	/	(대) 제품		80,000
					부가세예수금	10,000
					제품판매이익	20,000
세무조정	① 제품판매이익 20,000원을 익금산입하고 ② 기업업무추진비 누락액 20,000원을 손금산입한 후 회사계상 기업업무추진비에 가산하여 시부인 계산한다.					

〈세무조정〉

제1방법	〈익 금 산 입〉 매출이익 20,000 (유보) 〈손 금 산 입〉 기업업무추진비 20,000 (△유보) 〈손금불산입〉 기업업무추진비 한도초과 20,000 (기타사외유출)
제2방법	제1방법과 같이 동일한 금액을 익금산입하고, 손금산입하게 되면 소득에는 영향이 없다. 따라서, 세무조정을 생략하고, 기업업무추진비 누락액을 회사 기업업무추진비 계상액에 가산하여 시부인 계산하다. 〈손금불산입〉 기업업무추진비 한도초과 20,000 (기타사외유출)

예제 기업업무추진비를 선급비용으로 이연계상한 경우의 세무조정

다음 자료에 의하여 제주산업(주)의 제11기 및 제12기(사업연도 1.1 ~12.31)의 세무조정을 하시오.

① 제11기의 기업업무추진비계정 금액은 20,000,000원이고, 재무상태표의 선급비용 계정에는 이연처리한 기업업무추진비 10,000,000원이 포함되어 있다.

② 제12기의 기업업무추진비계정 금액은 40,000,000원이다. 이중에는 전기 선급비용 대체액 10,000,000원이 포함되어 있다.

③ 제11기와 제12기의 기업업무추진비한도액은 각각 20,000,000원이다.

해답

1. 제11기 세무조정

① 선급비용으로 계상한 기업업무추진비	10,000,000	손금산입(△유보)
② 기업업무추진비 한도초과액	10,000,000	손금불산입(기타사외유출)

* 회사계상 기업업무추진비 = 기업업무추진비 20,000천원 + 선급비용 10,000천원 = 30,000천원

2. 제12기 세무조정

① 전기의 기업업무추진비	10,000,000	손금불산입(유보)
② 기업업무추진비 한도초과액	10,000,000	손금불산입(기타사외유출)

* 회사계상 기업업무추진비 = 40,000천원(기업업무추진비) - 10,000천원(전기 선급비용 대체분) = 30,000천원

제3절 기업업무추진비에 대한 세무조정

1. 기업업무추진비 해당액 계산

회사의 기업업무추진비 계정금액에 다음 사항을 가감하여 한도계산 대상 기업업무추진비 해당액을 계산한다.

구 분	기업업무추진비 해당액	세무조정
① 기업업무추진비계정(손익계산서 + 제조원가)	×××	
② 기업업무추진비 계정 중 기업업무추진비가 아닌 것 차감(예시)		
㉠ 증빙불비 기업업무추진비(가공기업업무추진비)	△ ×××	손금불산입(상여 등)
㉡ 주주등이 부담하여야 할 성격의 기업업무추진비	△ ×××	손금불산입(상여 등)
㉢ 임직원 개인적 용도의 지출을 법인의 기업업무추진비로 처리한 금액	△ ×××	손금불산입(상여 등)
㉣ 한 차례 3만원(경조금은 20만원) 초과 기업업무추진비로서 적격증명서류 미수취액	△ ×××	손금불산입(기타사외유출)
㉤ 위장가맹점의 신용카드매출전표 수취액	△ ×××	손금불산입(기타사외유출)
③ 기업업무추진비 외의 계정 중 기업업무추진비 해당액 가산(예시)		
㉠ 거래처와의 약정에 의한 채권포기액	+ ×××	-
㉡ 광고선전비 계정 중 기업업무추진비 해당액	+ ×××	-
④ 현물기업업무추진비 차액* 가감	± ×××	-
⑤ 기업업무추진비 해당액	×××	

* 현물기업업무추진비의 차액 계산

① 현물기업업무추진비 차액 = 세법상 기업업무추진비 - 기업업무추진비계정 계상액
② 세법상 기업업무추진비 = max(시가, 장부가액) + 부가가치세(= 시가 × 10%)
③ 현물기업업무추진비는 기업회계기준상 매출액이 아니므로 기준수입금액에 포함되지 않음

2. 기업업무추진비 한도액 계산

기업업무추진비 한도액은 다음과 같이 계산한다(법법 §25④,조특법 §136③). 기업업무추진비 해당액이 기업업무추진비 한도액을 초과하는 경우 한도초과액은 손금불산입하며, 한도미달액은 세무조정 없이 소멸한다.

○ 기업업무추진비한도액 = (1) + (2)

(1) 일반기업업무추진비 한도액 : ┌ 일반법인 : ㉠ + ㉡
└ 특정법인 : (㉠ + ㉡) × 50%

㉠ 기본한도 : 1,200만원(중소기업은 3,600만원) $\times \frac{\text{사업연도 월수}}{12}$

㉡ 수입금액별 한도 : (일반수입금액 × 적용률) + [(특정수입금액 × 적용률) × 10%]

(2) 문화기업업무추진비 한도액 : min(ⓐ, ⓑ)

ⓐ 문화기업업무추진비

ⓑ 위 (1)의 일반기업업무추진비 한도액 × 20%

┌ 일반법인 : [㉠ + ㉡] × 20%
└ 특정법인 : [(㉠ + ㉡) × 50%] × 20%

(3) 전통시장·지역사랑상품권 기업업무추진비 한도액 : min(ⓐ, ⓑ) 개정

ⓐ 전통시장·지역사랑상품권 기업업무추진비

ⓑ 해당 과세연도 소득금액 계산시의 기업업무추진비한도액 × 20%

* ㉠ 특정법인 : 부동산임대업을 주업으로 하는 법인 등 법에서 정하는 내국법인
㉡ 월수는 역에 따라 계산하되, 1월 미만의 일수는 1월로 함

가. 수입금액 적용률

수입금액에 적용할 율은 수입금액 계급구간별로 다음과 같다(법법 §25④2호).

1) 수입금액 계급구간별 적용률

수 입 금 액	비 율
가. 100억원 이하	0.3%
나. 100억원 초과 500억원 이하	3천만원 + (수입금액 - 100억원)×0.2%
다. 500억원 초과	1억1천만원 + (수입금액 - 500억원)×0.03%

2) 일반수입금액과 특정수입금액이 함께 있는 법인에 대한 적용

일반수입금액과 특정수입금액(일반 수입금액 적용률의 10% 적용)이 함께 있는 경우에는 먼저 일반수입금액부터 수입금액 적용률을 적용한다(법칙 §20①).

사례

❑ 총수입금액 130억원(일반 80억, 특정 50억)인 경우 수입금액기준에 의한 한도액

① 일반수입금액 : (80억 × 0.3%) = 24,000,000
② 특정수입금액 : (20억 × 0.3% + 30억 × 0.2%) × 10% = 1,200,000
③ 수입금액기준에 의한 한도액 : 24,000,000 + 1,200,000 = 25,200,000

나. 수입금액의 범위

1) 수입금액 계산 기준

'수입금액'은 기업회계기준에 의해 계산한 매출액(중단사업부문 매출액 포함)을 말한다(법령 §42①). 부산물매각대는 영업부수수익으로 매출액에 포함하며, 매출에누리와 환입 및 매출할인은 매출액에서 차감한다.

가) 세무조정에 의하여 가산하는 수입금액

수입금액은 '기업회계기준에 의하여 계산한 매출액'이므로, 법인세법과 기업회계기준과의 차이로 인한 세무조정금액은 가감하지 않으나, 회사계상액과 기업회계기준의 차이로 인한 세무조정 금액은 가감하여야 한다.

수입금액 = 손익계산서상 매출액 ± 매출액 관련 기업회계기준 위배금액

나) 임대료 수입

임대업이 목적사업인 경우에는 수입금액에 포함되나, 임대업이 목적사업이 아닌 경우에는 영업외수익에 해당하므로 수입금액에 포함하지 않는다. 간주임대료는 기업회계기준이 아닌 법인세법상의 수입이므로 포함하지 않는다.

다) 부당행위계산부인에 의하여 가산하는 수입금액

기업업무추진비한도액계산 기준이 되는 수입금액에는 부당행위계산부인에 의하여 익금에 산입하는 금액은 포함하지 아니한다(법인 46012-2732, 97.10.22).

2) 일반수입금액과 특정수입금액

'특정수입금액'이란 특수관계인과의 거래에서 발생한 수입금액을 말하며(법법 §25④), '일반수입금액'이란 특정수입금액을 제외한 나머지 수입금액을 말한다.

다만, 증권회사 등 일부 금융기관의 경우 법인세법 시행령 제42조 제1항에 따른 수입금액 계산방법에 따른다.

다. 정부투자기관 등에 대한 기업업무추진비 손금산입 특례

다음에 해당하는 정부출자기관 등의 기업업무추진비 한도액은 일반법인 기업업무추진비 한도액의 70%로 한다(조특법 §136②, 조특령 §130③,④).

① 정부가 20%이상 출자한 법인(정부출자기관)
② 위 ①이 최대주주인 법인

라. 문화비로 지출한 기업업무추진비의 손금산입 특례 (조특법 §136③)

2028.12.31. 이전에 국내 문화비로 지출한 기업업무추진비에 대해서는 내국인의 기업업무추진비 한도액에도 불구하고 해당 과세연도의 소득금액을 계산할 때 내국인의 기업업무추진비 한도액의 20%에 상당하는 금액의 범위에서 손금에 산입한다. 개정

① 문화예술공연·전시회·박물관·박람회의 입장권 구입, ② 체육활동의 관람을 위한 입장권 구입, ③ 비디오물·음반 및 음악영상물·간행물의 구입, ④ 문화관광축제의관람·체험 등 입장권·이용권의 구입, ⑤ 관광공연장 입장권 구입, ⑥「문화재보호법」에 따른 지정·등록문화재의 입장권 구입, ⑦ 문화예술 관련 강연의 입장권 구입, 초빙강사에 대한 강연료, ⑧ 자체시설 또는 외부임대시설을 활용해 해당 내국인이 직접 개최하는 공연 등 문화예술행사비, ⑨ 문화체육관광부의 후원을 받아 진행하는 문화예술, 체육행사에 지출하는 경비, ⑩ 취득가액이 1백만원 이하인 미술품 구입 ⑪ 테마파크시설의 이용을 위한 입장권·이용권의 구입 ⑫ 수목원 및 정원의 입장권 구입 ⑬ 궤도시설의 이용권 구입

마. 전통시장에서 지출한 기업업무추진비 및 지역사랑상품권으로 지출한 기업업무추진비의 손금산입 특례 (조특법 §136⑥) 개정

2028.12.31. 이전에 전통시장에서 지출하거나 지역사랑상품권으로 지출한 기업업무추진비로서 다음의 요건을 모두 갖춘 경우 내국인의 기업업무추진비 한도액에도 불구하고 해당 과세연도의 소득금액을 계산할 때 내국인의 기업업무추진비 한도액의 20%에 상당하는 금액의 범위에서 손금에 산입한다.

① 신용카드등사업금액에 해당할 것
② 소비성서비스업 등 업종을 경영하는 법인 또는 사업자에게 지출한 것이 아닐 것

* 소비성서비스업 : 1. 호텔업 및 여관업(「관광진흥법」에 따른 관광숙박업은 제외한다)
2. 주점업(일반유흥주점업, 무도유흥주점업 및 「식품위생법 시행령」 제21조에 따른 단란주점 영업만 해당하되, 「관광진흥법」에 따른 외국인전용유흥음식점업 및 관광유흥음식점업은 제외한다)
3. 그 밖에 오락·유흥 등을 목적으로 하는 사업으로서 기획재정부령으로 정하는 사업

바. 부동산임대업을 주업으로 하는 법인 등 법에서 정한 내국법인

다음의 요건을 모두 충족하는 내국법인을 말한다(법법 §25, 법령 §42②).

① 해당 사업연도 종료일 현재 내국법인의 지배주주등이 보유한 주식등의 합계가 해당 내국법인의 발행 주식총수 또는 출자총액의 50%를 초과할 것

② 해당 사업연도에 부동산 임대업을 주된 사업으로 하거나 다음의 금액 합계가 기업회계기준에 따라 계산한 매출액(㉠ 내지 ㉢의 금액이 포함되지 아니한 경우에는 이를 포함하여 계산한다)의 50% 이상일 것
㉠ 부동산 또는 부동산상의 권리의 대여로 발생하는 소득의 금액(익금에 가산할 간주임대료 금액을 포함)
㉡ 소득세법 제16조 제1항에 따른 이자소득의 금액
㉢ 소득세법 제17조 제1항에 따른 배당소득의 금액

③ 해당 사업연도의 상시근로자 수가 5명 미만일 것

위 ②를 적용할 때 내국법인이 둘 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우에는 사업별 사업수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 본다.

위 ③을 적용할 때 상시근로자는 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자로 하되, 다음 중 어느 하나에 해당하는 근로자는 제외한다.

㉮ 해당 법인의 최대주주 또는 최대출자자와 그와 국세기본법 시행령에 따른 친족관계인 근로자
㉯ 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하는 근로자
㉰ 근로계약기간이 1년 미만인 근로자. 다만, 근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총기간이 1년 이상인 근로자는 제외한다.
㉱ 근로기준법에 따른 단시간근로자

위 법인세법 시행령 제42조 제2항의 규정은 2017.1.1. 이후에 개시하는 사업연도부터 적용한다.

제4절 자산으로 계상한 기업업무추진비의 처리

1. 개 요

법인이 기업업무추진비를 건설 중인 자산 또는 고정자산에 계상하고 있는 경우에는 비용계상 기업업무추진비와 자산계상 기업업무추진비를 합하여 기업업무추진비 해당액을 계산하며, 한도초과액은 손금불산입한다. 한도초과액은 다음과 같이 처리한다(통칙 25-0…2).

(1) 먼저 손비로 계상한 기업업무추진비를 손금불산입하고
(2) 잔액이 남는 경우 자산에 계상된 기업업무추진비를 다음 순서로 손금불산입한다.
① 건설중인 자산 ② 고정자산

2. 자산계상 기업업무추진비의 세무조정

자산계상 기업업무추진비가 있는 경우 다음과 같이 세무조정한다.

구 분		세무조정
자산계상한 사업연도	한도초과액 ≤ 비용계상 기업업무추진비	① 기업업무추진비 한도초과액만 손금불산입
	한도초과액 > 비용계상 기업업무추진비	① 비용계상 기업업무추진비는 전액 손금불산입 ② 차액(한도초과액 - 비용계상 기업업무추진비)은 자산에서 감액처리 ㉠ 자산감액 세무조정 : 손금산입(△유보) ㉡ 자산감액분 직부인 손금불산입(유보) = 회사상각비 × 자산감액분(△유보금액) / 자산가액 ㉢ 상각시부인 계산
상각하는 사업연도		자산감액분에 대한 직부인 및 상각시부인 계산
처분하는 사업연도		자산감액분 중 미상각잔액(△유보잔액) 손금불산입(유보)

예제 자산계정에 계상한 기업업무추진비의 세무조정

다음 자료에 의하여 제주산업(주)(사업연도 1.1. ~ 12.31.)의 제6기부터 제9기 사업연도에 대한 세무조정을 하시오.

1. 제6기의 기업업무추진비 지출액은 70,000,000원임(전액 지출증명 수취분임)
   ① 비용으로 계상한 기업업무추진비 21,000,000원
   ② 건설중인 자산으로 계상한 기업업무추진비 25,000,000원
   ③ 유형자산으로 계상한 기업업무추진비 24,000,000원
2. 제6기의 기업업무추진비한도액은 40,000,000원이다.
3. 건설중인 자산은 제7기 초(1월)에 건설이 완료되었다. 회사는 취득가액 6억원을 정액법에 의하여 제7기부터 3년간 각각 2억원씩 감가상각비로 계상하였다.

해답

구 분		세 무 조 정
6기	① 한도초과액	70,000,000 - 40,000,000 = 30,000,000
	② 한도초과액 배분	한도초과액 30,000,000원 배분 ① 비용계상 기업업무추진비 21,000,000 ② 건설 중인 자산으로 계상된 기업업무추진비 9,000,000
	③ 자산감액처리	건설중인 자산의 감액처리 : 9,000,000원
	④ 세무조정	〈손금불산입〉 기업업무추진비한도초과액 30,000,000(기타사외유출) 〈손 금 산 입〉 건설중인자산 9,000,000(△유보)
7기		감가상각비 중 3,000,000원 손금불산입(유보)
8기		감가상각비 중 3,000,000원 손금불산입(유보)
9기		감가상각비 중 3,000,000원 손금불산입(유보)

※ 감가상각비 손금불산입 3,000,000원의 계산근거
① 회사에서는 취득가액 600,000,000원을 기초가액으로 하여 200,000,000원을 감가상각비로 계상하였을 것이나
② 세무계산상으로는 취득가액 600,000,000원 중 자산감액분 9,000,000원을 차감한 591,000,000원을 기초가액으로 하여 감가상각해야 하고, 이에 대한 감가상각비는 197,000,000원이 된다.
③ 차액 3,000,000원은 자산감액분에 상당하는 상각비로서 손금불산입한다.

예제 기업업무추진비 조정명세서 작성

다음 자료에 의하여 (주)국세의 제26기(2026. 1. 1. ~ 12. 31.) 사업연도의 기업업무추진비 조정명세서 (갑)·(을)을 작성하고, 필요한 세무조정을 하시오.

〈자 료〉

1. 업 종 : 제조, 철근
2. 법인종류 : 영리 내국법인으로 중소기업임
3. 수입금액 : 120억원 (특수관계인에 대한 매출액 40억원 포함)
4. 기업업무추진비 계상 내역 (경조금은 없음)

계정과목	금 액		
	계	3만원 초과분	3만원 이하분
기업업무추진비 (일반관리비)	50,500,000	42,500,000 (40,000,000)	8,000,000 (5,500,000)
기업업무추진비 (제 조)	14,000,000	9,000,000 (7,000,000)	5,000,000 (2,000,000)
건설중인자산	5,000,000	3,000,000 (3,000,000)	2,000,000 (2,000,000)
계	69,500,000	54,500,000 (50,000,000)	15,000,000 (9,500,000)

※ ( )안 금액은 신용카드 등을 사용한 금액임

5. 일반관리비 기업업무추진비 중 3만원 초과분에는 다음과 같은 금액이 포함되어 있다.

구 분	금 액	내 용
신용카드 사용분	900,000	대표이사 개인적인 지출분
〃	1,500,000	거래처 접대시 전무이사 개인명의 신용카드 사용

해답

1 직부인 대상 기업업무추진비

(1) 대표이사 사적사용 경비 900,000

(2) 신용카드 등 미사용 기업업무추진비

① 건당 3만원 초과 기업업무추진비

(42,500,000 - 40,000,000) + (9,000,000 - 7,000,000) = 4,500,000

② 개인명의 신용카드 사용분 1,500,000

(3) 직부인 대상 기업업무추진비 계 : 6,900,000

[2] 시부인 대상 기업업무추진비

69,500,000 - 6,900,000(직부인대상 기업업무추진비) = 62,600,000

[3] 기업업무추진비 한도액(① + ②) = 61,000,000

① 기본금액 기준 = 36,000,000 × 12/12 = 36,000,000

② 수입금액 기준 = 80억 × 0.3% + (20억 × 0.3% + 20억 × 0.2%) × 10%

= 25,000,000

[4] 기업업무추진비 한도초과액

62,600,000 - 61,000,000 = 1,600,000

[5] 세무조정 요약

구 분	금 액	세무조정	소득처분
대표이사 사적 사용경비	900,000	손금불산입	상 여
신용카드 등 미사용액	6,000,000	손금불산입	기타사외유출
기업업무추진비 한도 초과액	1,600,000	손금불산입	기타사외유출

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제23호서식(갑)] 〈개정 2024. 3. 22.〉

(앞쪽)

사 업 연 도	2026. 1.1 . ~ 2026.12. 31.	기업업무추진비 조정명세서(갑)	법 인 명	㈜국세
			사업자등록번호	

구 분			금 액
① 기업업무추진비 해당 금액			68,600,000
② 기준금액 초과 기업업무추진비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액			6,000,000
③ 차감 기업업무추진비 해당 금액(①-②)			62,600,000
일반 기업업무 추진비 한도	④ 1,200만원 (중소기업 3,600만원) × 해당 사업연도 월수( ) / 12		36,000,000
	총수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 30/10,000	30,000,000
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 20/10,000	4,000,000
		500억원 초과 금액 × 3/10,000	
		⑤ 소계	34,000,000
	일반수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 30/10,000	24,000,000
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 20/10,000	
		500억원 초과 금액 × 3/10,000	
		⑥ 소계	24,000,000
	⑦ 수입금액 기준	(⑤-⑥) × 20(10)/100	1,000,000
	⑧ 일반 기업업무추진비 한도액(④+⑥+⑦)		61,000,000
문화 기업업무 추진비 한도 (「조세특례제한법」 제136조제3항)	⑨ 문화 기업업무추진비 지출액		
	⑩ 문화 기업업무추진비 한도액 [⑨와 (⑧×20/100)에 해당하는 금액 중 적은 금액]		
전통시장 기업업무 추진비 한도 (「조세특례제한법」 제136조제6항)	⑪ 전통시장 기업업무추진비 지출액		
	⑫ 전통시장 기업업무추진비 한도액 [⑪과 (⑧×10/100)에 해당하는 금액 중 적은 금액]		
⑬ 기업업무추진비 한도액 합계(⑧+⑩+⑫)			61,000,000
⑭ 한도초과액(③-⑬)			1,600,000
⑮ 손금산입 한도 내 기업업무추진비 지출액(③과 ⑬에 해당하는 금액 중 적은 금액)			61,000,000

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제23호서식(을)] 〈개정 2023. 3. 20.〉

(앞쪽)

사 업 연 도	2026. 1 .1 . ~ 2026.12. 31 .	기업업무추진비 조정명세서(을)	법 인 명	㈜ 국세
			사업자 등록 번호	

1. 수입금액명세

구 분	①일반수입금액	②특수관계인간 거래금액	③합 계 (①+②)
금 액	8,000,000,000	4,000,000,000	12,000,000,000

2. 기업업무추진비 해당 금액

④계 정 과 목			기업업무추진비 (일반관리비)	기업업무 추진비 (제조)	건설중인 자산	합 계
⑤계 정 금 액			50,500,000	14,000,000	5,000,000	69,500,000
⑥기업업무추진비 계상액 중 사적 사용경비			900,000			900,000
⑦기업업무추진비 해당 금액 (⑤-⑥)			49,600,000	14,000,000	5,000,000	68,600,000
⑧ 신용카드 등 미사용 금액	경조사비 중 기준 금액 초과액	⑨신용카드 등 미사용금액				
		⑩총초과금액				
	국외지역 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조제2항 제1호)	⑪신용카드 등 미사용금액				
		⑫총지출액				
	농어민 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조제2항 제2호)	⑬송금명세서 미제출금액				
		⑭총지출액				
	기업업무추진비 중 기준금액 초과액	⑮신용카드 등 미사용금액	4,000,000	2,000,000		6,000,000
		⑯총초과금액	42,500,000	9,000,000	3,000,000	54,500,000
	⑰신용카드 등 미사용 부인액 (⑨+⑪+⑬+⑮)		4,000,000	2,000,000		6,000,000
⑱기업업무추진비 부인액 (⑥+⑰)			4,900,000	2,000,000		6,900,000

제9장 지급이자 손금불산입

제1절 개 요

지급이자는 순자산감소의 원인이 되는 손비이므로 손금산입 항목이다. 그러나 세법에서는 법인이 차입금 등으로 조달한 자금을 생산적인 목적에 사용하지 아니하고 부동산 투기 등에 사용하는 것을 방지하고, 기업의 재무구조를 건실하게 유지하기 위하여 특정한 용도에 사용되는 차입금의 이자에 대해서는 손금불산입하도록 규정하고 있다.

현행 세법상 지급이자 손금불산입의 내용과 부인 순서는 다음과 같다.

부인 순서	종 류	손금불산입액	소득처분	취 지
①	채권자불분명 사채이자	당해 이자 (직접 손금불산입)	대표자상여 (원천징수세액 상당액 → 기타 사외유출)	사채이자 양성화
②	지급받은 자가 불분명한 채권·증권 이자와 할인액	당해 이자 (직접 손금불산입)		금융실명제 정착
③	건설자금이자	당해 이자 (직접 손금불산입)	유 보	자본적지출 성격
④	업무무관자산 등에 대한 지급이자	업무무관자산 및 가지급금에 상당하는 차입금이자(산식)	기타사외유출	재무구조개선 부동산투기 억제

* 국조법상 지급이자 손금불산입 규정(국조법§22·§24·§25)은 법인세법 규정보다 우선하여 적용함(국조법 §26)

제2절 채권자 불분명 사채이자

1. 의 의

채권자가 불분명한 사채이자는 손금산입하지 아니한다. 법인이 사채이자를 지급하는 경우에는 지급명세서에 의하여 그 이자소득의 귀속자・지급일 등을 과세관청에 보고하여야 하며, 과세관청은 지급명세서를 근거로 사채업자에게 이자소득에 대한 종합소득세를 과세하게 된다.

채권자 불분명 사채이자 손금불산입 규정은 사채이자에 대한 지급명세서 제출을 유도하여 종합소득세 과세를 현실화 하고자 하는데 그 취지가 있다.

2. 채권자가 불분명한 경우

채권자불분명 사채라 함은 다음 하나에 해당하는 차입금을 말한다(법령 §51①).

① 채권자의 주소 및 성명을 확인할 수 없는 차입금. 다만, 거래일 현재 주민등록표에 의하여 거주사실이 확인된 채권자가 차입금을 변제받은 후 소재 불명이 된 경우는 제외함
② 채권자 능력 및 자산상태로 보아 금전을 대여한 것으로 인정할 수 없는 차입금
③ 채권자와의 금전거래사실 및 거래내용이 불분명한 차입금

3. 채권자 불분명 사채이자의 세무조정

채권자 불분명 사채이자는 손금불산입하고, 대표자 상여로 처분한다. 다만, 사채이자에 대한 원천징수세액 상당액은 기타사외유출로 처분한다(통칙 67-106…3).

이 경우 사채이자는 알선수수료・사례금 등 명목 여하에 불구하고 사채를 차입하고 지급하는 금품을 포함한다.

제3절 지급받은 자가 불분명한 채권·증권이자

1. 의 의

'지급받은 자가 불분명한 채권·증권의 이자·할인액 또는 차익'이란 채권·증권의 발행법인이 이자 등을 직접 지급하는 경우로서 지급사실이 객관적으로 인정되지 아니하는 채권·증권의 이자 등을 말한다.

법인세법은 채권·증권의 발행법인이 이자 등을 직접 지급하는 경우로서 그 지급사실이 객관적으로 인정되지 아니하는 경우에는 그 이자·할인액 또는 차익을 손금불산입하는 규정을 두고 있다(법법 §28①, 법령 §51②).

세무조정 방법은 채권자가 불분명한 사채이자의 경우와 같다.

2. 적용대상 채권·증권의 범위

적용대상 채권·증권의 범위는 다음과 같다.

① 국가 또는 지방자치단체가 발행한 채권 또는 증권
② 내국법인이 발행한 채권 또는 증권
③ 외국법인의 국내지점 또는 국내영업소에서 발행한 채권·증권
④ 환매수 또는 환매도하는 조건으로 매매하는 채권 또는 증권

제4절 건설자금이자

1. 의 의

법인세법에서는 명목여하에 불구하고 사업용 유형자산 및 무형자산의 매입·제작·건설에 소요되는 차입금에 대한 지급이자 또는 이와 유사한 성질의 지출금을 취득가액에 가산하도록 규정하고 있다(법령 §52①). 이를 건설자금이자라고 한다.

구 분	기업회계기준(차입원가자본화)	법인세법(건설자금이자)
대 상 자 산	적격자산*의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련된 차입원가 * 재고자산, 제조설비자산, 전력생산설비, 무형자산, 투자부동산 등	사업용 유형자산 및 무형자산
대 상 차입금	건설 등에 사용된 차입금(불분명한차입금도 포함) ⇒ 자본화 강제	① 특정차입금 : 건설 등에 사용된 것이 분명한 차입금(⇒ 자본화 강제) ② 일반차입금 : 건설 등에 사용된 것이 불분명한 차입금(⇒ 자본화 선택)

2. 건설자금이자 계산대상 자산과 차입금

법인세법은 그 명목 여하에 불구하고 사업용 유형자산 및 무형자산의 매입·제작·건설에 소요되는 차입금(건설 등에 소요 여부가 분명하지 아니한 차입금은 자본화를 선택)에 대한 지급이자 또는 이에 유사한 성질의 지출금(지급보증료·신용보증료 등)을 당해 자산에 대한 자본적지출로 하고 있다.

가. 사업용 유형·무형자산

법인세법상 건설자금이자 계산대상 자산은 사업용 유형·무형자산만 해당된다. 기업회계는 유형·무형자산뿐만 아니라 투자자산과 건설 또는 제조에 장기간이 소요되는 재고자산에 대하여도 건설자금이자를 계상하도록 하고 있다.

나. 사업용 유형·무형자산의 취득에 소요된 것이 분명한 차입금

사업용 유형·무형자산의 취득에 소요된 것이 분명한 차입금의 이자는 건설자금이자로 계상하여야 하므로 손금불산입하며, 건설자금에 충당한 차입금의 이자 중 건설에 소요된 지 여부가 불분명한 차입금의 이자는 건설자금이자로 계상할 수 있다.

3. 건설자금이자의 계산

가. 건설자금이자 계산기간

건설자금이자는 사업용 유형·무형자산의 매입·제작·건설기간 중에 발생한 차입금의 이자이다. 따라서 건설자금이자의 계산기간은 사업용 유형·무형자산의 건설기간, 즉 건설개시일부터 준공일까지의 기간이다.

토지 매입의 경우 건설자금이자의 계산기간 개시일은 계약금 지급일이다

1) 준공일

준공일이란 다음에 해당하는 날로 한다(법령 §52⑥).

① 토지를 매입하는 경우	토지대금을 청산한 날과 당해 토지가 사업에 사용되기 시작한 날 중 빠른 날
② 건축물을 신축하는 경우	소득세법 시행령 제162조의 규정에 의한 취득일과 사용개시일 중 빠른 날
③ 기타 사업용 유형·무형자산을 건설·제작하는 경우	사용개시일

2) 토지가 사업에 사용되기 시작한 날(통칙 28-52…1)

토지가 사업에 사용되기 시작한 날이라 함은 공장 등의 건설에 착공한 날 또는 당해 사업용 토지로 업무에 직접 사용한 날을 말한다.

3) 사용개시일(통칙 28-52…1)

사용개시일이란 정상제품을 생산하기 위하여 실제로 가동되는 날을 말한다.

나. 특정차입금에 대한 건설자금이자 계산

1) 건설기간 중에 발생한 이자

건설에 사용한 것이 분명한 차입금(특정차입금)의 이자로서, 건설기간 중에 발생한 이자만이 건설자금이자가 된다.

따라서 건설개시일 이전이나 건설이 완료된 후의 차입금이자는 건설자금이자로 보지 아니하며, 건설개시일 이후에 차입한 경우에는 차입일부터 건설완료일까지의 기간에 발생한 이자를 건설자금이자로 본다.

2) 건설자금(차입금) 일부를 운영자금으로 전용한 경우

특정차입금의 일부를 운영자금으로 전용한 경우에는 그 부분에 상당하는 지급이자는 이를 당기비용으로 보아 손금산입한다(법령 §52③).

3) 건설자금(차입금)의 일시 예치로 수입이자가 발생한 경우

특정차입금의 일시예금에서 생기는 수입이자는 원본에 가산하는 자본적 지출액에서 차감한다(법령 §52②).

$$\text{건설자금이자} = \text{건설에 소요된 차입금의 이자} - \text{운영자금 전용 차입금의 이자} - \text{건설자금의 일시예치 수입이자}$$

4) 차입금이자의 범위

건설자금이자 계산시 차입금이자에는 일반적인 차입금이자뿐만 아니라 이에 유사한 성질의 지출금(지급보증료・신용보증료 등)도 포함된다.

건설자금으로 사용된 차입금의 연체로 인하여 생긴 이자를 원본에 가산한 경우, 그 가산한 금액은 이를 당해 사업연도의 자본적 지출로 하고, 그 원본에 가산한 금액에 대한 지급이자는 이를 손금으로 한다(법령 §52④).

다. 일반차입금에 대한 건설자금이자 계산 (법령 §52⑦)

○ 일반차입금에 대한 자본화 대상금액 : MIN(①, ②)
① 건설자금이자 = (건설비 연평균지출액 - 특정차입금 연평균지출액)×자본화이자율
② 한도 : 건설기간에 실제로 발생한 일반차입금의 지급이자의 합계액

* ㉠ 건설비 연평균지출액 = $\frac{\text{건설 등에 대하여 해당 사업연도에 지출한 금액의 적수}}{\text{일반 사업연도 일수}}$

㉡ 특정차입금 연평균지출액 = $\frac{\text{해당 사업연도의 특정차입금의 적수}}{\text{해당 사업연도 일수}}$

㉢ 자본화이자율 (연평균이자율) = $\frac{\text{일반차입금에서 발생한 지급이자의 합계액}}{\left(\frac{\text{해당 사업연도 일반차입금의 적수}}{\text{해당사업연도 일수}}\right)^{*}}$

* 연평균 차입금

4. 건설자금이자의 세무조정

가. 건설자금이자를 과소계상한 경우

법인이 건설자금이자를 자산의 취득원가(자본적지출)로 계상한 경우에는 별도의 세무조정이 불필요하나, 이자비용으로 계상한 경우에는 해당자산이 감가상각자산인지 여부에 따라 다음과 같이 세무조정한다.

구 분		세무조정	
		당 기	차기 이후
비상각자산		손금불산입 (유보)	처분시에 손금산입(△유보)
상각자산	당기말 현재 건설 중인 경우	손금불산입 (유보)	완공연도에는 건설자금이자 부인누계액을 상각부인액으로 보아 감가상각 시부인 - 시인부족액 발생 또는 처분시 손금산입(△유보)
	당기말 현재 건설완료한 경우	법인계상 상각비로 보아 시부인 계산(즉시상각의제)	

나. 건설자금이자를 과대계상한 경우

법인이 결산확정시 법인세법에 의하여 계산한 금액보다 건설자금이자를 과대 계상한 경우에는 그 초과액을 손금에 산입하여 △유보로 처분한다.

그 후 당해 자산이 준공된 경우 감가상각비 계산의 기초가액은 취득가액에서 과대계상된 건설자금이자를 차감한 금액이 된다.

예제 건설자금이자의 세무조정

다음 자료에 의하여 경기산업주식회사(사업연도 1.1~12.31)의 제x1기부터 x3기까지의 건설자금이자와 관련, 필요한 세무조정을 하시오.

(1) 제x1기(공장부지 구입, 공장건설공사 착공)
- 회사는 차입금이자를 모두 영업외비용으로 계상하였으며, 이중 세무계산상 건설자금이자 24,000,000원이 포함되어 있다. (공장부지분 20,000,000원, 공장건물분 4,000,000원)

(2) 제x2기 : 공장 건설공사 계속
- 당기의 공장분 건설자금이자 10,000,000원 영업외비용으로 계상

(3) 제x3기(7.1 공장 준공, 정상영업 개시)
- 당기의 공장분 건설자금이자 16,000,000원 영업외비용으로 계상
- 건물취득가액 : 500,000,000(취득세 등 포함, 건설자금이자 미포함)
- 결산시 내용연수 20년(상각율 0.050) 적용, 감가상각
  • 회사계상 상각비 : 500,000,000 × 0.05 × 6/12 =12,500,000원

해답

(1) 제x1기 〈손금불산입〉 토지분 건설자금이자 20,000,000(유보)
건물분 건설자금이자 4,000,000(유보)

(2) 제x2기 〈손금불산입〉 건물분 건설자금이자 10,000,000(유보)

(3) 제x3기 〈손금불산입〉 감가상각비 한도초과 15,250,000(유보)

⇨ 건물 건설자금이자 직부인하지 아니하고, 감가상각 시부인후 부인

- 제12기, 제13기의 공장건물분 건설자금이자 합계액 14,000,000원은 상각부인누계액으로, 당기분 16,000,000원은 즉시상각액으로 보아 시부인

① 회사계상액 : 28,500,000(= 16,000,000 + 12,500,000)
↳ (당기 비용계상한 건설자금이자)

② 상각범위액 : 13,250,000*
* (500,000,000 + 14,000,000 + 16,000,000) × 0.05 × 6/12

③ 상각부인액 : 15,250,000원

④ 세 무 조 정 : (손금불산입) 감가상각비 한도초과액 15,250,000(유보)

제5절 업무무관자산 등 관련 지급이자

1. 의 의

법인이 업무와 관련 없는 자산을 취득·보유하고 있거나 특수관계인에게 업무와 관련없는 가지급금을 지급하고 있는 경우에는 그에 상당하는 차입금의 지급이자는 손금에 산입하지 아니한다(법법 §28①4호).

그 취지는 법인의 부동산투기를 억제하고 자금을 비생산적으로 활용하는 것을 규제함으로써 재무구조를 개선하기 위한 것이다.

2. 손금불산입액의 계산

손금불산입 지급이자는 다음과 같이 계산한다(법령 §53②,③).

$$\text{손금불산입 지급이자} = \text{지급이자} \times \frac{(\text{업무무관자산적수} + \text{업무무관 가지급금적수})}{\text{차입금 적수}}$$

위 산식에서 지급이자 및 차입금 적수는 다음과 같이 지급이자 손금불산입 적용순위에 의하여 먼저 부인된 지급이자 손금불산입액과 동 지급이자에 대한 차입금 적수를 제외하고 계산한다.

지급이자	=	총 지 급 이 자	−	* 채권자 불분명 사채이자 * 지급이자가 불분명한 채권·증권의 지급이자 * 건설자금이자
차 입 금 적 수	=	총차입금 적 수	−	* 채권자 불분명 사채 적수 * 지급이자가 불분명한 채권·증권 적수 * 건설자금 차입금 적수

가. 업무무관자산(부동산·동산) 및 가지급금의 범위

1) 업무무관 부동산

업무무관부동산이란 당해 법인의 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 부동산으로서 다음의 것을 말한다(법법 §27. 1호, 법령 §49①1호).

① 법인의 업무에 직접 사용하지 아니한 부동산. 다만 유예기간이 경과하기 전까지의 기간 중에 있는 부동산은 제외한다.

② 유예기간 중에 당해 법인의 업무에 직접 사용하지 아니하고 양도하는 부동산. 다만, 부동산매매업을 주업으로 하는 법인의 경우를 제외한다.

2) 업무무관 동산

업무무관동산이란 당해 법인의 업무와 직접 관련이 없다고 인정되는 동산으로서 다음의 것을 말한다(법령 §49①2호).

① 서화 및 골동품. 다만, 장식·환경미화 등의 목적으로 사무실·복도 등 여러 사람이 볼 수 있는 공간에 상시 비치하는 것을 제외한다.

② 업무에 직접 사용하지 않는 자동차·선박 및 항공기

③ 기타 위 ①, ②와 유사한 자산으로서 당해 법인의 업무에 직접 사용하지 않는 자산

3) 특수관계인에 대한 업무무관 가지급금

가) 업무무관 가지급금의 범위

특수관계인에게 해당 법인의 업무와 관련 없이 지급한 가지급금을 말한다.

여기에서 '업무무관 가지급금'이란 그 명칭여하에 불구하고 법인의 업무와 관련이 없거나 금융기관 등의 주된 수익사업으로 볼 수 없는 자금의 대여액을 말한다. (법령 §53①)

나) 동일인에 대한 가지급금과 가수금이 함께 있는 경우

동일인에 대한 가지급금과 가수금이 함께 있는 경우에는 가지급금 적수와 가수금 적수를 상계한 후 그 차감 적수에 의하여 지급이자를 부인한다.

다만, 가지급금과 가수금의 발생시에 상환기간·이자율 등에 대한 약정이 있어 이를 상계할 수 없는 경우와 가지급금과 가수금이 동일인의 것으로 볼 수 없는 경우에는 상계하지 아니한다(법령 §53③, 법칙 §28②).

다) 업무무관 가지급금에서 제외하는 금액

다음은 업무무관 가지급금으로 보지 아니한다(법령 §53①단서, 법칙 §28①, §44).

① 소득세법상 지급시기 의제규정(소법§132①, §135③)에 의하여 지급한 것으로 보는 배당소득 및 상여금(미지급소득)에 대한 소득세[11]를 법인이 대납하고 이를 가지급금으로 계상한 경우(소득을 실지로 지급할 때까지의 기간에 상당하는 금액에 한함)
② 국외에 자본을 투자한 내국법인이 해당 국외투자법인에 종사하거나 종사할 자의 여비·급료·기타 비용을 대신 부담하고 이를 가지급금 등으로 계상한 경우(실제 환부받을 때까지 기간에 상당하는 금액에 한함)

11) 지급시기 의제규정에 따라 대납한 미지급소득에 대한 소득세 계산(① 관련)
㉠ (지급시기 의제) 법인이 잉여금처분에 의한 배당소득(또는 상여)을 그 처분을 결정한 날로부터 3월이 되는 날까지 지급하지 아니한 때에는 그 3월이 되는 날에 배당소득(또는 상여)을 지급한 것으로 본다. 따라서 그에 대한 원천징수세액, 종합소득세는 법인이 대납할 수밖에 없으므로, 법인이 이를 대납하고 가지급금으로 계상한 경우에는 업무무관 가지급금으로 보지 아니한다. 이 경우 미지급소득에 대한 소득세는 다음과 같이 계산한 금액을 한도로 한다.
㉡ 미지급소득에 대한 소득세 = 종합소득 총결정세액 × 미지급소득/종합소득금액

③ 법인이 우리사주조합 또는 조합원에게 당해 법인의 주식취득에 소요되는 자금을 대여한 금액(상환할 때까지의 기간에 상당하는 금액)
④ 국민연금법에 의하여 근로자가 지급받은 것으로 보는 퇴직금전환금
⑤ 소득에 대한 귀속이 불분명하여 대표자에 대한 상여로 소득처분한 금액에 대한 소득세를 법인이 납부하고 이를 가지급금으로 계상한 경우
⑥ 직원에게 월정급여액의 범위 안에서의 일시적인 급료의 가불금
⑦ 직원에 대한 경조사비 또는 학자금(자녀의 학자금을 포함)의 대여액
⑧ 중소기업에 근무하는 직원(지배주주 등인 직원은 제외함)에 대한 주택구입 또는 전세자금의 대여액
⑨ 한국자산관리공사가 전액 출자하여 설립한 법인에 대여한 금액

나. 업무무관 자산의 가액 (법령 §53③)

업무무관자산의 가액은 법인세법 시행령 제72조 규정의 취득가액으로 한다.

이 경우 특수관계인으로부터 시가보다 높은 가액으로 취득함에 따라 부당행위계산 부인의 규정이 적용되는 경우에도 취득가액은 시가초과액을 포함한다.

다. 차입금과 차입금이자의 범위 (집행기준 28-0-2)

차입금은 명목여하에 불구하고 지급이자 및 할인료를 부담하는 모든 부채를 말한다. 이 경우 상업어음을 할인한 경우의 할인어음은 차입금으로 보지 아니하고, 금융리스에 의한 리스료 중 유효이자율법에 따라 계산한 이자상당액을 제외한 금액(상환액은 제외)은 차입금에 포함한다. 차입금이자는 다음과 같다.

지급이자에 포함되는 것	지급이자에 포함되지 않는 것
① 금융어음 할인료 ② 미지급이자 ③ 금융리스료 중 이자상당액 ④ 사채할인발행차금 상각액 ⑤ 전환사채 만기보유자에게 지급하는 상환할증금 ⑥ 회사정리계획인가결정에 의해 면제받은 미지급이자	① 상업어음 할인액(기업회계기준상 매각거래) ② 선급이자 ③ 현재가치할인차금 상각액 ④ 연지급수입에 있어서 취득가액과 구분하여 지급이자로 계상한 금액(Banker's Usance 이자 등) ⑤ 지급보증료・신용보증료・지급수수료 ⑥ 금융기관의 차입금을 조기상환하는 경우 지급하는 조기상환수수료

예제 업무무관자산 관련 지급이자 손금불산입

다음 자료에 의하여 수원산업주식회사(사업연도 1.1~12.31)의 x2기 사업연도의 업무무관자산 관련 지급이자 손금불산입액을 계산하시오(1년 일수는 365일로 가정)

① x2기말 현재 업무무관 부동산(임대용 나대지)
- 취득가액 20,000,000원(x1기 6.1 취득)

② x2기말 현재 대표이사 대여금 36,500,000원
- x2기 3월 7일 대표이사에게 주택취득자금으로 대여

③ x2기의 차입금과 지급이자
- 총차입금 600,000,000원(연중 변동 없음)
- 지급이자 총액 60,000,000원

④ x2기의 채권자불분명 사채이자 손금불산입액
- 채권자불분명 사채 적수 : 36,500,000,000원
- 지급이자 부인액 : 10,000,000원

해답

(1) 업무무관자산 가액의 적수

구 분	금 액	일 수	적 수
토 지	20,000,000	365(1.1~12.31)	7,300,000,000
가지급금	36,500,000	300(3.7~12.31)	10,950,000,000
계	56,500,000		18,250,000,000

(2) 총차입금적수 : 600,000,000 × 365 = 219,000,000,000

(3) 지급이자 손금불산입액 5,000,000 손금불산입(기타사외유출)

$$(60,000,000 - 10,000,000) \times \frac{18,250,000,000}{219,000,000,000 - 36,500,000,000} = 5,000,000원$$

제6절 업무무관 부동산의 범위

법인세법에서는 다음 2가지 유형의 부동산을 업무무관부동산으로 규정하면서, 예외적으로 법령에 의하여 사용이 금지되거나 제한된 부동산 등 시행규칙 제26조 제5항에서 정하는 부득이한 사유가 있는 부동산은 업무무관부동산에서 제외하고 있다(법령 §49①1호).

① 법인의 업무에 직접 사용하지 아니한 부동산. 다만, 유예기간이 경과하기 전까지의 기간 중에 있는 부동산을 제외한다.
② 유예기간 중에 당해 법인의 업무에 직접 사용하지 않고 양도하는 부동산. 다만, 부동산 매매업을 주업으로 영위하는 법인의 경우를 제외한다.

1. 유예기간이 경과할 때까지 업무에 사용하지 않는 부동산

부동산을 업무에 사용할 수 있는 준비기간 등을 고려하여 부동산의 용도별로 취득 후 일정기간(2년~5년)의 유예기간을 주고, 이 유예기간 중에는 부동산을 업무에 직접 사용하지 않더라도 업무무관 부동산으로 보지 아니하며, 유예기간이 경과하면 업무무관 부동산으로 본다.

가. 부동산 용도별 유예기간 (법칙 §26①)

구 분	유예기간
① 건축물 또는 시설물 신축용 토지(다만, 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률의 규정에 의한 공장용 부지로서, 동법 또는 중소기업창업지원법에 의한 승인을 얻은 사업계획서상의 공장건설계획기간이 5년을 초과하는 경우 당해 공장건설 계획기간)	취득일부터 5년
② 부동산매매업을 주업으로 하는 법인이 취득한 매매용 부동산	5년
③ 기타의 부동산	2년

나. 유예기간의 기산일(법칙 §26⑥)

유예기간은 당해 부동산의 취득일로부터 계산한다. 부동산의 취득시기에 관하여는 소득세법 시행령 제162조의 규정을 준용하되, 장기할부조건에 의한 취득의 경우에는 당해 부동산을 사용 또는 수익할 수 있는 날로 한다.

한편, 합병법인이 피합병법인으로부터 승계받은 부동산의 경우 유예기간기산일은 합병에 의한 당해 자산의 소유권이전일로 한다(재법인 46012-52, 2000.3.31).

다. 업무에 사용한 날

1) 업무의 개념(법칙 §26②)

업무무관부동산 판정의 기준이 되는 업무란 다음의 것을 말한다.

① 법령에서 업무를 정한 경우에는 그 법령에 규정된 업무
② 각 사업연도 종료일 현재 법인등기부상의 목적사업(행정관청의 인가・허가 등을 요하는 사업의 경우에는 그 인・허가 등을 받은 경우에 한함)으로 정하여진 업무

2) 업무에 사용한 날

업무에 직접 사용한 때라 함은 건축물 및 시설물의 용도별로 당해 용도에 직접 이용되는 때를 말하며, 토지의 경우에는 취득목적에 사실상 제공되는 때를 말한다(법인 22601-1728, '92.8.8).

(1) 건설에 착공한 경우

토지를 취득하여 업무용으로 사용하기 위해 건설에 착공한 경우(착공일이 불분명한 경우에는 착공신고서 제출일)에는 당해 토지를 업무에 사용한 것으로 본다(법칙 §26③). 다만, 천재지변・민원의 발생 기타 정당한 사유 없이 건설을 중단한 경우에는 중단한 기간동안 업무에 사용하지 아니한 것으로 본다.

(2) 건축물이 없는 토지를 임대하는 경우

건축물 없는 토지를 임대하는 경우(공장・건축물의 부속토지 등 법인의 업무에 직접 사용하던 토지를 임대하는 경우 제외) 당해 토지는 업무에 직접 사용하지 아니하는 부동산으로 본다(법칙 §26④).

다만, 토지를 임대하던 중 건설에 착공하거나 그 임차인이 당해 법인의 동의를 얻어 건설에 착공한 경우에는 그 착공일(착공일이 불분명한 경우 착공신고서 제출일)부터 업무에 직접 사용한 것으로 본다.

라. 법령에 의한 사용제한 토지 등 특수한 경우의 유예기간 계산

유예기간 중 법령 등에 의한 사용제한 또는 건축허가제한 기간 등이 있는 경우의 유예기간은 다음과 같이 계산한다(법칙 §26⑧).

구 분	유예기간
① 부동산의 취득 후 법령에 의한 사용이 금지 또는 제한된 부동산	해당 법령에 의한 사용의 금지 또는 해제된 날부터 다시 기산
② 부동산의 취득 후 문화재보호법에 의하여 지정된 보호구역 안의 부동산	문화재보호법에 의한 보호구역 지정이 해제된 날부터 다시 기산
③ 유예기간 경과 전에 당해 사업과 관련한 인가・허가를 받았으나 건축법 및 행정지도에 의하여건축 허가가 제한되거나 착공이 제한된 토지	건축허가・착공이 제한된 기간을 유예기간에 가산

2. 유예기간 중에 양도하는 부동산

유예기간 중에 당해 법인의 업무에 직접 사용하지 아니하고 양도하는 부동산은 업무무관부동산에 해당한다. 다만, 부동산매매업을 주업으로 하는 법인의 경우를 제외한다. 부동산매매업을 주업으로 하는 법인이란 다음 법인을 말한다(법칙 §26⑦).

① 한국표준산업분류에 따른 부동산 개발 및 공급업(묘지분양업 포함) 및 건물건설업(자영건설업에 한함)

② 부동산매매업과 다른 사업을 겸영하는 경우
- 해당 사업연도와 그 직전 2 사업연도의 부동산 매출액의 합계액이 이들 3사업 연도의 총수입금액 합계액의 50%를 초과하는 경우에 한하여 부동산매매업을 주업으로 하는 법인으로 본다.

3. 업무무관 부동산으로 보는 기간 (법칙 §26⑨)

가. 업무에 직접 사용하지 않는 부동산의 경우

① 유예기간이 경과될 때까지 업무에 직접 사용하지 아니하는 부동산
⇨ 유예기간이 경과된 날부터 업무에 직접 사용하기 전일까지의 기간
(업무에 직접 사용하지 아니한 기간 중 유예기간과 겹치는 기간을 제외한 기간)

② 취득 후 계속하여 업무에 사용하지 아니하고 양도하는 부동산
⇨ 취득일부터 양도일까지의 기간(취득일부터 소급적용)
다만, 부동산 취득 후 유예기간이 경과되기 전에 법령에 의한 사용이 제한・금지되거나 문화재보호법에 의하여 지정된 보호구역 안의 부동산(법칙 §26⑤2호 가목・나목)의 경우에는 사용의 금지・제한이 해제된 날 또는 보호구역지정이 해제된 날부터 양도일까지의 기간

나. 유예기간 중에 업무에 직접 사용하지 않고 양도하는 부동산 경우 (부동산매매업 주업 법인 제외)

① 취득일부터 양도일까지의 기간(취득일부터 소급 적용)

② 부동산의 취득 후 법령에 의한 사용제한・금지되거나 문화재보호법에 의하여 지정된 보호구역 안의 부동산(법칙 §26⑤2호 가목・나목)의 경우에는 사용의 금지 제한이 해제된 날 또는 보호구역지정이 해제된 날부터 양도일까지의 기간

다. 수용 등 부득이한 사유로 양도하는 부동산에 대한 특례

다음과 같은 사유로 수용되거나 양도되는 부동산에 대하여는 유예기간이 경과된 날로부터 양도일까지 기간을 비업무용부동산으로 본다(법칙 §26⑩).

① 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 및 그 밖의 법률에 의하여 수용(협의매수를 포함)되는 경우

② 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제7호의 규정에 의하여 산업 단지 안의 토지를 동법 제39조의 규정에 의하여 양도하는 경우

4. 업무무관 부동산의 소급적용 및 법인세 추가납부

법인이 부동산을 취득한 후 업무에 사용하지 아니하고 양도하는 경우에는 그 부동산의 취득일부터 소급하여 업무무관 부동산으로 본다.

따라서 그 부동산의 양도일이 속하는 사업연도 이전에 종료한 각 사업연도에(종전 사업연도라 함)손금산입했던 부동산의 취득·관리비용과 지급이자를 소급하여 손금불산입하고, 법인세를 재계산·납부하여야 한다.

가. 추가납부세액의 계산 방법

추가납부할 법인세는 다음 중 하나의 방법을 선택하여 계산하고, 증가하는 세액을 부동산의 양도일이 속하는 사업연도의 법인세에 가산하여 납부하여야 한다.

1) 세무조정에 의한 방법

종전 사업연도의 소득금액, 과세표준 및 세액을 다시 계산함에 따라 산출되는 결정세액에서 종전 사업연도의 결정세액을 차감한 세액(가산세 제외)

2) 세무조정 없이 단순세액 계산방법

종전 사업연도의 과세표준과 손금에 산입하지 아니한 지급이자 등을 합한 금액에 종전 사업연도의 법인세율을 적용하여 산출한 산출세액에서 종전 사업연도의 산출세액을 차감한 세액(가산세 제외)

나. 부과제척기간과 미납부가산세

당해 법인이 추가 납부해야할 법인세를 자진납부하지 아니하여 동 법인세를 추징하는 경우의 부과제척기간은 당해 토지를 양도한 날이 속하는 사업연도의 법인세 신고기한의 다음날부터 기산한다(국심2002부476, 2003.02.15).

이 경우 추가납부세액을 자진납부하지 아니한 법인세액에 대해서는 과소납부 가산세가 적용된다(재법인 46012-67, 1996.5.20).

예제 업무무관 부동산 등 지급이자 손금불산입

다음 자료에 의하여 세일주식회사의 제x9기(사업연도 1.1.~12.31.)의 업무무관 부동산 등에 관한 차입금이자의 손금불산입액을 계산하시오.(1년 일수는 365일로 가정)

1. 업종 : 제조(자동차 부품)

2. 대표자에 대한 가지급금 20,000,000원(전기 이월분으로 당기 중 변동없음)
   ※ 사전약정에 의거 기획재정부령으로 정하는 당좌대출이자율로 이자를 적정하게 수령하였음.
   ※ 당해 법인은 당좌대출이자율을 시가로 선택

3. 토지계정	① 나대지	10,000,000 (x1기 7. 5.취득)
	② 본사사옥 신축용 토지	30,000,000 (x6기 6.30.취득)
4. 지급이자	① 은행차입금 이자	18,000,000 (이자율 연 12%)
	② 채권자 불분명 사채이자	3,000,000 (이자율 연 15%)
	③ 합계	21,000,000

해답

(1) 21,000,000(지급이자) - 3,000,000(채권자불분명 사채이자 부인액) = 18,000,000

(2) 업무무관자산 적수(㉠ + ㉡) = 10,950,000,000

㉠ 업무무관 부동산 적수 : 10,000,000 × 365 = 3,650,000,000

㉡ 가지급금 적수 : 20,000,000 × 365 = 7,300,000,000

(3) 업무무관자산 관련 차입금 적수(㉠ - ㉡) = 54,750,000,000

㉠ 총차입금 적수 : $\frac{18,000,000}{0.12} \times 365 + \frac{3,000,000}{0.15} \times 365$ = 62,050,000,000

㉡ 채권자 불분명 사채 적수 : $\frac{3,000,000}{0.15} \times 365$ = 7,300,000,000

㉢ 업무무관자산 차입금 적수(㉠ - ㉡) = 54,750,000,000

(4) 지급이자 손금불산입액

: $18,000,000 \times \frac{10,950,000,000}{54,750,000,000}$ = 3,600,000

제10장 퇴직급여충당금 · 퇴직연금부담금

충당금이란 지급의무 등은 확정되지 않았지만 당기의 수익에 대응하는 비용으로서 장래에 지출될 것이 확실하고 당기의 수익에서 차감되는 것이 합리적인 것에 대하여 적정한 기간손익의 계산을 위하여 합리적인 금액을 추정하여 비용으로 인정하는 금액을 말한다.

충당금은 그 성격에 따라 대손충당금과 같은 평가성충당금과 퇴직급여충당금 · 판매보증충당금 · 공사보증충당금 등과 같은 부채성충당금이 있으며, 기업회계에서는 이러한 충당금의 설정을 폭넓게 인정하고 있다.

법인세법은 열거된 충당금에 한하여 제한적으로 손금산입을 인정하고 있다.

① 퇴직급여충당금(10장)
② 대손충당금(11장)
③ 구상채권상각충당금(11장)
④ 일시상각(압축기장)충당금(12장)

제1절 퇴직급여충당금

1. 퇴직급여충당금 설정

퇴직급여충당금은 임원 또는 직원이 미래에 퇴직할 때 지급해야 할 퇴직급여에 대비하여 미리 손비로 계상한 부채성 충당금이다.

기업회계기준에서는 퇴직급여추계액 전액을 퇴직급여충당부채로 설정하도록 하고 있는 반면, 법인세법에서는 퇴직급여충당금을 결산서에 계상한 경우에 한하여 일정액 범위 내에서 이를 손금으로 인정하고(결산조정), 나머지 금액은 퇴직연금제도 등으로 사외에 적립한 경우에만 추가적으로 손금으로 인정한다.

가. 손금산입 한도액

○ 손금산입 한도액 : min(①, ②)

① 총급여액 기준 : 퇴직급여 지급대상 임원・직원의 해당 사업연도 총급여액 × 5%

② 추 계 액 기준 : $\left[\begin{array}{l}\text{퇴직급여}\\\text{추계액}^{*}\end{array} \times 0\% - \begin{array}{l}\text{세무상 퇴직급여}\\\text{충당금 이월잔액}\end{array} + \begin{array}{l}\text{퇴직금전환금}\\\text{기말잔액}\end{array}\right]$

* ㉠ 퇴직급여추계액 = max(일시퇴직기준, 보험수리적기준)
㉡ 추계액 기준에 의한 금액([ ])이 △이 나오면 0으로 본다. 즉, 이미 손금산입한 퇴직급여충당금을 환입하지 않는다.

1) 총급여액 기준

가) 적용대상

적용대상은 퇴직급여의 지급대상이 되는 임원 또는 직원이다. 따라서 사업연도 중에 퇴사한 자에 대한 급여는 총급여에 포함하지 아니하나, 1년 미만 근무한 임원 또는 직원의 경우에도 퇴직급여지급규정에 의하여 퇴직급여를 지급하여야 하는 경우에는 총급여액 기준 적용대상이 된다. 다만, 확정기여형 퇴직연금 등이 설정된 임원 또는 직원에 대한 급여는 총급여액에 포함하지 아니한다.

나) 총급여액*의 범위

'총급여액'이란 퇴직급여 지급대상 임원 또는 직원(확정기여형 퇴직연금 등이 설정된 자 제외)에게 당해 사업연도에 지급한 급여・상여・수당 및 이와 유사한 성질의 급여를 말한다. 다만, 다음은 총급여액에 포함하지 않는다(법령 §60①).

① 소득세법 제12조에 따른 비과세소득
② 법인세법 시행령 제43조에 따라 손금불산입하는 상여금
③ 법인세법에 의하여 처분한 상여(인정상여)
④ 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득
⑤ 직무발명보상금

* 총급여액의 범위는 임원퇴직급여한도액 계산시 총급여액의 범위와 같음

2) 추계액 기준

가) 퇴직급여추계액

퇴직급여추계액은 다음과 같이 계산한다(법령 §60②, 법칙 §31②).

다만, ㉠ 확정기여형 퇴직연금 등이 설정되어 손금에 산입하는 금액과 ㉡ 법인세법 시행령 제44조에 따라 손금불산입되는 퇴직급여는 아래 ①, ②의 추계액 계산시 퇴직급여추계액에 포함하지 아니한다(법령 §60②).

○ 퇴직급여추계액 : max(①, ②)
① 일시퇴직기준 퇴직급여추계액
② 보험수리적기준 퇴직급여추계액

나) 일시퇴직기준 퇴직급여추계액 계산

'일시퇴직기준 퇴직급여추계액'이란 해당 사업연도 종료일 현재 재직하는 임원 또는 직원(확정기여형 퇴직연금제도가 설정된 자 제외)의 전원이 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직급여 총액을 말한다.

일시퇴직기준 퇴직급여추계액은 다음과 같이 계산한다(법칙 §31①).

적용순위		내용
〈1순위〉	지급규정이 있는 경우	정관 기타 퇴직급여지급규정에 따라 계산한 금액
〈2순위〉	지급규정이 없는 경우	근로자퇴직급여보장법에 따라 계산한 금액

다) 보험수리적기준 퇴직급여추계액 계산

'보험수리적기준 퇴직급여추계액'이라 함은 근로자퇴직급여보장법에 따라 매 사업연도 말일 현재 급여에 소요되는 비용예상액의 현재가치에서 장래 근무기간에 대하여 발생하는 부담금 수입예상액의 현재가치를 차감하여 산정된 금액을 말한다.

보험수리적기준 퇴직급여추계액은 다음과 같이 계산한다.

○ 보험수리적기준 퇴직급여추계액 : ① + ②
① 퇴직연금가입자의 보험수리적기준 추계액(㉠)
② 퇴직연금미가입자의 일시퇴직기준 추계액(㉡) + 퇴직연금가입자의 미가입기간 일시퇴직기준 추계액(㉢)

사례

❑ 일시퇴직기준과 보험수리적기준 퇴직급여추계액 비교(직원 100명 : 퇴직연금가입자 60명, 미가입자 40명)

일시퇴직기준 퇴직급여추계액 [100명]	보험수리적기준 퇴직급여추계액[100명] (㉠+㉡+㉢)		
	구 분	가입기간	미가입기간
100명	퇴직연금 가입자(60명)	㉠(보험수리적 기준)	㉢(일시퇴직기준)
	퇴직연금 미가입자(40명)	㉡(일시퇴직기준)	

3) 당기말 세무상 퇴직급여충당금 잔액

'당기말 세무상 퇴직급여충당금 잔액'이란 당기 퇴직급여충당금 설정 전 세무상의 퇴직급여충당금 잔액을 말하는 것으로서 세무상 퇴직급여충당금 기초잔액에서 당기중 세무상 퇴직급여충당금 감소액을 차감한 금액을 말한다.

당기말(당기 퇴직급여충당금 설정 전) 세무상 퇴직급여충당금 잔액
전기말 재무상태표상 퇴직급여충당금 잔액 - 퇴직급여충당금 부인누계액(전기이월 부인액 중 잔액) - 기중 퇴직급여충당금 감소액(기중 환입액 + 기중 퇴직금지급액등) - 확정기여형 퇴직연금가입자의 세무상 퇴직급여충당금

퇴직급여를 지급하고 세법상 퇴직급여충당금 기초잔액을 초과하여 퇴직급여충당금을 상계한 경우 전기에서 이월된 퇴직급여충당금부인액(유보금액)을 손금산입하여 추인한다. 그리고 세무상 퇴직급여충당금 잔액은 "0"으로 하여 퇴직급여한도액을 계산한다.

한편, 확정기여(DC)형 퇴직연금가입자가 퇴직연금 소급가입 시 다음과 같이 계산한 금액을 퇴직급여충당금 누적액에서 차감한다(법칙 §31②). (확정기여형 퇴직연금부담금 전액을 비용(퇴직급여)로 회계처리하지 말라는 취지)

직전 사업연도 종료일 현재 퇴직급여충당금 누적액 × (확정기여형 퇴직연금이 설정된 자의 직전 사업연도 종료일 현재 퇴직급여추계액 ÷ 직전 사업연도 종료일 현재 재직한 임원 또는 직원의 전원이 퇴직한 경우의 퇴직급여추계액)

4) 퇴직금전환금 (1999.4.1 폐지) 기말잔액

퇴직금전환금이란 1999년 3월 31일 이전에 내국법인이 국민연금법에 따라 직원의 국민연금 일부를 대납한 것으로 해당 사업연도말의 재무상태표에 계상된 금액을 말하며, 퇴직급여충당금 누적액의 한도액에 가산한다.

나. 세무조정

법인이 퇴직급여충당금을 결산서에 계상한 경우 다음과 같이 세무조정한다.

퇴직급여충당금 설정액 − 한도액 = ××× ┌ 한도초과액 : 손금불산입(유보)
└ 한도미달액 : 조정없음

2. 퇴직급여충당금의 사용

구 분	처 리 방 법
현실적인 퇴직인 경우 (통칙 26-44의2…2)	① 퇴직연금예치금과 상계 (개별관리) ② 퇴직급여충당금과 상계 (총액관리) ③ 부족액은 퇴직급여로 손비처리
비현실적인 퇴직인 경우	현실적으로 퇴직할 때까지 퇴직급여로 보지 아니하고 업무무관 가지급금으로 본다.

퇴직급여충당금을 계상한 법인이 퇴직하는 임원 또는 직원에게 퇴직급여를 지급하는 때에는 개인별 퇴직급여충당금과는 관계없이 총액기준으로 퇴직급여충당금을 상계(통칙 33-60…4)하며, 부족액은 퇴직급여(손비)로 처리한다.

따라서 퇴직급여충당금이 설정되지 않은 임원 또는 직원에게 퇴직금을 지급하는 경우에도 회사의 퇴직급여충당금과 먼저 상계하여야 한다(법인세과-414, '09.4.8).

회사가 실제 지급하는 퇴직급여가 세법상 퇴직급여충당금 잔액을 초과하는 경우에는 전기에서 이월된 퇴직급여충당금 부인액(유보)을 손금산입(추인)한다.

반면, 현실적으로 퇴직하지 아니한 직원 등에게 지급한 퇴직급여는 현실적으로 퇴직할 때까지 퇴직급여로 보지 아니하고 업무무관 가지급금으로 본다. 따라서, 이를 퇴직급여충당금과 상계한 경우 다음과 같이 세무조정한다.

① 익금산입 퇴직금(가지급금)1,000(유보) ⇨ 현실적으로 퇴직할 때까지 가지급금으로 보아 세무조정

② 손금산입 퇴직급여충당금 1,000(△유보) ⇨ 세무상 퇴직급여충당금 잔액에 가산하여 시부인

3. 퇴직급여충당금의 인계・인수

가. 합병・분할의 경우 퇴직급여충당금 인계 및 인수

퇴직급여충당금을 손금에 산입한 내국법인이 합병하거나 분할하는 경우 그 법인의 합병등기일 또는 분할등기일 현재의 해당 퇴직급여충당금 중 합병법인・분할신설법인 또는 분할합병의 상대방 법인(합병법인등)이 승계받은 금액은 그 합병법인등이 합병등기일 또는 분할등기일에 가지고 있는 퇴직급여충당금으로 본다.(기초 퇴직급여충당금에 가산)

이때 합병법인등이 인계받은 퇴직급여충당금 중에 피합병법인 등이 한도초과로 손금산입하지 아니한 금액이 포함되어 있는 경우 그 세무조정금액도 함께 인수(승계)하여야 한다(법법 §33③, 법령 §85. 2호).

나. 사업양도・양수의 경우 퇴직급여충당금 인계 및 인수

합병・분할에 의한 퇴직급여충당금의 인계규정은 사업자가 그 사업을 내국법인에게 포괄적으로 양도하는 경우에 관하여 준용한다(법법 §33④).

이때 사업을 포괄적으로 양도하는 경우라 함은 사업장별로 당해 사업에 관한 모든 권리(미수금 제외)와 의무(미지급금 제외)를 포괄적으로 양도하는 경우를 말한다 (법칙 §31③).

다. 관계회사 전출입에 따른 충당금 인수

직원이 당해 법인과 법인세법 시행령 §2⑤에 따른 특수관계 있는 법인으로 전출하는 경우 전출법인에서는 전출일까지의 퇴직금에 상당하는 퇴직급여충당금을 전입법인에 인계할 수 있다(통칙 33-60…2).

이 때 전출법인과 전입법인은 다음과 같이 회계처리한다.

① 전출법인 : 퇴직급여충당금 1,000 현금예금 1,000
② 전입법인 : 현금예금 1.000 퇴직급여충당금 1,000

제2절 퇴직연금 부담금 손금산입

1. 개 요

퇴직연금제도는 2005.12.1부터 시행되는 「근로자퇴직급여 보장법」에 의하여 퇴직보험 또는 퇴직일시금신탁제도를 폐지하고 새로이 도입된 제도로서, 확정급여형(DB : Defined Benefit)퇴직연금제도와 확정기여형(DC : Defined Contribution) 퇴직연금제도로 구분된다.

〈확정기여형 퇴직연금과 확정급여형 퇴직연금의 비교〉

구 분	확정기여형 퇴직연금	확정급여형 퇴직연금
개 념	사용자부담금이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금	근로자가 지급받을 연금급여액이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금
회사보험료	확 정	적립금 운용결과에 따라 변동
연금급여액	운영실적에 따라 다름	사전에 확정되어 있음
운용책임	근로자 개인별로 관리	회사 직접 관리
퇴직시 퇴직 급여지급의무	지급의무 없음	회사의 퇴직급여지급규정에 따라 정산하여 지급할 의무 있음
연금부담금의 손금인정여부	불입시 전액 손금 인정, 단, 임원은 퇴직시 손금산입 한도내 손금 인정	사업연도별로 세법상 한도내 손금 인정

법인세법에서는 내국법인이 임원·직원의 퇴직을 퇴직연금의 지급사유로 하고 임원·직원을 수급자로 하는 연금(퇴직연금)으로서 해당 연금의 부담금으로 지출하는 금액은 해당 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 일정 범위 안에서 손금에 산입하도록 하고 있다(법령 §44의2②).

확정기여형 퇴직연금은 사용자의 부담금이 사전에 결정되어 있으며, 그 운용책임이 근로자에게 있는 퇴직연금으로, 내국법인이 부담하는 확정기여형 퇴직연금 부담금은 전액 손금으로 인정된다(법령 §44의2③).

다만, 임원의 경우에는 임원퇴직금 손금산입 한도액 범위 내에서 손금으로 인정되며, 한도초과액은 퇴직일이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다.

확정급여형 퇴직연금은 근로자가 퇴직할 때에 받는 연금급여액이 사전에 확정되어 있고 회사부담금은 적립금의 운용결과에 따라 변동되는 연금으로 적립금의 운용책임이 회사에 있다. 따라서 회사가 불입한 보험료는 세법상 한도 내에서 손금으로 인정한다.

2. 확정기여형 퇴직연금 부담금의 손금산입 방법

확정기여형 퇴직연금 부담금은 퇴직연금 사업자에게 실제 불입한 때에 임원, 직원 모두 퇴직연금급여로 하여 전액 손금으로 인정한다.

다만, 임원의 경우에는 퇴직시까지 납부한 퇴직연금 회사부담금의 합계액을 퇴직급여로 보아 손금산입 한도 내에서 손금으로 인정하고, 손금산입한도 초과금액이 있는 경우에는 퇴직일이 속하는 사업연도의 부담금 중 손금산입 한도 초과금액 상당액을 손금에 산입하지 아니하고, 손금산입 한도 초과금액이 퇴직일이 속하는 사업연도의 부담금을 초과하는 경우 그 초과금액은 퇴직일이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다 (법령 §44의2).

임원 퇴직연금 회사부담금의 손금산입 한도액(임원 퇴직급여한도액 계산과 동일)
① 정관 등에 퇴직급여지급규정이 있는 경우 : 규정상 금액 ② 위의 규정이 없는 경우 : 총급여액 × 10% × 근속연수

3. 확정급여형 퇴직연금 부담금의 손금산입 방법

확정급여형 퇴직연금 부담금에 대한 손금산입방법은 다음 2가지를 모두 인정한다.

① 결산서에 퇴직연금급여로 비용계상하는 방법(결산조정)
② 결산서에 비용계상하지 않았더라도 실제로 퇴직연금 부담금을 불입한 경우에 한하여 세법상 한도액까지 세무조정으로 손금산입하는 방법(강제신고조정)

4. 확정급여형 퇴직연금 부담금(퇴직연금충당금) 손금산입 한도액

가. 손금산입 한도액

확정급여형 퇴직연금 부담금의 손금산입 한도액 계산은 다음과 같다(법령 §44의2④).

○ 손금산입 한도액 : min(①, ②)

① 추계액 기준 : 추계액 대비 퇴직급여충당금 부족설정액 – 세법상 퇴직연금충당금 이월잔액

② 예치금 기준 : 퇴직연금운용자산의 당기말 잔액 – 세법상 퇴직연금충당금 이월잔액

1) 추계액 대비 퇴직급여충당금 부족설정액

퇴직급여추계액* – 당기말 세법상 퇴직급여충당금 기말잔액

* 퇴직급여추계액 : 「제1절 퇴직급여충당금 설정 – 1 – 가 – 2) 추계액기준」의 내용 참고
max(일시퇴직기준, 보험수리적기준)

2) 퇴직연금운용자산(퇴직연금예치금)의 당기말 잔액

기초 퇴직연금운용자산 – 당기중 감소액(연금수령액) + 당기중 납입액

3) 세법상 퇴직연금충당금 이월잔액 (=이미 손금산입한 부담금)

전기 이전에 손금에 산입한 부담금 합계액 중 당기 말까지 퇴직금 지급에 충당하고 남은 잔액을 말한다.

세법상 퇴직연금충당금 기초잔액 – 당기중 세법상 퇴직연금충당금 감소액

이 경우 2이상의 퇴직연금 등이 있는 경우 먼저 계약체결된 퇴직연금의 부담금 등부터 손금에 산입한다. 한편, 법인이 임원 또는 직원에 대하여 확정기여형 퇴직연금을 설정하면서 설정 전의 근무기간분에 대한 부담금을 지출한 경우에 그 지출금액은 '퇴직급여충당금의 누적액에서 차감된 퇴직급여충당금'에서 먼저 지출한 것으로 본다(법칙 §24①, 법칙 §31②).

5. 확정급여형 퇴직연금 부담금의 회계처리와 세무조정

구 분	세무조정
회사계상액 〉 세법상 한도액 : (한도초과액)	〈손금불산입〉 퇴직연금충당금 (유보)
회사계상액 〈 세법상 한도액 : (한도미달액)	〈손금산입〉 퇴직연금충당금 (△유보)

퇴직급여충당금의 손금산입은 반드시 결산조정에 의하여야 하나, 퇴직연금부담금의 손금산입은 결산조정과 신고조정 중 선택할 수 있다.

다만, 퇴직연금 부담금을 납입한 경우에는 손금산입 범위 내의 금액은 반드시 해당 사업연도에 손금산입하여야 하며, 손금산입시기를 임의로 선택할 수는 없다.

예제 퇴직급여충당금 조정명세서

다음 자료에 의하여 세일(주)의 2026. 1. 1.~2026. 12. 31. 사업연도의 퇴직급여충당금조정명세서를 작성하라.

〈자 료〉

1. 총급여액 지급내역

계 정 과 목	총 급 여 액		퇴직급여 지급대상이 아닌 자		퇴직급여 지급 대상자	
	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액
임원급여(관리비)	3	180,000,000			3	180,000,000
직원급여(관리비)	30	602,000,000	7	54,000,000	23	548,000,000
임 금(제조원가)	110	1,678,000,000	25	233,000,000	85	1,445,000,000
계	143	2,460,000,000	32	287,000,000	111	2,173,000,000

2. 퇴직급여충당금 내역

- 장부상 기초잔액 : 578,000,000원
- 기중 퇴직급여 지급액 : 104,000,000원(전액 퇴직급여충당금과 상계)
- 전기 퇴직급여충당금 부인누계액 : 38,000,000원

3. 기말현재 퇴직급여추계액(111명)

정관 규정에 따른 추계액	근로자퇴직급여보장법에 따른 추계액
1,798,000,000원	1,500,000,000원

4. 회사가 당기에 설정한 퇴직급여충당금 : 129,300,000원

해답

1 당기 퇴직급여충당금 부인액 계산

① 총급여액 기준 한도액 : 108,650,000

2,173,000,000 × 5/100 = 108,650,000

② 퇴직급여추계액(충당금누적액) 기준 한도액 : 0

◦ 당기말 세무상 퇴직급여충당금 잔액 = 436,000,000

578,000,000 - 38,000,000 - 104,000,000 = 436,000,000

(장부상기초잔액) (부인누계액) (퇴직급여지급액)

◦ 퇴직급여추계액의 0% : 1,798,000,000 × 0% = 0

◦ 설정한도액

0(추계액) - 436,000,000(당기말 퇴직급여 충당금 이월잔액) + 0(퇴직금전환금 기말잔액) = △436,000,000 → "0"

* 추계액 기준에 의한 금액이 △이 나오면 0으로 본다.

③ 손금산입 한도액 : 0원 (①과 ②중 적은 금액)

④ 한도초과액(손금불산입액) : 129,300,000 - 0 = 129,300,000

[2] 세무조정

퇴직급여충당금 한도초과액 129,300,000원 손금불산입, 유보처분

〈손금불산입〉 퇴직급여충당금 한도초과 129,300,000 (유보)

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제32호서식] (앞쪽)

사 업 연 도	2026.1 .1 . ~ 2026.12.31.	퇴직급여충당금 조정명세서	법인명	세일(주)
			사업자등록번호	

1. 퇴직급여충당금 조정

「법인세법 시행령」 제60조 제1항에 따른 한도액	① 퇴직급여 지급대상이 되는 임원 또는 직원에게 지급한 총급여액(⑲의 계)	② 설정률	③ 한도액(①×②)	비 고
	2,173,000,000	5/100	108,650,000	

「법인세법 시행령」 제60조제2항및 제3항에 따른 한도액	④ 장부상충당금 기초잔액	⑤ 확정기여형 퇴직연금자의 퇴직연금 설정전 기 계상된 퇴직급여 충당금	⑥ 기중 충당금 환 입 액	⑦ 기초충당금 부인누계액	⑧ 기중 퇴직금 지 급 액	⑨ 차 감 액 (④-⑤-⑥-⑦-⑧)
	578,000,000			38,000,000	104,000,000	436,000,000

⑩ 추계액 대비 설정액 (㉒ × 설정률)	⑪ 퇴직금전환금	⑫ 설정률 감소에 따른 환입을 제외하는 금액 MAX(⑨-⑩-⑪, 0)	⑬ 누적한도액 (⑩-⑨+⑪+⑫)
0	0	436,000,000	0

한도초과액 계 산	⑭ 한도액MIN(③, ⑬)	⑮ 회사계상액	⑯ 한도초과액(⑮-⑭)
	0	129,300,000	129,300,000

2. 총급여액 및 퇴직급여추계액 명세

구분 / 계정명	⑰ 총급여액		⑱ 퇴직급여 지급 대상이 아닌 임원 또는 직원에 대한 급여액		⑲ 퇴직급여 지급 대상이 되는 임원 또는 직원에 대한 급여액		⑳ 기말현재 임원 또는 직원 전원의 퇴직시 퇴직급여 추계액	
	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액
임원급여 (관리비)	3	180,000,000			3	180,000,000	111	1,798,000,000
직원급여 (관리비)	30	602,000,000	7	54,000,000	23	548,000,000	㉑「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 추계액	
임금 (제조원가)	110	1,678,000,000	25	233,000,000	85	1,445,000,000		
							인 원	금 액
							111	1,500,000,000
							㉒ 세법상 추계액 MAX(⑳, ㉑)	
계	143	2,460,000,000	32	287,000,000	111	2,173,000,000	111	1,798,000,000

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

예제 퇴직연금 부담금 조정명세서

다음 자료에 의하여 세일(주)의 2026. 1. 1.~2026. 12. 31. 사업연도의 퇴직연금부담금 조정명세서를 작성하라.

〈자 료〉

① 사업연도말 현재 전직원(확정기여형 퇴직연금 설정자 제외) 퇴직급여추계액(정관 규정에 따른 추계액) : 100,000,000원

② 사업연도말 현재 전직원(확정기여형 퇴직연금 설정자 제외) 퇴직급여추계액(근로자퇴직급여보장법에 따른 추계액) : 50,000,000원

③ 퇴직급여충당금 전기이월액 : 20,000,000원
당기설정액 : 10,000,000원(한도초과액 없음)

④ 직전사업연도말 현재 손금산입한 퇴직연금부담금 : 60,000,000원

⑤ 직전사업연도 종료일까지 불입한 퇴직연금부담금 : 70,000,000원
→ 이중 당해사업연도에 퇴직자에게 지급한 퇴직연금은 15,000,000원임.

⑥ 당기회사불입액 : 25,000,000원

⑦ 당기에 회사가 손금산입한 퇴직연금부담금 : 35,000,000원

해답

1 세무조정 계산

① 퇴직급여 추계액 : 100,000,000원[MAX(100,000,000원, 50,000,000원)]

② 당기말 세법상 퇴직급여충당금 기말잔액 : 30,000,000원(20,000,000+10,000,000)

③ 추계액 대비 퇴직급여충당금 부족설정액(① - ②) : 70,000,000원

④ 세법상 퇴직연금충당금 이월잔액 : 45,000,000원 (60,000,000 - 15,000,000)

⑤ 추계액 기준 손금산입 한도액(③ - ④) : 25,000,000원

⑥ 퇴직연금 운용 자산의 당기말 잔액 : 80,000,000원
(70,000,000 - 15,000,000 + 25,000,000)

⑦ 예치금 기준 손금산입 한도액(⑥ - ④) : 35,000,000원

⑧ 퇴직연금충당금 손금산입 한도액 : 25,000,000원 (⑤와 ⑦ 중 작은 금액)

⑨ 한도초과액 : 10,000,000원 (35,000,000 - 25,000,000)

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제33호서식]

사 업 연 도	2026.1.1. ~ 2026.12.31.	퇴직연금부담금 조정명세서	법인명	세일(주)
			사업자등록번호	

1. 퇴직연금 등의 부담금 조정

① 퇴직급여추계액	당기말 현재 퇴직급여충당금				⑥ 퇴직부담금 등 손금산입 누적 한도액(①-⑤)
	② 장 부 상 기말잔액	③ 확정기여형 퇴직연금자의 퇴직연금 설정 전 기계상된 퇴직급여충당금	④ 당기말 부인 누계액	⑤ 차감액 (②-③-④)	
100,000,000	30,000,000			30,000,000	70,000,000

⑦ 이미 손금 산입한 부담금 등(⑰)	⑧ 손금산입 한도액 (⑥-⑦)	⑨ 손금산입대상 부담금 등(⑱)	⑩ 손금산입범위액 (⑧과 ⑨ 중 작은 금액)	⑪ 회사손금 계 상 액	⑫ 조정금액 (⑩-⑪)
45,000,000	25,000,000	35,000,000	25,000,000	35,000,000	△10,000,000

2. 이미 손금산입한 부담금 등의 계산

가. 손금산입대상 부담금 등 계산

⑬ 퇴직연금 예치금 등 계(㉒)	⑭ 기초퇴직 연금충당금 등 및 전기말 신고조정에 의한 손금 산입액	⑮ 퇴직연금 충당금 등 손금부인 누계액	⑯ 기중 퇴직연금등 수령 및 해약액	⑰ 이미 손금산입한 부담금 등(⑭-⑮-⑯)	⑱ 손금산입대상 부담금 등(⑬-⑰)
80,000,000	60,000,000		15,000,000	45,000,000	35,000,000

나. 기말 퇴직연금 예치금 등의 계산

⑲ 기초퇴직연금예치금 등	⑳ 기중 퇴직연금예치금 등 수령 및 해약액	㉑ 당기 퇴직연금예치금 등의 납입액	㉒ 퇴직연금예치금 등 계 (⑲-⑳+㉑)
70,000,000	15,000,000	25,000,000	80,000,000

예제 퇴직급여 충당금 및 퇴직연금 부담금 조정명세서(종합)

㈜한라의 제26기 사업연도(2026.01.01.~12.31.)의 퇴직급여충당금과 퇴직연금에 의한 기초자료 및 회계처리 내역이며 다음 자료를 토대로 퇴직급여충당금 한도초과액과 퇴직연금부담금 한도액을 구하라.

회사는 비상장법인으로서 일반기업회계기준에 따라 회계처리하고, 확정급여형 퇴직연금에 가입하고 있으며, 당기의 퇴직급여충당금과 퇴직연금운용자산의 내역은 다음과 같다.

퇴직급여충당금(회계상 퇴직급여충당부채)

지 급*	30,000,000	전기이월	65,000,000
차 기 이 월	80,000,000	퇴직급여	45,000,000

* 지급액 중 5,000,000원은 현금지급이며, 25,000,000원은 퇴직연금운용자산에서 지급

퇴직연금운용자산

전기이월	60,000,000	지 급	25,000,000
불 입	30,000,000	차기 이월	65,000,000

〈 자 료 〉

1. 당기 중의 퇴직급여 지급에 대한 회계처리는 다음과 같다.
   ① 퇴직연금사업자 지급분
   차) 퇴직급여충당금 25,000,000 대) 퇴직급여운용자산 25,000,000
   ② 회사자금 지급분
   차) 퇴직급여충당금 5,000,000 대) 보통예금 5,000,000
2. 당해기준 퇴직급여 추계액은 다음과 같다.
   일시퇴직 기준 75,000,000원
   근로자퇴직급여보장법의 보험수리적 기준 80,000,000원
3. 당기 중 임직원의 총급여액은 720,000,000원이다.
4. 전기말 현재 유보잔액은 다음과 같다.

	금 액	비 고
퇴직급여충당금	30,000,000	전기말 현재 부인액
퇴직연금부담금	△60,000,000	퇴직연금의 신고조정액

5. 회사는 2026.12.31.자로 확정급여형 퇴직연금의 연금부담금을 추가불입하고 다음과 같이 회계처리하였다.
   차) 퇴직연금운용자산 30,000,000 대) 보통예금 30,000,000
6. 회사는 기말퇴직급여충당금을 다음과 같이 설정하였다.
   차) 퇴직급여 45,000,000 대) 퇴직급여충당금 45,000,000

해답

[1] 퇴직급여 충당금 한도초과액

세무상 퇴직급여 충당금 한도액 : 0원

회계상 퇴직급여 충당금 설정액 : 45,000,000원

퇴직급여 충당금 한도초과액 : 45,000,000원

[2] 퇴직연금 부담금 한도액

① 퇴직급여추계액 기준의 한도액

당기말 퇴직급여추계액-퇴직급여충당금 세무상 기말잔액- 이미 손금에 산입한 부담금 등

=[MAX(75,000,000원, 80,000,000원) - (80,000,000-50,000,000[*1])] - (60,000,000원 - 25,000,000원) = 15,000,000원

*1 : 퇴직급여충당금 부인누계액 : 30,000,000 - 25,000,000 + 45,000,000

② 퇴직연금예치금 등 기준의 한도액

퇴직연금예치금 기말잔액 - 이미 손금에 산입한 부담금

= 65,000,000 - (60,000,000 - 25,000,000) = 30,000,000원

③ 최종 한도액

①과 ② 중 적은 금액인 15,000,000원을 손금산입한다.

〈참고〉 관련 세무조정

〈손금불산입〉 퇴직급여충당금 45,000,000(유보)

〈손금불산입〉 전기퇴직연금부담금 25,000,000(유보)

〈손금산입〉 전기퇴직급여충당금 25,000,000(△유보)

〈손금산입〉 퇴직연금부담금 15,000,000(△유보)

익금산입 및 손금불산입			손금산입 및 익금불산입		
과목	금액	소득처분	과목	금액	소득처분
전기퇴직연금부담금	25,000,000	유보	전기퇴직급여충당금	25,000,000	유보
퇴직급여충당금	45,000,000	유보	퇴직연금부담금	15,000,000	유보

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제32호서식] (앞쪽)

사 업 연 도	2026.1 .1 . ~ 2026.12.31.	퇴직급여충당금 조정명세서	법인명	(주)한라
			사업자등록번호	

1. 퇴직급여충당금 조정

「법인세법 시행령」 제60조 제1항에 따른 한도액	① 퇴직급여 지급대상이 되는 임원 또는 직원에게 지급한 총급여액(⑲의 계)	② 설정률	③ 한도액(①×②)	비 고
	720,000,000	5/100	36,000,000	

「법인세법 시행령」 제60조제2항및 제3항에 따른 한도액	④ 장부상충당금 기초잔액	⑤ 확정기여형 퇴직연금자의 퇴직연금 설정전 기 계상된 퇴직급여 충당금	⑥ 기중 충당금 환 입 액	⑦ 기초충당금 부인누계액	⑧ 기중 퇴직금 지 급 액	⑨ 차 감 액 (④-⑤-⑥-⑦-⑧)
	65,000,000			30,000,000	5,000,000	30,000,000

⑩ 추계액 대비 설정액 (㉒ × 설정률)	⑪ 퇴직금전환금	⑫ 설정률 감소에 따른 환입을 제외하는 금액 MAX(⑨-⑩-⑪, 0)	⑬ 누적한도액 (⑩-⑨+⑪+⑫)
0	0	30,000,000	0

한도초과액 계 산	⑭ 한도액MIN(③, ⑬)	⑮ 회사계상액	⑯ 한도초과액(⑮-⑭)
	0	45,000,000	45,000,000

2. 총급여액 및 퇴직급여추계액 명세

구분 / 계정명	⑰ 총급여액		⑱ 퇴직급여 지급 대상이 아닌 임원 또는 직원에 대한 급여액		⑲ 퇴직급여 지급 대상이 되는 임원 또는 직원에 대한 급여액		⑳ 기말현재 임원 또는 직원 전원의 퇴직시 퇴직급여 추계액	
	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액
임원급여 (관리비)	2	180,000,000			2	180,000,000	8	75,000,000
직원급여 (관리비)	6	540,000,000			6	540,000,000	㉑「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 추계액	
							인 원	금 액
							8	80,000,000
							㉒ 세법상 추계액 MAX(⑳, ㉑)	
계	8	720,000,000			8	720,000,000	111	80,000,000

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제33호서식]

사 업 연 도	2026.1.1. ~ 2026.12.31.	퇴직연금부담금 조정명세서	법인명	(주)한라
			사업자등록번호	

1. 퇴직연금 등의 부담금 조정

① 퇴직급여추계액	당기말 현재 퇴직급여충당금				⑥ 퇴직부담금 등 손금산입 누적 한도액(①-⑤)
	② 장 부 상 기말잔액	③ 확정기여형 퇴직연금자의 퇴직연금 설정 전 기계상된 퇴직급여충당금	④ 당기말 부인 누계액	⑤ 차감액 (②-③-④)	
80,000,000	80,000,000		50,000,000	30,000,000	50,000,000

⑦ 이미 손금 산입한 부담금 등(⑰)	⑧ 손금산입 한도액 (⑥-⑦)	⑨ 손금산입대상 부담금 등(⑱)	⑩ 손금산입범위액 (⑧과 ⑨ 중 작은 금액)	⑪ 회사손금 계 상 액	⑫ 조정금액 (⑩-⑪)
35,000,000	15,000,000	30,000,000	15,000,000	0	15,000,000

2. 이미 손금산입한 부담금 등의 계산

가. 손금산입대상 부담금 등 계산

⑬ 퇴직연금 예치금 등 계(㉒)	⑭ 기초퇴직 연금충당금 등 및 전기말 신고조정에 의한 손금 산입액	⑮ 퇴직연금 충당금등 손금부인 누계액	⑯ 기중 퇴직연금등 수령 및 해약액	⑰ 이미 손금산입한 부담금 등(⑭-⑮-⑯)	⑱ 손금산입대상 부담금 등(⑬-⑰)
65,000,000	60,000,000		25,000,000	35,000,000	30,000,000

나. 기말 퇴직연금 예치금 등의 계산

⑲ 기초퇴직연금예치금 등	⑳ 기중 퇴직연금예치금 등 수령 및 해약액	㉑ 당기 퇴직연금예치금 등의 납입액	㉒ 퇴직연금예치금 등 계 (⑲-⑳+㉑)
60,000,000	25,000,000	30,000,000	65,000,000

제11장 대손금과 대손충당금

'대손금'이란 회수불가능한 채권을 말하며, '대손충당금'이란 기말 현재 법인이 보유하고 있는 채권 중 회수가 불확실한 채권에 대해 대손추산액을 산출하여 비용으로 설정한 평가성충당금을 말한다.

제1절 대손금

법인세법에서는 회수불능채권을 대손처리한 경우, 세법에서 정한 대손사유에 해당하는 경우에만 손금으로 인정한다(법법 §19의2①).

1. 대손사유 (대손요건)

대손사유는 채무자에 대한 청구권이 법적으로 소멸된 경우(신고조정사유)와 청구권은 소멸되지 않았으나 채무자의 자산상황, 지급능력 등에 비추어 회수불능이라는 회계적 인식을 한 경우(결산조정사유)로 구분할 수 있다.

가. 신고조정사항에 해당하는 대손사유

다음에 해당하는 채권의 금액은 해당 '대손사유가 발생한 날이 속하는 사업연도'에 반드시 손금에 산입하여야 한다. 따라서 결산조정으로 손금계상하지 아니한 경우 신고조정으로 손금에 산입하여야 한다.

① 법에 따라 소멸시효가 완성된 채권
② 회생계획인가결정・법원의 면책결정에 따른 회생불능채권
③ 신용회복지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권
④ 민사집행법에 따라 채무자 재산에 대한 경매가 취소된 압류채권
⑤ 임의대손사유에 해당하는 채권 중 합병・분할 전에 대손확정된 채권

1) 법에 따라 소멸시효가 완성된 채권

일정기간 동안 권리를 행사하지 아니하면 해당 권리에 대한 청구권은 법적으로 소멸되는데 이를 소멸시효라 한다. 소멸시효가 완성되면 채권자의 법적 청구권이 소멸되므로 해당 채권을 회수할 수 없게 된다.

채권의 종류별 소멸시효는 다음과 같다.

채권의 종류	소멸시효
① 외상매출금・미수금 등 상행위로 인한 채권(민법상의 소멸시효)	3년
② 어음 또는 수표(어음 또는 수표법상의 소멸시효)	어음 3년, 수표 6월
③ 대여금 및 선급금 등 민사채권(민법상의 소멸시효)	10년

가) 상행위로 인한 채권의 소멸시효

상법 제64조에서는 상행위로 인한 채권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 그러나 "다른 법령에 단기시효의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다" 라고 규정하고 있으며, 민법 제163조에서는 생산자 및 상인이 판매한 생산물 및 상품의 대가는 3년간 그 채권을 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다고 규정하고 있다. 따라서 상행위로 인한 채권은 민법상의 단기시효를 적용받게 되므로 3년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다.

나) 소멸시효의 기산일 및 중단사유

시효의 진행 중에 청구(소의 제기, 최고, 지급명령, 화해를 위한 소환, 임의출석 등), 압류 또는 가압류・가처분 등 시효중단 사유가 발생하면 그때까지 경과한 기간은 무효가 된다.

다) 채권자권리의 임의포기로 소멸시효가 완성된 채권에 대한 대손

소멸시효가 완성되면 별도의 입증자료 없이 대손처리할 수 있으나, 채무자의 변제능력이 있음에도 불구하고 채권의 회수조치를 강구하지 아니하고 소멸시효완성을 이유로 대손처리한 경우에는 채권의 임의포기로 본다.

2) 회생계획인가결정·법원의 면책결정에 따른 회수불능채권

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생계획인가의 결정 또는 법원의 면책결정에 따라 회수불능으로 확정된 채권은 대손금으로 손금에 산입한다.

3) 신용회복지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권

「서민의 금융생활 지원에 관한 법률」에 따른 채무조정을 받아 신용회복 지원협약에 따라 면책으로 확정된 채권은 대손금으로 손금에 산입한다.

4) 민사집행법에 따라 채무자 재산에 대한 경매가 취소된 압류채권

「민사집행법」 §102은 부동산에 대한 강제경매에 있어서 최저경매가격으로 압류채권자의 채권에 우선하는 부동산의 모든 부담과 절차비용을 변제하면 잉여가 없다고 인정되는 경우에는 경매를 취소하도록 규정하고 있다. 이 때에는 압류채권자의 해당 채권에 대한 대손처리가 인정된다.

5) 합병·분할 전 대손확정된 채권

법인이 다른 법인과 합병하거나 분할하는 경우로서 결산조정사항에 해당하는 대손금을 합병등기일 또는 분할등기일이 속하는 사업연도까지 손금으로 계상하지 아니한 경우 그 대손금은 해당 법인의 합병등기일 또는 분할등기일이 속하는 사업연도의 손금으로 한다(법령 §19의2④).

나. 결산조정사항에 해당하는 대손사유

다음에 해당하는 채권은 해당 사유가 발생하여 회사가 손금으로 계상한 날이 속하는 사업연도의 손금으로 한다(법령 §19의2③). 따라서 회사가 이를 결산상 비용으로 계상하지 않는 경우에는 신고조정으로 손금산입할 수 없다.

① 채무자의 파산・강제집행・형의 집행・사업의 폐지・사망・실종 또는 행방불명으로 인하여 회수할 수 없는 채권
② 부도발생일부터 6개월 이상 지난 수표・어음채권, 중소기업의 외상매출금(부도발생일 이전에 발생된 외상매출금에 한함)으로서 채권가액에서 1,000원을 뺀 금액 (단, 채무자의 재산에 저당권을 설정한 경우에는 손금산입 할 수 없음)
③ 중소기업의 외상매출금 및 미수금(이하 이 호에서 "외상매출금등"이라 한다)으로서 회수기일로부터 2년 이상 지난 외상매출금등. 다만, 특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 외상매출금등은 제외
④ 재판상 화해 및 화해권고결정에 따라 회수불능으로 확정된 채권
⑤ 회수기일이 6개월 이상 지난 채권 중 채권가액이 30만원 이하인 채권(채무자별 채권가액의 합계액을 기준으로 계산)
⑥ 법에 정한 금융기관 등의 채권으로서 감독기관이 대손인정한 채권
⑦ 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 무역에 관한 법령에 따라 한국무역보험공사로부터 회수불능이 확인된 채권

1) 채무자의 파산・강제집행・형의 집행・사업의 폐지・사망・실종 또는 행방불명으로 인하여 회수할 수 없는 채권

- (채무자의 파산) 파산선고가 있으면 채무자의 모든 재산은 파산재단을 형성하고 파산자의 채권은 파산채권이 된다. 파산선고가 있으면 파산관재인이 파산재단에 속하는 재산을 점유・관리・환가 및 배당하게 되며, 채권액에서 배당액을 공제한 잔여채권이 회수할 수 없는 채권(대손채권)이 된다.

  * 파산폐지 또는 파산종결 공고일 이전에 파산절차 진행과정에서 관계서류 등에 의해 해당 채권자가 배당받을 금액이 채권금액에 미달하는 사실이 객관적으로 확인되는 경우, 그 미달하는 금액은 회수할 수 없는 채권으로 보아 대손금으로 손금에 산입할 수 있음(통칙 19의2-19의2…1)

- (강제집행) 민사소송법상의 강제집행은 법원에 소를 제기하여 확정판결을 받거나 집행증서에 의하여 집행기관에 강제집행을 신청하여야 한다. 채무자 명의로 된 재산에 대하여 법원의 강제집행결과 무재산·행방불명 등의 사유로 강제집행 불능 조서가 작성되고, 회수가능한 재산이 없는 경우 대손사유에 해당된다.

- (형의 집행) 형사재판의 결과에 따라 형의 집행 중에 있고 회수 가능한 재산이 없는 경우에는 대손사유에 해당된다.

- (사업의 폐지) '사업의 폐지'란 사업자가 사업을 계속하지 않는 상태를 말한다. 사업의 폐지 여부는 법인의 해산등기나 관할세무서의 법인세적의 제적처리와 관계없이 사실판단에 의해 판정한다. 또한, 사업의 폐지만으로는 대손사유가 될 수 없고, 채권을 회수할 수 없는 객관적인 입증이 필요하다.

예시)
- 경영부실·파산 등으로 사업을 폐업한 채무자에 대한 채권으로서 회수 가능한 재산이 없는 경우
- 합병 이외의 상유로 해산한 법인이 청산을 종료하지 아니한 때에도 사업재개의 전망이 없고 채무의 초과로 회수할 재산이 전혀 없음이 명백한 경우
- 압류 또는 근저당권설정 재산 이외의 다른 재산이 없는 경우 압류 또는 근저당권설정 재산의 시가상당액을 초과하는 채권의 가액은 대손처리할 수 있으며, 압류재산에 선순위 채권이 있는 경우 실제 선순위 채권가액을 차감하고 계산함

- (사망) 사망의 경우에는 사망으로 상속이 개시되며 상속인은 상속이 개시된 때로부터 피상속인의 재산에 관한 권리의무를 포괄적으로 승계하므로 피상속인에 대한 채권도 상속인에게 승계되어 존속한다. 따라서 채무자의 사망만으로는 대손사유가 될 수 없으며, 상속재산 등이 없어 채권을 회수할 수 없는 경우에 대손처리할 수 있다.

- (실종) 사람이 주소 또는 거소를 떠나서 5년간 생사불명인 때에는 이해관계인이나 검사의 신청에 의하여 법원은 실종선고를 하고, 실종선고를 받은 자는 그 기간이 만료한 때에 사망한 것으로 본다. 따라서 채무자의 실종도 사망과 같이 대손사유가 되며, 실정선고를 받은 채무자에 대한 채권으로서 채무자 소유의 재산이 없는 경우 대손처리할 수 있다.

- (행방불명) 채무자의 주소지 관할 동장 등으로부터 행방불명이 확인된 경우로서 채무자의 재산이 없어 채권을 회수할 수 없는 경우 대손처리할 수 있다.

2) 부도발생일부터 6개월 이상 지난 수표·어음채권 및 외상매출금

부도발생일부터 6개월 이상 지난 수표 또는 어음상의 채권 및 외상매출금(중소기업이 보유한 외상매출금으로서 부도발생일 이전의 것에 한함)으로서 사업연도종료일 현재 회수되지 아니한 해당 채권금액에서 1,000원(수표와 어음은 1매당 1,000원)을 뺀 금액은 채무자의 사업폐지 여부, 재산유무 등과 관계없이 대손금으로 손금산입할 수

있다. 다만, 해당 법인이 채무자의 재산에 대하여 저당권을 설정하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다(법령 §19의2①9호).

가) 부도발생일 이전의 외상매출금

부도발생일 이전의 외상매출금이란 수표 또는 어음발행인이 최초로 부도가 발생한 날 이전에 확정된 외상매출금을 말한다(법인 46012-2463. '98.9.1).

나) 부도발생일

'부도발생일'이란 소지하고 있는 부도수표나 부도어음의 지급기일(지급기일 전에 해당 수표나 어음을 제시하여 금융회사 등으로부터 부도확인을 받은 경우에는 그 부도확인일)을 말한다(법령 §19의2②).

3) 중소기업 외상매출금으로서 회수기일로부터 2년 이상 지난 외상매출금 등

중소기업의 외상매출금 및 미수금(이하 이 호에서 "외상매출금등"이라 한다)으로서 회수기일로부터 2년이 경과한 외상매출금 등을 말하며, 특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 외상매출금등은 제외한다.

4) 민사소송법에 따른 화해와 화해권고결정 및 민사조정법에 따른 조정과 조정을 갈음하는 결정에 따라 회수불능으로 확인된 채권

재판상 화해 등 확정판결과 같은 효력을 지니는 점을 감안하여 대손처리 할 수 있다.

5) 회수기일이 6개월 이상 지난 소액채권

회수기일이 6개월 이상 지난 채권으로서 30만원 이하(채무자별 채권가액의 합계액 기준)의 채권은 대손처리할 수 있다.

6) 금융회사 등의 채권으로서 다음의 채권

① 금융회사 등의 채권으로서 금융감독원장이 기획재정부장관과 협의하여 정한 대손처리기준에 따라 금융회사 등이 금융감독원장으로부터 대손금으로 승인받은 것

② 금융회사 등의 채권으로서 금융감독원장이 위 ①의 기준에 해당한다고 인정하여 대손을 요구한 채권으로서 금융회사 등이 대손금으로 계상한 것

금융기관 등의 채권으로서 감독기관으로부터 대손 승인 또는 요구를 받거나 감독기관이 정한 기준에 해당하는 채권은 대손처리할 수 있다.

감독기관 등의 대손승인을 얻은 채권은 그 대손승인만으로 대손요건을 충족하게 되며, 법인세법상 다른 대손요건 충족 여부에 관계없이 대손처리할 수 있다.
(법인 22601-1110. '87.5.1)

7) 중소기업창업투자회사의 창업자에 대한 채권으로서 중소벤처기업부장관이 기획재정부장관과 협의하여 정한 기준에 해당한다고 인정한 것

8) 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 무역에 관한 법령에 따라 한국무역보험공사로부터 회수불능이 확인된 채권

2019.2.12. 법인세법시행령 개정시 외국환거래에 관한 법령에서 채권회수의무 면제규정이 삭제됨에 따라 물품의 수출 또는 외국에서의 용역제공으로 발생한 채권으로서 외국환거래에 관한 법령에 의해 외국환은행의 장으로부터 채권회수의무를 면제받은 수출채권을 대손금의 범위에서 삭제하였으나, 해외채권의 대손처리시 납세협력 부담을 완화하고자 2021.2.17.이후 무역에 관한 법령에 따라 한국무역보험공사로부터 회수불능이 확인된 채권의 경우 대손처리할 수 있다.

2. 대손채권의 범위

가. 대손처리할 수 있는 채권

대손사유가 충족되는 경우 대손금으로 손금산입할 수 있는 채권에는 제한이 없다. 따라서 영업거래는 물론 영업외거래에서 발생한 채권도 대손사유에 해당하는 경우에는 대손처리할 수 있다. 회수할 수 없는 부가가치세 매출세액 미수금(부가가치세법상 대손세액공제를 받은 것은 제외), 직원이 횡령한 공금으로서 회수할 수 없는 것도 대손처리할 수 있는 채권에 포함된다(통칙 19의2-19의2…6).

나. 대손처리할 수 없는 채권

다음의 채권은 대손사유가 충족되어도 손금에 산입할 수 없으며, 대손충당금 설정 대상채권에서도 제외된다. 또한, ①과 ②의 채권의 경우 채권의 처분손실도 손금에 산입하지 아니한다(법법 §19의2②).

대손불능채권
① 보증채무를 대위변제함으로써 발생한 구상채권*(법에 정한 일정한 채무보증은 제외)
② 대여시점의 특수관계인에게 해당 법인의 업무와 관련 없이 지급한 가지급금
③ 부가가치세법상 대손세액공제를 받은 매출세액 미수금

* 주채무자나 연대보증인 등에 대해 구상권을 행사한 결과 무재산 등으로 회수할 수 없는 경우에도 대손처리할 수 없다.

법에 정한 일정한 채무보증은 다음 어느 하나에 해당하는 채무보증을 말한다.
1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제24조 각 호의 어느 하나에 해당하는 채무보증
2. 제61조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융회사 등이 행한 채무보증
3. 법률에 따라 신용보증사업을 영위하는 법인이 행한 채무보증
4. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 위탁기업이 수탁기업협의회의 구성원인 수탁기업에 대하여 행한 채무보증
5. 건설업 및 전기 통신업을 영위하는 내국법인이 건설사업(미분양주택을 기초로 하는 제10조제1항제4호 각 목 외의 부분에 따른 유동화거래를 포함한다)과 직접 관련하여 특수관계인에 해당하지 아니하는 자에 대한 채무보증. 다만, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제7호의 사업시행자 등 기획재정부령으로 정하는 자에 대한 채무보증은 특수관계인에 대한

채무보증을 포함한다.
6. 해외자원개발사업자가 해외자원개발사업과 직접 관련하여 해외에서 설립된 법인에 대하여 행한 채무보증
7. 해외건설사업자가 해외자원개발을 위한 해외건설업과 직접 관련하여 해외에서 설립된 법인에 대해 행한 채무보증
8. 「국가자원안보 특별법」에 따른 핵심자원 및 그 핵심자원의 소재·부품 생산과 관련하여 해외에서 설립된 법인에 대해 행한 채무보증 개정

3. 대손금의 세무조정과 사후관리

구 분	세무조정
손금산입한 대손금이 회수되는 경우	회수일이 속하는 사업연도에 익금산입(법법 §19의2③)
대손부인액의 처리	손금불산입(유보)처리하고, 대손충당금 설정대상채권에 가산 ⇢ 차기 이후 대손사유 충족*시 손금산입

* ① 대손사유 충족한 때 ② 대손금 회수한 때 ③ 수정회계처리한 때에 손금추인함

4. 채권의 재조정

가. 채권의 재조정에 따른 장부가액과 현재가치의 처리

법인이 기업회계기준에 의한 채권의 재조정에 따라 채권의 장부가액과 현재가치의 차액을 대손금으로 계상한 경우에는 이를 손금에 산입하며, 손금에 산입한 금액은 기업회계기준의 환입방법에 따라 이를 익금에 산입한다(법령 §19의2⑤). 이와 관련하여 대손충당금의 손금산입범위액을 계산할 때에는 동 대손금과 관련하여 계상된 대손충당금은 제외한다(법령 §61④).

① 채권 재조정 사업연도 : 대손금 인정(손금산입)
② 그 후 사업연도 : 유효이자율법에 따라 환입계상(익금산입)

그러나, 기업회계기준에 의한 채무의 재조정에 따라 채무의 장부가액과 현재가치의 차액을 채무조정이익으로 계상한 채무법인은 이를 익금에 산입하지 아니한다(통칙 19의2-19의2…9).

나. 채권 조정시 원금감면분에 대한 처리

채권자인 법인이 기업회계기준에 의한 채권·채무의 조정과 관련하여 원금의 일부를 감면한 경우에는 기본통칙 19의2-19의2…5(약정에 의한 채권포기액의 대손처리)에 따라 처리한다(통칙 19의2-19의2…8).

기본통칙 19의2-19의2…5(약정에 의한 채권포기액의 대손처리)

약정에 의하여 채권의 전부 또는 일부를 포기하는 경우에도 이를 대손금으로 보지 아니하며 기부금 또는 기업업무추진비로 본다. 다만, 특수관계자 외의 자와의 거래에서 발생한 채권으로서 채무자의 부도발생 등으로 장래에 회수가 불확실한 어음 · 수표상의 채권 등을 조기에 회수하기 위하여 해당 채권의 일부를 불가피하게 포기한 경우 동 채권의 일부를 포기하거나 면제한 행위에 객관적으로 정당한 사유가 있는 때에는 동 채권포기액을 손금에 산입한다.

다. 출자전환

채권자인 법인이 채권을 채무법인에 대한 출자로 전환하는 경우 해당 출자전환으로 취득하는 주식의 발행가액에 상당하는 채권이 소멸하게 된다. 반면 해당 주식의 취득가액은 원칙적으로 시가에 의하여야 하므로 출자전환된 채권가액에서 취득하는 주식의 시가를 차감한 금액만큼 손실이 발생한다.

이와 같이 채권의 출자전환 과정에서 발생하는 손실은 채권의 임의포기와 그 성격이 유사하므로 채무자의 부도발생 등으로 장래에 회수가 불확실한 채권을 조기에 회수하기 위하여 해당 채권의 일부를 불가피하게 포기한 경우에는 기본통칙 19의2-19의2…5(약정에 의한 채권포기액의 대손처리)에 따라 처리한다.

다만, 회생계획인가 또는 경영정상화계획의 이행을 위한 약정 또는 협약에 따라 출자전환하는 등 일정 요건(법령 §15①)을 갖춘 출자전환의 경우 출자전환으로 취득하는 주식의 취득가액을 출자전환된 채권(채무보증으로 인한 구상채권 및 특수관계인에 대한 업무무관 가지급금 제외)의 장부가액으로 하도록 하여 해당주식의 처분시까지 손실의 인식시기를 이연하고 있다(법령 §72②4의2호).

라. 자산의 이전

법인이 채권의 회수목적으로 채무자가 보유 중인 자산을 대물변제받고 채권·채무를 종결하기로 합의하는 경우 해당 대물변제로 취득하는 자산의 취득가액은 그 취득당시의 시가(시가가 채권액을 초과하는 경우에는 채권액)에 의하는 것이며, 해당 채권액(이자 포함) 중 대물변제받은 자산의 시가를 초과하는 금액은 기본통칙 19의2-19의2…5(약정에 의한 채권포기액의 대손처리)에 따라 처리하여야 한다(서면2팀-2173, 2004.10.27.).

제2절 대손충당금

1. 의 의

대손충당금은 반드시 결산조정에 의하여 설정하여야 하며, 신고조정에 의한 손금산입이 허용되지 아니한다.

대손충당금 설정방법은 2가지 방법이 있으며, 법인세법에서는 총액법에 의한 설정을 원칙으로 한다.

① 총액법(법인세법) : 전기에 설정한 대손충당금 잔액을 모두 환입하고 당기의 대손추정액을 다시 설정하는 방법
② 보충법(기업회계기준) : 전기에 설정한 대손충당금 잔액을 환입하지 않고 당기의 대손추산액에 미달하는 부분만을 추가적으로 설정하는 방법(초과하는 금액은 환입)

다만, 세무회계와 기업회계와의 조정을 위해 해당 사업연도 대손충당금 설정 범위액 내에서 익금에 산입하여야 할 대손충당금을 차감한 잔액만을 설정한 경우, 즉 보충법에 따라 대손충당금을 설정한 경우에도 이를 단순한 기표상의 생략으로 보아 각각 익금 또는 손금에 산입한 것으로 본다(법칙 §32 ①).

2. 손금산입 한도액

대손충당금의 손금산입 한도액은 사업연도종료일 현재의 설정대상채권의 장부가액 합계액에 대손충당금 설정비율을 곱하여 계산한다(법령 §61②).

손금산입 한도액 = 당기말 현재 설정대상채권의 세무상 장부가액 합계액 × 설정비율

가. 설정대상채권의 세무상 장부가액

대손충당금 설정대상채권 = 회계상 채권 − 제외채권 ± 채권 관련 유보

대손충당금 설정대상채권의 세무상 장부가액은 회계상 채권에서 제외채권을 차감하고 채권 관련 유보사항을 가감하여 계산한다.

나. 설정비율

대손충당금 설정비율은 다음의 비율로 한다.

구 분	설정비율
일반적인 경우	max (1%, 대손실적률*)
은행 등 금융회사의 경우	max (1%, 대손실적률, 대손충당금적립기준에 따른 비율*)

* ① 해당 사업연도의 대손실적률은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{대손실적률} = \frac{\text{해당 사업연도 대손금(대손요건 충족분에 한함)}}{\text{직전 사업연도종료일 현재의 설정대상채권 장부가액 합계액}}$$

② 은행 등 금융회사에 적용하는 대손충당금적립기준에 따라 적립하여야 하는 금액은 금융감독위원회 등이 기획재정부장관과 협의하여 정한다.

3. 설정대상채권

가. 설정대상채권의 범위

대손충당금 설정대상 채권은 법인세법에 특별히 대손충당금을 설정할 수 없다고 규정하고 있는 것을 제외하고는 원칙적으로 제한이 없다. 즉, 기업회계기준에 따라 대손충당금 설정대상 채권이면 법인세법에서도 설정할 수 있다(법령 §61①).

대손충당금 설정대상채권을 예시하면 다음과 같다.

구 분	설정대상채권	설정대상에서 제외되는 채권
매출채권	• 상품·제품, 용역 등의 제공에 의한 사업수입금액의 미수액 • 물품판매대금 등으로 받은 어음상 채권(부도어음, 선일자수표 포함)	• 매각거래성격의 할인어음 및 배서어음
대 여 금	• 금전소비대차계약 등에 의하여 타인에게 대여한 금액	• 대여시점의 특수관계인에게 해당 법인의 업무와관련없이 지급한 가지급금
기타 이에 준하는 채 권	• 영업거래 이외의 거래에서 발생한 미수금(선급금 포함) • 기타 기업회계기준에 의한 대손충당금 설정대상이 되는 채권	• 채무보증으로 인하여 발생한 구상채권 • 부당행위계산부인규정에 해당하는 고가양도거래의 경우의 시가초과액에 상당하는 채권

나. 동일인에 대한 채권과 채무가 함께 있는 경우

법인이 대손충당금을 설정하는 경우 동일인에 대한 매출채권과 매입채무를 가지고 있는 경우에는 해당 매입채무를 상계하지 아니하고 대손충당금을 계상할 수 있다(선택사항). 그러나, 당사자간의 약정에 의하여 상계하기로 한 경우에는 상계한 잔액에 대해서만 설정하여야 한다(법칙 §32②).

4. 대손충당금 상계·환입

대손충당금을 설정한 법인은 실제로 대손이 발생한 때에는 이미 계상되어 있는 대손충당금과 먼저 상계하여야 하며, 상계 후 남은 대손충당금 잔액은 그 다음 사업연도의 소득금액 계산상 이를 익금에 산입하여야 한다(법법 §34③).

당기 이전 사업연도에 대손충당금과 상계하거나 손금산입한 대손금 중 회수한 금액은 그 회수된 날이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다(법법 §19의2③).

5. 대손충당금의 세무조정

가. 전기 대손충당금 한도초과액의 처리

전기 대손충당금 한도초과액은 당기에 무조건 익금불산입(△유보)한다. 법인세법은 총액법에 따라 대손충당금을 설정하기 때문이다. 또한, 전기 대손충당금 한도초과액에 대한 세무조정은 다른 세무조정에 미치는 영향이 없다.

나. 대손충당금 한도초과액의 처리



한도초과액 = 대손충당금 기말잔액* – 한도액

* 대손충당금 기말잔액은 채권·채무조정에 따른 채무조정액이 포함되어 있는 경우 그 금액을 차감한 후의 기말잔액을 말한다.
대손충당금 한도초과액은 손금불산입(유보)하며, 동 금액은 다음 사업연도에 손금산입(△유보)한다.

6. 해외건설자회사 대여금에 대한 대손충당금 손금산입 특례(조특법 §104의33)

가. 적용대상

해외건설자회사(지분율 90% 이상)를 둔 국내건설모회사

나. 적용요건

①~④까지 모두 해당하는 경우

① 해외건설자회사의 공사 또는 운영자금으로 사용되었을 것
② 업무무관 가지급금(법법 제28조제1항제4호나목에 해당하는 금액)이 아닐 것
③ 2022년 12월 31일 이전에 지급한 대여금으로서 최초 회수기일부터 5년이 경과한 후에도 회수하지 못하였을 것
④ 대여금 회수가 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
- 해외건설사업자인 내국법인이 대손충당금을 손금에 산입한 사업연도 종료일 직전

10년 동안에 해외건설자회사가 계속하여 자본잠식*인 경우

* (사업연도말 자산총액 - 부채총액) ≤ 0

- 또는 회수가 현저히 곤란하다고 인정되는 경우로서 해외채권추심기관으로부터 회수 불가능 확인을 받은 경우

다. 손금한도

(요건을 충족하는 대여금의 기말채권잔액 - 해외건설자회사의 해당 차입금 외 순자산장부가액*) × 손금산입 비율**

* 자산총액 - 해당 차입금을 제외한 부채총액

** 연금별 손금산입 비율 : 매년 10% 상향

연도	2024년	2025년	2026년	~	2033년 이후
비율	10%	20%	30%	~	100%

예제 대손충당금 및 대손금 조정명세서

다음 자료에 의하여 제주(주)의 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31. 사업연도의 대손충당금 및 대손금 조정명세서를 작성하라.

〈자 료〉

1. 전기로부터 이월된 세무상 유보금액 중에는 다음 사항이 포함되어 있다.
   ① 대손충당금 한도초과 1,000,000원
   ② 대손금 부인액(받을어음) 3,000,000원

2. 당기 장부상 대손충당금 계정 내용

연 월 일	적 요	차 변	대 변	잔 액
2026. 1. 1	전기이월		11,000,000	11,000,000
2026. 8. 1	외상매출금(대손)	5,000,000		6,000,000
2026. 12. 31	당기 추가설정		7,000,000	13,000,000

※ 2026.8.1. 외상매출금 상계액 중 2,000,000원은 대손요건을 충족되지 못함

3. 당기말 현재 외상매출금 등 장부상 채권 잔액은 다음과 같다.
   ① 외상매출금 480,000,000원
   ② 받을어음 247,000,000원
   ③ 선급금 54,000,000원(기계장치구입 계약금 지급액 27,000,000원 포함)
   ④ 미수금 14,000,000원(기계장치 처분대금의 미수금)
   ⑤ 대표이사의 주택구입시 일시 대여한 금액 200,000,000원

4. 회사가 대손충당금과 상계하지 아니하고 비용계상한 대손금은 다음과 같다.
   (법인세법상 대손요건은 충족됨)
   ① 2026. 7. 7. 거래처 갑의 파산으로 외상매출금 3,000,000원 대손처리
   ② 2026.10. 8. 거래처 을로부터 물품대금으로 받은 어음 4,000,000원 어음법상의 소멸시효완성으로 대손처리

5. 전기 B/S상 대손충당금 설정대상채권 장부가액 : 797,000,000원

해답

1 (기초)익금산입액 조정

① 세무상 환입해야 할 금액 : 11,000,000 - 1,000,000 = 10,000,000

② 회사환입액 : 11,000,000

③ 과다환입액 : 11,000,000 - 10,000,000 = 1,000,000

[2] (기중) 대손금에 대한 세무조정

- 대손요건을 충족하지 못한 대손금 2,000,000원 손금불산입 유보처분

※ 대손충당금 손금산입한도액 계산시 채권의 기말잔액에 가산함.

[3] (기말) 대손충당금 한도초과액 계산

(1) 설정대상 채권의 계산

계정과목	계정금액	세 무 상 대손부인액	합 계	설정제외 채 권	설정대상 채 권
외상매출금	480,000,000	2,000,000	482,000,000		482,000,000
받을어음	247,000,000	3,000,000	250,000,000		250,000,000
선 급 금	54,000,000		54,000,000		54,000,000
미 수 금	14,000,000		14,000,000		14,000,000
대 여 금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	0
계	995,000,000	5,000,000	1,000,000,000	200,000,000	800,000,000

(2) 한도액 : 10,000,000원(①과 ② 중 큰 금액)

① 800,000,000 × 1 / 100 = 8,000,000

② 800,000,000 × 0.0125 = 10,000,000

※ 대손실적률 = (12,000,000 - 2,000,000) / (797,000,000 + 3,000,000) = 0.0125
(당기대손금) (부인액) (전기 세무상 채권잔액)

(3) 한도초과액 : 13,000,000(기말잔액) - 10,000,000(한도액) = 3,000,000

[4] 세무조정 내용

① 〈익금불산입〉 대손충당금 과다환입 1,000,000 (△유보)

② 〈손금불산입〉 대 손 금 2,000,000 (유보)

③ 〈손금불산입〉 대손충당금 한도초과 3,000,000 (유보)

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제34호서식] 〈개정 2014.3.14〉 (앞쪽)

사업 연도	2026.01.01. ~ 2026.12.31.	대손충당금 및 대손금조정명세서	법 인 명	제주(주)
			사업자등록번호	

1. 대손충당금조정

	① 채권잔액 (㉑의 금액)	② 설정률 (ㄱ)	(ㄴ)	(ㄷ)	③ 한도액 (①×②)	회사계상액 ④ 당기계상액	⑤ 보충액	⑥ 계	⑦ 한도초과액 (⑥-③)
손금산입액조정	800,000,000	1/100 ( )	실적률 (1.25)	적립기준 ( )	10,000,000	7,000,000	6,000,000	13,000,000	3,000,000

	⑧ 장부상 충당금 기초잔액	⑨ 기중 충당금 환입액	⑩ 충당금 부인 누계액	⑪ 당기대손금 상계액 (㉗의 금액)	⑫ 당기 설정충당금 보충액	⑬ 환입할금액 (⑧-⑨-⑩-⑪-⑫)	⑭ 회사 환입액	⑮ 과소환입·과다환입(△) (⑬-⑭)
익금산입액조정	11,000,000		1,000,000	5,000,000	6,000,000	△1,000,000		△1,000,000

	⑯ 계정과목	⑰ 채권잔액의 장부가액	⑱ 기말현재 대손금부인 누계	⑲ 합계 (⑰+⑱)	⑳ 충당금 설정제외 채권	㉑ 채권잔액 (⑲-⑳)	비고
채권잔액	외상매출금	480,000,000	2,000,000	482,000,000		482,000,000	
	받을어음	247,000,000	3,000,000	250,000,000		250,000,000	
	선급금	54,000,000		54,000,000		54,000,000	
	미수금	14,000,000		14,000,000		14,000,000	
	대여금	200,00,000		200,000,000	200,000,000		
	계	995,000,000	5,000,000	1,000,000,000	200,000,000	800,000,000	

2. 대손금조정

㉒ 일자	㉓ 계정과목	㉔ 채권내역	㉕ 대손사유	㉖ 금액	대손충당금상계액 ㉗ 계	㉘ 시인액	㉙ 부인액	당기손금계상액 ㉚ 계	㉛ 시인액	㉜ 부인액	비고
2026. 8. 1.	외상매출금	제품		5,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
2026. 7. 7.	외상매출금		파산	3,000,000				3,000,000	3,000,000		
2026.10.8.	받을어음		시효완성	4,000,000				4,000,000	4,000,000		
계				12,000,000	5,000,000	3,000,000	2,000,000	7,000,000	7,000,000		

3. 국제회계기준 등 적용 내국법인에 대한 대손충당금 환입액의 익금불산입액의 조정

㉝ 대손충당금 환입액의 익금불산입 금액	익금에 산입할 금액 ㉞「법인세법」 제34조 제1항에 따라 손금에 산입하여야 할 금액 Min(③,⑥)	㉟「법인세법」 제34조 제4항에 따라 익금에 산입하여야 할 금액 (⑧-⑩-⑪)	㊱ 차액 Max (0,㉞-㉟)	㊲ 상계후 대손충당금 환입액의 익금불산입 금액(㉝-㊱)	비고

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

제3절 구상채권상각충당금

법률에 따라 신용보증사업을 영위하는 내국법인이 구상채권상각충당금을 손금으로 계상한 때에는 일정금액 범위 안에서 이를 손금에 산입한다.

1. 설정대상 법인

구상채권상각충당금을 손금산입할 수 있는 법인은 주로 신용보증을 주업으로 하는 법인으로 법인세법 시행령 제63조 제1항에서 열거하는 법인을 말한다.

2. 손금산입 한도액

○ 구상채권상각충당금 손금산입 범위액 : min(①, ②)
① 당기말 현재의 신용보증잔액 × 1 %
② 구상채권발생률(당기 구상채권발생액 / 전기 종료일 현재 신용보증잔액)

3. 상계 및 환입

가. 상 계

구상채권상각충당금을 손금에 산입한 법인은 다음에 해당하는 대손금이 발생한 경우 그 대손금을 구상채권상각충당금과 상계할 수 있다(법령 §63④).

① 대손요건에 해당되는 구상채권
② 해당 법인의 설립에 관한 법률에 의한 운영위원회가 기획재정부장관과 협의하여 정한 기준에 해당한다고 인정한 구상채권

나. 환 입

손금에 산입한 구상채권상각충당금은 다음 사업연도의 소득금액계산에 있어서 이를 익금산입한다. 이 경우 익금에 산입할 구상채권상각충당금은 대손금과 상계하고 남은 금액으로 한다.

제12장 일시상각(압축기장)충당금

1. 의 의

'일시상각충당금(비상각자산은 압축기장충당금)'이란 익금에 산입한 금액 중 일정 금액에 대해 과세시점을 이연시키기 위해 설정하는 충당금을 말한다.

일시상각충당금(압축기장충당금) 설정대상은 다음과 같다.

구 분	일시상각충당금(압축기장충당금) 설정대상
법인세법	① 국고보조금, 공사부담금, 보험차익 ② 물적분할로 인한 자산양도차익 ③ 교환으로 인한 자산양도차익
조 특 법	① 현물출자에 대한 과세특례 ② 국제선박 양도차익의 손금산입 ③ 지주회사설립을 위한 주식 현물출자·교환에 대한 과세특례 ④ 금융지주회사의 설립 등에 대한 과세특례

본 장에서는 국고보조금·공사부담금·보험차익에 대한 일시상각(압축기장)충당금에 대해서 설명한다.

법인세법상 국고보조금·공사부담금·보험차익은 모두 익금이다. 그러나 국고보조금 등은 사업용자산의 취득 등에 사용될 금액이므로 이를 지급받은 사업연도에 전액 익금산입하여 법인세를 과세하게 되면 사업용자산 취득 등에 사용되어야 할 자금의 일부가 세금납부에 사용되어 본래의 목적을 달성하기가 어렵게 된다.

법인세법에서는 이와 같은 문제점을 해소하기 위하여 국고보조금 등으로 취득한 사업용자산 가액을 일시상각충당금(비상각자산은 압축기장충당금)으로 손금산입할 수 있도록 하고 있다.

손금산입한 일시상각충당금은 당기 이후에 회사가 계상한 해당 사업용자산의 감가상각비와 상계함으로써 해당 자산의 내용연수기간 동안 익금산입하며, 미상계잔액은 해당 자산을 처분하는 때에 익금산입한다. 손금산입한 압축기장충당금은 해당 자산을 처분하는 때에 전액 익금산입한다.

법인세법에서 손금으로 인정하는 국고보조금, 공사부담금, 보험차익에 대하여 손금산입방법 및 귀속시기 등을 요약하면 다음과 같다.

구 분	국고보조금	공사부담금	보험차익
대상법인	법률에 따라 국가·지자체로부터 보조금을 받는 모든 법인	• 전기·가스사업 • 집단에너지 공급사업 • 초고속정보통신기반 사업 • 수도사업 영위하는 법인	모든 법인
손금산입액	국고보조금으로 취득한 사업용 유형자산 및 무형자산과 석유류의 취득(개량)에 사용한 금액	공사부담금으로 취득한 사업용자산(토지 등 유형자산 및 무형자산)	동일종류의 유형자산 취득(개량)에 사용된 보험차익 상당액
익금산입시기	국고보조금·공사부담금·보험차익을 지급받은 사업연도		
손금산입시기	국고보조금·공사부담금·보험차익을 지급받은 사업연도		
미취득시 손금산입 요건	① 지급받은 사업연도에 자산을 취득하지 못하여였다 하더라도 다음 사업연도 개시일로부터 1년(보험차익은 2년)이내에 유형자산 등을 취득(개량)한다는 “사용계획서”를 제출하면 지급받은 사업연도에 손금산입 가능하다. ② 단, 공사의 허가 또는 인가의 지연 등 부득이한 사유로 ‘공사부담금’을 사용하지 못한 경우에는 그 당해 사유가 종료된 날이 속하는 사업연도 종료일까지 취득 또는 개량에 사용하여야 한다.		
익금산입	① 감가상각 또는 유형자산 등 양도시에 익금산입 • 일시상각충당금 : 감가상각비와 상계, 양도시 잔액 익금산입 • 압축기장충당금 : 동 자산 양도시 익금산입 ② 공사부담금 등을 의무사용기간(공사부담금·국고보조금 1년, 보험차익 2년) 내에 사용하지 아니하면 당해 사유가 발생한 사업연도에 익금산입 ③ 공사부담금 등으로 자산을 취득하기 전에 폐업 또는 해산하면 당해 사유가 발생한 사업연도에 익금산입 • 단, 합병 또는 분할의 경우 합병법인 등이 일시상각충당금을 승계한 경우에는 제외		

2. 설정대상 및 요건

가. 국고보조금으로 취득한 사업용 자산가액의 손금산입

1) 국고보조금등의 범위

법률*에 의해 사업용자산의 취득 또는 개량을 목적으로 지급받은 국고보조금 일시상각충당금 설정이 가능하다(법법 §36조①, 법령 §64⑥).

* ① 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 ② 지방재정법 ③ 전기사업법 ④ 농어촌 전기공급사업 촉진법 ⑤ 사회기반시설에 대한 민간투자법 ⑥ 한국철도공사법 ⑦ 농어촌정비법 ⑧ 도시 및 주거환경정비법 ⑧ 산업재해보상보험법 ⑨ 환경정책기본법

2) 손금산입 요건 및 금액

국고보조금을 지급받은 사업연도 종료일까지 사업용 자산을 취득 또는 개량하거나 석유류를 취득한 경우(먼저 사업용 자산을 취득·개량하고 이에 대한 국고보조금을 사후에 받은 경우 포함) 취득·개량에 사용한 다음의 국고보조금 상당액을 손금산입할 수 있다.

구 분	손금산입액
① 국고보조금 등을 제공받아 사업용 자산을 취득·개량하는 경우	개별 사업용자산별로 해당 사업용자산의 가액 중 그 취득·개량에 사용된 국고보조금 등에 상당하는 금액
② 사업용자산을 취득·개량하고 이에대한 국고보조금 등을 사후에 지급받은 경우	위 ①의 금액 — 지급일이 속하는 사업연도 이전 사업연도에 이미 손금에 산입한 감가상각비에 해당하는 금액

이 경우 당해 사업연도 종료일까지 국고보조금을 목적에 사용하지 못한 때에는 그 다음 사업연도 개시일부터 1년 이내에 목적에 사용하여야 한다.

다만, 공사의 허가 또는 인가의 지연 등 다음의 부득이한 사유로 인하여 공사부담금을 기한 내에 사용하지 못한 경우에는 당해 사유가 종료된 날이 속하는 사업연도의 종료일을 그 기한으로 본다(법법 §36②, 법령 §64⑦).

① 공사의 허가 또는 인가 등이 지연되는 경우
② 공사를 시행할 장소의 미확정 등으로 공사기간이 연장되는 경우
③ 용지의 보상 등에 관한 소송 등이 진행되는 경우
④ 기타 ① 내지 ③에 준하는 사유가 발생한 경우

나. 공사부담금으로 취득한 사업용자산가액의 손금산입

1) 대상법인

공사부담금은 다음 사업을 영위하는 법인에 한하여 손금산입할 수 있다.

① 전기사업법에 의한 전기사업
② 도시가스사업법에 의한 도시가스사업
③ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 의한 액화석유가스충전사업·액화석유 가스집단공급사업 및 액화석유가스판매사업
④ 집단에너지사업법 제2조 제2호의 규정에 의한 집단에너지공급사업
⑤ 국가정보화 기본법에 따른 초고속정보통신기반구축사업
⑥ 수도법에 의한 수도사업

2) 손금산입 요건 및 금액

공사부담금을 제공받은 날이 속하는 사업연도 종료일까지 사업용자산 취득에 사용한 경우 다음의 그 사용된 금액을 손금에 산입할 수 있다.

구 분	손금산입액
① 자산을 제공받은 경우	개별 자산별로 해당 자산가액에 상당하는 금액
② 공사부담금을 제공받아 자산을 취득하는 경우	개별 자산별로 그 취득에 사용된 공사부담금에 상당하는 금액
③ 자산을 취득하고 이에 대한 공사부담금을 사후에 지급받은 경우	위 ②의 금액 — 지급일이 속하는 사업연도 이전 사업연도에 이미 손금에 산입한 감가상각비에 해당하는 금액

이 경우 공사부담금을 제공받은 날이 속하는 사업연도 종료일까지 취득할 수 없는 경우에는 그 다음 사업연도 개시일부터 1년 이내에 취득하여야 한다.

공사부담금으로 자산을 취득하는 경우의 손금산입에 관하여는 국고보조금 규정(법법 §36②,③ 및 법령 §64)을 준용한다.

다. 보험차익으로 취득한 유형자산가액의 손금산입

1) 보험차익의 개념

보험차익이란 보험에 든 유형자산이 화재 등으로 인하여 멸실된 경우 지급받은 보험금이 당해 자산의 장부가액을 초과하는 경우 그 초과액을 말한다.



보험차익 = 보험금 - 피해 자산의 장부가액

2) 손금산입 대상금액

취득·개량한 당해 유형자산의 가액 중 그 취득·개량에 사용된 보험차익에 상당하는 금액

3) 손금산입 요건

보험차익에 상당하는 금액을 멸실한 유형자산에 대체하여 동일한 종류의 유형자산을 취득하거나 손괴된 유형자산을 개량하는데 사용하여야 한다(법령 §66①).

가) 대체자산 취득가액이 보험금보다 적은 경우 보험차익 사용금액

보험금의 일부를 대체자산의 취득·개량에 사용한 경우에는 동 보험금 중 보험차익 이외의 보험금이 먼저 사용된 것으로 본다. 따라서 대체자산의 취득에 사용한 것으로 보는 보험차익은 다음과 같이 계산한다(법령 §66②).



보험차익 사용금액 = 대체자산 취득가액 - 보험차익 이외의 보험금 사용액
= 대체자산 취득가액 - 피해자산의 장부가액

나) 장기할부조건등으로 대체자산을 취득하는 경우 보험차익 사용금액

대체자산을 장기할부조건으로 취득하거나 장기도급계약에 의하여 건설·제조하는 경우에는 다음의 금액을 보험차익으로 사용한 것으로 본다(통칙 38-66…1).

구 분	보험차익의 사용금액
장기할부조건부계약에 의한 대체자산의 취득	자산의 전체 취득가액(미지급금 포함)
장기도급계약에 의한 대체자산의 건설·제조	장기도급계약에 의한 건설·제조를 위하여 지출한 금액 (건설·제조의 완료 여부와는 관계없음)

3. 손금산입의 방법

가. 원 칙 (결산조정에 의한 손금산입)

손금에 산입하는 금액은 원칙적으로 개별 사업용자산별로 일시상각충당금(비상각자산은 압축기장충당금)으로 계상하여야 한다.

다만, 그 손금산입액을 일시상각충당금 또는 압축기장충당금으로 계상하지 않고 자산의 취득가액과 상계하는 것도 허용된다.

나. 신고조정에 의한 손금산입 특례

법인이 일시상각충당금 또는 압축기장충당금을 세무조정계산서에 계상하고 이를 법인세 과세표준 신고시 손금에 산입한 경우 그 금액은 손금으로 계상한 것으로 본다. 이 경우 이익처분에 의해 그 금액을 적립할 필요가 없다.

다. 사용계획서의 제출

공사부담금 등을 받은 날이 속하는 사업연도에 사용할 수 없는 경우에는 과세표준 신고서에 공사부담금 등의 사용계획서를 첨부하여 관할세무서장에게 제출하고 지급받은 날이 속하는 사업연도에 공사부담금 등을 손금에 산입할 수 있다.

4. 손금산입시기

국고보조금・공사부담금・보험차익을 지급받은 날이 속하는 사업연도 종료일까지 사업용자산 등을 취득・개량할 수 없는 경우에도 그 사업연도의 다음 사업연도의 개시일부터 1년(보험차익은 2년) 이내에 취득・개량하고자 하는 경우에는 취득・개량에 사용하려는 국고보조금 등의 금액을 지급받은 사업연도에 손금산입한다.

5. 사용기한 및 미사용액의 익금산입

가. 사용기한

국고보조금 등을 지급받은 날이 속하는 사업연도 종료일까지 사용하지 못한 경우에도 지급받은 날이 속하는 사업연도에 미리 손금에 산입할 수 있으며,

이 경우 '지급받은 사업연도의 다음사업연도 개시일부터 1년(보험차익은 2년) 이내(부득이한 경우에는 예외를 인정함)에 사용하여야 한다.

나. 미사용금액 등에 대한 익금산입

국고보조금 등을 지급받은 날이 속하는 사업연도에 사용하지 아니하고 손금산입한 법인이 다음에 해당하는 경우에는 그 날이 속하는 사업연도에 미사용금액을 익금에 산입한다. 이 경우 가산세 등 별도의 제재규정은 없다.

① 국고보조금 등을 기한 내에 사용하지 아니한 경우
② 국고보조금 등을 사용하기 전에 폐업 또는 해산하는 경우(합병・분할 제외)

6. 상계와 환입

손금으로 계상한 일시상각충당금과 압축기장충당금은 추후 당해 자산의 감가상각비와 상계하거나 처분시 익금에 산입한다.

구 분	익금산입방법
일시상각충당금	① 당해 사업용 자산의 감가상각비와 상계 - 상계할 금액 = 감가상각비 × 일시상각충당금/취득가액 ② 당해 자산을 처분하는 경우 : 미상계잔액을 전액 익금산입
압축기장충당금	당해 사업용 자산을 처분하는 사업연도에 전액 익금에 산입

사업용자산의 일부를 처분하는 때에는 당해 사업용자산가액 중 일시상각충당금 등이 차지하는 비율로 안분한 금액을 익금산입한다(법령 §64⑤).

예제 감가상각자산에 대하여 일시상각충당금을 설정한 경우

법인세법 제36조 제1항의 규정에 의한 국고보조금으로 유형자산을 취득한 법인이 재무상태표를 작성함에 있어서 기업회계기준에 따라 국고보조금을 취득한 유형자산에서 차감하는 형식으로 표시한 경우 이에 대한 세무조정방법은 다음과 같다.

구 분	기업회계기준에 따른 회계처리 및 세무조정					
① 수령시 (수령 2,000)	회계처리	(차) 현금	2,000	(대) 국고보조금 (현금차감)	2,000	
	세무조정	〈익금산입〉국고보조금 (현금차감)	2,000(유보)			
② 자산취득시 (취득 2,000)	회계처리	(차) 사업용자산 국고보조금 (현금차감)	2,000 2,000	(대) 현금 국고보조금 (자산차감)	2,000 2,000	
	세무조정	〈손금산입〉국고보조금 (현금차감)	2,000(△유보)			
		〈익금산입〉국고보조금 (자산차감)	2,000(유보)			
		〈손금산입〉일시상각충당금	2,000(△유보)			
③ 결산시 (상각 400)	회계처리	(차) 감가상각비 국고보조금 (자산차감)	400 400	(대) 감가누계액 감가상각비	400 400	
	세무조정	〈익금산입〉일시상각충당금	400(유보)			
		〈손금산입〉국고보조금 (자산차감)	400(△유보)			
④ 매각시 (매각 2,000)	회계처리	(차) 현 금 감가누계액 국고보조금 (자산차감)	2,000 400 1,600	(대) 사업용자산 처 분 이 익	2,000 2,000	
	세무조정	〈익금산입〉일시상각충당금	1,600(유보)			
		〈손금산입〉국고보조금 (자산차감)	1,600(△유보)			

제13장 준비금

제1절 개 요

'준비금'이란 특정 비용이나 손실의 보전 또는 특정한 투자에 필요한 자금의 충당 등 특정 목적을 위해 미래에 사용하기 위해 적립하는 금액을 말한다.

미확정채무의 성격을 갖는 준비금은 손금에 산입하지 않는 것이 원칙이지만, 법인세법은 세법에 열거한 준비금에 한하여 제한적으로 손금산입을 인정한다.

기업회계는 준비금을 자본에 포함되는 잉여금 항목(자본준비금, 이익준비금 등)으로 처리하지만, 세법은 준비금을 부채성충당금과 같이 부채로 취급한다.

준비금의 종류는 다음과 같다.

설정근거	종류	설정강제 여부	대상법인	최저한세 적용여부	손금산입방법
법인세법	책임준비금	강제	보험업법인	미적용	결산조정
	비상위험준비금	강제			① 결산조정 원칙 ② 잉여금처분에 의한 신고조정 가능
	고유목적사업준비금	선택	비영리내국법인		
조 특 법	손실보전준비금	선택	자본확충목적회사 신용회복목적회사	적용	

제2절 법인세법상의 준비금

1. 책임준비금

책임준비금이란 보험사업을 영위하는 법인(「보험업법」에 따른 보험회사 제외) 등이 보험계약에 대한 장래의 보험금 지급을 이행하기 위하여 적립하는 금액을 말한다.

책임준비금의 손금산입한도액 및 환입(익금산입)은 다음과 같다.

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">내 용</th></tr>
<tr><td>손금산입
한 도 액</td><td colspan="2">■ 손금산입 한도액 = ① + ② + ③
① 「수산업협동조합법」 등에 따른 보험사업에 따라 당기말 현재 모든 보험계약 해약시 지급해야 할 환급액(해약공제액 포함)
② 해당 사업연도종료일 기발생 보험사고에 대한 추정보험금 상당액
③ 보험계약자에게 배당하기 위하여 적립한 배당준비금</td></tr>
<tr><td rowspan="2">익금산입
(환 입)</td><td>①, ②</td><td>다음 사업연도에 전액 익금산입</td></tr>
<tr><td>③</td><td>㉠ 보험계약자에게 배당한 때에 배당금과 순차로 상계
㉡ (일반환입) 손금에 산입한 사업연도의 종료일 이후 3년이 되는 날까지 상계하고 남은 잔액 : 3년이 되는 날이 속하는 사업연도에 익금산입
㉢ (일시환입) 아래 사유발생한 날이 속하는 사업연도에 익금산입
- 일시환입사유 : 해산, 보험사업의 허가취소
㉣ 환입시 이자상당액을 법인세에 가산하여 납부하여야 함
- 이자상당액 = 법인세의 차액* × 기간(일수)* × 2.2 / 10,000</td></tr>
</table>

* ① 법인세차액 : (준비금을 손금산입한 사업연도의 법인세 과세표준 + 익금산입한 준비금) × 준비금을 손금산입한 사업연도의 법인세율 - 당초 신고한 법인세 산출세액
② 기간(일수) : 준비금을 손금산입한 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 익금산입한 사업연도의 종료일까지의 일수를 말함

2. 비상위험준비금

비상위험준비금이란 예측할 수 없는 거액의 보험사고로 인하여 책임준비금으로 지급하기 어려운 상황에 대비하고자 적립하는 금액으로, 누적하여 적립한다.

비상위험준비금의 손금산입한도액 및 환입(익금산입)은 다음과 같다.

구 분	내 용
손금산입 한 도 액	① 손금산입 한도액 = min (㉠, ㉡) ㉠ 해당 사업연도의 보험종목별 적립대상보험료 합계액 × 적립기준율 ㉡ 해당 사업연도의 보험종목별 적립대상보험료 합계액 × 50%(자동차보험은 40%, 보증보험은 150%) ② 국제회계기준을 적용하는 법인은 이익처분에 의한 신고조정 가능 (손금산입 한도액 = 보험종목별 적립기준금액의 합계액 × 90%)
처 리	손금으로 계상한 비상위험준비금의 처리 및 적립보험료의 계산방법은 보험업법 시행령에 따라 금융위원회가 고시하는 바에 의하여 처리

3. 해약환급금준비금

해약환급금준비금이란 「보험업법」에 따른 보험회사가 해당 사업연도 이익처분을 할 때 보험계약의 해약 등에 대비하여 적립하는 금액으로, 그 적립한 금액의 범위에서 세무조정계산서에 계상을 한 경우에 그 계상한 금액을 결산을 확정할 때 손비로 계상한 것으로 보아 손금에 산입한다.

4. 비영리법인의 고유목적사업준비금 (제3편 4장 3절 참고)

비영리내국법인이 각 사업연도의 결산을 확정할 때 그 법인의 고유목적사업 또는 법인세법 제24조 제3항 제1호의 기부금(종전 지정기부금)에 지출하기 위하여 고유목적사업준비금을 손비로 계상하는 경우에는 손금산입한도액 범위 안에서 해당 사업연도의 소득금액 계산상 손금에 산입한다(법법 §29①).

제3절 조세특례제한법상 준비금

신용회복목적회사와 자본확충목적회사는 결산조정 또는 이익처분에 의한 신고조정에 의하여 손실보전준비금을 손금에 산입할 수 있다(조특법 §104의3, §104의12).

참고 예규

① 처분가능이익이 부족하여 손금산입 상당액을 비상위험준비금의 적립금으로 적립하지 못한 경우에도 전액을 손금에 산입하되, 그 부족 적립액은 다음 사업연도 이후에 추가로 적립하여야 하는 것임(서면법규-84, 2014.1.29)

② 처분가능이익이 없어 이익처분에 의해 (조특법상) 준비금 상당액을 적립하지 못하였으나 그 후 사업연도에 처분가능이익으로 적립할 것을 조건으로 준비금을 신고조정의 방법으로 손금산입하여 경정청구할 수 있음(대법2007두1781, 2009.7.9).

제14장 손익의 귀속사업연도

제1절 손익의 인식기준

1. 손익인식의 일반원칙 (권리의무 확정주의)

법인세법은 손익인식기준에 관하여 '권리의무 확정주의'를 채택하고 있다. 즉, 각 사업연도의 익금과 손금의 귀속사업연도는 그 익금과 손금이 확정된 날이 속하는 사업연도로 한다는 것이다(법법 §40①). 여기서 '확정'이란, 익금의 경우에는 수취할 권리의 확정을 뜻하고 손금의 경우에는 지급할 의무의 확정을 뜻한다. 반면, 기업회계에서는 발생주의를 채택하고 있다.

2. 기업회계기준 및 관행의 보충적 적용

익금과 손금의 귀속사업연도와 자산·부채의 취득 및 평가에 관하여 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 기업회계기준을 적용하거나 관행을 계속 적용하여 온 경우에는 법인세법 및 조세특례제한법에서 달리 규정하고 있는 경우를 제외하고는 그 기업회계기준 또는 관행에 따른다(법법 §43).

여기서 기업회계기준 또는 관행이란 다음의 회계기준을 말한다.(법령 §79)

① 한국채택국제회계기준
② 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 따라 한국회계기준원이 정한 회계처리기준
③ 증권선물위원회가 정한 업종별회계처리준칙
④ 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라 제정된 공기업·준정부기관회계규칙
⑤ 상법 시행령 제15조 제3호에 따라 제정된 중소기업회계기준
⑥ 그밖에 법령에 따라 제정된 회계처리기준으로서 기획재정부장관의 승인을 받은 것

제2절 거래유형별 기준

1. 자산 판매손익 등의 귀속사업연도

가. 원칙적인 귀속시기

자산의 양도 등으로 인한 익금 및 손금의 귀속사업연도는 다음의 날이 속하는 사업연도로 한다(법령 §68①).

구 분	귀속시기
상품 등의 판매	상품 등을 인도한 날
상품 등 외의 자산 (부동산 포함)	대금청산일, 소유권이전 등기일(등록일), 인도일, 사용수익일 중 빠른 날 (다만, 반환조건부 판매, 동의조건부 판매, 그 밖의 조건부 판매 및 기한부 판매의 경우에는 그 조건이 성취도거나 기한이 지나 판매가 확정된 날로 한다. 개정)
상품 등의 시용판매	상대방이 구입의 의사를 표시한 날. 다만, 일정기간 내에 반송하거나 거절의사를 표시하지 않으면 특약 등에 의하여 그 판매가 확정되는 경우에는 그 기간의 만료일
자산의 위탁매매	수탁자가 그 위탁자산을 매매한 날
증권시장에서 증권시장업무규정에 따라 보통거래방식으로 한 유가증권의 매매 : 매매계약을 체결한 날	

1) 상품 등의 판매손익

가) 상품 등의 범위

법인세법상 '상품 등'이란 '상품・제품 또는 기타의 생산품을 말하며, 부동산은 제외한다. 반면, 기업회계기준에서는 부동산매매업의 판매용 부동산을 재고자산에 포함시켜 수익을 인식한다.

나) 수출 등 특수한 거래의 경우의 인도일

(1) 납품계약 또는 수탁가공계약에 의하여 물품을 납품・가공하는 경우

당해 물품을 계약상 인도하여야 할 장소에 보관한 날. 다만, 계약에 따라 물품의 검사를 거쳐 인수・인도가 확정되는 물품은 당해 검사가 완료된 날을 인도일로 한다(법칙 §33. 1호).

(2) 물품을 수출하는 경우

수출물품을 계약상 인도하여야 할 장소에 보관한 날(법칙 §33. 2호). 계약상 별단의 명시가 없는 한 선적을 완료한 날을 말한다. 다만, 선적완료일이 불분명한 경우로서 수출할 물품을 보세구역이 아닌 다른 장소에 보관하고 통관절차를 완료하여 수출면장을 발급받은 경우에는 '계약상 인도하여야 할 장소에 보관한 날' 에 해당하는 것으로 본다(통칙 40-68…2).

다) 매출할인금액의 귀속시기

매출할인금액은 상대방과의 약정에 의한 지급기일(지급기일이 정해져 있지 않은 경우에는 지급한 날)이 속하는 사업연도의 매출액에서 차감한다(법령 §68⑤) ⇢ 매출한 시점(X)

2) 상품 등 외의 기타 자산의 양도손익

상품・제품 이외의 기타 자산의 양도손익은 양도대금을 청산한 날, 소유권이전 등기(등록)일, 인도일, 사용수익일 중 가장 먼저 도래한 날이 귀속시기가 된다.

가) 대금청산일의 개념

대금을 청산한 날이란 양도대금의 전액이 청산된 날을 말한다. 따라서 계약서상의 잔금지급약정일에 잔금이 지급되지 않았다면 대금이 청산된 것으로 볼 수 없다. 또한 잔금지급일에 어음을 받았다면 그 어음이 실제로 결제된 날이 대금청산일이 된다(법인 22601-2349. 91.12.10).

나) 대금청산일까지 목적물이 완성되지 않은 경우

대금이 청산되었지만 목적물인 자산이 완성되지 아니한 경우에는 양도대상 자산이 있을 수 없으므로 그 자산이 완성된 날이 귀속시기가 된다(법인 22601-3667, '89.10.6).

3) 자산의 위탁매매손익

자산의 위탁매매에 따른 손익은 수탁자가 그 위탁받은 자산을 매매한 날이 속하는 사업연도에 귀속된다. 이 경우 자산에는 '상품 등'과 '기타의 자산'을 모두 포함한다.

나. 장기할부조건부 판매손익

구 분		법인세법	기업회계기준	
		손익귀속시기	K-IFRS	일반기업회계기준
단기할부		인도기준・명목가액 평가	인도기준・명목가액 평가	
장기할부	원칙	인도기준[*1]・명목가액 평가	인도기준・현재가치 평가	
	특례	① 현재가치 평가시 인정(결산조정 전제) ② 회수기일도래기준[*2] 계상시 인정(결산조정 전제) ③ 중소기업은 회수기일 도래기준 신고조정 가능	- (중소기업 : 회수기일도래기준 불인정)	중소기업은 회수기일도래기준 선택가능

* 1 상품등(재고자산) ⇢ 인도일, 상품등 외의 자산 ⇢ 소유권이전등기일, 인도일, 사용수익일 중 빠른 날
* 2 회수기일도래기준 : 회수하였거나 회수할 금액과 이에 대응하는 비용을 익금과 손금에 산입하는 것

1) 장기할부조건부 판매의 범위 (법령 §68④)

'장기할부조건'이란 자산의 판매 또는 양도(국외거래의 경우 소유권이전 조건부 약정에 의한 자산의 임대를 포함)로서 다음의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

① 판매금액・수입금액을 2회 이상으로 분할하여 수입하는 것
② 목적물의 인도일의 다음날부터 최종 할부금의 지급일까지의 기간이 1년 이상인 것

2) 손익귀속시기 및 채권의 평가

손익귀속시기는 인도기준을 원칙으로 하되, 회수기일도래기준에 따라 결산서에 계상하면 이를 인정한다. 다만, 중소기업은 결산서에 계상하지 않았다 하더라도 회수기일도래기준으로 신고조정할 수 있다. 채권의 평가는 명목가액을 원칙으로 하되, 현재가치할인차금을 결산서에 계상하면 중소기업・비중소기업을 불문하고 이를 인정한다. 회수기일도래기준을 적용하는 경우에는 다음과 같이 처리한다.

① 인도일 이전에 회수한 금액 : 선수금으로 보며, 인도일에 회수한 것으로 본다
② 회수기일도래 전에 회수한 금액 : 선수금으로 본다
③ 할부회수기간 중 폐업한 경우 : 폐업일의 익금으로 본다
④ 회수기준으로 수익을 인식한 경우 : 회수기일도래기준과의 차이를 조정한다

예제 할부조건 판매시 손익의 귀속시기

다음 자료에 의하여 (주)국세의 2026사업연도(1.1~12.31) 세무조정을 하시오.

(1) 회사는 상품을 할부판매하고 있으며, 당해 사업연도에 실제 회수한 금액을 손익계산서상 수익으로 계상하였다.(비중소기업으로 가정함)

(2) 할부판매 관련 자료

구분	상품인도일	총판매대금	당기대금회수액	대금회수조건(계약상)
A상품	2026.04.10.	100,000,000	80,000,000	인도후 매달 10,000,000씩 회수
B상품	2025.10.10.	20,000,000	10,000,000	인도후 매달 1,000,000씩 회수

(3) 매출원가는 고려하지 말고, B상품과 관련하여 2025년도 판매대금은 계약상 조건대로 적정하게 회수하였다고 가정한다.

해답

(1) A상품

상품 인도일의 다음날부터 최종할부금 지급일까지의 기간이 1년 미만(10개월)이므로 단기할부에 해당한다. 따라서 인도일이 속하는 사업연도에 총판매대금 100,000,000을 전액 익금으로 인식해야한다.

〈익금산입〉 매출채권 20,000,000(유보)

(2) B상품

상품 인도일의 다음날부터 최종할부금 지급일까지의 기간이 1년 이상(20개월)이므로 장기할부에 해당한다. 따라서 회수기일이 도래된 12,000,000을 익금계상해야 하나 회사는 실제회수액인 10,000,000만 수익계상했으므로 차액을 익금산입함

〈익금산입〉 매출채권 2,000,000(유보)

2. 용역제공 등에 의한 손익의 귀속사업연도

용역구분	법인세법
원 칙	진행기준. 다만, 기장 불비로 총공사비 누적액 또는 작업시간 등을 확인할 수 없는 경우에는 완성기준(예약매출은 인도기준)
중소기업의 단기용역(예약) 매출 특례	중소기업의 계약기간이 1년 미만인 경우 : 완성기준(예약매출은 인도기준) 선택가능
예약매출 특례	기업회계기준에 따라 그 목적물의 인도일이 속하는 사업연도에 수익과 비용 계상한 경우 : 인도기준 선택 가능

가. 원칙적인 귀속시기

건설・제조・기타 용역(도급공사와 예약매출 포함하며, '건설 등'이라 함)의 제공으로 인한 익금과 손금의 귀속사업연도는 그 목적물의 건설등의 착수일이 속하는 사업연도부터 그 목적물의 인도일(용역제공의 경우 그 제공을 완료한 날)이 속하는 사업연도까지 그 목적물의 건설등을 완료한 정도("작업진행률"이라 함)를 기준으로 하여 계산한 수익과 비용을 각각 해당 사업연도의 익금과 손금에 산입한다.

다만, 중소기업인 법인이 수행하는 계약기간이 1년 미만인 건설등의 제공과 기업회계기준에 따라 그 목적물의 인도일이 속하는 사업연도의 수익과 비용으로 계상한 경우에는 그 목적물의 인도일이 속하는 사업연도로 할 수 있다(법령 §69①).

나. 예외적인 귀속시기 (인도기준 적용 강제)

작업진행률을 계산할 수 없다고 인정되는 경우에는 그 목적물의 인도일이 속하는 사업연도의 익금과 손금에 각각 산입한다(법령 §69②).

다. 손익의 계산

장기·단기건설 등에 불구하고 작업진행률을 기준으로 하여 계산한 수익과 비용을 각각 해당 사업연도의 익금과 손금에 산입한다.

○ 익금 = (계약금액 × 작업진행률) − 직전 사업연도말까지 익금에 산입한 금액
○ 손금 = 당해 사업연도에 발생된 총비용

라. 작업진행률 계산 (법칙 §34①, ②)

$$\text{작업진행률}^{*} = \frac{\text{해당 사업연도말까지 발생한 총공사비 누적액}}{\text{총공사예정비}}$$

* 건설의 작업시간·작업일수 또는 기성공사의 면적이나 물량으로도 할 수 있음

1) 총공사예정비

총공사예정비란 기업회계기준을 적용하여 계약 당시에 추정한 공사원가에 해당 사업연도 말까지의 변동상황을 반영하여 합리적으로 추정한 공사원가를 말한다.

2) 당해 사업연도말까지의 총공사비 누적액

공사착수시점부터 당해 사업연도 종료일까지 실제 투입한 총공사비 누적액, 즉, 당해 공사원가의 구성요소가 되는 재료비, 노무비, 기타 공사경비의 투입액을 말한다.

마. 단기건설 등의 경우

계약기간이 1년 미만인 단기건설공사의 경우 작업진행률을 기준으로 수익과 비용을 각각 해당 사업연도의 익금과 손금에 산입한다. 다만, 중소기업의 경우에는 진행기준을 적용한 경우에도 인도기준으로 신고조정할 수 있다.

바. 장기예약매출의 수익인식방법 (서면2팀-767, 2006.5.4.)

건설 등의 계약기간이 1년 이상인 상가의 예약매출로 인한 익금과 손금의 귀속사업연도는 작업진행률에 따라 아래와 같이 계산한 분양수익과 분양원가를 각 사업연도의 익금과 손금에 산입하는 것으로 분양계약률은 실제분양계약금액을 총분양예정가액으로 나눈 율을 말한다.



○ 익금(분양수익) : 총분양예정가액 × 작업진행률 × 분양계약률 – 전기말 누적분양수익
○ 손금(분양원가) : 누적실제발생비용 × 분양계약률 – 전기말누적분양원가
○ 분양계약률 : 실제분양계약금액 ÷ 총분양예정가액

예제 작업진행률에 의한 공사수입 계산

다음 자료에 의하여 한국건설(주)의 2026.1.1~2026.12.31 사업연도 공사수입금액을 계산하고, 필요한 세무조정을 하시오.(비중소기업으로 가정함)

〈자 료〉

(1) 공사현장별 도급금액, 공사수입, 공사비 등은 다음과 같다.

공사명	공사기간	도급금액	공사수입(I/S)		총공사 예정비	실제 투입공사비	
			2025	2026		2025	2026
A	2025.7.1.~ 2027.6.30.	300,000	60,000	150,000	270,000	54,000	162,000
B	2026.10.1.~ 2027.4.1.	120,000		60,000	96,000	-	48,000
C	2026.2.1.~ 2027.1.30.	250,000		110,000	237,500		95,000

(2) 2025년도의 A공사 수입금액은 공사진행률에 의하여 적법하게 계상함

해답

(1) 공사현장별 공사진행률 및 공사수입 계상

공사명	① 도 급 금 액	② 총 공 사 예 정 비	③ 실제투입 공 사 비	④ 진 행 율 (③/②)	⑤ 세무상 공사수입 (① × ④)	⑥ 회사계상 공사수입	⑦ 차감 조 정 액 (⑤-⑥)
A	300,000	270,000	216,000	80%	240,000	210,000	30,000
B	120,000	96,000	48,000	50%	60,000	60,000	-
C	250,000	237,500	95,000	40%	100,000	110,000	△10,000

(2) 세무조정

① A공사 〈익금산입〉 공사수입 30,000 (유보)

② B공사(단기건설로 회사가 진행률에 따라 적법계상, 세무조정 필요 없음)

③ C공사 〈익금불산입〉 공사수입 10,000(△유보)

예제 아파트 분양수입 및 분양원가 세무조정(예약매출)

다음 자료에 아파트 분양수입금액을 계산하고 필요한 세무조정을 하시오.

(1) 아파트공사 현황 : 착공 2026.4.1, 분양 2026.6.1, 준공예정 2027.9.30

(2) 아파트 분양현황

(단위 : 천원)

평형별 분양세대 및 분양가액 현황				2026년 분양 현황	
평형	세대수	분양가액	총분양가액	세대수	총분양가액
40 평형	15	40,000	600,000	13	520,000
50 평형	28	50,000	1,400,000	22	1,100,000
계	43		2,000,000	35	1,620,000

① 분양가액은 부가가치세 불포함 가액이며, 평당 공사원가 및 분양가액은 평형에 관계없이 동일하다.

② 계약자들로부터 받은 계약금 및 중도금은 전액 선수금계정에 계상하였다.

(3) 총공사예정원가 2026사업연도 투입현황

(단위 : 천원)

총 공사예정원가			투입원가
계		1,450,000	770,000
토지구입비		600,000	600,000
건축공사비		800,000	140,000
기 타	설계 및 감리비	40,000	20,000
	상수도 공사비 부담금	10,000	10,000

(4) 투입원가는 전액 재고자산으로 계상하였다.

(5) 일반기업회계기준을 적용하고 있는 법인으로 가정한다.

해답

(1) 분양수입 계산 : 1,620,000천원 × (170,000 / 850,000) = 324,000천원
(800,000 + 40,000 + 10,000) ↵

(2) 세무조정

〈익금산입〉 아파트 분양수입 324,000천원 유보

〈손금산입〉 토지원가 97,200천원 △유보(600,000 × (324,000/2,000,000))
= 600,000 × (170,000/850,000) × (1,620,000/2,000,000)

공사원가 137,700천원 △유보 (170,000 × (1,620,000/2,000,000))

3. 이자소득 등의 귀속사업연도

가. 이자수익과 이자비용

용역구분		법인세법	기업회계기준
이자수익	원칙	① 일반법인 : 소득세법상 이자소득 수입시기에 해당하는 날 ② 금융보험업법인 : 현금주의(선수이자 제외)	발생주의
	특례	미수이자 계상하면 인정(발생주의 수용) (단, 원천징수대상은 미수이자 계상해도 인정 안됨)	
이자비용	원칙	소득세법상 이자소득 수입시기에 해당하는 날	발생주의
	특례	미지급이자 계상하면 인정(발생주의 수용)	

1) 이자수익

가) 일반법인(금융보험업 이외의 법인)의 수입이자

소득세법 시행령 제45조에서 규정한 이자소득의 수입시기에 해당하는 날(실제로 받은 날 또는 받기로 한 날)이 속하는 사업연도의 익금으로 한다.

다만, 기간경과분 미수이자(법인세가 원천징수되는 이자 등은 제외)를 당해 사업연도의 수익으로 계상한 경우에는 그 계상한 사업연도의 익금으로 한다(발생주의 수용, 법령 §70①).

나) 금융보험업 법인의 수입이자

금융보험업을 영위하는 법인의 수입이자(선수이자 및 할인액은 제외)는 현금주의에 의하여 실제로 수입된 날이 속하는 사업연도의 익금으로 한다. 다만, 미수이자를 계상한 경우의 처리는 일반법인과 동일하다.

2) 이자비용

이자비용의 손금귀속시기는 수입이자의 수입시기에 해당하는 날이 속하는 사업연도로 한다. 다만, 기간경과분 미지급이자를 당해 사업연도의 손비로 계상한 경우에는 그 계상한 사업연도의 손금으로 한다(발생주의 수용, 법령 §70①2호).본 단서규정은 차입일부터 이자지급일이 1년을 초과하는 특수관계인 간 거래시 그 적용을 배제한다. ('21.1.1 이후 개시 사업연도부터 적용)

예제 이자수익의 손익귀속시기

(주)국세의 전기말 현재 2년만기 정기적금의 미수이자는 10,000,000이며, 당기중에 그 미수이자를 포함하여 20,000,000을 수령하고 기업회계기준에 따라 회계처리한 경우 전기와 당기의 세무조정을 하시오.

해답

(1) 전기

회 사	(차) 미수이자 10,000,000 (대) 이자수익 10,000,000
세 법	-*
세무조정	〈익금불산입〉 미수이자 10,000,000 (△유보)

* 정기적금의 이자는 원천징수 대상이므로 실제로 받은날 또는 받기로 한 날에 수익으로 인식해야 한다.

(2) 당기

회 사	(차)	현금	20,000,000	(대) 이자수익 미수이자	10,000,000 10,000,000
세 법	(차)	현금	20,000,000	(대) 이자수익	20,000,000
세무조정	〈익금산입〉 미수이자 10,000,000 (유보)				

나. 배당금 수익

법인의 배당소득의 귀속시기는 소득세법을 준용한다*(법령 §70)

* 소득세법 상 배당소득 수입시기의 주요내용 : 기명주식(잉여금처분결의일), 무기명주식(실제 지급일)
법인세법(법령 §61②)에 따른 금융기관 등이 금융채무등불이행자의 신용회복 지원과 채권의 공동추심을 위하여 공동으로 출자하여 설립한 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문회사(배드뱅크)로부터 수입하는 배당소득은 실제로 지급받은 날이 속하는 사업연도로 한다(법령 §70②).

다. 금융보험업 법인의 수입보험료 등

금융보험업 영위법인이 수입하는 보험료・부금・보증료 또는 수수료의 귀속시기는 그 보험료 등이 실제로 수입된 날로 하되, 선수입보험료 등을 제외한다.

다만, 기간경과분 보험료 상당액 등을 당해 사업연도의 수익으로 계상한 경우에는 그 계상한 사업연도의 익금으로 한다(발생주의 수용, 법령 §70③).

라. 투자매매업자 등(증권회사)의 유가증권 매매수수료

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 투자매매업자 또는 투자중개업자가 정형화된 거래방식으로 증권을 매매하는 경우 수수료의 귀속사업연도는 매매계약이 체결된 날이 속하는 사업연도로 한다.

마. 투자회사 등의 증권투자와 관련된 이자・배당 수입

투자회사 등이 결산을 확정할 때 증권 등의 투자와 관련된 수익 중 이미 경과한 기간에 대응하는 이자 및 할인액과 배당소득을 해당 사업연도의 수익으로 계상한 경우에는 그 계상한 사업연도의 익금으로 한다(법령 §70④).

바. 신탁업자가 운용하는 신탁재산

자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 신탁업자가 운용하는 신탁재산(투자신탁재산 제외)에 귀속되는 원천징수대상 소득금액의 귀속사업연도는 원천징수일이 속하는 사업연도로 한다(법령 §70⑤).

사. 보험회사의 보험금 등

보험회사가 보험계약과 관련하여 받거나 지급한 이자보험료, 보험금 등은 보험감독회계 기준에 따라 수익· 비용으로 계상 한 경우, 그 계상한 사업연도에 익금· 손금한다.

4. 임대료 등 기타 손익의 귀속사업연도

가. 임대손익

구 분		손익귀속시기	
① 임대료 지급기간*이 1년 이하인 경우	단기	원칙	지급받기로 한 날(약정이 없으면 지급받은 날)
		특례	기간경과분을 손익계상하면 인정(발생주의 수용)
② 임대료 지급기간*이 1년 초과의 경우	장기	기간경과분은 결산반영 여부와 관계없이 손익인식 (발생주의 강제)	

* 임대료 지급기간 : 임대료 지급대상기간(ex. 매월 지급시 1개월, 연세로 지급시 12개월 등)

1) 원 칙

자산의 임대로 인한 익금과 손금의 귀속사업연도는 다음의 날이 속하는 사업연도로 한다(법령 §71①).

① 계약 등에 의하여 임대료의 지급일이 정해진 경우	지급받기로 한 날
② 계약 등에 의하여 임대료의 지급일이 정해지지 않은 경우	지급받은 날

2) 특례 : 기간경과분에 대한 임대손익 계상 특례

법인이 결산을 확정함에 있어서 이미 경과한 기간에 대응하는 임대료 상당액과 이에 대응하는 비용을 당해 사업연도의 수익과 비용으로 계상한 경우에는 이를 각각 그 계상한 사업연도의 익금과 손금으로 한다(법령 §71①단서).

또한, 임대료 지급기간이 1년을 초과하는 경우 당해 사업연도 중 이미 경과한 기간에 대응하는 임대료 상당액과 비용은 이를 각각 당해 사업연도의 익금과 손금으로 한다(법령 §71① 단서).

예제 임대손익의 손익귀속시기

다음의 사례에 대해 2026년 사업연도의 세무조정을 행하라.

[사례1]
매월분 임대료 1,000,000원을 매달 말에 수령하기로 상가임대계약(2026.7.1 ~ 2028.6.30)을 체결하였는데, 임차인의 사정으로 11월과 12월 임대료를 수령하지 못하였다.

《경우 1》 발생주의에 따라 미수임대료를 계상한 경우

(차)	현금	4,000,000	(대)	수입임대료	6,000,000
	미수임대료	2,000,000			

《경우 2》 현금주의에 따라 회계처리한 경우

(차)	현금	4,000,000	(대)	수입임대료	4,000,000

[사례2]
2026.10.1 ~ 2028.9.30까지 사무실임대계약을 체결하고 2028.9.30에 총임대료 24,000,000원을 일시에 받기로 약정함에 따라 2026년에는 아무런 회계처리를 하지 않았다.

해답

[사례 1]

구 분	회 사	세 법	세무조정
경우 1	6,000,000	6,000,000	조정없음
경우 2	4,000,000	6,000,000	〈익금산입〉 미수임대료 2,000,000(유보)

(1) 임대료를 매월 지급하므로 임대료 지급기간은 1년 이하임
(2) 임대료 지급기간이 1년 이하인 경우, 지급받로 한 날(약정일이 없으면 지급일)에 임대손익을 인식하되, 기간경과분 손익을 계상한 경우에는 이를 인정함

[사례 2]

구 분	회 사	세 법	세무조정
수 익	0	3,000,000	〈익금산입〉 미수임대료 3,000,000(유보)

(1) 임대료 지급기간이 1년 초과하므로, 기간경과분에 대한 임대손익을 인식하여야 함
(2) 24,000,000 × 3/24 = 3,000,000

나. 금전등록기 설치법인의 수익

영수증을 작성·교부할 수 있는 업종을 영위하는 법인이 금전등록기를 설치·사용하는 경우 그 수입하는 물품대금과 용역대가의 귀속사업연도는 그 금액이 실제로 수입된 사업연도로 할 수 있다(법령 §71②).

다. 사채할인발행차금 상각액의 손금귀속시기

사채할인발행차금이란 사채를 발행하는 경우 상환할 사채금액의 합계액에서 사채발행가액(사채발행수수료와 사채발행을 위하여 직접 필수적으로 지출된 비용을 차감한 후의 가액을 말함)의 합계액을 공제한 금액을 말하며, 기업회계기준에 의한 사채할인발행차금의 상각방법에 따라 이를 손금에 산입한다(법령 §71③).

기업회계기준에서는 사채할인발행차금을 유효이자율법을 적용하여 상각하고, 동 상각액은 사채이자에 가산하도록 규정하고 있다.

라. 자산유동화에 따른 보유자산을 양도하는 경우

자산유동화에 관한 법률에 따라 보유자산을 양도하는 경우 및 매출채권 또는 받을어음을 배서양도하는 경우에는 원칙적으로 매각거래로 보는 것이나, 기업회계기준에 의한 차입거래로 회계처리한 경우 이를 인정한다(법령 §71④).

매각거래로 보는 경우 처분손실은 양도시 일시에 손금인정되며, 차입거래로 보는 경우 이자비용은 차입기간에 안분하여 손금인정 됨

마. 개발비 계상액의 손금귀속시기

감가상각 대상인 개발비로 계상하였으나 해당 제품의 판매 또는 사용이 가능한 시점이 도래하기 전에 개발을 취소된 경우에는 해당 개발로부터 상업적인 생산 또는 사용을 위한 해당 재료·장치·제품·공정·시스템 또는 용역을 개선한 결과를 식별할 수 없어 해당 개발비를 전액 손비로 계상한 사업연도의 손금에 산입한다 (법령 §71⑤).

바. 기타 손익의 귀속시기

1) 법령에 별도의 규정이 없는 손익의 귀속시기

법인세법(기업회계기준·관행의 보충적 적용규정은 제외) 및 조세특례제한법에서 별도로 규정한 것 외의 익금과 손금의 귀속사업연도에 관하여는 그 익금과 손금이 확정된 날이 속하는 사업연도로 한다(법칙 §36).

2) 기타 익금의 귀속시기 (예시)

구 분	귀 속 시 기
차액만 정산하는 파생상품의 거래	계약의 목적물을 인도하지 아니하고 목적물의 가액변동에 따른 차액을 금전으로 정산하는 파생상품의 거래로 인한 손익은 그 거래에서 정하는 대금결제일이 속하는 사업연도의 익금과 손금으로 한다(법령 §71⑥)
관세환급금	수출과 동시에 환급받을 금액이 확정되는 경우에는 당해 수출을 완료한 날. 다만, 수출과 동시에 환급받을 관세 등이 확정되지 아니하는 경우에는 환급금의 결정통지일 또는 환급일 중 빠른 날 (통칙 40-71…6)
국세등 환급가산금	환급금결정이 확정된 날(통지를 요하는 경우 통지를 받은 날)
국고보조금	교부통지를 받은 날 (통칙 40-71…7)
보험차익	보험금 지급이 확정된 날 (통칙 40-71…8)
물품매도확약서발행업의 수익(오파수수료)	당해 물품 선적일, 다만, 물품매도확약서 발행에 관한 장부와 제증빙서류를 비치하지 아니한 경우에는 신용장개설일이 속하는 사업연도 (통칙 40-71…4)
수용에 따른 보상금	보상금 지급이 확정되거나 기업자가 대금을 공탁한 날 다만, 이의신청 등으로 손실보상액이 조정된 경우의 차액은 조정금액이 확정된 날 (통칙 40-71…9)
공사계약의 해약에 따른 수입금액	당초 작업진행률에 의하여 계상한 수입금액이 공사계약의 해약으로 인하여 수입금액으로 확정된 금액과 차액이 발생한 경우 해약일이 속하는 사업연도의 손금 또는 익금
분할지급하는 재해보상금	지급시기에 관계없이 해당 재해보상금이 확정된 날
신탁관리·운용보수 수익	신탁계산 종료일 또는 해지일이 속하는 사업연도

예제 수입금액 조정명세서 작성

아래 자료에 의하여 (주)국세의 수입금액을 계산하고 수입금액조정명세서를 작성하라.

〈자 료〉

1. 사업연도 : 2026. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.
2. 업 태 : 제조, 건설
3. 결산서상 수입금액 내역
   - 제품매출액 350,000,000원
   - 공사 수익 470,000,000원
4. 건설공사별 공사원가 및 공사수입금액
   ① 공사별 공사원가 발생 내용

공사명	도급계약 기간	도급금액	2025년 총공사비	2026년 총공사비	추가발생 예상공사비
A	2025.5.1.~ 2027.5.31.	500,000,000	57,600,000	230,400,000	72,000,000
B	2026.3.1.~ 2027.9.1.	400,000,000		135,000,000	165,000,000

   ② 공사별 공사수입금액 및 전기 세무조정 내용

공사명	당해 사업연도 결산서상 공사수익	전기 세무조정 내용		
		세무계산공사수익	회사계상금액	세무조정금액
A	280,000,000	80,000,000	90,000,000	△10,000,000
B	190,000,000			
계	470,000,000	80,000,000	90,000,000	△10,000,000

5. 위탁판매를 위하여 적송한 제품(원가 7,000,000원)을 수탁자가 2025. 12. 31. 10,000,000원에 판매하였으나 결산에 반영되지 아니하였다.
6. 2026. 12. 5. 장부가액 25,000,000원인 토지를 30,000,000원에 매각하기로 계약을 체결하고 다음과 같이 계약금을 수령하였다(소유권이전등기일 2027. 3. 5).
   - 2026. 12. 5. : 계약금 3,000,000원
   - 2026. 12. 30. : 중도금 15,000,000원
   - 2027. 2. 5. : 잔 금 2,000,000원

해답

1 공사수입금액 조정계산

(1) 공사수입금액 조정

(단위 : 천원)

공사명	도 급 금 액	총공사비 누 적 액	총공사 예정비	작 업 진행률	기성고 계산액	전기까지 수익계상	당기회사 수익계상	조정액
A	500,000	288,000	360,000	80%	400,000	80,000	280,000	40,000
B	400,000	135,000	300,000	45%	180,000		190,000	▵10,000
계	900,000	423,000	660,000		580,000	80,000	470,000	30,000

※ 총공사 예정비 : 기 발생 공사비 + 추가발생 예상 공사비

(2) 세무조정

○ A·B공사 수익금액 과소 계상액 30,000,000원

* (익금산입) 공사수익 30,000,000(유보)

** 〈공사별 세부 세무조정〉
(익금산입) A공사수익 40,000,000원(유보)
(익금불산입) B공사수익 10,000,000원(△유보)

2 위탁판매 수익금액 조정계산

○ (익금산입) 위탁매출 10,000,000원(유보)

○ (손금산입) 위탁매출원가 7,000,000원(▵유보)

3 토지양도대금

○ 토지의 양도대금은 사업수입이 아니므로 본 서식에서 조정하는 사항이 아니라 소득금액조정합계표에서 직접 조정하여야 할 사항임.

※ 토지양도로 인한 익금의 귀속시기는 도래하지 아니하였음.

사 업 연 도	2026.1. 1. ~ 2026.12.31.	수입금액조정명세서	법 인 명	(주)국세
			사업자등록번호	

1. 수입금액 조 정계산

계 정 과 목		③ 결산서상 수입금액	조 정		⑥ 조정 후 수입금액 (③+④-⑤)	비 고
① 항 목	② 과 목		④ 가 산	⑤ 차 감		
매 출	제품매출	350,000,000	10,000,000		360,000,000	
	공사수입	470,000,000	30,000,000		500,000,000	
계		820,000,000	40,000,000		860,000,000	

2. 수입금액 조정명세

가. 작업진행률에 의한 수입금액

⑦ 공사명	⑧ 도급자	⑨ 도 급 금 액	작업진행률계산			⑬ 누적익금 산 입 액 (⑨×⑫)	⑭ 전 기 말 누적수입 계 상 액	⑮ 당기회사 수 입 계 상 액	⑯ 조정액 (⑬-⑭-⑮)
			⑩해당사업 연 도 말 총공사비 누 적 액	⑪ 총공사 예정비	⑫ 진행률 (⑩/⑪)				
A		500,000,000	288,000,000	360,000,000	80%	400,000,000	80,000,000	280,000,000	40,000,000
B		400,000,000	135,000,000	300,000,000	45%	180,000,000		190,000,000	△10,000,000
계		900,000,000	423,000,000	660,000,000		580,000,000	80,000,000	470,000,000	30,000,000

나. 기타 수입금액

⑰ 구 분	⑱ 근 거 법 령	⑲ 수 입 금 액	⑳ 대 응 원 가	비 고
위탁매출		10,000,000	7,000,000	
계		10,000,000	7,000,000	

제15장 자산・부채의 평가

제1절 자산의 취득가액

법인세법에서는 과세소득 계산의 객관성을 유지하기 위하여, 역사적 원가주의에 따른 취득원가로 평가하는 것을 원칙으로 하며, 제한적으로 평가증과 평가감을 허용하고 있다.

1. 취득형태별 취득가액

자산의 취득가액은 다음의 금액으로 한다(법법 §41①, 법령 §72②).

구 분	취 득 가 액
① 타인으로부터 매입한 자산	- 매입가액 + 부대비용(취득세・등록면허세 포함)
② 단기금융자산 등	- 매입가액
③ 자기가 제조・생산・건설 기타 이에 준하는 방법에 의하여 취득한 자산	- 제작원가 + 부대비용 ※ 원재료비・노무비・운임・하역비・보험료・수수료・공과금(취득세를 포함)・설치비 기타 부대비용의 합계액 (법령 §72)
④ 공익법인 등이 기부받은 자산	- 기부한 자의 기부당시 장부가액 - 다만, 증여세 과세가액이 포함되지 아니한 출연재산이 그 후 과세요건이 발생하여 증여세의 전액이 부과되는 경우 : 기부당시의 시가
⑤ 온실가스 배출권	- 정부로부터 무상할당 받아 취득한 배출권 : 영(0)원
⑥ 그 외 방법(교환・증여 등)으로 취득한 자산 (①~⑤, ⑦~⑪ 제외)	- 취득 당시 취득한 자산의 시가

구 분	취 득 가 액
⑦ 합병·분할 또는 현물출자에 의하여 취득한 자산	- 적격합병 또는 적격분할의 경우 : 장부가액 - 그 밖의 경우 : 해당 자산의 시가
⑧ 물적분할에 따라 분할법인이 취득하는 주식·출자금	- 물적분할한 순자산의 시가 ※ 적격물적분할 : 압축기장충당금 설정
⑨ 현물출자에 따라 출자법인이 취득한 주식 등의 경우	- 출자법인등이 현물출자로 인하여 피출자법인을 새로 설립하면서 그 대가로 주식 등만 취득하는 현물출자의 경우 : 현물출자한 순자산의 시가 - 그 밖의 경우 : 해당 주식 등의 시가 ※ 적격현물출자 : 압축기장충당금 설정
⑩ 채무의 출자전환에 따라 취득한 주식 등	- 취득당시 주식의 시가 - 다만, 출자전환 채무면제익 익금불산입 요건을 갖춘 채무의 출자전환으로 취득한 주식 등은 출자전환된 채권의 장부가액(채무보증으로 인한 구상채권, 특수관계인에 대한 업무무관 가지급금 제외)
⑪ 합병·인적분할에 의하여 주주 등이 취득한 주식 등	- 종전 주식의 장부가액 + 합병·분할로 인한 의제배당액 + 불공정 자본거래로 인하여 특수관계인으로부터 분여받은 이익 - 합병(분할)대가 중 금전 기타 재산가액의 합계액
⑫ 해외자회사 주식 (기존법인을 인수한 경우)	- 취득원가-인수전 이익잉여금에서 배당한 금액 상당액* * 내국법인이 최초로 주식을 보유하게 된 날의 직전일 기준 이익잉여금을 재원으로 한 배당으로 배당금 익금불산입 적용받는 수입배당금액

2. 취득가액에 포함하는 금액

다음의 금액은 자산의 취득가액에 포함한다(법령 §72③, 법칙 §37조②).

구 분	포함하는 금액	관련 법령
① 특수관계있는 개인으로부터 유가증권을 저가로 매입한 경우(익금산입)	저가매입 차 액	법 §15②1호
② 사업용 유형자산 및 무형자산의 건설자금에 충당한 차입금의 이자(손금불산입)	건설자금 이 자	영 §52
③ 유형자산 취득시 국·공채를 매입하는 경우 기업회계기준에 따라 그 국·공채의 매입가액과 현재가치의 차액을 해당 유형자산의 취득가액으로 계상한 금액	매입가액과 현재가치 차 액	영 §72③
③ 불균등 증자(감자)시 신주를 취득한 주주가 특수관계있는 자로부터 분여받은 이익(익금산입)	분여받은 이 익	영 §88①8호 나목·다목

3. 취득가액에 포함하지 않는 금액

가. 장기할부조건으로 매입한 경우의 현재가치할인차금

기업회계기준에서는 장기할부조건으로 매입한 자산의 명목가치와 현재가치의 차이가 중요한 경우 현재가치평가를 원칙으로 하고 있다. 다만, 중소기업은 명목가치평가를 선택할 수 있도록 하고 있다.

법인세법에서는 명목가치에 의한 평가를 원칙으로 하되, 법인이 기업회계기준에 따라 장기할부 매입채무를 현재가치로 평가함에 따라 발생하는 현재가치할인차금을 취득가액과 구분하여 계상한 경우에는 현재가치할인차금을 취득가액에 산입하지 아니하도록 규정하고 있다.

현재가치할인차금	계상한 경우	계상하지 아니한 경우
취득가액	현재가치할인차금 차감한 가액	현재가치할인차금을 차감하지 아니한 가액

나. 연지급수입에 따른 지급이자

원자재 등의 수입과 관련하여 부담하는 이자는 그 조건 등에 따라 인수도방식에 따른 이자(D/A 이자), 공급자신용제공방식에 따른 이자(Shipper's Usance 이자), 은행신용제공방식에 따른 이자(Banker's Usance 이자) 등으로 구분되며, 세법은 이를 총칭하여 '연지급수입이자[13]'라 한다(법칙 §37③).

연지급수입이자는 취득부대비용으로 보아 취득가액에 포함하되, 취득가액과 구분하여 지급이자로 계상한 경우에는 취득가액에 포함하지 않는다(법령 §72④).

---

13) 연지급수입에 따른 지급이자
① D/A이자 , Shipper's Usance이자 : 수출자가 결제기간을 연장해주고 현금수출 가격보다 더 받는 금액을 말함. 일반적으로 단기간 수출대금 결제기간을 연장해주고 받는 금액을 말함.
② Bank's Usance이자 : 은행이 먼저 수입대금을 결제하고, 수입업자는 일정기간이 지난 후에 수입대금을 은행에 변제하면서 더 지급하는 금액을 말함

다. 시가초과 매입액

법인이 특수관계인으로부터 자산을 시가보다 고가로 매입하거나 불균등 증자시 신주를 인수하는 경우로서 부당행위계산부인 규정에 따라 시가초과 매입액 등으로 확정된 금액은 자산의 취득가액에 포함하지 아니한다(법령 §88①1호, 8호 나목).

라. 취득가액에 포함하지 않는 연지급수입이자 등에 대한 특례

취득가액에 포함하지 않는 현재가치할인차금상각액과 연지급수입이자에 대하여는 다음의 규정을 적용하지 않는다(법령 §72⑥). 따라서 아래의 경우에는 지급이자로 보지 않는다.

① 수입배당금 익금불산입액 계산대상 지급이자(법법 §18의2, §18의3)
② 지급이자 손금불산입 계산대상 지급이자(법법 §28조)
③ 원천징수 및 지급명세서의 제출 규정(법법 §73, §98, §120)

마. 자산취득 관련 제세공과금의 취득가액 포함여부

자산취득시 부담하는 취득세와 부가가치세 매입세액에 대해서는 다음과 같이 처리한다.

구 분		취득가액에 포함여부
취 득 세		포 함 됨
부가가치세 매입세액	본래부터 부가가치세법상 공제되지 않는 매입세액	취득가액에 포함하거나 손금산입
	공제·환급되는 매입세액	포함하지 않음
	의제매입세액과 재활용 폐자원 등에 대한 매입세액	원재료의 매입가액에서 공제(법령 §22②)

4. 보유기간 중의 취득가액 변동

법인이 보유하는 자산에 대하여 다음 사유가 발생한 경우의 취득가액은 다음의 가액으로 한다(법령 §72⑤, 법칙 §37②)

구 분	취득가액
① 법 제42조 ①, ③에 의하여 자산을 평가하는 경우 • 보험업법 기타 법률에 의한 유・무형자산 평가(평가증만) • 재고자산・유가증권・화폐성 외화자산의 평가 • 파손・부패 재고자산, 천재지변 등으로 멸실된 유형 자산 및 무형자산의 평가 • 부도・파산법인 발행 주식 등의 평가	평 가 액
② 유형자산 및 무형자산에 대한 자본적 지출이 있는 경우	자본적 지출액 가산 금액
③ 불공정합병・분할합병으로 합병당사법인의 주주가 특수관계있는 자로부터 이익을 분여받은 경우	그 이익을 가산한 금액
④ 불균등 증자・감자시 기존주주가 특수관계있는 자로부터 이익을 분여받은 경우	그 이익을 가산한 금액

사례

❑ 교환・증여로 취득한 자산의 취득가액 = 취득당시 받은 자산의 시가

〈교환〉

갑법인은 A기계(장부가액 8천만원)를 주고 을법인으로부터 B기계(장부가액 7천만원, 시가 1억원)를 교환 받음

회 사	B 기계	8천만원	/	A 기계	8천만원
세 법	B 기계	1억원	/	A 기계 유형자산처분이익	8천만원 2천만원
세무조정	〈익금산입〉 B기계(유형자산처분이익) 2천만원(유보)				

〈증여〉

갑법인은 을법인으로부터 토지(시가 1억원, 장부가액 5천만원)를 증여 받음

회 사	토지	5천만원	/	자산수증이익	5천만원
세 법	토지	1억원	/	자산수증이익	1억원
세무조정	〈익금산입〉 토지(자산수증이익) 5천만원(유보)				

제2절 자산・부채의 평가

1. 법인세법상 자산・부채의 평가

법인이 보유하는 자산 및 부채의 장부가액을 증액 또는 감액(감가상각을 제외하며, 이하 "평가"라 함)한 경우, 그 평가일이 속하는 사업연도 및 그 후의 각 사업연도의 소득금액계산에 있어서 당해 자산 및 부채의 장부가액은 그 평가하기 전의 가액으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 평가를 인정한다(법법 §42, 법령 §73).

① 보험업법 기타 법률에 의한 유형자산 및 무형자산의 평가(증액에 한함)
② 재고자산의 평가(3절)
③ 유가증권의 평가(4절)
④ 화폐성 외화자산・부채의 평가(5절)
  ㉠ 금융회사 등이 보유하는 파생상품 중 통화선도, 통화스왑, 환변동보험(이하 "통화선도등" 이라 함)
  ㉡ 금융회사 등 외의 법인이 화폐성 외화자산・부채의 환위험을 회피하기 위하여 보유하는 통화선도등
⑤ 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 가상자산(선입선출법)

즉, 자산・부채의 평가는 법에서 정한 경우에 한하여 예외적으로 허용한다. 따라서 회사가 이사회 결의 등에 의하여 자산을 임의로 평가하는 경우의 평가손실이나 평가이익은 손금 또는 익금으로 인정되지 아니한다.

2. 자산의 평가 특례

가. 평가이익을 익금으로 인정하는 경우

보험업법, 기타 법률에 따른 유형자산 및 무형자산 평가이익은 익금으로 인정한다(법법 §42①1). 이는 다른 법률과 세법의 충돌을 방지하기 위함이다.

나. 평가손실을 손금으로 인정하는 경우

다음의 경우에는 그 자산의 장부가액을 사업연도 종료일 현재의 시가로 감액하고 그 감액한 금액을 손금으로 계상할 수 있다.(법법 §42③, 법령 §78)

구분	세 부 내 용		
유형자산	원칙	원 가 법	
	특례	감액사유(평가손실)	천재지변, 화재, 법령에 의한 수용, 채굴예정량의 채진으로 인한 폐광으로 파손·멸실되어 감액한 금액
		장부가액	사업연도 종료일 현재의 시가
재고자산	원칙	원가법과 저가법 중 선택	
	특례	감액사유(평가손실)	파손·부패 등의 사유로 정상가격으로 판매할 수 없어 감액한 금액
		장부가액	사업연도 종료일 현재의 처분가능한 시가
유가증권	원칙	○ 주식 등 : 원가법(총평균법, 이동평균법) ○ 채 권 : 원가법(개별법, 총평균법, 이동평균법) ○ 투자회사가 보유한 집합투자자산 : 시가법 ○ 보험업법상 특별계정에 속하는 자산 : 아래의 방법* 중 신고한 방법 * 개별법(채권에 한함), 총평균법, 이동평균법, 시가법	
	특례	감액사유(평가손실)	다음의 사유로 평가손실을 계상한 경우 시가로 감액가능함 ① 주식발행법인이 파산한 경우(상장·비상장 불문) ② 다음의 주식을 발행한 법인이 부도발생한 경우 또는 회생계획인가결정을 받았거나 부실징후기업이 된 경우 ㉠ 주권상장법인이 발행한 주식 ㉡ 특수관계 없는 비상장법인이 발행한 주식 (5% 이하 소유하고 취득가액이 10억원 이하인 경우 소액주주로 보아 특수관계인에 해당하는지를 판단) ㉢ 중소기업창업투자회사·신기술금융업자가 보유하는 주식 중 각각 창업자·신기술사업자가 발행한 것
		장부가액	사업연도 종료일 현재의 시가(시가가 1천원 이하이면 1천원)

다. 감액손실의 계상방법

감액평가손실은 결산조정에 의하여만 손금산입할 수 있다. 즉, 감액사유가 발생한 사업연도(유형자산의 경우 파손 또는 멸실이 확정된 사업연도 포함)에 당해 자산의 장부가액을 사업연도종료일 현재의 시가로 감액하고, 그 감액한 금액을 손금으로 계상하는 경우에 한하여 인정된다(법령 §78③).

제3절 재고자산의 평가

1. 재고자산의 범위

재고자산이라 함은 상품·제품, 반제품·재공품, 원재료, 저장품 등과 같이 기업의 정상적인 영업활동과정에서 판매를 목적으로 보유하고 있는 자산과 판매할 제품의 생산을 위하여 사용되거나 소비될 자산을 말한다.

법인세법상 평가대상이 되는 재고자산은 다음과 같다.

① 제품 및 상품(부동산 매매업자가 매매를 목적으로 소유하는 부동산을 포함하며, 유가증권을 제외한다)
② 반제품 및 재공품 ③ 원재료 ④ 저장품

2. 재고자산의 평가방법

가. 원 칙

기업회계기준에서는 원가법을 적용하되, 순실현가능가치*가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가로 평가한다(저가법 강제 : min[취득원가, 순실현가능가치]).

* 정상적인 영업과정에서 재고자산 판매를 통해 실현할 것으로 기대하는 순매각금액

법인세법에서는 원가법과 저가법 중에서 법인이 납세지 관할세무서장에게 신고한 방법에 의하여 평가한다. 저가법으로 신고하는 경우 시가와 비교되는 원가법을 함께 신고하여야 한다(법령 §74①, ③). 따라서 저가법을 선택하지 아니한 경우에는 시가가 하락하여도 원가법으로 평가하여야 한다.

구 분	내 용
원가법	다음의 원가법*으로 산출한 취득가액을 그 자산의 평가액으로 하는 방법 * 개별법, 선입선출법, 후입선출법, 총평균법, 이동평균법, 매출가격환원법
저가법	원가법과 시가로 평가한 가액 중 낮은 가액으로 평가하는 방법

참고 매출가격환원법(통칙 42-74…3).

① 재고자산을 품종별로 당해 사업연도종료일 현재를 기준으로 판매예정차익이 발생되는 경우에는 판매예정가액에서 판매예정차익을 공제하여 취득가액을 계산하며, 판매예정차손이 발생되는 경우에는 판매예정가액을 취득원가로 본다.

② 기말재고자산가액 = 판매예정가액 - 판매예정차익 = 판매예정가액 × 원가율 (= 1 - 이익률)

③ 원가율(한도 100%) = $\frac{\text{원가로 표시된 판매가능한 총 재고자산}}{\text{소매가로 표시된 판매가능한 총 재고자산}}$

나. 파손·부패의 경우 평가차손 손금산입 특례

재고자산으로서 파손·부패 등의 사유로 정상가격으로 판매할 수 없는 것이 있는 경우에는 원가법으로 신고한 경우에도 해당 재고자산을 사업연도종료일 현재의 처분가능한 시가로 평가한 가액으로 그 장부가액을 감액할 수 있다(법법 §42③1호).

이 경우 감액사유가 발생한 사업연도에 감액손실을 결산조정으로 손금계상한 경우에 한하여 그 감액한 금액을 손금으로 인정한다(법령 §78③).

다. 재고자산 평가방법의 적용

1) 재고자산 종류별·업종별·영업장별 다른 방법 적용가능

재고자산의 평가는 재고자산의 종류별·업종별(한국표준산업분류에 의한 중분류 또는 소분류에 의함)·영업장별로 다른 방법으로 평가할 수 있다(법령 §74②).

영업장별로 다른 방법으로 평가하고자 하는 경우에는 재고자산평가방법신고서에 영업장별 평가방법을 명시하여야 하며, 영업장별 평가방법신고가 없는 때에는 본점 또는 주사업장의 신고방법을 적용한다(통칙 42-74…8).

사례

① 제품과 상품 ⇨ 재고자산의 종류가 같지만, 업종 다르므로 다른 평가방법 가능
② 제조업과 도매업 ⇨ 재고자산의 종류가 같지만, 업종 다르므로 다른 평가방법 가능
③ 상품과 원재료 ⇨ 재고자산의 종류가 다르므로 각각 다른 평가방법 가능
④ A공장과 B공장 ⇨ 영업장이 다르므로 각각 다른 평가방법 가능

2) 재고자산평가의 기간단위

사업연도 단위로 평가하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 법인이 계속하여 월별·분기별 또는 반기별로 재고자산을 평가하여도 적법하게 평가한 것으로 본다. 이때 전월·전분기·전반기와 동일한 평가방법에 의하여야 한다(법칙 §38).

3. 재고자산 평가방법의 신고 및 변경신고

재고자산 평가방법의 (변경)신고기한 및 기한경과 후 (변경)신고한 경우의 평가방법은 다음과 같다(법령 §74③~⑥).

구 분		(변경)신고기한	(변경)신고기한 경과후 신고시 평가방법
최초 신고 기한	신설법인	설립일(수익사업개시일)이 속하는 사업연도의 법인세 과세표준 신고기한까지	① 신고일이 속하는 사업연도까지 ⇢ 무신고시 평가방법 적용 ② 그 후 사업연도부터 ⇢ 신고한 평가방법 적용
	수익사업을 개시한 비영리법인		
변경신고기한		변경할 평가방법을 적용하고자 하는 사업연도 종료일 전 3개월이 되는 날까지	① 변경신고일이 속하는 사업연도까지 ⇢ 임의변경시 평가방법 적용 ② 그 후 사업연도부터 ⇢ 변경신고한 평가방법 적용

가. 무신고·임의변경시의 평가방법

기한 내에 무신고한 경우 및 임의변경(신고한 평가방법과 다른 방법으로 평가하거나 기한 내에 평가방법 변경신고를 하지 않고 평가방법을 변경한 경우)에는 다음의 방법에 의하여 평가한다(법령 §74④).

구 분	평 가 방 법
무신고시	선입선출법(매매목적용 부동산은 개별법)
임의변경시	max(① 무신고시 평가방법, ② 당초 적법하게 신고한 평가방법)

나. 재고자산 일부를 신고방법과 다르게 평가하는 경우

재고자산 중 일부를 신고방법과 다르게 평가한 경우에는 재고자산 종류별로 구분하여 당해 사유에 해당하는 재고자산에 한하여 임의변경으로 본다(통칙 42-74…9). 그러나 신고한 평가방법으로 평가하였으나 기장 또는 계산상의 착오가 있는 경우에는 평가방법을 달리하여 평가한 것으로 보지 않는다(통칙 42-74…10).

4. 세무조정 및 사후관리

재무상태표상 기말재고자산의 가액과 세무계산상 평가액에 차이가 있는 경우에는 다음과 같이 세무조정하여야 한다.

구 분	매출원가	세무조정
① 과소평가(평가감) 법인평가액 〈 세무상 평가액	과대계상	당해 사업연도 : 익금산입 (유보) 차기 사업연도 : 손금산입 (△유보)
② 과대평가(평가증) 법인평가액 〉 세무상 평가액	과소계상	당해 사업연도 : 손금산입 (△유보) 차기 사업연도 : 익금산입 (유보)

5. 한국채택국제회계기준 적용 내국법인에 대한 재고자산평가차익 익금불산입

가. 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하는 사업연도

내국법인이 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하는 사업연도에 재고자산평가방법을 후입선출법에서 다른 재고자산평가방법으로 변경신고한 경우에는 ①에서 ②를 차감한 재고자산평가차익을 익금에 산입하지 아니할 수 있다(법법 §42의2①).

○ 익금불산입 할 수 있는 재고자산평가차익 : ① - ②
① 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하는 사업연도의 기초 재고자산 평가액
② 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하기 직전 사업연도의 기말 재고자산 평가액

나. 최초로 적용하는 사업연도 이후의 사업연도

위에서 익금불산입한 재고자산평가차익은 다음과 같이 익금산입한다.

① 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하는 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 5년간 균등하게 나누어 익금에 산입한다.



익금산입액 = 재고자산평가차익 × 해당 사업연도 월수* / 60

* 월수 : 역에 따라 계산하되 1월 미만의 일수는 1월로 하고, 사업연도 개시일이 속한 월을 계산에서 포함한 경우에는 사업연도 개시일부터 5년이 되는 날이 속한 월은 계산에서 제외한다.

② 과세이연 도중에 해산하는 경우(적격합병·적격분할로 인한 해산은 제외)에는 위 ①에 따라 익금산입하고 남은 금액을 해산등기일이 속하는 사업연도에 익금산입한다.

다. 과세이연의 신청

재고자산평가방법 변경에 따른 과세이연을 적용받으려는 내국법인은 한국채택국제회계기준을 최초로 적용하는 사업연도의 과세표준 신고를 할 때 재고자산평가차익 익금불산입 신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다(법령 §78의2④).

예제 재고자산의 평가

다음 자료에 의하여 (주)국세의 재고자산에 대하여 제x2기와 제x3기의 세무조정을 하시오.

(1) 사업연도 제x2기(1.1 ~ 12.31)

(2) 기말재고자산 평가내역

구 분	결산서 상 금 액	총평균법	후입선출법	선입선출법	신 고 한 평가방법
상 품	1,000	1,000	1,200	1,300	무 신 고
반제품	5,200	5,350	5,200	5,200	총평균법
원재료	1,200	1,300	1,200	1,200	후입선출법
저장품	2,000	1,900	1,950	1,950	총평균법

(3) 원재료는 직전 사업연도까지는 총평균법으로 평가하였으나, 제x2기 10. 1.에 후입선출법으로 변경하기로 하고 관할세무서에 변경신고하였다.

(4) 저장품은 계산의 착오로 상기와 같이 평가차액이 발생하였다.

해답

《제x2기》		《제x3기》
상 품 : (익금산입) 재고자산 300(유보)	→	(손금산입) 재고자산 300(△유보)
반제품 : (익금산입) 재고자산 150(유보)	→	(손금산입) 재고자산 150(△유보)
원재료 : (익금산입) 재고자산 100(유보)	→	(손금산입) 재고자산 100(△유보)
저장품 : (손금산입) 재고자산 100(△유보)	→	(익금산입) 재고자산 100(유보)

예제 재고자산평가 조정명세서 작성

다음 자료에 의하여 (주)국세(2000. 8. 29. 설립)의 2026.1.1.~2026.12.31. 사업연도의 재고자산평가조정명세서를 작성하라.

〈자 료〉

1. 업태 · 종목 : 제조, 전자제품

2. 회사가 신고한 재고자산 평가방법

자 산 별	평가방법신고(2004.3.15.)	변경신고(2026.10.15.)
제품 및 상품	후 입 선 출 법	총 평 균 법
반제품 및 재공품	〃	〃
원 재 료	〃	〃
저 장 품	〃	〃

3. 회사는 2026(1.1.~12.31.) 사업연도 결산확정시 재고자산을 변경신고한 총평균법으로 평가하였다.

4. 재고자산 내역 및 평가액

과 목	품명	단위	수 량	단 가			회사계상액
				총평균법	후입선출법	선입선출법	
제 품	A	개	20,000	200	220	210	4,000,000
	B	개	30,000	180	190	170	5,400,000
	C	개	10,000	190	210	200	1,900,000
소 계			60,000				11,300,000
원재료	갑	개	50,000	85	95	90	4,250,000
	을	개	70,000	75	80	75	5,250,000
	병	개	90,000	65	75	70	5,850,000
소 계			210,000				15,350,000

해답

1 평가방법 및 평가액

① 재고자산 평가방법 변경신고를 법정기한(당해 사업연도의 종료일 이전 3월이 되는 날) 내에 하지 않고 평가방법을 변경하였으므로 선입선출법과 당초 신고한 평가방법(사례는 후입선출법)에 의하여 평가한 금액 중 큰 금액을 재고자산의 평가액으로 한다.

② 재고자산 평가액

과 목	품명	수 량	후입선출법		선입선출법	
			단 가	금 액	단 가	금 액
제 품	A	20,000	220	4,400,000	210	4,200,000
	B	30,000	190	5,700,000	170	5,100,000
	C	10,000	210	2,100,000	200	2,000,000
소 계		60,000		12,200,000		11,300,000
원재료	갑	50,000	95	4,750,000	90	4,500,000
	을	70,000	80	5,600,000	75	5,250,000
	병	90,000	75	6,750,000	70	6,300,000
소 계		210,000		17,100,000		16,050,000

※ 제품, 원재료 모두 후입선출법에 의하여 평가한 가액이 선입선출법에 의하여 평가한 가액보다 크므로 후입선출법에 의하여 평가함.

2 세무조정 : 재고자산 평가감(과소평가액) 손금불산입 유보

① 제 품 : 900,000 (12,200,000 - 11,300,000)

② 원재료 : 1,750,000 (17,100,000 - 15,350,000)

사 업 연 도	2026. 1. 1. ~ 2026.12.31.	☑ 재고자산 ☐ 유가증권	평가조정명세서	법인명	(주)국세

※관리 번호 [ ][ ] - [ ][ ]　　사업자등록번호 [ ][ ][ ] - [ ][ ] - [ ][ ][ ][ ][ ]

※ 표시란은 기입하지 마십시오

1. 재고자산평가방법검토

① 자 산 별		② 평가방법 신고연월일	③ 신고방법	④ 평가방법	⑤ 적 부	⑥ 비 고
제품 및 상품		2004. 3. 15	후입선출법	총평균법	부	2026.10.15 변경신고
반제품 및 재공품		〃	〃	〃	〃	〃
원 재 료		〃	〃	〃	〃	〃
저 장 품		〃	〃	〃	〃	〃
유가증권	채 권					
	기 타					

2. 평가조정계산

⑦ 과 목	⑧ 품 명	⑨ 규 격	⑩ 단 위	⑪ 수 량	회사계산		조정계산금액				⑱ 조정액 (⑮또는⑯와 ⑰중 큰금액 - ⑬)
					⑫ 단가	⑬ 금 액	신고방법		선입선출법		
							⑭ 단가	⑮ 금액	⑯ 단가	⑰ 금액	
제 품	A		개	20,000	200	4,000,000	220	4,400,000	210	4,200,000	400,000
〃	B			30,000	180	5,400,000	190	5,700,000	170	5,100,000	300,000
〃	C			10,000	190	1,900,000	210	2,100,000	200	2,000,000	200,000
소 계						11,300,000		12,200,000		11,300,000	900,000
원재료	갑		개	50,000	85	4,250,000	95	4,750,000	90	4,500,000	500,000
〃	을			70,000	75	5,250,000	80	5,600,000	75	5,250,000	350,000
〃	병			90,000	65	5,850,000	75	6,750,000	70	6,300,000	900,000
소 계						15,350,000		17,100,000		16,050,000	1,750,000
계						6,650,000		29,300,000		27,350,000	2,650,000

제4절 유가증권의 평가

1. 유가증권의 범위 및 평가방법

유가증권(매매목적으로 보유하고 있는 유가증권과 투자목적으로 보유하고 있는 유가증권을 모두 포함)의 범위는 다음과 같으며(법령 §73.2호), 평가방법은 다음과 같다(법령 §75①③④).

유가증권의 평가는 다음의 평가방법 중에서 법인이 신고한 방법에 의한다.

구분(유가증권의 범위)	평 가 방 법
① 채권	원가법(개별법, 총평균법, 이동평균법)
② 주식 등(주식・출자지분)	원가법(총평균법, 이동평균법)
③ 투자회사 등이 보유한 집합투자재산	시가법
④ 보험회사의 특별계정에 속하는 자산 (변액보험계약에 속하는 자산)	원가법*과 시가법 중 보험회사가 신고한 방법 (그 방법을 이후 사업연도에도 계속 적용) * 원가법 : 개별법(채권에 한함), 총평균법 , 이동평균법

※ 유가증권의 감액손실 손금산입 특례 : [제2절 - 2. 자산의 평가 특례] 참고

2. 유가증권 평가방법의 신고 및 변경신고

유가증권 평가방법의 신고 및 변경신고는 재고자산 규정을 준용한다. 유가증권의 평가방법을 무신고・임의변경한 경우의 평가방법은 다음과 같다(법령 §75②).

구 분		평 가 방 법
일반법인 (재고자산규정 준용)	무신고시	총평균법
	임의변경시	max(① 무신고시 평가방법, ② 당초 적법하게 신고한 평가방법)

제5절 외화자산・부채의 평가

1. 외화채권・채무의 상환손익

법인이 상환받거나 상환하는 외화채권・채무의 원화금액과 원화기장액의 차익 또는 차손은 해당 사업연도의 익금 또는 손금에 산입한다(법령 §76④).

2. 외화자산・부채의 평가손익

가. 개 요

외화자산・부채의 평가손익이란 법인이 사업연도 종료일 현재 보유하고 있는 외화자산・부채의 외화금액에 사업연도 종료일의 환율을 곱하여 계산한 원화평가액과 원화장부가액의 차액을 말한다.

나. 평가대상 외화자산・부채의 범위 및 평가방법

평가대상 외화자산・부채의 범위와 평가방법은 다음과 같다

평가대상(법령§73)		평가방법(법령 §76①)
금융회사	화폐성 외화자산・부채	사업연도 종료일 현재의 매매기준율 또는 재정된 매매기준율(이하 '매매기준율등'이라 함)로 평가(강제사항)
	통화선도・스왑, 환변동보험	아래의 평가방법 중 신고한 방법에 따라 평가(선택사항*) (⋯→ 평가방법을 신고하지 않은 경우 ②의 방법을 적용함)
일반회사	화폐성 외화자산・부채	① (평가하는 방법) 사업연도 종료일 현재의 매매기준율 또는 재정된 매매기준율로 평가 ② (평가하지 않는 방법) 외화자산・부채의 취득일 또는 발생일(통화선도・통화스왑・환변동보험의 경우에는 계약일) 현재의 매매기준율 또는 재정된 매매기준율로 평가
	환위험 회피용 통화선도・스왑, 환변동보험	

* ㉠ 금융회사 : 신고한 평가방법은 그 후 사업연도에도 계속 적용하여야 한다.
㉡ 일반회사 : 신고한 평가방법은 5개 사업연도가 지난 후에는 변경할 수 있다.

참고 화폐성 외화자산・부채, 통화선도・통화스왑・환변동보험

① 화폐성항목・비화폐성항목
  ㉠ 화폐성항목 : 보유하는 화폐단위들과 확정되었거나 결정가능한 화폐단위 수량으로 회수하거나 지급하는 자산・부채를 말함(한국채택 국제회계기준 제1021호, 일반기업회계기준 제23장)
  ㉡ 비화폐성항목 : 화폐성항목이 아닌 항목

② 화폐성 외화자산・부채 : 현금으로 지급하는 연금・직원급여・충당부채, 부채로 인식하는 현금배당, 미지급비용, 미수수익, 채무상품 등

③ 비화폐성 외화자산・부채 : 재화와 용역에 대한 선급금(선급임차료), 영업권, 무형자산, 재고자산, 유형자산, 비화폐성 자산의 인도에 의해 상환되는 충당부채, 선급비용, 선수수익, 지분상품 등

④ 통화선도, 통화스왑, 환변동보험
  ㉠ 통화선도 : 원화와 외국통화 또는 서로 다른 외국통화의 매매계약을 체결함에 있어 장래의 약정기일에 약정환율에 따라 인수・도 하기로 하는 거래
  ㉡ 통화스왑 : 약정된 시기에 약정된 환율로 서로 다른 표시통화간의 채권채무를 상호 교환하기로 하는 거래
  ㉢ 환변동보험 : 무역보험법(제3조)에 따라 한국무역보험공사가 운영하는 환변동 위험을 회피하기 위한 선물환 방식의 보험계약

1) 적용환율

외국환거래규정에 따른 매매기준율 또는 재정된 매매기준율을 적용하여 환산한다(법칙 §39의2).

① 매매기준율 : 최근 거래일의 외국환중개회사를 통하여 거래가 이루어진 미국 달러화의 현물환매매중 익익영업일 결제거래에서 형성되는 율과 그 거래량을 가중평균하여 산출되는 시장평균환율
② 재정된 매매기준율 : 최근 주요 국제금융시장에서 형성된 미화 이외의 통화와 매매중간율을 시장평균환율로 재정한 율

2) 사업연도종료일이 공휴일 등으로 고시한 환율이 없는 경우

사업연도종료일이 공휴일 등으로 고시한 환율이 없는 경우에는 사업연도 종료일 전일에 고시*한 매매기준율등을 적용한다(법인46012-462, 2000.2.17).

* 환율조회 : 서울외국환중개주식회사(www.smbs.biz/환율조회)에서 조회가능

다. 평가방법의 신고 및 변경신고

금융회사의 통화선도등과 일반회사의 화폐성 외화자산·부채, 환위험회피용 통화선도등에 대해 사업연도 종료일 현재의 매매기준율로 평가하고자 하는 경우에는 법인이 최초로 평가방법을 적용하려는 사업연도(평가방법을 변경하는 경우에는 변경된 평가방법을 적용하려는 사업연도)의 법인세 신고시 화폐성외화자산등 평가방법 신고서를 제출하여야 한다.

금융회사의 경우 신고한 평가방법은 그 후의 사업연도에도 계속하여 적용하여야 한다. 일반회사의 경우 신고한 평가방법을 적용한 사업연도를 포함하여 5개 사업연도가 지난 후에는 다른 방법으로 평가방법을 변경할 수 있다(법령 §76③).

한편, 최초로 평가방법을 신고하기 이전의 사업연도의 경우에는 '평가하지 않는 방법'을 적용한다.

라. 평가손익의 세무조정

외화자산·부채와 통화선도 등을 평가함에 따라 발생하는 원화금액과 원화기장액과의 차익 또는 차손은 전액 당해 사업연도의 익금 또는 손금에 산입한다 (법령 §76⑤).

마. 주요 사례

① 외화예금의 원화기장액 산정방법(법인-865. 2009.7.29.)
내국법인이 수차례에 걸쳐 입금한 외화예금의 일부를 원화로 인출하는 경우 외화예금의 원화기장액 산정방법은 선입선출법을 적용하는 것이나 이동평균법을 준용한 평가방법을 계속적으로 적용하여 온 경우에는 그 평가방법을 적용할 수 있음

② 외화채권을 외화예금으로 회수하는 경우 손익인식여부
금융회사에 해당하지 않는 법인(일반법인)이 외화채권을 외화로 회수하여 원화로 환전하지 아니하고 다시 외화예금으로 입금하는 경우, 해당 외화예금의 가액은 당초 외화채권의 장부상 원화금액으로 하는 것임(법인세과-513, 2010.5.31.)

예제 외화자산·부채의 평가

다음 자료에 의하여 (주)국세의 x1기 및 x2기 세무조정을 하시오.

(1) 회사는 x1기 11.1.에 $100의 상품을 미국으로 수출하고 대금은 x2기 3.31.에 미 달러화로 받았다. 일자별 환율자료는 다음과 같다.

일 자	환 율
x1기 11. 1.	1,100/$
x1기 12.31.	1,080/$
x2기 3. 31.	1,180/$

(2) ㈜국세의 사업연도는 1.1.~12.31.이며, 일반 상품판매업을 영위하고 있고, 기업회계기준에 따라 외화자산・부채를 회계처리 한다.

(3) ㈜국세는 외환자산・부채의 평가방법을 신고하지 않았다.

해답

(1) 제x1기 11.1.(상품판매일)

회 사	(차) 매출채권	110,000*	(대) 매출	110,000
세 법	(차) 매출채권	110,000	(대) 매출	110,000
세무조정	없 음			

* $100 × 1,100/$ = 110,000

(2) 제x1기 12.31.(결산일)

회 사	(차) 외화환산손실	2,000*1	(대) 매출채권	2,000
세 법	-*2			
세무조정	〈손금불산입〉 외화환산손실 2,000 (유보)			

* 1 $100 × (1,080/$- 1,100/$) = 2,000
* 2 외화평가방법을 신고하지 않았으므로 평가 할 수 없다.

(3) 제x2기 3.31.(대금회수일)

회 사	(차) 현금	118,000*	(대) 매출채권 외환차익	108,000 10,000
세 법	(차) 현금	118,000*	(대) 매출채권 외환차익	110,000 8,000
세무조정	〈익금불산입〉 외환차익 2,000 (△유보)			

* $100 × 1,180/$ = 118,000

제16장 부당행위계산의 부인

제1절 개 요

1. 부당행위계산부인의 의의

'부당행위계산부인'이란 내국법인의 행위계산이 특수관계인과의 거래로 인하여 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 경우에 정부가 그 법인의 행위계산을 부인하고 소득금액을 다시 계산하는 것을 말한다.

이 규정은 법인의 행위계산이 법률상 적법·유효하다 하더라도, 경제적 합리성을 무시한 비정상적인 것으로서 조세법적인 측면에서 부당한 것이라고 인정되는 조세회피행위를 부인함으로써 조세부담의 공평을 실현하는데 취지가 있다.

2. 부당행위계산부인의 효과

부당행위계산부인의 효과는 소득금액계산에만 한정하므로, 당사자간에 적법·유효하게 성립한 거래자체의 사법상 법률효과에는 영향을 미치지 않는다.

또한, 부당행위계산부인의 규정에 따라 법인의 소득금액을 재계산한 경우에도 그 거래상대방에 대해서는 대응조정을 허용하지 않는다.

예를 들면, 법인이 특수관계인에게 자산을 저가양도한 경우, 양도법인의 소득금액만 재계산하고 양수법인의 취득가액을 시가로 수정하지는 않는다.

○ 양도법인 : 시가를 기준으로 양도차익 계산(세부담 감소분 과세)
○ 양수법인 : 실지 취득가액(저가 취득액)을 기준으로 감가상각, 처분손익 계산

3. 다른 법률과의 관계

가. 이전가격 과세제도와의 관계

국제거래에 대하여는 국제조세조정에 관한 법률이 우선 적용되므로, 법인세법의 부당행위계산부인 규정은 적용하지 아니한다.

다만, 이전가격과세제도의 적용이 어려운 다음의 거래에 대하여는 법인세법의 부당행위계산부인 규정을 적용할 수 있다(국조법 §4, 국조령 §4).

① 자산을 무상으로 이전하거나 채무를 면제하는 경우
② 무수익자산을 매입하였거나 현물출자를 받았거나 그 자산에 대한 비용을 부담한 경우
③ 출연금을 대신 부담한 경우
④ 그 밖의 자본거래로서 법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 또는 제8호의2에 해당하는 경우

나. 소득세법(양도소득의 부당행위부인 규정)과의 관계

개인과 법인간의 재산거래의 경우, 그 거래가액이 법인세법 규정에 의한 시가로 인정되어 해당 법인에 대하여 법인세법상 부당행위계산부인의 규정이 적용되지 아니하는 경우에는 거래당사자인 개인에 대하여도 거짓, 부정한 방법으로 소득세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우를 제외하고는 소득세법에 따른 부당행위계산부인 규정을 적용하지 아니한다(소득령 §167⑥).

다. 상속세 및 증여세법과의 관계

1) 상증법의 고저가 거래에 따른 증여와의 관계

개인과 법인간의 거래로서 법인세법상 부당행위계산부인 대상이 아닌 거래에 대하여는 거짓, 부정한 방법으로 상속세 또는 증여세를 감소시킨 것으로 인정되는 경우를 제외하고는 상증법상 고저가 양도에 따른 증여규정을 적용하지 아니한다(상증법 §35③).

2) 부당행위계산부인에 의한 소득세 과세와 증여세 과세와의 관계

증여재산에 대하여 수증자에게 소득세 또는 법인세가 부과(감면 또는 비과세 되는 경우 포함)되는 때에는 증여세를 부과하지 아니한다(상증법 §4의2③).

따라서 법인세법상 부당행위계산부인 규정과 상증법상 증여규정이 동시에 적용되는 경우로서, 부당행위계산부인 규정에 의해 익금산입하고 소득처분한 금액에 대하여 소득세가 과세되는 경우에는 증여세를 부과하지 아니한다(재재산 46014 -222, 2000.7.31 ; 법인 46012-363 2002.6.29).

다만, 불공정 자본거래에 대해 부당행위계산부인 규정에 따라 익금산입한 금액으로서 귀속자에게 증여세가 과세되는 경우에는 기타사외유출로 소득처분하도록 하여 증여세를 우선 과세하도록 하고 있다(법령 106①3호 자목).

라. 조세범처벌법과의 관계

조세범처벌법은 사기 기타 부정행위로 인하여 조세를 포탈한 자를 조세포탈범으로 처벌하는 것으로서, 기업회계와 세무회계의 차이로 인하여 발생하는 세액의 과소납부·초과환급·결손금의 과대계상 등은 사기 기타 부정한 행위에 의한 조세포탈범으로 보지 아니한다(처벌법 §3⑥).

따라서 부당행위계산부인의 경우에는 원칙적으로 조세포탈범으로 처벌되지 않는다.

제2절 부당행위계산부인의 적용요건

1. 적용요건

부당행위계산부인은 다음의 요건을 모두 충족한 거래에 적용한다.

① 특수관계인과의 거래일 것
② 그 거래로 인하여 법인의 조세부담이 부당하게 감소되었다고 인정될 것

가. 특수관계인과의 거래일 것

부당행위계산부인은 특수관계인과의 거래에 대하여만 적용된다. 특수관계인의 범위는 법(법법 §2 12호, 법령 §2⑤)에 한정적으로 열거하고 있다. 따라서 동 규정에 열거되지 아니한 자는 특수관계인에 해당되지 아니한다.

1) 특수관계인간의 거래여부 판단시점

특수관계인간의 거래인지 여부는 행위당시를 기준으로 판단한다. 다만, 불공정 합병에 대한 부당행위계산부인 규정을 적용함에 있어서 특수관계 있는 법인의 판정은 합병등기일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일(그 개시일이 서로 다른 법인이 합병하는 경우에는 먼저 개시한 날)부터 합병등기일까지의 기간에 의한다(법령 §88②).

2) 특수관계가 소멸된 후의 거래

거래당시 해당 법인과 특수관계 있는 자이어야 하므로 특수관계가 소멸된 후의 거래에 대하여는 부당행위계산부인 규정을 적용할 수 없다.

3) 제3자를 통한 우회거래

특수관계인간의 거래가 해당 법인과 특수관계 없는 제3자를 통하여 이루어진 경우에도 특수관계인간의 거래로 보아 부당행위계산부인의 규정을 적용할 수 있다 (법령 §88② ; 대법원90누5504, 1990.11.27).

나. 조세부담을 부당하게 감소된 것으로 인정되는 경우일 것

1) 부당성의 판단기준

가) 경제적 합리성 유무

'부당한 거래'라 함은 그 거래가 객관적으로 경제적 합리성을 무시한 비정상적인 것으로서 세법적 측면에서 부당하다고 인정되는 거래를 말한다. 따라서 부당한 거래인지 여부는 경제적 합리성을 기준으로 판단하며, '경제적 합리성'은 정상적인 경제인이 통상적으로 선택할 거래인지 여부가 판단기준이 된다.

부당성 판단기준을 보완하기 위해 법인세법 시행령 제88조 제3항에 부당성 요건을 신설하였다('07.2.28. 신설).

> 고가매입・저가양도, 고리차용・저리대여, 기타 이에 준하는 행위계산에 대하여는시가와 거래가액의 차액이 3억원 이상 이거나 시가의 5%에 상당하는 금액 이상인 경우에 한하여 적용한다. (상장주식은 적용 제외)
> * 통계적으로 ± 5% 범위내의 오차는 유의성(significance)이 없다고 보는 것이 일반적이며, 상속세 및 증여세법상 증여의제 기준가액이 3억원임을 감안

나) 조세회피의 의사

부당행위계산부인의 요건으로 납세자의 조세회피 의사가 필요한지에 대하여 논란이 있을 수 있으나, 납세자의 주관적인 조세회피의사는 필요하지 않다는 것이 통설 및 판례의 입장이다.(대법원 95누7260, 1996.7.12.)

다) 부당성의 판단시점

특수관계인간의 거래가 부당한지 여부는 거래행위 당시를 기준으로 판단한다.

2) 조세부담의 감소

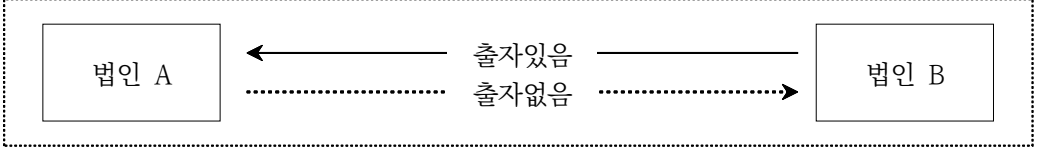
특수관계인과의 거래로 인하여 조세부담을 감소시킨 결과가 발생하여야 한다. 조세부담이 감소되지 아니하면 부당행위계산부인의 규정을 적용하지 아니한다.

2. 특수관계인의 범위 (열거규정)

가. 특수관계인의 판정 — 쌍방관계를 기준으로 함

특수관계인이란 법인과 경제적 연관관계 또는 경영지배관계 등 다음의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말하며, 이 경우 본인도 특수관계인의 특수관계인으로 본다 (법법 §2 12호, 법령 §2⑤).

즉, 특수관계에 해당하는지 여부는 그 쌍방관계를 기준으로 판단하므로 A의 입장에서 거래상대방인 B가 특수관계인에 해당하면 B의 입장에서 A는 당연히 특수관계인이 된다.

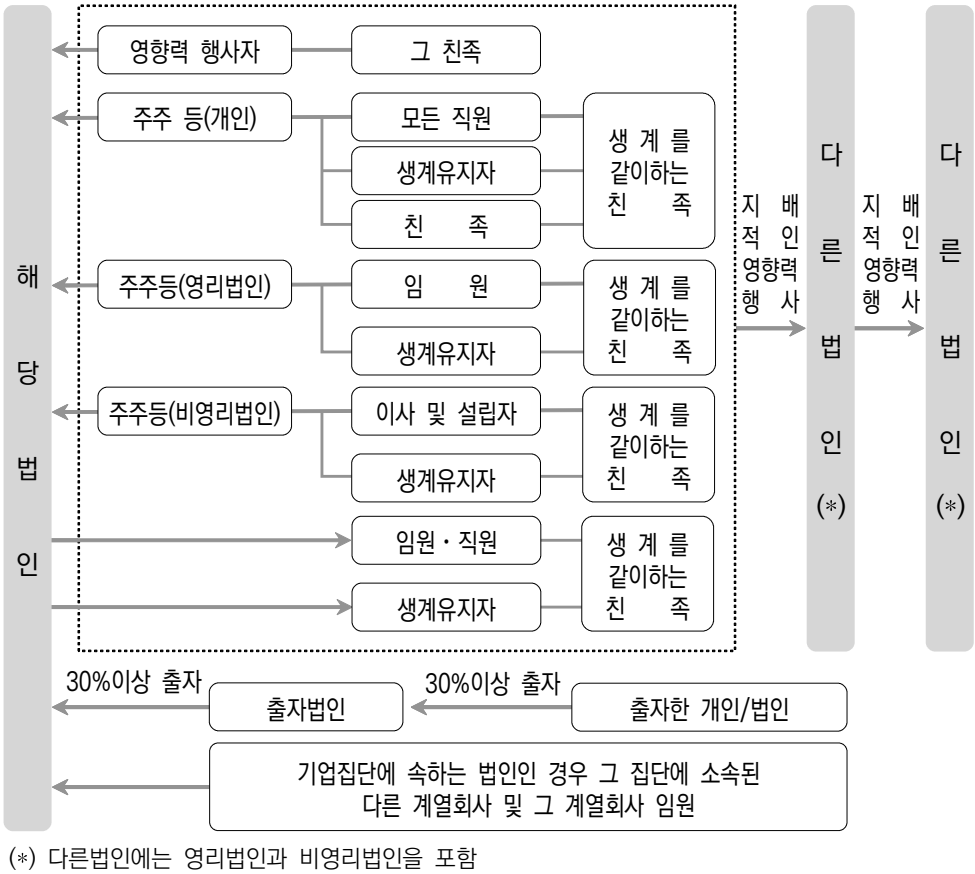


나. 특수관계인의 범위 (법령 제2조 제8항)

1. 임원의 임면권의 행사, 사업방침의 결정 등 해당 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사할 수 있다고 인정되는 자(상법 제401조의2 제1항의 규정에 의하여 이사로 보는 자를 포함)와 그 친족
2. 소액주주 등이 아닌 주주 또는 출자자(이하 비소액주주등이라 함)와 그 친족
3. 법인의 임원·직원 또는 비소액주주 등의 직원(비소액주주 등이 영리법인인 경우에는 그 임원을, 비영리법인인 경우에는 그 이사 및 설립자를 말함)이나, 법인 또는 비소액주주등의 금전이나 그 밖의 자산에 의해 생계를 유지하는 자
4. 해당 법인이 직접 또는 그와 제1호부터 제3호까지의 관계에 있는 자를 통해 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

5. 해당 법인이 직접 또는 그와 제1호부터 제4호까지의 관계에 있는 자를 통해 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인
6. 해당 법인에 30% 이상을 출자하고 있는 법인에 30% 이상을 출자하고 있는 법인이나 개인
7. 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 의한 기업집단에 속하는 법인인 경우 그 기업집단에 소속된 다른 계열회사 및 계열회사의 임원

〈특수관계인 범위 개요도(집행기준 57-87-1)〉



(*) 다른법인에는 영리법인과 비영리법인을 포함

1) 임원의 임면권행사, 사업방침의 결정 등 해당 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 자와 그 친족

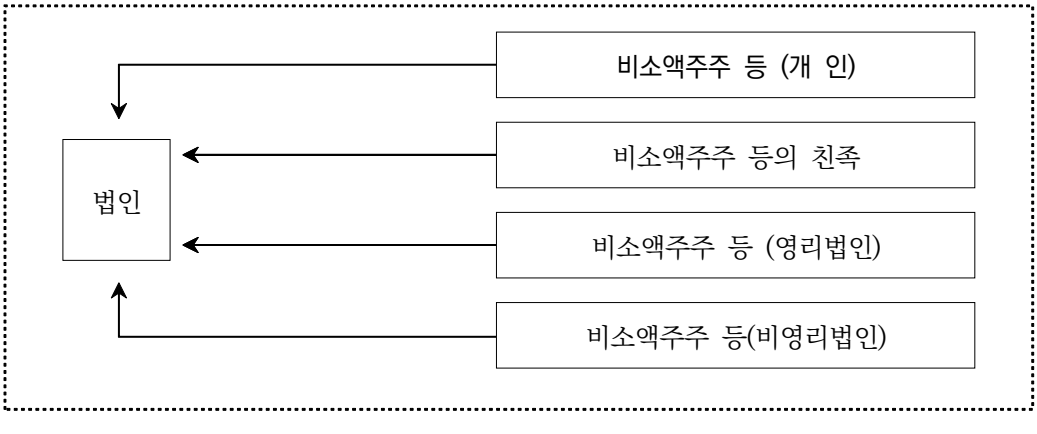
출자관계 등 형식적인 지배관계 이외에 실질적인 지배관계 있는 자간의 거래에 대하여도 부당행위계산부인 규정을 적용한다. '사실상 영향력을 행사할 수 있다고 인정되는 자'에는 상법 제401조의2 제1항에 따른 이사로 보는 업무집행지시자 등을 포함하며, 자연인과 법인 모두를 의미한다(재법인46012-13, 2002.1.18.).

참고 상법 제401조의2(업무집행지시자 등의 책임)

① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 그 지시하거나 집행한 업무에 관하여 제399조(회사에 대한 책임), 제401조(제3자에 대한 책임), 제403조(주주의 대표소송)의 적용에 있어서 이를 이사로 본다.

1. 회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자
2. 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자
3. 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 업무를 집행한 자

2) 소액주주등이 아닌 주주 또는 출자자와 그 친족



가) 주주 등의 범위

해당 법인의 주식 또는 출자지분을 소유한 자를 말하며, 개인이든 법인이든, 내국인이든 외국인이든 가리지 아니한다. 다만, 소액주주는 제외한다.

(1) 소액주주

소액주주란 발행주식총수의 1% 미만의 주식을 소유한 주주를 말한다. 다만, 해당 법인의 '지배주주'와 특수관계가 있는 주주는 소액주주로 보지 아니한다. 한편, 소액주주 판단시 의결권이 없는 주식은 제외한다(법인 22601-1149, '89.1.18).

(2) 지배주주

지배주주란 발행주식총수의 1% 이상의 주식을 소유한 주주(국가・지방자치단체 제외)로서 그와 특수관계 있는 자와의 소유주식 합계가 해당 법인의 주주 중 가장 많은 경우의 해당 주주를 말한다(법령 §43⑦).

지배주주를 판정함에 있어 특수관계인의 범위는 다음과 같다.

1. 해당 주주가 개인인 경우
   ① 친족, 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 자
   ② 해당 주주와 ①에 해당하는 자가 발행주식총수(출자총액)의 30 % 이상을 출자하고 있는 법인
   ③ 해당 주주와 그 친족이 이사의 과반수를 차지하거나 출연금(설립을 위한 출연금에 한함)의 30 % 이상을 출연하고 그 중 1인이 설립자로 되어 있는 비영리법인
   ④ ②・③에 해당하는 법인이 발행주식총수(출자총액)의 30 % 이상을 출자하고 있는 법인
2. 해당 주주가 법인인 경우 : 영 제2조 제5항 각호(제3호 제외)에 해당하는 관계에 있는 자

나) 친족의 범위

친족은 국세기본법 시행령 제1조의2 제1항에 해당하는 자를 말하며, 출자자가 출가녀인 경우에는 그 본인과의 관계에 의한다.

1. 4촌 이내의 혈족
2. 3촌 이내의 인척
3. 배우자(사실상의 혼인관계에 있는 자를 포함)
4. 친생자로서 다른 사람에게 친양자 입양된 자 및 그 배우자・직계비속

친족관계의 발생・소멸 여부에 관하여는 국세기본법 또는 세법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 민법의 규정에 의한다. 민법상 자연혈족인 친족관계는 사망에 의하여서만 소멸하므로, 출양하거나 외국국적을 취득하더라도 그 관계에는 변함이 없다(기본법 통칙 39-20…1).

3) 법인의 임원・직원 또는 비소액주주 등의 직원(비소액주주등이 영리법인인 경우에는 그 임원을, 비영리법인인 경우에는 그 이사 및 설립자), 법인 또는 비소액주주등의 금전 그 밖의 자산에 의하여 생계를 유지하는 자와 이들과 생계를 함께 하는 친족

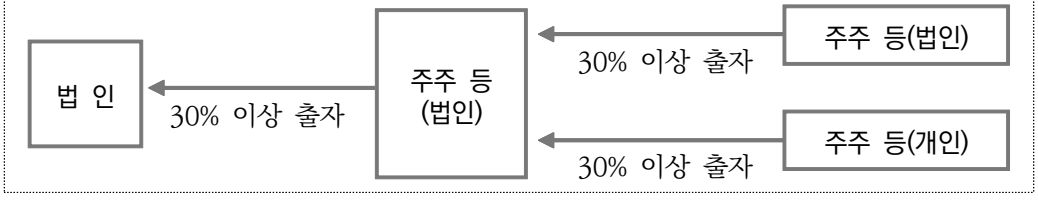
참고 생계를 유지하는 자 등의 범위(통칙 52-87…2)

1. 생계를 유지하는 자라 함은 해당 주주 등으로부터 급부를 받는 금전 기타의 재산수입과 급부를 받은 금전 기타의 재산 운용에 의하여 생기는 수입을 일상생활비의 주된 원천으로 하고 있는 자를 말한다.
2. 생계를 함께 하는 친족이라 함은 주주 등 또는 생계를 유지하는 자와 일상 생활을 공동으로 영위하는 친족을 말한다.

4) 해당 법인이 직접 또는 그와 제1호부터 제3호까지의 관계에 있는 자를 통해 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 행사하고 있는 경우 그 법인

5) 해당 법인이 직접 또는 그와 제1호부터 제4호까지의 단계에 있는 자를 통해 어느 법인의 경영에 대하여 지배적인 영향력을 형성하고 있는 경우 그 법인

6) 해당 법인에 30% 이상을 출자하고 있는 법인에 30% 이상을 출자하고 있는 법인이나 개인



7) 해당 법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 기업집단에 속하는 법인인 경우 그 기업집단에 소속된 다른 계열회사 및 그 계열회사의 임원

3. 조세부담의 부당한 감소로 인정되는 경우 (예시규정)

법에 열거된 거래는 부당한 거래의 대표적인 유형을 예시한 것에 불과하다. 따라서 법에 열거되지 않은 거래라도 사회통념이나 정상적인 상거래에 비추어 부당한 경우에는 그 거래는 조세의 부담을 부당히 감소시킨 거래에 해당한다.

가. 법인세법 시행령에서 규정한 유형 (법령 §88①)

구 분	유 형	부당성 판단
고가매입(1호) 저가양도(3호)	① 시가보다 높은 가액으로 매입 또는 현물출자받았거나 그 자산을 과대상각한 경우 ② 무상 또는 시가보다 낮은 가액으로 양도 또는 현물출자한 경우(주식매수선택권등의 행사 또는 지급에 따라 주식을 양도하는 경우 제외)	○
저리대여(6호) 고리차용(7호)	① 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 낮은 이율·요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우. 다만, 다음은 제외 가. 비출자임원(소액주주임원 포함), 직원에게 사택 제공한 경우 나. 주식매수선택권(법령§19 19호)의 행사에 따라 금전을 제공하는 경우 다. 연결납세방식을 적용받는 연결법인 간에 연결법인세액의 변동이 없는 등 기획재정부령으로 정하는 요건을 충족하여 용역을 제공한 경우 라. 장애인 표준사업장의 용도로 자산을 무상 또는 시가보다 낮은 임대료로 제공하는 경우 개정 ② 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 시가보다 높은 이율·요율이나 임차료로 차용하거나 제공받은 경우	○
불 공 정 자본거래 (8호,8호의2)	① 불공정 자본거래(불공정합병·불공정증자·불공정감자)로 인하여 주주 등인 법인이 특수관계 있는 다른 주주 등에게 이익을 분여한 경우	○
	② 위 ①(8호) 외의 경우로서 법인의 자본을 증가시키거나 감소시키는 거래를 통하여 법인의 이익을 분여하였다고 인정되는 경우 다만, 주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 발행하는 경우는 제외	상증법에 따름

구 분	유 형	부당성 판단
기 타	① 특수관계 있는 법인 간 합병(분할합병 포함)·분할에 있어서 불공정한 비율로 합병·분할하여 합병·분할에 따른 양도손익을 감소시킨 경우(3의2호) 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 합병(분할합병을 포함)·분할하는 경우는 제외 ② 무수익 자산을 매입 또는 현물출자 받았거나 그 자산에 대한 비용을 부담한 경우(2호) ③ 불량자산을 차환하거나 불량채권을 양수한 경우(4호) ④ 출연금을 대신 부담한 경우(5호) ⑤ 파생상품에 근거한 권리를 행사하지 아니하거나 그 행사기간을 조정하는 등의 방법으로 이익을 분여하는 경우(7의2호)	×
	⑥ 그밖에 위에 준하는 행위 또는 계산 및 그 외에 법인의 이익을 분여하였다고 인정되는 경우(9호) ⇢ 유사거래	○

※ 참고 : 거래유형별 부당성 판단기준 적용여부(요약)

거래유형		부당성 판단여부	부당성 판단기준*
고가매입·저가양도, 고리차용·저리대여 (상장주식은 제외)		○	차액(시가 - 거래가액) ≥ min(3억원, 시가 × 5%) (상장주식은 부당성요건 적용안함)
불공정 자본거래	①	○ (상증법 준용)	차액(시가 - 거래가액) ≥ min(3억원, 시가 × 30%)
	②		상증법에 따름
기타 유형	①~⑤	×	×
	⑥	○	차액(시가 - 거래가액) ≥ min(3억원, 시가 × 5%)

* 부당성 판단기준의 적용
  ㉠ 불공정 자본거래 : 상증법을 준용함
  (법령 §89⑥ ⇢ 상증법 §38~40, §42의2, 상증령 §28~30,§32의2)
  ㉡ 불공정 자본거래 외 : 법인세법의 부당성 판단기준을 적용함(법령 §88③)

나. 법인세법 기본통칙에서 규정한 유형

구 분	유 형
부당히 감소시킨 것으로 보는 경우 (통칙 52-88…2)	1. 특수관계인으로부터 영업권을 적정대가를 초과하여 취득한 때 2. 주주 등이 부담하여야 할 성질의 것을 법인이 부담한 때 3. 주주 또는 출자자인 비영리법인에게 출자비율에 따라 기부금을 지급한 때(배당으로 보아 과세) 4. 사업연도기간 중에 가결산에 의하여 중간배당금 등의 명목으로 주주 등에게 금전을 지급한 때(상법에 따른 중간배당을 제외) 5. 대표자의 친족에게 무상으로 금전을 대여한 때(대표자에 대한 대여로 봄) 6. 연임된 임원에게 퇴직금을 지급한 때
부당히 감소시킨 것으로 보지 않는 경우 (통칙 52-88…3)	1. 법인의 업무수행을 위해 초청된 외국인에게 사택 등을 무상으로 제공한 때 2. 특수관계자 간에 보증금 또는 선수금 등을 수수한 경우에 그 수수행위가 통상의 상관례의 범위를 벗어나지 아니한 때 3. 직원에게 자기의 제품・상품등을 할인판매하는 경우로서 다음에 해당하는 때 ① 할인판매가액이 법인의 취득가액 이상이며 통상 일반소비자에게 판매하는 가액에 비하여 현저하게 낮은 가액이 아닌 것 ② 할인판매를 하는 제품 등의 수량은 직원이 통상 자기의 가사를 위하여 소비하는 것이라고 인정되는 정도의 것 4. 직원이 공금을 부당유용한 경우로서 해당 직원과 그 보증인에 대하여 횡령액의 회수를 위해 제반절차를 취하였음에도 무재산 등으로 회수할 수 없는 때. 5. 법인이 합병으로 인하여 취득하는 자기주식에 대하여 배당을 하지 아니하는 때 6. 법인이 제2차납세의무자로서 특수관계자의 국세를 대신 납부하고 가지급금 등으로 처리한 경우

4. 부당행위계산 부인의 판단기준 : 시가

가. 시가 (일반원칙)

1) 시가의 개념

특수관계인과의 거래가 부당한지 여부는 시가를 기준으로 판단한다. '시가'란 건전한 사회 통념 및 상거래 관행과 특수관계인이 아닌 자 간의 정상적인 거래에서 적용되거나 적용될 것으로 판단되는 가격(요율·이자율·임대료 및 교환 비율과 그 밖에 이에 준하는 것을 포함)을 말한다(법법 §52②).

시가를 적용함에 있어서 해당 거래와 유사한 상황에서 해당 법인이 특수관계인 외의 불특정다수인과 계속적으로 거래한 가격 또는 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격에 따른다(법령 §89①).

단, 상장주식을 다음 중 어느 하나에 해당하는 방법으로 거래한 경우 해당주식의 시가 : 거래일의 거래소 최종시세가액(거래소가 휴장 중에 거래한 경우에는 거래일의 직전 최종시세가액)으로 하되, 기획재정부령으로 정하는 바에 따라 사실상 경영권의 이전이 수반되는 경우에는 그 가액의 20%를 할증한다. (다만, 해당주식이 상증령 §53⑧에 해당하는 주식*은 할증 제외)

① 증권시장 외에서 거래하는 방법**

② 대량매매 등 기획재정부령으로 정하는 방법

* 중소·중견기업(직전 3년 평균 매출액 5,000억원 미만)또는 직년 3년 동안 결손이 발생한 법인의 주식

** 상장주식을 불특정다수인 간 장내거래하는 경우 (위 ② 제외) 해당 주식의 시가 : 해당 거래가격

2) 시가가 불분명한 경우

다음의 순서에 따라 계산한 금액에 의한다(법령 §89②).

구 분	시 가
주식·출자지분(주식등),가상자산	상증법에 따른 평가액
가상자산 및 주식등 외의 자산	감정평가업자의 감정가액 ⇢ 상증법에 따른 평가액

가) 감정가액

감정평가업자가 감정한 가액으로 감정가액이 2이상인 경우 평균액으로 한다.

나) 상속세 및 증여세법에 의한 평가

감정가액이 없거나 감정가액을 적용할 수 없는 주식 등에 대하여는 상증법의 규정을 준용하여 다음과 같이 계산한 금액을 시가로 적용한다.

구 분		상증법상 평가액
토 지		① 일반지역 : 개별공시지가
		② 국세청장이 지정한 지역 : 개별공시지가 × 국세청장이 정하는 배율
건 물		건물의 신축가격·구조·용도·위치·신축연도 등을 고려하여 매년 1회 이상 국세청장이 산정·고시하는 가액
오피스텔 상업용건물		국세청장이 토지와 건물을 일괄하여 산정·고시한 가액
주택	공동주택	국토교통부장관이 결정·공시한 공동주택가격
	단독주택	시장·군수·구청장이 결정·공시한 개별주택가격
비상장 주 식		MAX(①, ②) ① (1주당 순손익가치 × 3 + 1주당 순자산가치 × 2) ÷ 5 * 부동산과다보유법인 : (1주당 순손익가치 × 2 + 1주당 순자산가치 × 3) ÷ 5 ② 1주당 순자산가치 × 80%
가상자산		평가일 전·후 1개월의 일평균 가격의 평균액

나. 금전의 대여 또는 차용의 경우

1) 원칙 : 가중평균차입이자율

특수관계인에 대한 금전의 대여 또는 차용의 경우에는 다음과 같이 계산한 가중평균차입이자율을 시가로 한다(법령 §89③본문).

$$\text{가중평균차입이자율} = \text{자금대여시점별} \frac{\Sigma(\text{차입금 잔액} \times \text{차입당시 이자율})}{\Sigma\text{차입금 잔액}}$$

위 계산식의 차입금 잔액에는 다음의 차입금은 제외한다(법칙 §43①, ③).

① 특수관계인으로부터의 차입금
② 채권자가 불분명한 사채, 매입자가 불분명한 채권·증권(비실명 채권·증권)

2) 예외 : 당좌대출이자율

다음의 경우에는 당좌대출이자율을 시가로 한다(법령 §89③단서).

구 분	세부내용
① 가중평균차입이자율의 적용이 불가능*1한 경우	해당 대여금 또는 차입금에 한정하여 당좌대출이자율을 시가로 한다.
② 대여기간이 5년을 초과하는 대여금*2이 있는 경우	
③ 당좌대출이자율을 시가로 선택한 경우*3	당좌대출이자율을 시가로 선택한 사업연도와 이후 2개 사업연도는 당좌대출이자율을 시가로 한다.

* 1 가중평균차입이자율의 적용이 불가능한 경우란 다음의 경우를 말함(법칙 §43③)
  ㉠ 특수관계인이 아닌 자로부터 차입한 금액이 없는 경우
  ㉡ 차입금 전액이 채권자가 불분명한 사채 또는 매입자가 불분명한 채권·증권의 발행으로 조달된 경우
  ㉢ 자금대여법인의 가중평균차입이자율 또는 대여금리가 해당 대여시점 현재 자금차입법인의 가중평균차입이자율보다 높아 가중평균차입이자율이 없는 것으로 보는 경우
* 2 대여기간이 5년을 초과하는 대여금이란 대여한 날(계약을 갱신한 경우에는 그 갱신일)부터 해당 사업연도 종료일(해당 사업연도에 상환하는 경우는 상환일)까지의 기간이 5년을 초과하는 대여금을 말함(법칙 §43④)
* 3 총 3년 의무적용기간 경과후 다시 당좌대출이자율 적용을 선택하여 신고하는 경우 다시 3년간 의무적용

다. 금전 외의 자산 또는 용역을 제공하거나 제공받는 경우

금전 외의 자산 또는 용역의 제공에 있어서 위의 시가계산방법을 적용할 수 없는 경우에는 다음과 같이 계산한 금액을 시가로 한다(법령 §89④).

구 분	시 가
유형 또는 무형의 자산을 제공하거나 제공받은 경우 (예 : 사택·상가 등 임대)	[해당 자산의 시가 × 50% − 그 자산의 제공으로 받은 전세금(보증금)] × 정기예금 이자율
건설 기타 용역을 제공하거나 제공받은 경우 (예 : 상가 등 건설용역 제공)	용역제공원가(직접비·간접비) × (1 +수익률*) * 수익률은 해당 사업연도 중 특수관계인 외의 자에게 제공한 유사한 용역제공거래 또는 특수관계인이 아닌 제3자간의 일반적인 용역제공거래에 있어서의 수익률로서 기업회계기준에 의하여 계산한 (매출액−원가) ÷ 원가를 말한다.

제3절 부당행위계산부인의 세무조정

1. 자산의 고가매입

특수관계인으로부터 자산(영업권 포함)을 시가를 초과하여 매입하는 경우에는 다음과 같이 처리한다(통칙 67-106…9).

가. 매입시에 대금을 전액 지급한 경우

1) 자산을 매입한 사업연도

시가를 초과하는 금액을 부당행위계산의 부인으로 보아 익금산입하고 귀속자에 따라 배당, 상여, 기타소득, 기타사외유출 등으로 소득처분하고, 시가초과액만큼 회계상 자산이 과대계상되었으므로 손금산입하고 △유보로 소득처분한다.

① 시가초과 매입액 : 익금산입, 특수관계인에 소득처분
② 시가초과 상당 자산가액 : 손금산입 유보처분(△유보)

2) 자산에 대한 감가상각을 한 사업연도

회사의 감가상각비는 시가초과액에 대한 상각비만큼 과대계상되었을 것이므로, 시가초과액에 대한 감가상각비를 손금불산입하고 유보로 소득처분한다.

$$\text{시가초과액에 대한 감가상각비} = \text{회사계상 감가상각비} \times \frac{\text{시가초과부인액 잔액}}{\text{해당연도 감가상각전의 장부가액}}$$

3) 자산을 처분한 사업연도

양도 당시 회사의 장부가액은 시가초과액으로 인한 △유보잔액 만큼 과대계상되어 있으므로 회사의 처분이익이 세법상 처분이익보다 과소계상된다.

따라서 시가초과액의 잔액(△유보잔액)을 익금산입하여 유보로 처분한다.

나. 매입시에 대금을 전액 미지급한 경우

1) 해당 자산을 매입한 사업연도

시가초과 매입액(전액 미지급금임)을 익금산입하여 유보로 처분하고, 동시에 시가초과 상당 자산가액을 손금산입하여 △유보로 처분한다.

2) 대금을 지급한 사업연도

대금지급액 중 시가를 초과하는 금액은 익금산입하여 귀속자에 대해 상여, 배당, 기타소득, 기타사외유출 등으로 소득처분한다. 동시에 자산 매입시에 익금산입(유보)했던 시가초과 매입액(미지급금)을 손금산입(△유보)하여 소멸시킨다.

3) 자산을 감가상각하거나 처분한 사업연도

위 [가 2), 3)]의 경우와 같은 방법으로 처리한다.

다. 매입시에 대금 일부를 지급한 경우

대금지급액 중 시가상당액이 먼저 지급되고, 그 다음 시가초과액이 지급되는 것으로 보아 소득처분한다.

1) 지급액이 매입자산의 시가상당액을 초과하지 아니한 경우

매입시 시가초과액은 지급되지 않은 것으로 본다. 따라서 시가초과액은 대금을 전액 미지급한 경우와 같이 소득처분한다.

2) 지급액이 매입자산의 시가상당액을 초과하는 경우

매입시 시가초과액은 일부(지급액 중 시가상당액 초과금액)만 지급된 것으로 본다. 따라서 시가초과액 중 시가상당액을 초과하는 지급액에 대해서만 귀속자에 소득처분하고, 잔여 금액은 미지급액으로 보아 유보처분한다.

그 후 매입대금 잔액을 지급하는 때에는 지급액을 익금에 산입하여 귀속자에 소득처분하고, 매입시에 익금산입(유보)했던 금액을 손금산입(△유보)한다.

예제 고가매입시 세무조정

다음 자료에 의하여 (주)국세의 제25기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 사업연도 및 제26기(2026. 1. 1 ~ 12. 31) 사업연도의 관련 세무조정(소득처분 포함)을 하시오.

1. 제25기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 사업연도
   ① 2025 1. 5. 에 해당 법인의 대표자로부터 건물을 9억원에 현금 취득하였다. 동 건물의 시가는 분명하지 않으며, 취득당시 국세청장 고시가액은 4억 5천만원, 감정평가업자의 감정가액은 6억원이었다.
   ② 위 건물의 기준내용연수는 20년이며, 내용연수신고는 하지 아니하였다.
   ③ 당기의 회사가 계상한 감가상각비는 45,000,000원이다.
2. 제26기(2026. 1. 1 ~ 12. 31) 사업연도
   2026.4.20.에 위 건물을 해당 법인과 특수관계 없는 법인 B에게 5억 5천만원에 시가대로 처분하고 유형자산처분손실 3억 5백만원을 계상하였다.

해답

1. 제25기 사업연도 - 고가매입 세무조정

부당행위계산부인	회 사	(차) 건물	9억	(대) 현금	9억
	세 법	(차) 건물	6억	(대) 현금	9억
		부당행위계산부인	3억*		
		* 시가불분명 : 적용순서에 의해 감정가액 6억원을 시가로 함			
	세무조정	〈손금산입〉 건물		300,000,000(△유보)	
		〈손금불산입〉 부당행위계산부인		300,000,000(상여)	
감가상각비	직부인 (과다상각비)	〈손금불산입〉 건물 감가상각비		15,000,000*(유보)	
		* 45,000,000 × (300,000,000/900,000,000)			
	상각시부인	㉮ 회사상각비 : 45,000,000 - 15,000,000 = 30,000,000			
		㉯ 상각범위액 : 600,000,000 × 1/20 = 30,000,000			
		㉰ 한도초과액 없음 : 세무조정 없음			

2. 제26기 사업연도 : 〈손금불산입〉 건물 285,000,000(유보)

2. 무수익자산을 매입 또는 현물출자받은 경우

가. 무수익자산의 개념

'무수익자산'이란 법인의 수익파생에 공헌하지 못하거나 법인의 수익과 관련없는 자산으로서 장래에도 그 자산의 운용으로 수익을 얻을 가망성이 희박한 자산을 의미한다(대법98두12055, '00.11.10).

나. 무수익자산 매입에 따른 세무조정

1) 무수익자산 매입시

무수익자산 매입을 부인하고 그 매입자금을 특수관계인에게 대여한 것으로 본다.

① 무수익자산 매입금액을 대여금으로 보아 익금산입(유보)하고, 무수익 자산가액을 손금산입(△유보)하여 감액시킴
② 대여금에 대한 인정이자 익금산입, 차입금이자 상당액 손금불산입

2) 무수익자산의 보유시

무수익자산의 보유로 인하여 발생하는 유지관리비 등은 손금불산입한다.

① 제세공과, 유지관리비 등 현금지출 비용 : 특수관계인이 부담할 비용이므로 특수관계인에게 소득처분(상여・배당 등)
② 감가상각비 : 감가상각대상 자산이 아니므로 회사 계상 감가상각비를 유보로 처분

3) 무수익자산의 처분시

처분시 발생하는 처분손실은 손금불산입한다(양도가액과 대여금 상계).

다. 무수익자산을 현물출자받은 경우

상법에 따라 증가된 자본금을 부인할 수는 없으므로, 무수익자산 매입시와 같은 방법으로 처리한다.

예제 무수익자산을 매입한 경우의 세무조정

수원산업(주)는 무수익자산인 대표자 소유의 그린벨트 내 임야를 10억원(공시지가)에 매입하여 보유하고 있다가 처분하였다. 회사의 회계처리는 다음과 같다. 필요한 세무조정을 하시오.

(1) 매입(현물출자) 회계처리 : 토지 10억 / 현금(자본금) 10억
(2) 재산세, 관리인 인건비 등 유지관리비로 20백만원 지출 : 당기비용으로 처리
(3) 자산처분(처분가액 7억, 장부가액 10억) : 처분손실 3억을 당기비용으로 처리

해답

구 분		세 무 조 정			
매입시 (현물출자)	회 사	(차) 토지	10억	(대) 현금(자본금)	10억
	세 법	(차) 대여금(부당)	10억	(대) 현금(자본금)	10억
	세무조정	①〈익금산입〉 대 여 금 10억원(유보) ②〈손금산입〉 토 지 10억원(△유보) ③〈익금산입〉 인정이자 ××××(상여) ④〈익금산입〉 지급이자 ××××(기타사외유출)			
보유중	회 사	(차) 비용	20백만원	(대) 현 금	20백만원
	세 법	(차) 손금불산입	20백만원	(대) 현 금	20백만원
	세무조정	〈손금불산입〉 비용 20백만원(상여)			
처분시	회 사	(차) 현금 처분손실	7억 3억	(대) 토지	10억
	세 법	(차) 현금 손금불산입(처분손실)	7억 3억	(대) 대여금	10억
	세무조정	①〈익금산입〉 토 지 10억원(유보) ②〈손금산입〉 대 여 금 10억원(△유보) ③〈손금불산입〉 처분손실(대여금) 3억원(상여) ④〈익금산입〉 인정이자 ××××(상여) ⑤〈익금산입〉 지급이자 ××××(기타사외유출)			

3. 자산을 저가로 양도·현물출자한 경우

자산을 특수관계인에게 시가보다 저가로 양도하는 경우에는 시가와 양도가액의 차액을 전액 익금산입하고 특수관계인에 대한 상여 등으로 소득처분한다.

시가와 자산의 저가 양도가액(현물출자가액)과의 차액 : 익금산입 소득처분

예제 자산을 저가로 양도한 경우의 세무조정

㈜제주는 비상장법인인 ㈜서귀포의 주식을 개인대주주인 갑에게 양도하였다. 다음 자료를 이용하여 ㈜제주에게 부당행위계산부인 규정을 적용할 경우 세무조정을 하시오.

(1) ㈜서귀포의 자본금은 200,000,000이며 총발행주식수는 40,000주(액면 5,000)이다.
(2) 양도주식수는 10,000주이며 양도가액은 주당 6,000이다.
(3) 감정평가업자 탐라가 최근에 평가한 양도일 현재 ㈜서귀포의 주당 가치는 8,000이다.
(4) ㈜서귀포의 주식을 상속세 및 증여세법에 따라 평가한 양도일 현재의 가액은 주당 7,500이다.

해답

○ 중요성 판단

① 주당 양도가액 : 6,000

② 시가 : 7,500 (비상장주식은 시가가 불분명한 경우 상증법상 평가액을 시가로 본다)

시가(7,500) - 양도가액(6,000)=1,500 〉 min(시가(7,500) × 5 %=375, 3억) → 부당성요건 충족

○ 세무조정 : 양도가액과 시가와의의 차액 15,000,000 익금산입

양도가액 : 10,000주 × 6,000 = 60,000,000

시가 : 10,000주 × 7,500 = 75,000,000

〈익금산입〉 저가양도(부당행위계산부인) 15,000,000 (배당)

제4절 가지급금 등의 인정이자

1. 의 의

법인이 특수관계인에게 금전을 무상 또는 시가보다 낮은 이율로 대부한 경우 시가와 실제 수령한 이자와의 차액을 익금에 산입한다(법령 §88①6호). 이 경우 시가에 해당하는 이자수익을 '가지급금 인정이자'라 한다.

2. 가지급금의 범위

기업회계상 가지급금은 미결산계정의 일종으로서 현금·수표 등의 금전을 지출하였으나 그것을 처리할 계정과목 또는 금액이 미확정인 경우 그들이 확정될 때까지 일시적으로 설정되는 가계정을 말한다.

세법상 가지급금은 기장이나 계정과목 등 명칭 여하에 불구하고 해당 법인의 고유목적사업과 직접적인 관련 없이 지출한 일체의 자금의 대여액을 말한다.

세법상 가지급금 중 특수관계인에게 무상 또는 저율로 대여한 가지급금만이 인정이자 계산대상이 되는 가지급금에 해당한다.

'가지급금의 범위' 및 '업무무관 가지급금에서 제외하는 금액의 범위'는 9장에서 설명한 업무무관자산 등에 대한 지급이자 손금불산입 대상이 되는 업무무관가지급금의 범위와 동일하다(법령 §53①, 법칙 §28①, 법칙 §44).

참고 업무무관 가지급금 등에 대한 법인세법상 규제내용(요약)

구 분	내 용	비 고
① 지급이자 손금불산입	가지급금에 상당하는 차입금이자를 손금불산입	적정이자율로 대여한 경우에도 지급이자 부인함
② 인정이자 익금산입	수입이자가 법 소정 수익에 미달하는 경우 차액을 익금 산입함	적정이자율로 대여한 경우에는 인정이자 계산하지 않음
③ 대 손 금 손금산입 불가	회수불가능한 경우에도 대손처리할 수 없으며, 대손충당금 설정 대상 채권에서도 제외	

3. 인정이자의 계산

가. 인정이자 계산산식

① 인정 이자 = (가지급금 적수 – 가수금 적수) × 인정이자율 × 1/365(윤년은 366)
② 익금산입액 = 인정이자 – 회사계상 수입이자

한편, 세무조정시 익금산입하는 금액은 인정이자에서 회사가 금전소비대차계약에 의하여 수입이자로 계상한 금액을 차감한 금액으로 한다.

나. 가지급금 등 적수

적수란 가지급금의 매일의 잔액을 합한 금액을 말한다. 실무적으로 적수는 가지급금에 경과일수를 곱하여 계산한다. 이 때 일수계산에 있어서 초일은 산입하고, 회수일은 제외한다(법인 46012-530. 2001.3.12).

동일인에 대한 가지급금과 가수금이 함께 있는 경우, 가지급금 적수에서 가수금 적수를 차감한 적수에 대하여 인정이자를 계산한다. 다만, 가지급금 및 가수금의 발생시에 상환기간·이자율 등에 대한 약정이 있어 이를 서로 상계할 수 없는 경우에는 상계하지 아니한다.

다. 인정이자율 (금전대여에 있어서의 시가)

금전의 대여 또는 차용의 경우에서 설명한 '가중평균차입이자율'을 인정이자율(시가)로 하되, 가중평균차입이자율 적용이 불가능한 경우 등 예외적인 경우에는 당좌대출이자율을 시가로 한다(법령 §89③). 당좌대출이자율은 다음과 같다.

기 간	이자율	적 용 예	근 거
2016. 3.7이후	연 4.6%	2016.3.7 이후 발생하는 이자분부터 적용	법칙 §43②
2012. 1.1이후	연 6.9%	2012.1.1 이후 발생하는 이자분부터 적용	
2009. 1.1이후	연 8.5%	2009.1.1 이후 발생하는 이자분부터 적용	국세청 고시
2002. 1.1이후	연 9%	2002.1.1 이후 발생하는 이자분부터 적용	

4. 인정이자 및 가지급금 등의 소득처분

가. 사전약정유무에 따른 미수이자 및 인정이자의 처리

상환기간 및 이자율 등에 대한 약정유무에 따라 미수이자 계상액 및 인정이자에 대한 세법상의 처리는 다음과 같다(통칙 67-106…10).

구 분		세법상의 처리
약정이 없는 경우	미수이자	약정이 없는 경우 미수이자는 가공자산에 해당하므로 익금불산입 〈익금불산입〉 미수이자(△유보)
	인정이자	〈익 금 산 입〉 인정이자(상여 등)
약정이 있는 경우	미수이자	약정이 있는 경우 미수이자는 정당한 것임. 다만, 미수이자는 세법상 귀속시기가 미도래한 이자이므로 원천징수대상이자인 경우에는 미수이자를 익금불산입 〈익금불산입〉 미수이자(△유보)(원천징수대상이자에 한함)
	인정이자	인정이자와 미수이자와의 차액만을 익금산입하고 소득처분 〈익 금 산 입〉 차액(인정이자-미수이자)(상여 등)

나. 특수관계가 소멸할 때까지 미회수한 가지급금 등의 처리

1) 해당 법인에 대한 처리(영§11 제9호)

특수관계인에게 업무와 관련없이 지급한 가지급금 및 그 이자에 대한 세법상의 처리는 다음과 같다. 다만 회수하지 아니한 정당한 사유가 있거나 회수할 것임이 객관적으로 입증되는 경우[14]에는 실제로 회수할 때까지 소득처분을 하지 아니한다.

14) 채권·채무에 대한 쟁송으로 회수가 불가능한 경우 등의 정당한 사유란 다음에 해당하는 경우를 말한다(시행규칙 §6의2)
㉠ 채권·채무에 대한 쟁송으로 회수가 불가능한 경우
㉡ 특수관계인이 회수할 채권에 상당하는 재산을 담보로 제공하였거나 특수관계인의 소유재산에 대한 강제집행으로 채권을 확보하고 있는 경우
㉢ 해당 채권과 상계 가능한 채무를 보유하고 있는 경우
㉣ 기타 위와 비슷한 사유로서 회수하지 아니하는 것이 정당하고 인정되는 경우

〈해당법인의 가지급금 등 및 미수이자의 처리기준〉

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>소득처분시기</th><th>세무조정</th></tr>
<tr><td rowspan="2">특수관계가 소멸할 때까지 회수되지 아니한 가지급금 등과 미수이자</td><td>가지급금</td><td>특수관계가 소멸하는 날</td><td rowspan="3">【당 기】
〈익금산입〉 부 당(상여 등)
〈손금산입〉 가지급금(△유보)
〈손금산입〉 미수수익(△유보)
⇓
【차기 이후 회수시】
〈익금불산입〉 이월익금*(기타)
〈익금산입〉 가지급금 (유보)
〈익금산입〉 미수수익 (유보)
* 회수한 금액을 이월익금으로 보아 세무조정</td></tr>
<tr><td>미수이자</td><td rowspan="2">발생일이 속하는 사업연도 종료일로부터 1년이 되는 날 단, 1년 이내에 특수관계가 소멸되는 경우 그 소멸되는 날</td></tr>
<tr><td>특수관계가 계속되는 경우 이자발생일이 속하는 사업연도 종료일로부터 1년이 되는 날까지 회수되지 아니한 미수이자</td><td>미수이자</td></tr>
</table>

2) 거래상대방에 대한 처리

처분한 것으로 보는 미수이자에 상당하는 상대방의 미지급이자는 이를 실제로 지급할 때까지는 채무로 보지 아니한다. 따라서 동 미지급이자는 그 발생일이 속하는 사업연도의 종료일로부터 1년이 되는 날이 속하는 사업연도의 소득금액 계산상 익금에 산입하고, 동 미지급 이자를 실제로 지급하는 사업연도의 소득금액 계산상 손금에 산입한다(통칙 4-0…6 ②).

예제 가지급금 인정이자 계산

다음 자료에 의하여 (주)국세(사업연도 1.1~12.31)의 제26기 세무조정(소득처분 포함)을 하시오.

(1) 회사는 제26기 10. 1.에 대표이사에게 대여기간 및 이자율에 관한 약정없이 100,000,000을 대여하였다.

(2) 회사는 제26기말에 동 대여금과 관련하여 이자수익을 인식한 바 없으며, 제26기에 대한 법인세 신고시 금전대차거래에 대한 시가를 가중평균차입이자율을 적용하는 것으로 선택하여 신고하였다.

(3) 제26기 12.31 현재 당좌대출이자율은 4.6%이며, 해당 거래에 적용할 가중평균차입이자율은 7%로 가정한다.(연간일수는 365일로 한다.)

해답

(1) 가지급금 인정이자 계산

100,000,000 × 92일(10.1.~12.31.) × 7% × 1/365 = 1,764,383

(2) 세무조정

〈익금산입〉 가지급금인정이자 1,764,383(상여)

예제 가지급금 인정이자 및 지급이자 손금불산입액 계산

다음 자료에 의하여 가지급금 인정이자와 손금불산입할 지급이자 금액을 계산하고 세무조정(소득처분 포함)하시오.

(1) 당사의 단기대여금에 관련된 자료

대여처	금 액(원)	대여기간	이자율	비 고
대 표 이 사	219,000,000	2026.4.26~ (해당 사업연도 대여일수 250일)	-	업무무관가지급금

(2) 상기 대여금은 이자율, 상환기간 등에 관한 약정없이 무상으로 대여한 것이다.
회사는 2026.12.31 대표이사 대여금에 대한 이자를 다음과 같이 수익으로 계상하였다.

(차) 미수수익 6,200,000 (대) 이자수익(영업외수익) 6,200,000

(3) 당사의 차입금 내역은 다음과 같다.(기중 동일한 금액임)

차입처	금 액	이자비용	이자율	차입금적수
甲은행	300,000,000	18,000,000	6%	109,500,000,000
乙은행	100,000,000	10,000,000	10%	36,500,000,000
丙법인	80,000,000	6,400,000	8%	29,200,000,000
계	480,000,000	34,400,000		175,200,000,000

* 丙법인은 해당 회사와 법인세법상 특수관계인에 해당됨.

(4) 당사는 2027.3.31. 2026년 사업연도에 대한 법인세 신고시 금전대차거래에 대한 시가를 가중평균차입이자율을 적용하는 것으로 선택하여 신고하였다.

(5) 기말 현재 법인세법 시행규칙에서 규정한 당좌대출이자율은 연 4.6%이며, 1년은 365일로 한다.

해답

(1) 대표이사 가지급금에 대한 인정이자의 계산

① 가지급금 적수 : 219,000,000 × 250일 = 54,750,000,000

② 가중평균차입이자율의 계산 :

$$\frac{(300,000,000 \times 6\%) + (100,000,000 \times 10\%)}{(300,000,000 + 100,000,000)} = 7\%$$

③ 인정이자 : 54,750,000,000 × 7% × 1/365 = 10,500,000

④ 부당성 여부 판단 : 부당성 요건을 충족하므로 부당행위계산 부인 대상임
(10,500,000 - 0) > min(㉠ 300,000,000, ㉡ 10,500,000 × 5%)

⑤ 회사가 미수수익으로 계상한 대표이사 가지급금에 대한 이자 6,200,000원은 금전소비대차에 관한 약정이 없으므로 익금불산입 조정함(∵가공자산)
〈익 금 산 입〉 가지급금 인정이자 10,500,000 (상여)
〈익금불산입〉 미수수익 6,200,000 (△유보)

(2) 업무무관가지급금 해당액에 대한 지급이자 손금불산입

① 지급이자	:	34,400,000
② 업무무관자산 적수	:	54,750,000,000
③ 차입금 적수	:	175,200,000,000
④ 지급이자 손금불산입	:	10,750,000*

* 34,400,000 × (54,750,000,000/175,200,000,000) = 10,750,000

〈손금불산입〉업무무관자산 지급이자 10,750,000(기타사외유출)

제5절 자본거래에 대한 부당행위계산의 부인

1998.12.31. 법인세법시행령 개정시 그동안 명시적인 규정이 없어 적용상 혼란이 있었던 불공정합병·불균등증자 또는 불균등감자 등 자본거래를 통한 이익의 분여행위에 대한 부당행위계산부인 방법을 명확히 함으로써
- 동일거래에 대한 개인주주의 증여세 과세와 형평을 유지하게 됨

1. 자본거래의 부당행위계산 유형

법인이 다음과 같은 불공정 자본거래로 인하여 특수관계인인 다른 주주 등에게 이익을 분여한 경우 부당행위계산부인의 규정을 적용한다(법령 §88①8호, 8의2호).

(1) 불공정합병
- 특수관계인인 법인간의 합병(분할합병 포함)에 있어서 주식 등을 시가보다 높거나 낮게 평가하여 불공정한 비율로 합병한 경우
  * 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4의 규정에 의한 합병 제외

(2) 불균등증자
- 법인의 자본(출자액 포함)을 증가시키는 거래에 있어서 신주(전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 포함)를
  ① 배정·인수받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부를 포기하거나
  ② 시가보다 높은 가액으로 인수하는 경우
    * 포기한 신주가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항에 따른 모집방법으로 배정되는 경우를 제외

(3) 불균등감자
- 법인의 감자에 있어서 주주 등의 소유주식 등의 비율에 의하지 아니하고 일부 주주 등의 주식 등을 소각하는 경우

(4) (1)(2)(3)외의 경우로서 증자·감자, 합병·분할,「상속세 및 증여세법」제40조 제1항에 따른 전환사채등에 의한 주식의 전환·인수·교환 등 법인의 자본을 증가시키거나 감소시키는 거래를 통하여 법인의 이익을 분여하였다고 인정되는 경우(주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 발행하는 경우는 제외)

2. 불공정 합병

가. 적용요건

① 특수관계인 법인간의 합병(분할합병 포함)에 있어서
② 주식을 시가보다 높거나 낮게 평가하여 불공정한 비율로 합병함으로써
③ 합병당사법인(합병・피합병법인)의 법인주주가 특수관계 있는 다른 주주에게 이익을 분여한 경우(법령 §88①8호 가목)

1) 특수관계 있는 법인 간의 합병

불공정 합병에 대한 부당행위계산부인의 규정은 법인세법 시행령 §2⑤의 특수관계 있는 법인 간의 합병에 대하여 적용한다.

특수관계 있는 법인의 판정기준(법령 §88②)

합병등기일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 합병등기일까지의 기간동안 한번이라도 특수관계가 있었으면 특수관계 있는 법인간의 합병으로 본다.

이 경우 사업연도 개시일이 서로 다른 법인이 합병한 경우에는 먼저 개시한 날부터 합병등기일까지의 기간 동안을 기준으로 판정한다.

2) 불공정한 비율에 의한 합병

다음 ①에서 ②를 차감한 가액이 ①의 가액의 30% 이상($\frac{① - ②}{①} \geqq 30\%$)이거나 분여 이익이 3억원 이상인 경우 불공정비율에 의한 합병에 해당함(상증령 §28③)

① 합병 후 신설・존속하는 법인의 1주당 평가액

② 주가가 과대평가된 합병당사법인의 1주당 평가액 × $\frac{\text{주가가 과대평가된 합병당사법인의 합병전 주식수}}{\text{주가가 과대평가된 합병당사법인의 합병후 주식수}}$

가) 합병 후 신설·존속하는 법인의 1주당 평가액(상증령 §28⑤)

합병 후 신설 또는 존속하는 법인의 1주당 평가액은 신설 또는 존속하는 법인이 상장법인인지 여부에 따라 다음과 같이 평가한다.

구 분	2000.12.31 이전	2001.1.1 이후
주권상장법인 등	①	①과 ②중 적은 금액
비상장법인	①	①

주식의 평가방법

① 단순평균에 의한 평가액

$$\frac{\left[\begin{array}{c}\text{주가가 과대평가된 합병당사법인의}\\ \text{합병직전 주식가액}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{c}\text{주가가 과소평가된 합병당사법인의}\\ \text{합병직전 주식가액}\end{array}\right]}{\text{합병 후 신설·존속법인의 주식수}}$$

② 합병 후 시장 거래가액에 의한 평가액
- 주권상장법인 등 : 합병일 이후 2월간의 증권거래소 최종 시세가액의 평균액

나) 합병당사법인의 합병 직전 주식가액 평가(상증령 §28⑥)

(1) 원 칙

㉮ 주권상장법인 등 : 상증법 제63조 제1항 제1호 가목 및 나목에 의한 평가액
- 합병 직전 2월이 되는 날부터 합병 직전 일까지의 기간의 최종 시세가액의 평균액

㉯ 비상장법인 : 상증법 제63조 제1항 제1호 다목의 규정에 의한 평가액
- 순손익가치와 순자산가치의 가중평균에 의한 평가액

(2) 특 례

주권상장법인 등의 경우 비상장주식 평가방법(상증법 §63 ① 1호 다목)으로 평가하여 계산한 1주당 평가차액(「2-가-2)의 (①-②)」)이 주권상장법인 등 법인 주식의 평가방법(상증법 §63 ① 1호 가목, 나목)으로 평가하여 계산한 차액보다 적은 경우에는 비상장주식의 평가방법에 의하여 평가할 수 있다(상증령 §28⑥단서).

다만, 이 경우 합병전후 동일한 주식평가방법을 적용하여야 한다.

다) 합병 직전 주식가액의 평가기준일

합병직전 주식가액의 평가기준일은 다음에 게기하는 날로 한다.

2000.12.31 이전	2001. 1 .1 이후
합병등기일	① 주식상장법인 등 : 상법 제522조의2 규정에 의한 재무상태표 공시일 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조 및 같은 법 시행령 제129조의 규정에 의한 합병의 증권신고서 제출일 중 빠른 날 ② 기타 법인 : 상법 제522조의2 규정에 의한 재무상태표 공시일

라) 분할합병을 위해 분할하는 법인의 분할사업부문에 대한 합병 직전 주식가액

분할합병을 위하여 분할하는 법인의 분할 사업부문에 대한 합병 직전 주식가액은 다음과 같이 계산한 금액으로 한다(상증칙 §10의2).

$$\text{분할법인의 분할직전 주식가액} \times \frac{\text{분할사업부문의 순자산가액}}{\text{분할법인의 순자산가액}}$$

3) 합병·피합병법인의 주주 (특수관계인에 해당되어야 함)

합병등기일 현재 합병법인과 피합병법인의 주주가 법인세법 시행령 §2⑤ 규정에 의한 특수관계에 해당되어야 한다(합병당사법인의 특수관계여부 판정시기와는 다름).

4) 동일법인이 합병법인과 피합병법인의 주주인 경우 적용배제

동일법인이 합병법인과 피합병법인의 주식을 동시에 보유하고 있는 경우 자기에게 분여한 이익에 대하여는 부당행위계산부인의 규정을 적용하지 아니한다.
(서일 46014-10427, 2002.3.20 ; 법인 46012-1145, 2000.5.13)

이 때 자기에게 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{해당 법인이 분여한 이익의 총액주식가액} \times \frac{\text{과대평가된 합병당사법인의 지분율}}{\text{과소평가된 합병당사법인의 지분율}}$$

나. 부당행위계산 부인금액의 계산

불공정합병에 의한 이익분여액은 다음과 같이 계산한다(상증령 §28④).

○ 이익분여액 ⇒ (① − ②) × 합병으로 교부받은 신설 또는 존속법인의 주식수 × 이익을 분여한 주주(특수관계인)의 합병 전 지분율

① 합병 후 신설·존속하는 법인의 1주당 평가액

② 주가가 과대평가된 합병당사법인의 1주당 평가액 × 주가가 과대평가된 합병당사법인의 합병전 주식수 / 주가가 과대평가된 합병당사법인의 합병후 주식수

다. 부당행위계산 부인금액의 세무조정

1) 이익을 분여한 법인주주 ⇨ 익금산입·소득처분

분여한 이익은 합병등기일이 속하는 사업연도에 익금산입하고, 그 이익을 분여받은 특수관계인에게 소득처분한다.

이 경우 그 분여이익의 귀속자에게 상속세 및 증여세법에 의한 증여세가 과세되는 금액은 "기타사외유출"로 처분한다(법령 §106①3호 자목).

2) 이익을 분여받은 주주 ⇨ 주주에 따라 법인세, 증여세 등 과세

이익을 분여받은 주주가 법인인지, 개인인지에 따라 다음과 같이 처리한다.

구 분	처리방법
법인주주	분여받은 이익을 익금산입하고, 주식의 취득가액에 가산(법령 §11.9호) ① 피합병법인의 법인주주 ⇨ 합병신주의 취득가액에 가산 (합병신주 취득가액 : 종전주식의 장부가액 + 분여받은 이익) ② 합병법인의 법인주주 ⇨ 보유주식의 취득가액에 가산
개인주주	① 상증법에 의한 증여세 과세대상인 경우 ⇨ 증여세 과세 ② 상증법에 의한 증여세 과세대상이 아닌 경우 ⇨ 소득세 과세

☞ 증여세는 이익을 분여받은 자가 대주주인 경우에만 과세(상증법 §38①)

참고 1. 합병당사법인의 주주별 세무상 처리방법 요약

분여자(주가 과소평가 법인의 주주)		분여받은자(주가 과대평가 법인의 주주)	
법인	부당행위계산부인 익금산입(기타사외유출)	법인	익금산입(주식 취득가액에 가산)
		개인	증여세 과세, 소득세 과세
개인	과세대상 아님	법인	익금산입(주식 취득가액에 가산)
		개인	증여세 과세

참고 2. 법인세법과 상속세 및 증여세법의 차이 요약

구 분	법인세법	상속세 및 증여세법
특수관계 요건	특수관계있는 법인간 합병시 합병당사법인의 주주간 특수관계가 필요	특수관계 있는 법인간 합병에 한하며 주주간 특수관계 요건은 없음
주주요건	이익을 분여한 주주와 특수관계있는 주주가 분여받은 이익에 한함 (소액주주는 제외)	과대 평가된 합병당사법인의 대주주가 얻은 이익에만 과세함 (대주주 : 지분비율이 1% 이상이거나 액면가액이 3억원 이상)
현저한 이익의 요건	상증법과 동일	주당 평가차액이 합병법인 주당 평가액의 30% 이상이거나 대주주 1인의 증여받은 금액이 3억원 이상인 경우에 적용

예제 불공정 합병

특수관계에 있는 甲법인이 乙법인을 다음과 같이 흡수합병하였다. 법인주주 A, C에 대한 세무조정을 하시오(甲, 乙법인은 비상장법인임)

구 분	합병전 법인 甲	피합병법인 乙	합병후 법인 甲
총발행주식수	1,000주	1,000주	1,500주
1주당 평가액	5,000원	1,000원	
총주식 평가액	5,000,000원	1,000,000원	

① 乙법인 주식 1주당 甲법인 주식 0.5주를 교부(합병비율 1 : 0.5)
② 합병전 甲법인 주주 현황 : 법인A 600주(60%), 개인B 400주(40%)
③ 합병전 乙법인 주주 현황 : 법인C 700주(70%), 개인D 300주(30%)
④ 甲법인의 법인주주 A와 乙법인의 법인주주 C는 특수관계인에 해당됨

해답

(1) 합병후 합병법인 甲의 1주당 평가액
= (5,000,000 + 1,000,000) ÷ 1,500주 = 4,000원

(2) 부당행위계산 부인 적용대상 불공정합병 해당 여부
{4,000 - (1,000 × (1,000÷500))} ÷ 4,000 = 50% > 30%
⇨ 부당행위계산 부인 적용대상임

(3) 이익 분여액 = 420,000 ⇢ A법인의 C법인에 대한 이익분여액임
{4,000 - (1,000 × 1,000주 ÷500주)} × (500주×70%) × 60%

【세무조정】

법인주주 A 〈익금산입〉 부당행위계산부인	420,000	(기타사외유출)
법인주주 C 〈익금산입〉 불공정합병 분여이익	420,000	(유보)

※ 참고

불공정합병 : 상증법에서는 주주간 특수관계여부 불문, *대주주가 얻은 이익만 과세

* 대주주 : 1%이상 소유하고 있거나 액면가액 3억원 이상인 주주

3. 불균등 증자

가. 적용요건 (법령 §88①8호 나목)

① 법인의 자본(출자액을 포함함)을 증가시키는 거래에 있어서
② 주주가 신주(전환사채·신주인수권부사채 또는 교환사채 등을 포함)를 배정받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부를 포기(그 포기한 신주가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항의 규정에 의한 모집방법으로 배정되는 경우를 제외) 하거나 신주를 시가보다 높은 가액으로 인수함에 따라
③ 법인주주가 그와 특수관계에 있는 다른 주주에게 이익을 분여한 경우

나. 증자 유형별 부당행위계산 부인

1) 증자시 발생한 실권주를 다시 배정하는 경우 (실권주 재배정)

가) 신주인수가액이 시가에 미달하는 경우 (저가발행, 재배정)

(1) 부당행위계산 부인금액의 계산

실권한 법인주주가 실권주를 배정받은 특수관계 있는 주주에게 분여한 것으로 보는 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §29②1호 규정 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (① − ②) × ③

① 증자후 1주당 평가액 : ㉠ 으로 평가[단, 주권상장법인등 : min(㉠, ㉡)]

㉠ 이론적 권리락 주식평가액

$$\frac{\left[\text{증자 전의 1주당 평가액} \times \text{증자 전의 발행주식총수}\right] + \left[\text{신주 1주당 인수가액} \times \text{증자에 의하여 증가한 주식수}\right]}{(\text{증자 전의 발행주식 총수} + \text{증자에 의하여 증가한 주식수})}$$

㉡ 주권상장법인 등의 경우 : 증자 후 2개월간의 종가 평균액

② 신주 1주당 인수가액

③ 실권한 법인주주가 실권한 주식 중 특수관계인에게 배정된 주식수

$$\text{실권한 법인주주가 실권한 주식수} \times \frac{\text{재배정된 실권주 중 특수관계인에게 배정된 실권주수}}{\text{재배정된 실권주 총수}}$$

(2) 적용 대상 (실권주주 ⇨ 재배정받은 주주에게 분여)

법인주주가 신주를 배정받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부를 포기함으로써 발생한 실권주를 특수관계 있는 주주가 재배정 받은 경우 실권한 법인주주가 실권주를 배정받은 특수관계 있는 주주에게 이익을 분여한 것으로 본다.

예제 불균등증자 (저가발행, 재배정)

다음 자료에 의하여 불균등증자에 의한 부당행위계산 부인금액을 계산하시오

① 발행주식총수가 100,000주인 甲법인(비상장법인)이 100% 자본증가를 위하여 다음과 같이 신주를 배정(1주당 인수가액 10,000원)하였으나 실권주가 발생함

주 주	증 자 전	증 자 내 용			증 자 후
		배 정	포 기	재 배 정	
A법인	30,000주	30,000주	30,000주	-	30,000주
B법인	10,000주	10,000주	10,000주	-	10,000주
C개인	30,000주	30,000주	-	20,000주	80,000주
D개인	15,000주	15,000주	-	10,000주	40,000주
E개인	15,000주	15,000주	-	10,000주	40,000주
합 계	100,000주	100,000주	40,000주	40,000주	200,000주

② 甲법인의 법인주주 A와 개인주주 C는 법인세법시행령 §87의 규정에 의한 특수관계인에 해당됨

③ 甲법인의 증자전 1주당 평가액 : 20,000원

해답

❑ 분여이익의 계산 ⇨ A법인의 C주주에 대한 이익분여액

① 증자후 1주당 평가액 = 15,000원

- {(20,000원 × 10만주) + (10,000원 × 10만주)} ÷ (10만주 + 10만주)

② 이익의 분여액 = 75,000,000원

- (15,000원 - 10,000원) × 30,000주 × (20,000주 / 40,000주)

※ 참고

실권주 재배정하는 불균등증자의 경우는 현저한 이익 요건 고려하지 않음

나) 신주인수가액이 시가를 초과하는 경우(고가발행, 재배정)

(1) 적용 대상(재배정 받은 주주 ⇨ 실권주주에게 분여)

법인주주가 특수관계에 있는 주주가 포기한 실권주를 재배정 받은 경우 실권주를 배정받은 법인주주가 실권한 특수관계 있는 주주에게 이익을 분여한 것으로 본다.

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

실권주를 배정받은 법인주주가 분여한 것으로 보는 금액은 다음과 같이 계산한다(상증령 제29조 제2항 제3호 규정 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (② − ①) × ③

① 증자후 1주당 평가액 : ㉠으로 평가[단, 주권상장법인등 : min(㉠, ㉡)]

㉠ 이론적 권리락 주식평가액

$$\frac{\left[\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{1주당 평가액}\end{array}\times\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{발행주식총수}\end{array}\right]+\left[\begin{array}{c}\text{신주 1주당}\\ \text{인수가액}\end{array}\times\begin{array}{c}\text{증자에 의하여}\\ \text{증가한 주식수}\end{array}\right]}{\text{(증자 전의 발행주식 총수 + 증자에 의하여 증가한 주식수)}}$$

㉡ 주권상장법인 등의 경우 : 증자 후 2개월간의 종가 평균액

② 신주 1주당 인수가액

③ 신주인수를 포기한 주주의 실권주수 중 특수관계인 법인이 재배정받은 신주

$$\begin{array}{c}\text{특수관계 있는 주주가}\\ \text{실권한 주식수}\end{array}\times\frac{\begin{array}{c}\text{신주인수를 포기한 주주의}\\ \text{특수관계인이 인수한 실권주수}\end{array}}{\text{총 실권 주식수}}$$

예제 불균등증자(고가발행, 재배정)

다음 자료에 의하여 불균등증자에 의한 부당행위계산 부인금액을 계산하시오.

① 발행주식총수가 100,000주인 甲법인(비상장법인)이 100% 자본증가를 위하여 다음과 같이 신주를 배정(1주당 인수가액 3만원)하였으나 실권주가 발생함

주 주	증 자 전	증 자 내 용			증 자 후
		배 정	포 기	재 배 정	
A 법인	30,000주	30,000주	-	40,000주	100,000주
B 법인	10,000주	10,000주	-	20,000주	40,000주
C 개인	30,000주	30,000주	30,000주	-	30,000주
D 개인	15,000주	15,000주	15,000주	-	15,000주
E 개인	15,000주	15,000주	15,000주	-	15,000주
합 계	100,000주	100,000주	60,000주	60,000주	200,000주

② 甲법인의 법인주주 A와 개인주주 C는 법인세법시행령 §2⑤의 규정에 의한 특수관계인에 해당됨

③ 甲법인의 증자전 1주당 평가액 : 10,000원

해답

❑ 이익 분여액의 계산 ⇨ A법인이 C주주에게 이익분여

① 증자후 1주당 평가액 = 20,000원
- {(10,000원 × 10만주) + (30,000원 × 10만주)} ÷ (10만주 + 10만주)

② 이익의 분여액 = 200,000,000원
- (30,000원 - 20,000원) × 30,000주 × 40,000주 / 60,000주

2) 실권주를 재배정하지 않는 경우 (실권주 실권처리)

가) 신주인수가액이 시가에 미달하는 경우 (저가발행, 실권처리)

(1) 적용 대상 (실권한 주주 ⇨ 인수한 주주에게 분여)

다음의 ㉮, ㉯의 요건을 모두 충족한 경우에 실권한 법인주주가 신주를 인수한 특수관계 있는 주주에게 이익을 분여한 것으로 본다.

㉮ 법인주주가 신주를 배정받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부를 포기하고, 특수관계 있는 주주는 증자에 참여하여 신주를 인수한 경우

㉯ 아래 ①에서 ②를 차감한 가액이 ① 가액의 30% 이상[$(\frac{① - ②}{①} \geqq 30\%)$] 이거나 분여이익이 3억원 이상인 경우(상증령 §29③2호)

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

실권한 법인주주가 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §29②2호 규정 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (① − ②) × ③ × ④

① 증자후 1주당 평가액 : ㉠으로 평가[단, 주권상장법인등 : min(㉠, ㉡)]

㉠ 이론적 권리락 주식평가액

$$\frac{\left[\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{1주당 평가액}\end{array} \times \begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{발행주식총수}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{c}\text{신주 1주당}\\ \text{인수가액}\end{array} \times \begin{array}{c}\text{균등증자시의}\\ \text{증가주식수}\end{array}\right]}{(\text{증자 전의 발행주식 총수} + \text{균등증자시의 증가주식수}}$$

㉡ 주권상장법인 등의 경우 : 증자 후 2개월간의 종가 평균액

② 신주 1주당 인수가액

③ 신주인수자의 특수관계인의 실권한 주식수

④ 증자 후 신주인수자의 지분비율

예제 불균등증자 (저가발행, 미배정[실권처리])

다음 자료에 의하여 불균등증자에 의한 부당행위계산 부인금액을 계산하시오

① 발행주식총수가 100,000주인 甲법인(비상장법인)이 100% 자본증가를 위하여 다음과 같이 신주를 배정(1주당 인수가액 1만원)하였으나 실권주가 발생함

주 주	증 자 전			당 초 배 정	실 제 인 수	증 자 후	
	주식수	지분율	1주당 평가액			주식수	지분율
A법인	30,000	30%	40,000	30,000	(실권)	30,000	18.75%
B법인	10,000	10%		10,000	(실권)	10,000	6.25%
C개인	30,000	30%		30,000	30,000	60,000	37.5%
D개인	20,000	20%		20,000	20,000	40,000	25%
E개인	10,000	10%		10,000	10,000	20,000	12.5%
합 계	100,000	100%		100,000	60,000	160,000	100%

② 甲법인의 법인주주 A와 개인주주 C, D는 법인세법 시행령 §2⑤의 규정에 의한 특수관계인에 해당됨

해답

① 부당행위계산 부인 적용대상 불균등증자 해당 여부

㉠ {(40,000원 × 100,000주) + (10,000원 × 100,000주)} ÷ (100,000주 + 100,000주) = 25,000원

㉡ (25,000원 - 10,000원) ÷ 25,000 = 60% > 30%(⇨ 부당성요건 충족)

② 이익분여액 ⇢ A법인의 C, D주주에 대한 이익분여액

○ (25,000원-10,000원) × 30,000주 × 62.5% = 281,250,000원

○ C주주 168,750천원*(37.5%), D주주 112,500천원(25%)

* C주주가 A법인으로부터 분여받은 이익의 계산

① C주주의 증자후의 주식평가액 : 1,725,000,000원
- (40,000원 × 100,000주 + 10,000원 × 60,000주) ÷ 160,000주 × 60,000주

② 균등증자하였을 경우 C주주의 주식평가액 : 1,500,000,000원
- 40,000원 × 30,000주 + 10,000원 × 30,000주

③ C주주의 이익(1,725,000,000 - 1,500,000,000) × 3만주/4만주 = 168,750,000

나) 신주인수가액이 시가를 초과하는 경우 (고가발행, 실권처리)

(1) 적용 대상 (인수주주 ⇨ 실권주주에게 분여)

다음의 ㉮, ㉯의 요건을 모두 충족한 경우에 신주를 인수한 법인주주가 실권한 특수관계 있는 주주에게 이익을 분여한 것으로 본다.

> ㉮ 특수관계에 있는 주주는 신주를 배정받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부를 포기하고, 법인주주가 증자에 참여하여 신주를 인수한 경우
>
> ㉯ 아래 ②에서 ①를 차감한 가액이 ② 가액의 30% 이상[$\left(\frac{② - ①}{②} \geqq 30\%\right)$] 이거나 분여이익이 3억원 이상인 경우(상증령 §29③4호)

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

실권주를 인수한 법인주주가 실권한 특수관계 있는 주주에게 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §29②4호 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (② − ①) × ③

① 증자후 1주당 평가액 : ㉠으로 평가[단, 주권상장법인등 : min(㉠, ㉡)]

㉠ 이론적 권리락 주식평가액

$$\frac{\left[\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{1주당 평가액}\end{array} \times \begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{발행주식총수}\end{array}\right] + \left[\begin{array}{c}\text{신주 1주당}\\ \text{인수가액}\end{array} \times \text{증자주식수}\right]}{(\text{증자 전의 발행주식 총수} + \text{증자주식수}}$$

㉡ 주권상장법인 등의 경우 : 증자 후 2개월간의 종가 평균액

② 신주 1주당 인수가액

③ 특수관계인이 실권한 주식수 중 인수한 신주수

$$\begin{array}{c}\text{특수관계 있는 주주들이}\\ \text{포기한 실권주식수}\end{array} \times \frac{\text{신주인수를 포기한 주주의 특수관계인이 인수한 주식수}}{\text{증자전 비율대로 균등증자한 경우의 증자주식총수}}$$

예제 불균등증자(고가발행, 미배정)

다음 자료에 의하여 불균등증자에 의한 부당행위계산 부인금액을 계산하시오

① 발행주식총수가 100,000주인 甲법인이 100% 자본증가를 위하여 다음과 같이 신주를 배정(주당 인수가액 30,000원)하였으나 실권주 발생

주 주	증 자 전	증 자 내 용			증 자 후
		배 정	포 기	실제인수	
A법인	40,000주	40,000주	-	40,000주	80,000주
B법인	10,000주	10,000주	-	10,000주	20,000주
C개인	30,000주	30,000주	30,000주	-	30,000주
D개인	10,000주	10,000주	10,000주	-	10,000주
E개인	10,000주	10,000주	10,000주	-	10,000주
합 계	100,000주	100,000주	50,000주	50,000주	150,000주

② 법인주주 A와 개인주주 C, D는 법인세법시행령 §2⑤의 규정에 의한 특수관계인에 해당함

③ 甲법인의 증자전 1주당 평가액은 10,000원임

해답

① 부당행위계산 부인 적용대상 불균등증자 해당 여부

㉠ {(10,000원 × 100,000주) + (30,000원 × 50,000주)} ÷ (100,000주+50,000주) = 16,666원

㉡ (30,000원 - 16,666원) ÷ 16,666 ≒ 80%>30%(⇨ 부당성요건 충족)

② 이익 분여액 ⇨ A법인의 C, D주주에 대한 이익분여액임

○ $(30{,}000원 - 16{,}666원) \times \frac{40{,}000주\ (C,D실권주)}{} \times \frac{40{,}000주(A인수주)}{100{,}000주(배정주식)} = 213{,}344{,}000원$

※ 213,344,000 = 160,008,000(C주주) + 53,336,000(D주주)

3) 신주를 제3자 등에게 직접 배정한 경우 (제3자 직접배정)

가) 신주인수가액이 시가에 미달하는 경우 (저가발행, 제3자 배정)

(1) 적용 대상 (실권주주 ⇨ 인수한 주주에게 분여)

법인주주가 신주인수를 포기하고, 법인주주와 특수관계 있는 제3자가 신주를 직접 배정받거나 지분율을 초과하여 직접 배정받은 경우, 법인주주가 신주를 직접 배정받은 특수관계 있는 제3자 등에게 이익을 분여한 것으로 본다.

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

법인주주가 신주를 직접 배정받은 특수관계 있는 주주에게 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §29③ 1호 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (② − ①) × ③

① 증자후 1주당 평가액 : ㉠으로 평가[단, 주권상장법인등 : min(㉠, ㉡)]

㉠ 이론적 권리락 주식평가액

$$\frac{\left[\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{1주당 평가액}\end{array}\times\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{발행주식총수}\end{array}\right]+\left[\begin{array}{c}\text{신주 1주당}\\ \text{인수가액}\end{array}\times\text{증자주식수}\right]}{(\text{증자 전의 발행주식 총수}+\text{증자주식수})}$$

㉡ 주권상장법인 등의 경우 : 증자 후 2개월간의 종가 평균액

② 신주 1주당 인수가액

③ 해당 법인에게 배정될 주식 중 특수관계인에게 배정된 주식수

$$\begin{array}{l}\text{균등조건에 의하여 해당법인에게}\\ \text{배정될 주식 중 미배정된 주식수}\end{array}\times\frac{\text{특수관계인에게 초과 배정된 주식수}}{\text{초과 배정된 주식총수}}$$

예제 불균등증자(저가발행, 제3자 배정)

다음 자료에 의하여 불균등증자에 의한 부당행위계산 부인금액을 계산하시오

① 발행주식총수가 100,000주인 甲법인이 100% 자본증자를 하면서 기존주주가 아닌 자에게 다음과 같이 신주를 배정함(1주당 인수가액 : 10,000원)

주 주	증 자 전	증 자 내 용			증 자 후
		정상배정 경 우	미 배 정	제3자 직접배정	
A법인	30,000주	30,000주	30,000주	-	30,000주
B법인	10,000주	10,000주	10,000주	-	10,000주
C개인	-	없 음	-	30,000주	30,000주
D개인	30,000주	30,000주	-	10,000주	70,000주
E개인	30,000주	30,000주	-	-	60,000주
합 계	100,000주	100,000주	40,000주	40,000주	200,000주

② 甲법인의 법인주주 A와 개인주주 C는 법인세법시행령 §2⑤의 규정에 의한 특수관계인에 해당됨

③ 甲법인의 증자전 1주당 평가액은 20,000원임

해답

❑ 이익의 분여액의 계산 ⇢ A법인의 C주주에 대한 이익분여액

① 증자후 1주당 평가액 = 15,000원

- (2만원 × 100,000주 + 1만원 × 100,000주) ÷ (100,000주 + 100,000주)

② 이익의 분여액 = 112,500,000원

- (15,000원 - 10,000원) × 30,000주 × 30,000주(C주주)/40,000주

나) 신주인수가액이 시가를 초과하는 경우 (고가발행, 제3자 배정)

(1) 적용 대상 (인수한 주주 ⇨ 기존주주에게 분여)

특수관계인이 주주로 있는 법인의 증자시 제3자인 법인이 신주를 직접 배정 받거나 법인주주가 지분율을 초과하여 배정받은 경우, 신주를 직접 배정받거나 지분율을 초과하여 배정받은 법인주주가 특수관계 있는 기존주주에게 이익을 분여한 것으로 본다.

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

신주를 직접 배정받거나 지분율을 초과하여 배정받은 법인주주가 특수관계 있는 기존주주에게 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §29③5호 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (② − ①) × ③

① 증자후 1주당 평가액 : ㉠으로 평가[단, 주권상장법인등 : min(㉠, ㉡)]

㉠ 이론적 권리락 주식평가액

$$\frac{\left[\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{1주당 평가액}\end{array}\times\begin{array}{c}\text{증자 전의}\\ \text{발행주식총수}\end{array}\right]+\left[\begin{array}{c}\text{신주 1주당}\\ \text{인수가액}\end{array}\times\text{증자주식수}\right]}{(\text{증자 전의 발행주식 총수}+\text{증자주식수})}$$

㉡ 주권상장법인 등의 경우 : 증자 후 2개월간의 종가 평균액

② 신주 1주당 인수가액

③ 균등하게 배정받을 주식수를 초과하여 인수한 주식 중 특수관계 있는 주주의 미배정 상당 주식수

$$\begin{array}{c}\text{해당법인이 균등하게 배정받을}\\ \text{주식수를 초과하여 인수한 주식수}\end{array}\times\frac{\text{특수관계 있는 주주들의 미배정 주식수}}{\begin{array}{c}\text{균등조건에 의하여 배정될 주식수 중}\\ \text{미배정 주식총수}\end{array}}$$

예제 불균등증자(고가발행, 제3자 배정)

다음 자료에 의하여 불균등증자에 의한 부당행위계산 부인금액을 계산하시오.

① 甲법인의 유상증자시 기존주주가 아닌 A법인이 다음과 같이 甲법인의 신주를 직접 배정받아 인수함
- 甲법인의 증자전 1주당 평가액 : 10,000원
- 1주당 신주 인수가액 : 30,000원

주 주	증 자 전	증 자 내 용			증 자 후
		자기지분	미 배 정	제3자 직접배정	
A법인	-	없 음	-	50,000주	50,000주
B개인	-	없 음	-	20,000주	20,000주
C개인	40,000주	40,000주	40,000주	-	40,000주
D개인	30,000주	30,000주	30,000주	-	30,000주
E개인	30,000주	30,000주	-	-	60,000주
합 계	100,000주	100,000주	70,000주	70,000주	200,000주

② 甲법인의 법인주주 A와 개인주주 C는 법인세법상 특수관계인임

해답

❑ 이익의 분여액의 계산 ⇢ A법인의 C주주에 대한 이익분여액임

① 증자후 1주당 평가액 = 20,000원
- {1만원 × 100,000주 + 3만원 × 100,000주} ÷ (100,000주 + 100,000주)

② 이익의 분여액 = 285,714,285원
- (30,000원 - 20,000원) × 50,000주 × 40,000주(C주주)/70,000주

4) 부당행위계산 부인금액의 세무조정

가) 분여한 이익의 귀속시기 : 주금납입일이 속하는 사업연도

나) 증자유형별 세무조정 방법

(1) 이익을 분여받은 주주가 특수관계 있는 법인주주인 경우

구 분	신주인수가액	이익을 분여한 법인	이익을 분여받은 법인
1 실권주 재배정	시가에 미달	실권한 법인 익금산입 소득처분	신주 인수 법인 익금산입(유보) 신주의 취득가액에 가산
	시가를 초과	실권주 인수 법인 ① 익금산입 소득처분 ② 손금산입(△유보) 신주의 취득가액 감액	실권한 법인 익금산입(유보) 보유주식의 취득가액에 가산
2 실권주 재배정 않는경우	시가에 미달	실권한 법인 익금산입 소득처분	신주 인수 법인 익금산입(유보), 신주의 취득가액에 가산
	시가를 초과	신주 인수 법인 ① 익금산입 소득처분 ② 손금산입(△유보) 신주의 취득가액 감액	기존 주주인 법인 익금산입(유보) 보유주식의 취득가액에 가산
3 신주를 제3자에 직접배정	시가에 미달	실권한 법인 익금산입 소득처분	신주 인수 법인 익금산입(유보) 신주의 취득가액에 가산
	시가를 초과	신주 인수 법인 ① 익금산입 소득처분 ② 손금산입(△유보) 신주의 취득가액 감액	기존 주주인 법인 익금산입(유보) 보유주식의 취득가액에 가산

(2) 이익을 분여받은 주주가 특수관계 있는 개인주주인 경우

법인주주는 익금산입 기타사외유출, 개인주주에 대하여는 증여세 과세

(3) 법인주주가 특수관계 있는 개인주주로부터 이익을 받은 경우

법인주주는 익금산입 유보처분, 주식의 취득가액에 가산

참고 증자 유형별 부당행위계산부인 내용 요약

구 분	신주인수가액	이익분여 법인	분여이익 계산(①-②)×③
1 실권주 재배정	시가에 미달	실권한 법인 ⇨ 신주를 인수한 특수관계 주주	① 증자법인의 증자 후 주식평가액 ② 신주인수가액 ③ 해당 법인의 실권주식수 × 특수관계주주가 인수한 실권주수 / 총실권주식수
	시가를 초과	신주인수법인 ⇨ 실권한 특수관계 주주	① 신주인수가액 ② 증자법인의 증자 후 주식평가액 ③ 해당 법인이 인수한 실권주식수 × 특수관계주주의 실권주식수 / 총실권주식수
2 실권주 재배정 않는경우	시가에 미달	실권한 법인 ⇨ 신주를 인수한 특수관계 주주	① 증자법인의 증자 후 주식평가액 ② 신주인수가액 ③ 해당 법인의 실권주식수 × 증자 후 특수관계 주주의 지분비율
	시가를 초과	신주인수법인 ⇨ 특수관계 기존주주	① 신주인수가액 ② 증자법인의 증자후 주식평가액 ③ 해당 법인이 인수한 신주수 × 특수관계주주의 실권주식수 / 균등증자 경우 증자주식총수
3 신주를 제3자에 직접배정	시가에 미달	실권한 법인 ⇨ 신주를 인수한 특수관계주주	① 증자법인의 증자 후 주식평가액 ② 신주인수가액 ③ 해당 법인에 미배정된 주식수 × 특수관계주주가 초과배정받은 신주수 / 초과 배정한 신주총수
	시가를 초과	신주인수법인 ⇨ 특수관계 기존주주	① 신주인수가액 ② 증자법인의 증자후 주식평가액 ③ 해당 법인이 인수한 실권주식수 × 특수관계주주가 미달배정받은 신주수 / 미달배정한 신주총수

☞ 다만, 2 실권주를 재배정하지 않은 경우에는

저가발행의 경우 $\frac{① - ②}{①} \geq 30\%$ 고가발행의 경우 $\frac{① - ②}{②} \geq 30\%$ 인 경우에만 부당행위계산부인 규정을 적용함

다. 전환사채 등의 주식전환 등에 의한 부당행위계산의 유형

2006.2.9. 법인세법시행령 제88조 제1항 제8호 나목의 개정으로 전환사채·신주인수권부사채 또는 교환사채 등의 주식전환을 통한 이익분여행위를 부당행위계산의 유형으로 명확히 규정하게 되었다.

즉, 출자금을 포함한 자본을 증가시키는 거래에 있어서 전환사채·신주인수권부사채 등의 인수를 포기하거나 고가로 인수하는 경우 부당행위계산의 유형에 포함시켜 상속세 및 증여세법 제40조 및 같은법 시행령 제30조 제4항 및 제5항(제4호를 제외함) 준용하여 계산한 금액을 이익분여액으로 본다.

1) 전환사채 등의 인수를 포기한 경우

가) 적용요건

법인주주가 전환사채 등을 인수받을 수 있는 권리의 전부 또는 일부를 포기(공모방법으로 전환사채 등을 발행한 경우를 제외함)함으로써

① 특수관계에 있는 주주가 그 소유주식수에 비례하여 균등한 조건에 의하여 배정받을 수 있는 수를 초과하여 전환사채 등을 시가보다 낮은 가액으로 인수·취득하는 경우

② 발행법인의 주주가 아닌 특수관계인이 전환사채 등을 시가보다 낮은 가액으로 인수·취득하는 경우

한편, 법인이 특수관계인으로부터 전환사채 등을 시가보다 높은 가액으로 매입하거나 특수관계인에게 저가로 양도하는 경우 법인세법 시행령 제88조 제1항 제1호 및 제3호의 부당행위유형에 해당한다.

나) 부당행위계산 부인금액의 계산

전환사채 등의 인수를 포기한 법인주주가 전환사채 등을 초과배정받은 특수관계인에게 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다.(상증령 §30⑤1호 준용). 다만, 아래의 산식 중 $\frac{① - ②}{①} \geq 30\%$에 적용한다.

○ 이익분여액 ⇒ (① - ②) × ③
① 전환사채 등의 시가
② 전환사채 등의 인수가액
③ 법인주주가 인수포기한 전환사채 등 중 특수관계인에게 배정된 수

$$\text{법인주주가 인수포기한 전환사채 등 수량} \times \frac{\text{특수관계인에게 배정된 전환사채 등 수}}{\text{재배정(3자 배정)된 실권 전환사채 등 총수}}$$

다) 전환사채 등의 시가

전환사채 등의 시가는 상속세 및 증여세법(상증법 §60・63, 상증령 §58의2)의 규정에 의하여 평가한 가액으로 한다.

2) 전환사채 등을 주식으로 전환하는 경우

가) 주식교부가액이 전환가액을 초과하는 경우

(1) 적용요건

법인주주와 특수관계에 있는 자가 다음과 같이 전환사채 등을 주식으로 전환하는 경우로서 전환사채 등에 의하여 교부받은 주식가액이 전환가액을 초과함으로써 얻은 이익 중 해당 법인주주가 분여한 이익에 대하여는 부당행위계산 부인의 규정을 적용함

《다 음》

① 법인주주가 시가보다 낮은 가액으로 양도한 전환사채 등을 특수관계인이 주식으로 전환하는 경우

② 앞에서 설명한 [1)의 전환사채]를 주식으로 전환하는 경우

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

법인주주로부터 전환사채 등을 취득하거나 법인주주가 인수를 포기한 전환사채 등을 초과인수한 특수관계인이 해당 전환사채 등을 주식으로 전환 경우로서 교부받은 주식가액이 전환가액을 초과하는 경우에 해당 법인주주가 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §30⑤2호 준용).

구 분	이익분여자	분여받는자	분여이익의 계산
① 법인주주가 저가양도한 전환사채 등을 주식전환 하는 경우 (상증법 §40①2호가목)	양도법인	취득자	○ 이익분여액 : {(① - ②) × ③} - ④ - ⑤ ① 교부받은 주식가액* ② 주식1주당 전환가액 등 ③ 교부받은 주식수 중 특수관계 있는 법인이 인수포기하거나 양도한 전환사채 등에 해당 하는 주식수 ④ 이자손실분 ⑤ 1) 등에 의한 이익분여액
② 법인주주가 인수포기한 전환사채 등을 초과배정 받아 주식전환하는 경우 (상증법 §40①2호나목)	인수포기 법 인	인수자	
③ 법인주주가 인수포기한 전환사채 등을 제3자 배정받아 주식전환하는 경우 (상증법 §40①2호다목)	인수포기 법 인	인수자	

* 교부받은 주식가액

$$\frac{\left[\text{전환 등 전의 1주당 평가액} \times \text{전환전 전의 발행주식총수}\right] + \left[\text{주식 1주당 전환가액 등} \times \text{전환 등에 의하여 증가한 주식수}\right]}{(\text{전환 등 전의 발행주식 총수} + \text{전환 등에 의하여 증가한 주식수}}$$

나) 주식교부가액이 전환가액에 미달하는 경우

(1) 적용요건

법인주주가 전환사채 등에 의하여 주식으로 전환·교환하거나 주식을 인수하는 경우로서 전환사채 등에 의하여 교부받은 주식의 가액이 전환가액 등보다 낮게 됨으로써 특수관계에 있는 자에게 분여한 이익에 대하여 부당행위계산 부인의 규정을 적용함

(2) 부당행위계산 부인금액의 계산

법인주주가 전환사채 등을 주식으로 전환한 경우로서 교부받은 주식가액이 전환가액에 미달하는 경우에 해당 법인주주가 특수관계인에게 분여한 이익은 다음과 같이 계산한다(상증령 §30⑤3호 준용).

○ 이익분여액 ⇒ (① - ②) × ③
① 주식 1주당 전환가액 등
② 교부받은 주식가액
③ 해당 법인주주의 전환 등에 대하여 증가된 주식수 × 특수관계 있는 자의 전환 등을 하기 전의 지분비율

4. 불균등 감자

가. 불균등감자에 의한 부당행위

법인의 감자에 있어서 주주 등의 소유주식 비율에 의하지 아니하고 일부 주주의 주식만을 소각함으로써 법인주주가 특수관계인인 다른 주주에게 이익을 분여한 경우에는 부당행위계산부인의 규정을 적용함(법령 §88①8호 다목)

1) 적용요건

다음의 ㉮, ㉯의 요건을 모두 충족한 경우에 주식을 소각한 법인주주가 소각하지 아니한 특수관계 있는 주주에게 이익을 분여한 것으로 보아 부당행위계산부인의 규정을 적용한다.

㉮ 법인주주의 주식은 그 소유주식 비율을 초과하여 소각되고, 특수관계에 있는 다른 주주의 주식은 소유주식 비율에 미달하게 소각된 경우

㉯ 아래 ①에서 ②를 차감한 가액이 ① 가액의 30% 이상[$\left(\frac{① - ②}{①} \geqq 30\%\right)$] 이거나 분여이익이 3억원 이상인 경우
① 감자한 주식 1주당 평가액
② 주식 소각시 지급한 1주당 금액

2) 부당행위계산 부인금액의 계산

주식을 소각한 법인주주가 이익을 분여한 것으로 보는 금액은 다음과 같이 계산한다(상증령 §29의2② 준용).

$$\left[\text{감자한 주식의 1주당 평가액} - \text{주식소각시 지급한 1주당 금액}\right] \times \text{해당법인의 감자주식수} \times \text{특수관계 있는 주주들의 감자 후 지분비율}$$

3) 세무조정

가) 익금의 귀속시기 : 감자를 위한 주주총회 결의일이 속하는 사업연도

나) 세무조정방법

이익을 분여한 법인주주	이익을 분여받은 주주	
익금산입	법인주주	익금산입(주식 취득가액에 가산)(법칙 §37②)
	개인주주	증여세 우선과세(법령 §106①3호 자목)

한편, 불균등감자로 법인주주가 특수관계 있는 개인주주로부터 이익을 분여받은 경우에는 동 금액을 익금산입 유보처분하고, 보유주식 취득가액에 가산한다.

나. 감자목적으로 특정주식을 고가 매입하는 경우 주식발행법인에 부당행위계산 부인 적용 가능 여부

비상장 내국법인이 상법 제438조 내지 제446조의 규정에 의하여 자본을 감소할 목적으로 자기주식을 취득하여 소각하는 경우로서, 특정주주(법인 또는 개인)로부터 동 주식의 시가보다 높은 가액으로 취득하는 경우라 하더라도 해당 법인에 대하여 부당행위계산의 부인규정을 적용하지 아니하며, 주식을 소각함에 따라 주주가 법인으로부터 받은 금액이 당해 주식을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는 금액은 의제배당에 해당한다(재법인 46012-115, 2002.6.20).

다. 주식발행법인의 자기주식 소각손익(익금·손금 불산입)

자기주식을 취득하여 소각함으로써 생긴 손익은 각 사업연도 소득금액 계산상 익금 또는 손금에 산입하지 아니하나, 매각함으로써 생긴 자기주식처분손익은 익금 또는 손금으로 한다. 다만, 고가매입 또는 저가양도시 그 차액은 예외로 한다.
(통칙 15-11…7)

예제 불균등 감자시 부당행위계산부인 금액 계산

① 甲법인은 자본금을 감자함에 있어 A 법인주주의 주식 250주, C 법인주주의 주식 100주, D개인주주 50주에 대해서 1주당 2,000을 지급하고 소각함
- 甲법인 주식 1주당가액 : 액면가액 1,000원, 평가액 5,000원

구 분	감 자 전		감자주식수	감 자 후	
	주 식 수	지 분 율		주 식 수	지 분 율
A 법인주주	500	50%	250	250	41.7%
B 법인주주	200	20%	-	200	33.3%
C 법인주주	200	20%	100	100	16.7%
D 개인주주	100	10%	50	50	8.3%
합 계	1,000	100%	400	600	100%

② 법인주주 A와 법인주주 B는 특수관계인임

해답

① 불균등감자 해당 여부 : (5,000원 - 2,000원) ÷ 5,000원 = 60%>30%
⇨ 부당행위계산부인 적용대상에 해당됨

② 이익 분여액 ⇨ A법인의 B법인에 대한 이익분여액임
- (5,000원 - 2,000원) × 250주 × (200주/600주) = 250,000원

A법인 : 〈익금산입〉 부당행위계산부인 250,000 (기타사외유출)
B법인 : 〈익금산입〉 투자주식 250,000 (유보)

제6절 특수관계인간 거래명세서의 제출

각 사업연도에 특수관계인과 거래가 있는 법인은 과세표준 신고와 함께 특수관계인간 거래명세서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다. 다만, 국제조세조정에 관한 법률 제11조에 따라 납세지관할세무서장에게 그 내역을 제출한 국제거래내역은 제외할 수 있다.(법법 §52③, 법령 §90①)

납세지 관할세무서장 또는 관할지방국세청장은 이렇게 제출받은 명세서의 내역을 확인하기 위하여 필요한 때에는 법인에 대하여 그 거래에 적용한 시가의 산정 및 그 계산근거 기타 필요한 자료의 제출을 요구할 수 있다(법령 §90②).

제17장 합병 및 분할

제1절 합 병

1. 회사 합병의 개요

회사의 합병이란 상법상절차에 따라서 하는 회사간의 행위로서 당사자인 회사의 일부 또는 전부가 해산하고, 그 재산이 포괄적으로 존속회사 또는 신설회사에 이전됨과 동시에 그 사원이 존속회사 또는 신설회사의 사원이 되는 효과를 가져오는 것을 말한다. 즉, 합병이란 두 개 이상의 회사를 법정절차에 따라 계약에 의하여 청산절차를 거치지 아니하고 하나의 회사로 합치는 것이라 할 수 있다.

합병의 방법에는 흡수합병과 신설합병이 있다.

① (흡수합병) 당사 회사 중에서 한 회사가 존속하고 다른 회사는 해산하여 그 사원 및 재산이 존속회사에 포괄적으로 승계되는 합병

② (신설합병) 당사 회사 모두가 해산하고 새로운 회사를 설립하여 해산회사의 사원 및 재산을 신회사에 포괄적으로 승계시키는 합병

2. 합병에 따른 과세체계

종전에는 법인간 합병시 피합병법인 주주에 대한 의제배당, 피합병법인에 대한 청산소득에 대한 법인세, 합병법인의 합병평가차익에 대한 법인세 등을 과세하도록 하였으나, 2009.12.31. 법인세법을 개정하여 2010.7.1. 이후 합병분부터는 피합병

법인에 대해 양도손익에 대한 각 사업연도의 소득에 대한 법인세로 과세하는 새로운 과세체계를 적용하도록 하였다.

합병시 합병당사자별 과세체계를 정리하면 다음과 같다.

구 분		합병당사자별 과세문제	
		비적격합병	적격합병
피합병 법 인		양도손익 과세 = 양도가액* - 순자산장부가액** * 합병법인으로부터 받은 대가 ** 자산-부채	합병법인이 처분할 때까지 과세이연 양도가액* - 순자산장부가액 = 0 * 순자산장부가액(자산-부채)
피합병 법 인 주 주		① 합병대가에 대한 의제배당 과세 합병대가* - 구주식의 취득가액 * 주식으로 받은 경우 : 시가 ② 불공정합병시 부당행위계산부인으로 법인세 또는 증여세 과세	① 합병대가에 대한 의제배당 없음 합병대가* - 구주식의 취득가액 * 주식으로 받은 경우 : 구주식의 취득가액 ② 불공정합병시 부당행위계산부인으로 법인세 또는 증여세 과세
합병법인	자산 승계	자산의 취득가액 : 시가로 승계	자산의 취득가액 : 피합병법인의 장부가액
	합병매수 차손익	합병매수차손익 과세 : 양도가액과 순자산시가와의 차액 ㉠ 양도가액 〈 순자산시가 ⇢ 손금산입후 5년간 균등 익금산입 ㉡ 양도가액 〉 순자산시가 ⇢ 익금산입후 5년간 균등 손금산입	합병매수차손익 미발생 단, 양도받은 자산 시가 – 피합병법인의 장부가액 = 자산조정계정으로 처리
	결손금	승계 불가	승계 가능
	세무조정	퇴직급여충당금 · 대손충당금 관련사항만 승계가능	세무조정사항 승계
	공제감면 세액	승계 불가	승계 가능
합병법인 주 주		과세문제 없음	합병차익(의제배당대상금액)의 자본전입시 의제배당 발생

3. 적격합병의 요건

법인세법은 합병을 통한 기업의 구조조정을 지원하기 위해 일정한 요건을 갖춘 합병에 대하여 과세특례를 적용하도록 하고 있는데, 당해 합병이 다음의 적격합병요건을 충족하는지 여부에 따라 피합병법인의 양도손익, 합병법인의 합병매수차손익, 피합병법인의 의제배당 등에 대한 과세문제가 달라진다(법법 §44②, 법령 §80의2).

구 분	내 용
① 사업의 목적성	합병등기일 현재 1년 이상 계속하여 사업을 영위하던 내국법인간의 합병일 것
② 지분의 연속성	㉠ (주식교부요건) 피합병법인의 주주가 합병으로 인하여 받은 합병대가의 총합계액 중 합병법인의 주식의 가액이 80%이상이거나 합병법인의 모회사의 주식의 가액이 80%이상일 것
	㉡ (주식배정요건) 특정한 지배주주에게 다음산식에 따른 가액 이상의 주식을 각각 배정할 것 * 합병교부주식가액의 총합계액 ×특정한 지배주주의 피합병법인에 대한 지분율
	㉢ (주식보유요건) 피합병법인의 특정한 지배주주가 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 그 주식을 보유할 것
③ 사업의 계속성	합병법인이 합병등기일이 속하는 사업연도 종료일까지 피합병법인으로부터 승계받은 사업을 계속 영위할 것
④ 고용의 승계·유지	합병등기일 1개월 전 당시 피합병법인에 종사하는 근로자 중 합병법인이 승계한 근로자의 비율이 80%이상이고 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 그 비율을 유지할 것

1) 사업의 목적성

합병등기일 현재 1년 이상 사업을 계속하던 내국법인 간의 합병이어야 한다. 다만, 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 목적으로 하는 기업인수목적회사[13]는 사업목적성 요건을 적용하지 아니한다.

13) 기업인수목적회사(Special Purpose Acquisition Company) : 상장 후 비상장법인과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 §6④(14)

2) 지분의 연속성

합병대가 중 합병교부주식등의 비율요건, 합병교부주식등의 배정요건, 합병교부주식등의 일정기간 보유요건을 모두 충족하여야 한다. 피합병법인의 주주 등이 합병법인으로부터 교부받은 합병대가의 총합계액 중 합병법인의 주식등의 가액 또는 합병법인의 모회사의 주식 등의 가액이 80 %이상으로서, 피합병법인의 지배주주 등*에게 다음 산식에 따른 가액 이상의 주식 등을 각각 배정하고, 당해 지배주주 등이 합병등기일이 속하는 사업연도말까지 그 주식을 보유하여야 한다.



합병법인이 피합병법인 주주 등에게 지급한 합병교부주식 등 총 합계액 × 지배주주 등의 피합병법인에 대한 지분비율

* '지배주주 등'이란 법령 §43③에 따른 피합병법인의 지배주주 등 및 그 지배주주 등과 특수관계에 있는 자에서 다음에 해당하는 자를 제외한 주주를 말함(법령 §80의2⑤).
  ㉠ 법령 제43조 제8항 제1호 가목의 친족 중 4촌 이상의 혈족 및 인척
  ㉡ 지분비율이 1%에 미달하고 시가로 평가한 지분가액이 10억원 미만인 자
  ㉢ 기업인수목적회사(SPAC)와 합병하는 피합병법인의 지배주주등인 자
  ㉣ 피합병법인인 기업인수목적회사의 지배주주등인 자

이 경우, 합병법인이 합병등기일 전 2년 이내에 취득한 피합병법인의 주식(합병포합주식-합병법인이 합병등기일 전에 취득한 피합병법인의 주식)이 있는 경우에는 다음의 금액을 금전으로 교부한 것으로 본다(법령 §80의2③).

* 2년 이내 취득한 합병포함주식에 대한 금전교부의제액 계산

구 분	2년 이내 취득한 합병포함주식에 대한 금전교부의제액
합병법인이 피합병법인의 지배주주인 경우	2년 이내 취득한 합병포합주식에 대하여 교부한 합병교부주식가액(교부의제액 포함)
합병법인이 피합병법인의 지배주주가 아닌 경우	2년 이내에 취득한 합병포합주식이 피합병법인의 발행주식총수의 20 % 를 초과하는경우 그 초과하는 합병포합주식에 대하여 교부한 합병교부주식가액(교부의제액 포함)

참고로 합병포합주식과 관련하여 세무처리시 유의할 사항은 다음과 같다.

① 양도손익 계산시

① 양도손익 = 합병대가 – 순자산 장부가액
② 합병대가 계산시 합병포합주식(취득시기 불문)에 대해 합병교부주식을 교부하지 않더라도 그 지분비율에 따라 합병교부주식을 교부한 것으로 보아 합병대가를 계산한다.

② 의제배당 계산시

① 의제배당 = 합병대가 – 주식의 취득가액
② 합병대가 계산시 합병포합주식에 대한 교부의제액을 고려하지 않는다.
(주주의 실제 이익이 아니므로)

③ 적격요건(주식교부비율 계산) 판정시(80% 이상여부 판정시)

$$\frac{\text{합병대가 중 주식가액} + \text{합병포합주식에 대한 교부의제액} - \text{2년 이내 취득한 합병포합주식에 대한 금전교부의제액}}{\text{합병대가} + \text{합병포합주식에 대한 교부의제액}}$$

예제 적격합병요건 판단(지분의 연속성)

다음 자료에 의하여 적격합병요건 판단에 필요한 합병대가 중 합병교부주식 등의 비율은 얼마인지 계산하라.

〈자 료〉

1. 甲법인은 발행주식총수가 200주인 乙법인의 주식을 2023.1.1. 50주, 2024.2.1. 100주 취득하였다.
2. 乙법인의 나머지 주주로는 甲법인과 특수관계가 없는 丙법인만 있다.
3. 甲법인은 2026.1.1. 乙법인을 흡수합병하면서 甲법인에 대하여는 합병대가를 배정하지 않고, 丙법인에 대하여만 甲법인 주식20주(시가 2,000만원)와 현금 500만원을 배정하였다. 적격합병 여부를 판단하시오.

해답

[1] 합병대가의 총합계액 : 100,000,000원

甲법인 : 주식 60주(시가 6,000만원) 및 1,500만원을 배정한 것으로 간주함

丙법인 : 주식 20주(시가 2,000만원) 및 500만원 배정

[2] 합병교부주식의 가액 : 40,000,000원

합병등기일 전 2년 이내에 취득한 합병포합주식등은 100주이고 그에 대하여 교부한 것으로 간주하는 합병교부주식 등은 40주이다(= 60주×100/150). 따라서 합병교부주식의 가액은 80주(60주+20주, 시가 8,000만원)에서 40주(시가 4,000만원)를 차감함

[3] 적격합병여부 판단

합병대가 중 합병교부주식등의 비율은 40,000,000/100,000,000 = 40%가 되므로 적격합병의 요건을 충족하지 못함

(실제로 丙법인에 대하여 교부된 합병교부주식등만 계산하면 합병교부주식등의 비율은 80%임)

다만, 다음의 경우에 해당하는 경우에는 부득이한 사유로 보아 적격합병 요건을 갖춘 것으로 본다(법법§44②단서, 법령§80의2①1).

■ 지분의 연속성 요건에 대한 부득이한 사유

㉮ 지배주주등이 각각 합병으로 교부받은 주식등의 2분의 1 미만을 처분한 경우

㉯ 지배주주등이 사망하거나 파산하여 주식등을 처분한 경우

㉰ 지배주주등이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 주식등을 처분하는 경우

㉱ 지배주주등이 「조세특례제한법」 제37조・제38조・제38조의2에 따라 주식등을 포괄적으로 양도, 현물출자 또는 교환・이전하고 과세를 이연받으면서 주식등을 처분한 경우

㉲ 지배주주 등이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 주식등을 처분하는 경우

㉳ 「기업구조조정 촉진법」에 따라 채권금융기관 협의회가 부실징후기업의 주식매각을 심의・의결하여 주식 처분하는 경우 또는 채권은행협의회와의 특별약정에 따라 경영정상화계획 이행을 위한 부실징후기업의 주식 처분하는 경우

㉴ 지배주주 등이 법령상 의무를 이행하기 위하여 주식 등을 처분하는 경우

3) 사업의 계속성

① 합병법인이 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 피합병법인으로부터 승계받은 사업을 계속 영위하여야 한다. 다만 기업인수목적회사 소멸합병시 기업인수목적회사와 합병한 합병법인은 승계한 사업지속요건을 갖춘 것으로 본다(2022.1.1.이후 합병하는 분부터 적용함).

② 다만, 다음의 경우에는 부득이한 경우로 보아 적격합병요건을 갖춘 것으로 본다.

■ 사업의 계속성 요건에 대한 부득이한 사유(법령 §80의2①2호)

㉮ 합병법인이 파산함에 따라 승계받은 자산을 처분한 경우

㉯ 합병법인이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 사업을 폐지한 경우

㉰ 합병법인이 자산의 포괄적 양도에 따라 자산을 장부가액으로 양도하면서 사업을 폐지한 경우

㉱ 합병법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 승계받은 자산을 처분한 경우

③ 합병법인이 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일 이전에 피합병법인으로부터 승계한 자산가액(유형자산, 무형자산 및 투자자산)의 2분의 1 이상을 처분하거나 사업에 사용하지 아니하는 경우에는 사업의 계속성 요건(법법 §44②3호)에 해당하지 아니하는 것으로 한다.

다만, 피합병법인이 보유하던 합병법인의 주식을 승계받아 자기주식을 소각하는 경우에는 해당 합병법인의 주식을 제외하고 피합병법인으로부터 승계받은 자산을 기준으로 사업을 계속하는지 여부를 판정하되, 승계받은 자산이 합병법인의 주식만 있는 경우에는 사업을 계속하는 것으로 본다(법령 §80의2⑦).

4) 고용의 승계·유지

① 합병등기일 1개월 전 당시 피합병법인에 종사하는 근로자 중 합병법인이 승계한 근로자의 비율이 80%이상이고 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 그 비율을 유지하여야 한다(법법 §44②4호).

② 다만, 다음의 경우에는 부득이한 경우로 보아 적격합병요건을 갖춘 것으로 본다.

■ 고용의 승계·유지 요건에 대한 부득이한 사유(법령 §80의2①3호)

㉮ 합병법인이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획을 이행 중인 경우
㉯ 합병법인이 파산함에 따라 근로자의 비율을 유지하지 못한 경우
㉰ 합병법인이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 근로자의 비율을 유지하지 못한 경우
㉱ 합병등기일 1개월 전 당시 피합병법인에 종사하는 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자가 5명 미만인 경우

③ 피합병법인에 종사하는 근로자란 근로기준법에 따라 계약을 체결한 내국인 근로자를 말한다. 다만, 다음에 해당하는 근로자는 제외한다(법령 §80의2⑥).

㉠ 임원, 일용근로자
㉡ 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일 이전에 정년이 도래한 퇴직예정근로자
㉢ 합병등기일이 속하는 사업연도의 종료일 이전에 사망한 근로자 또는 질병·부상 등의 사유로 퇴직한 근로자
㉣ 근로계약기간이 6개월 미만인 근로자. 다만, 근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 합병등기일 1개월 전 당시 그 근로계약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 제외
㉤ 근로자의 중대한 귀책사유(금고이상의 형 등)로 퇴직한 근로자

4. 피합병법인에 대한 과세

1) 비적격합병시 피합병법인에 대한 과세 (피합병법인의 양도손익계산)

피합병법인이 합병으로 해산하는 경우 그 법인의 자산을 합병법인에게 양도한 것으로 보며, 이 경우 양도에 따라 발생하는 양도손익은 피합병법인이 합병등기일이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금 또는 손금에 산입한다. 그러나 적격합병요건을 갖춘 합병의 경우 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다(법법 §44).

양도손익 = (1) 합병법인으로부터 받은 양도가액 - (2) 순자산 장부가액

(1) 합병법인으로부터 받은 양도가액

적격합병요건을 갖추지 못한 경우에는 피합병법인이 합병법인으로부터 받은 다음의 합계액(㉠+㉡+㉢)을 양도가액으로 한다(법령 §80①2호).

㉠ (합병대가 = 합병교부주식가액(시가 + 합병교부금) 합병교부금 및 합병으로 인하여 피합병법인의 주주등이 지급받는 합병법인 또는 합병법인의 모회사의 주식등(합병교부주식 등)의 가액 및 금전이나 그 밖의 재산가액의 합계액

㉡ (합병포합주식에 대한 합병교부주식가액) 합병법인이 합병등기일 전 취득한 피합병법인의 주식등이 있는 경우에는 그 피합병법인의 주식등(합병포합주식 등)에 대하여 합병법인의 주식을 교부하지 아니하더라도 그 지분비율에 따라 합병교부주식 등을 교부한 것으로 보아 합병교부주식 등의 가액을 계산

㉢ (합병법인이 대납하는 피합병법인의 법인세등) 합병법인이 납부하는 피합병법인의 법인세, 그 법인세(감면세액 포함)에 부과되는 국세와 지방세법에 따른 법인지방소득세의 합계액

(2) 순자산 장부가액 (세무상 장부가액 = 회계상 장부가액 ± 유보)

① 순자산 장부가액은 합병등기일 현재 피합병법인 자산의 장부가액 총액에서 부채의 장부가액 총액을 뺀 가액으로 한다(법법 §44①2호).

순자산장부가액 = 자산의 장부가액 총액 – 부채의 장부가액 총액

② 국세기본법에 의하여 환급되는 법인세액이 있는 경우 이에 상당하는 금액을 피합병법인의 순자산 장부가액에 가산한다(법령 §80②).

2) 적격합병시 피합병법인에 대한 과세

적격합병요건을 모두 갖춘 경우에는 양도가액을 합병등기일 현재 피합병법인의 순자산장부가액으로 보아 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다(법법 §44②). 다만, 앞에서 설명한 '부득이한 사유'가 있는 경우에도 피합병법인의 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다.

또한, 적격합병요건을 갖추지 않았더라도 완전모자회사간 합병과 완전자회사간 합병*의 경우에는 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다(법법 §44③).

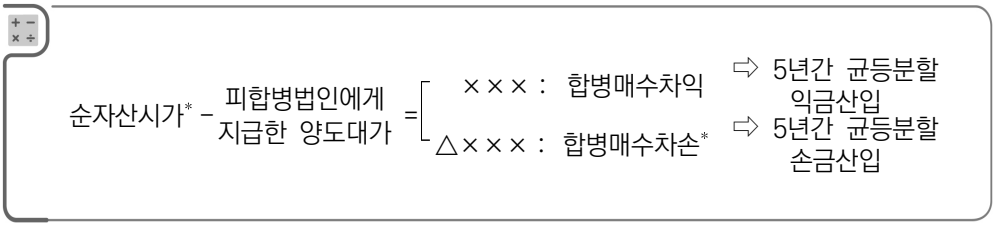
* ① (완전모자회사간 합병) 내국법인이 발행주식총수 또는 출자총액을 소유하고 있는 다른 법인을 합병하거나 그 다른 법인에 합병되는 합병
② (완전자회사간 합병) 동일 모회사가 100% 지배하는 완전자회사간 합병

5. 합병법인에 대한 과세

1) 비적격합병시 합병법인에 대한 과세

① 비적격합병의 경우 피합병법인의 자산을 시가(법법 §52②에 따른 시가)로 양도받은 것으로 보아 아래과 같이 계산한 합병매수차손익에 대하여 5년간 균등 분할하여 익금(또는 손금)에 산입한다(법법 §44의2①).

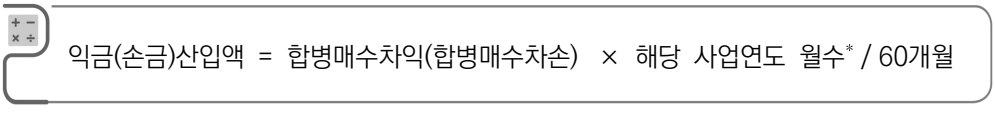
② 합병매수차손익의 계산



* ㉠ 순자산시가 = 피합병법인의 합병등기일 현재의(자산총액 − 부채총액)(법법 §44의2②)
㉡ 합병매수차손은 발생원인이 영업권인 경우에만 인정함(법령 §80의3②).
즉, 합병법인이 피합병법인의 상호・거래관계, 그 밖의 영업상의 비밀 등에 대하여 사업상 가치가 있다고 보아 대가를 지급한 경우에 발생한 합병매수차손만을 인정함

③ 합병매수차손익의 처리

합병등기일이 속하는 사업연도부터 합병등기일부터 5년이 되는 날이 속하는 사업연도까지 아래와 같이 계산한 금액을 익금 또는 손금에 산입한다.
(법법 §44의2②, ③, 법령 §80의3①, ②, ③)

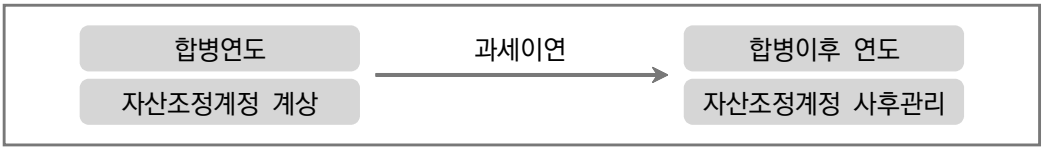


* 월수 : 역에 따라 계산하되 1월 미만의 일수는 1월로 하고, 이에 따라 합병등기일이 속한 월을 1월로 계산한 경우에는 합병등기일부터 5년이 되는 날이 속한 월은 해당 사업연도의 월수에서 제외한다(법령 §80의3①).

④ 비적격합병의 경우, 피합병법인의 세무조정사항 및 이월결손금은 모두 승계되지 않는다. 다만, 세법규정에 따라 퇴직급여충당금 또는 대손충당금을 합병법인이 승계한 경우에는 그와 관련된 세무조정사항은 승계된다(법령 §85. 2호).

2) 적격합병시 합병법인에 대한 과세

적격합병으로 피합병법인의 양도손익이 없는 것으로 한 경우, 합병법인은 합병시점에는 합병매수차손익을 과세하지 않고 과세시점을 이연하여 자산의 처분 또는 상각시에 과세한다(법법 §44의3①). 이 경우 피합병법인의 이월결손금 및 세무조정사항을 승계한다(법법 §44의3②).



또한, 완전모자회사간 합병과 완전자회사간 합병의 경우(법법 §44③)에 해당하여 피합병법인의 양도손익이 없는 것으로 한 경우, 적격합병요건을 갖춘 경우와 동일하게 처리하며(법령 §80의4①), 합병 전에 피합병법인이 적용받던 감면·세액공제를 승계하여 적용받을 수 있다.[단, 법 또는 다른 법률에 해당 감면·세액공제 요건이 있는 경우에는 합병법인이 그 요건을 모두 갖춘 경우에만 적용함(법령 §80의4②)]

(1) 자산조정계정 계상(법령 §80의4①)

적격합병으로 피합병법인의 자산을 장부가액으로 양도받은 경우, 양도받은 자산 및 부채의 가액을 합병등기일 현재의 시가로 계상하되, 시가에서 장부가액을 뺀 금액을 자산조정계정으로 계상하여야 한다(법령 §80의4①).

시가 - 장부가액[*1] = ┌ ×××[*2] : 차감 자산조정계정 (손금산입, △유보)
└ △×××[*3] : 가산 자산조정계정 (익금산입, 유보)

* 1 장부가액 : 장부가액에 세무조정사항이 있는 경우(=세무상 장부가액)에는 익금불산입액은 더하고 손금불산입액은 뺀 금액으로 함(법령 §80의4①). 따라서 위의 장부가액은 **회계상 장부가액**을 의미함

* 2 시가에서 장부가액을 뺀 금액이 0보다 큰 경우 : 시가와 장부가액의 차액을 익금에 산입하고, 이에 상당하는 금액을 자산조정계정으로 손금에 산입한다(법령 §80의4①).

* 3 시가에서 장부가액을 뺀 금액이 0보다 작은 경우 : 시가와 장부가액의 차액을 손금에 산입하고, 이에 상당하는 금액을 자산조정계정으로 익금에 산입한다(법령 §80의4①).

(2) 자산조정계정의 사후관리 (법령 §80의4①1호, 2호)

다음의 구분에 따라 익금 또는 손금에 산입한다.

구 분	사후관리방법		
감가상각자산에 설정된 자산조정계정	보유하는 사업연도	차감자산 조정계정	다음 금액을 해당 자산의 감가상각비와 상계 감가상각비 × 차감자산조정계정 / 취득가액
		가산자산 조정계정	가산자산조정에 대한 감가상각비를 해당 자산의 감가상각비에 가산
	처분하는 사업연도		상계 또는 가산하고 남은 금액을 처분하는 사업연도에 전액 익금 또는 손금에 산입
비상각자산에 설정된 자산조정계정	자산을 처분하는 사업연도에 전액 익금 또는 손금에 산입(다만, 자기주식을 소각하는 경우에는 익금 또는 손금에 산입하지 않고 소멸한다)		

3) 적격합병 과세특례에 대한 사후관리

(적격요건 이탈사유 발생한 경우 ⇢ 과세이연 중단)

합병등기일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 2년 이내(고용의 승계·유지요건은 3년)에 과세이연 중단사유가 발생하는 경우에는 과세이연을 중단하고 그 사유가 발생하는 사업연도에 익금에 산입한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 과세이연을 중단하지 않는다(법법 §44의3③, 법령 §80의4③, ④)

(1) 과세이연 중단사유

구 분	내 용
① 지분의 연속성 요건 이탈	피합병법인의 지배주주 등이 합병법인으로부터 받은 주식을 처분하는 경우*1
② 사업의 계속성 요건 이탈	합병법인이 피합병법인으로부터 승계받은 사업을 폐지하는 경우*2
③ 고용의 승계유지 요건 이탈	각 사업연도 종료일 현재 합병법인에 종사하는 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자 수가 합병등기일 1개월 전 당시 피합병법인과 합병법인에 각각 종사하는 근로자 수의 합의 80% 미만으로 하락한 경우

* 1 피합병법인의 지배주주 등이 합병으로 교부받은 전체 주식의 50 % 미만을 처분한 경우 지분의 연속성을 이탈에 해당하지 않음(법령 §80의2①1호 가목)

* 2 2년 이내에 피합병법인으로부터 승계한 고정자산가액의 50 % 이상을 처분하거나 사업에 사용하지 아니하는 경우에는 승계받은 사업을 폐지한 것으로 봄(법령 §80의4⑧)

(2) 익금산입액

과세이연 중단사유가 발생한 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 다음의 금액을 익금에 산입한다(법법 §44의3③, 법령 §80의4④, ⑥).

① 자산별 차감자산조정계정(△유보) 잔액과 가산자산조정계정(유보) 잔액의 총합계액을 익금에 산입한다. 다만, 시가가 장부가액보다 큰 경우에만 해당한다.
⇢ 즉 총합계액이 0보다 큰 경우(△유보)인 경우에 한정하며, 총합계액이 0보다 작은 경우(유보)에는 없는 것으로 한다(법령 §80의4④).

② 피합병법인으로부터 승계받은 결손금 중 공제한 금액을 전액 익금에 산입한다.

③ 합병법인의 소득금액 및 과세표준 계산시 승계한 세무조정사항 중 익금불산입액은 더하고, 손금불산입액은 빼며, 피합병법인으로부터 승계하여 공제한 감면·세액공제액을 해당 사유가 발생한 사업연도의 법인세에 더하여 납부하고, 해당 사업연도부터 감면·세액공제를 적용하지 아니한다(법령 §80의4⑥).

(3) 합병매수차손익의 처리

과세이연 중단사유가 발생하여 자산조정계정 잔액의 총합계액을 익금에 산입한 경우 합병매수차손익에 상당하는 금액을 다음과 같이 처리한다(법령 §80의4⑤). 이 경우 합병매수차손익의 계산방법은 비적격합병시 합병매수차손익의 계산방법과 동일하다.

처리방법(익금 또는 손금에 산입할 금액의 계산)
① 과세이연 중단사유가 발생한 사업연도
합병매수차익 (또는 합병매수차손*1) × $\frac{\text{합병등기일부터 과세이연중단사유가 발생한 날이 속하는 사업연도 종료일까지의 월수*2}}{60\text{개월}}$
② ①의 사업연도 이후의 사업연도부터 [합병등기일부터 5년이 되는 날이 속하는 사업연도]
합병매수차익 (또는 합병매수차손*1) × $\frac{\text{해당 사업연도 월수*3}}{60\text{개월}}$

*1 합병매수차손은 발생원인이 영업권인 경우에 한한다.
*2 월수는 역에 따라 계산하되, 1개월 미만의 일수는 1개월로 한다.
*3 합병등기일이 속하는 월의 일수가 1개월 미만인 경우 합병등기일부터 5년이 되는 날이 속하는 월은 없는 것으로 한다.

6. 합병시 이월결손금 등 공제제한 (법법 §45, 법령 §81)

합병법인의 합병등기일 현재 결손금과 합병법인이 승계한 피합병법인의 결손금에 대한 공제는 다음의 구분에 따른 소득금액의 80%(중소기업과 회생계획을 이행 중인 기업 등 법령으로 정하는 법인의 경우는 100%)을 한도로 한다.

1) 합병법인의 이월결손금

① 합병법인의 합병등기일 현재 이월결손금(법법 §13.1호)은 각 사업연도의 과세표준을 계산할 때 당해 합병법인의 소득금액 범위에서 공제하며, 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위에서는 공제하지 아니한다(법법 §45①).

② 다른 내국법인을 합병하는 법인은 '승계받은 사업에서 발생한 소득금액'을 계산하기 위해서는 피합병법인으로부터 승계받은 사업에 속하는 것과 그 밖의 사업에 속하는 것을 구분경리하여야 한다(법법 §113③).

다만, '중소기업간의 합병 또는 동일 사업을 하는 법인간의 합병'의 경우에는 구분경리하지 않을 수 있다(법법 §113③단서, 법령 §156).

구 분	내 용	
㉠ 소득금액 안분방법 (법령 §81①)	합병등기일 현재의 합병법인과 피합병법인의 사업용자산 가액 비율로 안분	
㉡ 중소기업·동일사업 판정 (법령 §156②)	중소기업	합병 또는 분할합병 전의 현황에 따름
	동일사업	한국표준사업분류에 세분류에 따름 ⇢ [3편 4장 2절 구분경리] 참조

2) 피합병법인의 이월결손금

① 적격합병으로 피합병법인의 자산을 장부가액으로 승계하는 경우 이월결손금을 승계하며, 합병법인이 승계한 피합병법인의 결손금은 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위에서 합병법인의 각 사업연도의 과세표준을 계산할 때 공제한다(법법 §45②). 구분경리의 내용은 위와 같다.

② 합병시 승계한 이월결손금은 합병법인이 과세표준을 계산할 때만 공제하므로,

자산수증이익(또는 채무면제이익)으로 보전하더라도 이월결손금 보전에 충당된 자산수증이익(또는 채무면제익)에 대해 익금불산입을 적용하지 못한다.

③ 합병 후 승계받은 결손금을 공제한 후, 과세이연 중단사유가 발생한 경우에는 공제한 금액 전액을 그 사유발생일이 속하는 사업연도에 익금산입한다.

3) 합병 전 보유하던 자산의 처분손실

적격합병을 한 합병법인은 합병법인과 피합병법인이 합병 전에 보유하던 자산의 처분손실*을 각각 합병 전 해당법인의 사업에서 발생한 소득금액(해당 처분손실을 공제하기 전 소득금액)의 범위에서 해당 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입한다(법법 §45③).

이 경우 손금에 산입하지 아니한 처분손실은 자산처분시 각각 합병 전 해당법인의 사업에서 발생한 결손금으로 본다(2012. 1. 1.이후 합병분부터 적용).

또한, 2012.1.1. 이후 합병분분터는 합병법인이 소유하던 자산의 처분손실(합병 후 5년 이내 발생분)을 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 공제할 수 없다.

* 합병 전에 보유하던 자산의 처분손실

① 합병 전에 보유하던 자산의 처분손실에 대한 손금산입 한도 및 손금산입 대상
  ㉠ 손금산입 한도 : 합병등기일 현재 해당 자산의 시가와 장부가액의 차액
  ㉡ 손금산입 대상 : 합병등기일 이후 5년 이내에 끝나는 사업연도에서 발생한 것

② 합병 전에 보유하던 자산의 처분손실 계산에 대한 종전규정과 현행규정의 차이
  ㉠ 합병 전 보유자산의 처분손실 계산과 관련하여 종전규정과는 다음과 같은 차이가 있으며, 개정규정은 2017.1.1. 이후 신고하는 분부터 적용한다.

종전	개정(현행)
합병전 보유자산의 처분손실 = 처분시 시가 - 장부가액	합병전 보유자산의 처분손실 = 합병등기일 현재의 시가 - 장부가액

  ㉡ 합병 전 보유자산에 대한 처분손실 손금산입 한도액 계산이 2016년말에 위와 같이 개정됨에 따라, 2017.1.1 이후 신고하는 분부터는 합병 후 시가하락에 따른 처분손실은 제한없이 전체 사업에서 공제가능하다.

4) 합병시 기부금한도초과액의 손금산입과 승계

합병법인의 합병 당시 기부금한도초과액은 합병 전 해당 법인의 사업에서 발생한 소득금액을 기준으로 산출한 한도 내에서 손금산입하고, 피합병법인으로부터 승계한 기부금한도초과액은 승계한 사업에서 발생한 소득금액을 기준으로 산출한 한도 내에서 손금산입한다(법법 §45⑥,⑦).

5) 피합병법인으로부터 승계받은 감면 또는 세액공제

합병법인은 적격합병(법법 §44의3②)함에 따라 피합병법인으로부터 승계 받은 감면 또는 세액공제를 다음에 따라 적용받을 수 있다(법령 §81③).

법인세법 제59조 제1항 제1호에 따른 감면(일정기간에 걸쳐 감면되는 것으로 한정함)의 경우에는 합병법인이 승계받은 사업에서 발생한 소득에 대하여 합병 당시의 잔존감면기간 내에 종료하는 각 사업연도분까지 그 감면을 적용한다.

법인세법 제59조 제1항 제3호에 따른 세액공제(외국납부세액공제를 포함)로서 이월된 미공제액의 경우에는 합병법인이 다음의 구분에 따라 이월공제 잔여기간 내에 종료하는 각 사업연도분까지 공제한다.

① 이월된 외국납부세액공제 미공제액
   ⇢ 승계받은 사업에서 발생한 국외원천소득을 해당 사업연도의 과세표준으로 나눈 금액에 해당 사업연도의 세액을 곱한 금액의 범위에서 공제

② 조세특례제한법 제132조에 따른 법인세 최저한세액에 미달하여 공제받지 못한 금액으로서 같은 법 제144조에 따라 이월된 미공제액
   ⇢ 승계 받은 사업부문에 대하여 조세특례제한법 제132조를 적용하여 계산한 법인세 최저한세액의 범위에서 공제. 이 경우 공제하는 금액은 합병법인의 법인세 최저한세액을 초과할 수 없다.

③ 위 ① 및 ② 외에 납부할 세액이 없어 공제받지 못한 금액으로서 조세특례제한법 제144조에 따라 이월된 미공제액
   ⇢ 승계받은 사업부문에 대하여 계산한 법인세 산출세액의 범위에서 공제

7. 피합병법인의 주주에 대한 과세

피합병법인의 주주는 다음과 같은 의제배당소득에 대한 법인세(법인주주) 또는 소득세(개인주주)의 납세의무를 진다.



의제배당 = 합병대가*(합병교부주식가액+합병교부금) - 종전 주식의 장부가액

- 합병대가 계산시 삼각합병하는 경우에는 합병법인의 모회사(외국법인 포함)의 주식가액을 말하며, 개정
  합병포합주식에 대한 교부의제액을 고려하지 않는다.(주주의 실제 이익이 아니므로)

* 과세특례요건 충족시 합병대가 평가
① 주식만 받은 경우 : 종전 주식의 장부가액
② 주식과 그 밖의 재산을 받은 경우
: min(종전 주식의 장부가액, 교부받은 주식의 시가)+그 밖의 재산의 시가

종전 주식의 장부가액을 초과하는 합병대가는 그 동안 피합병법인에게 누적된 유보이익이 합병대가를 통하여 주주에게 실현된 것으로, 이를 배당으로 보아 주주에게 법인세 또는 소득세를 과세함으로써 주주의 미실현이익에 대하여 과세하는 것이다. 따라서 합병교부주식가액은 시가로 평가하는 것이 원칙이다.

다만, 과세특례요건을 충족시 합병대가를 종전 주식의 장부가액으로 보아, 과세이연할 수 있으며, 추후 피합병법인의 주주가 합병교부주식 등을 처분할 때에 종전 주식의 미실현이익에 대해 과세가 이루어지게 된다.

여기서 과세특례요건은 적격합병요건 중 지분의 연속성 요건 중 합병교부주식등의 일정기간 보유요건, 사업의 계속성 요건, 고용승계요건은 충족하지 않아도 된다. 피합병법인 주주의 의제배당금액은 합병등기일을 기준으로 계산하기 때문에 위 요건들의 경우 합병등기일에 그 충족여부를 판단할 수 없기 때문이다.

과세특례요건 갖춘 경우로서 합병대가로 주식만 받은 경우는 합병교부주식가액은 종전 주식의 장부가액(개인주주는 취득가액)으로 평가하며, 합병대가 중 일부를 합병교부금으로 지급받은 경우에 합병교부주식가액은 종전 주식의 장부가액과 교부받은 주식의 시가 중 작은 금액으로 한다(법령 제14조 제1항 제1호 나목).

8. 합병법인의 주주에 대한 과세

합병법인의 주주는 합병 당시에는 과세가 되지 않고 합병 이후 합병차익을 자본금으로 전입하여 무상주를 발행할 때 과세가 된다. 이때 합병법인의 주주에는 기존 피합병법인의 주주를 포함한다. 합병 이전이라면 잉여금의 자본금 전입시 의제배당으로 주주에게 과세되었을 것인데, 합병으로 인해 기존 준비금이 모두 자본준비금(합병차익)으로 바뀜으로써 의제배당과세가 일어나지 않는 일이 생길 수 있기 때문에 그 무상주를 의제배당할 수 없게되는 결과를 방지하기 위한 것이다.

법인세법 제17조 제1항 제5호에 따르면 합병차익이란 합병시 소멸된 회사로부터 승계한 재산의 가액이 그 회사로부터 승계한 채무액, 그 회사의 주주에게 지급한 금액과 합병 후 존속하는 회사의 자본금증가액 또는 합병에 따라 설립된 회사의 자본금을 초과한 경우의 그 초과금액을 말한다.



적격합병에 따라 발생한 합병차익 중 다음 항목의 합계액을 자본금 전입하여 발행하는 무상주는 의제배당으로서 과세하며, 합병차익의 일부만을 자본 전입하는 경우에는 의제배당으로 과세하지 않는 항목을 먼저 전입하는 것으로 한다(법령§12②).

① 합병평가차익 : 합병등기일 현재 합병법인이 승계한 재산의 가액이 그 재산의 피합병법인 회계상 장부가액을 초과하는 경우 그 초과하는 금액
② 피합병법인의 의제배당대상 자본잉여금
③ 피합병법인의 이익잉여금

비적격합병의 경우에는 합병시에 기존주주에게 의제배당 과세가 이루어지므로 위의 규정이 적용될 여지가 없다.

제2절 분 할

1. 회사의 분할

회사의 분할이란 회사가 회사의 재산, 사원 등 일부분을 분리하여 다른 회사에 출자하거나 새로 회사를 설립함으로써 한 회사를 복수의 회사로 분할하는 것을 말한다. 따라서 본래의 회사는 소멸하거나 축소된 상태로 존속하고 그 주주는 본래의 회사의 권리·의무를 승계한 분할된 회사의 주식을 취득하게 된다.

이러한 회사의 분할은 다음의 몇 가지 형태로 분류해 볼 수 있다.

2. 분할의 종류

가. 단순분할

단순분할이란 여러 사업부문을 가진 법인이 일부 사업부문의 자산과 부채를 출자하여 1개 또는 수개의 법인을 새로이 설립하는 것을 말한다.

법인이 분할하는 경우 자산과 부채를 출자한 법인을 '분할법인'이라 하고 분할로 인하여 새로이 설립하는 법인을 '분할신설법인'이라 한다(법법 §16①6호).

1) 분할법인이 분할 후 존속하는 경우 (존속분할)

〈분할 전〉

분할법인 갑

A사업	B 사업

〈분할 후〉

분할법인 갑	분할신설법인 을
A 사업	B 사업

2) 분할법인이 분할 후 소멸하는 경우 (소멸분할)

〈분할 전〉

분할법인 갑

A사업	B 사업

〈분할 후〉

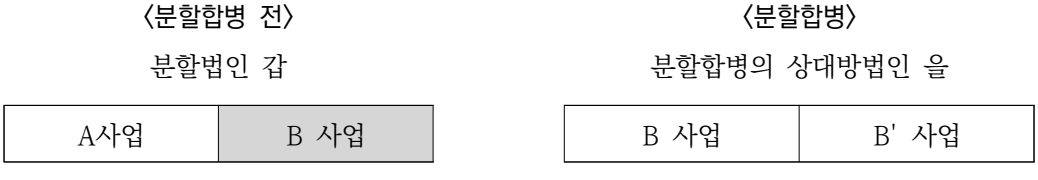
분할신설법인 을	분할신설법인 병
A 사업	B 사업

나. 분할합병

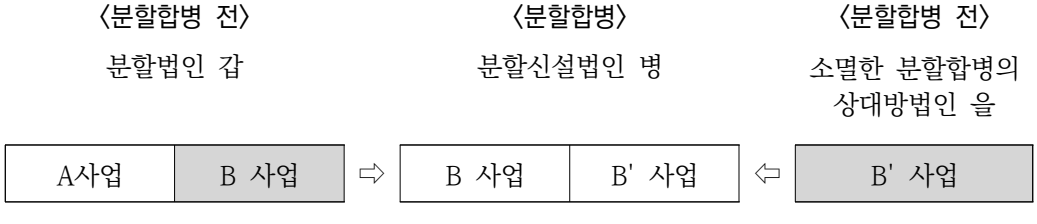
분할합병이란 일부 사업부문의 자산과 부채를 1개 또는 수개의 기존법인에 출자하는 흡수분할합병과 동일한 사업을 영위하는 2 이상의 법인이 공동사업부문을 출자하여 새로운 법인을 설립하는 등의 신설분할합병으로 나눌 수 있다.

법인이 분할합병하는 경우 자산・부채를 출자하는 법인을 '분할법인'이라 하고, 분할된 사업부문과 합병하는 상대방법인을 '분할합병의 상대방법인'이라 하며, 분할된 사업부문과 상대방법인 전부가 합병하여 새로운 법인을 설립하고 그 상대방법인은 소멸하는 경우 그 상대방법인을 '소멸한 분할합병의 상대방법인'이라 한다.
(법법 §16①6호)

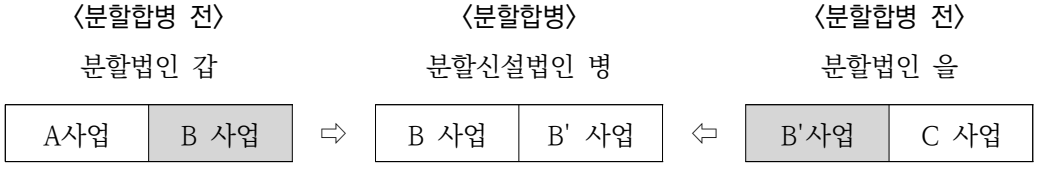
1) 분할합병의 상대방법인이 존속하는 경우 (흡수분할합병)



2) 분할합병의 상대방법인이 소멸하는 경우 (소멸분할합병)



3) 분할법인이 합병 후 각각 존속하는 경우 (분할합병)

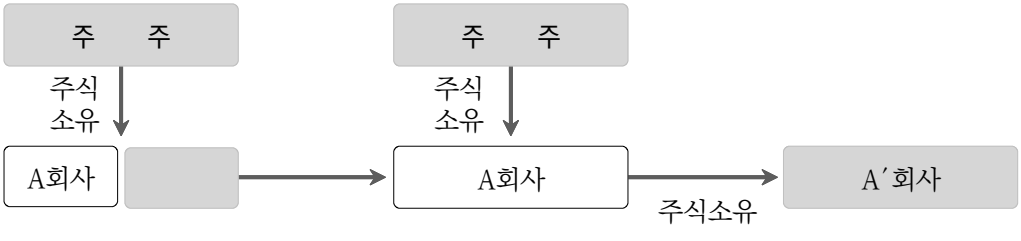


다. 인적분할과 물적분할

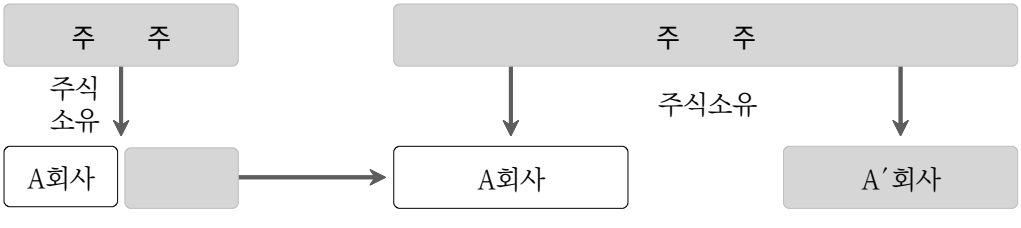
분할은 분할로 설립되는 법인의 주식(분할대가)이 누구에게 귀속되느냐에 따라 인적분할과 물적분할로 구분된다. 인적분할이란 분할대가를 분할법인(또는 소멸한 분할합병의 상대방법인)의 주주가 교부받는 경우를 말하며, 물적분할이란 분할대가를 분할법인이 전부 교부받는 경우를 말한다.

따라서 인적분할은 분할법인의 주주가 분할신설법인 등의 주주가 되며, 물적분할은 분할신설법인이 분할법인의 자회사가 되어 기존주주의 지분에는 변동이 없게 된다.

〈물적 분할〉



〈인적 분할〉



3. 분할 따른 과세체계

종전에는 법인간 분할시 분할법인 주주에 대한 의제배당, 분할법인에 대한 청산소득에 대한 법인세, 분할신설법인의 합병평가차익에 대한 법인세 등을 과세하도록 하였으나, 2009.12.31 법인세법을 개정하여 2010.7.1 이후 분할분부터는 새로운 과세체계를 적용하도록 하였다.

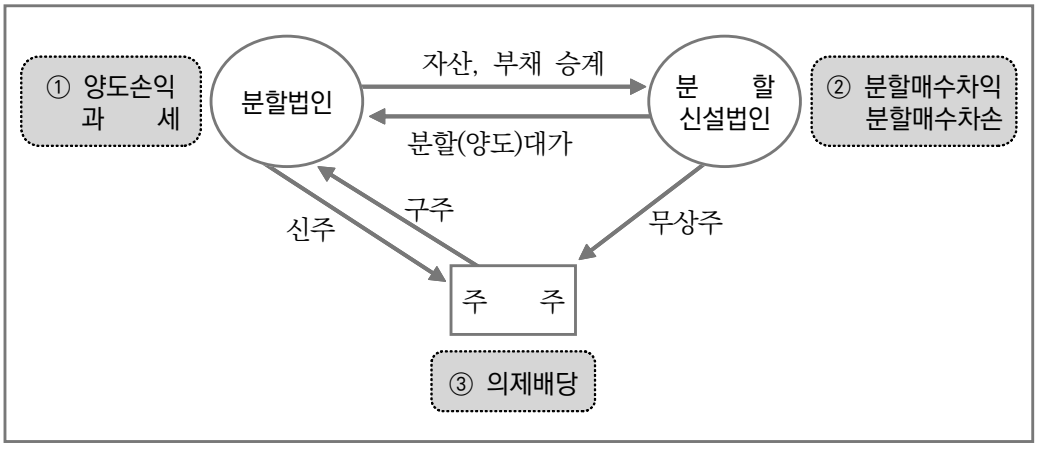
법령 개정 전후 분할시 분할당사자별 과세체계를 비교하면 다음과 같다.

구분	분할당사자별 과세문제	
	개정전(2010.6.30.이전 분할분)	개정후(2010.7.1.이후 분할분)
분할법인	① 청산소득에 대한 법인세 과세	① 양도손익에 대한 법인세 과세 (분할신설법인으로부터 받은 양도가액 - 순자산장부가액)
분할법인주주	① 분할대가에 대한 의제배당	① 분할대가에 대한 의제배당
	㉠ 과세이연요건 충족시 분할대가로 받은 주식의 평가 ⇢ 액면금액 ㉡ 과세이연요건 미충족시 분할대가로 받은 주식의 평가 ⇢ 시가	㉠ 적격분할요건 충족시 분할대가로 받은 주식의 평가 ⇢ 장부가액(취득가액) ㉡ 적격분할요건 미충족시 분할대가로 받은 주식의 평가 ⇢ 시가
	② 불공정분할에 따른 부당행위계산부인	② 불공정분할에 따른 부당행위계산부인

구분	분할당사자별 과세문제	
	개정전(2010.6.30.이전 분할분)	개정후(2010.7.1.이후 분할분)
분할신설법인	① 분할평가차익에 대한 법인세 과세	① 분할매수차손익에 대한 세무조정
		㉠ 양도가액 〈 순자산시가 ⇢ 손금산입후 5년간 균등 익금산입 ㉡ 양도가액 〉순자산시가 ⇢ 익금산입후 5년간 균등 손금산입
	② 분할법인의 이월결손금 승계	② 분할법인의 이월결손금 승계 (적격분할시)
	③ 준비금 등 세무조정사항 및 공제·감면세액 승계	③ 준비금 등 세무조정사항 및 공제·감면세액 승계(적격분할시)
분할신설법인주주	① 분할차익 자본전입에 따른 의제배당	① 분할차익 자본전입에 따른 의제배당 (분할평가차익 의제배당 삭제)
	② 불공정분할에 따른 부당행위계산부인	② 불공정분할에 따른 부당행위계산부인

4. 인적분할에 대한 과세특례

인적분할은 분할법인의 주주가 대가를 받기 때문에 합병의 과세체계와 유사하다.



1) 적격분할요건

당해 분할이 다음의 적격분할요건을 충족하는지 여부에 따라 분할법인의 양도손익, 분할신설법인의 분할매수차익, 분할법인의 의제배당 등에 대한 과세문제가 달라진다(법법 §46②, 법령 §82의2).

구 분	내 용
① 사업의 목적성	분할등기일 현재 5년(분할합병시에는 1년) 이상 계속하여 사업을 영위하던 내국법인이 법에 정한 요건을 모두 갖추어 분할할 것
② 지분의 연속성	㉠ 분할대가의 전액이 주식일 것*
	㉡ 분할법인의 주주가 소유하던 주식 수 비율에 따라 주식을 배정할 것 단, 분할합병시에는 특정한 지배주주에게 다음 산식에 따른 가액 이상의 주식을 각각 배정할 것 * 합병교부주식가액의 총합계액 × 특정한 지배주주의 피합병법인에 대한 지분율
	㉢ 분할법인의 특정한 지배주주가 분할등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 그 주식을 보유할 것
③ 사업의 계속성	분할신설법인이 분할등기일이 속하는 사업연도 종료일까지 분할법인으로부터 승계받은 사업을 계속 영위할 것
④ 고용의 승계·유지	분할등기일 1개월 전 당시 분할하는 사업부문에 종사하는 근로자 중 분할신설법인이 승계한 근로자의 비율이 80%이상이고 분할등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 그 비율을 유지할 것

* 분할합병의 분할합병의 경우에는 분할대가의 80 % 이상이 분할신설법인의 주식인 경우 또는 분할대가의 80 % 이상이 분할합병의 상대방법인의 발행주식총수 또는 출자총액을 소유하고 있는 내국법인의 주식일 것

가) 사업의 목적성

분할등기일 현재 5년(분할합병시에는 1년) 이상 사업을 계속하던 내국법인이 다음 요건을 갖추어 분할하여야 한다.

① 분리하여 사업이 가능한 독립된 사업부문을 분할하는 것일 것*
② 분할하는 사업부문의 자산 및 부채가 포괄적으로 승계될 것. 다만, 공동으로 사용하던 자산, 채무자의 변경이 불가능한 부채 등 분할하기 어려운 자산과 부채 등은 제외함
③ 분할법인등만의 출자에 의하여 분할하는 것일 것

* 분할하는 사업부문(분할법인으로부터 승계하는 부분을 말함)이 다음에 해당하는 사업부문인 경우에는 '분리하여 사업이 가능한 독립된 사업부문을 분할하는 것'으로 보지 않는다(법령 §82②).
  ㉠ 부동산임대업을 주업으로 하는 사업부문
  ㉡ 분할하는 사업부문이 승계한 사업용 고정자산가액 중 토지・건물・부동산에 관한 권리가 80 % 이상인 사업부문
  ㉢ 주식 등과 그와 관련된 자산・부채만으로 구성된 사업부문(지주회사 설립을 위한 분할은 가능)

나) 지분의 연속성

① 분할법인등의 주주가 분할신설법인 등으로 부터 받은 분할대가의 전액(분할합병의 경우 상대방법인 또는 상대방법인의 모회사 주식이 80% 이상)이 주식으로서 ㉠ 분할법인 등의 지배주주 등*에게 다음 산식에 따른 가액 이상의 주식 등을 각각 배정하고 ㉡ 당해 지배주주 등이 분할등기일이 속하는 사업연도말까지 그 주식을 보유하여야 한다.

분할신설법인등이 분할법인 주주 등에게 지급한 분할교부주식 등 총 합계액 × 지배주주 등의 분할법인에 대한 지분비율**

* '지배주주 등'이란 법령 §43③에 따른 분할법인의 지배주주 등 및 그 지배주주 등과 특수관계에 있는 자에서 다음에 해당하는 자를 제외한 주주를 말함(법령 §80의2⑧).
  ㉠ 법령 제43조 제8항 제1호 가목의 친족 중 4촌 이상의 혈족 및 인척
  ㉡ 지분비율이 1%에 미달하고 시가로 평가한 지분가액이 10억원 미만인 자
** 분할법인등의 자기주식에 대해 분할신설법인등의 주식을 배정하지 않는 경우에는 분할법인등의 자기주식을 제외하고 산정한 지분비율을 말함

② 이 경우, 분할합병의 상대방법인이 분할등기일 전 2년 이내에 취득한 분할법인의

주식이 있는 경우에는 다음의 금액을 금전으로 교부한 것으로 보고 총합계액에 더하여 계산한다(법령 §82의2⑥).

구 분	합병교부주식 등 총합계액에 가산하는 합병포합주식가액
분할법인의 상대방법인이 분할법인의 지배주주가 아닌 경우	분할법인의 상대방법인이 분할등기일전 2년 이내 취득한 분할합병포합주식이 발행주식총수의 20%를 초과하는 경우 그 초과하는 분할합병포합주식에 대하여 교부한 분할합병주식의 가액
분할법인의 상대방법인이 분할법인의 지배주주인 경우	분할등기일 전 2년 이내에 취득한 분할합병포합주식에 대하여 교부한 분할합병교부주식의 가액

③ 다만, 다음의 경우에 해당하는 경우에는 부득이한 사유로 보아 적격분할 요건을 갖춘 것으로 본다(법령 §82의2①1호).

■ 법인세법 제46조 제2항 제2호(지분의 연속성 요건)에 대한 부득이한 사유

㉮ 지배주주등이 분할로 교부받은 전체 주식등의 2분의 1 미만을 처분한 경우

㉯ 지배주주등이 사망하거나 파산하여 주식등을 처분한 경우

㉰ 지배주주등이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 주식등을 처분하는 경우

㉱ 지배주주등이 「조세특례제한법」 제37조·제38조·제38조의2에 따라 주식등을 포괄적으로 양도, 현물출자 또는 교환·이전하고 과세를 이연받으면서 주식등을 처분한 경우

㉲ 지배주주 등이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 주식등을 처분하는 경우

㉳ 「기업구조조정 촉진법」에 따라 채권금융기관 협의회가 부실징후기업의 주식매각을 심의·의결하여 주식 처분하는 경우 또는 채권은행협의회와의 특별약정에 따라 경영정상화계획 이행을 위한 부실징후기업의 주식 처분하는 경우

㉴ 지배주주 등이 법령상 의무를 이행하기 위하여 주식 등을 처분하는 경우

다) 사업의 계속성

① 분할신설법인이 분할등기일이 속하는 사업연도의 종료일까지 분할법인으로부터 승계받은 사업을 계속 영위하여야 한다.

② 다만, 다음의 경우에는 부득이한 경우로 보아 적격분할요건을 갖춘 것으로 본다(법령 §82의2①2호).

■ 법인세법 제46조 제2항 제3호(사업의 계속성 요건)에 대한 부득이한 사유
㉮ 분할신설법인등이 파산함에 따라 승계받은 자산을 처분한 경우
㉯ 분할신설법인등이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 사업을 폐지한 경우
㉰ 분할신설법인등이 자산의 포괄적 양도에 따라 자산을 장부가액으로 양도하면서 사업을 폐지한 경우
㉱ 분할신설법인등이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 승계받은 자산을 처분한 경우

③ 분할신설법인이 분할등기일이 속하는 사업연도의 종료일 이전에 분할법인으로부터 승계한 고정자산가액의 50% 이상을 처분하거나 사업에 사용하지 아니하는 경우에는 사업의 계속성요건(법법 §46②3호)에 해당하지 아니하는 것으로 한다. 다만, 분할법인이 보유하던 분할합병법인의 상대방법인의 주식을 승계받아 자기주식을 소각하는 경우에는 해당 주식을 제외하고 분할법인으로부터 승계받은 고정자산을 기준으로 사업을 계속하는지 여부를 판정하되, 승계받은 고정자산이 분할합병법인의 상대방법인의 주식만 있는 경우에는 사업을 계속하는 것으로 본다(법령 §82의2⑨).

라) 고용의 승계・유지

① 분할등기일 1개월 전 당시 분할하는 사업부문에 종사하는 근로기준법에 따라 계약을 체결한 내국인 근로자 중 분할신설법인등이 승계한 근로자의 비율이 80%이상이고 분할등기일 속하는 사업연도의 종료일까지 그 비율을 유지하여야 한다.

② 다만, 다음의 경우에는 부득이한 경우로 보아 적격분할요건을 갖춘 것으로 본다.

■ 법인세법 제46조 제2항 제4호(고용의 승계・유지 요건)에 대한 부득이한 사유
㉮ 분할신설법인등이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획을 이행 중인 경우
㉯ 분할신설법인등이 파산함에 따라 근로자의 비율을 유지하지 못한 경우
㉰ 분할신설법인등이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 근로자의 비율을 유지하지 못한 경우
㉱ 분할등기일 1개월 전 당시 분할하는 사업부문에 종사하는 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자가 5명 미만인 경우

③ 내국인 근로자의 범위는 합병의 규정을 준용하되, 다음 중 어느 하나에 해당하는 근로자는 제외할 수 있다.

> ㉠ 분할 후 존속하는 사업부문과 분할하는 사업부문에 모두 종사하는 근로자
> ㉡ 분할하는 사업부문에 종사하는 것으로 볼수 없는 업무를 수행하는 근로자

2) 분할법인에 대한 과세

가) 비적격분할시(분할법인의 양도손익계산)

* [비적격합병시 피합병법인에 대한 과세]와 동일

내국법인이 분할 또는 분할합병으로 해산하는 경우(물적분할 제외) 그 법인의 자산을 분할신설법인 또는 분할합병법인의 상대방법인(이하 “분할신설법인 등”이라 함)에게 양도한 것으로 보며, 이 경우 양도에 따라 발생하는 양도손익은 분할법인이 분할등기일이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금 또는 손금에 산입한다(법법 §46).

> 양도손익 = (1) 분할신설법인으로부터 받은 양도가액 – (2) 순자산 장부가액

내국법인이 분할한 후 존속하는 경우에도 분할법인은 분할한 사업부문의 자산을 분할신설법인 등에게 양도함으로써 발생하는 양도손익을 분할 등기일이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금 또는 손금에 산입한다(법법 §46의5①).

> 양도손익
> = (1) 분할신설법인으로부터 받은 양도가액 – (2) 분할한 사업부문의 순자산 장부가액

(1) 분할신설법인으로부터 받은 양도가액

적격분할요건을 갖추지 못한 경우에는 다음의 합계액(㉠+㉡+㉢)을 양도가액으로 한다.(법령 §82①2호)

㉠ (분할대가 = 분할교부주식가액(시가 + 분할교부금) 분할신설법인등이 분할로 인하여 분할법인의 주주에게 지급한 분할신설법인등의 주식의 가액 및 금전이나 그 밖의 재산가액의 합계액

㉡ (분할합병포합주식에 대한 분할합병교부주식가액) 분할합병의 경우 분할합병의 상대방법인이 분할등기일 전 취득한 분할법인의 주식(분할합병 포합주식)이 있는 경우에는 그 주식에 대하여 분할신설법인등의 주식(분할합병교부주식)을 교부하지 아니하더라도 그 지분비율에 따라 분할합병교부주식을 교부한 것으로 보아 분할합병의 상대방법인의 주식의 가액을 계산

㉢ (분할신설법인이 대납하는 분할법인의 법인세등) 분할신설법인등이 납부하는 분할법인의 법인세, 그 법인세(감면세액 포함)에 부과되는 국세와 지방세법에 따른 법인지방소득세의 합계액

(2) 순자산 장부가액 (세무상 장부가액 = 회계상 장부가액 ± 유보)

① 순자산 장부가액은 분할등기일 현재 분할법인 자산의 장부가액 총액에서 부채의 장부가액 총액을 뺀 가액으로 한다.(법법 §46①2호)



순자산장부가액 = 자산의 장부가액 총액 - 부채의 장부가액 총액

② 국세기본법에 의하여 환급되는 법인세액이 있는 경우 이에 상당하는 금액을 분할법인의 순자산장부가액에 가산한다(법령 §82②).

나) 적격분할시 (원칙 : 분할법인의 양도손익 과세 → 예외 : 양도손익 = 0)

* [적격합병시 피합병법인에 대한 과세]와 동일

적격분할요건을 모두 갖춘 경우에는 양도가액을 분할등기일 현재 분할법인의 순자산장부가액으로 보아 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다(법법§46②). 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에도 분할법인의 양도손익이 없는 것으로 할 수 있다.

3) 분할신설법인에 대한 과세

가) 비적격분할인 경우

＊ [비적격합병시 합병법인에 대한 과세]와 동일

① 분할신설법인 등이 분할로 분할법인의 자산을 승계한 경우에는 그 자산을 분할법인으로부터 시가(법법 §52②에 따른 시가)로 양도받은 것으로 보아 아래와 같이 계산한 분할매수차손익을 5년간 균등 분할하여 익금(또는 손금)에 산입한다 (법법 §46의2①).

② 분할매수차손익의 계산

순자산시가* − 분할법인에게 지급한 양도대가 = ┌ ×××: 분할매수차익 ⇨ 5년간 균등분할 익금산입
└ △×××: 분할매수차손* ⇨ 5년간 균등분할 손금산입

＊ ㉠ 순자산시가 = 분할법인의 분할등기일 현재의(자산총액 − 부채총액)(법법 §46의2②)
㉡ 분할매수차손은 발생원인이 영업권인 경우에만 인정함(법령 §82의3②).
즉, 분할신설법인이 분할법인의 상호・거래관계, 그 밖의 영업상의 비밀 등에 대하여 사업상 가치가 있다고 보아 대가를 지급한 경우에 발생한 분할매수차손만을 인정함

③ 분할매수차손익의 처리

분할등기일이 속하는 사업연도부터 분할등기일부터 5년이 되는 날이 속하는 사업연도까지 아래와 같이 계산한 금액을 익금 또는 손금에 산입한다.
(법법 §46의2②, ③, 법령 §82의3①, ②, ③)

익금(손금)산입액 = 분할매수차익(분할매수차손) × 해당 사업연도 월수*/60개월

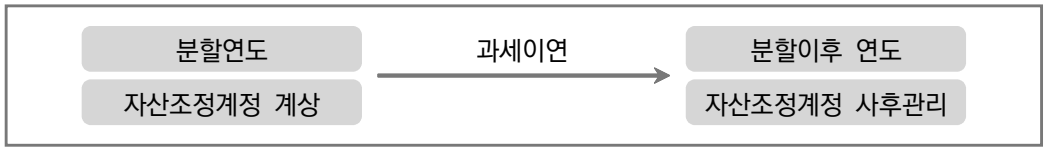
＊ 월수 : 역에 따라 계산하되 1월 미만의 일수는 1월로 하고, 이에 따라 분할등기일이 속한 월을 1월로 계산한 경우에는 분할등기일부터 5년이 되는 날이 속한 월은 해당 사업연도의 월수에서 제외한다 (법령 §82의3①).

④ 비적격분할의 경우, 분할법인의 세무조정사항 및 이월결손금은 모두 승계되지 않는다. 다만, 세법규정에 따라 퇴직급여충당금 또는 대손충당금을 분할신설법인이 승계한 경우에는 그와 관련된 세무조정사항은 승계된다(법령 §85.2호).

나) 적격분할요건을 갖춘 경우

＊ [적격합병시 합병법인에 대한 과세]와 동일

적격분할로 분할법인의 양도손익이 없는 것으로 한 경우, 분할신설법인 등은 분할시점에는 분할매수차손익을 과세하지 않고 과세시점을 이연하여 자산의 처분 또는 상각시에 과세한다(법법 §46의3①). 이 경우 분할법인의 이월결손금 및 세무조정사항을 승계하되, 분할 후 분할법인이 존속하는 경우에는 분할법인의 결손금은 승계하지 아니한다(법법 §46의3②).



또한, 분할 전에 분할법인 적용받던 감면·세액공제를 승계하여 적용받을 수 있다. [단, 법 또는 다른 법률에 해당 감면·세액공제 요건이 있는 경우에는 분할신설법인이 그 요건을 모두 갖춘 경우에만 적용함(법령 §82의4②)]

(1) 자산조정계정 계상(법령 §80의4①)

적격분할로 분할법인의 자산을 장부가액으로 양도받은 경우, 양도받은 자산 및 부채의 가액을 분할등기일 현재의 시가로 계상하되, 시가에서 장부가액을 뺀 금액을 자산조정계정으로 계상하여야 한다(법령 §82의4①).

시가 - 장부가액[*1] = ┌ ×××[*2] : 차감 자산조정계정 (손금산입, △유보)
└ △×××[*3] : 가산 자산조정계정 (익금산입, 유보)

＊ 1 장부가액 : 장부가액에 세무조정사항이 있는 경우(=세무상 장부가액)에는 익금불산입액은 더하고 손금불산입액은 뺀 금액으로 함(법령 §82의4①). 따라서 위의 장부가액은 회계상 장부가액을 의미함

＊ 2 시가에서 장부가액을 뺀 금액이 0보다 큰 경우
시가와 장부가액의 차액을 익금에 산입하고, 이에 상당하는 금액을 자산조정계정으로 손금에 산입한다(법령 §82의4①).

＊ 3 시가에서 장부가액을 뺀 금액이 0보다 작은 경우
시가와 장부가액의 차액을 손금에 산입하고, 이에 상당하는 금액을 자산조정계정으로 익금에 산입한다(법령 §82의4①).

(2) 자산조정계정의 사후관리 (법령 §80의4①1호, 2호)

다음의 구분에 따라 익금 또는 손금에 산입한다.

구 분	사후관리방법		
감가상각자산에 설정된 자산조정계정	보유하는 사업연도	차감자산 조정계정	다음 금액을 해당 자산의 감가상각비와 상계 감가상각비 × 차감자산조정계정 / 취득가액
		가산자산 조정계정	가산자산조정에 대한 감가상각비를 해당 자산의 감가상각비에 가산
	처분하는 사업연도		상계 또는 가산하고 남은 금액을 처분하는 사업연도에 전액 익금 또는 손금에 산입
비상각자산에 설정된 자산조정계정	자산을 처분하는 사업연도에 전액 익금 또는 손금에 산입(다만, 자기주식을 소각하는 경우에는 익금 또는 손금에 산입하지 않고 소멸한다)		

다) 적격분할 과세특례에 대한 사후관리

(적격요건 이탈사유 발생한 경우 ⇢ 과세이연 중단)

* [적격합병 과세특례에 대한 사후관리]와 동일

분할등기일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 2년 이내(고용의 승계·유지요건은 3년)에 과세이연 중단사유가 발생하는 경우에는 과세이연을 중단하고 그 사유가 발생하는 사업연도에 익금에 산입한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 과세이연을 중단하지 않는다(법법 §46의3③, 법령 §82의4③, ④).

(1) 과세이연 중단사유

구 분	내 용
① 지분의 연속성 요건 이탈	분할법인의 지배주주 등이 분할신설법인으로부터 받은 주식을 처분하는 경우*1
② 사업의 계속성 요건 이탈	분할신설법인이 분할법인으로부터 승계받은 사업을 폐지하는 경우*2
③ 고용의 승계유지 요건 이탈	각 사업연도 종료일 현재 분할신설법인에 종사하는 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자 수가 분할등기일 1개월 전 당시 분할하는 사업부문에 각각 종사하는 근로자 수의 합의 80% 미만으로 하락한 경우

* 1 분할법인의 지배주주 등이 분할로 교부받은 전체 주식의 50 % 미만을 처분한 경우 지분의 연속성을 이탈에 해당하지 않음(법령 §80의2①1호 가목)

* 2 2년 이내에 분할법인으로부터 승계한 고정자산가액의 50 % 이상을 처분하거나 사업에 사용하지 아니하는 경우에는 승계받은 사업을 폐지한 것으로 봄(법령 §82의4⑦)

(2) 익금산입액

과세이연 중단사유가 발생한 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 다음의 금액을 익금에 산입한다(법법 §46의3③, 법령 §82의4④, ⑤).

① 자산별 차감자산조정계정(△유보) 잔액과 가산자산조정계정(유보) 잔액의 총합계액을 익금에 산입한다. 다만, 시가가 장부가액보다 큰 경우에만 해당한다.
⇢ 즉 총합계액이 0보다 큰 경우(△유보)인 경우에 한정하며, 총합계액이 0보다 작은 경우(유보)에는 없는 것으로 한다(법령 §82의4④).

② 분할법인으로부터 승계받은 결손금 중 공제한 금액을 전액 익금에 산입한다.

③ 분할신설법인의 소금금액 및 과세표준 계산시 승계한 세무조정사항 중 익금불산입액은 더하고, 손금불산입액은 빼며, 분할법인으로부터 승계하여 공제한 감면·세액공제액을 해당 사유가 발생한 사업연도의 법인세에 더하여 납부하고, 해당 사업연도부터 감면·세액공제를 적용하지 아니한다(법령 §82의4⑤).

(3) 분할매수차손익의 처리

과세이연 중단사유가 발생하여 자산조정계정 잔액의 총합계액을 익금에 산입한 경우 분할매수차손익에 상당하는 금액을 다음과 같이 처리한다(법령 §82의4④). 이 경우 분할매수차손익의 계산방법은 비적격합병시 합병매수차손익의 계산방법과 동일하다.

처리방법(익금 또는 손금에 산입할 금액의 계산)
① 과세이연 중단사유가 발생한 사업연도
분할매수차익 (또는 분할매수차손*1) × $\frac{\text{분할등기일부터 과세이연중단사유가 발생한 날이 속하는 사업연도 종료일까지의 월수*2}}{\text{60개월}}$
② ①의 사업연도 이후의 사업연도부터 [분할등기일부터 5년이 되는 날이 속하는 사업연도]
분할매수차익 (또는 분할매수차손*1) × $\frac{\text{해당 사업연도 월수*3}}{\text{60개월}}$

* 1 분할매수차손은 발생원인이 영업권인 경우에 한한다.
* 2 월수는 역에 따라 계산하되, 1개월 미만의 일수는 1개월로 한다.
* 3 분할등기일이 속하는 월의 일수가 1개월 미만인 경우 분할등기일부터 5년이 되는 날이 속하는 월은 없는 것으로 한다.

4) 인적분할시 이월결손금 등 공제제한 (법법 §46의4, 법령 §83)

* [적격합병 과세특례에 대한 사후관리]와 동일

인적분할시 이월결손금 등 공제제한에 대한 규정은 [적격합병 과세특례에 대한 사후관리]의 설명을 참조

5. 물적분할시 분할법인에 대한 과세특례

* 물적분할은 분할법인이 대가를 받기 때문에 현물출자의 과세체계와 유사하다.

1) 분할법인 - 적격분할의 경우 (법법 §47)

가) 분할하는 사업연도 (법법 §47①)

① 적격분할요건을 갖춘 경우('지분의 연속성 요건'의 경우 전액 주식일 것) 분할법인이 취득한 주식의 가액 중 물적분할로 인하여 발생한 자산의 양도차익 상당액은 분할등기일이 속하는 사업연도에 손금에 산입할 수 있다(법법 §47①).

② 분할대가로 취득한 주식을 물적분할한 순자산 시가로 시가로 평가하되, 자산의 양도차익에 대한 과세시점을 이연하기 위하여 손금에 산입하는 금액은 해당 주식의 압축기장충당금으로 계상하여야 한다.

③ 또한, 부득이한 사유*가 있는 경우에는 [지분의 연속성, 사업의 계속성, 고용의 승계·유지 요건]을 갖추지 못한 경우에도 자산의 양도차익 상당액을 손금에 산입할 수 있다(법법 §47①단서, 법령 §84⑨).

* 부득이한 사유 : 적격분할요건의 내용을 참고

④ 분할법인은 자산의 양도차익 상당액을 손금에 산입한 경우, 분할법인이 각 사업연도의 소득금액 및 과세표준을 계산할 때 익금 또는 손금에 산입하거나 산입하지 아니한 금액, 그 밖의 자산·부채 및 감면·세액공제 등을 분할신설법인에 승계한다(법법 §47④). 이에 따라 분할신설법인이 승계한 분할법인의 감면·세액공제는 분할법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액 또는 이에 해당하는 법인세액의 범위에서 적용한다(법법 §47⑤).

나) 주식 또는 자산을 처분한 사업연도

분할법인이 손금에 산입한 양도차익 상당액은 (1)의 사유가 발생하는 사업연도에 (2)의 금액을 익금에 산입한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(법법 §47③).

(1) 익금산입 사유

① 분할법인이 분할신설법인으로부터 받은 주식등을 처분하는 경우
② 분할신설법인이 분할법인으로부터 승계받은 감자상각자산・토지・주식 등을 처분하는 경우*

* 분할신설법인은 그 자산의 처분사실을 처분일부터 1개월 이내에 분할법인에 알려야 함

(2) 익금산입액 (압축기장충당금 × 처분비율)

익금산입액은 직전사업연도 종료일(또는 분할등기일) 현재의 압축기장충당금 잔액에 처분비율을 곱하여 계산한 금액으로 한다(법령 §84③).

■ 처분비율 = (① + ②) − (① × ②)

① $\frac{\text{당기에 처분한 분할신설법인 주식의 장부가액}}{\text{분할법인이 전기말 현재 보유하고 있는 분할신설법인 주식의 장부가액}}$

② $\frac{\text{당기에 처분한 승계자산의 양도차익}}{\text{분할신설법인이 전기말 현재 보유하고 있는 분할법인으로부터 승계받은 승계자산의 양도차익}}$

* 승계자산의 양도차익 = 분할등기일 현재의 승계자산의 시가 − 분할등기일 전날 분할법인이 보유한 승계자산의 장부가액

다) 적격요건 이탈사유가 발생한 경우 ⇢ 과세이연 중단 (법법 §47③)

분할등기일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 2년 이내(고용의 승계・유지요건은 3년)에 과세이연 중단사유*가 발생하는 경우에는 과세이연을 중단하고 그 사유가 발생하는 사업연도에 압축기장충당금 잔액을 익금에 산입한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 과세이연을 중단하지 않는다.

* 과세이연 중단사유

구 분	내 용
① 지분의 연속성 요건 이탈	분할법인이 분할신설법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 50 % 미만으로 주식을 보유하게 되는 경우
② 사업의 계속성 요건 이탈	분할신설법인이 분할법인으로부터 승계받은 사업을 폐지하는 경우
③ 고용의 승계유지 요건 이탈	각 사업연도 종료일 현재 분할신설법인에 종사하는 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자 수가 분할등기일 1개월 전 당시 분할하는 사업부문에 각각 종사하는 근로자 수의 합의 80% 미만으로 하락한 경우

2) 분할법인 - 비적격분할의 경우

분할대가로 취득한 주식을 물적분할한 순자산의 시가로 평가하여 발생한 자산의 양도차익(사업부문 처분이익)에 대하여 과세한다.

3) 분할신설법인 - 적격・비적격불문

분할로 취득한 자산을 취득당시 시가로 평가한다. 현물출자를 받고 설립된 경우와 유사하므로, 취득한 자산의 시가와 발행한 주식의 액면가액과의 차액은 주식발행초과금에 해당한다. 따라서 분할매수차손익은 발생하지 않는다.

제3절 현물출자로 인한 자산양도차익 상당액의 손금산입

1. 개 요

현물출자란 회사의 설립 또는 신주의 발행시에 금전 이외의 재산을 출자하는 것을 말한다. 현물출자는 재산승계의 대가로서 피출자법인의 주식을 취득한다는 점에서 물적분할과 유사하나, 현물출자는 특정재산을 선택적으로 승계시키는데 반해 물적분할은 분할사업부문의 권리·의무를 당연 포괄승계함을 전제로 한다는 점에서 차이가 있다.

2. 손금산입 요건 (적격현물출자 요건)

다른 법인에게 현물을 출자하고 그 대가로 주식을 받는 경우 발생하는 양도차익에 대해서는 법인세를 과세하는 것이 원칙이다.

그러나, 다음의 적격현물출자 요건을 갖춘 경우에는 양도차익을 현물출자일이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입할 수 있다.

구 분	내 용 (손금산입 요건)
① 사업의 목적성	출자법인이 현물출자일 현재 5년 이상 사업을 계속한 법인일 것
② 지분의 연속성	출자법인 및 ④에 따라 출자법인과 공동으로 출자한 자(출자법인)가 현물출자일 다음날 현재 피출자법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 80 % 이상의 주식을 보유하고 현물출자일이 속하는 사업연도의 종료일까지 그 주식 등을 보유할 것
③ 사업의 계속성	피출자법인이 그 현물출자일이 속하는 사업연도의 종료일까지 출자법인이 현물출자한 자산으로 영위하던 사업을 계속할 것 *
④ 다른 내국인 또는 외국인과 공동으로 출자한 경우 공동으로 출자한 자가 출자법인의 특수관계인이 아닐 것	

* 원활한 기업 구조조정 지원을 위해 독립된 사업부문요건(출자법인이 분리하여 사업이 가능한 독립된 사업부문을 현물출자를 통하여 피출자법인에 승계할 것)을 폐지

다만, 법에 정한 부득이한 사유가 있는 경우에는 지분의 연속성(②) 또는 사업의 계속성(③) 요건을 갖추지 못한 경우에도 자산의 양도차익 상당액을 손금에 산입할 수 있다(법법 §47의2①).

※ 대통령령으로 정하는 부득이한 사유(법령 §84의2⑪, 법령 §80의2①)

■ 법법 제47조의2 제1항 제4호(위 손금산입요건 중 ② 지분의 연속성 요건 관련) 출자법인 등이 다음에 해당하는 경우(법령 제80조의2 제1항 제1호)

① 법인세법 시행령 제80조의2 제5항에 따른 주주등(해당 주주등)이 합병으로 교부받은 전체 주식등의 2분의1 미만을 처분한 경우
② 해당 주주등이 사망하거나 파산하여 주식등을 처분한 경우
③ 해당 주주등이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 주식등을 처분한 경우
④ 해당 주주등이 조특법 제37조. 제38조 또는 제38조의2에 따라 주식등을 포괄적으로 양도, 현물출자 또는 교환, 이전하고 과세를 이연받으면서 주식등을 처분한 경우
⑤ 해당 주주등이 채무자 회상 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 주식등을 처분하는 경우
⑥「기업구조조정 촉진법」에 따라 채권금융기관 협의회가 부실징후기업의 주식매각을 심의・의결하여 주식 처분하는 경우 또는 채권은행협의회와의 특별약정에 따라 경영정상화계획 이행을 위한 부실징후기업의 주식 처분하는 경우
⑦ 해당 주주등이 법령상 의무를 이행하기 위하여 주식등을 처분하는 경우

■ 법법 제47조의2 제1항 제2호(위 손금산입요건 중 ③사업의 계속성 요건 관련) 피출자법인 등이 다음에 해당하는 경우(법령 제80조의2 제1항 제2호)

① 합병법인이 파산함에 따라 승계받은 자산을 처분한 경우
② 합병법인이 적격합병, 적격분할, 적격물적분할 또는 적격현물출자에 따라 사업을 폐지한 경우
③ 합병법인이 자산의 포괄적 양도에 따라 자산을 장부가액으로 양도하면서 사업을 폐지한 경우
④ 합병법인이 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차에 따라 법원의 허가를 받아 승계받은 자산을 처분한 경우

3. 손금산입 금액 및 방법

법인세법 제47조의2 제1항에 따라 출자법인이 손금에 산입하는 금액은 피출자법인으로부터 취득한 주식등의 가액 중 현물출자로 발생한 자산의 양도차익에 상당하는 금액으로 하며, 손금에 산입하는 금액은 피출자법인 주식등의 압축기장충당금으로 계상하여야 한다(법령 §84의2①, ②).

4. 손금산입 금액의 익금산입

1) 주식 또는 대통령령으로 정하는 자산을 처분하는 경우

손금에 산입한 금액은 (1)의 사유가 발생한 사업연도에 처분비율을 고려하여 계산한 (2)의 금액을 익금에 산입한다. 다만, 출자법인 또는 피출자법인이 최초로 적격구조조정*에 따라 주식을 처분하거나 승계받은 사업을 폐지하는 경우에는 익금에 산입하지 아니한다(법법 §47의2②, 법령 §84의2③, ⑤).

* 적격구조조정 : 적격합병, 적격분할, 적격물적분할, 적격현물출자, 자산의 포괄적 양도, 과세이연받은 주식의 포괄적 교환・현물출자를 말함(법령 §84⑤)

(1) 익금산입 산유

① 출자법인이 피출자법인으로부터 받은 주식등을 처분하는 경우
② 피출자법인이 출자법인등으로부터 승계받은 법에 정한 자산(감가상각자산, 토지 및 주식)을 처분하는 경우

(2) 익금산입액 (압축기장충당금 × 처분비율)

익금산입액은 직전사업연도 종료일(또는 현물출자일) 현재의 압축기장충당금 잔액에 처분비율을 곱하여 계산한 금액으로 한다.

■ 처분비율 = (① + ②) − (① × ②)

① $\frac{\text{당기에 처분한 피출자법인 주식의 장부가액}}{\text{출자법인이 전기말 현재 보유하고 있는 피출자법인 주식의 장부가액}}$

② $\frac{\text{당기에 처분한 승계자산의 양도차익}}{\text{피출자법인이 전기말 현재 보유하고 있는 출자법인으로부터 승계받은 승계자산의 양도차익}}$

* 승계자산의 양도차익 = 현물출자일 현재의 승계자산의 시가 − 현물출자일 전날 출자법인이 보유한 승계자산의 장부가액

압축기장충당금을 설정한 출자법인 등은 현물출자일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 2년 이내에 다음의 사유가 발생하는 경우, 압축기장충당금 잔액 전부를 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입한다(법령 §84조의2⑧).

① 자산승계법인이 피출자법인으로부터 적격구조조정으로 승계받은 사업을 폐지하거나 피출자법인이 출자법인으로부터 승계받은 사업을 폐지하는 경우

② 출자법인 또는 피출자법인이 보유한 자산승계법인주식등이 자산승계법인의 발행주식총수 또는 출자총액에서 차지하는 비율("자산승계법인 지분비율"이라함)이 자산승계법인주식등 취득일의 자산승계법인지분비율의 50 % 미만이 되거나 주식승계법인이 보유한 피출자법인주식등이 피출자법인의 발행주식총수 또는 출자총액에서 차지하는 비율("피출자법인 지분비율"이라함)이 피출자법인주식등 취득일의 피출자법인 지분비율의 50 % 미만이 되는 경우

2) 사업의 폐지 등의 경우

양도차익 상당액을 손금에 산입한 출자법인은 현물출자일부터 3년의 범위에서 현물출자일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 2년 이내에 아래의 사유가 발생하는 경우, 손금에 산입한 금액 중 익금에 산입하고 남은 금액을 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도에 익금에 산입한다. 다만, 법에 정한 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다(법법 §47의2③, 법령 §84의2⑫).

① 피출자법인이 출자법인으로부터 승계받은 사업을 폐지하는 경우

② 출자법인 등이 피출자법인의 발행주식총수 또는 출자총액의 50 % 미만으로 주식을 보유하게 되는 경우

피출자법인 및 자산승계법인 이 승계한 사업의 계속 또는 폐지의 판정과 적용에 관하여는 법인세법 시행령 제80조의2 제6항[적격합병의 요건 등] 및 제80조의4 제8항[적격합병 과세특례에 대한 사후관리]을 준용한다(법령 §84의2⑬).

5. 현물출자명세서 등 제출

현물출자로 인한 자산양도차익의 손금산입규정을 적용받으려는 내국법인은 법인세법 제60조에 따른 신고를 할 때 피출자법인 또는 자산승계법인과 함께 기획재정부령으로 정하는 현물출자 과세특례신청서 및 자산의 양도차익에 관한 명세서를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.(법령 §84의2⑯)

제4절 교환으로 인한 자산양도차익 상당액의 손금산입

1. 개 요

자산의 교환으로 인한 양도차익 손금산입은 기업의 구조조정을 지원하기 위하여 다른 기업과 사업 또는 자산을 교환하는 경우에 발생하는 자산 양도차익에 대한 일시적인 법인세 부담을 줄여주고, 교환취득자산을 매각하거나 감가상각하는 시점에서 익금산입하여 법인세를 과세하는 과세이연제도이다.

2. 손금산입 요건

부동산업·소비성서비스업 이외의 사업을 하는 내국법인이 2년 이상 그 사업에 직접 사용하던 사업용 고정자산을 특수관계 없는 다른 내국법인이 2년 이상 그 사업에 직접 사용하던 동일한 종류의 사업용 고정자산(이하 "교환취득자산"이라 함)과 교환(여러 법인간의 교환을 포함)하는 경우에는 그 교환취득자산의 가액 중 교환으로 발생한 사업용 고정자산의 양도차익에 상당하는 금액은 해당 사업연도 소득금액을 계산할 때 손금에 산입할 수 있다(법법 §50①, 법령 §86①).

① 부동산업·소비성서비스업 이외의 사업을 영위하는 내국법인일 것

② 2년 이상 그 사업에 직접 사용하던 사업용 고정자산일 것

③ 특수관계 없는 다른 내국법인이 2년 이상 그 사업에 직접 사용하던 동일한 종류의 사업용 고정자산과 교환(여러 법인간의 교환을 포함)하는 경우일 것

④ 교환취득자산을 교환일이 속하는 사업연도의 종료일까지 취득법인의 사업에 사용하는 경우일 것

이 경우 여러 법인간의 교환이란 3이상의 법인간에 하나의 교환계약에 의하여 각 법인이 자산을 교환하는 것을 말한다(법령 §86③).

1) 손금산입이 배제되는 부동산업 등의 범위

손금산입이 배제되는 부동산업과 소비성서비스업은 다음과 같다(법령 §86①).

① 부동산업(조특령 §60의2①1호~3호)
  ㉠ 부동산임대업
  ㉡ 부동산중개업
  ㉢ 부동산매매업(소령 §122①)
② 소비성서비스업(조특령 §29③)
  ㉠ 호텔업 및 여관업, 주점업(일반유흥주점업, 무도유흥주점업, 단란주점업)
  ㉡ 기획재정부령이 정하는 오락·유흥 등을 목적으로 하는 사업

2) 사업용 고정자산의 범위

사업용 고정자산이란 법인이 당해 사업에 직접 사용하는 고정자산으로서 토지·건축물(법령 §86②) 및 다음에 해당하는 자산(조특령 §4②, 조특칙 §3)을 말한다.

① 제조업 등 해당사업에 주로 사용하는 사업용 유형자산(토지와 별표1의 건축물 제외)
② 운수업을 주업으로 하는 중소기업이 해당 사업에 직접 사용하는 차량 및 운반구와 선박
③ 어업을 주업으로 하는 중소기업이 해당 사업에 직접 사용하는 선박
④ 중소기업이 해당 사업에 직접 사용하는 S/W
(단, 인사·급여 등 지원업무용 S/W, 문서작성 등 일반사무용 S/W, 컴퓨터 구동을 위한 운영체제(OS) S/W는 제외)

3. 손금산입 금액 및 방법

가. 손금산입금액

손금에 산입할 수 있는 사업용 고정자산의 양도차익에 상당하는 금액은 다음과 같이 계산한다(법령 §86④).

○ 손금산입액 = min (①, ②)

① 양도자산의 처분이익 = 교환취득자산의 가액 (교환취득자산의 시가) − [현금으로 대가의 일부를 지급한 경우 그 금액 + 교환양도자산의 장부가액]

② 양도자산의 평가이익 = 교환양도자산의 시가 − 교환양도자산의 장부가액

2) 손금산입 방법

손금에 산입하는 자산양도차익 상당액은 일시상각충당금(감가상각자산) 또는 압축기장충당금(감가상각자산 외의 자산)으로 계상(결산조정)함을 원칙으로 하되, 신고조정에 의한 손금산입도 허용된다.(법령 §86⑤, §64③)

4. 손금산입금액의 익금산입

손금으로 계상한 일시상각충당금과 압축기장충당금은 다음과 같은 방법으로 익금에 산입한다. 당해 사업용자산의 일부를 처분하는 경우의 익금산입액은 당해 사업용자산의 가액 중 일시상각충당금 또는 압축기장충당금이 차지하는 비율로 안분계산한 금액에 의한다(법령 §64④, ⑤).

① 일시상각충당금 : 당해 사업용 자산의 감가상각비(취득가액 중 일시상각충당금에 상당하는 부분)와 상계. 당해 자산을 처분하는 경우 상계하고 남은 잔액을 그 처분한 날이 속하는 사업연도에 전액 익금산입

② 압축기장충당금 : 당해 사업용자산을 처분하는 사업연도에 전액 익금산입

5. 자산교환명세서 제출

교환으로 인한 자산양도차익 상당액의 손금산입의 규정을 적용받으려는 내국법인은 법인세법 제60조 규정에 의한 신고와 함께 기획재정부령이 정하는 자산교환명세서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

제18장 법인과세 신탁재산의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세특례

신탁이란 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말한다.

그 동안 법인세법은 신탁을 도관으로 간주하여 신탁에서 발생한 소득에 대해 수익자를 원칙적인 납세의무자로 규정하였고, 예외적(수익자가 특정되지 않거나 존재하지 않는 경우)으로 위탁자를 납세의무자로 규정하여 소득원천별로 과세하였다. 다양한 신탁 유형에도 불구하고 신탁소득에 대한 과세방식이 획일적이어서 다양한 신탁 제도의 활성화가 저해되고, 신탁을 통한 조세회피 가능 및 과세 불확실성이 초래된다는 문제점이 제기되어왔다. 이에 따라 신탁유형 및 경제적 실질에 맞게 과세체계를 정비하고 신탁을 통한 조세회피를 방지하고 신탁제도에 대한 과세기준을 명확화하기 위해 신탁세제를 개편하게 되었다.(2021.1.1.이후 신탁계약을 체결하는 분부터 적용)

제1절 통 칙

1. 적용관계

내국법인으로 보는 신탁재산(이하 “법인과세 신탁재산”이라 한다) 및 이에 귀속되는 소득에 대하여 법인세를 납부하는 신탁의 수탁자(이하 “법인과세 수탁자”라 한다)에 대해서는 법인세법 총칙 및 각 사업연도 소득에 대한 법인세 규정에 우선하여 적용한다.

2. 신탁재산에 대한 법인세 과세방식의 적용

가. 납세의무자

1) 수익자

신탁재산에 귀속되는 소득에 대해서는 그 신탁의 이익을 받을 수익자가 그 신탁재산을 가진 것으로 보고 법인세법을 적용한다.(법법 §5①)

2) 수탁자

신탁재산에 대한 소득에 대해 수익자에게 귀속되어 법인세법을 적용해야 함에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 신탁(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항제1호에 따른 투자신탁 및 「소득세법」 제17조제1항제5호의3에 따른 수익증권이 발행된 신탁은 제외한다)으로서 3)의 ①, ② 모두에 해당하지 않는 신탁의 경우에는 신탁재산에 귀속되는 소득에 대하여 신탁계약에 따라 그 신탁의 수탁자(내국법인 또는 「소득세법」에 따른 거주자인 경우에 한정)가 법인세를 납부할 수 있다. 이 경우 신탁재산별로 각각을 하나의 내국법인으로 본다. (법법 §5②)

① 「신탁법」 제3조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 목적신탁
② 「신탁법」 제78조제2항에 따른 수익증권발행신탁
③ 「신탁법」 제114조제1항에 따른 유한책임신탁
④ 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 신탁과 유사한 신탁으로서 대통령령으로 정하는 신탁

여기서 위탁자가 신탁재산을 실질적으로 통제 또는 지배하지 아니하는 신탁이란 위탁자에게 신택계약지권, 수익자 지정·변경권, 신탁 해지시 신탁재산 귀속권 보유 여부에 따라 판단한다.

또한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 적용을 받는 법인의 신탁재산(같은 법 제251조제1항에 따른 보험회사의 특별계정은 제외한다. 이하 같다)에 귀속되는 수입과 지출은 그 법인에 귀속되는 수입과 지출로 보지 아니한다.(법법 §5④)

3) 위탁자

수익자 과세신탁 및 수탁자 과세신탁에도 불구하고 다음 중 어느 하나에 해당하는 신탁의 경우에는 신탁재산에 귀속되는 소득에 대하여 그 신탁의 위탁자가 법인세를 납부할 의무가 있다.(법법 §5③)

① 위탁자가 신탁을 해지할 수 있는 권리, 수익자를 지정하거나 변경할 수 있는 권리, 신탁 종료 후 잔여재산을 귀속 받을 권리를 보유하는 등 신탁재산을 실질적으로 지배 · 통제할 것

② 다음의 요건 중 어느 하나에 해당하는 신탁
   ㄱ. 위탁자가 신탁재산을 실질적으로 통제할 것
   ㄴ. 신탁재산 원본을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자로, 수익을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자의 제43조제7항에 따른 지배주주등의 배우자 또는 같은 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 직계존비속(배우자의 직계존비속을 포함한다)으로 설정했을 것

〈신탁재산에 대한 법인세 과세방식 및 납세의무자〉

구분	납세의무자	대상 신탁	과세방식
수익자 과세	수익자	원칙(일반적인 경우)	소득원천별 과세
위탁자 과세	위탁자	위탁자가 신탁재산을 실질적으로 지배·통제하거나 신탁재산 원본을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자로, 수익을 받을 권리에 대한 수익자는 위탁자의 지배주주등의 배우자 또는 생계를 같이 하는 직계존비속으로 설정한 경우	소득원천별 과세
수탁자 과세 (신탁재산 법인세 과세)	1단계 : 신탁재산 2단계 : 수익자	목적신탁, 수익증권발행신탁, 유한책임신탁 등 단, 「자본시장법상」 투자신탁, 조각투자상품인 수익증권을 발행한 신탁 제외	2단계 과세 1) 신탁재산에 대해 법인세 과세 2) 수익자에게 배분시 배당소득세 과세 * 기납부 법인세 이중과세 조정

나. 신탁재산에 대한 법인세 과세방식 (법법 §75의11)

1) 수탁자의 납세의무

신탁재산의 수탁자(법인과세 수탁자)는 법인과세 신탁재산에 귀속되는 소득에 대하여 그 밖의 소득과 구분하여 법인세를 납부하여야 한다.

2) 수익자의 보충적 납세의무

재산의 처분 등에 따라 법인과세 수탁자가 법인과세 신탁재산의 재산으로 그 법인과세 신탁재산에 부과되거나 그 법인과세 신탁재산이 납부할 법인세 및 강제징수비를 충당하여도 부족한 경우에는 그 신탁의 수익자(「신탁법」 제101조에 따라 신탁이 종료되어 신탁재산이 귀속되는 자를 포함한다)는 분배받은 재산가액 및 이익을 한도로 그 부족한 금액에 대하여 제2차 납세의무를 진다.

3) 수익분배

법인과세 신탁재산이 그 이익을 수익자에게 분배하는 경우에는 배당으로 본다.

4) 적용배제

신탁계약의 변경 등으로 법인과세 신탁재산이 제5조제2항에 따른 신탁에 해당하지 아니하게 되는 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도분부터 신탁재산 법인세 과세방식을 적용하지 아니한다.

다. 법인과세 신탁재산의 설립 및 해산 등 (법법 §§75의12)

1) 설립

법인과세 신탁재산은 신탁법에 따라 그 신탁이 설정된 날에 설립된 것으로 본다.

2) 사업연도

법인과세 수탁자는 법인과세 신탁재산에 대한 사업연도를 따로 정하여 제109조에 따른 법인 설립신고 또는 제111조에 따른 사업자등록과 함께 납세지 관할 세무서장에게 사업연도를 신고하여야 한다. 이 경우 사업연도의 기간은 1년을 초과하지 못한다.

3) 납세지

법인과세 신탁재산의 법인세 납세지는 그 법인과세 수탁자의 납세지로 한다.

다만 신탁재산의 납세지가 그 법인과세 신탁재산의 납세지로 적당하지 않다고 인정되는 경우로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 관할지방국세청장이나 국세청장은 그 납세지를 지정할 수 있다.

① 법인과세 수탁자의 본점 등의 소재지가 등기된 주소와 동일하지 않은 경우

② 법인과세 수탁자의 본점 등의 소재지가 자산 또는 사업장과 분리되어 있어 조세 포탈의 우려가 있다고 인정되는 경우

4) 해산

법인과세 신탁재산은 신탁법에 따라 그 신탁이 종료된 날(신탁이 종료된 날이 분명하지 아니한 경우에는 「부가가치세법」 제5조제3항에 따른 폐업일을 말한다)에 해산된 것으로 본다.

라. 공동수탁자가 있는 법인과세 신탁재산에 대한 적용(법법 §§75의13)

하나의 법인과세 신탁재산에 둘 이상의 수탁자가 있는 경우에는 1개의 신탁재산으로 간주하여 해당 신탁의 신탁사무를 주로 처리하는 수탁자(대표수탁자)로 신고한 자가 법인과세 신탁재산에 귀속되는 소득에 대하여 법인세를 납부하여야 하며, 대표수탁자 외의 수탁자는 법인과세 신탁재산에 관계되는 법인세에 대하여 연대하여 납부할 의무가 있다.

제2절 과세표준과 그 계산

1. 법인과세 신탁재산에 대한 소득공제

가. 소득공제 및 공제시기

법인과세 신탁재산이 수익자에게 배당한 경우에는 그 금액을 해당 배당을 결의한 잉여금 처분의 대상이 되는 사업연도의 소득금액에서 공제한다.

다만, 공제하는 배당금액이 해당 배당을 결의한 잉여금 처분의 대상이 되는 사업연도의 소득금액을 초과하는 경우 그 초과금액은 이를 없는 것으로 본다.(법령 §120의4①)

나. 소득공제 적용배제

배당을 받은 법인과세 신탁재산의 수익자에 대하여 이 법 또는 조세특례제한법에 따라 그 배당에 대한 소득세 또는 법인세가 비과세되는 경우에는 법인과세 신탁재산에 대한 소득공제를 적용하지 아니한다.

다만, 배당을 받은 수익자가 동업기업과세특례를 적용받는 동업기업인 경우로서 그 동업자들에 대하여 배분받은 배당에 해당하는 소득에 대한 소득세 또는 법인세가 전부 과세되는 경우에는 법인과세 신탁재산에 대한 소득공제를 적용한다.

다. 소득공제 신청

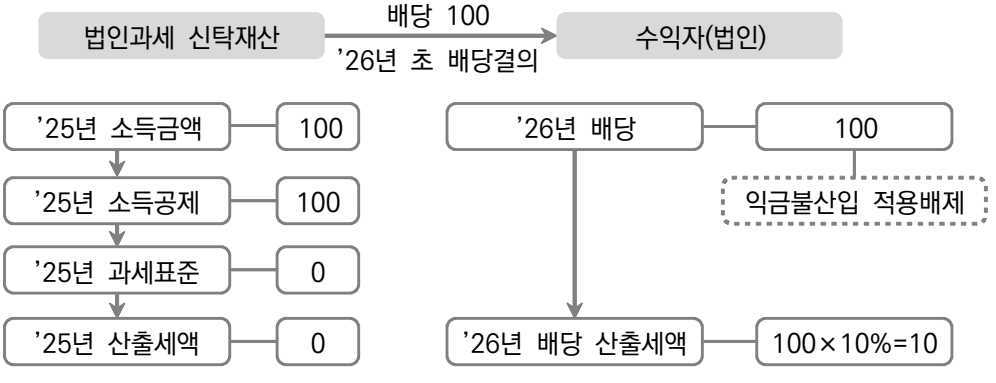
법인과세 신탁재산에 대한 소득공제를 적용받으려는 법인과세 신탁재산의 수탁자는 과세표준신고와 함께 소득공제신청서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

또한 동업자들에 대하여 배분받은 배당에 해당하는 소득에 대한 소득세 또는 법인세가 전부 과세되는 경우로서 법인과세 신탁재산에 대한 소득공제를 적용받으려는 법인과세

신탁재산은 배당을 받은 동업기업으로부터 동업기업의 소득의 계산 및 배분명세 신고기한까지 제출받은 동업기업과세특례적용 및 동업자과세여부 확인서를 첨부하여야 한다.

라. 법인과세 신탁재산 이중과세 조정 사례

① '25년 법인과세 신탁재산의 소득에 대해 '26년 초 배당을 결의한 것으로 가정
② 수익자(법인)의 법인세율은 최저세율 구간(10%) 가정



* '25년 소득을 유보한 후 그 이후 연도에 배당(예 : '27 초)한 경우 배당을 결의한 잉여금 처분의 대상이 되는 사업연도(예 : '26년) 소득에서 공제 → '25년 소득에서 소급공제하지 않음

2. 신탁의 합병 및 분할

가. 합병

법인과세 신탁재산에 대한 신탁의 합병은 법인의 합병으로 보아 법인세법을 적용한다. 이 경우 신탁이 합병되기 전의 법인과세 신탁재산은 피합병법인으로 보고, 신탁이 합병된 후의 법인과세 신탁재산은 합병법인으로 본다.

나. 분할

법인과세 신탁재산에 대한 신탁의 분할(분할합병을 포함한다)은 법인의 분할로 보아 법인세법을 적용한다. 이 경우 신탁의 분할에 따라 새로운 신탁으로 이전하는 법인과세 신탁재산은 분할법인등으로 보고, 신탁의 분할에 따라 그 법인과세 신탁재산을 이전받은 법인과세 신탁재산은 분할신설법인등으로 본다.

3. 수탁자가 변경된 경우 법인과세 신탁재산의 소득금액 계산

수탁자의 변경에 따라 법인과세 신탁재산의 수탁자가 그 법인과세 신탁재산에 대한 자산과 부채를 변경되는 수탁자에게 이전하는 경우 그 자산과 부채의 이전가액을 수탁자 변경일 현재의 장부가액으로 보아 이전에 따른 손익은 없는 것으로 한다.

제3절 신고·납부 및 징수

1. 법인과세 신탁재산의 신고 및 납부

법인과세 신탁재산에 대해서는 성실신고확인서 제출 규정 및 중간예납의무 규정을 적용하지 아니한다.

2. 원천징수

가. 법인과세 신탁재산에 이자소득을 지급하는 자의 이자소득에 대한 원천징수

법인과세 신탁재산이 다음의 소득을 지급받고, 법인과세 신탁재산의 수탁자가 금융회사 등에 해당하는 경우에는 원천징수하지 아니한다.

○ 소득세법에 따른 이자소득의 금액(금융보험업을 하는 법인의 수입금액을 포함한다). 다만, 원천징수대상채권등(단기사채등 중 만기 1개월 이내의 것은 제외한다)의 이자등을 투자회사 및 자본확충목적회사가 아닌 법인에 지급하는 경우는 제외한다.

○ 소득세법에 따른 집합투자기구로부터의 이익 중 투자신탁의 이익의 금액

나. 법인과세 신탁재산에 속하는 채권 등 보유기간 이자상당액에 대한 원천징수

법인과세 신탁재산에 속한 원천징수대상채권등을 매도하는 경우 법인과세 수탁자를 원천징수의무자로 본다.

제4절 그 밖의 규정

1. 설립신고

법인과세 신탁재산은 그 설립일로부터 2개월 이내에 납세지 관할 세무서장에게 법인 설립신고를 하여야 한다. 이 경우 법인과세 수탁자로서 부가가치세법에 따른 사업자 등록을 한 때에는 법인 설립신고를 한 것으로 본다(법법§109).

2. 수탁자 변경신고

(신수탁자 선임) 법인과세 신탁재산에 새로운 수탁자(이하 "신수탁자"라 한다)가 선임된 경우 신수탁자는 선임일 이후 2개월 이내에 법령에 정한 사항을 적은 신고서에 신수탁자로 선임된 사실을 증명하는 서류 등을 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.

(전수탁자 임무 종료) 법인과세 신탁재산에 대하여 전수탁자의 임무가 종료된 경우 그 임무의 종료에 따라 신탁사무를 승계한 신수탁자는 승계일 이후 2개월 이내에 법령에 정한 사항을 적은 신고서에 전수탁자의 임무가 종료된 사실을 증명하는 서류 등을 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.

(대표수탁자 변경) 둘 이상의 수탁자가 있는 법인과세 신탁재산의 대표수탁자가 변경되는 경우 그 변경 전의 대표수탁자와 변경 후의 대표수탁자는 각각 변경일 이후 2개월 이내에 법령에 정한 사항을 적은 신고서에 변경사실을 증명하는 서류 등을 첨부하여 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다.

3. 구분경리

법인과세 수탁자는 법인과세 신탁재산별로 신탁재산에 귀속되는 소득을 각각 다른 회계로 구분하여 기록하여야 한다(법법 §113⑥)

4. 외국납부세액공제

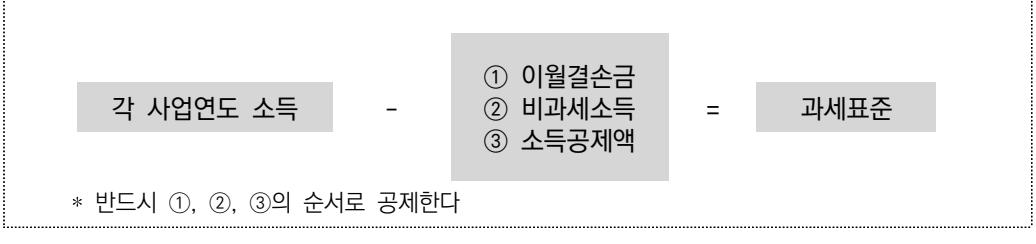
법인과세 신탁재산이 국외의 자산에 투자하여 얻은 소득에 대하여 납부한 외국법인세액이 있는 경우에는 간접투자회사 등의 외국납부세액공제 규정을 적용한다(법법 §57의2).

제19장 과세표준의 계산

제1절 과세표준계산의 구조

과세표준이란 세액 산정의 기준이 되는 금액으로서 법인세의 과세표준은 각 사업연도 소득금액을 기초로 하여 계산한다.

내국법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준은 각 사업연도의 소득의 범위 안에서 이월결손금·비과세소득 및 소득공제액을 순차적으로 공제하여 계산한다(법법 §13).



* 반드시 ①, ②, ③의 순서로 공제한다

이 경우 이월결손금 중 각 사업연도의 소득금액을 초과하는 금액은 공제기한이 남아 있는 한 차기로 이월하여 공제받을 수 있으나, 비과세소득과 소득공제액의 합계액이 각 사업연도 소득금액에서 이월결손금을 공제한 잔액을 초과하는 경우에는 그 초과액은 없는 것으로 본다(법칙 §5).

제2절 이월결손금

1. 이월결손금의 개념

결손금은 각 사업연도에 속하는 손금의 총액이 그 사업연도에 속하는 익금의 총액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액을 말한다.(법법 §14②)

또한 그 결손금이 차기로 이월된 경우 이를 '이월결손금'이라고 한다.

❑ 각 사업연도 결손금 = 손금의 총액 – 익금의 총액

한편, 이월결손금의 공제방법으로는 이월공제와 소급공제방법이 있다.

① 이월공제 : 결손금이 발생한 사업연도의 다음 사업연도이후의 소득에서 공제하여 납부할 세액을 줄여주는 방법

② 소급공제 : 결손금이 발생한 직전 사업연도의 소득에서 공제하여 기 납부한 세금을 환급해주는 방법

2. 이월공제

가. 공제대상 이월결손금

1) 각 사업연도 개시일전 15년 이내 개시 사업연도에서 발생한 결손금

각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세표준 계산시 공제하는 이월결손금은 당해 사업연도의 개시일 전 15년('19.12.31. 이전에 개시한 사업연도 발생분은 10년) 이내에 개시한 사업연도에서 발생한 세무계산상 결손금으로서, 그 후 각 사업연도의 과세표준 계산에 있어서 공제되지 아니한 금액을 말한다(법법 §13. 1호).

공제가능한 결손금은 세무상 결손금으로서 법인세법에 따라 신고하거나 결정·경정되거나 국세기본법에 따라 수정신고한 과세표준에 포함된 결손금에 한정한다.

다만, 「조세특례제한법」 제6조 제1항에 따른 중소기업과 회생계획을 이행 중인 기업 등 법에 정하는 법인을 제외한 내국법인의 경우 이월결손금 공제의 범위는 각 사업연도 소득의 100분의 80으로 한다. 연도별 공제한도는 다음과 같다.

구 분		공제한도					
		~2015	2016	2017	2018	2019~	2023~
내국법인	일반법인	100%	80%	80%	70%	60%	80%
	중소기업, 법이 정한 내국법인	100%					

❑ 이월결손금 공제 한도
- ○ 일반기업 : 각 사업연도 소득의 80%
- ○ 중소기업 및 이월결손금 공제한도 적용제외 법인 : 각 사업연도 소득의 100%

❑ 이월결손금 공제한도 적용제외 법인(법령 §10①)
- ○ 법원이 인가결정한 회생계획을 이행 중인 법인
- ○ 기업개선계획의 이행을 위한 약정을 체결하고 기업개선계획을 이행 중인 법인
- ○ 금융회사 또는 금융업무·구조조정 업무를 행하는 공공기관과의 협약에 따른 경영정상화 계획을 이행 중인 기업
- ○ 유동화전문회사 등 자산유동화를 목적으로 설립된 특수목적법인으로서 일정한 요건을 충족하는 법인
- ○ 지급배당에 소득공제를 적용받는 유동화전문회사, 투자회사 등의 명목회사
- ○ 사업재편계획승인을 받은 법인
- ○ 수익사업 소득을 전액 고유목적사업준비금으로 손금산입하는 비영리내국법인

한편, 결손금의 발생 후에 사업연도가 변경된 경우에도 몇 번의 사업연도가 경과되었는지에 관계없이 당해 사업연도 개시일 전 15년 이내에 개시한 사업연도에서 발생한 결손금만을 공제할 수 있다.

2) 이월결손금의 소멸

세무계산상 결손금은 이월되어 과세표준계산상 공제받은 경우, 소급공제 받은 경우, 자산수증이익·채무면제이익 또는 출자전환 채무면제익으로 충당되는 경우 공제된 것으로 보게 되며, 그 이외의 경우에는 소멸되지 아니한다.

가) 자산수증익・채무면제익 등으로 보전된 이월결손금

자산수증익・채무면제익 또는 출자전환 채무면제익으로 보전된 이월결손금은 각 사업연도 과세표준계산상 공제된 것으로 보며(법령 §10③), 이월결손금 보전에 충당된 자산수증익・채무면제익 등은 익금불산입한다(법법 §17②, §18. 6호).

이때 자산수증이익・채무면제이익은 결손금의 발생연도에 관계없이 「과세표준계산상 공제되지 아니한 이월결손금」에 충당할 수 있다. 따라서 자산수증익 등을 15년이 경과한 이월결손금의 보전에 충당하였다면 15년 이내에 발생한 이월결손금은 계속 공제가 가능하다.

나) 재평가적립금 등으로 보전된 이월결손금

이월결손금이 재평가적립금, 이익잉여금(이익준비금・기업합리화적립금・기업발전적립금)이나 자본잉여금(주식발행액면초과액・감자차익・기타자본잉여금)으로 보전된 경우 동 이월결손금은 각 사업연도의 과세표준계산에 있어서 공제된 것으로 보지 아니한다. 따라서 동 이월결손금은 소멸되지 않으며 각 사업연도의 과세표준계산에 있어서 공제한다(통칙 13-10…1).

3) 합병 또는 분할로 승계한 이월결손금

합병법인 등이 피합병법인 등의 자산을 장부가액으로 승계하는 합병 또는 분할로서, 일정한 요건을 갖춘 합병 또는 분할의 경우에는 피합병법인 등으로부터 승계받은 이월결손금을 합병법인 등의 이월결손금으로 보아 그 승계받은 사업에서 발생한 소득금액의 범위 안에서 합병법인 등의 각 사업연도의 소득에서 공제할 수 있다.
(법법 §45②, 법령 §10③)

나. 이월결손금 공제순서

이월결손금이 여러 사업연도에서 발생한 경우에는 먼저 발생한 사업연도의 결손금부터 순차로 공제하며(법령 §10②), 임의로 특정 사업연도에서 발생한 것을 선택하여 공제받을 수 없다(이월결손금의 강제공제).

다. 이월결손금 공제의 배제

1) 과세표준을 추계결정·경정하는 경우

법인세 과세표준을 추계결정 또는 경정하는 경우에는 이월결손금을 공제하지 아니한다. 다만, 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 기타 증빙서류가 멸실되어 추계하는 경우에는 그러하지 아니하다(법법 §68).

① 일반적인 추계결정 ⇨ 공제불가
② 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 등이 멸실되어 추계결정 ⇨ 공제가능

한편, 추계결정 또는 추계경정으로 인하여 공제되지 아니한 이월결손금도 공제기한이 경과되지 않은 경우에는 그 후의 사업연도에서 공제할 수 있다. 즉, 공제기간만 1년이 경과되는 불이익이 있다(법칙 §4②).

2) 당기순이익 과세법인(조합법인)

조합법인 등의 경우 각 사업연도의 소득에 대한 법인세는 재무제표상 법인세등 차감전 당기순이익에 기부금*의 손금불산입액과 기업업무추진비*의 손금불산입 등 조세특례제한법 시행령 제69조 제1항의 손금불산입액을 합한 금액을 과세표준으로 하여, 9%(12%) 세율을 적용하여 과세한다.

* 수익사업과 관련된 것에 한함

이와 같이 당기순이익 기준으로 과세하는 조합법인 등의 경우 당기순이익 과세를 포기하기 전에는 이월결손금을 공제하지 아니한다(조특법 §72①).

제3절 결손금 소급공제에 의한 법인세 환급

1. 개 요

결손금은 이월공제하는 것이 원칙이지만, 중소기업에 대해서는 결손금을 직전 사업연도의 소득에서 소급공제하여, 직전 사업연도에 납부한 법인세를 환급받을 수 있도록 하고 있다. 이 경우 소급공제한 결손금은 공제받은 금액으로 보므로 그 후 사업연도에는 과세표준 계산상 다시 공제하지 아니한다(법법 §72①).

2. 적용요건

결손금 소급공제는 다음의 요건을 모두 갖춘 법인에 한하여 적용한다.

① 조세특례제한법 시행령 제2조 규정에 의한 중소기업에 해당하는 법인[16)]
② 직전 사업연도의 법인세액이 있는 법인
③ 결손금이 발생한 사업연도와 그 직전 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세표준 및 세액을 각각 신고기한 내에 신고한 법인
④ 결손금이 발생한 사업연도의 법인세 과세표준 신고기한까지 소급공제에 의한 환급신청을 한 법인

16) (폐업법인의 환급신청 가능여부) 중소기업에 해당하는 법인이 합병으로 인하여 소멸하거나 폐업한 경우에도 그 합병등기일 또는 폐업일이 속하는 사업연도에 발생한 결손금은 소급공제에 의하여 환급신청할 수 있음(통칙 72-110-1)

3. 환급신청

법인세 환급을 받고자 하는 법인은 법인세 과세표준 신고기한 내에 납세지 관할 세무서장에게 환급신청을 하여야 하며, 환급신청을 받은 세무서장은 지체없이 환급세액을 결정하여 국세기본법에 따라 환급하여야 한다(법법 §72②,③).

4. 환급세액의 계산

결손금 소급공제에 의한 법인세 환급액은 다음과 같이 계산한다.

○ 환급세액 = min(①, ②)

① 환급대상액 = 직전 사업연도의 법인세 산출세액 − [직전 사업연도의 과세표준 − 소급공제 결손금액] × 직전 사업연도의 법인세율

② 환급한도액 = 직전 사업연도의 법인세 − 직전 사업연도의 공제·감면세액

가. 직전 사업연도 법인세 산출세액

'직전 사업연도 법인세 산출세액'이라 함은 감면세액이 있는 경우에는 이를 차감하기 전의 세액을 말하며, 토지 등의 양도소득에 대한 법인세·가산세 등은 포함하지 아니한다. 즉, 환급세액은 법인세 산출세액 차액이므로 토지 등의 양도소득에 대한 법인세, 가산세, 추가납부세액 등은 결손금소급공제에 의하여 환급되지 않는다.

나. 소급공제 결손금의 범위

'소급공제 결손금액'이라 함은 당해 사업연도의 결손금으로서 소급공제를 받고자 하여 납세지 관할세무서장에게 소급공제 법인세액 환급신청서를 제출한 금액을 말하며, 직전 사업연도의 과세표준을 한도로 한다.(법령 §110③)

즉, 결손금 소급공제 여부와 소급공제할 결손금의 범위는 법인이 스스로 결정한다. 즉, 법인이 소급공제할 결손금을 환급신청서에 기재하면 그 금액은 소급공제되고, 나머지 잔액은 이월된다.

5. 환급세액의 추징 및 재결정

법인세를 환급한 후 다음과 같은 사유가 발생한 경우에는 환급한 법인세를 추징하거나 재결정하여야 한다.

구 분		내 용
소급공제 대상 결손금이 변동된 경우	감 소	환급세액의 추징(이자상당액 가산)
	증 가	경정청구 가능(당초 환급신청을 한 경우)
직전 사업연도 법인세 과세표준이 변동된 경우	감 소	환급세액 재결정(징수, 이자상당액 가산)
	증 가	환급세액 재결정(추가 환급 가능)

가. 환급세액의 추징

법인세를 환급한 후 결손금이 발생한 사업연도에 대한 법인세 과세표준과 세액을 경정함으로써 결손금이 감소된 경우 또는 중소기업에 해당하지 아니하는 법인이 법인세를 환급받은 경우에는 환급세액을 재계산하여 과다하게 환급된 세액에 이자상당액을 가산하여 당해 결손금이 발생한 사업연도의 법인세로서 징수한다(법법 §72 ⑤, 법령 §110 ④).

1) 추징세액의 계산

$$\text{환급취소 법인세} = \text{당초환급세액} \times \frac{\text{소급공제받은 결손금 중 감소액}}{\text{소급공제받은 결손금}}$$

2) 결손금의 일부만을 소급공제받은 법인의 결손금이 감소된 경우

결손금 중 일부 금액만을 소급공제받은 경우로서 결손금이 감소된 경우에는 소급공제받지 않은 결손금이 먼저 감소된 것으로 보아 추징세액을 계산한다.

3) 이자상당액의 계산

가산하는 이자상당액은 다음과 같이 계산한다(법령 §110⑤).



이자상당액 = 환급추징세액 × 기간(일수*) × 이율*(22 / 100,000)

* ① 일수 : 당초 환급세액의 통지일의 다음날부터 추징세액의 고지일까지의 일수를 말한다
② 이율 : 납세자가 과다하게 환급받은 정당한 사유가 있는 때에는 국세기본법상 국세환급금 이자율을 적용한다

나. 환급세액의 재결정

환급세액을 결정한 후 당초 환급세액 계산의 기초가 된 직전 사업연도의 법인세액 또는 과세표준이 달라진 경우에는 즉시 당초 환급세액을 경정하여 추가로 환급하거나 과다하게 환급한 세액 상당액을 징수하여야 한다.
(법법 §72⑥)

이처럼 당초 환급세액을 경정할 때 소급공제 결손금이 과세표준금액을 초과하는 경우 그 초과하는 결손금은 소급공제 결손금액으로 보지 않으므로, 그 초과하는 결손금은 이월공제방법에 의하여 차후 사업연도에 이월하여 공제한다(법령 §110⑤).

예제 결손금 소급공제에 의한 법인세 환급세액의 계산

다음은 중소기업인 (주) 경기의 법인세 신고자료이다.

구 분	제25기(2025년)	제26기(2026년)
각 사업연도소득금액	600,000,000	△ 200,000,000
과세표준	600,000,000	
산출세액(각 사업연도 소득분)	100,000,000	
세액공제・감면세액	(-) 30,000,000	
기 납부세액	(-) 40,000,000	
차감 납부세액	30,000,000	

[경우1] 제25기에 발생한 결손금 200,000,000원 중 150,000,000원에 대하여 결손금소급공제에 의한 법인세 환급신청을 하는 경우 환급받을 수 있는 법인세액을 계산하시오.

[경우2] 법인세 환급 후 제25기의 결손금이 100,000,000원으로 감액 경정되는 경우 추징할 세액을 계산하시오.
(환급세액의 통지일은 2026.4.30. 추징세액의 고지일은 2026.9.20.이다)

해답

[경우1] 환급세액 : ① 과 ② 중 적은 금액 : 30,000,000원

① 환급대상액 : 100,000,000 - [(600,000,000 - 150,000,000) × 직전연도 법인세율]
= 30,000,000원

② 환급한도액 : 100,000,000 - 30,000,000 = 70,000,000원

[경우2] 추징세액(①+②) : 10,314,600원

① 환급취소세액 : 30,000,000 × (50,000,000/150,000,000) = 10,000,000원

② 이자상당액 : 10,000,000 × 143일(2025.5.1~9.20) × (22/100,000)
= 314,600원

제4절 비과세 소득

1. 의 의

비과세소득이란 순자산을 증가시키는 익금이기는 하나 조세정책적인 목적 등에 의하여 국가가 과세권을 포기한 것으로, 특별한 규정이 없는 한 납세자의 신청 등의 절차를 기다릴 필요 없이 과세소득에서 제외된다.

따라서 비과세소득은 일단 각 사업연도 소득에 포함시킨 후 공제형식(이월결손금·비과세소득·소득공제액을 순차적으로 공제)을 통하여 과세표준에서 제외하며, 각 사업연도소득금액에서 이월결손금을 차감한 금액을 초과하는 비과세소득은 이월공제가 허용되지 않고 소멸한다.

익금불산입	비과세	세액감면
소득금액에 불포함	소득금액에 포함하되 과세표준계산상 공제	과세표준에 포함하되 산출세액에서 공제

2. 비과세소득의 종류

가. 법인세법상 비과세소득

공익신탁의 신탁재산에서 생기는 소득은 법인세를 비과세한다(법법 §51).

① 신탁이란 신탁을 설정하는 자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자) 간의 신임관계에 기하여 위탁자가 수탁자에게 특정의 재산(영업이나 저작재산권의 일부를 포함한다)을 이전하거나 담보권의 설정 또는 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자(수익자)의 이익 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산의 관리, 처분, 운용, 개발, 그 밖에 신탁 목적의 달성을 위하여 필요한 행위를 하게 하는 법률관계를 말한다(신탁법 제2조).

② "공익신탁"이란 공익사업을 목적으로 하는 「신탁법」에 따른 신탁으로서 제3조에 따라 법무부장관의 인가를 받은 신탁을 말한다(공익신탁법 제2조).

나. 조세특례제한법상 비과세소득

구 분	관계법령
① 중소기업창업 지원법에 따른 중소기업창업투자회사 및 창업기획자가 같은 법에 따른 창업자, 벤처기업 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 신기술창업전문회사에 2025년 12월 31일까지 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분의 양도로 인한 양도차익	조특법 §13①1
② 여신전문금융업법에 따른 신기술사업금융업자가 기술보증기금법에 따른 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 2025년 12월 31일까지 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분의 양도로 인한 양도차익	조특법 §13①2
③ 중소기업창업투자회사, 창업기획자, 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제4조의3 제1항 제3호에 따른 상법상 유한회사 또는 신기술사업금융업자가 창투조합등을 통하여 창업자, 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 2025년 12월 31일까지 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분의 양도로 인한 양도차익	조특법 §13①3
④ 기금을 관리·운용하는 법인 또는 공제사업을 하는 법인으로서 대통령령으로 정하는 법인이 창투조합등을 통하여 창업자, 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사에 2025년 12월 31일까지 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분의 양도로 인한 양도차익	조특법 §13①4
⑤ 중소기업창업투자회사 또는 신기술사업금융업자가 코넥스시장에 상장한 중소기업에 2025년 12월 31일까지 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분의 양도로 인한 양도차익	조특법 §13①5
⑥ 중소기업창업투자회사, 벤처기업출자유한회사 또는 신기술사업금융업자가 창투조합등을 통하여 코넥스상장기업에 2025년 12월 31일까지 출자함으로써 취득한 주식 또는 출자지분을 양도한 경우의 양도차익	조특법 §13①6
⑦ 중소기업창업투자회사, 창업기획자, 벤처기업출자유한회사 또는 신기술사업금융업자가 상기 ①부터 ⑥까지에 따른 출자로 인하여 창업자, 신기술사업자, 벤처기업, 신기술창업전문회사 또는 코넥스상장기업으로부터 2025년 12월 31일까지 받는 배당소득	조특법 §13④
⑧ 중소기업창업투자회사 등의 유망 소재·부품·장비 기업(중소기업에 한함) 출자에 따른 주식 등 양도차익·배당소득	조특법 §13의 4 ①

제5절 소득공제

1. 의 의

소득공제란 과세표준계산상 과세소득의 일부를 공제해 줌으로써 세부담을 경감시켜주는 제도이다. 소득공제는 비과세소득과는 달리 일정한 요건을 충족하여야 하며 대부분 신청 등의 절차를 요한다.

2. 법인세법상 소득공제 (유동화전문회사 등에 대한 소득공제)

유동화전문회사 등은 투자자로부터 자금을 모집하여 특정 자산 또는 사업에 투자하고, 여기에서 발생한 이익을 투자자에게 배분하는 도관(Conduit)의 기능을 수행하는 명목상의 회사(Paper Company)이다.

법인세법은 이러한 특수 명목회사의 설립을 지원하기 위해 유동화전문회사 등이 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 경우 그 금액을 소득금액에서 공제하도록 허용하고 있다(법법 §51의2). 여기서 '배당'이라 함은 현금배당과 주식배당을 모두 포함한다(통칙 51의2-86의2…1).

가. 적용대상 법인

① 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화전문회사
② 자본시장과금융투자업에관한법률에 따른 투자회사, 투자목적회사, 투자유한회사 및 투자합자회사(기관전용 사모집합투자기구는 제외) 및 투자유한책임회사
③ 기업구조조정투자회사법에 의한 기업구조조정투자회사
④ 부동산투자회사법에 의한 기업구조조정부동산투자회사 및 위탁관리부동산투자회사

⑤ 선박투자회사법에 의한 선박투자회사
⑥ 민간임대주택에관한특별법 또는 공공주택특별법에 따른 특수 목적 법인 등으로서 대통령령으로 정하는 법인
⑦ 문화산업진흥기본법에 따른 문화산업전문회사
⑧ 해외자원개발사업법에 따른 해외자원개발투자회사
⑨「벤처투자 촉진에 관한 법률」제51조의2에 따른 벤처투자조합의 투자목적회사 개정
⑩ 위와 유사한 투자회사로서 일정 요건을 갖춘 법인

나. 적용배제

법인세법 또는 조세특례제한법에 의하여 배당을 받은 주주 등에 대하여 그 배당에 대한 소득세 또는 법인세가 비과세되는 경우에는 소득공제를 적용하지 아니하나, 비과세대상이라 하더라도 당해 배당을 지급하는 내국법인이 다음 요건을 모두 갖춘 법인에 해당하는 경우는 제외한다(법법 §51의2①, 조특 §13④, ⑤, §14②, §100의15). 개정

① 배당을 받은 주주 등이 동업기업인 경우로서 동업자로서 배분받은 배당에 해당하는 소득에 대하여 법인세가 전부 과세되는 경우
② 배당을 받은 주주 등에 대하여 벤처투자회사 등이 받는 특정한 배당소득에 대한 법인세가 비과세되는 경우

또한 아래의 조건을 가진 법인에 대하여도 배당소득공제규정을 적용하지 아니한다. (법법 §51의2②, 법령 §86의2⑩).

① 사모방식으로 설립된 법인일 것
② 개인 2인 이하 또는 개인 1인 및 그 친족(이하 "개인 등"이라 함)이 발행주식총수 또는 출자총액의 95%이상의 주식 등을 소유할 것. 다만, 개인 등에게 배당 및 잔여재산 분배에 관한 청구권이 없는 경우를 제외함

다. 공제요건

유동화전문회사 등이 배당가능이익의 90%의 이상을 배당한 경우 그 배당금 전액을 공제한다. 따라서 배당금이 배당가능이익의 90% 상당액에 미달할 때에는 전액 공제할 수 없다.

이 경우 공제하는 배당금액이 해당 사업연도에 공제받지 못한 배당금액*은 해당 사업연도의 다음 사업연도 개시일로부터 5년 이내에 끝나는 각 사업연도로 이월하여 공제(이월된 사업연도에 배당가능이익의 90% 이상 배당한 경우에 한함)할 수 있으며 이월된 초과배당액은 먼저 발생한 초과배당금액부터 해당 사업연도의 배당금액보다 먼저 해당 사업연도의 소득금액에서 공제한다.(법법 §51의2④⑤).

* 해당 사업연도의 소득금액에서 이월결손금과 해당 사업연도로 이월된 이월공제배당 금액을 순서대로 뺀 금액을 초과하는 금액 추가

배당가능이익은 다음과 같이 계산한다(법령 §86의2①).

법인세비용 차감후 당기순이익(유가증권 평가손익 제외[17])
± 이월이익잉여금 또는 결손금(유가증권 평가손익 제외) – 상법상 이익준비금

라. 공제시기

배당소득공제는 당해 배당의 원천이 되는 이익이 발생한 사업연도 즉, 당해 배당을 결의한 잉여금처분의 대상이 되는 사업연도의 소득에서 공제한다(통칙 51의2-86의2…2).

17) 집합투자재산에 대하여 시가법으로 평가한 투자회사등의 법인세법 시행령 제73조 제2호 다목에 따른 자산의 평가손익은 배당가능이익에 포함한다(법령 §86의2①).

3. 조세특례제한법상 소득공제

구 분	고용유지중소기업소득공제 (조특법§30의3)	국민주택 임대소득공제 (조특법§55의2)	
대상법인	고용유지기업	자기관리 부동산투자회사	
대상금액	상시근로자 1인당 연간임금총액 감소액	주택임대소득 (149㎡이하)	주택임대소득 (85㎡이하)
공 제 율	상시근로자 1인당 연간 임금총감소액 × 상시 근로자수 × 50%	소득금액 × 100%	
공제기한	해당연도	최초발생연도와 그 후 5년간	최초발생연도와 그 후 8년간
비 고	2009.3.25.이 속하는 과세연도부터 적용	2009.12.31. 이전 국민주택 신축 또는 취득당시 입주 사실이 없는 국민주택을 매입하여 임대하는 경우 : 소득금액 × 50%	2016.1.1. 이후 신축 또는 매입하여 임대하는 분부터 적용

4. 소득공제신청서의 제출

소득공제를 적용받고자 하는 법인은 법인세 과세표준 신고와 함께 소득공제신청서 또는 소득공제에 관한 명세서를 제출하여야 한다. 그러나 소득공제신청서나 명세서 제출을 누락하였다는 사유만으로는 소득공제를 배제할 수 없으며 공제요건에 해당하는 것이 확인되는 경우 소득공제는 가능하다(국심86서707, '86.7.4 ;소득22601-3483, '86.11.27).

제20장 세액의 계산

제1절 산출세액의 계산

1. 산출세액의 계산

내국법인의 각 사업연도 소득에 대한 법인세 산출세액은 과세표준에 다음의 세율을 적용하여 계산한 금액(토지 등 양도소득에 대한 법인세액과 미환류소득에 대한 법인세액이 있는 경우에는 이를 합한 금액)으로 한다.(법법 §55①)

$$\text{산출세액} = \left[\begin{array}{c}\text{각사업연도 소득에}\\ \text{대한 과세표준}\end{array} \times \text{세율}\right] + \left[\begin{array}{c}\text{토지 등}\\ \text{양도소득}\end{array} \times \text{세율}\right] + \left[\begin{array}{c}\text{미환류}\\ \text{소득}\end{array} \times 20\,\%\right]$$

2. 세 율

가. 기본세율

과세표준	법인세율 개정	성실신고확인대상* 법인세율 개정
2억원 이하	10 %	20%
2억원 초과 ~ 200억원 이하	20 %	
200억원 초과 ~ 3,000억원 이하	22 %	22%
3,000억원 초과	25 %	25%

* 법인세법 제60조의2제1항제1호에 해당하는 법인

나. 사업연도가 1년 미만인 경우 세율 적용

각 사업연도소득에 대한 법인세 세율은 사업연도가 1년인 법인의 과세표준을 기준으로 하여 초과누진세율을 적용하고 있으므로, 사업연도가 1년 미만인 경우 다음과 같이 과세표준을 연환산하여 산출세액을 계산한다.

$$\text{산출세액} = \left[\text{과세표준} \times \frac{12}{\text{사업연도 월수}} \right] \times \text{세율} \times \frac{\text{사업연도 월수}}{12}$$

월수는 역(歷)에 따라 계산하되 1월 미만의 일수는 1월로 한다(법령 §92).

제2절 세액감면

1. 의 의

세액감면이란 특정한 사업 또는 자산에서 발생하는 소득에 대한 산출세액의 전액을 면제하거나 일정률에 상당하는 금액을 경감하여 주는 것을 말한다.

2. 감면세액의 계산방법

가. 감면세액의 계산 산식

감면 또는 면제되는 세액은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음과 같이 계산한다(법법 §59②).

$$\text{감면세액} = \text{법인세 산출세액}^{*} \times \frac{\text{감면소득과세표준}^{*}}{\text{과세표준}}\ (100\%\ \text{한도}) \times \text{감면률}$$

* ① 토지 등 양도소득에 대한 법인세와 미환류소득에 대한 법인세를 제외한 세액
② 감면소득과세표준은 감면대상 소득금액에서 감면사업에서 발생한 이월결손금·비과세소득·소득공제를 공제하여 계산한다.
③ 이월결손금 등이 감면소득에서 발생하였는지 여부가 불분명한 경우 다음과 같이 계산

$$\text{공제대상 이월결손금 등} = \text{총 이월결손금·비과세소득·소득공제} \times \frac{\text{감면대상 소득금액}}{\text{각사업연도소득금액}}$$

나. 감면사업과 기타사업의 구분경리

감면사업과 기타사업을 겸영하는 법인은 감면사업과 기타사업의 소득금액을 구분경리하여야 한다.

예제 감면세액의 계산

서울(주)은 수도권에서 제조업을 영위하는 소기업이다. 다음 자료에 의하여 2026.1.1. ~ 2026.12.31. 사업연도의 중소기업특별세액 감면액을 계산하시오(상시근로자 수 감소 없음)

① 각 사업연도 소득 : 400,000,000원
- 감면소득 : 250,000,000(제조업에서 발생소득)
- 과세소득 : 150,000,000(부동산매매업, 이자소득 등)

② 이월결손금 : 100,000,000원(2022 사업연도에 발생, 발생장소 불분명)

② 과세표준 : 300,000,000원

해답

(1) 감면사업과 기타사업의 과세표준액 계산

구 분	합 계	감면사업	기타사업	비 고
소득금액	400,000,000	250,000,000	150,000,000	
이월결손금	100,000,000	*62,500,000	37,500,000	발생장소 불분명, 안분계산
과세표준	300,000,000	187,500,000	112,500,000	

* 안분계산 : 100,000,000 × (250,000,000 / 400,000,000) = 62,500,000원

(2) 감면세액의 계산

① 산출세액 : 300,000,000 × (10%, 20%) = 40,000,000원

② 감면세액 : $37,000,000 \times \frac{(250,000,000 - 62,500,000)}{300,000,000(\text{과세표준})} \times 20\%(\text{감면비율})$

= 5,000,000원 (한도 : 1억원)

(3) 차감결정세액 : 40,000,000 − 5,000,000 = 35,000,000원

3. 세액감면의 종류

가. 기간의 제한이 없는 감면

① 중소기업에 대한 특별세액 감면(조특법 §7)
② 중소기업 및 중견기업의 특허권 등 이전소득에 대한 세액감면(조특법 §12①)
③ 중소기업의 특허권 대여소득에 대한 세액감면(조특법 §12③)
④ 공공차관 도입에 따른 과세특례(조특법 §20)
⑤ 국제금융거래에 따른 이자소득 등에 대한 법인세 면제(조특법 §21)
⑥ 해외자원개발투자 배당소득에 대한 법인세 면제(조특법 §22)
⑦ 영농조합법인에 대한 법인세 면제(조특법 §66①)
⑧ 영어조합법인에 대한 법인세 면제(조특법 §67①)
⑩ 소형주택 임대사업자에 대한 세액감면(조특법 §96)
⑪ 상가건물 장기 임대사업자에 대한 세액감면(조특법 §96의2)
⑫ 산림개발소득에 대한 법인세 감면(조특법 §102)

나. 감면기간 제한이 있는 감면

① 창업중소기업 등에 대한 법인세 감면(조특법 §6)
② 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 세액감면(조특법 §12②)
③ 공공기관이 혁신도시 등으로 이전하는 경우 법인세 등 감면
④ 수도권 밖 공장·본사를 이전하는 기업에 대한 세액감면(조특법 §63,§63의2)
⑤ 농공단지 입주기업에 대한 법인세 감면(조특법 §64)
⑥ 농업회사법인에 대한 법인세 감면(조특법 §68①)
⑦ 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §85의6)
⑧ 위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §99의9)
⑨ 해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면(조특법 §104의24)
⑩ 외국투자기업에 대한 법인세 감면(조특법 §121의2)
⑪ 제주첨단과학단지 입주기업에 대한 법인세 감면(조특법 §121의8)
⑫ 제주투자진흥지구 등 입주기업에 대한 법인세 감면(조특법 §121의9)
⑬ 기업도시개발구역 입주기업 등에 대한 법인세 감면(조특법 §121의17)
⑭ 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 감면(조특법 §121의20)
⑮ 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §121의21)
⑯ 첨단의료복합단지 및 국가식품클러스터 입주기업에 대한 감면(조특법 §121의22)

4. 세액감면의 중복적용 배제

가. 동일한 투자자산에 대한 세액감면의 중복적용 배제

내국인이 이 법에 따라 투자한 자산에 대하여 다음의 감면이 동시에 적용되는 경우에는 각각 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있다(조특법 §127②).

> 제8조의3제3항, 제24조 및 제26조가 동시에 적용되는 경우와 동일한 과세연도에 제19조제1항과 제29조의4, 제26조와 제29조의5, 제26조와 제30조의4가 동시에 적용되는 경우

나. 세액감면과 투자세액공제의 중복적용 배제

내국인이 동일한 사업연도에 다음의 세액감면과 세액공제를 동시에 적용받을 수 있는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있다(조특법 §127④).

구 분	내 용
세액감면	제6조, 제7조, 제12조의2, 제31조제4항·제5항, 제32조제4항, 제62조제4항, 제63조제1항, 제63조의2제1항, 제64조, 제66조부터 제68조까지, 제85조의6제1항·제2항, 제99조의9제2항, 제99조의11제1항, 제104조의24제1항, 제121조의8, 제121조의9제2항, 제121조의17제2항, 제121조의20제2항, 제121조의21제2항, 제121조의22제2항 및 제121조의33제2항에 따라 법인세가 감면되는 경우
세액공제	제8조의3, 제13조의2, 제24조, 제25조의6, 제26조, 제30조의4(제7조와 동시에 적용되는 경우는 제외한다), 제104조의14, 제104조의15, 제104조의22, 제104조의25, 제122조의4제1항 및 제126조의7제8항에 따라 법인세가 공제되는 경우

5. 추계과세・무신고 결정시 등의 공제・감면의 배제

가. 추계과세시 감면배제

법인세법 제66조 제3항 단서의 규정에 의하여 과세표준 및 세액을 추계결정 또는 경정하는 경우에는 조세특례제한법 제128조 제1항에서 규정하는 세액공제・감면의 규정을 적용하지 아니한다.

따라서 천재・지변 기타 불가항력으로 장부・증빙 등이 멸실되어 추계과세하는 경우에도 세액공제 및 감면을 받을 수 없게 된다(조특법 §128①).

나. 무신고 결정・기한후 신고시 감면배제

법인세법 제66조 제1항 규정에 의한 결정(무신고자에 대한 결정)을 하거나 국세기본법 제45조의3 규정에 의하여 기한후신고를 하는 경우에는 조세특례제한법 제128조 제2항에서 규정하는 감면규정을 적용하지 아니한다(조특법 §128②).

다. 부당과소 신고금액에 대한 세액감면 배제

다음의 경우에는 국세기본법 제47조의 3 제2항 제1호에 따른 부정과소신고과세표준에 대하여 조세특례제한법 제128조 제3항에서 열거하고 있는 감면규정을 적용하지 아니한다(조특법 §128③). 따라서 총 감면소득금액에서 부당과소신고 소득금액을 차감한 금액을 감면소득으로 보고 감면세액을 계산한다.

① 법인세 과세표준 및 세액을 경정하는 경우
② 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 수정신고서를 제출하는 경우

라. 신용카드 및 현금영수증 상습거부행위가 발생한 과세기간에 대한 세액감면 배제

다음의 어느 하나에 해당 경우에는 무신고결정시 감면배제와 동일하게 조세특례제한법 제128조 제4항에서 규정하는 감면규정을 적용하지 아니한다(조특법 §128④).

① 현금영수증가맹점으로 가입하여야 할 사업자가 이를 이행하지 아니한 경우
(단, 의무를 불이행한 것에 대하여 정당한 사유가 있는 경우에는 제외)

② 신용카드(현금영수증)가맹점으로 가입한 사업자가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

㉠ 발급거부하거나 사실과 다르게 발급한 것을 이유로 해당 과세연도에 신고금액을 3회 이상 통보받고 그 금액 합계가 100만원 이상인 경우

㉡ 발급거부하거나 사실과 다르게 발급한 것을 이유로 해당 과세연도에 신고금액을 5회 이상 통보받은 경우

제3절 세액공제

1. 개 요

세액공제란 이중과세 방지 또는 조세정책적 목적을 위해 산출세액에서 일정금액을 공제하는 것을 말한다. 현행 법인세법 및 조세특례제한법에서 규정하고 있는 세액공제는 다음과 같다.

구 분	종 류	목 적	비 고
법인세법	외국납부세액공제	이중과세 방지	10년간 이월공제
	재해손실세액공제	재해복구 지원	이월공제 안됨
	사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제	제재강화	기간제한 없이 이월공제
조세특례제한법	연구·인력개발비세액공제	연구·인력 개발 촉진	10년간 이월공제
	투자세액공제	투자 촉진	10년간 이월공제

2. 법인세법상 세액공제

가. 외국납부세액공제

1) 개 요

내국법인이 해외사업장에서 생긴 소득에 대하여는 외국에서 외국의 법인세를 납부하고, 또한 국내소득에 합산되어 우라나라의 법인세를 납부하게 되어 국제적인 이중과세 문제가 발생하게 된다.

이러한 국제적 이중과세의 문제를 해결하기 위하여 법인세법에서는 내국법인의 외국납부세액을 국내 법인세액에서 공제해주는 외국납부세액공제제도를 두고 있으며 외국납부세액공제의 적용 여부는 내국법인이 선택할 수 있다. 외국납부세액공제의 적용을 선택하지 않은 경우 외국납부세액은 국외에서 발생한 비용이므로 각 사업연도소득금액 계산시 손금으로 인정된다.

2) 외국납부세액의 범위

외국납부세액 = 직접외국납부세액 + 간접외국납부세액 + 간주외국납부세액

가) 직접외국납부세액

직접외국납부세액이란 외국정부(지방자치단체 포함)에 의하여 과세된 것으로서 다음의 세액을 말한다(법령 §94①).

① 초과이윤세 및 기타 법인의 소득 등을 과세표준으로 하여 과세된 세액
② 법인의 소득 등을 과세표준으로 하여 과세된 세의 부가세액
③ 법인의 소득 등을 과세표준으로 하여 과세된 세와 동일한 세목에 해당하는 것으로서 소득 이외의 수익금액 기타 이에 준하는 것을 과세표준으로 하여 과세된 세액

이러한 외국납부세액은 내국법인의 각 사업연도의 과세표준금액에 포함된 국외원천소득에 대하여 납부하였거나 납부할 것으로 확정된 금액을 말하며, 가산세는 포함하지 아니한다. 또한 실제 납부한 세액이므로 조세조약의 체결여부에 관계없이 외국납부세액공제가 가능하다.

한편, 국제조세조정에 관한 법률 제12조 제1항에 의하여 내국법인의 소득이 감액조정된 금액 중 국외특수관계인에게 반환되지 아니하고 내국법인에 유보되는 금액에 대하여 외국정부가 과세한 금액과 해당 세액이 조세조약에 따른 비과세·면제·제한세율에 관한 규정에 따라 계산한 세액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 세액은 제외한다(법령 §94① 단서).

나) 간접외국납부세액

간접외국납부세액이란 지점형태의 진출과 자회사형태의 진출과의 조세부담의 차이를 해소하기 위하여 외국자회사가 납부한 법인세를 모회사가 납부한 것으로 간주하여 공제하는 제도이다.

(1) 법인세법에 의한 간접외국납부세액

내국법인의 각 사업연도의 소득금액에 외국자회사로부터 받는 수입배당금이 포함되어 있는 경우, 외국자회사가 납부한 법인세액 중 수입배당금에 대응하는 금액은 세액공제되는 외국법인세액으로 본다.(법법 §57④, 법령 §94⑧)

또한 각 사업연도의 소득금액에 외국법인으로부터 받는 수입배당금액이 포함되어 있는 경우로서 그 외국법인의 소득에 대하여 해당 외국법인이 아니라 출자자인 내국법인이 직접 납세의무를 부담하는 등 법인세법 시행령 제94조 제13항에 따른 요건을 갖춘 경우에는 그 외국법인의 소득에 대하여 출자자인 내국 법인에게 부과된 외국법인세액 중 해당 수입배당금액에 대응하는 것으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 금액은 세액공제 대상이 되는 외국법인세액으로 본다(법법 §57⑥).

① 간접외국납부세액 공제요건

> 내국법인이 직접 외국자회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 10%(조특법 제22조의 규정에 따른 해외자원개발사업을 영위하는 외국법인의 경우에는 5%)이상을 해당 외국자회사의 배당기준일 현재 6월 이상 계속하여 보유하고 있는 경우로서, 해당 자회사로부터 배당금·잉여금의 분배를 받았을 것

② 공제가능한 간접외국납부세액의 계산

공제 가능한 외국납부세액은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{간접 외국 납부세액} = \text{외국자회사의 법인세액} \times \frac{\text{수입배당금}}{\text{외국자회사의 해당 사업연도 소득금액} - \text{외국자회사의 해당 사업연도 법인세액}}$$

(2) 세액공제를 받는 간접외국납부세액의 처리

세액공제방법을 채택한 경우 간접외국납부세액은 해당 내국법인이 이를 배당받은 것으로 의제되므로, 각 사업연도 소득금액계산시 익금에 산입한다.

다) 간주외국납부세액 (면제소득에 대한 외국납부세액)

내국법인이 국외원천소득에 대하여 조세조약의 상대국에서 법인세를 감면받은 경우 각 사업연도 소득에 대한 법인세 계산시 그 감면효과를 유지시키기 위해 동 감면세액상당액은 조세조약이 정하는 범위 안에서 세액공제 대상이 되는 외국법인세액으로 본다(법법 §57③). 의제외국납부세액의 공제는 다음 2가지 요건이 모두 충족되어야 한다(국일46017-220, 97.4.1).

① 해당 국외원천 소득에 대한 법인세 면제가 상대방국가의 특별법률 등에 의한 감면이어야 함(* 조세조약에 의하여 감면되는 부분은 적용대상이 아님)

② 간주외국납부세액공제 규정이 상대방국가와의 조세조약에 규정되어 있어야 함

3) 외국납부세액 공제방법

가) 세액공제 한도액 계산

국외원천소득에 대하여 외국법인세액을 납부하였거나 납부할 세액이 있는 때에는 다음 산식에 의하여 계산한 금액의 범위 내에서 해당 사업연도의 법인세액에서 공제한다.

○ 외국납부세액공제액 = Min〔①, ②〕

① 외국납부세액 = 직접외국납부세액 + 간접외국납부세액 + 간주외국납부세액

② 외국납부세액 공제 한도액 = 법인세 산출세액 × $\frac{\text{국외원천소득금액}}{\text{해당 사업연도의 법인세 과세표준}}$

(1) 법인세 산출세액

산출세액이라 함은 해당 사업연도의 국외원천소득금액을 합산하여 계산된 과세표준금액에 우리나라의 법인세율을 곱하여 계산된 세액을 말하며, 토지 등 양도소득에 대한 법인세와 미환류소득에 대한 법인세는 포함하지 아니한다.

(2) 국외원천소득금액

국외원천소득금액이라 함은 해당 사업연도의 과세표준금액에 포함되어 있는 해외사업장에서 생긴 소득을 말한다. 따라서 국외원천소득에 관련된 이월결손금・비과세소득 및 소득공제액이 있는 경우 이를 차감한 금액을 말한다.

이때 이월결손금・비과세소득 및 소득공제액이 국외에서 발생하였는지가 분명한 경우에는 그 금액을, 불분명한 경우에는 소득금액에 비례하여 안분 계산한 금액을 공제한다(법령 §94⑥).

나) 국외원천소득에 감면소득이 포함되어 있는 경우 한도액 계산

국외원천소득에 대하여 국내에서 법인세가 감면 또는 면제되는 경우에는 해당 감면 또는 면제대상 국외원천소득 중 해당 감면률 상당소득을 차감한 금액에 대해서만 외국납부세액 공제대상 국외원천소득으로 하며, 산식으로 표시하면 다음과 같다(법법 §57①).

$$\text{외국납부세액 공제 한도액} = \text{법인세 산출세액} \times \frac{\text{국외원천소득금액} - (\text{감면 국외원천소득} \times \text{감면율})}{\text{해당 사업연도의 법인세 과세표준}}$$

다) 2 이상의 국가에서 국외원천소득이 있는 경우 한도액계산

국외사업장이 2 이상의 국가에 있는 경우에는 국가별로 구분하여 한도액을 계산한다(법령 §94⑦). 어느 국가의 소득금액이 결손인 경우, 기준 국외원천소득금액 계산은 각 국별 소득금액에서 그 결손금액을 총소득금액에 대한 국가별 소득금액의 비율로 안분계산하여 차감한 금액으로 한다(통칙 57-94-1).

라) 한도초과액의 이월공제

외국납부세액공제 한도초과액은 해당 사업연도의 다음 사업연도 개시일부터 10년 이내에 종료하는 각 사업연도에 이월하여 그 이월된 사업연도의 공제한도 범위 안에서 이를 공제받을 수 있다(법법 §57②). 다만, 이월공제기간 내에 공제받지 못한 경우 그 공제받지 못한 외국법인세액은 이월공제기간의 종료일 다음 날이 속하는 사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입할 수 있다. 당기에 발생한 세액공제액과 이월된 미공제액이 함께 있는 때에는 이월된 미공제액을 먼저 공제한다.

마) 외국납부세액의 공제시기

외국납부세액은 국외원천소득이 법인세 과세표준에 산입되어 있는 사업연도의 법인세액에서 공제한다. 다만, 법인세 신고 후에 공제받게 되는 외국납부세액의 변동으로 환급세액이 발생하면 국세기본법에 따라 충당하거나 환급할 수 있다.

또한 외국의 법인세 신고기한이 달라 우리나라 법인세 신고시까지 외국법인세액이 확정되지 아니한 경우에는 추후 외국법인세액이 확정되는 날로부터 3개월 내에 증빙서류를 제출하여 외국납부세액공제를 받을 수 있다(법령 §94④).

바) 외국납부세액의 원화 환산

외국납부세액의 원화환산은 다음에 게기하는 날 현재의 기준환율 또는 재정환율에 의한다(법칙 §48).

구 분	기준일
① 외국납부세액을 납부한 경우	납부한 날
② 해당 사업연도 중에 확정된 외국납부세액이 분납 또는 납기 미도래로 인하여 미납된 경우의 동 미납세액	그 사업연도 종료일
③ 사업연도 종료일 이후 확정된 외국납부세액을 분납하는 경우의 미납된 분납 세액	확정일 이후 최초로 납부하는 날

사) 외국법인이 부담하기로 약정한 외국납부세액의 공제

외국 법률에 의하여 원천징수 납부하는 세액을 외국법인이 부담하는 조건으로 계약을 체결하고 자금을 대여하는 경우, 동 대여금에 대한 이자를 영수함에 있어 그 외국법인이 납부한 원천징수세액이 영 제94조 제1항에 해당하는 조세인 경우에는 외국납부세액으로 공제할 수 있다. 이 경우 그 외국법인이 부담한 세액은 이자수입으로 익금에 산입하여야 한다(국제조세집행기준 57-94-2).

4) 외국납부세액의 손금산입 방법

국외원천소득에 대하여 납부하였거나 납부할 외국법인세액은 세액공제를 하지 아니하고 각 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 손금에 산입할 수 있다.

5) 외국납부세액공제의 배제

외국자회사 수입배당금액의 익금불산입이 적용이 되는 경우에는 외국납부세액공제의 규정을 적용하지 않는다(법법 §57③).
또한, 법인세 과세표준을 추계결정 또는 추계경정하는 경우에는 외국납부세액의 공제를 적용하지 않는다. 다만, 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 기타 증빙서류가 멸실되어 과세표준을 추계결정 또는 추계경정하는 경우에는 그러하지 아니한다(법법 §68).

6) 서류의 제출

외국납부세액의 공제·이월공제 또는 손금산입을 받고자 하는 자는 법인세 과세표준신고와 함께 외국납부세액공제 세액계산서를 납세지관할세무서장에게 제출하여야 한다.

이 경우 외국정부의 국외원천소득에 대한 법인세의 결정·통지의 지연이나 과세기간의 상이 등의 사유로 법인세 과세표준신고와 함께 제출할 수 없는 경우에는 외국정부의 국외원천소득에 대한 법인세 결정통지를 받은 날로부터 3개월 이내에 외국납부세액공제세액계산서에 증빙서류를 첨부하여 제출할 수 있다.

또한 외국정부가 국외원천소득에 대하여 결정한 법인세액을 경정함으로써 외국납부세액에 변동이 생긴 경우에도 이를 준용한다(법령 §94⑤).

예제 외국납부세액공제 한도액 계산(국별한도방식)

㈜제주의 국내원천소득은 97,500이며 A국(자회사형태로 진출)에서 받은 수입배당금은 2,300(원천징수 전 수입배당금)이다. 수입배당금에 대한 국외원천징수세액은 460 (세율 : 20%)이며, 배당금 순수취액은 1,840이다. (원천징수세액은 세금과공과로 비용처리함) 외국납부세액공제액은?

(단, 회사는 외국자회사 배당금에 대해 익금불산입이 적용되지 않는 것으로 한다)
단, 외국자회사소득 : 5,000, 외국법인세율 : 8%, 국내법인세율 : 9%로 가정한다.

해답

○ 과세표준

구 분	국 내	국 외	계
소 득 금 액	97,500	1,840	99,340
직접외국납부세액	-	(+)460	460
간접외국납부세액	-	(+)200*	200
각 사업연도 소득금액	97,500	2,500	100,000
이월결손금 등	-	-	-
과 세 표 준	97,500	2,500	100,000

* (5,000 × 8%) × 2,300 / (5,000 − 400) = 200

○ 산출세액 : 100,000 × 10% = 10,000

○ 외국납부세액공제 : min (①, ②) = 250

① 외국납부세액 : 460 + 200 = 660

② 한도액 : 10,000 × (2,500/100,000) = 250

나. 재해손실세액공제

법인이 천재지변이나 재해로 인하여 사업용 총자산가액의 20% 이상을 상실하여 납세가 곤란하다고 인정되는 경우에는 그 재해상실비율에 해당하는 법인세를 산출세액에서 공제한다. 이를 재해손실세액공제라 한다(법법 §58①).

1) 재해상실 비율의 계산

$$\text{재해상실비율} = \frac{\text{상실된 사업용 자산가액}}{\text{상실 전의 사업용 총자산가액(토지가액 제외)}}$$

가) 자산가액

자산가액은 재해발생일 현재 해당 법인의 장부가액에 의하여 계산하되, 장부가 소실 또는 분실되어 장부가액을 알 수 없는 경우에는 납세지 관할세무서장이 조사하여 확인한 재해발생일 현재의 가액에 의하여 계산한다. 다만, 자산가액에는 토지가액을 포함하지 아니한다.

나) 타인 소유의 자산이 상실된 경우

타인 소유의 자산이 상실된 경우 그 상실로 인한 변상책임이 해당 법인에게 있는 때에는 그 자산가액을 사업용 총자산가액과 상실된 사업용 자산가액에 포함한다(법령 §95①).

다) 예금・받을어음 등 채권추심에 관한 증서가 멸실된 경우

예금・받을어음・외상매출금 등은 해당 채권추심에 관한 증서가 멸실된 경우에도 이를 상실된 자산가액에 포함하지 아니한다(법칙 §49②).

라) 재해자산에 대한 보험금을 수령하는 경우

재해자산이 보험에 가입되어 있어 보험금을 수령하는 때에도 상실된 자산의 가액은 동 보험금을 차감하여 계산하지 아니한다(법칙 §49②).

마) 2회 이상 재해를 입은 경우 재해상실비율 계산

$$\text{재해상실비율} = \frac{\text{재해로 인하여 상실된 자산가액의 합계액}}{\text{최초 재해 전 자산가액} + \text{최종 재해 전까지의 증가된 자산가액}}$$

2) 공제세액의 계산 (법법 §58①,③, 법령 §95③,④)

구 분	재해손실세액공제액 = min(①, ②)
① 재해손실세액공제액 = ㉠ + ㉡	㉠ [재해발생일 현재 부과되지 아니한 법인세와 부과된 법인세로서 미납된 법인세(가산세 포함)] × 상실비율
	㉡ [재해발생일이 속하는 사업연도의 법인세 − 법인세법 외의 법률에 의한 공제감면세액 + 가산세] × 상실비율
② 공제한도	재해로 인하여 상실된 자산가액

위 산식에서 법인세액에는 장부의 기록·보관 불성실, 무신고, 과소신고 초과환급, (원천징수 등) 납부지연 관련 가산세를 포함하는 것으로 한다(법령 §95③). 또한 '법인세법 이외의 법률에 의한 세액공제·감면세액'을 차감하므로 법인세법에 따른 세액공제(외국납부세액공제 등)는 차감하지 아니한다.

3) 세액공제의 신청

재해손실세액공제를 받고자 하는 법인은 다음의 기한 내에 '재해손실세액공제신청서'를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 하며, 관할 세무서장은 그 공제액을 결정하여 해당 법인에게 통지하여야 한다(법법 §58②,③ 법령 §95⑤).

구 분	제출기한
재해발생일 현재 부과되지 아니한 법인세와 부과된 법인세로서 미납된 법인세	재해발생일부터 3개월
과세표준 신고기한이 경과되지 않은 법인세	그 신고기한. 다만, 재해발생일부터 신고기한까지의 기간이 3개월 미만인 경우에는 재해발생일부터 3개월

한편, 재해손실세액공제신청을 기한 경과 후에 제출한 경우에도 세액공제 요건을 갖춘 경우에는 세액공제를 적용받을 수 있다.(법인 46012-2794, '99.7.15)

4) 징수유예

납세지 관할세무서장은 법인이 재해손실세액공제를 받을 법인세에 대하여 해당 세액공제가 확인될 때까지 국세징수법에 의하여 그 법인세의 지정납부기한·독촉장에서 정하는 기한을 연장하거나 납부고지를 유예할 수 있다(법령 §95⑥).

예제 재해손실세액공제

㈜제주는 제26기(2026.1.1~2026.12.31) 중에 화재와 관련된 자료는 다음과 같다. 재해손실세액공제액을 구하시오.

1. 화재발생일 : 2026.12.05.

2. ㈜제주의 사업용자산가액의 변동명세는 다음과 같다.

구 분	화재발생 직전 장부가액	화재로 상실된 가액	화재발생 후 장부가액
건 물 A	300,000,000	300,000,000	-
토 지 B	1,800,000,000	-	1,800,000,000
기계장치 C	500,000,000	400,000,000	100,000,000
기타자산	1,200,000,000	100,000,000	1,100,000,000
합 계	3,800,000,000	800,000,000	3,000,000,000

   1) 위 건물 A는 보험에 가입되어 있어 보험금 300,000,000을 수령하였다.

3. ㈜제주는 화재발생일 현재 제25기의 법인세 150,000,000 및 그에 대한 가산금 3,000,000을 납부하지 못한 상태이다.

4. ㈜제주의 제26기 법인세 과세표준은 600,000,000이며, 이는 화재로 인해 재해손실이 손금으로 인정된 결과이다. 재해손실세액공제액을 제외하고는 제26기에 ㈜제주에 적용될 공제감면세액은 연구인력개발비 세액공제액 40,000,000뿐이며 가산세는 증명서류수취 불성실가산세 13,000,000뿐이다.

해답

1. 재해상실비율

$$\frac{\text{상실된 사업용 자산가액}}{\text{상실 전의 사업용 총자산가액(토지가액 제외)}} = \frac{800,000,000}{2,000,000,000} = 40\% \geqq 20\%$$

2. 재해손실세액공제액

   (1) 미납된 법인세 (제25기)에 대한 공제액

   (150,000,000 + 3,000,000)×40% = 61,200,000

   (2) 당기의 법인세(제26기)에 대한 공제액

   공제세액 : (산출세액 + *가산세 - 공제감면세액) × 재해상실비율

   = (100,000,000 + 0 - 40,000,000) × 40% = 24,000,000

   * 가산세는 장부의 기록·보관불성실, 무신고, 과소신고 초과환급, (원천징수 등) 납부지연 관련 가산세에 한한다.

다. 사실과 다른 회계처리(분식회계)로 인한 경정에 따른 세액공제(법법 §58의3)

1) 세액공제 후 이월공제

내국법인이 법에 정하는 요건[19]을 모두 충족하는 사실과 다른 회계처리를 하여 과세표준 및 세액을 과다하게 계상함으로써 국세기본법에 따라 경정청구를 하여 경정을 받은 경우에는 과다납부한 세액을 즉시 환급하지 아니하고 그 경정일이 속하는 사업연도부터 각 사업연도의 법인세액에서 과다납부한 세액을 공제한다.

이 경우 각 사업연도별로 공제하는 금액은 과다납부한 세액의 20%를 한도로 하고, 공제 후 남아 있는 과다납부한 세액은 이후 사업연도에 이월하여 공제한다.

2) 수정신고 납부세액이 있는 경우

위 규정을 적용할 때 내국법인이 해당 사실과 다른 회계처리와 관련하여 그 경정일이 속하는 사업연도 이전의 사업연도에 국세기본법에 따라 수정신고를 하여 납부할 세액이 있는 경우에는 그 납부할 세액에서 위 규정에 따른 과다납부한 세액을 과다납부한 세액의 20%를 한도로 먼저 공제하여야 한다.

3) 다른 경정청구 사유가 있는 경우

동일한 사업연도에 사실과 다른 회계처리에 기인한 경정청구의 사유 외에 다른 경정청구 사유가 있는 경우에는 다음 산식에 의하여 계산한 금액을 공제세액으로 한다(법령 §95의3②).

$$\text{공제세액} = \text{과다납부한 세액} \times \frac{\text{사실과 다른 회계처리로 인하여 과다계상한 과세표준}}{\text{과다계상한 과세표준의 합계액}}$$

19) 법에 정하는 요건(법법 §58의3①, 법령 §95의3①)
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 사업보고서 및 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사보고서를 제출할 때 수익 또는 자산을 과다 계상하거나 손비 또는 부채를 과소 계상할 것
② 내국법인, 감사인 또는 그에 소속된 공인회계사가 대통령령이 정하는 경고·주의 등 조치를 받을 것(법령 §95의3①)

4) 해산하는 경우

과다납부한 세액을 공제받은 내국법인으로서 과다납부한 세액이 남아 있는 내국법인이 해산하는 경우에는 다음에 따른다(법법 §58의3③).

① 합병·분할에 따라 해산하는 경우 : 합병법인 또는 분할신설법인(분할합병의 상대방법인 포함)이 남아 있는 과다납부한 세액을 승계하여 세액공제한다.

② ①외의 방법에 따라 해산한 경우 : 과다납부한 세액에서 청산소득에 대한 법인세 납부세액을 빼고 남은 금액을 즉시 환급(환급가산금 없음)

예제 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제

다음은 ㈜제주의 제25기 사업연도(2025.1.1~2025.12.31) 및 제26기 사업연도(2026.1.1~2026.12.31) 법인세 신고와 관련된 내용이다.

1. 제25기 사업연도의 법인세에 대해서 과세표준 250,000,000과 산출세액 27,500,000을 2026년 3월 31일에 신고·납부하였다.
2. 제25기 사업연도의 사업보고서와 관련하여 수익 130,000,000이 과대계상되었음이 발견됨으로써 금융감독원으로부터 ㈜제주와 감사인은 사실과 다른 회계처리로 인한 경고조치를 받았다. 해당금액은 제25기 사업연도 법인세 신고시 익금에 산입되었음으로 ㈜제주는 이에 대해 관할세무서장에게 경정청구를 하였으며 관할세무서장은 2026년 12월 5일에 과세표준과 세액을 경정하였다.
3. ㈜제주 제26기 사업연도 과세표준은 100,000,000이고 조세특례제한법상 세액공제는 3,200,000이다.

해답

1. 제25기 과다납부세액

   경정시 과세표준 : 250,000,000 - 130,000,000 = 120,000,000

   경정시 산출세액 : 120,000,000 × 10% = 12,000,000

   과다신고납부세액 : 27,500,000 - 12,000,000 = 15,500,000 (경정청구세액)

2. 제26기 총부담세액

   산출세액 10,000,000 - 조특법상 세액공제 3,200,000 - 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제 3,340,000 = 3,460,000

   * 사실과 다른 회계처리로 인한 경정에 따른 세액공제액은 과다납부한 세액의 20%를 한도로 하며, 세액공제대상금액 16,700,000 중에서 세액공제 3,340,000 적용후의 잔액 13,360,000은 차기로 이월한다.

3. 조세특례제한법상의 세액공제

가. 연구 및 인력개발비세액공제

내국법인이 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우 다음의 금액을 법인세에서 공제한다.

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="3">연구 및 인력개발비 세액공제 = (1),(2)중 선택 + (3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">(1)
신성장
·원천기술
연구개발비</td><td>공 제 액</td><td colspan="2">신성장·원천기술연구개발비 당기발생액 × 공제율</td></tr>
<tr><td>공 제 율
(① + ②)</td><td colspan="2">① 중소기업 30 %, 최초로 중소기업에 해당하지 않게 된 경우 3년간 25%,비중소기업 20 %
② min(㉠, ㉡)
㉠ (당기 신성장·원천기술연구개발비 / 당기 수입금액) × 3
㉡ 한도 : 10 %</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(2)
국가전략
기술
연구개발비</td><td>공 제 액</td><td colspan="2">국가전략기술연구개발비 당기발생액 × 공제율</td></tr>
<tr><td>공 제 율
(① + ②)</td><td colspan="2">① 중소기업 40 %, 최초로 중소기업에 해당하지 않게 된 경우 3년간 35%, 비중소기업 30 %
② min(㉠, ㉡)
㉠ (당기 국가전략기술연구개발비 / 당기 수입금액) × 3
㉡ 한도 : 10 %</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(3)
일반 연구·
인력개발비
max(①, ②)</td><td rowspan="2">①
증분기준</td><td>공제액</td><td>[당기 일반연구·인력개발비 - 전기 일반연구·인력개발비] × 공제율</td></tr>
<tr><td>공제율</td><td>25%(중소기업 50%, 중견기업 40%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">②
당기발생
기 준</td><td>공제액</td><td>당기 일반연구·인력개발비 × 공제율</td></tr>
<tr><td>공제율</td><td>㉠ 중소기업(중소기업유예기간 포함) : 25%
㉡ 중소기업이 최초로 중소기업에 해당하지 않게 된 경우
ⓐ 최초로 중소기업에 해당하지 않게 된 과세연도 개시일부터 3년 이내 끝나는 과세연도까지 : 20%
ⓑ 'ⓐ'기간 이후부터 2년 이내에 끝나는 과세연도까지 : 15%
㉢ 중견기업이 '㉡'에 해당하지 않게 된 경우 : 8%
㉣ 위 외의 비중소기업 : min(ⓐ, ⓑ)
ⓐ (당기 일반연구·인력개발비 / 당기 수입금액) × 50%
ⓑ 한도 : 2%</td></tr>
</table>

나. 그 밖의 세액공제

① 기업의 어음제도 개선을 위한 세액공제(조특법 §7의2)
② 상생결제 지급금액에 대한 세액공제(조특법 §7의4)
③ 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제(조특법 §8의3)
④ 연구 · 인력개발비에 대한 세액공제(조특법 §10)
⑤ 내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례(조특법 §13의2)
⑦ 내국법인의 소재 · 부품 · 장비전문기업에의 출자 · 인수에 대한 과세특례(조특법 §13의3)
⑧ 성과공유 중소기업의 경영성과급에 대한 세액공제 등(조특법 §19)
⑨ 통합투자세액공제(조특법 §24)
⑩ 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(조특법 §25의6)
⑪ 내국법인의 문화산업전문회사에의 출자에 대한 세액공제(조특법 §25의7)
⑫ 고용창출투자세액공제(조특법 §26)
⑬ 산업맞춤형고등학교등 졸업자를 병역이행 후 복직시킨 기업에 대한 세액공제(조특법 §29의2)
⑭ 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(조특법 §29의4)
⑮ 청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(조특법 §29의5)
⑯ 통합고용세액공제(조특법 §29의8)
⑰ 고용유지중소기업 등에 대한 과세특례(조특법 §30의3)
⑱ 상가임대료를 인하한 임대사업자에 대한 세액공제(조특법 §96의3)
⑲ 전자신고 등에 대한 세액공제(조특법 §104의8)
⑳ 제3자물류비용에 대한 세액공제(조특법 §104의14)
⑳ 해외자원개발투자에 대한 과세특례(조특법 §104의15)
㉑ 기업의 운동경기부 등 설치 · 운영에 대한 과세특례(조특법 §104의22)
㉒ 석유제품 전자상거래에 대한 세액공제(조특법 §104의25)
㉓ 우수 선화주기업 인증을 받은 화주 기업에 대한 세액공제(조특법 §104의30)
㉔ 용역제공자에 관한 과세자료의 제출에 대한 세액공제(조특법 §104의32)
㉕ 기회발전특구의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §121의33)
㉖ 금사업자와 스크랩등사업자의 수입금액의 증가 등에 대한 세액공제(조특법 §122의4)
㉗ 성실신고 확인비용에 대한 세액공제(조특법 §126의6)

4. 세액공제·감면의 적용순위 및 승계

가. 세액감면·세액공제의 적용순서

법인세법 및 다른 법률의 적용에 있어서 세액감면과 세액공제가 동시에 적용되는 경우에는 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 다음의 순서에 의한다.

이 경우 ①·②의 금액을 합한 금액이 법인이 납부할 법인세액(토지 등 양도소득에 대한 법인세, 미환류소득에 대한 법인세 및 가산세 제외)을 초과하는 경우에는 그 초과액은 이를 없는 것으로 본다(법법 §59①). 즉, 이월공제가 인정되지 않는다.

① 각 사업연도 소득에 대한 세액감면(면제포함)
② 세액공제 중 이월공제가 인정되지 아니하는 세액공제
③ 세액공제 중 이월공제가 인정되는 세액공제(해당 사업연도에 발생한 세액공제액과 이전 사업연도에서 이월된 미공제액이 함께 있는 때에는 이월된 미공제액을 먼저 공제)
④ 사실과 다른 회계처리에 기인한 경정에 따른 세액공제

나. 합병·분할로 인한 공제·감면의 승계

감면 또는 세액공제를 적용받던 내국법인이 합병 또는 분할(분할합병 포함)하는 경우에는 감면 또는 세액공제의 적용을 받을 수 있다.

이러한 규정을 적용함에 있어 법인세법 또는 다른 법률에 해당 감면 또는 세액공제의 요건 등에 관한 규정이 있는 경우에는 합병법인 등이 그 요건 등을 갖춘 경우에 한하여 이를 적용한다(법령 §80의4②).

제4절 최저한세의 계산

1. 최저한세의 개요

조세특례제한법에는 각 조문별로 조세감면에 대한 개별적인 한도를 규정하고 있으나, 조세감면을 중복적으로 적용받게 되면 조세지원제도가 특정법인에 편중되어 조세부담의 불공평을 초래할 우려가 있다.

최저한세는 조세를 감면하는 경우에도 최소한의 세금을 부담하여야 한다는 취지에서 도입된 제도이다.

즉, 조세감면을 받은 후의 세액이 최저한세에 미달하는 경우 그 미달액에 상당하는 부분에 대하여는 조세감면을 배제하는 제도를 말한다(조특법 §132).

2. 적용대상 법인

① 법인세법상 내국법인(조특법 §72①에 따라 9%의 법인세율이 적용되는 당기순이익과세 조합법인은 제외)

② 외국법인의 국내원천소득에 대한 법인세(종합과세되는 경우에 한함)

3. 적용대상 조세특례

최저한세는 조세특례제한법상 모든 조세특례 및 감면(준비금・비과세・소득공제・세액감면 및 세액공제)을 대상으로 하나, 법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하는 경우 세액감면, 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 100% 세액감면, 중소기업의 연구 및 인력개발비에 대한 세액공제 등 일부규정에 대하여는 최저한세가 적용되지 않는다.

또한, 법인세법 등 조세특례제한법이 아닌 다른 법률에 의한 조세특례 및 감면에 대하여는 최저한세 규정이 적용되지 아니한다.

최저한세 적용대상이 되는 공제・감면의 범위는 다음과 같다(조특법 §132①).

가. 삭제〈2019.12.31.〉

나. 제8조, 제8조의2, 제10조의2, 제13조, 제14조, 제28조, 제28조의2, 제28조의3, 제55조의2제4항, 제60조제2항, 제61조제3항, 제62조제1항, 제63조제4항 및 제63조의2제4항에 따른 소득공제금액, 손금산입금액, 익금불산입금액 및 비과세금액

다. 제7조의2, 제7조의4, 제8조의3, 제10조(중소기업이 아닌 자만 해당한다. 이하 이 조에서 같다), 제12조제2항, 제12조의3, 제12조의4, 제13조의2, 제13조의3, 제19조제1항, 제24조, 제25조의6, 제26조, 제29조의2부터 제29조의5까지, 제29조의7, 제29조의8, 제30조의3, 제30조의4, 제31조제6항, 제32조제4항, 제99조의12, 제104조의8, 제104조의14, 제104조의15, 제104조의22, 제104조의25, 제104조의30, 제122조의4제1항 및 제126조의7제8항에 따른 세액공제금액

라. 제6조, 제7조, 제12조제1항・제3항, 제12조의2, 제21조, 제31조제4항・제5항, 제32조제4항, 제62조제4항, 제63조, 제64조, 제68조, 제96조, 제96조의2, 제99조의9, 제102조, 제121조의8, 제121조의9, 제121조의17, 제121조의20부터 제121조의22까지의 규정에 따른 법인세의 면제 및 감면. 다만, 제6조 제7항에 따른 추가감면, 제63조에 따른 수도권 밖으로 이전 및 제68조에 따라 작물재배업에서 발생하는 소득의 경우는 제외한다.

4. 최저한세 계산구조

최저한세 적용대상인 각종 공제・감면 등을 적용받은 후의 세액(감면후세액)이 조세특례제한법상의 손금 및 익금불산입・비과세 및 소득공제를 적용하지 아니한 과세표준에 최저한세율을 곱하여 계산한 금액(최저한세)에 미달하는 경우, 그 미달액에 대하여는 조세특례 및 감면을 적용하지 아니한다(조특법 §132①).

가. 최저한세의 계산

$$\text{최저한세} = \left[\text{과세표준} + \begin{array}{c}\text{최저한세 적용대상 손금 및 익금} \\ \text{불산입・비과세・소득공제}\end{array}\right] \times \text{최저한세율}^{*}$$

* 최저한세율

구분	세부내용(과세표준)	최저한세율
중소기업	유예기간 4년 포함	7%
일반기업 (유예기간 이후 1~5년차)	유예기간 이후 1~3년차	8%
	유예기간 이후 4~5년차	9%
일반기업	㉠ 과세표준 100억 이하	10%
	㉡ 과세표준 100억 초과 1,000억 이하	12%
	㉢ 과세표준 1,000억 초과	17%

나. 감면 후 세액의 계산

감면후세액이란 최저한세 적용대상이 되는 손금 및 익금불산입액, 소득공제, 비과세소득을 공제한 금액을 과세표준으로 한 산출세액에서 최저한세 적용대상인 세액공제, 감면세액을 차감한 후의 세액을 말한다.

다만, 최저한세 적용대상이 아닌 법인세법에 따른 세액공제와 중소기업의 연구·인력개발비 세액공제액 등은 차감하지 아니하고, 토지 등 양도소득에 대한 법인세·가산세·이자상당가산액·감면세액 추징세액을 가산하기 전의 금액을 말한다.

감면후세액 = 과세표준* × 법인세율 − 최저한세 대상 세액공제·감면세액

* 과세표준 : 최저한세 적용대상 특별비용, 소득공제, 익금불산입, 비과세소득 공제 후 과세표준

5. 최저한세 미달 경우의 공제·감면 사항의 배제

가. 공제·감면 사항의 배제순서

감면 후 세액이 최저한세에 미달하는 경우에는 그 미달액에 대하여 조세특례 및 감면을 적용하지 아니한다. 이 경우 어떤 감면부터 적용을 배제할 것인지의 문제가 발생하는 바, 그 감면의 배제는 다음의 순서에 의한다.

1) 법인이 신고 또는 수정신고하는 경우

법인이 신고 또는 수정신고하는 경우에는 해당 법인의 임의선택에 따라 최저한세 적용대상인 손금산입 및 익금불산입, 소득공제, 비과세, 세액공제, 세액감면 중에서 최저한세에 미달하는 세액에 상당하는 감면의 적용을 배제한다.

2) 정부가 경정하는 경우

정부가 경정하는 경우에는 다음의 순서(동일항목 내에서는 조문순서에 의함)에 따라 감면을 배제하여 추징세액을 계산한다(조특령 §126⑤).

〈1순위〉 손금산입 및 익금불산입
〈2순위〉 세액공제(이월된 세액공제가 있는 때에는 나중에 발생한 것부터 적용배제)
〈3순위〉 세액감면
〈4순위〉 소득공제·비과세

* 동일 조문에 의한 감면세액 중 이월된 공제세액이 있는 경우 나중에 발생된 것부터 적용배제함

나. 최저한세 적용으로 감면배제되는 세액공제액의 처리

최저한세 적용으로 공제받지 못한 세액공제액은 해당 사업연도의 다음 사업연도 개시일로부터 10년 이내에 종료하는 사업연도에 이월하여 공제한다.

6. 최저한세 적용 법인의 자진납부세액 계산

감면 후 세액과 최저한세액 중 큰 금액에서 최저한세 적용대상이 아닌 세액공제와 감면액을 차감하고, 토지 등 양도소득에 대한 법인세・미환류소득에 대한 법인세・가산세・추가납부세액을 가산하여 총부담세액을 계산한다.

제5절 투자자산 처분에 따른 감면세액의 추징

다음의 투자세액공제를 받은 법인이 그 투자완료일부터 2년(법에 정하는 건물과 구축물은 5년)이 경과되기 전에 해당 자산을 처분한 경우(임대한 경우를 포함)에는 처분한 날이 속하는 사업연도의 과세표준 신고시에 해당 자산에 대한 세액공제상당액에 이자상당가산액을 가산하여 법인세로 납부하여야 한다(조특법 §146).

① 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제 중 수탁기업에 설치한 시설투자
② 통합투자세액공제
③ 고용창출투자세액공제

가. 추가납부 적용 제외

다음에 해당하는 경우에는 감면세액의 추가납부 규정을 적용하지 아니한다.

① 현물출자, 합병, 분할, 분할합병, 법인세법 제50조의 적용을 받는 교환, 통합, 사업전환 또는 사업의 승계로 인하여 해당 자산의 소유권이 이전되는 경우
② 내용연수가 경과된 자산을 처분하는 경우
③ 국가·지방자치단체 또는 학교 등에 기부하고 그 자산을 사용하는 경우

나. 이자상당액 가산납부

감면세액의 추징사유에 해당하는 경우에는 다음의 이자상당액을 법인세에 가산한다(조특법 §146, 조특법령 §137②).

이자상당가산액 = 공제받은 세액 × 일수* × (2.2/10,000)

* 일수 : 공제받은 사업연도의 과세표준신고일의 다음날부터 추징사유 발생일이 속하는 사업연도의 과세표준 신고일까지의 일수를 말함

다. 투자자산에 대한 이월공제세액이 있는 경우 추가납부세액 계산

동일 사업연도에 2개 이상의 사업용자산에 투자하여 조세특례제한법 제26조의 규정에 의한 세액공제를 적용하면서 동법 제132조의 규정으로 공제대상세액 중 일부가 이월된 상태에서 세액공제를 적용한 자산 중 일부를 처분하여 동법 제146조의 규정에 따라 공제세액을 추징하는 경우에는 이월된 공제세액을 먼저 상계하고 상계 후 잔액이 있는 경우에 실제로 감면받은 세액에 대하여 추가납부할 세액을 계산한다.
(법인 46012-1872, 2000.9.5).

제6절 가산세

가산세라 함은 세법에 규정하는 의무의 성실한 이행을 확보하기 위하여 세법에 규정하는 의무를 위반한 자로부터 산출세액에 가산하여 징수하는 금액을 말한다. 법인세는 납세의무자가 자기책임 아래 스스로 과세표준과 세액을 신고 납부하는 신고납부제도를 채택하고 있어 무신고법인, 불성실신고법인 등에 대하여는 각종 가산세 규정을 두어 성실신고를 유도하고 있다.

1. 가산세의 종류 및 계산

구 분	적용요건	가산세 계산
(1) 무신고가산세 (국기법 §47의2)	과세표준 무신고	(가) 부정무신고가산세 : Max(①,②) ① 무신고 납부세액 × 40%(국제거래시 60%) ② 부정무신고 수입금액 × 14/10,000 (나) 일반무신고가산세 : Max(①,②) ① 무신고 납부세액 × 20% ② 무신고 수입금액 × 7/10,000
(2) 과소신고가산세 (국기법 §47의3)	납부할 세액을 신고하여야 할 세액보다 과소신고하거나 환급받을 세액을 신고하여할 금액보다 초과신고한 경우 단, 선 세액공제 후 시설인정에 따라 세액공제 규모가 변경된 경우 가산세 면제	(가) + (나) (가) 부정과소신고가산세 : Max(①,②) ① 부정행위로 인한 과소신고 납부세액 × 40%(국제거래시 60%) ② 부정과소신고 수입금액 × 14/10,000 (나) 일반과소신고가산세 (과소신고납부세액 -부정과소신고납부세액) × 10%
		(다) 부정행위 세액감면 또는 세액공제 부정행위로 세액감면 또는 세액공제 받은 금액 × 40%

구 분	적용요건	가산세 계산
(3) 납부지연가산세 (국기법 §47의4)	① 납부세액의무(미달)납부 ② 환급세액의 초과환급	가) 무납부·미달납부·초과환급세액 ×(2.2/10,000) × 일수* * 일수 : 법정납부기한의 다음날~납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) 나) 법정납부기한까지 납부하여야 할 세액 중 납세고지서에 따른 납부기한까지 납부하지 아니한 세액 또는 과소납부분 세액 × 3%
(4) 원천징수 등 납부지연가산세 (국기법§47의5)	원천징수세액의 미납부 또는 납부기한 경과후 납부	① 미납부세액 × 3% ② 미납부세액 × (2.2/10,000) × 일수* * 일수 : 법정납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간(납세고지일부터 납세고지서에 따른 납부기한까지의 기간은 제외) ①+② (한도 : 미납세액 × 50%) - 다만, 납부기한 다음 날부터 납세고지일까지는 10% 한도율 적용
(5) 장부의 기록·보관 불성실가산세 (법법 §75의3)	장부의 비치·기장의무 불이행	Max(①, ②) ① 산출세액* × 20% * 토지 등 양도소득에 대한 법인세와 미환류소득에 대한 법인세 제외 ② 수입금액 × 7/10,000
(6) 주주등 명세서제출 불성실가산세 (법법 §75의2)	미제출·누락·불분명한 경우	해당 주주등이 보유한 주식의 액면금액* × 0.5% * 무액면주식은 자본금/발행주식총수
(7) 증명서류 수취 불성실 가산세 (법법 §75의5)	사업자로부터 건당 3만원(부가세포함) 초과의 재화·용역을 공급받고 법정증명 외의 증명서류를 수취한 경우	법정증명* 미수취금액 또는 사실과 다른 증명 수취금액(손금으로 인정되는 금액에 한함) × 2% * 법정증빙 : 세금계산서, 계산서, 신용카드매출전표, 기명식 선불카드, 현금영수증 다만, 기업업무추진비로서 손금불산입된 경우 적격증명서류 수취 불성실가산세는 적용하지 않는다.
(8) 주식등변동상황 명세서제출 불성실 가산세 (법법 §75의2)	변동상황명세서의 미제출·변동상황의 누락제출·불분명한 제출	해당 주식의 액면금액 × 1% ※ 다음의 경우에는 제출하지 아니할 수 있다. ① 주권상장법인으로서 해당 사업연도 중 주식의 명의개서 또는 변경을 취급하는 자를 통해 1회 이상주주명부를 작성하는 법인 : 해당 법인의 지배주주(특수관계인 포함) 외의 주주등이 소유하는 주식 등 ② 비상장법인 : 소액주주가 소유하는 주식(소액주주란 주식 액면금액의 합계액이 500만원 이하인 주주)

구 분	적용요건	가산세 계산
(9) 지급명세서제출 불성실 가산세 (법법 §75의7)	① 지급명세 미제출 ② 제출된 지급명세 내용이 불분명 ③ 사실과 다르게 기재하여 제출	① 미제출 × 1% (간이지급명세서의 경우 0.25%) * 제출기한이 지난 후 3개월 이내에 제출하는 경우에는 0.5% ② 불분명하거나 사실과 다르게 제출된 금액 × 1% (간이지급명세서의 경우 0.25%)
(10) 계산서 제출 불성실 가산세 (법법 §75의8)	① 계산서의 미교부·부실교부 ② 가공 및 위장 계산서 수수 ③ 매출·매입처별 (세금)계산서 합계표의 미제출·부실기재 제출 ④ 전자계산서 지연전송·미전송	[계산서, 계산서합계표] ① 계산서 미발급, 가공 및 위장 계산서 수수 : 공급가액 × 2% ② 계산서 부실기재시 : 공급가액 × 1% ③ 그 외의 경우 : 공급가액 ×0.5% ④ 전자계산서 미전송·지연전송 ㉠ 미전송 : 공급가액 × 0.5% ㉡ 지연전송 : 공급가액 × 0.3% ※ 적격증빙 미수취 가산세와 중복 적용 배제
(11) 기부금영수증 발급불성실 가산세 (법법 §75의4)	비영리내국법인이 기부금영수증을 사실과 다르게 발급하거나 기부자별 발급내역을 작성·보관하지 아니한 경우	① 기부금영수증의 경우 사실과 다르게 발급된 금액 × 5% ② 기부자별 발급내역의 경우 작성·보관하지 아니한 금액 × 0.2%
(12) 신용카드 발급 불성실 가산세 (법법 §75의6)	신용카드가맹점의 신용카드 거래거부 또는 신용카드 매출전표 발급거부 또는 사실과 다르게 발급한 경우	관할세무서장으로부터 통보받은 건별 발급거부금액 또는 건별 발급차액 × 5% - 건별 5천원미만이면 5천원
(13) 성실신고확인서 미제출가산세 (법법 §75)	성실신고확인대상 내국법인이 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일로부터 4개월 이내에 성실신고 확인서를 제출하지 않은 경우	Max(법인세 산출세액 × 5%, 수입금액 × 2/10,000) * 다만, 법인세 산출세액에서 토지등 양도소득 및 투자·상생협력촉진세제의 법인세액은 제외

구 분	적용요건	가산세 계산
(14) 유보소득계산 명세서미제출·불분명가산세 (법법 §75의9)	미제출·누락·불분명한 경우	특정외국법인의 배당 가능한 유보소득금액 × 0.5%
(15) 현금영수증 발급 불성실 가산세 (법법 §75의6)	① 현금영수증 가맹점 가입의무 불이행 ② 현금영수증 가맹점의 현금영수증 발급거부 또는 사실과 다르게 발급	① 가맹점 가입의무 불이행 가입하지 아니한 사업연도의 수입금액 × 1% × 미가맹일수 비율 * 다음의 수입금액은 제외 1) 세금계산서 발급금액 2) 매입자발행 세금계산서 발급금액 3) 계산서 발급 금액 등 ② 현금영수증 발급거부 등 : Max(㉠,㉡) ㉠ 관할세무서장으로부터 통보받은 건별 발급거부금액(또는 건별 발급차액) × 5% ㉡ 건별 5,000원(* 건별 5만원 이상 거래금액에 한해서 적용)
(16) 현금영수증 발급의무 위반 가산세 (법법 §75의 6)	현금영수증 발급의무* 위반 * 의무발급업종 내국법인은 거래금액 10만원 이상인 재화 등을 공급시 상대방 발급요청이 없어도 의무발급	거래대금 × 20% * 가산세를 부과받은 경우 현금영수증 불성실 가산세 배제
(17) 업무용승용차 관련비용 명세서 제출 불성실 가산세 (법법 §74의 2)	미제출하거나 사실과 다르게 제출한 경우	① 미제출 : 손금에 산입한 금액 × 1% ② 사실과 다른 경우 : 사실과 다르게 적은 금액 × 1%

제7절 구분경리

1. 개 요

구분경리란 사업 또는 수입의 종류별로 수입과 비용을 각각 독립된 계정과목에 의하여 구분하여 기장하는 것을 의미한다. 각 사업 또는 수입에 공통되는 익금과 손금 및 자본은 구분경리의 대상은 아니나, 일정한 방법에 의하여 구분 계산은 하여야 한다(법칙 §75①).

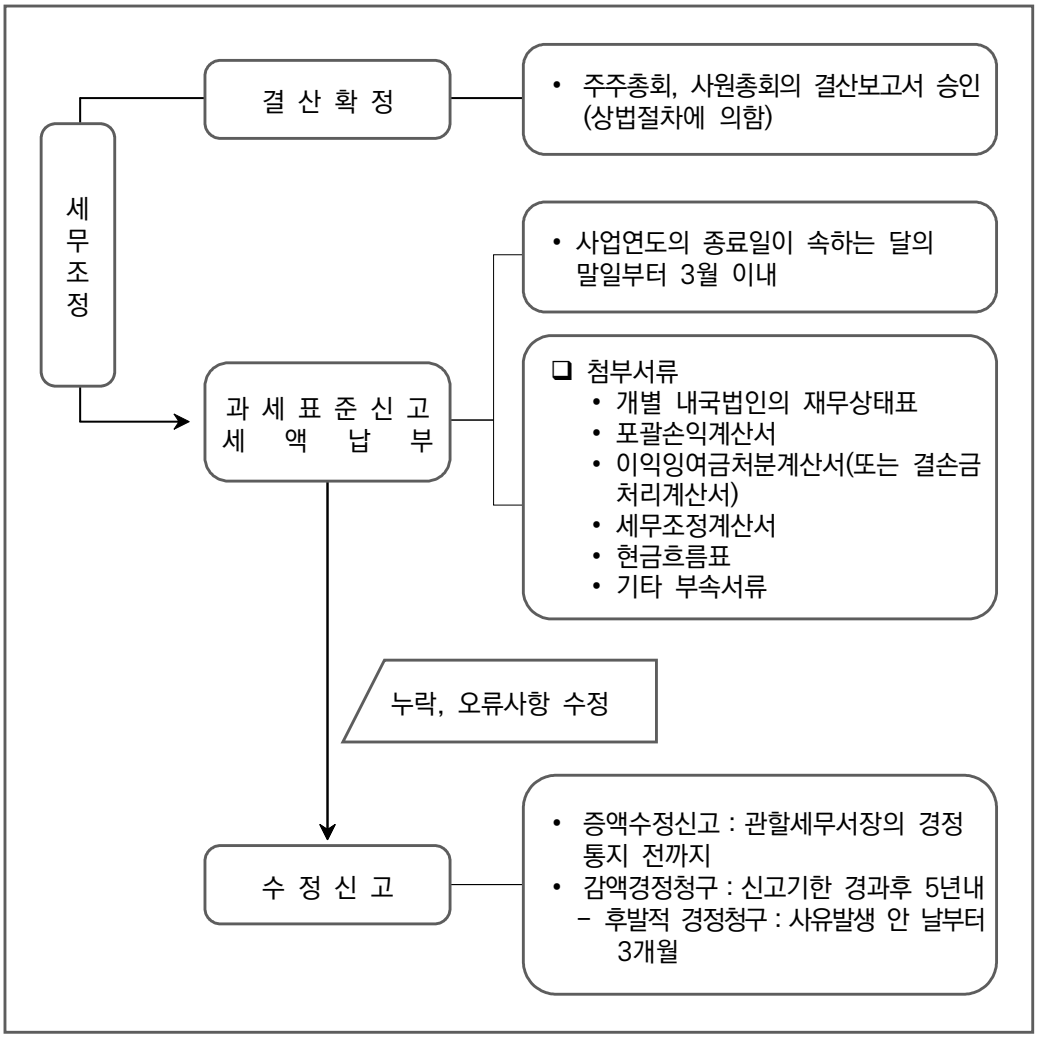
2. 구분경리의 대상

현행 세법상 구분경리 대상이 되는 사업 및 소득의 범위는 다음과 같다.

구분경리 대상법인	구분내용	근거
수익사업을 영위하는 비영리법인	수익사업과 비영리사업	법법 §113①
신탁회사	신탁재산 귀속 소득과 기타소득	법법 §113②
감면사업 등과 기타의 사업을 겸영하는 법인	감면소득과 과세소득	조특법 §143①
피합병법인의 이월결손금을 승계받고자 하는 합병법인	승계사업과 기타사업	법법 §113③
분할법인 등의 이월결손금을 승계받고자 하는 분할신설법인 등	승계사업과 기타사업	법법 §113④
증권투자회사	유가증권양도차익과 기타이익	조특법 §91의2④
외국인투자기업	감면소득과 과세소득	조특법 §143①

제21장 과세표준 신고와 자진납부

제1절 과세표준의 신고



1. 확정신고

가. 신고기한

납세의무가 있는 내국법인은 각 사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 3월(성실신고확인서를 제출하는 경우 4월)이내에 해당 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다. 이 경우 각 사업연도의 소득금액이 없거나 결손금이 있는 법인의 경우에도 신고의무를 진다(법법 §60①,③).

다만, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(§4)에 따라 감사인에 의한 감사를 받아야 하는 내국법인이 해당 사업연도의 감사가 종결되지 아니하여 결산이 확정되지 아니하였다는 사유로 신고기한의 연장을 신청한 경우에는 그 신고기한을 1개월의 범위에서 연장할 수 있다. 이 경우 신고기한이 연장된 내국법인이 세액을 납부할 때에는 국세환급가산금의 이자율을 적용하여 계산한 금액을 가산하여 납부하여야 한다. (법법 §60⑦, ⑧)

나. 제출서류

과세표준의 신고는 '법인세 과세표준 및 세액신고서'에 의하되, 다음의 서류를 첨부하여야 한다(법법 §60②,④, 법령 §97).

① 기업회계기준을 준용하여 작성한 재무상태표 및 포괄손익계산서
② 기업회계기준을 준용하여 작성한 이익잉여금처분(또는 결손금처리)계산서
③ 세무조정계산서
④ 기업회계기준에 의하여 작성한 현금흐름표(외부감사대상법인에 한함)
⑤ 기타 대통령령으로 정하는 서류(세무조정계산서 부속서류)

1) 필수적 제출서류

위 첨부서류 중 ①~③의 서류를 제출하지 아니한 경우에는 무신고로 보아 무신고가산세가 부과된다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다.

① 수익사업(제조업 등 수익이 발생하는 사업과 채권매매익에 한함)을 영위하지 않는 비영리 내국법인이 과세표준과 세액을 신고함에 있어서 필수적 제출서류를 첨부하지 않은 경우(법법 §60⑤ 단서).

② 합병·분할로 인하여 소멸하는 법인의 최종사업연도의 과세표준과 세액을 신고함에 있어서 이익잉여금처분(또는 결손금처리)계산서를 제출하지 않은 경우(법령 §97⑤)

2) 세무조정계산서

세무조정계산서란 '법인세 과세표준 및 세액조정계산서(별지 제3호 서식)'를 말한다(법령 §97④). 법인세 신고시 세무조정계산서의 부속계산서·명세서를 제출하지 않고 세무조정계산서만을 제출한 경우에도 적법한 신고로 본다. 다만, 법인이 이를 허위로 작성 제출한 경우에는 그러하지 아니하다(통칙 60-97…2).

가) 외부조정계산서

세무조정계산서는 기업 자신이 작성할 수 있으나, 기업회계와 세무회계의 정확한 조정 또는 성실한 납세를 위하여 필요하다고 인정하여 대통령령으로 정하는 법인(외부조정신고 대상법인)의 경우는 세무사(세무사법에 의하여 등록한 세무사인 공인회계사 및 변호사 포함)가 작성한 세무조정계산서 즉, 외부조정계산서를 첨부하도록 하고 있다. 이러한 제도를 통상 '외부조정 신고제도'라고 말한다.

나) 외부조정신고 대상법인이 외부조정계산서를 첨부하지 아니한 경우

외부조정신고 대상법인이 외부조정계산서를 첨부하지 아니한 경우에는 무신고로 본다(법법 §60⑨, 법령 §97의2)

다) 외부세무조정계산서를 작성하여야 하는 법인 (법령 §97의2①)

외부세무조정 대상법인은 다음과 같다(당기순이익과세법인 제외).

1. 직전 사업연도의 수입금액이 70억원 이상인 법인 및 주식회사등의 외부회계감사에 관한 법률 제4조에 따라 외부의 감사인에 의한 회계감사를 받아야하는 법인

2. 직전 사업연도의 수입금액 3억원 이상인 법인으로서 법 제29조・제30조・제45조 또는 조세특례제한법에 따른 조세특례(같은법 제104조의5 및 제104조의8에 따른 조세특례는 제외)를 적용받는 법인
3. 직전 사업연도의 수입금액이 3억원 이상인 법인으로서 해당 사업연도 종료일 현재 법인세법 및 조세특례제한법에 따른 준비금 잔액이 3억원 이상인 법인
4. 해당 사업연도 종료일로부터 2년 이내에 설립된 법인으로서 해당 사업연도 수입금액이 3억원 이상인 법인
5. 직전 사업연도의 법인세 과세표준과 세액에 대하여 법 제66조 제3항 단서에 따라 결정 또는 경정을 받은 법인
6. 해당 사업연도 종료일부터 소급하여 3년 이내에 합병 또는 분할한 합병법인, 분할법인, 분할신설법인 및 분할합병의 상대방법인
7. 국외에 사업장을 가지고 있거나 법인세법 제57조 제5항에 따른 외국자회사를 가지고 있는 법인
8. 정확한 세무조정을 위하여 세무사가 작성한 세무조정계산서를 첨부하려는 법인

3) 대표자가 직접 서명날인한 신고서의 제출의무 (법령 §97①)

「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따른 외부감사대상 법인이 전자신고를 통하여 법인세 과세표준과 세액을 신고하는 때에는 그 신고서에 대표자가 서명날인하여 서면으로 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 한다.

다. 전자신고 시 신고서류 간소화

국세기본법 제2조 제19호에 따른 전자신고를 한 법인의 경우에는 세무조정계산서 부속서류 중 기획재정부이 정하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다. 다만, 신고내용의 분석 등에 필요하여 관할지방국세청장 또는 세무서장이 서면으로 그 제출을 요구하는 경우에는 이를 제출하여야 한다(법령 §97⑥).

재무제표, 기능통화재무제표, 원화재무제표 및 표시통화재무제표의 제출은 국세기본법 제2조 제19호에 따른 국세정보통신망을 이용하여 기획재정부령으로 정하는 표준재무상태표・표준손익계산서・표준손익계산서 부속명세서를 제출하는 것으로 갈음할 수 있다. 다만, 한국채택국제회계기준을 적용하는 법인은 표준재무제표를 제출하여야 한다.(법령 §97⑪)

라. 비영리내국법인의 과세표준 신고특례

비영리법인은 원천징수된 이자소득(비영업대금의 이익을 제외하고 투자신탁의 이익 포함)에 대하여는 과세표준을 신고하지 아니할 수 있으며, 원천징수된 이자소득 중 일부만 과세표준을 신고하지 아니할 수도 있다.

이 경우 과세표준을 신고하지 아니한 이자소득은 비영리법인의 각 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 이를 포함하지 아니하며, 원천징수에 의하여 납세의무가 종결된다(법법 §62①).

한편, 당초 과세표준 신고를 하지 아니한 이자소득에 대하여는 수정신고, 기한 후 신고 또는 경정 등에 의하여 이를 과세표준에 포함할 수 없다(법령 §99②).

따라서 원천징수납부한 법인세를 환급받고자 하는 비영리법인은 반드시 법정 신고기한 내에 이자소득을 과세표준에 포함하여 법인세 신고를 하여야 한다.

2. 기한 후 신고

법정신고기한까지 과세표준신고서를 제출하지 아니한 법인은 관할세무서장이 해당 국세의 과세표준과 세액(가산세 포함)을 결정하여 통지하기 전까지 기한후과세표준신고서를 제출할 수 있다. 기한후과세표준신고서를 제출한 법인은 납부하여야 할 세액이 있는 경우 그 세액을 납부하여야 한다(국기법 §45의3①, ②).

관할 세무서장은 해당 국세의 과세표준과 세액을 신고일부터 3개월 이내에 결정하여 신고인에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 신고일부터 3개월 이내에 결정할 수 없는 경우에는 그 사유를 신고인에게 통지하여야 한다(국기법 §45의3③).

3. 신고내용의 변경

당초의 과세표준과 세액의 신고나 결정・경정 등이 그 당시의 오류 또는 후발적인 사유로 인하여 잘못된 것임이 판명된 때에는, 과세관청에서는 국세부과제척기간이 만료되기 전까지 경정・재경정 등을 할 수 있으며, 납세의무자는 수정신고와 경정 등의 청구를 하여 정정할 수 있다.

제2절 법인세의 자진납부

1. 법인세의 납부

법인은 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 산출세액에서 다음의 금액(가산세 제외)을 공제한 금액을 과세표준 신고기한 내에 납세지 관할세무서·한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다(법법 §64①, 법령 §101).



납부세액 = 산출세액 − 감면·공제세액 + 가산세액 + 감면분 추가납부세액 − 기납부세액*

* 기납부세액 : 중간예납세액, 수시부과세액, 원천징수세액
* 원천징수세액 관련 통칙
  ① (착오징수된 원천징수세액의 공제여부) 원천징수 대상소득으로 규정하지 아니한 소득에 대하여 원천징수된 법인세는 산출세액에서 공제할 수 없음(통칙 64-0-1)
  ② (원천징수 납부세액의 공제시기) 이자소득 등에 대한 원천납부 법인세액은 그 이자소득금액을 지급받은 사업연도의 법인세 산출세액에서 공제함(통칙 64-0-2)

2. 법인세 등의 분납

가. 법인세

납부할 세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 다음의 금액을 납부기한이 지난 날부터 1개월(중소기업은 2개월)이내에 분납할 수 있다(법법 §64②, 법령 §101②).

법인세 분납은 별도의 분납신청절차가 필요하지 아니하며, '법인세과세표준 및 세액신고서'상의 해당란에 분납할 세액을 기재하기만 하면 된다.

1) 분납기한

법인세 분납세액의 분납기한은 다음과 같다.

① 일반법인 ⇨ 납부기한이 지난 날부터 1개월
② 중소기업 ⇨ 납부기한이 지난 날부터 2개월

2) 분납할 세액

① 납부할 세액이 2천만원 이하인 경우 : 1천만원을 초과하는 금액
② 납부할 세액이 2천만원 초과의 경우 : 납부할 세액의 50/100 이하의 금액

분납대상이 되는 법인세는 법인세법 제60조에 의한 신고납부세액과 법인세법 제63조의 규정에 의한 중간예납세액이 되며, 법인세법 제69조에 의한 수시부과 받은 법인세는 분납을 적용할 수 없다(법인 22601-1855. '91.9.27).

또한, 법인세법 제74조의2 및 제75의2부터 제75의9까지의 가산세와 법인세법 또는 조세특례제한법에 따른 감면분 추가납부세액은 분납대상세액에 포함되지 아니한다(통칙 64-0…3).

나. 법인세분 농어촌특별세

농어촌특별세의 납세의무자가 법인세를 위 규정에 의하여 분납하는 경우에는 농어촌특별세도 그 분납금액의 비율에 의하여 해당 본세의 분납의 예에 따라 분납할 수 있다(농특법 §9①).

또한, 법인세가 1,000만원을 초과하지 아니한 경우에도 농어촌특별세액이 500만원을 초과하는 경우에는 다음과 같이 분납할 수 있다.(농특법 §9②, 농특령§8)

① 농어촌특별세가 1천만원 이하인 경우 : 500만원을 초과하는 금액
② 농어촌특별세가 1천만원을 초과하는 경우 : 그 세액의 100분의 50 이하의 금액

3. 소규모법인 등에 대한 성실신고확인제도 적용

가. 성실신고 확인대상 법인

아래에 해당하는 내국법인은 성실한 납세를 위하여 법인세의 과세표준과 세액을 신고할 때 법에 정한 첨부서류에 더하여 비치·기록된 장부와 증명서류에 의하여 계산한 과세표준금액의 적정성을 세무사 등 성실신고확인서 작성자*가 확인하고 작성한 성실신고확인서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 한다(법법 §60의2).

① 아래의 소규모법인 요건에 해당하는 내국법인(유동화전문회사 등** 제외)
  ㉠ 해당 사업연도의 상시근로자 수가 5인 미만
  ㉡ 지배주주 및 특수관계자 지분 합계가 전체의 50% 초과
  ㉢ 부동산임대업 법인 또는 이자·배당·부동산임대소득이 수입금액의 50% 이상인 법인

② 확인신고 확인대상인 개인사업자가 사업용자산을 현물출자하거나 사업의 양도·양수 등의 방법에 따라 내국법인으로 전환한 경우 그 내국법인
(사업연도 종료일 현재 법인으로 전환한 후 3년 이내의 내국법인으로 한정)

③ ②에 따라 전환한 내국법인으로부터 현물출자 및 사업양도를 통해 해당 사업을 인수하여 영위중인 내국법인
(2에 따른 전환일부터 3년이내인 경우로서 인수한 사업을 계속 경영하고 있는 경우로 한정)

* 성실신고확인서 작성자 : 세무사(세무사법에 따라 등록한 공인회계사 포함), 세무법인 또는 회계법인
** 법법 §51의2에 따른 유동화 전문회사 등에 대한 소득공제 적용대상 기업

다만, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따라 감사인(監査人)에 의한 감사를 받은 내국법인은 이를 제출하지 아니할 수 있다(법법 §60의2①단서)

나. 적용특례

성실신고 확인대상 내국법인이 성실신고확인서를 제출하는 경우 다음과 같은 특례가 적용된다.

구 분	내 용
① 신고기한 연장 (1개월 연장)	법인세의 과세표준과 세액을 각 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 신고
② 세액공제 (최저한세 대상 ×)	성실신고 확인비용 세액공제 = min(㉠, ㉡) ㉠ 성실신고확인에 직접 사용한 비용 × 60% ㉡ 150만원(한도)
③ 미제출가산세	성실신고확인서 미제출 가산세 = max(㉠, ㉡) ㉠ 법인세 산출세액 × 5% ㉡ 수입금액 × 0.02%

다. 적용시기

성실신고확인서 제출은 시행령 시행일(2018.2.13.)이 속하는 사업연도 분부터 적용하고, 법인전환은 시행령 시행일 이후 법인전환하는 분부터 적용한다.

제22장 중간예납 · 원천징수 · 수시부과

제1절 중간예납

1. 의 의

중간예납이란 각 사업연도의 기간이 6개월을 초과하는 법인이 그 사업연도 개시일부터 6월간을 '중간예납기간'으로 하여 그 기간에 대한 법인세를 사업연도 중간에 미리 납부하는 것을 말한다(법법 §63).

2. 중간예납 대상법인

사업연도가 6월을 초과하는 법인은 중간예납의무가 있다. 다만, 다음의 법인은 중간예납의무가 없다(법법 §63).

① 사립학교법인, 산학협력단, 국립대학법인(서울대학교, 울산과학대학교, 인천대학교)
② 직전 사업연도 중소기업으로 직전 사업연도 산출세액 기준 계산 금액이 50만원 미만인 법인
③ 신설법인의 최초 사업연도(합병 또는 분할에 의하여 신설된 법인은 최초 사업연도에도 중간예납을 하여야 함)
④ 세무서장이 중간예납기간 중 휴업 등의 사유로 사업수입금액이 없는 것을 확인한 법인(법법 §63의2⑤)
⑤ 청산법인, 국내사업장이 없는 외국법인(통칙 63-0…2)

3. 중간예납세액 계산

중간예납의무가 있는 법인은 다음의 방법 중 법인에게 유리한 것을 선택하여 중간예납세액을 계산할 수 있다. 다만, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공시대상기업집단(중소기업 규모 법인은 제외)에 속하는 내국법인은 가결산방법에 따라 계산한다. (법법 §63의2).

[방법 1] 직전 사업연도의 법인세 납부실적을 기준으로 하는 방법
[방법 2] 해당 사업연도의 중간예납기간의 실적을 기준으로 하는 방법(가결산방법)

다만, 다음의 경우에는 반드시 가결산방법에 의해 중간예납세액을 계산하여 납부하여야 한다.

① 직전 사업연도의 법인세로서 확정된 산출세액이 없는 법인(유동화전문회사 등 법인세법상 소득공제대상 법인은 제외)
② 해당 중간예납기간 만료일까지 직전 사업연도의 법인세액이 확정되지 아니한 법인
③ 분할신설법인 및 분할합병의 상대방법인의 분할 후 최초의 사업연도
④ 결손 등으로 인하여 직전 사업연도의 법인세 산출세액이 없이 가산세로서 확정된 세액이 있는 법인(법칙 §51)

가. 직전 사업연도의 실적을 기준으로 하는 방법

직전 사업연도에 확정된 법인세 산출세액이 있는 법인의 경우에는 다음 산식에 의하여 중간예납세액을 계산한다.

$$\text{중간예납세액} = \left[\text{직전 사업연도의 법인세로서 확정된 산출세액} - \text{직전 사업연도의 감면세액} - \text{직전 사업연도의 원천징수세액 수시부과세액}\right] \times \frac{6}{\text{직전 사업연도 월수}}$$

위 산식에서 직전 사업연도의 법인세로서 확정된 산출세액에는 가산세를 포함하며, 토지 등 양도소득에 대한 법인세와 미환류소득에 대한 법인세를 제외한다.

직전 사업연도 실적기준 관련 세부사항

① 직전 사업연도의 법인세라 함은 중간예납기간 종료일까지 신고(수정신고 포함) 또는 결정·경정에 의하여 확정된 세액을 말한다. 다만, 중간예납세액의 납부기한까지 직전 사업연도의 법인세가 경정된 경우에는 그 경정으로 인하여 감소된 세액을 차감하여 계산한 금액을 말함(통칙 63-0…3).
→ 직전 사업연도의 법인세액은 [법인세과세표준 및 세액조정계산서 (115)란]의 금액을 의미함

② 직전 사업연도의 법인세 산출세액은 있으나 중간예납세액·원천징수세액·수시부과세액이 산출세액을 초과함으로써 납부한 세액이 없는 경우에는 직전 사업연도의 법인세액이 없는 경우로 보지 아니한다(법칙 §51②). → 따라서, 직전 사업연도 실적기준 적용 가능함

③ 직전 사업년도에 납부한 원천징수세액이 (직전 사업연도의 법인세로 확정된) 산출세액을 초과하여 환급세액이 발생하는 경우에는 납부할 중간예납세액이 없는 것임 (법인22601-1905, 86.6.12).

④ 사업연도의 변경으로 인하여 직전 사업연도가 1년 미만인 경우에는 그 기간을 직전 사업연도로 본다(법칙 §51①). 즉, 변경 후 사업연도의 중간예납기간은 변경한 사업연도의 개시일로부터 6월이 되는 날까지가 되며, 직전사업연도는 변경 전 사업연도의 개시일부터 변경 후 최초 사업연도개시일 전일까지로 하여 중간예납세액을 계산한다.

나. 중간예납기간의 실적을 기준으로 하는 방법 (가결산 방법)

다음 산식에 의하여 중간예납세액을 계산한다.

$$\text{중간예납세액} = \left[\text{중간예납기간의 과세표준} \times \frac{12}{6}\right] \times \text{세율} \times \frac{6}{12} - \text{중간예납기간의 감면세액} - \text{중간예납기간의 원천징수세액 수시부과세액}$$

가결산방법 관련 세부사항
① 당기순이익 과세법인이 가결산방법을 적용하는 경우 중간예납기간을 1사업연도로 보아 계산한 당기순이익을 과세표준으로 하여 중간예납세액을 계산하여 납부하여야 한다(법칙 §51④)
② 감면세액,원천징수세액,수시부과세액은 해당 중간예납기간에 실제로 감면,납부,부과된 금액을 말함
③ 중간예납기간의 과세표준 계산 ㉠ (이월결손금) 중간예납기간 개시일 전 15년 이내에 개시한 사업연도에서 발생한 결손금으로서 그 후 사업연도의 과세표준 계산에서 공제되지 아니한 금액을 공제한다. ㉡ (감가상각비) 결산서에 반영한 경우 손금산입 ㉢ (각종 비용) 결산서에 반영한 경우에 한하여 손금산입(특별한 규정이 있는 경우는 제외) ㉣ (준비금・충당금) 결산서에 반영한 경우에만 손금산입하되, 법법 §61에 따른 준비금, 일시상각(압축기장)충당금은 신고조정 가능함. 준비금 등 환입액은 신고조정으로 익금산입 가능함
④ 최저한세 적용 : 중간예납세액 세액 계산시 조특법에 따른 최저한세를 적용한다.

4. 합병의 경우 중간예납

합병으로 신설(존속)하는 법인은 합병 후 최초 사업연도에도 중간예납의무가 있다. 아래의 직전사업연도에 대한 적용은 직전 사업연도의 실적을 기준으로 하는 방법에 의한 경우이며, 해당 중간예납기간의 실적기준은 이에 해당하지 아니한다.

가. 신설합병의 경우 직전사업연도

신설합병으로 인하여 설립된 합병법인(A법인과 B법인이 합병하여 C법인을 설립하는 경우)이 설립 후 최초 사업연도에 납부할 중간예납세액을 계산하는 경우에는 합병으로 소멸한 법인들(피합병법인 A, B)의 합병등기일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 모두 직전사업연도로 본다(법법 §63의2③1).

나. 흡수합병의 경우 직전사업연도

합병 후 존속하는 합병법인(A법인이 B법인에 흡수되는 경우)이 합병 후 최초의 사업연도에 대한 납부할 중간예납세액을 계산하는 경우에는 합병 후 존속하는 법인(합병법인)의 직전사업연도와 합병으로 소멸하는 법인(피합병법인)의 합병등기일 속하는 사업연도의 직전사업연도를 모두 직전사업연도로 본다(법법 §63의2③2).

5. 중간예납세액의 신고·납부 및 징수

가. 신고·납부

중간예납세액은 중간예납기간이 지난 날부터 2개월 이내에 확정신고시의 납부절차를 준용하여 정부에 납부하여야 한다. 이 경우 납부할 세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 확정신고시의 분납방법에 의하여 분납할 수 있다(법법 §63④).

나. 징수와 가산세

납세지 관할세무서장은 법인이 중간예납세액을 납부하지 않은 경우에는 그 미납세액을 국세징수법에 따라 징수하여야 한다. 가결산방법에 따라 중간예납세액을 계산하여야 하는 법인의 경우에는 중간예납세액을 결정하여 국세징수법에 따라 징수하여야 한다(법법 §71②).

중간예납세액을 납부하지 않거나 과소납부한 경우에는 납부지연가산세를 징수한다(국기법 §47의4①).

제2절 원천징수

1. 원천징수의무자

원천징수란 소득을 지급하는 자(원천징수의무자가)가 소득을 받는 자에게 소득을 지급하는 때에 세금을 징수하여 국가에 납부하는 제도를 말한다.

원천징수의무자란 국내에서 거주자나 비거주자에게 원천징수대상소득 또는 수입금액을 지급하는 개인이나 법인을 말한다. 법인세법상 원천징수의무자는 내국법인에게 원천징수 대상소득인 이자소득금액이나 집합투자기구로부터의 이익 중 투자신탁의 이익을 지급하는 자가 된다.

법인세법과 소득세법 중 어느 법을 적용할 것인지의 판단은 '지급받는 자'를 기준으로 판단한다. 따라서, 내국법인에게 원천징수대상소득을 지급하는 경우에는 지급하는 자가 개인인지 법인(영리법인・비영리법인 불문)인지에 관계없이 지급하는 자는 법인세법상 원천징수의무자가 된다.

가. 원천징수의무의 대리・위임

원천징수의무자를 대리하거나 그 위임을 받은 자의 행위는 수권 또는 위임의 범위 안에서 본인 또는 위임인의 행위로 보아 원천징수의무규정을 적용한다(법법 §73④).

원천징수의 대리・위임은 원칙적으로 본인과 대리인 간의 계약에 의하여 성립하나, 법인세법에 따라 대리・위임 관계가 있는 것으로 보는 경우도 있다.

1) 계약에 의한 대리・위임 (원천징수의무자 = 원천징수의무를 대리・위임받은 자)

채권발행회사가 원리금지급과 원천징수업무를 금융기관에 위임한 경우, 금융기관이 채권 등의 이자소득을 지급하는 때에 법인을 대리하여 원천징수의무를 이행하여야 한다 (법인22601-900, 1987.4.13.).

따라서, 원천징수의무를 대리·위임받은 자가 원천징수세액을 부족징수·납부한 경우 본래의 원천징수의무자에게 추징할 수 없으며, 대리·위임 받은 자에게 추징하여야 한다(재소득-147, 2011.4.22).

2) 금융기관의 대리·위임 의제 (원천징수의무자 = 금융기관)

금융회사 등이 내국법인이 발행한 어음 또는 채무증서를 인수·매매·중개 또는 대리하는 경우에는 금융회사와 그 내국법인간에 대리 또는 위임의 관계가 있는 것으로 본다(법법 §73⑤).

3) 중도매매채권에 대한 대리·위임 의제 (원천징수의무자 = 채권매도법인)

내국법인(채권매도법인)이 금융회사 등에 채권 등을 중도에 매도하는 경우 채권매도법인은 자신이 매도한 채권의 보유기간 이자상당액에 대한 법인세는 해당 법인이 원천징수의무자를 대리하여 원천징수하여야 한다(법법 §73의2). 이 경우 채권매도법인이 원천징수의무자가 된다.

나. 원천징수의무의 승계

1) 법인해산시 원천징수의무 승계

법인이 해산한 경우에 원천징수하여야 할 법인세를 징수하지 아니하였거나 징수한 법인세를 납부하지 아니하고 잔여재산을 분배한 때에는 청산인과 잔여재산의 분배를 받은 자가 각각 그 분배한 재산가액과 분배받은 재산의 가액을 한도로 그 법인세를 연대하여 납부할 책임을 진다(법령 §116①).

2) 법인합병 및 분할시 원천징수의무 승계

법인이 합병·분할로 인하여 소멸한 경우 합병법인 등은 피합병법인 등이 원천징수하여야 할 법인세를 징수하지 아니하였거나 징수한 법인세를 납부하지 아니한 것에 대하여 납부할 책임을 진다(법령 §116②).

2. 원천징수 대상소득

내국법인에게 다음의 소득금액을 지급하는 자는 법인세를 원천징수하여야 한다.

① 소득세법 제16조 제1항의 이자소득금액(금융보험업을 하는 법인의 수입금액 포함)
② 소득세법 제17조 제1항 제5호에 따른 집합투자기구로부터의 이익 중 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자신탁의 이익

가. 원천징수대상이 되는 이자소득의 범위 (통칙 73-0…1)

원천징수대상이 되는 이자소득은 소득세법 제16조에 열거하는 이자소득으로 한다.

원천징수대상 이자소득으로 보는 것	원천징수대상 이자소득이 아닌 것
① 채권자불분명 사채이자로서 손금불산입된 이자(가공차입금에 대한 이자임이 명백한 것은 제외)	① 법원판결에 따라 지급하는 손해배상금에 대한 법정이자
② 공탁법의 규정에 의한 공탁금의 이자	② 물품을 연불조건으로 매입함에 있어서 당초계약에 의하여 이자상당액을 가산하여 매입가액을 확정하고, 연불방법에 따라 이자를 포함한 가액을 매입대금으로 지급하는 경우 매입대금에 포함된 이자상당액 단, 당초계약에 의하여 매입가액이 확정된 후 그 대금의 지급지연으로 실질적인 소비대차로 전환되어 발생되는 이자는 이자소득으로 함
③ 금융기관의 여신관리자금에 대한 환출이자	

나. 금융보험업을 영위하는 법인이 지급받는 이자소득

금융보험을 영위하는 법인의 수입원천인 이자수입은 사업수입에 해당하므로 법인세법 시행령 제111조 제2항 각호에서 열거하는 금융보험업 법인이 지급받는 이자소득금액은 법인세법 제73조의 규정에 의하여 원천징수를 하지 아니한다.

3. 원천징수 세율

법인세법상 원천징수세율은 다음과 같다.

구 분	이자소득		투자신탁의 이익
	비영업대금의 이익	기타 이자소득	
원천징수세율	25%	14%	14%

4. 원천징수세액의 납부

가. 일반적인 경우

원천징수의무자는 법인에게 원천징수대상인 이자소득 등을 지급하는 때에 법인세를 원천징수하여 그 징수일이 속하는 달의 다음달 10일까지 이를 납세지 관할세무서 등에 납부하여야 한다(법법 §73①, §74①).

나. 반기별 납부승인을 받은 경우

직전 연도(신규로 사업을 개시한 사업자의 경우 신청일이 속하는 반기)의 상시 고용인원이 20인 이하인 원천징수의무자(금융보험업을 영위하는 법인은 제외)로서 관할세무서장의 승인을 얻거나 국세청장이 정하는 바에 따라 지정을 받은 자는 그 징수일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음달 10일까지 납부할 수 있다.

이 경우 직전 연도의 상시 고원인원수는 직전 연도의 1월부터 12월까지의 매월 말일 현재 상시 고용인원의 평균인원수로 한다(법법 §73⑦. 법령 §115②, ③).

5. 미납된 원천징수세액의 징수

원천징수의무자가 원천징수세액을 징수하지 않았거나 징수한 세액을 기한 내에 납부하지 않은 때에는 지체없이 원천징수의무자로부터 원천징수하여 납부하여야 할 세액상당액에 원천징수등납부지연가산세를 가산한 금액을 법인세로서 징수하여야 한다. 다만,원천징수의무자가 원천징수를 하지 아니한 경우로서 납세의무자가 그 법인세액을 이미 납부한 경우에는 원천징수의무자에게 그 가산세만 징수한다 (법법 §71③).

6. 환매조건부 채권매매거래에 대한 원천징수 (법령 §114의2)

환매조건부 채권을 매매・대여거래를 하는 경우 당초 채권 등을 보유한 매도자 또는 대여자의 중도 매도・대여로 보지 않으므로 채권 등을 매도 또는 대여한 날부터 환매수한 날 또는 반환받은 날까지의 기간동안 동 채권 등으로부터 발생하는 이자소득에 상당하는 금액은 환매조건부 채권의 매도자 또는 대여자에게 귀속되는 것으로 보아 원천징수를 한다(법령 §114의2②).

환매조건부 채권매매거래를 통하여 채권 등을 매수한 자가 해당 채권 등을 환매일 이전에 제3자에게 매도하는 경우에는 환매조건부채권의 매수자에게 보유기간이자상당액에 대한 세액을 원천징수하여야 하며, 환매조건부 채권의 매수자는 원천징수당한 세액을 환급받을 수 있다(법령 §114의2③).

7. 채권의 중도매매에 따른 원천징수

법인이 소득세법(§46①)에 따른 채권 등에서 발생하는 이자, 할인액 및 투자신탁의 이익의 계산기간 중에 해당 채권 등 또는 투자신탁의 수익증권을 타인에게 매도(중개·알선하는 경우를 포함하되, 환매조건부채권매매 등은 제외)하는 경우 원천징수대상 채권 등의 보유기간에 따른 이자 등에 대해서는 해당 법인이 원천징수의무자를 대리하여 원천징수하여야 한다. 이 경우 해당 법인에 대하여는 이를 원천징수의무자로 보아 법인세법을 적용한다(법법 §73의2).

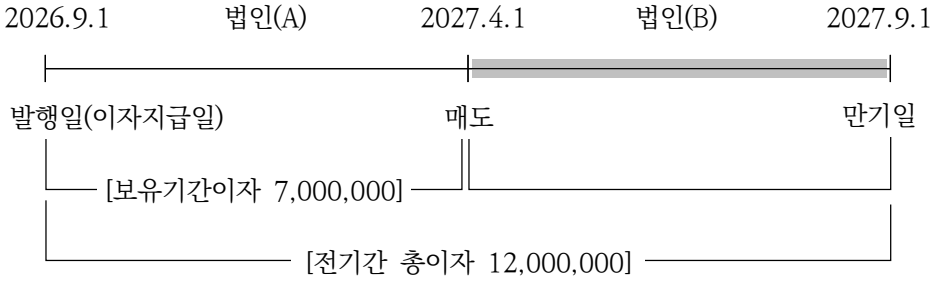
※ 채권중도매매에 따른 원천징수 관련 세부사항 (법령 §113)

구 분	내 용
원천징수세액	원천징수세액 = 보유기간이자상당액 × 원천징수세율
보유기간의 이자상당액	보유기간의 이자상당액 = 채권 등 액면가액 × 적용이자율 × 보유기간일수 / 365
적용이자율	① 약정이자율에 발행시의 할인율을 가산하고 할증률을 차감한 이자율 ② (전환사채·교환사채) ①의 이자율에 추자지급이율(상환할증률)을 가산한 이자율 ③ ②의 사채를 주식으로 전환(교환)한 후에도 이자를 지급하는 약정이 있는 경우 : 전환(교환)청구일부터는 법인세법 시행규칙(§59)에 따른 약정이자율 적용
채권보유기간	① 채권 등의 이자소득금액을 지급받기 전에 매도하는 경우 채권등의 취득일(직전 이자소득금액의 계산기간 종료일의 다음날) ~ 매도일 ② 채권 등의 이자소득금액을 지급받은 경우 채권등의 취득일(직전 이자소득금액의 계산기간 종료일의 다음날) ~ 이자소득금액의 계산기간 종료일(예외 있음)
선이자지급 방식의 채권	① 선이자지급방식의 채권 등을 취득한 후 만기까지의 전기간분 이자소득에 대한 실제 원천징수된 세액을 채권의 취득사업연도의 법인세 신고납부시 전액공제한 후, ② 그 후의 사업연도 중 만기상환일 전에 매도함으로써 공제한 원천징수세액이 보유기간이자상당액에 대한 원천징수세액을 초과하는 경우, 그 초과금액은 ③ 해당 채권 등을 매도이이 속한 사업연도의 법인세에 가산하여 납부하여야 함

사례

❑ 선이자지급방식의 채권에 대한 추가납부세액 계산

12월말 법인(A)는 2026.9.1 선지급받은이자 12백만원에 대해 원천징수된 세액 168만원(세율 14%)을 2026사업연도의 법인세 신고시 공제하고, 2027.4.1 해당 채권을 법인(B)에게 매도한 경우 2026사업연도에 추가납부할 세액은?



(풀이) 1,680,000(공제된 세액) - 980,000(보유기간이자 × 14%) = 700,000원

제3절 수시부과

1. 개 요

수시부과결정이란 법인의 정상적인 자진신고납부 및 정부의 경정결정 절차로는 조세채권을 확보하기 어렵다고 인정되는 경우 정부는 사업연도 진행 중에 해당 사업연도 개시일부터 수시부과사유 발생일까지를 수시부과기간으로 하여 법인세를 징수할 수 있도록 한 제도이며, 수시부과에는 다음 2가지 유형이 있다.

① 조세포탈의 우려가 있는 경우의 수시부과
② 군납시 수시부과

2. 유형별 수시부과 방법

가. 조세포탈의 우려가 있는 경우의 수시부과

납세지 관할세무서장 또는 관할 지방국세청장은 법인이 사업연도 중에 다음에 해당하는 수시부과 사유로 인하여 법인세 포탈의 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 법인에 대한 법인세를 부과할 수 있다.(법법 §69①, 법령 §108①)

다만, 직전사업연도에 대한 과세표준 등의 신고기한 이전에 수시부과사유가 발생한 경우(직전사업연도에 대한 과세표준 신고를 한 경우에는 제외)에는 직전사업연도 개시일부터 수시부과사유가 발생일까지를 수시부과기간으로 한다

1) 수시부과 사유

① 신고를 하지 아니하고 본점 등을 이전한 경우
② 사업부진, 기타 사유로 인하여 휴업 또는 폐업상태에 있는 경우
③ 기타 조세를 포탈할 우려가 있다고 인정되는 상당한 이유가 있는 경우

2) 과세표준의 결정방법

가) 실지조사 원칙

수시부과결정은 장부 및 기타 증빙서류에 의한 실지조사를 원칙으로 하며, 실지조사가 불가능한 경우에 한하여 추계결정할 수 있다.

나) 휴・폐업 법인에 대한 수시부과시 추계결정 방법

휴・폐업법인에 대하여 수시부과를 하는 경우로서 과세관청의 조사결과 명백한 탈루혐의가 없다고 인정되는 경우에는 동업자 권형에 의하되, 동일업종의 다른 법인이 없는 경우 직전 사업연도의 소득률에 의하여 결정할 수 있다(법령 §108⑤).

3) 수시부과 세액의 계산

수시부과시 산출세액은 다음과 같이 계산한다. 이 경우 월수는 역에 따라 계산하되 1월 미만은 1월로 하며, 법 제76조 규정의 가산세는 부과하지 아니한다. (법령 §108②)

$$\text{수시부과세액} = \text{과세표준} \times \frac{12}{\text{수시부과기간 월수}} \times \text{세율} \times \frac{\text{수시부과기간 월수}}{12}$$

나. 군납시의 수시부과

1) 수시부과의 취지

주한국제연합군 또는 외국기관과의 거래내용을 파악하고 세수의 조기확보를 위해 법인이 주한국제연합군 또는 외국기관으로부터 사업수입금액을 외국환은행을 통해 외환증서 또는 원화로 영수할 때에는 그 영수할 금액에 대한 과세표준과 세액을 결정할 수 있다.(법령 §108③)

2) 수시부과 세액의 계산



수시부과세액 = 영 제104조 제2항의 규정을 준용하여 계산한 추계소득 × 세율

제23장 결정·경정·징수 및 환급

제1절 결정과 경정

1. 개 요

법인세의 과세방식은 신고납세제도를 채택하고 있다. 따라서 법인세 납세의무는 법인의 과세표준 및 세액의 신고에 의하여 확정된다. 다만, 법인의 신고가 없는 경우 정부가 해당 법인의 과세표준과 세액을 결정함으로써 납세의무가 확정된다.

한편, 법인의 신고내용에 오류·탈루가 있는 경우에는 정부가 과세표준 및 세액을 정정하는 처분을 하게 되는데 이를 경정이라고 하며, 당초 결정 또는 경정 내용에 오류·탈루가 있는 경우에는 이를 다시 정정하는 것을 재경정이라 한다. 일반적으로 경정과 재경정을 총칭하여 경정이라고도 한다.

2. 결정·경정·재경정의 사유 및 기관

가. 결정·경정 등의 사유 (법법 §66)

법인세 과세표준의 결정·경정 등의 사유는 다음과 같다.

구 분	사 유
결 정	• 법인이 법인세 과세표준 및 세액을 신고하지 아니한 경우
경 정	• 법인세 과세표준 및 세액을 신고한 법인이 다음에 해당하는 경우 ① 신고내용에 오류 또는 누락이 있는 경우 ② 지급명세서, 매출·매입처별 계산서합계표 또는 매출·매입처별 세금계산서합계표의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 경우 ③ 다음의 어느 하나에 해당하는 경우로서 시설규모나 영업현황으로 보아 신고내용이 불성실하다고 판단되는 경우 ㉮ 신용카드가맹점 가입요건에 해당하는 법인 또는 현금영수증가맹점으로 가입하여야 하는 법인이 정당한 사유 없이 신용카드가맹점 또는 현금영수증 가맹점으로 가입하지 아니한 경우 ㉯ 신용카드가맹점이 정당한 사유없이 신용카드 거래를 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우 ㉰ 현금영수증가맹점이 정당한 사유없이 현금영수증 발급을 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우
재경정	• 법인세 과세표준 및 세액의 결정·경정내용에 오류·누락이 있는 경우

나. 결정시기

법인이 과세표준 신고를 하지 아니한 때에는 과세표준 신고기한부터 1년 이내에 정부가 해당 법인에 대한 과세표준과 세액을 결정하여야 한다. 다만, 국세청장이 조사기간을 따로 정하거나 부득이한 사유로 인하여 국세청장의 승인을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다(법령 §103③).

다. 결정·경정기관

법인세 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정은 납세지 관할세무서장이 행한다. 다만, 국세청장이 특히 중요하다고 인정하는 것에 대하여는 납세지 관할 지방국세청장이 이를 결정 또는 경정할 있다(법령 §103①).

3. 경정처분의 효력 (국기법 §22의2)

세법에 따라 당초 확정된 세액을 증가 또는 감소시키는 경정은 당초 확정된 세액에 관한 이 법 또는 세법에서 규정하는 권리·의무관계에 영향을 미치지 아니한다.

구 분	경정처분의 효력
증액경정	세법의 규정에 의하여 당초 확정된 세액을 증가시키는 경정은 당초 확정된 세액에 관한 기본법 또는 세법에서 규정하는 권리·의무관계에 영향을 미치지 아니함
감액경정	세법의 규정에 의하여 당초 확정된 세액을 감소시키는 경정은 그 감소시키는 세액 외의 세액에 관한 기본법 또는 세법에서 규정하는 권리·의무관계에 영향을 미치지 아니함

4. 과세표준의 결정·경정의 방법

각 사업연도의 소득에 대한 법인세 과세표준과 세액을 결정 또는 경정하는 경우에는 과세표준신고서 및 그 첨부서류나 장부·기타 증명서류를 근거로 실지조사에 의함을 원칙으로 한다. 다만, 실지조사에 의하여 결정할 수 없는 부득이한 경우에는 추계 결정한다(법법 §66③, 법령 §103②).

따라서 추계의 방법으로 소득금액을 결정하는 경우에 그 추계과세의 적법성에 대해서는 과세관청이 입증하여야 한다(대법 85누988, '88.9.13).

가. 실지조사 결정·경정 (원칙)

실지조사란 법인이 비치·기장하고 있는 장부와 제 증명서류 등을 대조·확인하여 납세의무자의 조세부담의 관계를 적정하게 실현하기 위한 사실행위를 말하며, 증명서류 등의 대조확인은 물론, 자산과 부채의 존부·현황 등의 실사, 거래선에 대한 거래의 유무·수량·금액의 확인 등 장부에 기재된 수익·비용의 금액이 정확한 지의 여부를 확인하는 조사까지 포함되는 것이다.

나. 추계결정·경정(예외)

추계결정·경정이란 법인세 과세표준을 법인이 비치·기장한 장부에 의하여 계산할 수 없는 경우 정부가 정하는 기준경비율 또는 동업자 권형 등의 방법에 의하여 결정·경정하는 것을 말한다(법법 §66③, 법령 §104).

1) 추계결정·경정 사유

추계결정·경정은 다음과 같은 사유로 장부 기타 증명서류에 의하여 소득금액을 계산할 수 없는 경우에 한하여 할 수 있도록 엄격히 제한하고 있다(법령 §104①).

① 소득금액을 계산함에 있어서 필요한 장부 또는 증명서류가 없거나 그 중요한 부분이 미비 또는 허위인 경우
② 기장의 내용이 시설규모, 직원 수, 원자재·상품·제품 또는 각종 요금의 시가 등에 비추어 허위임이 명백한 경우
③ 기장의 내용이 원자재 사용량·전력 사용량 기타 조업상황에 비추어 허위임이 명백한 경우

그러나 다음의 사유만으로는 추계결정을 하지 아니한다(통칙 66-104…6).

① 장부를 비치·기장하고 있는 경우로서 일부 재고자산의 수불 내용이 상이한 때
② 대차대조표상의 제품·재공품액이 사실과 다른 때

2) 추계결정의 특례(통칙 66-104…5)

가) 실지조사결정 후 추계로 경정 가능여부

당초 결정·경정이 실지조사에 의하여 이루어진 경우에는 그 후에 추계방법으로 경정·재경정할 수 없다. 따라서 실지조사에 의한 결정·경정이 있은 이후에 소득금액의 누락 또는 탈루가 발견되었으나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 당초의 장부와 증빙 등이 멸실되어 실지조사할 수 없는 경우에는 그 부분에 한하여 소득금액을 추계할 수 있다.

나) 추계결정 후 매출누락이 발견된 경우 결정방법

당초 결정·경정이 추계결정된 이후에 수입금액 누락 등이 발견된 경우에도 추계소득금액을 계산 익금가산하고 동 금액을 대표자에 대한 상여로 처분한다.

3) 추계결정·경정의 방법

가) 기준경비율에 의한 방법

다음과 같이 과세표준을 결정·경정하는 방법을 말한다(법령 §104②1호). 이 경우 사업수입금액에는 영업외수익 및 특별이익 중 부산물·설물·재고자산의 처분액 등과 같이 통상 주된 사업에 관련하여 발생하는 부수수익을 포함한다.
(통칙 66-104…2)



$$\text{과세표준(추계소득금액)} = \text{사업수입금액} - \left[\text{주요경비} + \text{사업수입금액} \times \text{기준경비율}\right]$$

주요경비란 다음의 금액을 말한다.

① 매입비용(사업용자산의 매입비용 제외)과 사업용자산에 대한 임차료로서 증명서류에 의하여 지출하였거나 지출할 금액

② 인건비(대표자 및 임원 또는 직원의 급여와 임금 및 퇴직급여)로서 증명서류에 의하여 지급하였거나 지급할 금액

③ 사업수입금액에 기준경비율(소령 §145)을 곱하여 계산한 금액

나) 동업자 권형에 의한 방법 (법령 §104②2호)

기준경비율이 결정되지 아니하였거나 천재·지변 기타 불가항력으로 장부 기타 증명서류가 멸실된 때에는 기장이 가장 정확하다고 인정되는 동일업종의 다른 법인의 소득금액을 참작하여 그 과세표준을 결정·경정하는 방법을 말한다.

구 분		과세표준(추계소득금액)	
동일업종의 다른 법인이	있는 경우	동일업종의 다른 법인의 소득금액을 참작하여 결정	
	없는 경우	과세표준신고 후에 장부 등 멸실된 경우	과세표준신고서 및 첨부서류에 의하여 결정
		과세표준신고 전에 장부 등 멸실된 경우	직전 사업연도 소득률에 의하여 결정
기준경비율이 있는 업종과 없는 업종을 겸영하는 경우		기준경비율 있는 업종	기준경비율에 의하여 결정
		기준경비율 없는 업종	동일업종의 다른 법인의 소득금액을 참착하여 결정

다) 소기업에 대한 추계결정 특례

소기업(조특법 §7①2호 가목)이 폐업한 때에는 다음 각 항목에 따라 계산한 금액 중 적은 금액을 과세표준으로 하여 결정·경정한다(법령 §104②3호).



과세표준(추계소득금액) = min (① , ② , ③)

구 분	과세표준(추계소득금액)
① 단순경비율에 의한 방법	수입금액 - 수입금액 × 단순경비율(소령 §145)
② 직전 사업연도 소득률에 의한 방법	수입금액 × 직전 사업연도의 소득률
③ 기준경비율에 의한 방법	수입금액 - (주요경비 + 수입금액 × 기준경비율)

4) 추계결정·경정시 과세표준에 가감하는 금액

추계결정 또는 경정을 하는 경우의 과세표준은 추계소득금액에 다음의 금액을 가감하여 계산한다(법령 §104③, 통칙 66-104…3).

구 분	내 용
가 산	① 사업수입금액 외의 수익(비영리법인은 수익사업에서 생기는 수익으로 한정하며, 이하 '사업외수익'이라 함)의 금액에서 다음 각 항목의 금액을 차감한 금액 ㉠ 사업외수익에 직접 대응되고 증명서류나 객관적인 자료에 의하여 확인되는 원가상당액 ㉡ 해당 사업연도 중에 지출한 손비 중 환입된 금액 ㉢ 부동산임대업을 영위하는 법인이 받는 수입이자 중 임대보증금에 대한 수입이자 상당액 ② 특수관계인과의 거래에서 부당행위계산 부인규정에 따라 익금에 산입하는 금액 ③ 준비금·충당금으로서 익금에 산입할 금액
차 감	④ 기타 사업수입금액을 얻기 위하여 지출한 비용(영업외비용)에 해당되지 아니하는 특별손실로서 해당 법인에 귀속된 것이 분명한 금액(통칙 66-104…3)

5) 추계결정·경정시 불이익

법인세의 과세표준과 세액을 추계하는 경우에는 이월결손금공제, 외국자회사 수입배당금액의 익금불산입 및 외국납부세액공제에 관한 규정은 적용하지 아니한다. 다만, 천재지변 등으로 장부나 그 밖의 증명서류가 멸실되어 추계하는 경우에는 그러하지 아니하다(법법 §68).

추계결정된 과세표준과 결산서상 법인세비용 차감전 순이익과의 차액은 대표자에 대한 상여로 한다. 다만, 천재지변 등으로 장부나 그 밖의 증명서류가 멸실되어 추계결정하는 경우에는 기타사외유출로 한다(법령 §106②).

6) 수입금액의 추계

법인의 사업수입금액을 장부 기타 증명서류에 의하여 계산할 수 없는 경우에는 법에 정한 방법 중 가장 적당하다고 인정하는 방법에 의하여 계산한 금액을 사업수입금액으로 한다. 한편, 수입금액을 추계결정·경정한 경우에도 법인이 비치한 장부 기타 증명서류에 의하여 소득금액을 계산할 수 있는 경우에는 과세표준과 세액은 실지조사에 의하여 결정·경정하여야 한다(법령 §105).

5. 과세표준과 세액의 통지

납세지 관할세무서장(또는 관할지방국세청장)은 법인의 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 결정 또는 경정한 때에는 이를 해당 내국법인에게 통지하여야 한다(법법 §70).

이 때 납세고지서에 그 과세표준과 세액의 계산명세서를 첨부하여 고지하여야 하며, 각 사업연도의 과세표준이 되는 금액이 없거나 납부할 세액이 없는 경우에도 그 결정된 내용을 통지하여야 한다. 이 경우 납세지 관할지방국세청장이 조사·결정한 경우에는 그 사실을 부기하여야 한다(법령 §109①).

또한 과세표준이 추계결정된 때에는 그 기준이 된 수입금액을 그 계산명세에 기재하여 통지하여야 한다(법령 §109②).

제2절 징수와 환급 등

1. 징 수

납세지 관할세무서장은 내국법인이 각 사업연도 소득에 대한 법인세로서 납부하여야 할 세액의 전부 또는 일부를 납부하지 아니하면 그 미납된 법인세액을 국세징수법에 따라 징수하여야 한다(법법 §71①).

2. 과오납금의 환급 및 충당

납세지 관할세무서장은 중간예납, 수시부과 또는 원천징수한 법인세액이 각 사업연도 소득에 대한 법인세액(가산세 포함)을 초과하는 경우 그 초과금액은 국세기본법(§51)에 따라 환급하거나 다른 국세 및 강제징수비에 충당한다(법법 §71④).

3. 분식회계에 따른 법인세 환급 제한

가. 개 요

내국법인이 사실과 다른 회계처리(분식회계)를 하여 과세표준 및 세액을 과다하게 계상함으로써 국세기본법(§45의2)에 따라 경정청구하여 경정을 받은 경우, 과다납부한 세액은 그 경정일 속하는 사업연도부터 각 사업연도의 법인세액에서 과다납부한 세액의 20%를 한도로 공제한다. 공제 후 남은 과다납부세액은 환급하지 않고 이후 사업연도에 이월하여 공제한다(법법 §58의3①). (※ 기간제한 없음)

나. 수정신고 납부세액이 있는 경우

분식회계처리와 관련하여 그 경정일이 속하는 사업연도 이전의 사업연도에 국세기본법에 따른 수정신고를 하여 납부할 세액이 있는 경우에는 그 납부할 세액에서 분식회계처리에 따른 과다납부세액(과다납부세액의 20%를 한도)을 먼저 공제하여야 한다(법법 §58의3②).

다. 다른 경정청구 사유가 있는 경우

동일한 사업연도에 분식회계에 따른 경정청구사유와 다른 경정청구사유가 동시에 있는 경우에는 다음과 같이 계산한 금액을 공제세액으로 한다(법령 §95의3②).

$$\text{공제세액} = \text{과다납부한 세액} \times \frac{\text{분식회계로 인하여 과다계상한 과세표준}}{\text{과다계상한 과세표준의 합계액}}$$

라. 해산하는 경우

과다납부한 세액을 공제받은 내국법인으로서 과다납부한 세액이 남아있는 내국법인이 해산하는 경우에는 다음에 따른다(법법 §58의3③).

1) 합병 또는 분할에 의하여 해산하는 경우

분식회계법인에게 환급하지 않고, 합병법인 또는 분할신설법인(분할합병의 상대방법인 포함)이 남아있는 과다납부한 세액을 승계하여 세액공제한다.

2) 위 외의 방법에 따라 해산하는 경우

납세지 관할세무서장(관할지방국세청장)은 남아 있는 과다납부한 세액에서 청산소득에 대한 법인세 납부세액을 빼고 남은 금액을 즉시 환급하여야 한다.

이 경우 환급가산금은 지급하지 아니한다.(→ 2016.12.20. 법법 §72의2 폐지되어 환급가산금 지급하지 아니한다)

제24장 법인세에 대한 농어촌특별세

이 법은 농어업의 경쟁력 강화, 농어촌산업기반시설의 확충 및 농어촌지역개발사업을 위하여 필요한 투자재원을 마련하기 위하여 감면세액의 일정액 등에 대하여 농어촌특별세를 납부하는 제도를 도입하였다.

제1절 농어촌특별세의 계산

조세특례제한법에 의하여 감면을 받은 법인의 경우 해당 감면세액(농어촌특별세 과세표준)의 20%를 농어촌특별세로 납부하여야 한다.

1. 농어촌특별세가 과세되는 법인세 감면의 범위

조세특례제한법에 의하여 법인세가 부과되지 아니하거나 경감되는 경우로서 다음에 해당하는 것을 말한다.

① 세액공제, 세액면제 또는 감면
② 비과세・소득공제
③ 조합법인에 대한 법인세 특례세율 적용

2. 농어촌특별세의 비과세

농어민 및 농어민 관련 단체에 대한 감면(농특세법 §4. 2호) 등 농어촌특별세법 제4조 각호에서 규정하는 감면에 대하여는 농어촌특별세를 비과세한다.

3. 과세표준과 세율

조세감면액에 부과되는 농어촌특별세의 과세표준은 조세특례제한법상 법인세의 감면세액을 말하며, 세율은 20%이다.

감면유형	과세체계(과세표준 × 세율)
세액공제·면제·감면을 받은 경우	세액공제·면제·감면을 받은 세액 × 세율(20%)
비과세·소득공제를 받은 경우	[과세표준금액 + 비과세·소득공제 금액] × 법인세율 − 과세표준금액 × 법인세율] × 세율(20%)
조합법인	[조합법인 과세표준 × 법인세율 − 조합법인 과세표준 × 9%] × 세율(20%)

예제 조합법인의 농어촌특별세 계산

2026사업연도 과세표준 금액이 7억원인 새마을금고(12월말 법인)의 경우 과세표준과 농어촌특별세액을 계산하시오.

해답

가. 감면세액(과세표준) = (2억 × 10%) + (5억 × 20%) − (7억 × 9%)
= 120백만원 − 63백만원 = 57백만원

나. 조세감면액에 대한 농어촌특별세 : 57,000,000 × 20% = 11,400,000

제2절 농어촌특별세의 납부절차 등

1. 신고・납부

농어촌특별세는 법인세를 신고・납부하는 때에 함께 신고・납부한다. 다만, 중간예납하는 법인세분에 대하여는 농어촌특별세를 납부하지 아니한다.

2. 분 납

농어촌특별세는 법인세를 분납하는 경우에 그 분납비율에 따라 분납할 수 있다. 다만, 법인세가 1,000만원을 초과하지 못하여 분납할 수 없는 경우에도 농어촌특별세액이 500만원을 초과하는 경우 농어촌특별세액은 분납할 수 있다.

① 농어촌특별세액이 500만원 초과 1천만원 이하인 경우 : 500만원 초과 금액
② 농어촌특별세액이 1천만원을 초과하는 경우 : 100분의 50이하 금액

3. 가산세

농어촌특별세를 기한 내 납부하지 아니하거나 또는 과소 납부한 경우 그 미납・과소납부 세액을 본세의 가산세 예에 따라 계산하여 해당하는 금액을 가산세로 징수한다(무신고, 과소신고, 초과환급신고, 납부지연가산세 적용).

4. 수정신고

농어촌특별세는 해당 본세(법인세)의 수정신고의 예에 따라 수정신고한다.

5. 농어촌특별세의 회계처리방법

법인세법에서 손금에 산입하도록 되어 있는 세목을 본세로 하는 농어촌특별세는 본세와 같이 손금에 산입하고, 손금불산입하도록 되어 있는 본세에 대한 농어촌특별세는 손금에 산입하지 아니한다.

제3편

기타의 법인세

제1장 토지 등 양도소득에대한 법인세 ····· 549
제2장 기업의 미환류소득에 대한 법인세 ····· 555
제3장 청산소득에 대한 법인세 ····· 568
제4장 비영리법인의 각사업연도 소득에 대한 법인세 ··· 575
제5장 연결납세제도 ····· 613



제1장 토지 등 양도소득에 대한 법인세

1. 의의

법인이 부동산을 양도한 경우에 양도소득에 대해서는 각 사업연도 소득에 대한 법인세가 과세된다. 그런데 부동산투기를 억제하기 위하여 일정한 부동산의 양도소득에는 각 사업연도소득에 대한 법인세 외에 토지 등 양도소득에 대한 법인세를 추가로 과세한다.

2. 납세의무자

국가와 지방자치단체(지방자치단체조합 포함)을 제외한 모든 법인은 토지 등 양도소득에 대한 법인세의 납세의무를 진다. 모든 법인이 토지 등 양도소득에 대한 법인세의 납세의무를 지는 것은 토지 등 양도소득에 대한 법인세는 부동산 투기를 억제하기 위한 조세이므로 법인의 종류에 따라 차별할 필요가 없기 때문이다.

3. 과세대상 부동산

토지 등 양도소득에 대한 법인세는 국내 소재하는 주택(그 부수토지 포함) 및 별장(주거용건축물로서 상시 주거용으로 사용하지 않고 휴양・피서・위락 등의 용도로 사용하는 건축물), 주택을 취득하기 위한 권리로서 조합원입주권 및 분양권, 비사업용 토지의 양도소득을 과세대상으로 한다. 다만, 2009.3.16.부터 2012.12.31.까지 취득한 자산을 양도함으로써 발생하는 소득에 대해서는 토지 등 양도소득에 대한 법인세를 과세하지 않는다.

가. 주택 및 별장

국내에 소재하는 주택 및 별장(법에서 정하는 농어촌주택은 제외)으로서, 다음의 어느 하나에 해당하지 아니하는 주택의 양도차익을 과세대상으로 한다(법령 §92의2②).

① 임대주택법에 의하여 5호이상의 국민주택을 임대하고 있는 법인이 10년 이상 임대한 국민주택
② 임대주택법에 따라 대지면적이 298㎡ 이하이고 주택의 연면적(소득세법 시행령 §154③의 규정에 따라 주택으로 보는 부분과 주거전용으로 사용되는 지하실 부분의 면적을 포함하고, 공동주택의 경우 전용면적을 말함)이 149㎡ 이하인 건설임대주택을 2호 이상 임대하는 법인이 5년 이상 임대하는 건설임대주택(당해 주택의 양도당시 주택 및 부수토지의 기준시가가 6억원을 초과하지 아니하는 주택을 말함)
③ 부동산 투자회사 또는 부동산 간접투자기구가 2008.1.1부터 2008.12.31 까지 취득 및 임대하는 임대주택법에 따른 매입임대주택으로서 대지면적 298㎡ 이하이면서 주택의 연면적이 149㎡ 이하이고 10년 이상 임대한 수도권 외의 지역에 소재하는 매입임대주택
④ 주주 등이나 출연자가 아닌 임원(소액주주인 임원 포함) 및 직원에게 제공 하는 사택 및 그밖에 무상으로 제공하는 법인소유의 주택으로서 사택제공기간 또는 무상제공기간이 10년 이상인 주택
⑤ 저당권의 실행으로 인하여 취득하거나 채권변제를 대신하여 취득한 주택으로서 취득일부터 3년이 경과하지 아니한 주택
⑥ 그밖에 부득이한 사유로 보유하고 있는 주택으로서 재경부령이 정하는 것

나. 비사업용 토지

토지를 소유하는 기간 중 1)의 기간기준과 2)의 대상토지기준을 모두 충족하는 토지를 말한다(법인세법 §55의2 ②, ③).

1) 기간기준

가) 원칙적인 기간기준 (법령 §92의3)

토지 등 양도소득은 당해 토지 등의 보유기간 동안 발생한 소득이므로 사업용 여부를 판정함에 있어서는 양도시점 뿐만 아니라 보유기간 중 사업용으로 사용된 기간을 고려하여 다음과 같이 규정하고 있다.

토지 소유기간별로 다음의 요건에 모두 해당하는 기간

1. 토지 소유기간이 5년 이상인 경우
   가. 양도일 직전 5년 중 2년을 초과하는 기간
   나. 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간
   다. 토지의 소유기간의 40 %에 상당하는 기간을 초과하는 기간
      (이 경우 기간계산은 일수로 함)
2. 토지 소유기간이 3년 이상 5년 미만인 경우
   가. 토지의 소유기간에서 3년을 차감한 기간을 초과하는 기간
   나. 양도일 직전 3년 중 1년을 초과하는 기간
   다. 토지의 소유기간의 40 %에 상당하는 기간을 초과하는 기간
      (이 경우 기간계산은 일수로 함)
3. 토지 소유기간이 3년 미만인 경우(단, 소유기간이 2년 미만이면 가목 적용 제외)
   가. 토지의 소유기간에서 2년을 차감한 기간을 초과하는 기간
   나. 토지의 소유기간의 40 %에 상당하는 기간을 초과하는 기간
      (이 경우 기간계산은 일수로 함)

즉, 양도일 직전 3년 중 2년 이상을 직접 사업에 사용하거나, 양도일 직전 5년 중 3년 이상을 직접 사업에 사용한 경우 또는 보유기간의 60%에 상당하는 기간을 초과하여 직접 사업에 사용한 경우는 사업용 토지에 해당한다.

나) 기간기준 적용의 예외 (법법 §55의2③, 법령 §92의11)

토지의 취득 후 법령의 규정으로 인한 사용의 금지 등 부득이한 사유가 있어 비사업용 토지에 해당하는 경우에는 비사업용 토지로 보지 아니할 수 있다.

2) 대상토지기준

비사업용 토지는 1)의 기준에 해당하는 기간 동안 법인세법(법법 §55의2②)에서 열거하는 토지를 말한다. 이 경우 농지・임야・목장용지 및 그밖의 토지의 판정은 법인세법 시행령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 사실상의 현황에 의한다. 다만, 사실상의 현황이 분명하지 아니한 경우에는 공부상의 등재현황에 의한다(법령 §92의4).

4. 양도소득 및 세액의 계산

가. 양도소득

토지 등의 양도소득은 토지 등의 양도금액에서 양도당시의 장부가액을 차감한 금액으로 한다(법법 §55의2⑥).

토지 등 양도소득 = ① 양도금액 – ② 양도당시의 세법상 장부가액

① 양도가액 : 부동산의 양도로 인하여 발생한 익금을 말한다. 다만, 장기할부판매(양도)에 대하여 명목가치인도기준으로 회계처리한 경우에는 명목가치를, 현재가치인도기준으로 회계처리한 경우에는 현재가치를 양도가액으로 한다.

② 장부가액 : 양도한 부동산의 세무상 장부가액을 말한다. 취득가액과 양도비용이 아닌 장부가액을 차감함에 주의해야 한다.

나. 귀속사업연도(양도시기 및 취득시기 포함)

토지 등 양도소득의 귀속사업연도는 대금청산일, 소유권이전등기일, 인도일 또는 사용수익일 중 빠른 날로 한다. 장기할부조건에 의한 토지 등의 양도의 경우에도 회사가 회수기일도래기준을 적용하여 회계처리한 경우에도 회수기일도래기준을 인정하지 않고 위 규정에 의한다.

다. 양도소득에 대한 법인세 세율

양도소득에 대한 법인세율은 다음과 같다. 이 경우 하나의 자산이 다음 중 2 이상에 해당하는 때에는 그중 가장 높은 세율을 적용한다.

구 분	세 율
주택 및 별장의 양도소득	20 %(미등기 주택의 경우 40 %)
조합원입주권 및 분양권의 양도소득	20 %
비사업용 토지의 양도소득	10 %(미등기 토지의 경우 40 %)

다음과 같이 부득이한 사유로 취득에 관한 등기를 하지 못하고 양도하는 경우에는 '미등기 토지 등'에서 제외한다(법법 §55의2⑤, 법령 §92의2⑤).

① 장기할부조건으로 취득한 토지 등으로서 계약조건에 의하여 양도당시 취득등기가 불가능한 토지 등
② 법률 규정·법원의 결정에 의하여 양도당시 취득등기가 불가능한 토지 등
③ 법인이 직접 경작하던 농지로서 소득세법시행령 제153조 제1항의 규정에 해당하는 농지의 교환 또는 분합에 해당하는 경우

5. 비과세 양도소득 등

다음의 토지에 대하여는 토지 등 양도소득에 대한 법인세를 과세하지 아니한다. 다만, '미등기 토지 등'에 대한 양도소득의 경우에는 그러하지 아니하다(법법 §55②④, 법령 §92의2④).

① 파산선고에 의한 처분으로 발생한 소득
② 직접 경작한 농지의 교환·분합으로 발생한 소득
③ 법에 정한 환지처분 등 법에 정한 사유로 발생한 소득(법령 §92의2④)

예제 토지 등 양도소득에 대한 법인세

㈜제주는 2026년 5월 20일에 주택(등기분)을 특수관계없는 자에게 1억원에 양도하였다. 다음 자료에 의하여 토지 등 양도소득에 대한 법인세를 계산하시오. 동 주택은 토지 등 양도소득의 비과세대상도 아니며, 과세 제외대상 주택도 아니다.

(1) 주택의 취득가액은 50,000,000원이며 감가상각누계액는 30,000,000원이다. 또한 상각부인액으로 2,000,000원이 있다.

(2) 건물의 중개수수료로 1,000,000원이 지출되었다. 회사는 중개수수료를 지급수수료(판매비와 관리비)로 처리하였다.

해답

(1) 주택의 양도차익 : 100,000,000 - 22,000,000* = 78,000,000

* 장부가액은 결산상 장부가액 20,000,000원에 유보 2,000,000원을 가산한 금액이다.

(2) 토지 등 양도차익에 대한 법인세 : 78,000,000 × 10% = 7,800,000

제2장 기업의 미환류소득에 대한 법인세

1. 개 요

내국법인의 당기소득의 일정액 중 투자, 배당, 임금 등으로 환류하지 아니한 소득이 있는 경우에는 미환류소득(차기환류적립금과 이월된 초과환류액을 공제한 금액을 말함)에 100분의 20을 곱하여 산출한 세액을 미환류소득에 대한 법인세로 하여 각사업연도 소득에 대한 과세표준에 세율을 적용하여 계산한 법인세액에 추가하여 납부하여야 한다(조특법 §100의32). 기업의 유보이익이 투자 또는 임금 등을 통하여 가계의 소득으로 흘러들어가는 선순환 구조를 유도하는려는 데 그 취지가 있다.

참고 법인세법상 기업환류세제의 적용기한이 종료되어 조특법으로 이관하였음

구 분	적용기한
법인세법상 기업환류세제(법법 §56) 적용기한 종료	2015.1.1~2017.12.31
→ 조특법상 투자·배당·상생협력촉진세제 (조특법 §100의32) 신설	2018.1.1~2028.12.31

2. 과세대상 법인

각 사업연도 종료일 현재 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제31조 제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 내국법인은 미환류소득에 대한 법인세를 추가 납부하여야 한다.(조특법 §100의32①).

3. 미환류소득의 산정방법

다음 중 하나의 방법을 선택하여 계산하며, 산정한 금액이 양수인 경우에는 '미환류소득'이라 하고, 음수인 경우에는 음의 부호를 뗀 금액을 '초과환류액'이라 한다. 개정

산정방법	미환류소득(또는 초과환류액) 계산
[방법1] 투자포함방식	기업소득 × 80% - (투자액 + 임금증가액 + 상생협력출연금×3 + 현금배당)
[방법2] 투자제외방식	기업소득 ×30% - (임금증가액 + 상생협력출연금×3 +현금배당)

4. 미환류소득의 신고

가. 산정방법의 신고

내국법인은 위 방법 중 어느 하나의 방법을 선택하여 산정한 금액(미환류소득 또는 초과환류액)을 각 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내에 납세지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.

나. 신고한 방법의 적용

위 방법 중 어느 하나의 방법을 선택하여 신고한 경우 해당 사업연도의 개시일부터 다음의 기간까지는 그 선택한 방법을 계속 적용하여야 한다. 다만, 법인이 합병을 하거나 사업을 양수하는 등 기획재정부령이 정하는 경우에는 그 선택한 방법을 변경할 수 있다.

〈투자포함방식〉을 선택하여 신고한 경우	3년이 되는 날이 속하는 사업연도
〈투자제외방식〉을 선택하여 신고한 경우	1년이 되는 날이 속하는 사업연도

다. 무신고시 산정방법의 적용

내국법인이 위 방법 중 어느 하나의 방법을 선택하여 신고하지 아니한 경우에는 해당 법인이 최초로 미환류소득에 대한 법인세 적용대상에 해당하게 되는 사업연도에 미환류소득이 적게 산정되거나 초과환류액이 많게 산정되는 방법을 선택하여 신고한 것으로 보고 미환류소득은 발생연도 즉시 과세한다. 즉, 무신고시 차기환류적립금을 적립할 수 없다.

라. 미환류소득에 대한 법인세의 신고납부

① 각 사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 3개월(연결 과세표준과 세액을 신고하는 경우에는 각 연결사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월) 이내에 법인세 과세표준 신고를 할 때 각사업연도소득에 대한 법인세에 추가하여 납세지 관할 세무서장에게 신고납부하여야 한다.

② 해당 사업연도에 차기환류적립금을 적립하여 미환류소득에서 공제한 내국법인이 다음 사업연도에 자기자본의 감소 등으로 적용대상법인에 해당하지 않게 되는 경우에도 미환류소득에 대한 법인세를 납부하여야 한다.

마. 기타사항 (미환류소득의 승계)

합병 또는 분할에 따라 피합병법인 또는 분할법인이 소멸하는 경우 합병법인 또는 분할신설법인은 미환류소득 및 초과환류액을 승계할 수 있다.

5. 미환류소득의 계산

가. 기업소득

기업소득은 다음과 같이 계산한다. 기업소득이 음수(△)인 경우 "0"으로 보고, 3천억원을 초과하는 경우에는 3천억원으로 본다(조특령 §100의32④).

구분		내 용
		각사업연도 소득금액
가산 항목	(+)	① 국세·지방세 환급금에 대한 이자
	(+)	② 기부금 한도초과 이월액의 손금산입액
	(+)	③ [방법1]의 투자액을 적용받는 자산에 대한 감가상각비 손금산입액 (→ [방법1]에서만 적용하며, [방법2]에서는 적용하지 않음)
		④ 수입배당금 익금불산입액 개정
		⑤ 외국자회사 수입배당금 익금불산입(27년 배당부터) 개정
		⑥ 법령에 따른 의무적립금의 환입액 개정
차감 항목	(–)	⑤ 법인세*1, 법인세 감면액에 대한 농어촌특별세, 법인지방소득세*2
	(–)	⑥ 상법에 따라 해당 사업연도에 의무적으로 적립하는 이익준비금
	(–)	⑦ 법령에 따라 의무적립금으로서 기획재정부령으로 정하는 금액
	(–)	⑧ 해당 사업연도에 과세표준 계산시 공제가능한 이월결손금*3(60% 한도 미적용)
	(–)	⑨ 법정·지정기부금(법법 §24) 한도초과 손금불산입액
	(–)	⑩ 과세이연요건을 충족하지 않는 경우 피합병법인의 법인주주의 합병으로 인한 의제배당금액(합병대가 중 주식으로 받은 부분만 해당한다)으로서 해당 사업연도에 익금에 산입한 금액(일반법인의 수입배당금액 익금불산입을 적용하기 전의 금액을 말함)
	(–)	⑪ 과세이연요건을 충족하지 않는 경우 분할법인의 법인주주의 분할로 인한 의제배당금액(분할대가 중 주식으로 받은 부분만 해당한다)으로서 해당 사업연도에 익금에 산입한 금액(일반법인의 수입배당금액 익금불산입을 적용하기 전의 금액을 말함)
	(–)	⑫ 비적격합병시 피합병법인의 양도차익 익금산입액
	(–)	⑬ 비적격분할시 분할법인의 양도차익 익금산입액
	(–)	⑭ 유동화전문회사 등 (배당)소득공제 규정에 따른 배당금액(법법 §51의2①)
	(–)	⑮ 과거에 적립한 연구·인력개발준비금으로서 사용분에 대한 당기 균등 익금산입액(조특법 §9①)
	(–)	⑯ 수협은행의 경우 : 공적자금 상환액
	=	기업소득 (음수인 경우 0으로 보고, 3천억원을 초과하는 경우 3천억원으로 봄)

*1 과세표준에 세율을 적용하여 계산한 세액에서 공제·감면세액을 차감하고 가산세를 가산한 금액이고, 내국법인이 직접 납부한 외국법인세액으로서 손금에 산입하지 아니한 세액과 익금에 산입한 간접외국법인세액을 포함함

*2 과세표준에 세율을 적용하여 계산한 세액의 10%

*3 합병법인 등의 경우에는 합병·분할시 이월결손금 공제 제한 규정을 적용하지 아니함

나. 투자액

국내사업장에서 사용하기 위하여 새로이 취득하는 사업용 자산(중고품 및 금융리스 외의 리스자산은 제외하며, 해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산 특례를 적용받는 내국법인의 경우에는 비해운소득을 재원으로 취득하는 자산으로 한정)으로서 기계장치 등 다음의 자산에 대한 투자 합계액을 말한다(조특법 §100의32②1호 가목, 조특령 §100의32⑥).

사업용 자산에 대한 투자가 2개 이상의 사업연도에 걸쳐서 이루어지는 경우에는 그 투자가 이루어지는 사업연도마다 해당 사업연도에 실제 지출한 금액을 기준으로 투자 합계액을 계산한다(조특령 §100의32⑦).

1) 사업용 유형자산 (조특령 §100의32⑥1호 가목)

다음의 사업용 유형자산을 말한다. 사업용 유형자산(해당 사업연도 이전에 취득한 자산 포함)에 대한 자본적 지출을 포함하되, 해당 사업연도에 즉시상각된 분은 제외한다. 투자액 계산시 토지에 대한 투자액은 제외한다.

① 기계 및 장치, 공구, 기구 및 비품, 차량 및 운반구, 선박 및 항공기, 그 밖에 이와 유사한 사업용 유형자산
② 신축·증축하는 업무용 건축물 : 공장, 영업장, 사무실 등 해당 법인이 업무에 직접 사용하기 위하여 신축 또는 증축하는 건축물

2) 무형자산

다음의 무형자산을 말한다. 다만, 영업권(합병 또는 분할로 인하여 합병법인 등이 계상한 영업권 포함)은 제외한다(조특령 §100의32⑥1호 나목).

구 분	내 용
㉮ 무형자산에 제외하는 자산	법령 §24①2호 사목~자목의 무형자산
	㉠ 영업권(합병·분할로 인하여 합병법인등이 계상한 영업권 포함)
	㉡ 사용수익기부자산, 주파수이용권, 공항시설관리권, 항만시설관리권

구 분	내 용
㈏ 무형자산에 포함하는 자산	법령 §24①2호 가목~라목, 바목의 무형자산
	㉠ 디자인권, 실용신안권, 상표권 ㉡ 특허권, 어업권, 해저광물자원개발법에 의한 채취권, 유료도로관리권, 수리권, 전기가스공급시설이용권, 공업용수도시설이용권, 수도시설이용권, 열공급시설이용권 ㉢ 광업권, 전신전화전용시설이용권, 전용측선이용권, 하수종말처리장시설관리권, 수도시설관리권 ㉣ 댐사용권, 개발비

3) 벤처기업에 다음의 방법으로 출자(중소기업창투조합 등을 통한 간접출자 포함)하여 취득한 주식 등 (조특령 §100의32⑥2호)

① 해당 기업의 설립시에 자본금으로 납입하는 방법
② 해당 기업이 설립된 후 유상증자하는 경우로서 증자대금을 납입하는 방법

다. 임금증가액

임금증가액은 다음과 같이 계산한다.

임금증가액 = (가) + (나) + (다)		
(가) 상시근로자의 당기 임금이 증가한 경우	당기의 상시근로자 수가 전기의 상시근로자 수보다 증가하지 아니한 경우	상시근로자[1] 임금증가액[2]
	당기의 상시근로자 수가 전기의 상시근로자 수보다 증가한 경우	[기존 상시근로자 × 150 % 임금 증가액[3]] + [신규 상시근로자 × 200 % 임금증가액[4]]
(나) 당기 청년정규직근로자 수가 전기 청년정규직근로자 수보다 증가한 경우		당기 청년정규직근로자[5]에 대한 임금증가액
(다) 당기에 정규직 전환 근로자가 있는 경우		정규직 전환 근로자(청년정규직근로자 제외)에 대한 임금증가액

1) 상시근로자

상시근로자란 다음에 해당하는 자를 제외한 자로서 근로기준법에 따라 근로계약을 체결한 근로자를 말한다(조특령 §26의4 ②).

① 임원(법인세법시행령 제40조 ①)
② 근로소득*의 금액이 8천만원 이상인 근로자. 다만, 근무기간이 1년 미만인 경우 총급여를 연 단위로 환산하여 판단
③ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자) 및 그와 국세기본법상 친족관계인 근로자
④ 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하는 근로자
⑤ 근로계약기간이 1년 미만인 근로자(다만, 근로계약의 연속된 갱신으로 인하여 그 근로계약의 총 기간이 1년 이상인 근로자는 제외)
⑥ 근로기준법(제2조 제1항 제8호)에 따른 단시간근로자

* 근로소득(소법 §20 ① 1호・2호의 근로소득)
① 근로를 제공함으로써 받는 봉급, 급료, 보수, 세비, 임금, 상여, 수당과 이와 유사한 성질의 급여
② 법인의 주주총회, 사원총회 또는 이에 준하는 의결기관의 결의에 따라 상여로 받는 소득

2) 임금증가액

임금증가액은 다음의 근로소득(해당 사업연도에 우리사주조합에 출연하는 자사주의 장부가액 또는 금품의 합계액을 포함하며, 해당 법인이 손금으로 산입한 금액에 한함)의 합계액으로서 직전 사업연도 대비 증가한 금액으로 한다.

소득세법 제20조 제1항 1호 및 2호에 따른 근로소득*
① 근로를 제공함으로써 받는 봉급, 급료, 보수, 세비, 임금, 상여, 수당과 이와 유사한 성질의 급여
② 법인의 주주총회, 사원총회 또는 이에 준하는 의결기관의 결의에 따라 상여로 받는 소득

* 다음은 임금증가액 계산시 근로소득 범위에 포함되지 않음
① 인정상여
② 퇴직함으로써 받는 소득으로서 퇴직소득에 속하지 아니하는 소득
③ 직무발명보상금

3) 기존 상시근로자 임금증가액

당기 상시근로자 임금증가액 – 신규 상시근로자 임금증가액

4) 신규 상시근로자 임금증가액

신규 상시근로자 임금증가액 = min (①, ②)
① [당기 상시근로자 수 - 전기 상시근로자 수] × [당기 근로기준법에 따라 계약을 체결한 상시근로자(근로계약을 갱신하는 경우는 제외)에 대한 임금지급액의 평균액]
② 당기 상시근로자 임금증가액

5) 청년 정규직 근로자

청년 정규직 근로자는 정규직 근로자로서 15세 이상 29세 이하인 자를 말한다. 다만, 병역을 이행한 경우에는 그 기간(6년을 한도로 한다)을 현재 연령에서 빼고 계산한 연령이 29세 이하인 사람을 포함한다.

라. 상생협력출연금액

해당 사업연도에 지출한 다음의 출연금을 말한다(조특령 §100의32⑭).

① 신용보증기금 또는 기술보증기금에 출연하는 출연금
② 대·중소기업·농어업협력재단에 출연하는 출연금
③ 협력중소기업의 사내근로복지기금에 출연하는 출연금
④ 공동근로복지기금에 출연하는 출연금
⑤ 은행·한국산업은행·중소기업은행·한국수출입은행·신탁업자가 신용보증기금, 기술보증기금 또는 지역신용보증재단에 출연하는 출연금
⑥ 그 밖에 상생협력을 위하여 지출하는 금액으로서 기획재정부령으로 정하는 금액

6. 미환류소득에 대한 법인세의 계산

미환류소득에 대한 법인세의 계산방법은 다음과 같다.

구 분	미환류소득에 대한 법인세 계산
① 전기에 적립한 차기환류적립금이 없는 경우	[당기 미환류소득 - 이월된 초과환류액 - 차기환류 적립금] × 20 %
② 전기에 적립한 차기환류적립금이 있는 경우	미환류소득에 대한 법인세 = ㉠ + ㉡
	㉠ [당기 미환류소득 - 이월된 초과환류액 - 차기환류 적립금] × 20 %
	㉡ [전기 적립 차기환류적립금 - 당기 초과환류액] × 20 %

가. 초과환류액 이월공제 (이월된 초과환류액)

해당 사업연도에 초과환류액(초과환류액으로 차기환류적립금을 공제한 경우에는 그 공제 후 남은 초과환류액)이 있는 경우에는 그 초과환류액을 그 다음 2개 사업연도까지 이월하여 그 다음 2개 사업연도 동안 미환류소득에서 공제할 수 있다.

종전(법인세법)의 규정에 따른 초과환류액도 개정 규정(조세특례제한법)에 따른 미환류소득에서 공제할 수 있다.

나. 차기환류적립금

미환류소득에 대한 과세방식을 신고한 내국법인(미환류소득에 대한 과세방식을 신고하지 아니한 법인은 제외)은 해당 사업연도 미환류소득의 전부 또는 일부를 다음 2개 사업연도의 투자, 임금 등으로 환류하기 위한 금액("차기환류적립금"이라 함)으로 적립하여 해당 사업연도의 미환류소득에서 차기환류적립금을 공제할 수 있다.

직전 2개 사업연도에 차기환류적립금을 적립한 경우 다음 계산식에 따라 계산한 금액(음수인 경우 영으로 봄)을 해당 사업연도의 법인세액에 추가하여 납부하여야 한다.



[전기 적립 차기환류적립금 - 당기 초과환류액] × 20 %

7. 투자금액 공제분에 대한 사후관리

미환류소득에 대한 법인세를 신고납부한 내국법인이 법에 정하는 추징사유가 발생하는 경우에는 자산에 대한 투자액의 공제로 인하여 납부하지 아니한 세액에 이자상당액을 가산하여 납부하여야 한다(조특법 §100의32⑧).

가. 이자상당액

추징사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 과세표준 신고를 할 때 다음의 이자상당액을 납부하여야 한다.



$$\text{이자상당액} = \text{투자액의 공제로 인하여 납부하지 아니한 세액} \times \text{일수}^{*} \times \frac{2.5}{10{,}000}$$

* 일수 : 투자액을 공제받은 사업연도의 법인세 과세표준 신고일의 다음날부터 이자상당액납부일까지의 기간

나. 추징사유 및 추징제외 사유 (조특령 §100의32⑳)

구 분	추징사유	
① 사업용 유형자산 (아래 ④외의 사업용 유형자산)	투 자 완료일	㉠ 투자완료일(매입일・취득일)부터 2년이 지나기 전에 해당 자산을 양도하거나 대여한 경우 ㉡ 다만, 〈추징제외사유〉에 해당하는 경우에는 추징하지 않음
② 무형자산(매입한 자산에 한정)	매입일	
③ 벤처기업에 법에 정한 방법으로 출자하여 취득한 주식 등	취득일	
④ 신축・증축하는 업무용건축물	㉠ 업무용 건축물에 해당하지 아니하게 된 경우 ㉡ 기획재정부령으로 정하는 경우	

추징제외사유	① 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
	㉠ 현물출자, 합병, 분할, 분할합병, 법인세법 제50조의 적용을 받는 교환, 통합, 사업전환 또는 사업의 승계로 인하여 당해 자산의 소유권이 이전되는 경우 ㉡ 내용연수가 경과된 자산을 처분하는 경우 ㉢ 국가・지방자치단체 또는 학교 등에 기부하고 그 자산을 사용하는 경우
	② 사업용 유형자산(신축・증축하는 업무용 건축물 제외)을 「대・중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 수탁기관(특수관계인은 제외)에 무상양도 또는 무상대여하는 경우
	③ 그 밖에 업종 등의 특성을 감안하여 기획재정부령이 정하는 경우

예제 미환류소득에 대한 법인세

㈜제주는 제26기 사업연도(2026.1.1~12.31) 종료일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 법인이다. 다음 자료를 이용하여 아래 요구사항에 답하시오.

〈자료〉

1. ㈜제주의 제26기 각 사업연도소득금액 및 과세표준의 내역은 다음과 같다.

결 산 서 상 당 기 순 이 익	1,800,000,000
(+) 익금산입·손금불산입	650,000,000
(–) 손금산입·익금불산입	420,000,000
= 차 가 감 소 득 금 액	2,030,000,000
(+) 지정부금한도초과액	15,000,000
(–) 기부금한도초과이월액 손금산입	45,000,000
= 각 사 업 연 도 소 득 금 액	2,000,000,000
(–) 이 월 결 손 금	400,000,000
= 과 세 표 준	1,600,000,000

2. 익금산입·손금불산입의 내역

(1) 법인세비용 :	300,000,000
(2) 기업업무추진비 한도초과액 :	150,000,000
(3) 퇴직급여충당금 한도초과액 :	200,000,000

3. 손금산입·익금불산입의 내역

(1) 국세환급가산금 :	20,000,000
(2) 수입배당금액 익금불산입 :	350,000,000
(3) 정기예금 미수이자 :	50,000,000

4. 제26기 사업연도의 이익잉여금 처분내역

(1) 현금배당 :	700,000,000
(2) 주식배당 :	200,000,000
(3) 상법상 이익준비금 :	70,000,000

5. 제26기 사업용자산 투자 및 감가상각비 내역

과 목	취득가액	감가상각비
기계장치	800,000,000	60,000,000
차량운반구	30,000,000	5,000,000
비 품	50,000,000	10,000,000
합 계	880,000,000	75,000,000

(1) 사업용자산에 대한 투자 중 리스에 의한 투자는 없으며, 차량운반구는 중고자산을 취득한 것이다.
(2) 사업용자산에 대한 감가상각비는 상각범위액 이내 금액으로 전액 손금에 산입된다.

6. 제25기와 제26기 임금지급액 내역

과 목	임원	직원
제22기	500,000,000	1,000,000,000
제23기	600,000,000	1,300,000,000
증가액*	100,000,000	300,000,000

* 전체 상시근로자 수는 증가하지 않았으나 청년정규직 근로자 수는 증가하였고 이에 대한 임금증가액은 20,000,000 이다.

7. 제26기에 협력중소기업의 사내근로복지기금에 출연한 금액은 10,000,000 이다.

〈요구사항〉

1. 제26기의 기업소득을 투자액 차감방식(미환류소득 계산시 투자액을 차감하는 방식)을 적용하여 다음 양식에 따라 제시하시오.

각사업연도소득금액	2,000,000,000
(+)가산액	
(−)차감액	
기업소득	

2. 제26기의 미환류소득을 계산을 위한 투자액, 임금증가액 및 기타상생협력금액, 현금배당 등을 각각 계산하시오.

3. 제26기의 미환류소득을 투자액 차감방식과 투자액 미차감방식(미환류소득 계산시 투자액을 차감하지 않는 방식)에 의하여 각각 계산하시오. 단, 요구사항 1에 의한 기업소득은 3,000,000,000(투자액으로 차감되는 자산에 대한 감가상각비 손금산입액 100,000,000 포함)으로 가정한다.

해답

1. 기업소득(투자액 차감방식)

각사업연도소득금액	2,000,000,000
(+)가산액	485,000,000
(-)차감액	785,000,000
기업소득	1,700,000,000

(1) 가산액

내역	금액
국세환급가산금	20,000,000
수입배당금액 익금불산입	350,000,000
기부금한도초과이월액 손금산입	45,000,000
투자액 적용자산 감가상각비(기계장치)	60,000,000
투자액 적용자산 감가상각비(비품)	10,000,000
합 계	485,000,000

(2) 차감액

내역	금액
법인세비용	300,000,000
이월결손금	400,000,000
당기 지정기부금 한도초과액	15,000,000
이익준비금	70,000,000
합 계	785,000,000

2. 투자액, 임금증가액 및 상생협력금액, 현금배당

(1) 투자액 : 800,000,000(기계장치) + 50,000,000(비품) = 850,000,000

* 중고품과 무형자산 중 영업권은 제외한다.

(2) 임금증가액 : 300,000,000(직원) + 20,000,000(청년) = 320,000,000

(3) 상생협력금액 : 10,000,000 × 300% = 30,000,000

(4) 현금배당 : 700,000,000

3. 미환류소득 및 초과환류액

(1) 투자액 차감방식

3,000,000,000 × 80% - (850,000,000 + 320,000,000 + 30,000,000+700,000,000)

= 500,000,000(미환류 소득)

(2) 투자액 미차감방식

(3,000,000,000 - 100,000,000) × 30% - (320,000,000 + 30,000,000+700,000,000)

= △180,000,000(초과환류)

제3장 청산소득에 대한 법인세

제1절 개 요

1. 청산소득에 대한 법인세

청산소득에 대한 법인세는 법인이 청산절차를 거쳐 해산으로 인해 소멸하는 과정에서 실현된 소득에 대하여 과세하는 법인세이다.

청산이란 법인이 해산에 의하여 소멸하는 경우에 그 잔여재산을 정리(채권의 추심·부담정리·자산의 환가처분 등)하는 절차를 말하며, 청산소득은 이러한 청산절차를 통하여 확정된 잔여재산의 가액이 해산등기일 현재 자기자본총액을 초과하는 경우 그 초과금액을 말한다.

청산소득에 대한 법인세는 청산소득을 과세표준으로 하여 부과되는 법인세로서, 각 사업연도 소득에 대한 법인세와는 별도로 과세하게 된다.

2. 청산기간 중에 발생하는 각 사업연도 소득에 대한 과세

해산등기일부터 잔여재산가액이 확정되는 청산기간 중에 수입이자 등이 발생할 수 있으며, 이러한 소득에 대하여는 각 사업연도 소득에 대한 법인세가 과세된다. 청산기간 중의 영업거래에서 발생하는 각 사업연도 소득과 재산의 환가처분과정에서 발생하는 청산소득은 구분하여 이해하여야 할 것이다.

3. 납세의무자

청산소득에 대한 법인세의 납세의무자는 해산으로 소멸하는 영리내국법인이며, 비영리법인과 외국법인은 청산소득에 대한 법인세의 납세의무를 지지 않는다. (법법 §4①)

4. 조직변경으로 인한 청산소득에 대한 비과세

다음의 경우에는 청산소득에 대한 법인세를 과세하지 않는다(법법 §78).

① 상법의 규정에 의하여 조직변경을 하는 경우

② 특별법에 따라 설립된 법인이 그 특별법의 개정이나 폐지로 인하여 상법에 따른 회사로 조직변경하는 경우

③ 그 밖의 법률에 따라 내국법인이 조직변경하는 경우로서 다음에 해당하는 경우
- ㉮ 변호사법에 따라 법무법인이 법무법인(유한)으로 조직변경하는 경우
- ㉯ 관세사법에 따라 관세사법인이 관세법인으로 조직변경하는 경우
- ㉰ 변리사법에 따라 특허법인이 특허법인(유한)으로 조직변경하는 경우
- ㉱ 협동조합기본법에 따라 법인 등이 협동조합으로 조직변경하는 경우
- ㉲ 지방공기업법에 따라 지방공사가 지방공단으로 조직변경하거나 지방공단이 지방공사로 조직변경하는 경우

제2절 과세표준과 세액계산

청산소득에 대한 법인세의 과세표준은 청산소득금액으로 한다(법법 §77). 즉, 청산소득금액에서 이월결손금・비과세소득・소득공제액을 차감하지 않으며, 청산소득금액이 바로 과세표준이 된다. 구체적인 계산방법은 다음과 같다.

1. 청산소득금액 계산

법인이 해산한 경우 그 청산소득의 금액은 그 법인의 해산에 의한 잔여재산의 가액에서 해산등기일 현재의 자본금 또는 출자금과 잉여금의 합계액(이하 "자기자본의 총액"이라 한다)을 공제한 금액으로 한다(법법 §79①).



해산에 의한 청산소득금액 = 잔여재산의 가액 - 해산등기일 현재의 자기자본총액

1) 잔여재산 가액의 계산

청산소득을 계산함에 있어 잔여재산의 가액은 해산등기일 현재의 자산총액에서 부채총액을 공제한 순재산가액을 말한다(법령 §121①). 이때 추심할 채권과 환가처분할 자산은 추심 또는 환가처분한 날 현재의 금액으로, 추심 또는 환가처분 전에 분배한 경우에는 그 분배한 날 현재의 시가에 의해 평가한 금액으로 한다.



잔여재산의 가액 = 해산등기일 현재의 자산총액 - 부채총액

2) 자기자본총액의 계산

잔여재산가액에서 공제할 자기자본의 총액은 해산등기일 현재의 자본금과 또는

출자금과 잉여금의 합계액을 말한다.(법법 §79①) 이때 자기자본은 세무상의 금액을 말하며, 자본금에는 잉여금의 자본전입액을 포함한다.

자기자본 총액 = 자본금 + 잉여금(자본·이익잉여금)* + 환급 법인세액 − 이월결손금** (잉여금 한도)

* 해산등기일전 2년 이내 자본전입한 금액을 잉여금에 포함
** 이월결손금은 발생연도 제한이 없는 세법상 이월결손금

3) 청산기간 중에 생기는 소득의 처리

내국법인의 해산에 의한 청산소득의 금액을 계산함에 있어서 그 청산기간 중에 생기는 각 사업연도의 소득금액이 있는 경우에는 이를 그 법인의 해당 각 사업연도의 소득금액에 산입한다(법법 §79⑥).

따라서 청산기간 중에 해산 전의 사업을 계속하여 운영하는 경우 당해 사업에서 발생하는 사업수입이나 임대수입, 이자의 수입 등과 이에 관련되는 손비는 이를 각 사업연도 소득금액 계산상 익금 또는 손금에 산입한다(법칙 §61).

2. 청산소득에 대한 법인세 세율

청산소득에 대한 법인세의 세율은 해산등기일이 속하는 사업연도에 적용되는 각 사업연도 소득에 대한 법인세의 세율을 적용한다.(법법 §83①)

잔여재산가액확정일이 속하는 사업연도의 세율이 아니라 해산등기일이 속하는 사업연도에 적용되는 세율을 적용한다(법인46012-1758, '97.6.28).

제3절 신고・납부

1. 확정신고

청산소득에 대한 법인세는 다음 기한 내에 신고・납부하여야 한다. 이 경우 청산소득이 없는 때에도 신고는 하여야 한다(법법 §84①,③, §86).

가. 신고기한

① 해산의 경우 : 잔여재산가액 확정일*이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내
② 해산으로 인하여 청산 중인 내국법인이 잔여재산 일부를 주주 등에게 분배한 후 사업을 계속하는 경우 : 계속등기일이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내

* 잔여재산가액 확정일(법령 §124③)
㉠ 해산등기일 현재의 잔여재산의 추심 또는 환가처분을 완료한 날
㉡ 해산등기일 현재의 잔여재산을 그대로 분배하는 경우에는 그 분배를 완료한 날

나. 확정신고시 납부세액

청산소득에 대한 법인세를 확정신고 납부하는 법인은 중간신고시 납부한 세액이 있는 경우에는 그 합계액을 공제한 금액을 납부세액으로 한다.

납부세액 = (해산에 의한 청산소득금액 × 세율) - 중간신고 납부세액의 합계액

2. 청산소득에 대한 중간신고

가. 중간신고의 기한

내국법인이 다음에 해당하는 경우에는 다음에 정한 날이 속하는 달의 말일로부터 1개월 이내에 청산소득에 대한 중간신고를 관할세무서장에게 하여야 한다(법법 §85①).

다만, 법인세법 제51의2제1항 각 호 규정의 유동화전문회사 등 명목회사 또는 프로젝트금융투자회사로 소득공제를 적용받는 법인은 제외한다.

① 해산에 의한 잔여재산가액이 확정되기 전에 그 일부를 주주등에게 분배하는 경우
⇨ 분배한 날

② 해산등기일부터 1년이 되는 날까지 잔여재산가액이 확정되지 아니한 경우
⇨ 1년이 되는 날(다만, 국유재산법 제80조에 규정한 청산절차에 따라 청산하는 법인의 경우에는 중간신고에 관한 규정을 적용하지 아니함)

나. 중간신고의 경우 과세표준 및 세액의 계산

1) 잔여재산가액이 확정되기 전에 그 일부를 분배한 경우

잔여재산의 가액이 확정되기 전에 잔여재산의 일부를 분배하는 경우로서 분배하는 잔여재산의 가액이 해산등기일 현재의 자기자본의 총액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액에 세율을 곱하여 계산한 법인세액을 신고기한 내에 납세지 관할세무서장 등에게 납부하여야 한다.(법법 §86③)

과세표준 및 세액 = (분배하는 잔여재산가액 − 해산등기일 현재의 자기자본총액) × 세율

2) 해산등기일부터 1년 내에 잔여재산가액이 확정되지 아니한 경우

해산등기일로부터 1년이 되는 날까지 잔여재산가액이 확정되지 않은 경우에는, 해산등기일로부터 1년이 되는 날 현재의 잔여재산가액 예정액이 그 해산등기일 현재의 자기자본의 총액을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액에 세율을 적용하여 계산한 금액을 그 신고기한 내에 납부하여야 한다(법법 §86④).

과세표준 및 세액 = (잔여재산가액 예정액* − 해산등기일 현재의 자기자본총액) × 세율

* 잔여재산가액 예정액 : 해산등기일로부터 1년이 되는 날 현재의 재산을 시가에 의하여 평가한 금액의 합계액에서 부채총액을 공제한 금액(법령 §126②)

제4절 결정・경정과 징수 등

1. 결정과 경정

청산소득의 신고의무가 있는 법인이 그 신고기한 내에 청산소득에 대한 법인세의 확정신고 및 중간신고를 하지 아니한 경우 또는 그 신고한 내용에 오류 또는 누락이 있는 경우에는 청산소득에 대한 과세표준과 세액을 결정・경정하여 그 법인이나 청산인에게 통지하여야 한다(법법 §87, §88).

2. 징 수

내국법인이 납부하여야 할 청산소득에 대한 법인세의 전부 또는 일부를 납부하지 아니하면 그 미납된 법인세액을 국세징수법에 따라 징수하여야 하며, 이는 청산소득에 대한 확정신고납부 및 중간신고납부를 모두 포함한다(법법 §89).

3. 납부지연가산세의 적용 제외

청산소득에 대한 법인세를 징수할 때에는 법정납부기한의 다음 날부터 납부일까지의 기간에 대한 납부지연가산세로 1일 22/100,000씩 부과하는 가산세 및 납부고지서에 따른 납부기한까지 완납하지 않는 경우 부과되는 3% 가산세 규정을 적용하지 아니한다(법법 §90).

제4장 비영리법인의 각사업연도 소득에 대한 법인세

제1절 개 요

1. 비영리법인의 납세의무

비영리법인은 고유목적사업에 필요한 재원을 조달하기 위하여 수익사업을 영위하므로 이에 대하여는 법인세를 과세하지 않는 것이 바람직하나, 영리법인과의 과세형평 등의 문제가 있으므로 비영리법인에 대하여도 법인세법에서 열거하고 있는 수익사업 또는 수입에서 생긴 소득에 한정하여 제한적으로 법인세 납세의무를 지우고 있다. 법인세법상 비영리법인의 납세의무는 다음과 같다.

구 분	각 사업연도소득	토지등 양도소득	청산소득, 미환류소득
비영리 내국법인	국내·외 수익사업에서 생긴 소득	납세의무 있음	납세의무 없음
비영리 외국법인*	국내원천 수익사업에서 생긴 소득		

* 외국의 정부·지방자치단체 및 영리를 목적으로 하지 않는 법인(법인으로 보는 단체 포함)은 비영리외국법인으로 본다(법법 §2 2호).

참고 비영리법인의 상증법상 납세의무

① 비영리법인이 고유목적사업을 위하여 출연받은 재산은 상속세 및 증여세 납세의무가 있으나, 일정요건을 충족한 공익법인의 경우에는 상속세(증여세) 과세가액에 불산입하고 사후관리하며, 사후관리규정을 위반한 경우 증여세 및 가산세를 추징한다.

② 비영리법인과 공인법인의 관계(㉠〉㉡〉㉢)
- ㉠ 비영리법인 : 영리법인의 상대적인 개념으로 일반적·포괄적 개념
- ㉡ 상증법상 공익법인 : 비영리법인 중 상증법에 열거한 법인(상증령 §12)
- ㉢ 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 공익법인 : 상증법에 열거한 공익법인 중 하나에 해당함(상증령 §12. 5호)

2. 비영리법인의 범위

비영리법인이란 학술・종교・자선・기예・사교 등 주로 공익상의 목적으로 설립된 법인을 말한다. 비영리법인은 영리법인과 달리 구성원의 지분권이 인정되지 아니하며, 수익사업에서 생긴 이익을 구성원에게 분배하지 아니한다.

또한 비영리법인이 해산하는 경우 그 잔여재산은 정관에 정한 자에게 귀속되며, 정관에 정하여져 있지 아니한 때에는 유사한 설립목적을 가진 비영리법인에게 기부하거나 국가에 귀속되므로 구성원에게 분배되지 않는다.

법인세법상 비영리법인의 범위는 다음과 같다(법법 §1 2호・4호, 법령 §1①).

① 민법 제32조 규정에 의하여 설립된 법인
② 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인
③ 특별법에 의하여 설립된 법인으로서 민법 제32조와 유사한 목적을 가진 법인
④ 국세기본법에 의한 법인으로 보는 단체(법인으로 보는 법인 아닌 단체)

가. 민법 제32조의 규정에 의하여 설립된 법인

민법 제32조의 규정에 의하여 학술・종교・자선・사교 기타 영리 아닌 사업을 목적으로 주무관청의 허가를 받아 설립된 법인으로서, 등기한 사단법인과 재단법인[20]은 모두 비영리법인이다.

나. 사립학교법에 의하여 설립된 학교법인

사립학교법에 의하여 설립된 학교법인은 모두 비영리법인이다. 사립학교법인의 경우 고유목적사업준비금 손금산입 범위 확대 등 세법상 많은 특례규정을 두고 있다.

20) 사단법인이라 함은 일정한 목적을 위하여 결합된 사람의 집합체(사단)를 그 실체로 하는 법인을 말하며, 재단법인이라 함은 일정한 목적에 바쳐진 재산(재단)에 법적 인격이 부여된 법인을 말한다.

다. 기타 특별법에 의하여 설립된 법인

기타 특별법에 의하여 설립된 법인으로서, 민법 제32조에 규정된 목적과 유사한 목적을 가진 법인은 비영리법인으로 본다.

민법 제32조에 의하여 설립된 비영리법인도 수익사업으로서 영리사업을 경영할 수 있으나, 그 이익을 구성원에게 분배할 수 없으며 해산하는 경우에도 잔여재산은 국고 등에 귀속하게 되므로 그 구성원에게 분배할 여지가 없게 된다.

따라서 영리법인과 비영리법인의 구분기준으로서 가장 핵심이 되는 것은 사업활동 등을 통해서 얻은 이익을 구성원 등에게 배분하는지 여부에 있다고 보아야 할 것이다.

그러므로 특별법에 의하여 설립된 법인의 경우 민법 제32조에 규정된 목적과 유사한 목적을 가지고 있으며, 주주·사원 또는 출자자 등에게 이익을 배당할 수 없는 법인만이 비영리법인에 해당되며, 그러하지 않은 법인은 영리법인에 해당된다.

이 경우 이익을 배당할 수 있는 법인이라 함은 자본금 또는 출자금이 있고 그 자본금 또는 출자금이 주식 또는 지분으로 구성되어 있으며, 경영성과를 출자비율에 따라 출자자 등에게 분배가 가능한 법인을 의미하는 것으로서, 이익배당에는 구성원의 탈퇴시 출자금 외에 출자비율에 따라 잉여금 등 그동안의 경영성과를 반환할 수 있는 경우를 포함한다(통칙 1-0…1).

① 대한교원공제회 ⇨ 대한교원공제회법에 의하여 설립된 법인으로 비영리법인
② 건설공제조합 ⇨ 건설산업기본법에 의하여 설립되었으나, 민법 제32조에 규정된 목적과 유사한 목적을 가진 법인이 아니므로 영리법인에 해당

다만, 다음의 '조합법인 등'은 특별법에 의하여 설립된 법인으로서 출자자 등에게 이익을 배당할 수 있으나, 세법에서는 특별히 비영리법인으로 보도록 규정하고 있다(법법 §2 2호, 법령 §2, 조특법 §104의7).

1 법인세법에서 비영리법인으로 규정한 조합법인
① 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합(조합공동사업법인을 포함한다)과 그 중앙회
② 소비자생활협동조합법에 따라 설립된 조합과 그 연합회 및 전국연합회
③ 수산업협동조합법에 의하여 설립된 조합(어촌계 및 조합공동사업법인을 포함한다)과 그 중앙회
④ 산림조합법에 의하여 설립된 조합(산림계를 포함한다)과 그 중앙회
⑤ 엽연초생산협동조합에 의하여 설립된 엽연초생산협동조합과 그 중앙회
⑥ 중소기업협동조합법에 의하여 설립된 조합과 그 연합회 및 중앙회
⑦ 신용협동조합법에 의하여 설립된 신용협동조합과 그 연합회 및 중앙회
⑧ 새마을금고법에 의하여 설립된 새마을금고와 그 중앙회
⑨ 염업조합법에 의하여 설립된 대한염업조합

2 조특법에서 비영리법인으로 규정한 조합법인(2003.12.30 개정, 조특법 104조의7)
- 도시 및 주거환경정비법에 의하여 설립된 정비사업조합

라. 법인으로 보는 법인격 없는 단체

"법인이 아닌 단체"란 법인격을 가질 수 있는 단체로서의 실체는 갖추고 있으면서도 법인등기 등 절차적 요건을 갖추지 아니함에 따라 법률상의 권리능력(법인격)을 인정받지 못하는 단체(사단·재단)를 말한다.

법인세법은 법인설립등기 등의 절차적 요건을 구비하지 못하여 사법상으로는 법인격을 인정받지 못한 단체라 하더라도 일정한 실체적 요건이 구비된 단체는 이를 비영리내국법인으로 보고 법인세법을 적용하도록 규정하고 있다.

1) 당연히 법인으로 보는 단체

다음과 같은 단체로서 수익을 구성원에게 분배하지 아니한 것은 법인으로 보고 세법을 적용한다(국기법 §13①).

① 주무관청의 허가 또는 인가를 받아 설립되거나 법령에 의하여 주무관청에 등록한 사단·재단 기타 단체로서 등기되지 아니한 것
② 공익을 목적으로 출연된 기본재산이 있는 재단으로서 등기되지 아니한 것

당연히 법인으로 보는 단체는 성질상 비영리법인에 해당한다. 비영리법인의 설립절차 가운데 가장 중요한 것은 주무관청의 설립허가이며, 재단법인의 설립절차 가운데 가장 중요한 것은 재산의 출연이다.

이처럼 중요한 설립절차가 완료된 경우에는 비록 설립등기를 하지 않은 경우에도 법인으로 본다.

2) 신청・승인에 의하여 법인으로 보는 단체

1)에 따라 법인으로 보는 사단・재단 기타 단체 외의 법인이 아닌 단체 중 다음의 요건을 갖춘 것으로서 대표자 또는 관리인이 관할세무서장에게 신청하여 승인을 얻은 단체는 이를 법인으로 본다(국기법 §13②).

① 사단・재단 기타 단체의 조직과 운영에 관한 규정을 가지고 대표자 또는 관리인을 선임하고 있을 것
② 사단・재단 기타 단체 자신의 계산과 명의로 수익과 재산을 독립적으로 소유・관리할 것
③ 사단・재단 기타 단체의 수익을 구성원에게 분배하지 아니할 것

한편, 신청에 의하여 법인으로 보게 된 법인이 아닌 단체는 그 신청에 대하여 관할세무서장으로부터 승인을 얻은 날이 속하는 과세기간과 그 과세기간 종료일로부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간까지는 거주자(개인)로 변경할 수 없다.

다만, 위의 요건을 구비하지 못하여 승인취소를 받은 경우에는 그러하지 아니하다(국기법 §13③).

3. 과세소득의 범위

비영리법인은 법인세법에서 열거한 사업 또는 수입(이하 '수익사업'이라 함)에서 생긴 소득에 대하여만 각 사업연도의 소득에 대한 법인세 납세의무가 있다. 수익사업에서 생기는 소득은 다음의 소득을 말한다(법법 §3③, 법령 §3).

가. 사업소득

사업소득이란 제조업, 건설업, 도・소매업 및 소비자용품수리업, 부동산・임대 및 사업서비스업 등 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 각 사업 중 수익이 발생하는 사업에서 발생하는 소득을 말한다(법법 §4③본문).

이때 사업에는 그 사업활동이 사업연도의 전 기간에 걸쳐 계속하여 행하여지는 사업 외에 상당기간에 걸쳐 계속적으로 행하여지거나 정기적 또는 부정기적으로 상당 회수에 걸쳐 행하여지는 다음과 같은 사업을 포함한다(법칙 §2, 통칙 4-3…2).

① 하절기에 있어서만 행하여지는 해수욕장에 있어서의 장소 임대수입
② 큰 행사에 있어서의 물품판매

다만, 다음의 사업은 수익사업에서 제외한다(법령 §3① 단서).

① 축산업(축산관련서비스업 포함) 외의 농업

② 사업서비스업 중 연구 및 개발업(계약 등에 의하여 그 대가를 받고 연구 및 개발용역을 제공하는 사업 제외)[21]

②의2 선급공사 용역을 공급하는 사업

③ 비영리내국법인이 외국에서 영위하는 선급검사용역에 대하여 당해 외국이 법인세를 부과하지 아니하는 경우로서 당해 외국에 본점 또는 주사무소가 있는 비영리외국법인(국내에 사업의 실질적 관리장소가 소재하지 아니하는 경우에 한함)이 국내에서 영위하는 선급검사용역

④ 교육서비스업중 유치원, 초・중등교육법 및 고등교육법에 따른 학교, 경제자유구역 및 제주국제자유도시의 외국교육기관 설립・운영에 관한 특별법에 따른 외국교육기관(정관 등에 따라 잉여금을 국외 본교로 송금할 수 있거나 실제로 송금하는 경우는 제외)과 평생교육법에 따른 전공대학(또는 원격대학) 형태의 평생교육시설을 경영하는 사업[22]

---

21) 정부출연연구기관이 국가 연구개발사업을 국가와 협약을 맺어 수행하면서, 동 연구개발비를 국가로부터 출연금의 형태로 지급 받는 경우는 수익사업에 해당하지 아니함(재법인 46012-121, 2002.7.2).

22) 학교를 경영하는 사업이라 함은 고등교육법에 의한 교육과정을 말하는 것이므로, 평생교육법에 의한 학교부설 평생교육시설(전산정보교육원)에서 제공하는 교육서비스는 이에 해당하지 아니하여 수익사업에 해당함(재법인 46012-104, 2002.5.27).

⑤ 보건 및 사회복지사업 중 법에서 정하는 사회복지시설에서 제공하는 사회복지사업[23]

⑥ 연금업 및 공제업 중 ㉠국민연금법에 의한 국민연금사업, ㉡특별법에 의하거나 정부로부터 인가 또는 허가를 받아 설립된 단체가 영위하는 사업(기금조성 및 급여사업에 한함), ㉢ 근로자퇴직급여보장법에 따른 중소기업퇴직연금기금을 운용하는 사업

⑦ 사회보장보험업 중 국민건강보험법에 의한 의료보험사업과 산업재해보상보험법에 의한 산업재해보상보험사업

⑧ 주무관청에 등록된 종교단체가 공급하는 용역 중 부가가치세 면제용역을 공급하는 사업[24]

⑨ 금융 및 보험관련 서비스업 중 다음에 해당하는 사업
- ㉮ 예금자보호법에 의하여 예금보험제도를 운영하는 사업
- ㉯ 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률 및 수산업협동조합법에 의한 예금보험제도를 운영하는 사업
- ㉰ 새마을금고법에 의한 예금자보호준비금을 통한 예금보험제도를 운영하는 사업
- ㉱ 금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률에 따른 구조조정기금을 통한 부실자산 등의 인수 및 정리와 관련한 사업
- ㉲ 신용협동조합법에 의한 신용협동조합 예금자보호기금을 통한 예금보험제도를 운영하는 사업
- ㉳ 산림조합법에 의한 상호금융예금자보호기금을 통한 예금보험제도를 운영하는 사업

⑩ 대한적십자사 및 보건복지부장관의 허가를 받은 혈액원이 행하는 혈액사업

⑪ 한국주택금융공사법에 따른 주택담보노후연금 보증제도를 운영하는 사업(보증사업과 주택담보노후연금을 지급하는 사업에 한함)

⑫ 국민기초생활보장법에 따른 수급권자 등에게 창업비 등의 용도로 대출하는 사업으로서 일정 요건을 갖춘 사업

⑬ 비영리사업(사립학교의 신축·증축·시설확충 그 밖에 교육환경개선을 목적으로 설립된 법인에 한함)이 외국인 학교의 운영자에게 학교시설을 제공하는 사업

⑭ 국민체육진흥법에 따른 대한체육회에 가맹한 경기단체 및 태권도 진흥 및 태권도공원 조성에 관한 법률에 따른 국기원의 승단·승급 심사사업

⑮ 수도권매립지관리공사의 설립 및 운영 등에 관한 법률에 따른 수도권매립지관리공사가 행하는 폐기물처리와 관련한 사업

⑯ 한국장학재단이 학자금대출계정을 통해 운영하는 학자금 대출사업

⑰ 위의 규정과 비슷한 사업으로서 기획재정부령으로 정하는 사업

---

23) 사회복지사업법에 규정된 법률(영유아보육법 등)에 따른 복지사업은 사회복지사업법에 따른 사회복지사업에 해당되어 법인세가 과세되지 아니하나, 영유아보육법에 정한 교육을 위탁받은 교육훈련시설이 교육을 실시하고 받는 수강료는 수익사업에 해당되어 법인세가 과세되는 것임(재법인-384, '04.7.2)

24) 주무관청에 등록된 종교단체가 납골시설을 설치·운영하면서 그 시설이용자에게 실비로 대가를 받은 경우에는 부가가치세가 면세되므로 수익사업에서 제외하는 것이나, 실비 이상의 대가를 받는 경우에는

나. 사업소득 이외의 소득

사업소득 이외의 소득이란 다음의 것을 말한다(법법 §4③2~7호).

① 소득세법에 따른 이자소득(소법 §16①)
② 소득세법에 따른 배당소득(소법 §17①)
③ 주식・신주인수권 또는 출자지분의 양도로 인하여 생기는 수입[25]
④ 유형자산 및 무형자산의 처분으로 인하여 생기는 수입. 다만, 유형자산 및 무형자산 처분일(지방이전 비영리공공기관은 이전일) 현재 3년 이상 고유목적사업에 직접 사용하는 자산의 처분수입으로 인하여 생기는 수입은 제외.[26]
⑤ 소득세법에 따른 부동산에 관한 권리(소법 §94① 2호) 및 기타자산(소법 §94① 4호)의 양도로 생기는 수입
⑥ 채권・증권의 매매익
소득세법에 따른 채권・중권(그 이자소득에 대하여 법인세가 비과세되는 것은 제외)을 매도함에 따른 매매익(채권등의 매각익에서 매각손을 차감한 금액).
다만, 수익사업으로 보지 않는 금융 및 보험 관련 서비스업에 귀속되는 채권등의 매매익을 제외.

유형・무형자산의 처분으로 생기는 수입 중 비과세 범위는 다음과 같다.

구 분	비과세 범위
원래부터 고유목적사업에 사용하던 자산	① 3년이상 고유목적사업에 직접 사용시 처분수입 ② 비과세 처분수입 = 양도가액 - 최초 취득시 취득가액

수익사업으로 보아야 함(재법인 46012-169, '01.9.25)

25) 수입이란 양도가액에 당해 주식 등의 취득가액을 차감한 양도차익을 말함. 즉, 주식 등의 양도로 인한 익금과 손금은 당해 주식 등의 양도가액과 장부가액으로 하는 것이며, 해산한 법인의 주주인 비영리법인이 해산법인으로부터 분배받은 금액과 재산가액의 합계액이 당해 주식을 취득하기 위하여 소요한 금액에 미달하는 경우 동 금액은 출자지분의 양도로 인한 손금에 해당하지 아니함(법인 22601-517. '90.2.23).

26) ① 고유목적사업에 직접 사용하는 유형・무형자산이란 자산의 처분일(지방이전 비영리공공기관은 이전일) 현재 3년 이상 계속하여 법령(정관)에 규정된 고유목적사업(사업소득에 해당하는 수익사업을 제외)에 직접 사용한 것을 말함. 이 경우 당해 자산의 유지・관리 등을 위한 관람료・입장료 등 부수수익이 있는 경우에도 이를 고유목적사업에 직접 사용한 자산으로 본다.(법령 §3②)
② 당해 비영리법인의 법령(정관)에 규정된 고유목적사업을 수행하는 직원의 주거용도로 사용된 사택은 고유목적사업에 직접 사용한 자산에 해당됨(재법인-197, 2003.12.10).
③ 국세기본법에 의해 법인이 아닌 법인으로 보는 단체가 법인으로 승인받기 전에 비영리단체의 명의로 취득하여 처분일 현재 3년 이상 계속하여 법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업에 직접 사용한 부동산을 양도하는 경우에는 당해 부동산은 그 승인받기 전에 고유목적사업에 사용한 시점부터 고유목적사업에 사용한 것으로 보아 기산일을 적용함(서면2팀-1050, 2006.6.9).

구 분	비과세 범위
수익사업에서 고유목적사업으로 전출한 자산	① 3년이상 고유목적사업에 직접 사용시 전출 이후 발생한 처분수입만 비과세 - 비과세 처분수입 = 양도가액 - 고유목적사업 전출시 시가 ③ 고유목적사업에 10년 이상 직접 사용한 경우(처분일 현재 고유목적사업에 직접 사용하고 있지 않는 경우 포함) - 위 ①비과세 처분수입 × (직접 사용한 일수 ÷ 보유일수) 개정

제2절 구분경리

비영리법인이 수익사업을 하는 경우에는 자산・부채 및 손익을 그 수익사업에 속하는 것과 그 밖의 사업에 속하는 것을 각각 다른 회계로 구분하여 기록하여야 한다(법법 §113①).

1. 자산・부채의 구분경리

자산・부채를 구분경리 할 때에는 구분하여야 할 사업 또는 재산별로 각각 독립된 계정과목에 의하여 구분기장하여야 한다(법법 §156, 법칙 §75①). 수익사업과 기타사업에 공통되는 자산・부채는 수익사업에 속하는 것으로 한다(법칙 §76①).

이때 수익사업용 자산・부채란 수익사업의 수익을 위하여 제공하는 자산과 수익사업 소득을 발생시키는 활동에 직・간접으로 관련된 부채를 말한다.

2. 손익의 구분경리

수익과 비용의 발생원천이 분명한 것을 개별익금 또는 개별손금이라 하며, 발생원천이 불분명한 것을 공통익금 또는 공통손금이라 한다.

가. 개별손익

구분경리의 대상이 되는 사업 또는 소득별로 발생원천이 분명한 개별손익은 수익사업과 기타사업으로 구분경리하여야 하며, 안분계산의 대상이 되지 아니한다.

나. 공통손익

공통손익은 구분경리하지 아니하고 하나의 계정과목으로 기장하였다가 결산시에 구분계산 방법에 따라 안분계산한다. 이 경우 공통익금은 과세표준이 되는 것에 한하며 공통손금은 익금에 대응하는 것에 한한다(법칙 §76⑦).

다. 공통손익의 구분계산

공통익금 또는 공통손금의 구분 계산은 다음과 같이 한다. 다만, 개별손금(공통손금 이외의 손금의 합계액)이 없거나 기타 사유로 다음의 규정을 적용할 수 없는 경우 또는 적용하는 것이 불합리한 경우에는 국세청장이 정하는 작업시간·사용시간·사용면적 등의 기준에 의하여 안분계산한다(법칙 §76⑥).

구 분		내 용
공통익금		수익사업과 기타사업의 수입금액 또는 매출액에 비례하여 안분계산
공통손금	업종이 동일한 경우	수익사업과 기타사업의 수입금액 또는 매출액에 비례하여 안분계산
	업종이 다른 경우	수익사업과 기타사업의 개별손금액에 비례하여 안분계산

업종의 구분은 한국표준산업분류에 의한 소분류에 의하되, 소분류에 해당 업종이 없는 경우에는 중분류에 의한다(법칙 §75②).[27]

수개의 업종을 경영하고 있는 법인의 공통손익은 먼저 업종별로 안분계산하고, 다음에 동일 업종 내의 공통손익을 안분계산한다(통칙 113-156…5).

27) 업종분류체계의 구조 (출처 : 국세청발간 기준경비율 책자)

기준(단순)경비율 코드		한국표준산업분류	
자릿수	코드번호	분류단계	업 종 별
①	C	대 분 류	제조업
②	15	중 분 류	음료 제조업
③	155	소 분 류	알콜음료 제조업
④	1552	세 분 류	발효주 제주업
⑤~⑥	155201	품목분류	탁주
	155202	품목분류	약주

구분계산의 기준이 되는 수입금액 또는 매출액에는 영업외수익 또는 특별이익에 해당하는 금액을 제외한다.

직원에 대한 급여상당액(복리후생비・퇴직금・퇴직급여충당금 전입액 포함)은 근로의 제공내용을 기준으로 구분한다. 이 경우 근로의 제공이 주로 수익사업에 관련된 경우에는 수익사업의 비용으로 하고 주로 비영리사업에 관련된 경우에는 비영리사업의 비용으로 한다(통칙 113-156…1).

한편, 수익사업과 기타사업에 공통되는 자산・부채는 수익사업에 속하는 것으로 하며, 동 자산을 처분함으로써 발생한 처분손익은 수익사업의 개별손익으로 본다. 반면, 수익사업과 기타사업에 공통으로 사용하는 자산에서 발생한 손금은 공통손금으로 본다(법인22601-3867 '89.10.20).

3. 수익사업의 자본금 및 자산의 전출입

가. 수익사업의 자본금

수익사업의 자본금은 수익사업의 자산합계에서 수익사업의 부채(충당금 포함)합계를 차감하여 계산한다(법칙 §76②).

사례

❑ 다음 자료에 의하여 수익사업 부문의 자본금을 계산하라.

구분	합계	수익사업	기타사업	공통분
자산	1,000	500	300	200
부채	200	150	-	50

① 수익사업부문 자본금 = 자산 700(500 + 200) - 부채 200(150+50) = 500
② 공통자산・부채는 수익사업에 속하는 것으로 보며, 동 자산의 처분손익은 개별손익으로 처리하고, 동 자산의 사용으로 발생하는 손익은 공통손익으로 본다.

나. 비영리사업 자산을 수익사업에 전입하는 경우 (자본의 증가)

비영리사업에 속하는 자산을 수익사업에 전입 또는 지출한 때 그 자산의 가액(시가, 시가 불분명시에는 감정가액 또는 상증법에 의한 평가액)은 자본의 원입으로 한다(법칙 §76③, 법통칙 113-156…2). 즉, 수익사업의 자본금 증가로 한다.

이때 지출이라 함은 기타의 사업부문에서 수익사업에 관련된 비용을 직접 지출하는 경우를 의미하고, 전입이라 함은 기타의 사업부문에서 수익사업부문으로 이전하는 경우를 의미한다. 따라서 비영리사업과 관련하여 받은 기부금으로 자산을 취득하여 수익사업에 전입하는 경우 그 자산가액을 수익사업의 자본의 원입으로 한다(법인 22601-716, '85.3.7).

다. 수익사업 자산을 비영리사업에 지출하는 경우 (자본의 감소)

비영리법인이 수익사업에 속하는 자산을 비영리사업에 지출한 경우 그 자산가액 중 수익사업의 소득금액(잉여금 포함)을 초과하는 금액은 자본원입액의 반환으로 한다(법칙 §76④본문). 즉, 수익사업의 자본금 감소로 한다.

1) 지출한 경우의 의미

수익사업에 속하는 자산을 기타사업에 지출한 때란 수익사업의 자산을 비영리사업을 위하여 실지로 지출 또는 사용한 금액을 말한다. 다만, 사립학교법인 등(조특법 §74① 1호)이 수익사업회계에 속하는 자산을 비영리사업회계에 전입한 경우에는 비영리사업에 지출한 것으로 본다(법칙 §76④단서).

① 일반비영리법인(원칙) : 장학금등 지출 1,000 / 현금예금 1,000(수익사업용)
② 학교법인 특례 (예외) : 교비회계 전출 1,000 / 현금예금 1,000(수익사업용)

2) 수익사업에 속하는 자산을 비영리회계에 지출한 때의 처리

수익사업에 속하는 자산을 비영리사업에 지출한 때에는 당해 자산가액을 다음의 금액과 순차적으로 상계처리 하여야 한다(통칙 113-156…3).

수익사업에 속하는 자산을 비영리사업에 지출한 때에는 수익사업의 소득금액 범위 내에서 ① 고유목적사업준비금이 설정되어 있는 경우에는 고유목적사업준비금의 사용으로 보며, ② 고유목적사업준비금을 초과한 경우에는 고유목적사업준비금을 설정하여 지출한 것으로 본다. 그러나 ③ 수익사업의 소득금액을 초과하여 비영리사업에 지출하는 금액은 자본원입액의 반환(자본금 감소)으로 처리한다.

구 분		상 계 순 서	비 고
수익사업 소득금액	범위 이내	1. 손금산입한 고유목적사업준비금	① 준비금 사용 간주
		2. 고유목적사업준비금 중 손금부인된 금액	② 준비금 설정하여 지출한 것으로 간주
		3. 법인세 과세후의 수익사업소득금액(잉여금 포함)	
	초과	4. 자본의 원입액	③ 자본금 감소

제3절 고유목적사업준비금

비영리내국법인이 고유목적사업 또는 일반기부금(이하 "고유목적사업 등"이라 함)에 지출하기 위하여 고유목적사업 준비금을 손금으로 계상하는 경우에는 손금산입 한도액 범위 안에서 소득금액 계산상 손금에 산입한다(법법 §29①).

1. 고유목적사업준비금의 손금산입

가. 설정대상법인

고유목적사업준비금의 설정대상법인은 다음과 같다.

① 법인등기된(=법인격 있는) 비영리내국법인(법법 §29①) : 특별한 요건없이 설정가능
② 법인으로 보는 단체 중 다음의 법인(법령 §56①)
  ㉠ 법령 §36①1호에 따른 일반기부금 대상 단체
  ㉡ 법령에 의하여 설치된 기금(예 : 농림수산업자 신용보증기금 등)
  ㉢ 주택법에 따른 공동주택의 입주자대표회의·임차인대표회의 또는 자치관리기구

다만, 비영리법인 중 다음의 법인은 고유목적사업준비금을 설정할 수 없다.

① 법인으로 보는 단체 중 상기 ②이외의 단체
② 당기순이익과세를 적용받는 조합법인과 청산 중인 비영리내국법인(통칙 29-56…1)
③ 비영리내국법인으로 의제하는 정비사업조합(조특법 §104의7②)
④ 과세표준 신고특례 적용 받는 이자소득만 있는 비영리법인(법법 §62)

나. 손금산입 한도액

구 분	손금산입 한도액
원 칙	이자소득 등의 금액 × 100% + 기타의 수익사업소득 × 50%
기타의 수익사업에서 결손금이 발생한 경우	이자소득 등의 금액 × 100% - 기타의 수익사업에서 발생한 결손금

기타의 수익사업에서 결손금이 발생한 경우 종전에는 그 소득은 없는 것으로 보았으나, 2016.1.1. 이후 개시하는 사업연도부터는 이자소득 등의 금액에서 그 결손금을 차감한 금액을 손금산입한도액으로 한다.

1) 이자소득 등의 금액

'이자소득 등'이란 고유목적사업이나 수익사업에 발생한 것을 모두 합산한 금액으로서(법인 46012-582. '93.3.10), 다음의 금액을 말한다(법법 §29①, 법령 §56③④).

이자소득 등의 금액 = 이자소득금액 + 배당소득금액 + 융자금 이자금액

* ① 이자소득금액 : 소득세법상 이자소득금액(비영업대금의 이익[28]은 제외)
  ② 배당소득금액 : 소득세법상 배당소득금액(상증법에 따라 상속세(증여세) 과세가액에 산입되거나 증여세가 부과되는 주식 등으로부터 발생한 배당소득금액은 제외)
  ③ 융자금 이자금액 : 특별법에 의하여 설립된 비영리법인이 해당 법률에 의한 복지사업으로서 그 회원 또는 조합원에게 대출한 융자금에서 발생한 이자금액

금융보험업을 영위하는 비영리내국법인이 한국표준산업분류상 금융보험업을 영위하는 법인에게 3개월 미만으로 자금을 예치함에 따라 발생한 이자소득, 특별법에 의하거나 정부로부터 인·허가를 받아 설립된 단체가 영위하는 사업(기금조성 및 급여사업에 한함)의 이자소득, 주택금융신용보증기금이 같은 법에 따른 보증료의 수입을 운용함에 따라 발생하는 이자소득금액은 전액 고유목적사업준비금을 적립할 수 있다(법령 §56②).

이 경우, 연금 및 공제업 중 특별법에 의하거나 정부로부터 인·허가를 받아 설립된 단체가 영위하는 기금조성 및 급여사업(법령 §2①5호나목)은 금융보험업으로 보지

28) 비영업대금의 이익이란 대외적으로 대금업을 표방하지 아니한 자가 금전을 대여하고 받는 이자상당액을 말함(소득통칙 16-26…1)

아니한다. 따라서, 공무원연금관리공단의 연금 및 공제사업의 경우에도 대금업 등 금융보험업을 제외한 다른 사업부분은 금융보험업에서 제외하고, 채권 등 금융자산에 투자하여 얻는 이자소득은 전액 고유목적사업준비금을 적립할 수 있다.

2) 기타의 수익사업소득

'기타의 수익사업소득'은 다음의 금액을 말한다.

기타의 수익사업소득 = 수익사업소득금액 - 이자소득 등의 금액 - 소득처분금액 - 이월결손금 - 특례기부금

* ① 수익사업소득금액 : 해당 사업연도의 수익사업에서 발생한 소득금액으로 고유목적사업준비금과 특례기부금을 손금산입하기 전의 소득금액
  ② 비영업대금의 이익 : 기타의 수익사업소득에 해당됨(법인46012-3644, 1995.9.25)
  ③ 소득처분금액 : 경정으로 증가된 소득금액 중 해당법인의 특수관계인에게 상여 및 기타소득으로 처분된 소득금액
  ④ 이월결손금 : 15년(10년·5년)이내에 개시한 사업연도에서 발생한 세무상 결손금(이월결손금 공제한도(80%)를 적용받는 법인의 경우 공제한도(80%) 적용으로 공제받지 못하고 이월된 금액을 차감한 금액)

다. 고유목적사업준비금의 손금산입 특례

다음의 법인은 기타의 수익사업소득에 대한 손금산입 한도액을 계산함에 있어서 50%의 설정률 대신 아래의 설정률을 적용한다(법법 §29①, 조특법 §74①, ④).

구 분	설정률
① 공익법인의 설립운영에 관한 법률에 따라 설립된 법인으로서 고유목적사업 등에 대한 지출액 중 50% 이상의 금액을 장학금으로 지출하는 장학재단	80%
② 공익법인의 설립운영에 관한 법률에 따라 설립된 법인으로서 고유목적사업 등에 대한 지출액 중 80% 이상의 금액을 장학금으로 지출하는 법인	100%
③ 사립학교법에 따른 학교법인, 산학협력단, 원격대학 형태의 평생교육시설을 운영하는 비영리법인, 서울대학교 및 발전기금, 인천대학교 및 발전기금	
④ 사회복지사업법에 따른 사회복지법인	
⑤ 국립대학병원, 국립대학치과병원, 서울대학교병원, 서울대학교치과병원, 국립암센터, 지방의료원, 대한적십자사가 운영하는 병원, 국립중앙의료원	
⑥ 도서관·박물관·미술관을 운영하는 법인, 정부로부터 허가 또는 인가를 받은 문화예술단체(지방문화원, 예술의 전당 등) 및 체육단체(대한체육회, 대한장애인체육회 등)	

구 분	설정률
⑦ 「국제경기지원법」에 따라 설립된 조직위원회로서 기획재정부장관이 효율적인 준비와 운영을 위하여 필요하다고 인정하여 고시한 조직위원회	100%
⑧ 공무원연금관리공단, 사립학교교직원연금공단	
⑨ 수도권 과밀억제권역 및 광역시를 제외하고 특정한 의료취약지역*에 의료기관을 개설하여 의료업을 영위하는 비영리내국법인(위 ②~⑧이 적용되는 비영리법인은 제외)	

* 특정한 의료취약지역 : 인구수가 30만명 이하인 시(제주특별자치도에 두는 행정시를 포함)·군지역으로서 국립대학병원 또는 사립학교가 운영하는 병원이 소재하고 있지 아니한 지역(조특령 §70⑤)

라. 고유목적사업준비금의 손금산입 적용배제

이중적인 조세지원을 방지하기 위하여 비영리내국법인의 수익사업에서 발생한 소득에 대하여 법인세법 또는 조특법에 의한 비과세·면제, 준비금의 손금산입, 소득공제 또는 세액감면(세액공제를 제외)을 받는 경우에는 고유목적사업준비금을 손금산입할 수 없다. 다만, 고유목적사업준비금만을 적용받는 것으로 수정신고한 경우에는 고유목적사업준비금을 손금에 산입할 수 있다(법법 §29⑥, 법령 §56⑧).

마. 손금산입방법

고유목적사업준비금은 결산조정을 원칙으로 하지만 외감법에 의한 회계감사를 받는 비영리법인은 예외적으로 잉여금처분에 의한 신고조정을 할 수 있다(법법 §61①).

바. 한도초과액의 처리

손금으로 계상한 고유목적사업준비금 중 법정한도액을 초과하여 손금불산입된 금액(고유목적사업준비금 한도초과액)은 그 이후의 사업연도에 설정가능 한도를 미달하게 설정한 경우에도 손금으로 추인할 수 없다. 다만, 법인이 한도초과되어 손금불산입된 고유목적사업준비금을 환입하여 수익(익금)으로 계상한 경우에는 이월익금으로 보아 익금에 산입하지 아니한다(통칙 29-56…3).

$$\text{손금계상한 고유목적사업준비금} = \text{고유목적사업준비금 전입액} + \text{고유목적사업 지출액} + \text{일반기부금 계상액}$$

2. 준비금의 사용

고유목적사업준비금은 해당 준비금을 손금산입한 날이 속하는 사업연도 종료일 이후(=내년부터) 5년이 되는 날까지 다음의 용도에 사용하여야 한다.

① 고유목적사업에 지출　　② 일반기부금 지출

가. 고유목적사업에 지출

1) 고유목적사업의 범위

고유목적사업이란 당해 비영리내국법인의 법령 또는 정관에 규정된 설립목적을 직접 수행하는 사업으로서, 수익사업* 외의 사업을 말한다(법령 §56⑤)

* 수익사업 : 한국표준산업분류에 의한 사업 중 수입이 발생하는 사업(법령 §2①)

2) 고유목적사업에의 '지출'의 의미

고유목적사업에의 지출이란 수입사업에서 발생한 소득으로 당해 비영리법인의 고유목적사업수행을 위하여 실제로 지출(연구비・장학금등 지급)하는 것을 말한다.

따라서 수익사업에서 발생한 소득을 단순히 고유목적사업회계로 전출하는 금액은 고유목적사업을 위하여 지출한 금액으로 보지 아니한다.

다만, 조세특례제한법 제74조 제1항 제1호의 규정을 적용받는 사립학교법인 등이 수익사업회계에 속하는 자산을 비영리사업회계에 전입한 경우에는 비영리사업에 지출한 것으로 본다(법칙 §76④단서).

나. 일반기부금에 지출

비영리법인의 일반기부금 지출액은 고유목적사업준비금의 사용대상이므로 기부금 한도시부인 규정을 적용하지 않고, 기 설정된 고유목적사업준비금과 상계하여야 한다(법법 §29②). 따라서 일반기부금 규정(법법 §24①)이 적용되지 아니한다.

반면, 비영리내국법인이 특례기부금을 지출한 경우에는 고유목적사업준비금의 사용에 포함되지 아니한다. 따라서 특례기부금을 지출한 경우에는 특례기부금 한도 내에서 손금산입한다(법법 §24②).

다. 구분계산된 공통손금의 고유목적사업준비금 사용 여부

수익사업과 고유목적사업에 공통으로 발생하는 공통손금을 구분계산하여 고유목적사업으로 안분된 금액도 고유목적사업을 위하여 지출한 것으로 본다. 그러나 공통자산의 취득가액은 수익사업에 속한다(법칙 §76①).

라. 고유목적사업에 지출(사용)한 금액으로 보는 경우

다음의 금액은 고유목적사업에 지출(사용)한 금액으로 본다(법령 §56⑥). 다만, 비영리내국법인이 유형 및 무형자산 취득 후 법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업이나 보건업[보건업을 영위하는 비영리내국법인(이하 "의료법인"이라 함)에 한정함]에 3년 이상 유형·무형자산을 직접 사용하지 아니하고 처분하는 경우에는 아래의 ① 또는 ③의 금액을 고유목적사업에 지출 또는 사용한 금액으로 보지 아니한다.

① 비영리내국법인이 당해 고유목적사업의 수행에 직접 소요되는 유형·무형자산 취득비용(자본적 지출 포함) 및 인건비[*1] 등 필요경비로 사용하는 금액

② 특별법에 의하여 설립된 법인(당해 법인에 설치되어 운영되는 기금 중 국기법에 따른 법인으로 보는 단체 포함)으로서 건강보험·연금관리·공제사업 및 금융보험 관련 서비스업(법령 §2①8호의)을 영위하는 비영리내국법인이 손금으로 계상한 고유목적사업준비금을 법령에 의하여 기금 또는 준비금으로 적립한 금액

③ 의료업을 영위하는 비영리내국법인(이하 '의료법인')이 의료기기 등 자산 취득, 해외진출, 연구개발사업을 위하여 지출한 금액[*2]

④ 농업협동조합중앙회가 신고조정에 의하여 계상한 고유목적사업준비금을 회원에게 무상으로 대여하는 금액 및 농업협동조합의 구조개선에 관한 법률에 의한 상호금융예금자보호기금에 출연하는 금액

⑤ 수산업협동조합중앙회가 수산업협동조합법에 의한 상호금융예금자보호기금에 출연하는 금액 및 신용협동조합중앙회가 신용협동조합예금자보호기금에 출연하는 금액

⑥ 새마을금고연합회가 예금자보호준비금에 출연하는 금액 및 산림조합중앙회가 상호금융예금자보호기금에 출연하는 금액

⑦ 제주국제자유도시개발센터가 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법 제265조 제1항 제1호, 같은 항 제2호 라목・마목(관련 토지의 취득・비축을 포함한다) 및 같은 항 제3호의 업무에 지출하는 금액

＊1 공익법인의 과다인건비 제한(위 ① 관련)(법령 §56⑪)

㉮ 해당 사업연도에 다음 법인의 임원・직원이 지급받는 총급여액(소법§20①)이 8천만원을 초과하는 경우, 그 초과액은 인건비로 보지 아니함 → 고유목적사업 지출로 인정되지 아니함

㉠ 손금산입률(법법 §29① 4호)이 50%를 초과하는 장학재단

㉡ 손금산입률(조특법 §74① 2호・8호)이 50%를 초과하는 사회복지법인・장학재단

㉢ 해당 사업연도와 직전 5개 사업연도 동안 수익사업 소득합계액의 50%를 초과하여 고유목적사업 준비금으로 손금산입한 비영리내국법인 개정

㉯ 다만, 해당 법인이 과세표준을 신고하기 전에 해당 임원・직원의 인건비 지급규정을 주무관청으로부터 승인받은 경우에는 인건비로 봄(⋯→ 고유목적사업 지출로 인정됨)

＊2 의료법인의 지출액 중 고유목적사업 지출로 인정되는 범위(위 ③ 관련)(법령 §56⑥3호)

㉮ 의료법인이 다음의 금액을 지출하는 경우 고유목적사업에 지출한 것으로 봄(법칙 §29의2).

① 의료기기 등 자산을 취득하기 위하여 지출하는 금액
- ㉠ 병원 건물 및 부속토지
- ㉡ 의료기기법에 따른 의료기기
- ㉢ 보건의료기본법에 따른 보건의료 정보의 관리를 위한 정보시스템 설비

② 의료 해외진출을 위해 아래의 용도로 지출하는 금액(해외진출사업비)
- ㉠ 병원 건물 및 부속토지를 임차하거나 인테리어 하는 경우
- ㉡ 의료기기 또는 정보시스템 설비를 임차하는 경우

③ 연구개발사업을 위해 지출하는 금액
- ㉠ 연구개발사업이란 자체연구개발사업, 위탁・공동연구개발사업를 말함
- ㉡ (예)부설연구소 및 연구전담부서의 연구개발비용, 연구개발위탁사업비

㉯ 고유목적사업의 지출로 보는 용도(㉮)로 지출한 금액에 대해 의료법인은 손금으로 계상한 고유목적사업 준비금상당액을 의료발전회계로 구분경리해야 함(법령§56⑩, 통칙 29-56⋯6).

3. 준비금의 상계

손금으로 계상한 고유목적사업준비금을 고유목적사업 등에 지출하는 경우에는 그 금액을 먼저 계상한 사업연도의 준비금부터 차례로 상계하여야 한다.

직전 사업연도종료일 현재의 준비금 잔액을 초과하여 지출한 금액은 해당 사업연도에

계상할 준비금에서 지출한 것으로 본다. 따라서 이 금액은 해당 사업연도의 고유목적사업준비금 손금산입 범위액 안에서 손금으로 인정된다(법법 §29②).

4. 준비금의 승계

고유목적사업준비금을 손금에 산입한 법인이 사업에 관한 모든 권리와 의무를 다른 비영리내국법인에게 포괄적으로 양도하고 해산하는 경우에는 해산등기일 현재의 고유목적사업준비금 잔액은 그 다른 비영리내국법인이 승계할 수 있다.

* 2011년 1월 1일 이후 해산등기하는 분부터 적용

5. 준비금의 환입

가. 준비금의 환입 (익금산입)

손금에 산입한 고유목적사업준비금의 잔액이 있는 비영리내국법인이 다음의 사유에 해당하게 된 경우 그 잔액은 해당 사유 발생일이 속하는 사업연도의 소득금액계산을 계산에 있어서 익금에 산입한다(법법 §29④).

① 해산한 경우(고유목적사업준비금을 승계한 경우는 제외)
② 고유목적사업을 전부 폐지한 경우
③ 법인으로 보는 단체가 승인취소되거나 거주자로 변경된 경우
④ 고유목적사업준비금을 손금계상한 사업연도 종료일 이후 5년이 되는 날까지 고유목적사업 등에 사용하지 아니한 경우(미사용 금액에 한함)
⑤ 고유목적사업준비금을 고유목적사업등이 아닌 용도에 사용한 경우
⑥ 고유목적사업준비금을 손금계상한 사업연도 종료일 이후 5년 이내에 고유목적사업준비금의 잔액 중 일부를 환입하여 익금으로 계상한 경우(익금으로 계상한 금액으로 한정하며, 먼저 계상한 것을 먼저 환입한 것으로 함)

나. 이자상당액의 납부 (법법 §29⑤, 법령 §56⑦)

고유목적사업준비금을 손금계상한 사업연도 종료일 이후 5년이 되는 날까지 고유목적사업 등에 사용하지 아니하여 익금산입하는 경우(사유 ④, ⑤)에는 다음의 이자

상당액을 당해 사업연도의 법인세에 가산하여 납부하여야 한다.

이자상당액 = ① 미사용준비금으로 인한 당초 법인세 감소액 × ② 해당일수 × ③ 가산율(0.025%)

① 미사용준비금으로 인한 당초 법인세 감소액

법인세 감소액 = [준비금 손금산입 사업연도의 법인세 과세표준 + 5년내 미사용 등 환입금액] × 준비금 손금산입 사업연도의 법인세율 − 준비금 손금산입 사업연도의 법인세 산출세액

② 해당일수 : 준비금을 손금에 산입한 사업연도의 다음 사업연도의 개시일부터 익금에 산입한 사업연도 종료일까지의 기간

③ 가산율 : 1일 10만분의 25의 율을 적용(0.025%)

6. 비영리법인의 각사업연도 소득금액 계산구조

가. 계산구조

구 분	비 고
(1단계) 소득금액가계의 계산	고유목적사업준비금 설정에 대한 세무조정 및 특례기부금 한도시부인에 대한 세무조정을 제외한 세무조정을 반영
(2단계) 고유목적사업준비금 한도시부인	
(3단계) 차가감소득의 계산	소득금액가계 ± 고유목적사업준비금 세무조정액
(4단계) 기부금 한도시부인	특례기부금 한도시부인
(5단계) 각 사업연도소득의 계산	차가감소득 ± 특례기부금 시부인 세무조정액

나. 비영리법인이 지출한 일반기부금의 처리

비영리법인의 일반기부금 지출액은 고유목적사업준비금의 사용대상이므로 기부금 한도시부인 규정을 적용하지 않고, 다음과 같이 처리한다.

구 분	지출한 일반기부금의 처리
전기이월 고유목적사업준비금 잔액이 있는 경우	① 준비금과 상계처리 ② 비용계상액은 손금불산입(유보)하고 소득금액 가계에 반영
전기이월 고유목적사업준비금 잔액이 없거나 잔액을 초과하는 경우	① 고유목적사업준비금으로 보아 ② 준비금설정액에 포함하여 한도시부인

예제 고유목적사업준비금의 회계처리와 세무조정

① 준비금 설정 : 20×2년도에 고유목적사업준비금 100(한도내 금액) 설정
② 20×3년 고유목적사업에 비용으로 30 사용
③ 20×4년 고유목적사업에 비용으로 50 사용
④ 20×6년 준비금 환입 : 20×5년까지 미사용액 20 환입

해답

구 분		결산조정	신고조정
20×2	회계처리	(차) 고유목적사업준비금전입액 100 (대) 고유사업목적준비금 100	없 음
	잉여금처분	없 음	(차) 미처분이익잉여금 100 (대) 고유목적사업준비금 100
	세무조정	없 음	(손금산입) 고유목적사업준비금 100(△유보)
20×3	회계처리	(차) 고유목적사업준비금 30 (대) 현금 및 현금성자산 30	(차) 비용 30 (대) 현금 및 현금성자산 30
	잉여금처분	없 음	(차) 고유목적사업준비금 30 (대) 미처분이익잉여금 30
	세무조정	없 음	(손금불산입) 고유목적사업준비금 30(유보)
20×4	회계처리	(차) 고유목적사업준비금 50 (대) 현금 및 현금성자산 50	(차) 비용 50 (대) 현금 및 현금성자산 50
	잉여금처분	없 음	(차) 고유목적사업준비금 50 (대) 미처분이익잉여금 50
	세무조정	없 음	(손금불산입) 고유목적사업준비금 50(유보)
20×6	회계처리	(차) 고유목적사업준비금 20 (대) 고유목적사업준비금환입 20	없 음
	잉여금처분	없 음	(차) 고유목적사업준비금 20 (대) 미처분이익잉여금 20
	세무조정	없 음	(익금산입) 고유목적사업준비금 20(유보)

예제 비영리법인의 각사업연도 소득금액 계산

재단법인 광교장학회은 장학사업인 고유목적사업 외에 수익사업을 영위하고 있다. 아래 자료를 기초로 2026.1.1.~12.31. 사업연도의 각사업연도 소득금액을 계산하라.
(단, 이자소득과 투자신탁의 이익에 대한 분리과세특례는 적용받지 않는다고 가정함)

1. 수익사업 손익계산서상 당기순이익은 20,000,000원이며, 관련사항은 다음과 같다.
   ① 금융기관예금 이자수익 40,000,000원(미수이자 5,000,000원 포함)
   ② 주권상장법인(지분율 1%)으로부터 수령한 배당금수익 30,000,000원
   ③ 부동산임대 수익금 80,000,000원
   ④ 특례기부금 20,000,000원, 일반기부금 30,000,000원
      * 일반기부금은 전기이월 고유목적사업준비금이 없으므로 전액 비용으로 계상하였다.
   ⑤ 인건비 등 기타 비용 합계액 20,000,000원
   ⑥ 당기 고유목적사업준비금 설정액 60,000,000원
2. 고유목적사업 손익계산서상에 주식의 양도차익 25,000,000원이 수익으로 계상되어 있음
3. 과세표준 계산시 공제가능한 이월결손금은 60,000,000원 있음
4. 고유목적사업 지출액 중 장학금의 비중은 60%임

해답

①	당기순이익		20,000,000	
②	(-) 미수이자	(-)	5,000,000	
③	(+) 수입배당금	(+)	-	(이미 당기순이익에 포함되어 있음)
④	(+) 주식양도차익	(+)	25,000,000	
⑤	소득금액 가계		40,000,000	
⑥	고유목적사업준비금	(+)	21,000,000 (주1)	
⑦	차가감 소득금액		61,000,000	
⑧	특례기부금	(+)	9,500,000 (주2)	
⑨	각 사업연도 소득금액		70,500,000	

(주1) 고유목적사업준비금

1. 한도액 : 이자소득(40,000,000 - 5,000,000) + 배당소득(30,000,000) + 기타의 소득(5,000,000[*1] × 80%) = 69,000,000

*1 기타의 소득

①	소득금액 가계		40,000,000	
②	(+) 고유목적사업준비금	(+)	90,000,000	(= 30,000,000 + 60,000,000)
③	(+) 특례기부금	(+)	20,000,000	
④	수익사업 소득금액		150,000,000	
⑤	(-) 이자소득 등의 금액	(-)	65,000,000	(= 35,000,000 + 30,000,000)
⑥	(-) 이월결손금	(-)	60,000,000	
⑦	(-) 특례기부금	(-)	20,000,000	
⑧	기타의 수익사업 소득금액		5,000,000	

2. 한도초과액 : (30,000,000 + 60,000,000) - 69,000,000 = 21,000,000
   ⇒ 세무조정 : (손금불산입) 고유목적사업준비금 21,000,000(유보)

(주2) 특례기부금

1. 기준소득금액 : 81,000,000(차가감소득금액 61,000,000 + 특례기부금 20,000,000)
2. 한도액 : (기준소득금액 81,000,000 - 이월결손금 60,000,000[*2]) × 50% = 10,500,000
3. 한도초과액 : 20,000,000 - 10,500,000 = 9,500,000

*2 min(81,000,000×80%, 60,000,000) = 60,000,000
- 기부금 손금불산입 계산시 각 사업연도 소득의 80%를 한도로 이월결손금 공제를 적용받는 법인은 기준소득금액의 80%를 한도로 이월결손금을 차감한다(법법§24②2).

제4절 비영리법인에 대한 과세특례

비영리법인의 수익사업소득에 대하여는 영리법인의 규정을 준용하여 과세표준과 세액의 계산・신고・납부・결정・경정・징수 등을 하여야 한다. 다만, 비영리법인에 대하여는 다음과 같은 특례규정이 적용된다.

1. 이자소득에 대한 선택적 분리과세

비영리법인은 원천징수된 이자소득(비영업대금의 이익은 제외, 투자신탁수익의 분배금은 포함)에 대하여는 과세표준을 신고하지 아니할 수 있으며, 원천징수된 이자소득 중 일부만 과세표준을 신고하지 아니 할 수도 있다.

이 경우 과세표준을 신고하지 아니한 이자소득은 비영리법인의 각 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 이를 포함하지 아니한다(법법 §62①). 과세표준신고를 하지 아니한 이자소득은 원천징수에 의하여 납세의무가 종결된다. 따라서, 과세표준신고를 하지 아니한 이자소득에 대하여는 수정신고, 기한 후 신고 또는 경정 등에 의하여 과세표준에 포함할 수 없다(법령 §99②).

2. 자산 양도소득에 대한 과세특례

가. 개 요

비영리내국법인(법법 §3②1호의 사업소득에 해당하는 수익사업을 영위하는 비영리법인을 제외)이 법인세 과세대상에 해당하는 부동산・주식 등의 양도소득이 있는 경우에는 법인세법 제60조의 규정에 불구하고 각 사업연도 소득에 대한 과세표준의 신고를 하지 아니할 수 있다.

이와 같이 과세표준을 신고하지 아니한 자산의 양도소득은 각 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 이를 포함하지 아니하나, 소득세법 제92조를 준용하여 계산한 과세

표준에 동법 제104조 제1항 각호의 세율을 적용하여 계산한 금액을 법인세로 납부하여야 한다. 즉, 비영리법인의 수익사업에 해당하는 토지・건물, 주식 또는 출자지분의 양도소득에 대하여는 다음 중 하나의 방법을 선택하여 법인세를 납부할 수 있다(법법 §62의2, 법령 §103①②).

① 법인세법에 의한 각 사업연도 소득금액에 합산하여 법인세를 납부하는 방법
② 소득세법상 양도소득에 관한 규정을 준용하여 계산한 금액을 법인세로 납부하는 방법

한편, 자산 양도소득에 대한 과세특례규정은 자산의 양도일이 속하는 각 사업연도 단위별로 적용한다. 이 경우 각 사업연도 단위별로 적용하지 아니한 때에는 당해 사업연도의 양도소득에 대하여는 특례규정을 적용하지 아니한다(법령 §99의2②).

나. 과세특례가 적용되는 자산의 양도소득

1) 주식 또는 출자지분

① 주권상장법인의 주식 중 대주주 양도분과 장외양도분(소법 §94①3호)
② 주권상장법인이 아닌 법인의 주식(소법 §94①3호)
③ 특정 법인의 주식을 소유하는 것만으로 특정시설물을 배타적으로 이용하거나 일반인보다 유리한 조건으로 이용할 수 있는 권리를 부여받은 주식(소법 §94①4호 나목)
④ 부동산 과다 보유법인의 주식으로서 다음에 모두 해당하는 주식
  - 부동산이 당해 법인 자산총액의 50% 이상인 법인의 주식
  - 주주 1인 및 그와 특수관계 있는 자가 당해 법인의 주식 등의 합계액 50%이상을 소유하고 있는 법인의 주식
  - 주주 1인 및 그와 특수관계 있는 주주가 3년 이내에 당해 법인 발행주식의 50% 이상을 양도하는 경우
⑤ 다음과 같은 부동산 과다보유 법인의 주식
  - 부동산 및 부동산에 관한 권리의 합계액이 당해 법인 자산총액의 80% 이상인 법인으로서 골프장・스키장・휴양콘도미니엄・전문휴양시설중 하나 이상을 직접 경영하거나 분양 또는 임대하는 사업

2) 토지・건물(건물에 부속된 시설물과 건축물을 포함)

3) 부동산에 관한 권리 및 기타자산

① 부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권 등 부동산에 관한 권리(소법 §94①2호)
② 영업권, 시설물이용권 등 기타자산(소법 §94①4호)

다. 과세표준 및 세액의 계산

과세특례를 선택하는 경우의 자산의 양도소득에 대하여는 소득세법 제92조의 규정을 준용하여 계산한 과세표준에 동법 제104조 제1항 각호의 세율을 적용하여 계산한 금액을 법인세로 납부하여야 한다.

과세특례 적용 자산에 대한 양도소득 및 세액은 다음과 같이 계산한다.

① 양도차익 = 양도가액 – 취득가액 – 자본적지출액 – 양도비
② 과세표준 = 양도차익 – 장기보유특별공제 – 양도소득기본공제
③ 산출세액 = 과세표준 × 양도소득세 세율

1) 양도차익의 계산

과세특례를 선택하는 경우 양도차익의 계산에 관하여는 소득세법 제96조(양도가액), 제97조(양도소득의 필요경비), 제98조(양도 또는 취득의 시기), 제100조(양도차익의 산정)의 규정을 준용한다.

2) 출연 받은 재산을 3년 내에 양도하는 경우 취득가액 특례

상증법에 의하여 상속세・증여세 과세가액에 산입되지 아니한 재산을 출연받은 비영리법인이 당해 자산을 출연받은 날부터 3년 이내에 양도하는 경우에는 그 자산을 출연한 자의 취득가액을 당해 법인의 취득가액으로 한다.

다만, 1년 이상 다음에 해당하는 사업(의료업 외에 법령 §2①의 수익사업 제외)에 직접 사용한 자산은 그러하지 아니한다.

① 법령에서 직접 사업을 정한 경우에는 그 법령에 규정된 사업
② 행정관청으로부터 인·허가 등을 받은 경우에는 그 인·허가 등을 받은 사업
③ 법인등기부상 목적사업으로 정하여진 사업

3) 법인으로 승인받은 단체가 취득한 자산의 취득가액

법인으로 승인받은 단체(기본법 §13②)의 경우에는 승인을 얻기 전의 당초 취득가액을 당해 단체의 취득가액으로 한다.

라. 신고납부 절차

비영리내국법인이 자산양도소득에 대한 과세특례규정에 의하여 산출한 법인세는 소득세법의 제105조 내지 제108의 규정을 준용하여 양도소득 과세표준 예정신고 및 자진납부를 하여야 하며, 과세표준 예정신고를 한 경우에는 법인세 과세표준을 신고한 것으로 본다.

그러나 양도소득 과세표준 예정신고를 한 경우에도 확정신고를 요하는 경우에는 법인세 과세표준 신고를 하여야 하며(법법 §62의2 ⑧), 자산양도소득에 대한 신고·납부·결정·경정·징수에 관하여는 자산의 양도일이 속하는 각 사업연도소득에 대한 법인세법의 규정을 준용한다(법법 §62의2⑥).

3. 조합법인 등에 대한 과세특례 (당기순이익과세)

조합법인(조특법 §72)의 각 사업연도 소득에 대한 법인세는 법인세법 규정에 불구하고 당해 법인의 결산재무제표상의 법인세 등 차감전 당기순이익을 기초로 9%의 세율을 적용하고, 20억원 초과분은 12%의 세율을 적용하여 과세한다.

가. 대상법인 (조합법인)

① 신용협동조합법에 의하여 설립된 신용협동조합 및 새마을금고법에 의하여 설립된 새마을금고
② 농업협동조합법에 의하여 설립된 조합 및 조합공동사업법인
③ 수산업협동조합법에 의하여 설립된 조합(어촌계 포함) 및 조합공동사업법인
④ 중소기업협동조합법에 의하여 설립된 협동조합·사업협동조합 및 협동조합연합회
⑤ 산림조합법에 의하여 설립된 산림조합(산림계 포함) 및 조합공동사업법인
⑥ 엽연초생산협동조합법에 의하여 설립된 엽연초생산협동조합
⑦ 소비자생활협동조합법에 의하여 설립된 소비자생활협동조합

나. 과세표준 및 산출세액의 계산

① 과세표준 = (법인세 차감전)당기순이익 + 기부금, 기업업무추진비 등 한도초과액 (수익사업 관련부분에 한정함)
② 산출세액 = 과세표준 × 세율(9 %, 20억 초과분은 12 %)

1) 당기순이익

당기순이익이란 기업회계기준 또는 관행에 의하여 작성한 결산재무제표상 법인세등 차감전순이익을 말하며, 수익사업과 비수익사업을 구분경리한 경우에는 각 사업의 순손익을 합산한 금액으로 한다(조특법 통칙 72-0…1 ①).

2) 기부금 및 기업업무추진비 손금계상 특례 등 (조특령 §69③)

당해 조합법인 등의 설립에 관한 법령 또는 정관(당해 법령·정관의 위임을 받아 제정된 규정 포함)에 규정된 설립목적을 직접 수행하는 사업(수익사업 외의 사업에 한함)을 위하여 지출하는 금액은 기부금 또는 기업업무추진비로 보지 아니한다.

또한, 기부금 한도액 계산시 기준이 되는 소득금액은 재무제표상 법인세 공제전 당기순이익에 법인세법상 일반기부금 및 특례기부금과 조세특례제한법 제76조(정치자금의 손금산입 특례)의 기부금을 합한 금액으로 하며, 기업업무추진비 한도액 계산시

조합원 등과의 거래에서 발생한 수입금액에 대하여는 특수관계인간 거래에서 발생한 수입금액으로 보지 아니한다.

3) 전년도 당기순이익 과소계상 금액을 전기오류수정익으로 계상한 경우

기업회계기준상 당기순이익을 과소 계상한 법인이 그 다음 사업연도의 결산시 당해 과소계상 상당액을 전기오류수정손익으로 하여 이익잉여금처분계산서에 계상한 경우 법인세 과세표준계산은 국세기본법상 수정신고 또는 경정청구를 통해 과소 계상한 사업연도의 과세표준을 조정하여야 한다(조특법 통칙 72-0…1).

다. 당기순이익 과세의 포기

법인이 당기순이익과세를 포기한 때에는 그 이후의 사업연도에 대하여는 당기순이익과세를 하지 아니한다(조특법 §72①). 당기순이익 과세를 포기하고자 하는 법인은 다음 기일까지 당기순이익과세에 관한 포기신청서를 납세지관할 세무서장에게 제출하여야 한다(조특령 §69①).

구 분	제 출 기 한
기존법인	당기순이익 과세를 적용받지 아니하고자 하는 사업연도의 직전 사업연도 종료일
신설법인	사업자등록증 교부신청일

라. 조세감면 및 부당행위계산부인 규정의 배제

조합법인 등에 대하여는 일반법인보다 낮은 세율인 9%의 세율을 적용하는 대신에 각 사업연도소득에 대한 조세특례제한법상의 대부분의 조세혜택을 적용하지 않으며(조특법 §72 ②), 법인세법 제52조의 규정에 의한 부당행위계산부인 규정을 적용하지 아니한다(조특법 통칙 72-0…2).

마. 복식기장의무 부여

조합법인은 복식부기 기장의무가 면제되었으나, 2013.1.1.이후 사업연도부터 복식기장의무가 부여되었다.

4. 정비사업조합에 대한 과세특례

2003.7.1 시행되는 도시 및 주거환경정비법은 종전에 세법상 거주자로 보던 재건축조합(동법 시행 이전에 주택건설촉진법에 의하여 설립된 재건축조합 포함)에 대해서 의무적으로 법인격을 부여, 정비사업법인으로 등기하도록 하였다.

이에 따라 정비사업조합과 조합원에 대한 과세체계상의 문제점을 해소하기 위해 정비사업조합에 대한 과세특례 규정을 신설하였다(조특법 §104의7, '03.12.30신설).

구 분	내 용
2003.6.30. 이전에 설립인가 받은 정비사업조합	공동사업자로 보아 소득세법을 적용할 수 있음
2003.7.1. 이후 설립된 정비사업조합	비영리법인으로 보아 수익사업에 대하여만 과세

가. 2003.6.30 이전에 설립된 정비사업조합에 대한 특례

2003.6.30 이전에 주택건설촉진법에 의하여 조합인가를 받고, 도시 및 주거환경정비법 시행으로 법인으로 등기한 정비사업조합에 대하여는 그 조합과 조합원을 소득세법상 공동사업자로 보아 소득세법을 적용한다. 다만, 법인세를 신고하는 조합에 대해서는 법인세법을 적용한다.

나. 2003.7.1이후 설립되는 정비사업조합에 대한 특례

2003.7.1 이후 설립된 정비사업조합에 대하여는 비영리법인으로 보아 법인세법을 적용한다. 다만, 다음과 같은 특례가 있다(조특법 §104의7②, 영 §104의4).

① 법인세법 제29조의 고유목적사업준비금 손금산입 배제
② 정비사업조합이 관리처분계획에 따라 조합원에게 종전의 토지를 대신하여 토지 및 건축물을 공급하는 사업은 수익사업으로 보지 아니함

다. 조합원에게 공급하는 건축물에 대한 부가가치세 제외

정비사업조합이 당해 정비사업에 관한 공사를 완료한 후에 관리처분계획에 따라 조합원에게 공급하는 것으로서, 종전의 토지를 대신하여 공급하는 토지 및 건축물은 부가가치세법상 재화의 공급으로 보지 아니한다.

라. 조합원의 제2차 납세의무

정비사업조합이 관리처분계획에 따라 조성된 토지 및 건축물의 소유권을 모두 이전한 경우로서, 그 조합이 납부할 국세・가산금 등을 납부하지 아니하고 잔여재산을 분배 또는 인도한 때에는 그 잔여재산의 분배 또는 인도를 받은 자가 제2차 납세의무를 진다.

5. 기타의 특례규정

구 분	내 용
무기장가산세의 적용배제	비영리법인에 대하여는 무기장가산세를 적용하지 않는다.
필수적 첨부서류 제출의 면제	수익사업(사업소득과 채권매매익에 한함)을 하지 않는 비영리법인은 재무상태표・포괄손익계산서・이익잉여금처분계산서・세무조정계산서를 첨부하지 않아도 적법한 신고로 본다.

가. 무기장가산세의 적용배제

납세의무가 있는 법인은 장부를 갖추고 복식부기 방식으로 장부를 기장하여야 하며, 장부와 관계있는 중요한 증명서류를 비치・보존하여야 한다. 다만, 비영리법인은 수익사업(사업소득과 채권매매익에 한함)을 하는 경우에 한하여 장부의 비치・기장의무를 진다(법법 §112).

그러나 장부의 비치・기장의무를 지는 비영리법인이 기장의무를 이행하지 않았다 하더라도 무기장가산세를 적용하지 아니한다(법법 §76①단서).

나. 필수적 첨부서류 제출의 면제

사업소득과 채권매매익에 해당하는 수익사업을 하지 않는 비영리법인은 과세표준 신고시 [재무상태표・포괄손익계산서・이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)・세무조정계산서]를 첨부하지 아니한 경우에도 적법한 신고로 본다(법법 §60⑤).

제5절 기타 세부사항

1. 세무조정시 유의사항

가. 중소기업 적용 여부

수익사업을 영위함으로써 법인세 납세의무가 있는 비영리내국법인도 당해 수익사업이 중소기업 요건을 갖춘 경우에는 중소기업과 관련한 조세법상의 혜택을 받을 수 있다(법인46012-762, 2000.3.23 ; 서이46012-10228, 2003.1.30).

나. 비수익사업 손익의 세무조정

비수익사업의 손익은 법인세법상 과세대상에 해당하지 아니한다. 일반적으로 구분경리를 통하여 수익사업과 비수익사업의 손익을 구분하므로 별도의 세무조정을 거치지 않지만, 구분경리를 하지 않은 경우에는 비수익사업에서 발생된 익금과 손금에 대해 각각 익금불산입(기타), 손금불산입(기타)의 세무조정 과정을 거쳐 수익사업의 당기순이익을 산출한다.

다. 비수익사업용 자산을 수익사업에 전용하는 경우 감가상각 내용연수

비수익사업용 자산을 취득 후 기준내용연수의 50% 이상이 경과된 중고자산을 수익사업에 전용하는 경우에는 중고자산 취득으로 보아 그 자산의 기준내용연수의 50%에 상당하는 연수와 기준내용연수의 범위 내에서 신고한 수정내용연수를 내용연수로 할 수 있다(법인46012-2055, 1998.7.23 ; 법인46012-2807, 1996.10.9).

라. 비수익사업에서 발생한 인건비 등 일반관리비의 손금인정 여부

비수익사업에서 발생하는 인건비 및 일반관리비(의사결정과 업무집행과정에서 필연적으로 발생되는 인건비·일반관리비 포함)는 수익사업소득에 대한 손비에 산입

할 수 없다. 또한, 이자・배당소득만 있는 경우 지출한 인건비 및 일반관리비는 손금에 산입할 수 없다(법인46012-1899, 1996.7.3 ; 법인46012-2930, 1994.10.21).

2. 계산서 교부대상 거래

비영리법인이 수익사업과 관련하여 제공하는 재화 또는 용역의 공급에 대해서는 계산서를 교부하여야 하며, 비수익사업에 해당하는 기부금, 회비, 국고보조금 등은 계산서를 교부하지 아니한다(법인-850, 2010.9.7 ; 법인-38, 2010.1.12).

3. 기부금영수증 수취 및 보관

가. 기부금영수증 발급명세의 작성・보관・제출의무

기부금영수증을 발급하는 법인은 기부자별 발급명세를 작성하여 발급한 날부터 5년간 보관하여야 하며, 해당 사업연도의 기부금영수증 총 발급건수 및 금액 등이 적힌 기부금영수증 발급명세서를 해당 사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 6개월 이내에 관할세무서장에게 제출하여야 한다(법법 §112의2). 이는 기부금 모금단체의 허위・위조 영수증 발급을 근절하기 위한 규정이다.

나. 기부금영수증 발급내역 작성・보관의무 위반시 가산세 (법법 §76⑩)

기부금영수증을 발급하는 법인이 기부금영수증을 사실과 다르게 발급하거나 기부자별 발급명세를 작성・보관하지 아니한 경우에는 산출세액이 없더라도 다음과 같이 가산세가 부과된다(법법 §76⑩).

구 분		내 용
기부금 영수증	기부금액을 사실과 다르게 발급한 경우	사실과 다르게 발급된 금액의 5%
	기부자의 인적사항 등을 사실과 다르게 발급한 경우	영수증에 적힌 금액의 5%
기부자별 발급명세를 작성・보관하지 않은 경우		작성・보관하지 아니한 금액의 0.2%

4. 법인으로 보는 단체의 「최초 사업연도 개시일」

신설법인의 최초사업연도 개시일은 설립등기일을 말하나, 법인설립등기를 하지 아니한 법인으로 보는 단체의 최초 사업연도 개시일은 다음과 같다(법령 §3).

구 분	최초 사업연도 개시일
① 법령에 의하여 설립되고, 설립일이 정하여진 경우	설립일
② 주무관청의 인·허가를 요하는 경우	허가일 또는 인가일
③ 법령에 의하여 주무관청에 등록한 경우	등록일
④ 공익을 목적으로 출연된 기본재산이 있는 등기되지 않은 재단	기본재산을 출연받은 날
⑤ 관할세무서장의 승인을 얻은 단체	승인일

5. 수익사업 개시 신고

비영리법인이 수익사업을 시작한 경우에는 수익사업 개시일부터 2개월 이내에 고유번호증을 첨부하여 관할세무서장에게 신고하여야 한다(법법 §110). 개정

제5장 연결납세제도

연결납세제도는 모회사와 자회사가 출자관계를 통해 경제적으로 결합되어 있는 경우 경제적 실질에 따라 해당 모회사와 자회사를 하나의 과세 단위로 보아 소득을 통산하여 법인세를 과세하는 제도로서 조직형태에 관계없이 세부담이 동일하게 유지되도록 하는 제도이다. (2010.1.1. 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용)

제1절 통 칙

1. 연결납세방식의 적용

가. 적용대상 법인의 범위

연결가능모법인(비영리법인 등 법인은 제외한다)과 해당 연결가능모법인이 90% 이상 지배 하고 있는 연결가능자법인은 해당 연결가능모법인의 납세지 관할지방국세청장의 승인을 받아 연결납세방식을 적용할 수 있다(법법 §76의8). 이 경우 자법인이 둘 이상일 때에는 해당 법인 모두가 연결납세방식을 적용하여야 한다(최초 연결사업연도 개시일부터 10일내 신청하여야 함).

1) 연결모법인의 범위

내국법인이 그 대상이 되며, 다음의 법인은 제외한다(법령 §120의12).

① 비영리내국법인
② 해산으로 청산 중인 법인
③ 유동화전문회사 등으로서 배당금에 대하여 소득공제를 적용받은 법인
④ 다른 내국법인(비영리내국법인 제외)으로부터 연결지배를 받은 법인
⑤ 동업기업과세특례를 적용하는 동업기업
⑥ 해운기업으로서 과세표준계산특례를 적용하는 법인
⑦ 성실신고확인대상 소규모 법인 개정

2) 연결자법인의 범위

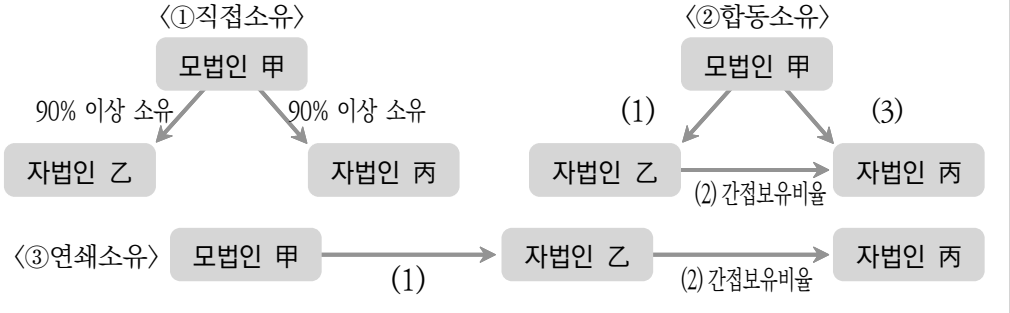
다음의 법인을 제외한 그 밖의 내국법인으로서 연결모법인이 90% 이상 지배하는 법인(연결자법인)을 말한다.

① 해산으로 청산 중인 법인
② 유동화전문회사 등으로서 배당금에 대하여 소득공제를 적용받은 법인
③ 동업기업과세특례를 적용하는 동업기업
④ 해운기업으로서 과세표준계산특례를 적용하는 법인
⑤ 성실신고확인대상 소규모 법인 개정

나. 연결지배의 개념

연결지배란 내국법인(연결모법인)이 다른 내국법인(연결자법인)의 발행주식총수 또는 출자총액(의결권 없는 주식 또는 출자지분은 포함하며, 자기주식은 제외)의 90% 이상을 보유하는 것을 말한다(법법 §2 10의2호).

〈연결지배의 유형〉



〈②합동소유〉 : (1)과 (2)간접보유비율((1)×(2)) + (3)이 각각 90% 이상 소유일때
〈③연쇄소유〉 : (1)과 (2)간접보유비율((1)×(2))가 각각 90% 이상 소유일때

발행주식총수의 전부의 보유여부를 판단할 때 근로자복지기본법에 따른 다음 중 어느 하나에 해당하는 주식으로서 발행주식총수의 5% 범위 이내의 주식은 제외한다.

○ 우리사주조합이 보유한 주식
○ 우리사주조합을 통하여 근로자가 취득한 주식(근로자가 제3자에게 매도한 주식 포함)
○ 창업자·주권상장법인 등이 부여한 주식매수선택권의 행사에 따라 발행된 주식(주식매수선택권을 행사한 자가 제3자에게 매도한 주식 포함)

연결가능모법인이 연결가능자법인을 통해 또 다른 내국법인의 주식 또는 출자지분을 간접적으로 보유하는 경우에는 다음과 같이 합산한다.

간접 보유비율	=	연결가능모법인의 연결가능자법인에 대한 주식 또는 출자지분 보유비율	x	연결가능자법인의 또 다른 내국법인에 대한 주식 또는 출자지분 보유비율

2. 연결납세방식의 취소・포기・추가・배제

가. 취 소 (법법 §76의9)

1) 취소사유

○ 연결법인의 사업연도가 불일치, 연결지배하지 아니하는 법인의 연결납세 적용
○ 연결모법인의 연결가능자법인에 대하여 법인의 연결납세 미적용
○ 법법 §66③ 단서에 따른 추계사유로 장부나 그 밖의 증빙서류에 의하여 연결법인의 소득금액을 계산할 수 없는 경우
○ 법법 69①에 따른 수시부과사유가 있는 경우
○ 연결모법인이 다른 내국법인(비영리내국법인은 제외)의 연결지배를 받는 경우 등

2) 재적용 제한

연결납세방식의 적용 승인이 취소되면 취소된 날이 속하는 사업연도와 그 다음 사업연도의 개시일부터 4년까지 연결납세방식의 적용 당시와 동일한 법인을 연결모법인으로 하여 연결납세방식을 적용받을 수 없다.

3) 승인취소시 세무조정

다음의 구분에 따라 소득금액이나 결손금을 연결납세방식의 적용 승인이 취소된 사업연도의 익금 또는 손금에 각각 산입해야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

구 분	세무조정
연결사업연도 동안「법인세법」제76조의14제1항에 따라 다른 연결법인의 결손금과 합한 해당 법인의 소득금액 다만, 결손금에 대해 대가를 지급한 경우 익금산입 제외 개정	익금에 산입
연결사업연도 동안「법인세법」제76조의14제1항에 따라 다른 연결법인의 소득금액과 합한 해당 법인의 결손금 다만, 결손금에 대해 대가를 지급받은 경우 손금산입 제외 개정	손금에 산입

'부득이한 사유'란 연결납세방식의 적용 승인이 취소된 연결집단이 취소된 날부터 1개월 이내에 새로운 모법인을 기준으로 연결납세방식의 적용 신청서를 제출하여 승인받은 경우를 말한다(법령 §120의14②).

나. 포 기 (법법 §76의10)

1) 포기절차

연결모법인은 연결납세방식을 적용하지 아니하려는 사업연도개시일 전 3개월이 되는 날까지 연결납세방식 포기신고서를 관할 세무서장을 경유하여 관할 지방국세청장에게 제출하여야 한다.

연결납세방식의 적용을 포기하는 경우 연결모법인의 납세지 관할지방국세청장에게 신고한 날이 속하는 연결사업연도 종료일의 다음날부터 본래 사업연도 개시일 전날까지의 기간을 1사업연도로 본다.

2) 포기제한

연결납세방식을 최초로 적용받은 연결사업연도와 그 다음 연결사업연도의 개시일부터 4년까지 연결납세방식의 적용을 포기할 수 없다.

3) 준용규정

연결납세방식의 적용을 포기하는 경우에는 연결납세방식의 적용 승인이 취소된 경우의 결손금 처리 및 중간예납세액 처리 규정을 준용한다.

다. 추 가 (법법 §76의11)

연결모법인이 새로 다른 내국법인을 연결지배하게 된 경우에는 연결지배가 성립한 날이 속하는 연결사업연도의 다음 연결사업연도부터 해당 내국법인은 연결납세방식을 적용하여야 한다. 다만, 법인의 설립등기일부터 연결모법인이 연결지배하는 내국법인은 설립등기일이 속하는 사업연도부터 연결납세방식을 적용하여야 한다.

라. 배 제 (법법 §76의12)

연결모법인의 연결지배를 받지 아니하게 되거나 해산한 연결자법인은 해당 사유가 발생한 날이 속하는 연결사업연도의 개시일부터 연결납세방식을 적용하지 아니한다.

연결납세방식을 적용받은 연결사업연도와 그 다음 연결사업연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 연결사업연도 중에 「법인세법」 제76조의12 제1항 본문에 따라 연결납세방식을 적용하지 아니하는 경우 다음에 따라 소득금액 또는 결손금을 해당 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 익금 또는 손금에 각각 산입하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

구 분	세무조정
연결사업연도 동안 법인세법 제76조의14 제1항에 따라 다른 연결법인의 결손금과 합한 연결배제법인의 소득금액 다만, 결손금에 대해 대가를 지급한 경우 익금산입 제외 개정	연결배제법인의 익금에 산입
연결사업연도 동안 법인세법 제76조의14 제1항에 따라 다른 연결법인의 소득금액과 합한 연결배제법인의 결손금 다만, 결손금에 대해 대가를 지급받은 경우 손금산입 제외 개정	연결배제법인의 손금에 산입
연결사업연도 동안 법인세법 제76조의14 제1항에 따라 연결배제법인의 결손금과 합한 해당 법인의 소득금액 다만, 결손금에 대해 대가를 지급한 경우 익금산입 제외 개정	해당 법인의 익금에 산입
연결사업연도 동안 법인세법 제76조의14 제1항에 따라 연결배제법인의 소득금액과 합한 해당 법인의 결손금 다만, 결손금에 대해 대가를 지급받은 경우 손금산입 제외 개정	해당 법인의 손금에 산입

연결자법인의 배제에 따라 연결자법인이 변경된 경우 그 변경 사유가 발생한 날부터 1개월 이내에 납세지 관할지방국세청장에게 신고하여야 한다(법법 §76의12④).

제2절 연결소득금액의 계산

1. 계산구조

연결소득금액은 다음의 단계에 따라 계산한다(법법 §76의14).

단 계	내 용
1단계	개별납세방식에 따라 각 연결법인별 각 사업연도 소득금액 및 결손금을 계산
2단계	연결법인별 연결조정항목 제거
3단계	연결법인간 거래손익 조정
4단계	연결조정항목을 연결집단 기준으로 재계산한 후 법령에서 정한 비율별로 각 연결법인별로 배분
5단계	각 연결법인별 소득금액을 합산하여 연결소득금액을 계산

2. 각 단계별 계산방법

가. 연결법인별 각 사업연도소득의 계산

연결법인별 각 사업연도 소득은 법인세법상 각 사업연도 소득금액 계산방법에 따라 계산한다.

다음의 처분손실은 해당 금액을 한도로 해당 연결사업연도의 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하며, 손금에 산입하지 아니한 처분손실은 법인세법 제76조의13 제1항 제1호의 결손금으로 보고 해당 금액을 한도로 이후 연결사업연도의 과세표준에서 공제한다.

① 연결모법인이 다른 내국법인(합병등기일 현재 연결법인이 아닌 법인만 한정)을 적격합병(연결모법인을 분할합병의 상대방법인으로 하여 적격분할합병하는 경우를 포함)하는 경우 합병등기일 이후 5년 이내에 끝나는 연결사업연도에 발생한 합병 전 연결모법인 및 연결자법인(이하 “기존연결법인”이라 함)과 피합병법인(분할법인

포함)이 합병 전 각각 보유하던 자산의 처분손실

- 아래의 구분에 따른 소득금액(해당 처분손실을 공제하기 전 소득금액을 말하되, 각 호 외의 부분 후단을 적용할 때에는 그러하지 아니함)

> • 기존연결법인의 자산처분 손실의 경우 기존연결법인의 소득금액(합병 전 연결모법인의 사업에서 발생한 소득금액 및 연결자법인의 연결소득개별귀속액을 말함)
> • 피합병법인이 합병 전 보유하던 자산의 처분손실의 경우 연결모법인의 연결소득개별귀속액 중 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득금액

② 내국법인이 다른 내국법인의 연결가능자법인이 된(설립등기일부터 연결가능자법인이 된 경우는 제외) 이후 연결납세방식을 적용한 경우 연결납세방식을 적용한 사업연도와 그 다음 사업연도의 개시일부터 4년 이내에 끝나는 연결사업연도에 발생한 자산(연결납세방식을 적용하기 전 취득한 자산에 한정)의 처분손실

- 아래의 구분에 따른 소득금액(해당 처분손실을 공제하기 전 귀속액을 말하되, 각 호 외의 부분 후단을 적용할 때에는 그러하지 아니함)

> • 연결모법인의 자산처분 손실의 경우 해당 연결모법인의 연결소득개별귀속액
> • 연결자법인의 자산처분 손실의 경우 해당 연결자법인의 연결소득개별귀속액

나. 연결법인별 연결조정항목의 제거

아래 세무조정항목에 대하여 연결집단기준으로 재계산하기 위하여 연결법인별로 세무조정금액을 익금 또는 손금에 가산한다.

> - 수입배당금 익금불산입액 : 익금산입(+)
> - 기부금 손금불산입액 : 손금산입(–)
> - 기업업무추진비 손금불산입액 : 손금산입(–)

다. 연결법인간 거래손익 조정

1) 자산양도손익 조정

연결법인 사이에 이루어진 아래 자산의 양도에 따라 발생한 손익은 내부거래 손익으로 익금 또는 손금에 산입하지 아니한다. 다만, 제1호부터 제3호까지의 자산으로서 거래건별 장부가액이 1억원 이하인 자산은 양도손익이연자산에서 제외할 수 있다.

1. 유형자산(건축물은 제외한다)
2. 무형자산
3. 매출채권, 대여금, 미수금 등의 채권
4. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제3조 제1항에 따른 금융투자상품
5. 토지와 건축물
6. 다른 연결법인에 전액 양도하는 외국법인의 주식 등

2) 부당행위계산 부인대상금액의 적용 제외

연결법인간의 거래라 하더라도 자산을 저가로 양도, 고가로 매입하는 등 부당행위계산부인 규정이 적용되는 금액은 과세이연을 허용하지 않고, 그 사유가 발생한 연결사업연도의 소득금액계산상 익금에 산입하여야 한다.

3) 자산양도손익 이연액의 환입

구 분	환 입 액
양도손익이연자산을 감가상각하는 경우 (①, ② 방법 중 선택)	① 양도소득(양도손실) × $\frac{\text{감가상각액}}{\text{양수법인의 장부가액}}$
	② 양도소득(양도손실) × $\frac{\text{해당 사업연도의 월수}}{\text{양도손익 이연자산의 내용연수 중 경과하지 아니한 기간의 월수}}$
양도손익이연자산을 양도하는 경우(다른 연결법인에 양도하는 경우는 제외)	양도소득(양도손실) × 양도손익이연자산의 양도비율

구 분	환 입 액
양도손익이연자산에 대손이 발생하거나 멸실된 경우	양도소득(양도손실) × $\frac{\text{대손금액(멸실금액)}}{\text{양수법인의 장부가액}}$
양도한 채권의 지급기일이 도래한 경우	양도법인의 양도가액 - 양도법인의 장부가액
양도손익이연자산을 소각한 경우	양도소득(양도손실) × $\frac{\text{소각자산의 장부가액}}{\text{양수법인의 장부가액}}$

4) 수입배당금, 기업업무추진비, 대손충당금 조정

연결법인간 '수입배당금, 기업업무추진비, 대손충당금'에 대하여 다음과 같이 조정한다.

○ 연결집단내 수입배당금 : 익금불산입(-)
○ 다른 연결법인에게 지급한 기업업무추진비 : 손금불산입(+)
○ 다른 연결법인에 대한 채권에 설정한 대손충당금 : 손금불산입(+)

라. 연결조정항목의 연결법인별 배분

1) 수입배당금 익금불산입

연결집단 내의 다른 연결법인으로부터 받은 수입배당금은 전액 익금불산입하며, 연결집단이 다른 내국법인으로부터 받은 수입배당금은 연결집단 전체를 기준으로 출자비율을 적용하여 익금불산입 금액을 산정하여 연결법인별로 배분한다.

$$\text{익금불산입액} \times \frac{\text{해당 연결법인의 출자비율}}{\text{각 연결법인의 출자비율 합계액}}$$

2) 연결법인의 기부금 손금불산입

연결집단을 하나의 내국법인으로 보아 기부금한도액을 계산하고, 한도초과액은 연결법인별 기부금지출액 비율로 손금불산입액을 배분한다.

$$\text{손금불산입액} \times \frac{\text{해당 연결법인의 기부금 종류별 지출액}}{\text{각 연결법인별 기부금 종류별 지출액의 합계액}}$$

기부금한도초과액을 이월하여 손금산입하는 경우 먼저 발생한 것부터 손금 산입하며, 이월하여 손금에 산입하는 금액은 연결법인별 기부금한도 초과액 비율로 배분한다.

$$\text{한도초과 이월액 중 손금산입액} \times \frac{\text{해당 연결법인의 기부금 종류별 손금산입한도 초과액}}{\text{각 연결법인별 기부금 종류별 손금산입한도 초과액의 합계액}}$$

* 당해연도 기부금보다 이월액이 먼저 공제되므로 당해연도 기부금 공제없이 바로 계산

3) 연결법인의 기업업무추진비 손금불산입

연결집단을 하나의 내국법인으로 보아 기업업무추진비한도액을 계산하고, 한도초과액은 연결법인별 기업업무추진비지출액 비율로 손금불산입액을 배분한다.

$$\text{손금불산입액} \times \frac{\text{해당 연결법인의 기업업무추진비 지출액}}{\text{각 연결법인별 기업업무추진비 지출액의 합계}}$$

제3절 연결과세표준 및 납부할 세액의 계산

1. 연결과세표준의 계산

각 연결사업연도의 소득에 대한 과세표준은 각 연결사업연도의 소득의 범위에서 다음 각 호의 금액을 차례로 뺀 금액으로 한다. 다만, 이월결손금의 공제는 연결소득개별귀속액*의 80%(중소기업과 회생계획을 이행 중인 기업 등은 100%)를 한도로 한다(법법 §76의13, 법령 §120의 17).

① 이월결손금 (각 연결사업연도의 개시일 전 15년 이내 발생분)
② 각 연결법인의 비과세소득의 합계액
③ 각 연결법인의 소득공제액의 합계액

* 연결소득개별귀속액 : 각 연결사업연도의 소득 × $\frac{\text{해당법인의 각 연결법인별 소득금액(0보다 큰 경우로 한정)}}{\text{각 연결법인별 소득금액(0보다 큰 경우로 한정) 합계액}}$

1) 결손금의 이월공제

각 연결사업연도의 개시일 전 15년 이내에 개시한 연결사업연도의 결손금(연결법인의 연결납세방식의 적용 전에 발생한 결손금 포함)으로서 그 후의 각 연결사업연도(사업연도 포함)의 과세표준을 계산할 때 공제되지 않은 금액은 먼저 발생한 사업연도의 결손금부터 공제한다.

2) 결손금의 이월공제 한도

결손금을 이월공제하는 경우 다음을 한도로 공제한다.

구 분	공 제 한 도
연결법인의 연결납세방식의 적용 전에 발생한 결손금	연결소득개별귀속액

구 분	공 제 한 도
연결모법인이 적격합병에 따라 피합병법인의 자산을 양도받는 경우 합병등기일 현재 피합병법인(합병등기일 현재 연결법인이 아닌 법인만 해당)의 결손금	연결모법인의 연결소득 개별귀속액 중 피합병법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득
연결모법인이 적격분할합병에 따라 소멸한 분할법인의 자산을 양도받는 경우 분할등기일 현재 소멸한 분할법인의 결손금 중 연결모법인이 승계받은 사업에 귀속하는 금액	연결모법인의 연결소득 개별귀속액 중 소멸한 분할법인으로부터 승계받은 사업에서 발생한 소득

2. 연결산출세액(연결집단)의 계산

각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세는 연결과세표준에 각 사업연도의 소득에 대한 법인세율을 곱하여 계산한다(법법 §76의15①).

3. 연결법인별 산출세액의 계산

각 연결법인별 산출세액은 연결소득개별귀속액에서 해당 연결법인의 결손금 및 비과세소득·소득공제액을 순차 적용하여 산출한 '과세표준 개별귀속액'에 연결과세표준에 대한 연결산출세액(토지 등 양도소득에 대한 법인세 제외)의 비율인 '연결세율'을 적용하여 계산한다(법법 §76의15④).

- 연결법인별 산출세액 = 과세표준 개별귀속액 × 연결세율
  - 과세표준 개별귀속액 : 각 연결법인의 연결소득개별귀속액 - 각 연결법인의 이월결손금*·비과세소득·소득공제액
  - 연결세율 : 연결산출세액(토지 등 양도소득과 미환류소득에 대한 법인세 제외) / 연결과세표준

* 각 연결법인의 과세표준 개별귀속액을 계산할 때 둘 이상의 연결법인의 연결소득개별귀속액에서 다른 연결법인의 결손금을 공제하는 경우에는 각 연결소득개별귀속액(해당 법인에서 발생한 결손금을 뺀 금액)의 크기에 비례하여 공제한다.

다만, 결손금을 공제하거나 지급한 연결법인에 대한 연결법인별 산출세액은 위 내용에

불구하고 후술하는 제4절. 제2항. 마목의 연결법인 간 결손금 대가에 대한 정산규정에 따라 계산한 금액으로 한다.

4. 세액공제・감면 및 최저한세의 적용

연결집단의 세액감면과 세액공제액은 각 연결법인 단위별로 계산하여 각 연결법인에게 적용되는 감면・공제세액의 합계액으로 하며, 최저한세는 연결집단을 하나의 내국법인으로 보아 계산한다(법법 §76의16①, ②). 이 경우 연결집단을 하나의 내국법인으로 보아 계산한 법인세 최저한세액에 미달하는 세액은 다음 계산식에 따라 연결법인별로 배분한다(법령 §120의23②).



$$\text{연결집단을 하나의 내국법인으로 보아 계산한 법인세 최처한세액에 미달하는 세액} \times \frac{\text{해당 연결법인의 최저한세 적용대상 공제・감면세액 등}}{\text{각 연결법인의 최저한세 적용대상 공제・감면세액 등의 합계액}}$$

제4절 신고 및 납부

1. 연결법인세의 신고

연결모법인은 각 연결사업연도의 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세과세표준과 세액을 납세지 관할 세무서장에게 신고하여야 한다(법법 §76의17). 신고시 제출할 서류는 다음과 같다.

1. 각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세과세표준 및 세액신고서
2. 연결소득금액 조정명세서
3. 각 연결법인의 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서, 세무조정계산서 기타 서류(법법 §60②1부터 3호까지)
4. 연결법인간 출자현황신고서 및 연결법인간 거래명세서

연결사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액의 신고의무는 연결 모법인에게만 있으므로 연결자법인은 별도의 신고의무를 이행할 필요가 없다.

2. 연결법인세의 납부

가. 연결법인세액의 납부

연결모법인은 연결산출세액에서 다음 각 호의 법인세액(가산세는 제외한다)을 공제한 금액을 각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세로서 신고기한까지 납세지 관할세무서 등에 납부하여야 한다(법법 §76의19).

1. 해당 연결사업연도의 감면세액
2. 해당 연결사업연도의 연결중간예납세액
3. 해당 연결사업연도의 각 연결법인의 원천징수된 세액의 합계액

나. 연결모법인과 연결자법인간의 연대납세의무

연결납세방식을 적용받는 연결법인은 각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세(토지 등 양도소득에 대한 법인세를 포함)를 연대하여 납부할 의무가 있다(법법 §3③).

다. 연결모법인과 연결자법인간의 납부세액 정산

연결자법인은 연결법인세의 신고기한까지 연결법인별 산출세액에서 다음 각각의 금액을 뺀 금액에 법법§76(가산세)를 준용하여 계산한 금액을 가산하여 연결모법인에게 지급하여야 한다.

1. 해당 연결사업연도의 해당 법인의 감면세액
2. 해당 연결사업연도의 연결법인별 중간예납세액
3. 해당 연결사업연도의 해당 법인의 원천징수된 세액

라. 연결법인 간 결손금 대가에 대한 정산

연결법인 간 과세형평성을 제고하기 위하여 연결납세방식을 적용하는 경우 결손금을 다른 연결법인이 사용하여 세부담이 절감되는 부분에 대한 대가를 해당 결손법인에 정산하는 규정을 마련함(법령 §120의17④, §120의22, 26).

1) 연결산출세액이 있는 경우

연결법인별로 다른 연결법인의 결손금이 없다고 가정했을 경우에 납부해야 할 세액에서 다른 연결법인의 결손금까지 공제한 후 납부해야 할 세액을 차감한 금액을 결손금의 대가로 한다.

구 분	연결법인별 산출세액
① 결손금을 공제한 연결법인	각 연결법인별 조정 과세표준 상당액 × $\frac{\text{조정 연결산출세액}}{\text{조정 과세표준상당액 (조정연결세율)}}$ - 각 연결법인별 조정 과세표준상당액 : 각 연결법인의 연결조정 후 소득 - 각 연결사업연도 과세표준 계산시 공제한 결손금(해당 법인에게 발생한 결손금으로서 해당 법인의 소득에서 공제한 금액으로 한정), 비과세소득, 소득공제액 - 조정 연결산출세액 : 각 연결법인별 조정 과세표준 상당액의 합계액 × 법인세율 - 조정 과세표준상당액 : 각 연결법인별 조정 과세표준 상당액의 합계액
② 결손금을 지급한 연결법인	결손금 조정세액 × $\frac{\text{각 연결법인별 결손금 공제액}}{\text{총 결손금 공제액}}$ - 결손금 조정세액 : 연결산출세액 - 조정연결산출세액 - 각 연결법인별 결손금 공제액 : 다른 연결법인의 소득금액에 합쳐진 결손금과 다른 연결법인의 연결소득개별귀속액에서 공제된 결손금의 합계액 - 총 결손금 공제액 : 각 연결법인별 결손금 공제액 총액
③ 결손금 공제·지급이 동시에 이루어진 연결법인	①과 ②에 따른 연결법인별 연결산출세액을 합한 금액

2) 연결산출세액이 없는 경우

소득이 있는 연결법인이 다른 연결법인의 결손금 공제가 없었을 경우 납부해야 할 세액을 다른 법인의 소득에서 공제한 결손금이 있는 연결법인별로 해당 연결법인의 크기에 비례하여 배분·정산하도록 한다.

구 분	정산금
① 결손금을 공제한 연결법인[*1]	각 연결법인별 조정 과세표준 상당액 × (조정 연결산출세액 / 조정 과세표준상당액 (조정연결세율))
② 결손금을 지급한 연결법인[*2]	결손금 조정세액 × (각 연결법인별 결손금 공제액 / 총 결손금 공제액)
③ 정산금을 0으로 할 수 있는 경우	• 완전자법인만으로 연결납세를 적용하는 경우 • 연결법인 외 주주가 동의하는 경우

*1. 해당연결자법인이 정산금을 연결과세표준과 세액의 신고기한까지 연결모법인에 지급한다.

*2. 연결모법인이 정산금을 연결과세표준과 세액의 신고기한까지 해당연결자법인에 지급한다.

마. 연결법인세액의 분납 및 물납

연결법인세의 납무에 관하여 법인세법상 분납 및 물납 규정을 준수한다.

3. 연결법인세의 결정·경정 및 징수·환급

각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세의 결정·경정·징수 및 환급에 대하여는 법인세법상의 규정을 준용한다.

가산세의 경우 연결모법인이 각 연결법인별로 계산한 금액의 합계액을 연결법인세에 가산하여 납부하여야 한다

4. 연결법인에 대한 중소기업 등 관련 규정의 적용

각 연결사업연도의 소득에 대한 법인세를 계산할 때 연결집단을 하나의 내국법인으로 보아 중소기업 또는 중견기업에 관한 규정을 적용한다.

연결집단이 중소기업에 해당하는 경우 중소기업인 연결법인에 대해 중소기업 규정을 적용하고 중견기업인 연결법인에 대해 중견기업 규정을 적용한다.

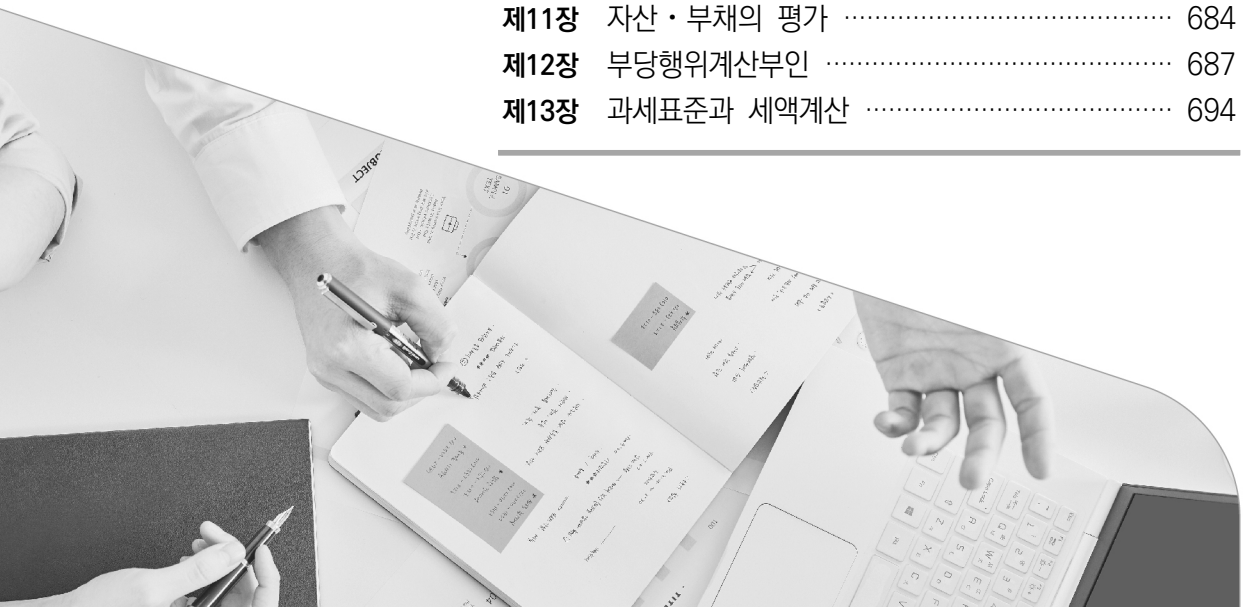
연결집단이 중견기업에 해당하는 경우 중소기업에 해당하는 연결법인과 중견기업에 해당하는 연결법인에 각각 중견기업에 관한 규정을 적용한다.

연결납세방식을 적용하는 최초의 연결사업연도의 직전 사업연도 당시 중소기업에 해당하는 법인이 연결납세방식을 적용함에 따라 최초의 연결사업연도와 그 다음 연결사업연도의 개시일로부터 5년 이내에 끝나는 연결사업연도까지는 중소기업에 관한 규정을 적용한다.

제4편

주요 예규 판례

제1장 총칙 ····· 633
제2장 각 사업연도소득의 계산 ····· 636
제3장 익금 및 익금불산입 ····· 638
제4장 손금 및 손금불산입 ····· 642
제5장 감가상각비 ····· 650
제6장 기부금 ····· 659
제7장 기업업무추진비 ····· 661
제8장 지급이자 손금불산입 ····· 663
제9장 충당금·준비금 ····· 667
제10장 손익의 귀속사업연도 ····· 677
제11장 자산·부채의 평가 ····· 684
제12장 부당행위계산부인 ····· 687
제13장 과세표준과 세액계산 ····· 694



제1장 총 칙

❑ 법인격 없는 사단이 주무관청의 허가를 받아 설립된 경우가 아니라면 세법의 적용에 있어서 법인으로 볼 수 없음

원고 교회는 독립된 법인격 없는 사단에 해당하고, 법인격 없는 사단은 법인격 없는 재단과는 달리 주무관청의 허가를 받아 설립된 것이 아니라면 세법의 적용에 있어서 법인으로 볼 수 없으며, 교회의 법적 성격을 법인격 없는 사단이면서 동시에 법인격 없는 재단으로 볼 수 없음(대법 97누17261, '99.9.7).

❑ 합병등기일전 실제 합병한 경우의 손익의 귀속

합병등기일전에 사실상 합병한 경우 합병의 날로부터 합병등기의 날까지 생기는 손익은 실질상 귀속되는 법인에게 과세한다(통칙 4-0…9).

❑ 타인명의 차입금의 처리

차입금의 명의인과 실질적 차용인이 다른 경우에는 실질적인 차용인의 차입금으로 한다. 이때 실질적인 차용인은 금전대차계약의 체결, 담보의 제공, 차입금의 수령, 각종 비용의 부담 등 차입에 관한 업무의 실질적인 행위내용과 차입한 금액의 용도 등을 기준으로 판단한다. 이 경우 차입금을 분할한 경우에는 차입한 금액의 전부 또는 일부를 타인에게 다시 대여한 것으로 인정되는 경우에 한하여 당해 차입금 총액을 당초 차용인의 차입금으로 한다(통칙 4-0…8).

❑ 자회사 명의로 발행한 사채를 모회사가 사채발행을 주도하고 이를 전액 사용했다고 하여 사채의 실질적인 채무자를 모회사로 볼 수 있는지

사채의 발행에는 단순한 금전채무 부담의 의사표시 외에도 일정한 절차적 요건이 요구되고, 사채발행회사는 금전채무의 채무 이상의 일정한 회사법상 지위를 차지하게 되며, 사채는 채권의 형태로 유통될 것이 예정되어 있으므로, 사채발행 과정의 전면에 나서서 사채발행을 실질적으로 주도하고 그 자금을 실제 사용한 회사가 따로 있다 하더라도 그 회사가 실질적인 사채발행회사 또는 사채의 채무자의 지위에 있다고 보기는 어렵다 할 것이고, 실질과세 원칙을 규정하고 있는 조세법의 적용에 있어서도 사채발행행위의 사법상의 효과를 무시하고 그 회사를 사채의 실질적 채무자로 볼 수는 없다 할 것이다(대법 97누18462, 2000.9.29).

❑ 타인 명의로 원천징수된 세액의 기납부세액 공제 여부 등

금융자산으로부터 발생하는 이자소득의 명의상 귀속자인 법인과 실질 귀속자인 법인이 다른 경우, 해당 이자소득은 그 실질 귀속자인 법인의 각 사업연도 소득금액 계산상 익금에 산입하며, 해당 이자소득에 대해 원천징수된 세액은 실질귀속자인 법인의 기납부세액으로 공제하는 것임(법인세과-10, 2011.01.04).

❑ 신탁회사가 토지를 수탁받아 사업을 시행하는 경우 신탁재산에 귀속되는 수입과 지출은 신탁회사의 수입과 지출로 보지 아니함

신탁업법에 의한 신탁회사가 토지소유주와 체결한 토지신탁계약에 따라 택지개발사업지구내의 미등기 토지를 수탁받아 주택건설촉진법에 의한 공동주택사업을 시행하는 경우 당해 사업에서 발생한 모든 자산과 부채가 신탁재산에 해당되는 경우에는 당해 신탁재산에 귀속되는 수입과 지출은 법인세법 제4조 제2항의 규정에 의하여 신탁회사의 수입과 지출로 보지 아니한다.(법인 46012-1243, '98.5.13)

❑ 입주자대표회의의 1차량 초과 주차료 징수에 대한 수익사업 해당 여부

비영리법인인 아파트 입주자대표회의가 1차량을 초과하여 주차하는 세대에 아파트 관리비 외 주차장 유지·보수 등 관리목적으로 별도 징수하는 주차료는 「법인세법」 제3조 제3항 및 같은 법 시행령 제2조 제1항의 규정에 의한 수익사업에 해당하지 않는 것입니다. (기획재정부 법인세제과-765, 2018.7.2.)

❑ 특별법에 의하여 설립된 건설공제조합이 비영리법인인지 여부

건설공제조합이 특별법에 의하여 설립된 법인이기는 하지만

① 조합원의 자격을 건설업자로 한정하고 있고 ② 조합의 목적은 특정된 조합원들의 자주적인 경제활동과 경제적인 지위향상을 위하는데 있으며 ③ 조합이 영리사업을 한 결과 얻은 잉여금을 배당하지는 못한다 할지라도 누적된 잉여금을 포함한 전 재산에 대하여 각 조합원이 지분권을 가지고 있고, 종국적으로는 이 잉여금도 조합원에게 분배될 성질의 것이고 ④ 조합은 조합원으로부터 수수료를 징수할 수 있는 점을 종합하여 볼 때 민법 제32조에 규정한 법인과 유사한 설립목적을 가진 법인은 아니므로 비영리 내국법인이라고 볼 수 없다.(대법 74누252, 1975.1.14, 74누248. '76.11.23)

❑ 비영리법인의 최초사업연도 손익에 귀속시킬 수 있는지 여부

「국세기본법」 제13조에 따라 법인으로 보는 단체(이하 '단체'라 함)로 승인받은 종중이 단체로 승인받기 전에 부동산을 양도하고 1거주자로 양도소득세를 신고·납부한 경우로서 해당 양도손익을 구성원에게 분배하지 아니하고 사실상 단체에 귀속시킨 것이 확인되며, 조세포탈의 우려가 없는 때에는 최초 사업연도의 기간이 1년을 초과하지 아니하는 범위 내에서 해당 양도손익을 단체의 최초사업연도의 손익에 산입할 수 있는 것임 (서면-2016-법령해석법인-3484, 2016.07.11)

제2장 각 사업연도소득의 계산

❑ 매출누락금액을 대표자 가수금으로 처리한 경우

법인이 매출사실이 있음에도 불구하고 그 매출액을 장부에 기재하지 아니한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 매출누락액 전액이 사외로 유출된 것으로 보아야 하고, 이 경우 그 매출누락액이 사외로 유출된 것이 아니라고 볼 특별사정은 이를 주장하는 법인이 입증하여야 하며, 법인이 매출에 의하여 수령한 대금을 내용이 확정되지 아니한 임시계정인 가수금 계정에 계상함으로써 그 상대계정인 현금이 일단 법인에 들어온 것으로 회계처리를 하였다고 하더라도, 만일 그 가수금 계정의 내용이 대표이사로부터의 단기 차입금 거래를 기장한 것으로서 장차 이를 대표이사에게 반제해야 할 채무라는 것이 밝혀진 경우에는 그 가수금 거래는 법인의 순자산의 변동 내지 증가를 수반하지 아니하는 것으로서 법인의 수익이나 비용과는 무관한 것이므로,

그 가수금 채무가 애당초 반제를 예정하지 아니한 명목만의 가공채무라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 장부에 법인의 수익으로서 기재되었어야 할 매출누락액은 이미 사외로 유출되어 위 가수금 거래의 상대방인 대표이사에게 귀속된 것으로 보아야 한다(대법 2000두3726 2002.1.11.).

❑ 내국법인이 비지정기부금을 지출한 경우 소득처분

내국법인이 비지정기부금을 지출한 경우 당해 금액을 손금불산입하고 기타사외유출로 소득처분하는 것이나, 사실상 법인의 대표이사가 부담하여야 할 성질의 금액을 법인이 대신 부담한 경우에는 대표이사에 대한 상여로 처분하여야 하는 것임.
(법인세과-1385, 2009.12.08.)

❑ 내국법인이 사망한 전 대표자에게 상여처분하는 경우 원천징수의무가 있는지 여부

내국법인이 대표자의 사망으로 특수관계가 소멸되는 날까지 회수하지 아니한 가지급금을 법인세법 제67조 및 같은법 시행령 제106조에 따라 상여처분한 경우, 해당 내국법인은 그 처분되는 상여에 대한 소득세에 대해 원천징수하지 아니하는 것임 (사전-2020-법령해석소득-0861, 2020.12.23.)

제3장 익금 및 익금불산입

1. 익 금

❑ 특수관계 있는 개인으로부터 최대주주 비상장주식을 법인세법에 따른 평가액으로 매입할 경우

법인이 당해법인과 특수관계에 있는 개인A 및 법인B가 지분율이 동일한 최대주주로 되어 있는 비상장 중소기업 C의 주식을 A와 B로부터 각각 「법인세법 시행령」 제89조 제2항 제2호에 따른 평가액으로 매입할 경우, 동 개인A로부터 매입한 금액이 「소득세법 시행령」 제167조 제5항에 따른 평가액보다 높더라도 개인A와의 거래에 대하여는 「법인세법」 제52조의 부당행위계산의 부인규정이 적용되지 아니하는 것임
(법인-3791, 2008.12.4.)

❑ 분할시 의제배당 계산방법

「법인세법」 제16조 제1항 제6호의 규정을 적용함에 있어 "분할법인이 존속하는 경우 소각 등에 의하여 감소된 주식을 취득하기 위하여 소요된 금액"의 계산방법은 같은 법 기본통칙 16-0…1【분할시 의제배당 계산방법】을 따르는 것이며,

이 때 자기자본은 세무상 자기자본으로 잉여금이 부(-)의 숫자인 경우에는 그 잉여금을 "0"으로 보아 자본금과 잉여금의 합계액을 계산하는 것임(법인세과-567, 2011. 8.9. ← 법규과-992, 2011.7.27.)

❑ 비상장 중소기업 양도시 최대주주 할증평가 여부

비상장 중소기업의 최대주주인 내국법인이 해당 주식을 특수관계에 있는 다른 최대주주에게 양도한 것에 대해 「법인세법」 제52조에 따른 부당행위계산의 부인을 적용함에 있어서 시가가 불분명한 경우에는 2011.1.1. 이후 개시하는 사업연도부터는 같은 법

시행령(2010.12.30. 대통령령 제22577호로 개정된 것) 제89조 제2항 제2호에 따라 「조세특례제한법」 제101조를 준용하여 할증평가를 배제한 가액을 기준으로 판단하는 것임(법인세과-37, 2012.1.11. ← 법규과-1745, 2011.12.29.)

❑ 수익의 범위 관련

내국법인의 수출거래를 위탁매매로 보아 내국법인이 부담한 물품대금에 대한 이행담보채무 중 감면받은 물품대금은 채무면제이익으로 보는 것임(기재부 법인세제과-346,2022.8.31.)

내국법인이 상법상의 적법한 자본감소 절차에 따라 주식소각 목적으로 자기주식을 무상으로 취득한 경우에는 익금산입 대상인 자산수증이익으로 보지 않음 (서면-2021-법규법인-5127,2022.02.24.)

내국법인이 특수관계자로부터 자금을 차입하면서 만기에 원금과 이자를 일시에 상환하기로 약정한 경우로서 해당법인이 결산을 확정할때마다 이미 경과한 기간에 대응하여 계상한 미지금이자에 대해서는 법인세법 기본통직4-0...6(가지급금 등 처리기준)에 따라 처리하는 것임 (기재부-법인세제과-1229,2019.08.29.)

내국법인이 특수관계인에 대한 업무무관가지급금을 그 특수관계가 소멸하는 날까지 회수하지 아니한 금액은 그 특수관계가 소멸되는 날이 속하는 사업연도에 익금산입하고 그 귀속자에게 소득처분함(서면-2019-법령해석법인-0101,2019.8.21.)

내국법인이 상법상 소멸시효가 완성된 상품권 상당액을 채무면제이익으로 계상한 후 이월결손금의 보전으로 충당하여 익금불산입한 경우, 이후 상품권이 회수되어 상품권 가맹점의 요청에 따라 지급한 상품권 대금 상당액은 손금에 해당되는 것임 (서면-2018-법인-2146,2018.10.30.)

2. 익금불산입

❑ 경정청구로 자산수증익의 이월결손금 보전에 충당 가능 여부

내국법인이 자산수증이익을 법인세법 제18조제6호에 따라 이월결손금의 보전에 충당한 경우에 해당 자산수증이익은 각사업연도 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니하는 것이며, 자산수증이익을 해당 사업연도 이월결손금에 충당하지 아니하고 법인세를 신고한 경우에는 국세기본법 제45조의2에 따른 경정 등의 청구에 의하여 이월결손금 보전에 충당하고 익금에 산입하지 아니할 수 있는 것임(기준-2013- 법령해석법인-16762, 2015.03.10.)

❑ 채무의 출자전환시 채무면제이익 계산

「법인세법」 제17조 제1항 제1호 단서의 규정을 적용함에 있어 내국법인이 채무의 출자전환으로 발행하는 주식의 시가가 액면가액에 미달하는 경우에는 액면 가액을 초과하여 발행된 금액을 채무면제이익으로 보아 익금에 산입하는 것이므로 액면가액과 시가와의 차액은 익금에 산입하지 않는 것임(법인세과-36, 2011.1.13.)

❑ 수입배당금 익금불산입 출자비율 산정

「법인세법」 제18조의2【지주회사 수입배당금액의 익금불산입】규정을 적용함에 있어 지주회사의 자회사에 대한 출자비율은 자회사의 발행주식총수 중 지주회사가 자회사에 출자한 주식 전체가 차지하는 비율로 산정하는 것임(법인세과-788, 2011.10.21. → 법규과-1320, 2011.10.6.)

❑ 이월 익금 관련

대표자가 매출누락하는 방법으로 횡령한 금액을 과세관청의 경정 후에 반환받은 경우 해당 횡령반환금액은 이월익금에 해당 (서면-2016-법인-2649, 2016,03,21)

법인이 세금계산서를 교부받지 못함으로써 공제받지 못한 부가가치세 매입세액은 당해 법인의 각 사업연도의 소득금액 계산상 이를 손금에 산입하지 아니하는것이고, 당초 공제받지 못한 부가가치세 매입세액을 환급받을 경우 이금에 산입하지 아니하는 것임(서면-2015-법인-1980,2016.03.18)

특수관계가 있는 법인에게 이자지급약정 없이 대여한 금액에 대한 인정이자를 익금 산입하여 소득처분 한 후, 소급하여 인정이자 상당액을 회수한 경우 이월익금에 해당하지 않음. (서면인터넷방문상담2팀-2539, 2004.12.06)

❑ 기타 익금불산입

내국법인이 자본전입 시 의제배당으로 과세되지 않는 자본준비금을 특정하여 「상법」 제461조의2에 따라 주주총회결의로 감액한 금액을 배당하는 경우, 해당 내국법인의 주주는 그 특정하여 감액한 자본준비금을 배당받은 것으로 보아 「법인세법」 제18조의 제8호를 적용할 수 있는 것임 (서면-2021-법규법인-4610, 2022.01.28)

내국법인이 주주총회의 결의에 따라 특정 자본준비금(자본전입시 의제배당으로 과세되지 않는 주식발행초과금)을 감액하여 배당하는 경우 감액된 자본준비금이 배당된 것으로 보아 해당 배당금에 대해 법인세법 제18조의 제8호의 익금불산입 규정을 적용함 (서면-2020-법령해석법인-3705, 2021.04.14)

제4장 손금 및 손금불산입

1. 업무용승용차

❑ 국외 사업장 업무용승용차 관련비용의 손금불산입 특례 적용 여부

내국법인이 국외 사업장에서 보유·운영하고 있는 승용차는 「법인세법」 제27조의2 규정이 적용되지 않는 것임(기획재정부 법인세제과-320, 2017.3.6.)

❑ 운전기사 용역대가의 포함 여부

내국법인이 외부업체로부터 업무용승용차의 운전기사를 제공받고 지급하는 용역대가는 「법인세법 시행령」 제50조의2 제2항에 따른 "업무용승용차 관련 비용"에 포함되지 않는 것임(사전-2016-법령해석법인-0539, 2016.11.21.)

❑ 업무용승용차 관련비용의 손금불산입 등 특례에 대한 회신

「법인세법 시행령」 제50조의2제4항제2호에 해당하는 임차한 승용차 중 임차계약기간이 30일 이내(해당 사업연도에 임차계약기간의 합계일이 30일을 초과하는 승용차는 제외한다)이면서 해당 법인의 임원 또는 직원, 계약에 따라 해당 법인의 업무를 위하여 운전하는 사람을 운전자로 한정하는 임대차 특약을 체결한 경우에는 업무전용 자동차보험에 가입한 것으로 보는 것임.

법인이 자동차대여사업자와 일정기간 대여계약을 체결하고 임직원전용보험에 가입한 임차한 차량을 운행하였으나 사업연도 중간에 계약이 해지된 경우 업무용으로 사용한 기간 동안의 차량임차료 중 운행기록 등 증명서류에 의해 업무에 사용한 것으로 입증되는 금액은 손금으로 하는 것임(서면-2016-법령해석법인-3465, 2017.03.09.)

❑ 공동도급회사 직원에 대한 업무전용자동차보험 적용 여부

내국법인(이하 'A법인')이 지방자치단체에서 발주한 용역 건에 대하여 공동도급회사(이하 'B법인')와 함께 용역을 제공하고 있는 경우로서 A법인이 임차한 렌트카를 A법인과 B법인의 직원들이 함께 사용하는 경우, B법인의 직원들은 「법인세법 시행령」 제50조의2제4항제1호나목에 따른 "계약에 따라 해당 법인(A법인)의 업무를 위하여 운전하는 사람"에 해당하지 않는 것임(서면-2020-법령해석법인-1654, 2020.06.04.)

❑ 업무전용자동차보험에 가입하지 않은 지점에서 지출한 비용 손금산입 여부

1. 내국법인이 지점에서 업무용승용차를 리스하면서 본점 명의로 「법인세법 시행령」 제50조의2제4항제1호에서 규정하는 업무전용자동차보험에 가입한 경우, 지점에서 지출한 리스료, 차량유지비 등의 업무용승용차 관련비용에 업무사용비율을 곱한 금액을 손금에 산입할 수 있는 것임

2. 내국법인이 대표지점에서 리스계약을 체결한 업무용승용차를 본점 명의로 「법인세법 시행령」 제50조의2제4항제1호에서 규정하는 업무전용자동차보험에 가입한 후 대표지점 외의 다른 지점에서 업무용으로 사용하는 경우, 해당 지점에서 지출한 차량유지비 등의 업무용승용차 관련비용에 업무사용비율을 곱한 금액을 손금에 산입할 수 있는 것임(서면-2016-법령해석법인-1654, 2018.02.13.)

❑ 사업연도 중에 리스차량을 취득하는 경우 업무용승용차 관련비용 손금산입 한도 계산방법

1. 업무전용자동차보험에 가입하였으나, 운행기록 등을 작성·비치하지 아니한 업무용승용차를 임차하여 사용하다가 임차기간의 만료로 사업연도 중에 취득하여 계속 사용하는 경우 업무용승용차 관련비용의 손금산입 한도액은 임차 또는 취득 구분 없이 하나의 업무용승용차로 계산(서면-2017-법령해석법인-0554, 2017.12.16.)

2. 임차하여 사용하던 업무용승용차를 사업연도 중에 취득하여 사용하는 경우 감가상각비상당액 한도초과 이월액은 다음 사업연도부터 연간 800만원을 한도로 하여 손금산입하는 것임(서면-2020-법령해석법인-0295, 2020.10.19.)

2. 인건비

❑ 법인이 해외현지법인에 출자한 지분의 범위에 대표이사가 보유한 해당 법인의 주식이 포함되는지 여부

내국법인 대표이사의 출자지분은「법인세법 시행령」제19조제3호에 따라 내국법인이 해외현지법인에 직접 또는 간접 출자한 출자지분에 포함되지 않는 것임(서면-2021-법인-4312, 2021.07.30.)

❑ 금융회사가 임원에게 지주회사의 주가 및 성과 등에 연동하여 장기성과급을 지급하는 경우, 해당 성과급의 인건비 해당 여부

금융업을 영위하는 금융회사가 임원들과 장기성과평가지표(Relative TSR, 회사성과, 담당업무성과)의 평가결과에 따라 장기성과급을 해당 금융지주회사의 상장주식(이하 “상장주식”)으로 지급하는 계약을 체결한 후 해당 임원의 임기만료, 퇴임 또는 퇴직 시점에 해당 장기성과급을「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제17조제3항 제2호에 따라 60%는 상장주식 또는 그에 상당하는 현금으로 일시지급하고 잔여 40%는 3년간 이연지급하면서 평가대상기간 최종연도 말일로부터 각 1년, 2년 및 3년이 되는 날의 상장주식 공정시가를 기준으로 산정한 현금 또는 그 상장주식으로 지급하는 경우 해당 장기성과급이 사실상 이익처분에 의하여 지급하는 성과급에 해당하는 경우에는 해당 장기성과급은「법인세법 시행령」제43조제1항에 따라 손금에 해당하지 않는 것입니다. 다만, 귀 질의가 이에 해당하는지 여부는 사실판단할 사항임(서면-2019-법령해석법인-2443, 2020.10.26.)

❑ 만기환급금이 없는 보험의 보험료 등 손익인식방법

보험의 보험기간 만료 전에 당초 계약을 변경하여 납입보험료와 보장금액을 감액하되, 계약변경으로 인해 발생하는 해약환급금 상당액을 잔여 보험기간 동안 납입하여야 할 보험료에 충당하기로 한 경우 동 해약환급금 상당액은 계약변경일이 속하는 사업연도에 익금에 산입하고 잔여 보험기간의 경과에 따라 손금에 산입하는 것임
(서면-2019-법인-3522, 2020.08.28.)

❑ 우리사주조합원이 우리사주를 시가보다 저가로 취득한 경우 시가와의 차액이 손금산입대상에 해당하는지 여부

내국법인이 제3자 배정 유상증자의 방식으로 우리사주조합에 신주를 시가보다 낮은 가액으로 발행하는 경우로서 우리사주조합원이 우리사주를 시가보다 낮은 가액으로 취득하여 그 주식의 취득가액과 시가와의 차액에 대하여 「조세특례제한법」 제88조의4제8항제2호에 따라 내국법인이 근로소득세를 원천징수하여 신고·납부한 경우, 근로소득 해당금액은 「법인세법 시행령」 제19조제3호에 따른 인건비에 해당하지 아니하여 각 사업연도 소득금액 계산시에 손금에 산입할 수 없는 것임(사전-2017-법령해석법인-0500, 2018.04.26.)

❑ 파견직원 급여 및 복리후생비의 손금산입

① 출자법인(모회사)과 자회사간에 사전약정에 의하여 모회사소속 직원이 자회사에 파견되어 근무하는 경우 당해 파견직원에 대한 급여 및 복리후생비를 모회사의 급여지급규정에 따라 자회사가 지급하기로 한 경우 당해 파견직원의 업무수행내용이 자회사의 업무와 직접 관련 있다고 인정되는 부분에 대한 급여 등에 대하여는 자회사의 각 사업연도 소득금액 계산상 손금에 산입할 수 있는 것임(법인 46012-2253, '97.8.21).

② 의료법인이 대학교와 교육협약을 체결하고 의과대학 소속의 교수 등을 파견받아 임상진료용역을 제공받으면서 당해 대학교에서 교수 등에게 지급하는 급여 등과는 별도로 사규와 용역 및 근로계약 등에 의하여 당해 교수 등에게 직접 지급하는 금액은 각 사업연도 소득금액 계산상 직접 경비로 하여 손금에 산입하는 것이며, 의료법인이 직접 지급하는 비용 중 소득세법 제20조의 규정에 의한 근로소득에 해당하는 금액에 대하여는 원천징수하는 것임(법인 46012- 941, 2000.4.12)

❑ 노동조합에 전속 고용된 사무원의 인건비를 보조하는 경우

법인이 당해 법인과 근로고용계약에 의하지 아니하고 노동조합에 전속 고용된 사무보조원의 인건비를 당해 법인의 업무와 직접 관련 없이 노동조합의 운영비 명목으로 지급하는 경우 동 금액은 손금에 산입하지 아니하는 것임(서이 46012-10539, 2003. 3.18)

❑ 근로소득으로 보는 사이닝보너스(signing bonus)를 선지급한 경우

중도퇴사시 일정금액 반환조건으로 일시에 선지급한 사이닝보너스는 의무근로기간 동안 안분하여 손금산입하고, 의무근속기간 불이행으로 환수한 금액은 그 환수조건 확정일이 속하는 사업연도에 익금산입함(서이-838, 2008.5.1.)

3. 퇴직급여

❑ 임원 퇴직금 재차 지급 시 손금산입 대상 금액

내국법인이 현실적 퇴직의 사유로 임원에 대한 2차 중간정산을 실시하여 퇴직금을 지급하는 경우 2차 중간정산 퇴직금 지급액 중 손금산입 대상 금액은 1차 중간정산 기간 분을 제외한 근속연수에 대하여 산정한 퇴직금임(기획재정부 법인제세과-25, 2021.01.13.)

❑ 정관에서 구체적인 위임사항을 정하지 아니하고, 별도의 퇴직금 지급규정에 의하여 지급하도록 한 경우

정관에 퇴직금지급규정에 대한 구체적인 위임사항을 규정하지 아니하고 “별도의 퇴직금지급규정에 의한다”라고만 규정하여 특정 임원의 퇴직시 임의로 동 규정을 변경·지급할 수 있는 경우에는 정관 등에 그 지급기준이 있는 것으로 보지 아니함(법인 46012-405, 2001.2.21)

❑ 정관의 위임에 의하여 주주총회에서 지급규정을 정한 경우

① “임원의 보수 및 퇴직금은 주주총회에서 정한다”라는 다소 포괄적인 위임 규정이라 하더라도 정관의 위임규정과 임시주주총회를 개최하여 이미 사규로 정해진 퇴직금 지급규정을 적용하여 그간 직원 및 임원퇴직금을 지급하여 왔다면 동 임원퇴직금은 손금에 산입함(국심 2000중1197, 2000.10.24.)

② 정관에서 위임된 퇴직급여규정이라 함은 문리해석상 정관에서 임원퇴직금 계산기준을 정하고 그 정관의 계산기준에 의하여 별도로 제정한 퇴직급여규정만을 의미한다고 한정하여 해석할 수는 없으며, 임원의 퇴직금은 주주총회에서 정한다는 정관의 위임과 임원의 보수는 주주총회에서 정한다는 상법의 규정에 따라 적법한 절차에 의하여 주주총회에서 정한 임원퇴직금에 관한 지급기준도 이에 포함되는 것으로 해석해야 한다(국심 95부 3119, '96. 5. 27).

❑ 임원 퇴직급여규정의 소급적용 여부

임원이 퇴직하기 전에 내국법인이 임원퇴직금과 관련된 정관을 개정한 경우에는 해당 정관의 개정 전까지의 근속기간에 대하여도 개정된 규정을 적용할 수 있는 것임(서면-2017-법인-2482,2019.06.28.)

4. 그 외 비용

❑ 중간 참여 형식으로 가입한 공동근로복지기금에 출연한 금액의 손금 여부

근로복지기본법에 따라 공동근로복지기금에 중간 참여하는 내국법인이 해당 기금에 출연하는 금품은 법인세법상 손금에 해당함(사전-2024-법규법인-0452, 2024.08.06.)

❑ 매출누락에 대응하는 비용이 별도로 있다는 사실과 액수에 관한 입증책임, 매출누락에 대응 비용만을 추계조사 결정 할 수 있는지
(대법 99두4556, '99.11.12)

① 법인세의 과세표준 등 신고에 있어 신고누락한 매출액 등이 발견되면 과세관청으로서는 그 누락된 수입을 익금에 산입할 수 있고, 만약 납세의무자가 익금에 산입될 수입의 신고만을 누락한 것이 아니라 손금에 산입될 비용에 관하여도 신고누락한 사실이 있는 경우에는 그와 같이 비용을 신고누락하였다는 사실에 관하여는 그 비용의 손금산입을 주장하는 자의 입증에 의해 비용의 존재와 비용액을 가려야

할 것이며, 그와 같은 입증이 없는 이상 사실상 그와 같은 별도비용은 없다고 할 수 있을 것임

② 이 경우 총손금의 결정방법과는 달리 그 수입누락 부분에 대응하는 손금만을 실지조사가 아닌 추계조사방법에 의하여 산출·공제할 수는 없음

❑ 주식매수선택권의 손금산입 여부

법인이 신주발행방식에 의하여 주식매입 선택권을 부여하는 경우 약정용역 제공기간 동안 안분하여 손금으로 계상한 비용은 손금불산입(기타)처분하고 주식매입선택권의 행사일이 속하는 사업연도에 주식발행초과금으로 계산한 당해 비용은 기타잉여금으로 함(법인 46012-294, 2002.5.22.)

내국법인이 임직원의 주식매수선택권 행사에 따라 주식을 시가보다 낮게 발행하는 경우 손금산입 금액은 행사시점의 시가와 행사가액의 차액 전액임(기획재정부 법인세제과-1204, 2020.09.04.)

❑ 부가가치세 매입세액 포함 여부가 불분명한 매입금액의 손금처리

법인이 세금계산서 발행의무가 있는 사업자로부터 재화 또는 용역을 공급받고 세금계산서를 교부받지 아니하였으나 실제 거래와 관련된 계약서, 거래명세서 등 제반 증빙서류 및 대금지급내역 등에 의하여 거래사실이 객관적으로 입증되는 경우로서 당해 매입금액 중 부가가치세 매입세액 상당금액이 포함되어 있는지가 불분명한 경우에는 동 매입금액의 110분의 100에 해당하는 금액을 소득금액 계산상 손금에 산입하는 것임(법인 46012-1762, '99.5.10)

❑ 합병법인이 보유한 피합병법인 주식가액의 손금산입 여부

법인이 주식을 보유하고 있는 다른 법인을 흡수합병함에 있어 합병계약에 따라 포합주식에 대하여 합병신주를 발행하지 아니하고 당해 포합주식을 소각함으로써 생긴 손실은 각 사업연도 소득금액 계산상 손금에 산입하지 아니하는 것임
(법인 46012 -498, 2000.2.21)

❑ 자전거래로 인한 주식 매매손익

보유중인 상장법인의 주식에 대하여 증권회사에 매각과 매입의 주문을 동시에 내서 매매거래를 성립시킴으로써 동일 종목의 유가증권을 처분가액과 동일한 가격으로 재취득하는 경우로서, 그 거래의 실질내용이 당해 주식의 장부가액을 시가에 의하여 평가하기 위한 것으로 인정되는 때에는 당해 주식의 보유 당시의 장부가액과 매각가액의 차액은 각 사업연도 소득금액 계산상 이를 익금 또는 손금에 산입하지 아니한다. (법인 46012-4112, '98.12.29)

❑ 임대매장에 지급하는 지원금의 손금산입 여부

코로나바이러스감염증-19 확산으로 어려움을 겪는 임차인을 돕기 위해 모든 임대매장에 동일한 조건으로 지원금을 지급함에 있어 사회통념상 적정하다고 인정되는 범위내의 금액은「법인세법」제19조에 따라 손금에 산입할 수 있는 것이며, 이 경우 사회통념상 타당하다고 인정되는 범위는 지급 금액·조건 등을 종합적으로 감안하여 사실 판단할 사항임(서면-2020-법인-2891,2020.07.21.)

❑ 인수합병에 따른 자문용역비용이 법인세법상 손금에 해당하는지 여부

내국법인이 인수합병을 위하여 자문용역을 제공받는 대가로서 일정한 조건과 한도 내의 성공보수 성격의 대가 및 실비를 지급하기로 하고 자문회사와 인수합병 자문용역 계약을 체결한 경우로서 내국법인이 해당 자문회사로부터 자문용역을 제공받아 외국법인의 사업부를 인수하기로 결정한 이후 인수를 위한 특수목적 자회사를 설립하고 해당 특수목적 자회사가 외국법인의 사업부를 인수하는 경우 내국법인이 지급한 자문용역비용은 「법인세법」 제19조에 따른 손금에 해당하는 것임(사전-2019-법령해석법인-0574,2019.12.26.)

제5장 감가상각비

1. 감가상각자산

❑ 감가상각자산 해당여부

내국법인의 종사직원이 코로나19로 재택근무를 실시함에 따라 보안 프로그램이 설치된 법인소유 컴퓨터를 자택에서 업무용으로 사용하는 경우 동 컴퓨터는 해당 내국법인의 감가상각대상 자산에 해당하는 것임(법인세과-2391, 2020.07.07.)

❑ 타인이 사용하는 자산이 감가상각대상 자산에 해당하는지

화공약품 판매업을 영위하고 있는 법인이 특수관계 없는 거래처에 화공약품을 독점적으로 판매하기 위하여 화공약품 저장탱크를 무상대여 하는 경우 시설대여계약내용, 제품판매단가 등 거래조건, 매출액 등에 비추어 판매증진을 목적으로 대여하였음이 객관적으로 입증되는 때에는 동 대여 시설은 당해 법인의 감각상각 자산에 해당하는 것임(법인세과-1138, 2009.10.15.)

❑ 해외 임가공업체에 설치한 기계장치의 상각자산 해당 여부

법인이 자기소유의 기계장치를 해외 현지법인에 설치하고 그 임가공업체가 그 기계장치를 이용하여 생산한 제품을 전량 납품받는 경우로서 당해 기계장치가 소유법인의 제품에만 사용되는 경우에는 당해 법인의 감가상각 자산으로 보는 것이나 사실상 당해 기계장치를 해외현지법인에 양도한 것으로 인정되는 경우에는 그러하지 아니하는 것임(법인 46012-1596, 2000.7.18.)

❑ 도메인 취득비용의 세무처리

법인이 사업과 관련하여 유상으로 취득한 도메인에 대하여는 법인세법시행규칙 [별표3] 구분 1의 영업권으로 함(법인 46012-571, 2001.3.17.)

❑ 개발비의 감가상각 방법(법인 46012-186, 2003.3.18 ; 기본통칙 23-26…9)

① 법인세법시행령 제24조 제1항 제2호 바목(2002.12.30 개정)의 규정에 의한 개발비라 함은 상업적인 생산 또는 사용전에 재료·장치·제품·공정·시스템 또는 용역을 창출하거나 현저히 개선하기 위한 계획 또는 설계를 위하여 연구결과 또는 관련 지식을 적용하는데 발생하는 비용으로서 당해 법인이 개발비로 계상한 것*을 말하므로, 당해 개발비에 해당하는 금액을 법인이 감가상각자산으로 계상하지 아니한 경우에는 당해 금액의 지급이 확정된 사업연도의 손금에 산입하는 것이며,

* 2021.02.17. 세법개정(법영§24①)으로 기업회계기준에 따른 개발비 요건을 갖춘 경우에 적용

② 감가상각자산으로 계상한 개발비의 경우 당해 법인이 각 사업연도에 손금으로 계상한 경우에 한하여 시행령 제26조 제1항 본문 규정에 의한 상각범위액의 범위 안에서 이를 손금에 산입하는 것임

③ 개발비의 신고내용연수는 관련 제품별로 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 20년 이내의 기간 내에서 연단위로 선택하여 당해 관련 제품별로 판매 또는 사용이 가능하게 된 날이 속하는 사업연도의 법인세 신고기한까지 신고하여야 하는 것이며 신고하지 아니한 경우에는 5년을 적용하는 것으로,

④ 사업연도 중에 판매 또는 사용이 가능한 시점이 도래한 경우의 상각범위액은 시행령 제26조 제9항의 규정에 의해 월수에 따라 계산하는 것임

❑ 개발비 해당 여부

법인세법 시행령 제24조 제1항 제2호 바목의 규정에서 개발비는 상업적인 생산 또는 사용전에 재료, 장치, 제품, 공정, 시스템 또는 용역을 창출하거나 현저히 개선하기 위한 계획 또는 설계를 위하여 연구결과 또는 관련 지식을 적용하는데 발생하는 비용으로 규정하고 있는 바, 법인이 전용 실시권을 허여받은 특허기술을 그대로 제품화하여 상업적인 생산에 사용할 경우 이는 법인세법 시행령 제24조 제1항 제2호 바목의 규정에 의한 개발비에 해당하지 않는 것임(재경부 법인-132, 2005.2.16.)

❑ 영업권의 취득을 위한 지출

법인의 사업과 직접 관련없이 지방자치단체에 지출하는 금액은 기부금에 해당하는 것이나 특정사업의 인가조건 또는 인허가의 대가로 약정에 의하여 지출하는 기부금은 영업권의 취득을 위한 지출에 해당하는 것임(서면2팀 - 281. 2005.2.11.)

❑ 태양광발전설비의 감가상각시 내용연수

태양광발전설비는「법인세법 시행규칙」별표5의 구축물에 해당하므로「법인세법 시행령」제28조 및「법인세법 시행규칙」별표5의 내용연수를 적용하는 것임(법인세과-21, 2019.01.03.)

❑ 상시 재가동 가능한 경우에는 유휴설비로 봄

생산설비를 가동중단하고 매각을 위하여 보관하고 있는 경우 감가상각자산에 해당하지 않으나 당해 생산설비가 일시적으로 가동중단상태이나 상시 재가동이 가능한 경우에는 유휴설비로 보아 감가상각대상자산에 포함됨(서면2팀- 350. 2004.3.3.)

2. 취득가액

❑ 증설기계장치의 시운전 시 감가상각비 계산 방법 등

대규모의 생산시설과 여러 공정을 거쳐 화학제품을 제조하는 법인이 생산능력을 배가시키기 위하여 기존 기계장치와 유사한 성능의 기계장치를 관련 생산라인에 별도로 증설하는 경우, 당해 증설되는 기계장치는 새로운 자산의 취득으로 보아 정상 제품 등의 생산에 사용하는 날부터 감가상각 할 수 있는 것이며 증설하는 기계장치의 시운전을 위하여 지출된 비용은 증설 기계장치의 자본적지출로 보는 것임(서면2팀-1436, 2006.7.27.)

❑ 기계장치 설치를 위한 연결공사비의 자본적 지출 해당여부

기계장치를 설치함에 있어서 동 기계장치의 하중에 의한 지반침하와 진동을 방지하기 위하여 기계장치 설치장소에만 특별히 실시한 기초공사로서 기계장치에 직접적으로 연결된 기초공사에 소요된 금액은 이를 기계장치에 대한 자본적지출로 함 (통칙 23-31…1 ; 법인 46012-1234, '99.4.2.)

❑ 건물철거비용의 자본적 지출 해당여부

① 토지만을 사용할 목적으로 건축물이 있는 토지를 취득하여 그 건축물을 철거하거나 자기소유 토지상에 있는 임차인의 건물을 취득하여 철거한 경우 철거한 건축물의 취득가액과 철거비용은 당해 토지에 대한 자본적지출로 한다.(통칙 23-31…1)

② 위 ① 이외의 사유(건축물의 신축, 개축, 재축을 위한 철거 등)로 기존건축물을 철거하는 경우 기존건축물의 장부가액과 철거비용은 당기 비용으로 한다. (통칙 23-31…2, 23-26…7)

❑ 대물변제로 취득한 자산의 취득가액

대물변제받은 자산의 시가가 채권액에 미달하는 경우에는 그 자산의 시가를 채권회수액으로 처리하는 것이며, 대물변제받은 자산의 시가가 채권액을 초과하는 경우에는 채권액을 동 자산의 취득가액으로 하는 것임(법인 46012-3261, '96.11.22)

❑ 건물신축 시 허가조건으로 도로를 개설해 지방자치단체에 기부하는 경우

법인이 건물을 신축하면서 허가조건으로 당해 법인의 토지에 도로를 개설하여 이를 관할지방자치단체에 기부채납하기로 한 경우 그 도로용 토지의 장부가액은 건물신축용 토지의 자본적 지출로 하는 것임(서이46012-12008, 2002.11.5.)

3. 내용연수

❑ 건축물 등에 대한 신고내용연수의 적용단위(통칙 23-28…4)

법인세법시행령 제28조 제1항 제2호의 규정에 따라 구조 또는 자산별 내용연수 범위 안에서 법인이 적용할 내용연수를 납세지 관할세무서장에게 신고하는 경우에 시행규칙 별표5의 자산은 동 표상 각호의 구조 또는 자산명 단위로 같은 내용연수를 적용함

예를 들면, 별표5의 "차량 및 운반구"와 "공구"는 내용연수 범위 안에서 각각 다른 내용연수를 적용할 수 있으나, "차량 및 운반구"에 속하는 모든 차량은 같은 내용연수를 적용해야 함(법인 46012-1434, 2000.6.24)

❑ 사업장별 내용연수 적용방법

법인이 한국표준산업분류상 동일한 중분류에 속하는 업종을 영위하는 다수의 사업장에서 보유하는 사업용 고정자산에 대한 내용연수는 법인세법시행령 제28조 제1항 제2호 및 제4항의 규정에 의하여 동일한 기준내용연수 및 신고내용연수를 적용하여야 하는 것이나,

같은법 시행령 제29조 제1항 각호의 1에 해당하는 경우에는 위 규정에 불구하고 기준내용연수에 기준내용연수의 50%를 가감한 범위 안에서 사업장별로 납세지관할 지방국세청장의 승인을 얻어 내용연수범위와 달리 내용연수를 적용하거나 적용하던 내용연수를 변경할 수 있음(재경부 법인 46012-106, 2000.6.28)

❑ 구축물의 부속설비에 적용되는 감가상각 내용연수

내국법인이 구축물의 부속설비(급·배수시설 중 스프링클러 등, 폭포시설 중 수중펌프 등)를 구축물과 구분하여 업종별 자산으로 회계 처리하는 경우에는 「법인세법 시행규칙」 [별표6] "업종별 자산의 기준내용연수 및 내용연수 범위표"를 적용할 수 있는 것임 (법인세과-992, 2009.9.14.)

❑ 내용연수범위가 서로 다른 2이상의 업종에 공통으로 사용되는 자산의 내용연수적용방법

내용연수범위가 서로 다른 2 이상의 업종에 공통으로 사용되는 자산이 있는 경우에는 그 사용기간 또는 사용정도의 비율에 따라 사용비율이 큰 업종의 기준내용연수 및 내용연수범위를 적용하여야 함(서면2팀-2007, 2006.10.4.)

내국법인이 감가상각 내용연수의 특례를 적용하던 중 사업장을 신축하여 기존 사업장 자산의 일부를 신사업장에서 사용하는 경우 특례내용연수 내국법인이 「법인세법 시행령」 제29조에 따라 사업장별로 감가상각 내용연수의 특례를 적용하던 중 사업장을 신축하여 기존 사업장에서 사용하던 자산의 일부와, 추가로 구입한 자산을 신사업장에서 사용하는 경우, 해당 신사업장에서 사용하는 자산에 대해서는 별도의 신청과 승인절차를 거쳐야만 내용연수의 특례를 적용할 수 있는 것임(서면법규-1464, 2012.12.11.).

❑ 현물출자로 취득한 중고자산의 내용연수

현물출자로 취득한 중고자산의 경우에도 영 제29조의 2의 규정에 의한 중고자산 등의 내용연수를 적용할 수 있음(법인 46012-412, 2001.2.22)

❑ 감가상각이 완료된 자산에 대한 자본적 지출액의 처리

감가상각이 완료된 고정자산에 대하여 자본적 지출이 발생한 경우에는 당초 신고한 내용연수에 의한 상각률에 따라 이를 상각한다(통칙 23-28…2).

❑ 동물에 대한 감가상각

① 사역용, 종축용, 착유용, 농업용, 경마용, 관람용 등에 사용되는 동물의 감가상각 내용연수는 별표 6 중 해당업종의 내용연수를 적용한다.

② 제1항의 동물에 대한 감가상각비는 당해 동물이 성숙하여 당해 사업에 사용가능한 때부터 계상한다. 다만, 동물원 운영업 등이 경우와 같이 관람용에 제공되는 경우에는 관람에 제공되는 때부터 감가상각한다(통칙 23-28…3).

4. 감가상각 시부인

❑ 전기오류수정손으로 계상한 감가상각비의 처리(통칙 23-0…4)

① 법인이 전기에 과소 계상한 감가상각비를 다음 예시의 경우와 같이 기업회계기준에 따라 이월이익잉여금을 감소시키는 전기오류수정손실로 계상한 경우 동 상각비는 법 제23조의 규정에 의하여 손금에 계상한 것으로 보아 회사계상 상각비에 가산하여 시부인 계산한다.

감가상각비	1,000	/	감가상각누계액	1,800
전기오류수정손	800			

② 전기오류수정손실로 계상한 감가상각비 중 각 사업연도소득금액 계산상 손금산입한 금액은 세무계산상 당기의 일반관리비 및 제조원가에 적정하게 배부하여함

❑ 감가상각방법의 변경으로 인한 누적효과의 처리(통칙23-26…8)

법인이 감가상각방법의 변경으로 인하여 자산 또는 부채에 미치는 누적효과를 기업회계기준 제73조의 규정에 따라 전기이월이익잉여금에 반영한 경우에는 다음과 같이 처리한다.

① 전기이월이익잉여금을 감소시키는 경우(전기오류수정손 처리)에는 위 통칙 23-0…4의 ①의 경우와 같이 처리한다.

② 전기이월이익잉여금의 증가로 회계처리(전기오류수정익)한 금액은 이를 세무조정에 의하여 익금산입 기타처분하고, 동 금액을 손금산입 유보처분한다. 이 경우 영 제26조의 규정에 의한 상각범위액을 계산함에 있어서 동 금액은 이미 감가상각비로 손금에 산입한 것으로 본다.

❑ 자산감액손실 계상액

법인이 진부화되거나 시장가치가 급격히 하락한 자산에 대하여 기업회계기준서에 따라 자산감액손실을 계상한 경우 그 금액은 법인세법상 감가상각비로서 손금에 산입하는 것으로 보아 감가상각비의 손금불산입 규정을 적용하는 것임(서이 46012-10463. 2003.3.10.)

❑ 건설가설재의 감가상각 방법

「법인세법」 제23조에 의한 감가상각시부인계산은 개별 자산별로 하는 것이므로 귀 질의의 경우, 건설가설재의 계정과목에 속한 개별자산별로 감가상각 시부인을 계산하는 것임(법인세과-1326, 2009.11.27.)

❑ 공동제작한 입간판 등에 대한 감가상각

광고선전을 목적으로 각자의 상호 등이 포함된 입간판 또는 아크릴 간판 등을 공동부담으로 제작한 경우에는 비품계정으로 처리한 후 각자 부담분에 대하여 각각 감가상각할 수 있다.(통칙 23-24…7)

❑ 손금불산입한 건설자금이자의 처리

건설중인 자산에 대한 건설자금이자를 익금에 산입한 후 당해 고정자산의 건설이 완료되어 사용하는 때에는 이를 상각부인액으로 보아 당해 사업연도의 시인부족액의 범위안에서 손금추인한다.(통칙 23-32…1)

5. 감가상각의제

❑ 결손금이 발생하는 경우 감가상각의제규정 적용방법

각 사업연도의 소득에 대하여 법인세가 면제되거나 감면되는 사업을 경영하는 법인으로서 법인세를 면제받거나 감면받은 경우에는 「법인세법」제23조 제1항 단서 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 개별 자산에 대한 감가상각비를 상각범위액이 되도록 손금에 산입하여야 하는 것이며, 동 손금산입에 따라 결손금이 발생하는 경우라 하더라도 동일하게 적용하는 것임(법인세과-838, 2018.4.9.)

❑ 감가상각 의제상각액의 손금산입 방법

법인세를 면제·감면받는 내국법인이 2011.1.1.이후 개시하는 사업연도 분부터 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때에는 「법인세법」 제23조 제1항 단서 및 같은 법 시행령 제30조 제1항에 따라 개별자산에 대한 감가상각비를 상각범위액 만큼 손금에 산입하여야 하는 것이며, 이 경우 감가상각비를 상각범위액에 미달하게 손금에 산입함에 따라 그 이후 사업연도에 발생하는 상각부인액은 해당 자산의 양도일이 속하는 사업연도에 손금으로 추인할 수 없는 것임(서면법규과-778, 2013.7.5.)

❑ 결손금 또는 감면대상 소득이 발생하지 않은 경우 감가상각 의제 적용여부

「법인세법 시행령」 제30조의 감가상각의 의제규정은 법인세가 면제되거나 감면되는 사업을 영위하는 법인이 법인세를 면제받거나 감면받은 경우에 적용하는 것으로, 감면사업을 영위하는 사업연도에 결손금이 발생하거나 감면대상 소득이 발생하지 않는 등의 사유로 법인세를 면제 또는 감면받지 아니한 경우에는 동 감가상각의 의제 규정을 적용하지 않는 것임(법인세과-625, 2009.5.28.)

제6장 기부금

❑ 채무자의 수익급감, 투자손실 등의 사유로 채권을 일부 포기하는 경우

법인세법 시행령 제11조 제6호에 의한 채무의 면제 또는 소멸로 인하여 생기는 부채의 감소액은 익금에 해당하며, 채무자의 수익급감, 투자손실 및 자금사정 등을 이유로 채권의 전부 또는 일부를 포기하는 경우에는 당해 포기금액을 기부금 또는 접대비로 보는 것임(서이-187, 2006.1.24)

❑ 지방자치단체에 기부하는 금액의 처리

법인의 사업과 직접 관련없이 지방자치단체에 지출하는 금액은 기부금에 해당하는 것이나 특정사업의 인가조건 또는 인허가의 대가로 약정에 의하여 지출하는 기부금은 영업권의 취득을 위한 지출에 해당하는 것임(서이-2115, 2005.12.20)

❑ 해외에 코로나19재난 후원금품을 지급한 경우 기부금 해당여부

법인이 우즈베키스탄의 코로나19피해와 관련하여 주한우즈베키스탄 대사관에 현금 기부금으로 환자용 수송침대를 기증하고 대사관에서 기부자의 성명, 기부금액, 기부목적, 기부금 지급일 등을 기재하여 임의로 작성한 기부금영수증을 받은 경우, 해당 기부금은 법인세법 제24조제3항제3호에 따른 법정기부금에 해당하는 것임 (사전-2020-법령해석법인-0582,2020.08.28.)

❑ 주식 저가양도에 대한 정당한 사유가 있는 경우

내국법인이 주식을 정상가액보다 낮은 가액으로 양도한 것에 대한 정당한 사유가 있는 경우에는 의제기부금 적용대상에 해당하지 않음(사전-2021-법령해석법인-1652, 2021.11.30.)

❑ 부동산 저가 또는 무상임대시 기부금 해당여부

법인이 법인세법 §2⑤에 규정된 특수관계 없는 자에게 당해법인의 사업과 직접 관계없이 부동산을 무상으로 임대하는 경우에는 법인세법 시행령 제35조 제1호의 규정이 적용되어 법인세법 제89조의 규정에 의한 시가상당액을 기부금으로 보는 것이며, 부동산을 시가보다 낮은 가액으로 임대하는 경우에는 법인세법시행령 제35조 제2호의 규정이 적용되어 정상가액과의 차액이 기부금에 해당하는 것임(재법인46012-143, 2002.9.6.)

❑ 학교법인이 법률에 따라 등록된 기관에 해당하는지 여부

학교법인은「법인세법 시행령」제39조제1항제1호바목에 따른 '법률에 따라 등록된 기관'에 해당하지 않는 것임(서면-2021-법규법인-5867, 2022.01.25.)

제7장 기업업무추진비

※ 2024년부터 접대비에서 기업업무추진비로 변경되었으나 예규 판례는 기존용어로 표기

❑ 접대비인지 판매부대비용인지 여부 (대법원 2003. 12.12 선고 2003두 6559)

법인이 사업을 위하여 지출한 비용 가운데 상대방이 사업에 관련 있는 자들이고 지출의 목적이 접대 등의 행위에 의하여 사업관계자들과의 사이에 친목을 두텁게 하여 거래관계의 원활한 진행을 도모하는 데 있는 것이라면, 그 비용은 구 법인세법('93.12. 31. 개정되기 전의 것) 제18조의 2에서 말하는 접대비라고 할 것이나,

그 지출경위나 성질, 액수 등이 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 볼 때 상품 또는 제품의 판매에 직접 관련하여 정상적으로 소요되는 비용으로 인정되는 것이라면, 이는 같은법 제9조 제3항, 같은법 시행령('98.12.31. 전문 개정되기 전의 것) 제12조 제2항 제2호에서 손비로 인정하는 판매부대비용에 해당한다 할 것이다.

원고가 판매촉진비 예산을 미리 편성한 후 경쟁이 치열한 지역에 위치한 대리점 등의 평균매출액, 판매목표량, 판매상 문제점 등을 분석하여 판매촉진을 목적으로 아르바이트생 지원, 추가 할인 및 리베이트 제공 등의 지원책과 더불어 견본품이나 정품을 제공함으로써 고객 사은행사 등의 용도에 사용하게 하는 등 정품을 거래처에 지원하게 된 경위 등에 비추어, 정품지원에 소요된 가액 상당은 접대비가 아니라 판매부대비용의 일종인 판매장려금에 해당하여 손금산입되어야 한다.

❑ 분양대금의 잔금을 조기회수하기 위하여 연체이자의 채권을 포기하는 경우

건물을 분양하는 법인이 계약시 잔금을 조기회수하기 위하여 특수관계자 외의 계약자에게 연체이자인 당해 채권의 일부 또는 전부를 정당한 사유없이 포기하는 경우에는 법인세법 제25조의 규정에 의하여 접대비로 보는 것임(서이-1152, 2006.6.19.)

❑ 콘도 회원들에게 부과되는 양도소득세 및 취득세를 회사가 보전해 주는 경우

콘도의 회원이 보유하고 있는 콘도의 소유권 또는 이용권을 해당 법인에게 양도·반환하거나 타 콘도와 교환하면서 회원에게 부과되는 양도소득세 및 취득세는 손금산입에 제한을 두고 있는 접대비가 아닌 법§19에 따라 전액 손금산입되는 판매부대비용에 해당(서면-2022-법인-4417, 2022.12.06)

❑ 광고시설물의 소유권을 유지하면서 유지비를 지출한 경우

제조·판매업을 영위하는 법인이 자사제품을 판매하는 소매점에 자신의 상호, 로고, 상품명 등이 표시되어 광고효과가 인정되는 시설물을 설치하는 계약을 체결하고, 동 계약에 따라 당해 법인이 동 광고시설물의 소유권을 유지하면서 당해 소매점에 동 광고시설물의 유지비 및 공간사용료를 지출하는 경우 동 지출금액이 상관행 및 사회통념상 적정하다 인정되는 범위 내인 때에는 이를 광고선전비로 보아 당해법인의 각 사업연도소득금액의 계산에 있어 손금에 산입하는 것임(서면2팀-201, 2005.1.31)

❑ 통신서비스 이용 고객에게 제공하는 위약금 면제 등의 손금여부

통신사업자가 2세대 통신서비스 종료에 따른 고객보상 및 3세대 통신서비스 전환을 위해 제공하는 위약금 면제, 단말기 할부금 면제 등이 일반적으로 인정되는 범위내의 금액이면 판매부대비용에 해당(법인세과-746, 2011.10.12)

❑ 접대목적 상품권 구입시 지출증빙서류 (서면2팀-2664, 2006.12.27)

법인세법 제25조 제2항의 규정에 의거 법인이 접대를 위하여 5만원을 초과하는 상품권을 구입하고 여신전문금융업법에 의한 신용카드매출전표를 수취하지 아니하고 지출한 경우, 동 접대비는 소득금액 계산상 손금에 산입하지 아니하는 것임.

제8장 지급이자 손금불산입

❑ 가지급금 인정이자 과세와의 중복과세 관계

특수관계자에 대한 업무무관가지급금에 대하여는 법인세법 제52조에 따른 인정이자를 계산하여야 하나 지급이자 부인대상이 되는 업무무관가지급금은 이와 관계없이 다시 이에 상응하는 지급이자를 부인하여야 한다(법인 22601-1317, '91.7.2. 및 서이-625, '05.5.2. 외)

❑ 해외 특수관계자에게 대여한 업무무관가지급금 처분손실

법인세법 시행령 제87조 규정의 해외 특수관계자에게 대여한 자금이 같은 법 제28조 제1항에 규정하는 업무무관가지급금에 해당하는 경우에는 동 대여금을 제3자에게 매각함에 따라 발생하는 처분손실은 손금산입할 수 없는 것임(법인세과-2012, 2008. 8.14.)

❑ 차입금 조기상환에 따른 지급수수료는 지급이자로 보지 않음.

내국법인이 금융회사로부터 자금을 차입하면서 수회로 분할하여 상환하기로 약정하였으나 이를 조기에 상환함으로써 약정이자 이외에 별도로 지급하는 조기상환수수료는 법인세법시행령 제53조 제2항의 규정에 의한 지급이자의 범위에 포함되지 아니함(법인46012-1076, 2001.11.23.)

❑ 만기일까지 보유기간에 대한 전환사채할증금은 지급이자에 해당함

전환사채를 발행한 법인이 당해 사채를 주식으로 전환하지 아니하고 만기일까지 보유하고 있는 자에게 지급하는 상환할증금은 법인세법 제18조의3 규정의 지급이자에 해당함(법인46012-441, 1998.2.20.)

❑ 건설기간 중에 발생한 외화차입금 평가손이 취득원가 인지

건설자금에 충당하기 위한 외화차입금의 건설기간 중 발생한 외화평가손익은 법인세법 시행령 제76조의 규정에 의해 당해 사업연도의 손익으로 처리해야 할 것으로 고정자산의 취득가액에 가산하지 아니한다(재법인 46012-180, '99.11.11).

❑ 일반차입금 이자의 자본화 선택시 건설중인 자산 중 일부자산에 선택적용 가능여부

일반차입금에서 발생하는 건설자금이자를 자본적 지출로 하여 사업용 고정자산의 취득원가에 가산하기로 선택한 경우에는 일반차입금에서 발생한 건설자금이자 전액을 취득원가에 가산하여야 하는 것임(기준법령법인-70, 2017.04.25.)

❑ 일반차입금의 자본화 선택시 계속적용 여부

내국법인이 일반차입금에 상당하는 건설자금이자에 대해 자본적 지출로 하여 사업용 고정자산의 취득원가에 가산한 경우에는 해당 사업용 고정자산의 건설 등이 준공된 날까지 계속하여 취득원가에 가산하여야 하는 것임(서면법령법인-19995, 2015.05.22.)

❑ 건설자금이자의 일부를 면제받을 경우

법인이 건설중인 자산에 대하여 건설가계정에 포함된 지급이자 중 일부를 면제 받은 경우에는 당해 건설가계정에서 이를 차감함(법인 46012-387, 2001.2.19)

❑ 법인분할로 분할신설법인이 건설중인 자산을 승계하면서 사용처가 불분명한 일반차입금을 승계한 경우 건설자금이자 계산

사업용 고정자산의 건설 등에 사용된 것이 분명한 차입금에 대한 지급이자를 건설중인 자산의 원본에 가산한 법인이 여러 개의 회사로 분할함에 따라 분할신설법인이 승계한 건설중인 자산에 직접 대응되는 차입금을 승계하지 않고 동 차입금과 일반차입

금의 구분없이 승계하는 경우, 분할신설법인은 승계한 차입금의 범위 내에서 승계한 건설중인 자산에 대한 분할 전의 사업용고정자산의 건설 등에 사용된 것이 분명한 차입금에 상당하는 금액을 "건설자금에 충당한 차입금"으로 처리하는 것이고, 이 경우 "건설자금에 충당한 차입금"은 분할신설법인이 승계한 여러 개의 차입금중 건설중인 자산의 건설에 소요되는 것으로 계상한 차입금을 말하는 것임(재법인 46012-74, 2003.4.30)

❑ 재개발・재건축아파트공사와 관련한 이주비대여용 차입금 지급이자 처리

건설회사의 재개발・재건축아파트공사와 관련한 이주비대여용 차입금 지급이자는 자산취득원가가 아닌 당기 손금임(재법인 46012-150, 2002.9.12.)

▸ 부동산 용도별 유예기간 및 기산일(집행기준 27-49-2)

① 부동산의 용도별로 다음의 유예기간 중에는 부동산을 업무에 직접 사용하지 아니하더라도 업무무관 부동산으로 보지 아니함

구 분	유예기간
1. 건축물 또는 시설물 신축용 토지	취득일부터 5년*
2. 부동산매매업을 주업으로 하는 법인이 취득한 매매용부동산	취득일부터 5년
3. 그 외의 부동산	취득일부터 2년

* 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호의 규정에 의한 공장용 부지로서 같은 법 또는 「중소기업 창업지원법」에 따라 승인을 얻은 사업계획서상의 공장건설 계획기간이 5년을 초과하는 경우에는 해당 공장건설계획기간

② 합병법인이 합병으로 인하여 취득한 부동산은 해당 합병에 따른 소유권 이전일을 그 유예기간의 기산일로 한함

③ 분할신설(분할합병)법인이 분할법인(소멸한 분할합병의 상대방법인 포함) 으로부터 승계받은 부동산에 대한 업무무관자산 유예기간 기산일은 그 분할에 의한 소유권 이전 등기일로 한함

❑ 건축 중인 자산을 양도하는 경우 업무무관부동산 해당 여부

건설업을 영위하는 법인이 법인세법시행규칙 제26조 제1항의 규정에 의한 유예기간 이내에 건설에 착공한 경우로서 건축중인 건축물 또는 준공된 건물을 즉시 양도

하는 경우 법인세법시행규칙 제26조 제3항 제1호의 규정에 의한 업무에 사용한 것으로 보는 것으로 업무무관부동산에 해당되지 아니함(법인 46012-44, 2001.2.22)

❑ 부동산매매업 법인이 업무 미사용 부동산을 유예기간 경과 후 물적분할로 양도시 업무무관자산의 적용기간

부동산매매업 법인이 업무에 사용하지 않던 매매용부동산을 유예기간이 지난 다음 물적분할을 통해 양도한 경우 취득일부터 양도일까지의 기간 전부가 아닌 유예기간이 지난 다음날부터 양도를 통하여 직접 사용하기 전까지의 기간만을 업무와 관련없는 기간으로 보는 것임(대법 2014두44342, 2018.05.11.)

❑ 정당한 사유없이 건설을 중단한 경우 업무무관부동산 해당 여부

토지를 취득하여 업무용으로 사용하기 위해 건축물을 건설하던 법인이 정당한 사유없이 건설을 중단하고 건설중인 건축물과 부속토지를 양도한 경우에 당해 토지는 그 건설을 중단한 날부터 양도한 날까지 비업무용부동산으로 봄(법인 46012-3743, '98.12.2)

❑ 건축물이 없는 주차장의 임대

나대지에 시멘트포장을 하고 둘레에 철망울타리와 주차장관리를 위한 사무실용 가건축물을 설치한 주차장을 임대하는 경우 당해 주차장은 건축물이 없는 토지로 보는 것임(재경부 법인 46012-5. 2002.1.7.)

제9장 충당금 · 준비금

1. 퇴직급여충당금

❑ 당해 사업연도에 지급의무가 확정된 미지급 연차수당의 총급여액 포함 여부

총급여액 기준에 의한 퇴직급여충당금의 손금산입 한도액 계산시 당해 사업연도에 지급의무가 확정된 연차수당은 총급여액의 범위에 포함됨(서면2팀-2646, 2004.12.16)

❑ 근로자에게 잉여금 처분에 의해 지급하는 성과배분상여금의 총급여액 포함 여부

근로자에게 법인세법 시행령 제20조 제1항 제4호의 규정에 의해 지급하는 성과배분상여금은 총급여액의 범위에 포함됨(법인 46012-901, 2000.4.7)

❑ 급여삭감을 대신하여 삭감 전 평균임금을 기준으로 퇴직금 지급시 퇴직급여추계액의 산정기준

노사간 합의로 급여를 삭감하는 대신 삭감 전 평균임금을 기준으로 퇴직금을 지급하는 경우 퇴직급여충당금 손금산입 한도액을 계산하기 위한 퇴직급여추계액도 삭감 전 평균임금을 기준으로 산정함(법인 46012-2477, 1998.9.2)

❑ 임원 취임시 퇴직급여를 지급받지 아니한 직원의 현실적인 퇴직 해당 여부

법인의 직원이 당해 법인의 임원으로 취임한 때 퇴직급여지급규정에 의하여 퇴직급여를 실제로 지급받지 아니한 경우에는 현실적인 퇴직에 해당하지 아니함(서면2팀-1899, 2005.11.24.)

❑ 중간정산 퇴직급여의 지급시기·방법이 구체적으로 확정되지 아니하여 실지 지급하지 않은 경우 현실적인 퇴직 여부

법인이 직원의 퇴직급여를 사업연도 종료일을 기준으로 중간정산하여 지급하기로 하였으나 그 지급시기와 방법이 구체적으로 확정되지 아니하여 실제로 지급하지 아니한 경우에는 현실적인 퇴직에 해당하지 아니함(법인 46012-420, 19992.1)

❑ 분할지급하는 중간정산 퇴직소득의 원천징수시기

분할지급하는 중간정산 퇴직소득은 1차로 지급하는 때에 1차 지급분에 대하여 원천징수하고, 2차 이후의 지급분에 대하여는 1차 지급일과 동일한 연도에 지급하는 경우에는 당해 지급분을 지급하는 때에 원천징수하되, 1차 지급분과 동일한 연도에 미지급한 경우에는 소득세법 제14조(퇴직소득 지급시기의 의제)를 적용하여 원천징수해야 함(재소득 46073-100, 2002.7.2)

❑ 중간정산 퇴직급여의 지급지연에 따른 추가 지급보상액의 소득구분

중간정산의 퇴직급여의 분할 지급으로 인하여 퇴직급여의 지급이 지연됨에 따라 중간정산 지급일과 실제의 지급일 간의 기간에 대하여 추가로 지급하는 소정의 보상액은 퇴직소득에 해당함(재소득 46073-83, 2002.5.20)

❑ 사업의 포괄적 양수·도시 퇴직급여충당금 처리방법

합병·분할이 아닌 경우로서 다른 법인으로부터 사업을 포괄적으로 양수 받은 법인이 전사업자가 지급하여야 할 퇴직급여상당액 전액을 인수하고(퇴직보험에 관한 계약의 인수 포함), 그 인수받은 퇴직급여상당액을 법인세법 제33조 제4항의 규정에 의하여 양수법인이 양수일 현재 가지고 있는 퇴직급여충당금으로 보는 경우, 동 퇴직급여충당금은 양수법인의 양수일이 속하는 사업연도의 퇴직급여충당금조정명세서상 "④ 장부상 충당금 기초잔액"에 포함되는 것이며, 양도한 전 사업자의 퇴직급여충당금 부인누계액은 양수법인의 퇴직급여충당금조정명세서의 "⑥ 충당금 부인누계액"에 포함하지 아니하는 것임(서이 46012-11823, 2003.10.21.)

❑ 직원 전입시 퇴직급여상당액을 매입채무와 상계한 경우의 퇴직급여충당금 인수 해당 여부

법인이 관계회사로부터 직원을 인수하면서 당해 직원에 대한 인수 당시의 퇴직급여상당액 전액을 관계회사에 지급할 매입채무와 상계하는 방법으로 인수하고 퇴직급여충당금을 계상한 경우에는 당해 직원에 대한 퇴직급여와 퇴직급여추계액은 관계회사에 근무한 기간을 통산하여 계산할 수 있음(법인 46012-3469, 1997.12.30)

2. 퇴직연금부담금 (퇴직연금충당금)

❑ 퇴직보험료 등을 신고조정한 법인의 퇴직급여 지급시 세무조정방법

퇴직보험료를 신고조정에 의해 손금산입한 법인이 그 후 사업연도에 퇴직보험금을 수령하여 퇴직급여를 지급하면서 퇴직급여충당금과 상계한 경우에는 수령한 퇴직보험금은 익금산입(유보)하고, 퇴직급여충당금과 상계한 금액은 손금산입(△유보)하는 것임(제도 46012-10347, 2001.3.26)

❑ 사업연도 중에 퇴직한 직원에 대한 퇴직보험료 납입액의 손금산입 여부

당해 사업연도 중에 퇴직하는 직원에게 지급할 퇴직급여를 퇴직보험료 등으로 납입하였다가 퇴직급여로 지급하는 경우, 동 보험료는 당해 사업연도에 손금산입하지 아니하는 것임(서이 46012-11510, 2002.8.12)

※ 동 보험료를 손금산입하지 않는 이유
⇒ 납입한 보험료를 퇴직금으로 지급받아 퇴직자에게 지급하면서 퇴직급여(비용)로 처리하였으므로

❑ 퇴직보험료를 결산조정에서 신고조정으로 변경하기 위해 퇴직보험충당금을 퇴직급여충당금으로 계정대체한 경우의 세무조정 방법

퇴직보험료 등을 결산조정에 의한 퇴직보험충당금의 설정방법으로 손금산입한 법인이 다음 사업연도에 신고조정으로 변경하기 위하여 퇴직보험충당금을 퇴직급여충당금으로 계정을 대체한 경우, 동 퇴직보험충당금의 임의환입 상당액은 익금불산입(△유보)하고, 퇴직급여충당금으로 대체한 금액은 손금불산입(유보)하는 것임(서면2팀 - 1463, 2004.7.14) ⇒ 위 세무조정은 생략 가능함

3. 대손충당금・대손금

❑ 미수이자채권의 대손시기

법인세법상 각종 대여금 등을 대손충당금의 설정대상이 되는 채권으로 정의하고 있을 뿐 이자채권을 대여금과 달리 본다는 규정이 없고, 민법상 주・종물이론에 의하면 원칙적으로 이자채권도 원본채권에 포함되는 것으로 보고 있는 점 등에 비추어 미수이자채권의 대손시기를 민법상 소멸시효가 완성된 때로 보는 것이 타당함 (조심2011구3137, 2011.11.3.)

❑ 대손요건 불충족한 채권을 손금불산입 후 대손요건 충족시 신고조정 가능

법인세법상 대손요건 미비로 손금불산입하고 이후 대손사유가 발생한 경우 해당 사유가 발생한 사업연도 이후에 확정신고 시 세무조정으로 손금에 산입할 수 있음 (사전-2021-법령해석법인-0218,2021.05.25.)

❑ 매출채권의 소멸시효가 압류 등으로 중단된 상태이나 당해 매출채권과 병존하는 어음채권의 시효 완성 시 대손 여부

내국법인이 거래처에 제품매출 후 그 거래처로부터 대가의 지급에 갈음한다는 특약 없이 어음을 교부받은 경우에는 매출채권과 어음채권이 각각 병존하게 되어 압류 등으로 매출채권의 소멸시효가 중단된 상태에서「어음법」에 따라 어음채권의 소멸시효가 완성되더라도 내국법인은 매출채권의 권리를 여전히 행사할 수 있는 것이므로 해당 채권은「법인세법」제19조의2 및 같은 법 시행령 제19조의2에 따른 회수할 수 없는 채권에 해당하지 않는 것임(기준-2019-법령해석법인-0480,2019.10.17.)

❑ 부도발생 후 회생계획인가 결정 시 대손 가능 여부

내국법인이 보유하고 있는 어음상의 채권 및 외상매출금(중소기업의 외상매출금으로서 부도발생일 이전의 것에 한정한다)이 부도발생일로부터 6개월 이상 경과하였

으나 동일 사업연도에 채무자의 회생계획인가 결정에 따라 일부 채권은 출자전환되고 나머지 채권은 현금으로 분할 수령하기로 한 경우 해당 채권은 법인세법시행령 제19조의2제1항제9호에 의한 사유로 손금에 산입할 수 없는 것임

또한, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 회생계획인가 결정에 따라 채권이 출자전환됨에 따라 취득한 주식의 취득가액은 법인세법 시행령 제72조제4항제4호의2 단서에 따라 채권의 장부가액으로 하는 것임(사전-2016-법령해석법인-114, 2016.9.7.).

❑ 피합병법인으로부터 승계한 채권의 대손 및 인테리어 시설 폐기시 해당 손금의 귀속

합병법인이 피합병법인으로부터 승계한 채권 중 합병등기일까지 대손요건을 충족하지 못하였으나 합병등기일 이후 법인세법시행령 제19조의2제1항제1호부터 제7호까지의 규정에 해당하는 대손요건을 충족하는 채권(합병등기일 이후 5년 이내에 끝나는 사업연도에 발생한 것만 해당)의 경우, 피합병법인으로부터 승계한 사업에서 발생한 소득금액의 범위 내에서 대손금으로 손금에 산입하는 것임. 또한, 피합병법인으로부터 승계한 인테리어시설의 폐기손실(합병등기일 이후 5년 이내에 끝나는 사업연도에 발생한 것만 해당)은 피합병법인으로부터 승계한 사업에서 발생한 소득금액의 범위 내에서 손금에 산입하는 것임(서면-2015-법령해석법인-22336, 2015.8.17.)

❑ 특수관계 성립전 발생한 채권의 특수관계 성립후 대손금 손금산입 인정여부

내국법인이 다른 내국법인과 특수관계가 성립되기 이전에 당해 법인의 업무와 관련없이 자금을 대여하였다가 특수관계가 성립한 이후 법인세법시행령제19조의2제1항의 대손사유가 발생하는 경우, 그 대손금은 각 사업연도 소득금액을 계산할 때 손금에 산입하는 것임. 다만, 특수관계가 성립 후 해당 대여금에 대해 회수가 지연된 경우로서 해당 대여금이 실질적으로 그 특수관계인에게 업무와 관련없이 재대여한 것으로 인정되는 때에는 법인세법 제28조제1항제4호 나목에 따른 업무무관가지급금에 해당하므로 같은 법 제19조의2제2항제2호에 따라 대손금을 손금에 산입할 수 없는 것임 (법규법인2014-243, 2014.8.25.)

❑ 법원판결에 의하여 확정된 외상매출채권의 소멸시기

법원의 판결에 의하여 확정된 외상매출채권은 민법 제165조제1항의 규정에 따라 10년간 그 권리를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되는 것이나, 당해 소멸시효 완성일 이전에 법인세법시행령 제19조의2제1항 각호의 규정에 의거 이미 대손금으로 확정된 경우에는 당해 대손이 확정된 날이 속하는 사업연도의 손금에 산입하는 것임(법인세과-512, 2013.9.26.).

❑ 회수기일은 중소기업이 보유하고 있는 외상매출금등에 대한 대금을 회수하기로 약정한 날짜를 의미

「법인세법 시행령」 제19조의2 제1항 제9호의2의 규정을 적용함에 있어 "중소기업의 외상매출금 및 미수금(이하에서 "외상매출금등"이라 한다.)으로서 회수기일이 2년 이상 지난 외상매출금등"에서 '회수기일'이란 중소기업이 보유하고 있는 외상매출금등에 대한 대금을 회수하기로 약정한 날짜를 의미하는 것임(서면-2022-법인-5631, 2023.08.18.)

❑ 회수기일이 2년 이상 외상매출금의 대손금 적용시기

중소기업이 법령 §19조의2①9의2(2020.2.11.개정)를 적용함에 있어 해당 개정 규정 시행 전에 외상매출금 및 미수금(특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 것은 제외)의 회수기일이 2년을 경과하였다고 하더라도 2020년 1월 이후 개시하는 사업연도에 손비로 계상한 경우 그 계상한 날이 속하는 사업연도의 소득금액 계산시 손금에 산입하는 것임(서면-2020-법령해석법인-2501, 2020.10.26.).

❑ 회수기일이 변경된 경우

중소기업인 내국법인의 외상매출금(특수관계인과의 거래로 인하여 발생한 것은 제외)으로서 회수기일(회수기일이 변경된 경우 변경된 회수기일을 말함)이 2년 이상 지난 외상매출금은 「법인세법 시행령」 제19조의2 제3항에 따라 대손금으로 비용계상한 날이 속하는 사업연도에 손금으로 산입할 수 있는 것임(서면-2020-법인-4044, 2020.11.30.)

4. 고유목적사업 준비금

❑ 고유목적사업준비금 설정과 경정청구의 관계

주식회사의 외부감사에 관한 법률 제3조에 따라 감사인의 회계감사를 받는 비영리내국법인이 법인세법 제61조에 따라 같은 법 제29조의 고유목적 사업준비금을 세무조정계산서에 계상한 경우로서 그 금액 상당액이 해당 사업연도의 이익처분에 의해 고유목적사업준비금으로 적립되어 있는 경우에는 그 금액을 손금으로 계상한 것으로 보는 것이나, 각 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 고유목적사업준비금을 세무조정계산서에 손금으로 계상하지 아니 하였거나 과소 계상한 경우에는 그 이후 경정 등의 청구에 의해 손금에 산입할 수 없는 것임(법인-494, 2009.4.24.)

❑ 조합법인 또는 청산 중인 법인이 설정대상법인에 포함되는지 여부

조세특례제한법 제72조 제1항의 규정에 의하여 당기순이익과세를 적용받는 조합법인과 청산 중에 있는 비영리내국법인은 법인세법 제29조의 고유목적사업준비금을 손금에 산입할 수 없음(법기통 29-56…1)

❑ 마을연합회가 고유목적사업준비금 설정대상법인에 포함되는지 여부

마을연합회는 법인으로 보는 단체로 관할세무서장의 승인을 얻었어도 법인세법 시행령 제56조 제1항 각호에 해당사항 없으므로 고유목적사업준비금을 설정할 수 없음(서이 46012-10873, 2003. 4. 29.)

❑ 고유목적사업준비금 한도초과액의 처리

손금산입한도액을 초과하여 손금으로 계상한 고유목적사업준비금으로서 각 사업연도의 소득금액 계산시 손금불산입된 금액은 그 이후의 산업연도에 있어서 이를 손금으로 추인할 수 없음. 다만, 동 금액을 환입하여 수익으로 계상한 경우에는 이를 이월

익금으로 보아 익금에 산입하지 아니함(법기통 29-56…3)

❑ 고유목적사업준비금과 특례기부금의 한도액 계산시 우선순위

고유목적사업준비금을 손금산입한 비영리내국법인이 특례기부금을 지출하는 경우 각각의 손금산입한도액은 각 사업연도 소득금액 계산순서에 따라 준비금한도액을 먼저 계산한 후 기부금 한도액을 계산하는 것임(재법인-193, 2005.3.24. 서면2팀-844. 2004.4.22.)

❑ 비영리내국법인이 법정기부금 지출시 고유목적사업준비금 지출 여부

비영리내국법인이 고유목적사업준비금을 손금산입한 후 지정기부금으로 지출하는 금액은 고유목적사업준비금을 사용한 것으로 보는 것이나, 국립대학 및 「사립학교법」에 의한 사립학교에 장학금으로 지출한 기부금은 고유목적 사업준비금에서 상계처리하지 아니하고 「법인세법」 제24조 제2항에 따라 법정기부금의 손금산입한도액내에서 손금에 산입하는 것임(법인-138, 2009.1.12.)

❑ 사립학교법인의 고유목적사업준비금 사용시점

사립학교법에 의한 학교법인이 수익사업회계에 속하는 자산을 비영리사업 회계에 전출한 경우에는 이를 비영리사업에 지출한 것으로 보아 법인세법 제29조 제2항의 규정을 적용하는 것임

다만, 당해 전출의 행위가 명목뿐인 경우로서 당해 재산을 계속하여 수익사업에 사용하거나, 동 자산이 전출후에도 수익사업과 비영리사업에 공통되는 경우에는 그 전출이 없는 것으로 보는 것임(서면2팀-341, 2006.2.14.)

❑ 분리과세방법을 선택한 경우의 이자소득금액

이자소득이 있는 비영리내국법인이 동 이자소득을 각 사업연도의 소득에 포함시키지

아니하고 원천징수분리과세방법을 선택한 경우, 동 이자소득에 대하여는 고유목적사업준비금을 설정할 수 없음(국심 2002광 580, 2002. 5. 22.)

❑ 비영업대금이익의 이자소득금액 포함 여부

소득세법 제16조 제1항 제12호에서 규정하고 있는 비영업대금의 이익은 이자소득금액에 포함되지 아니하고 법인세법 제29조 제1항 제4호에서 규정하고 있는 기타의 수익사업에서 발생한 소득에 해당됨(법인 46012-3644, 1995. 9. 25.)

❑ 고유목적사업 등에 지출한 금액이 당기 사업연도말 준비금 잔액보다 큰 경우의 처리

직전 사업연도 종료일 현재의 고유목적사업준비금의 잔액을 초과하여 지출한 금액은 당해 사업연도에 계상할 고유목적사업준비금에서 지출한 것으로 보는 것이므로, 당해 사업연도의 고유목적사업준비금의 손금산입 범위를 초과하여 지출하는 금액은 손금에 산입하지 아니함(법기통 29-56…7)

❑ 고유목적사업과 수익사업에 공통으로 사용하는 사옥 취득시의 처리

고유목적사업준비금을 손금산입한 비영리내국법인이 사옥을 취득하여 고유목적사업과 수익사업에 공통사용하는 경우 고유목적사업에 직접 사용하는 사옥의 취득가액은 사용면적을 기준으로 안분계산하는 것이며, 공통으로 사용되는 면적은 법인세법 시행규칙 제76조 제1항의 규정에 의하여 수익사업에 속하는 것임
(서이 46012-11572, 2003. 9. 1.)

❑ 고유목적사업이 수익사업인 경우에도 고유목적사업에 사용한 것으로 보는지 여부

비영리내국법인의 경우 그 수행하는 사업이 당해 비영리법인의 법령 또는 정관에 규정된 고유목적사업이라 하더라도 법인세법 시행령 제2조 제1항에서 규정한 수익사업에 해당하는 경우에는 고정자산(의료법인의 의료기기 등 제외)의 취득 등 동 수익

사업을 위하여 지출하는 금액은 고유목적사업에 사용한 것으로 보지 않음
(서이 46012-10969, 2002. 5. 7.)

❑ 준비금 상당액을 단순히 금융기관에 예치하고 있는 경우의 사용 여부

준비금에 상당하는 금액을 단순히 금융기관에 예치하고 있는 경우에는 '법령의 규정에 의한 기금 또는 준비금으로 적립한 경우'에 해당되지 않음(법인 4602-80, 1993.1.12.)

❑ 수익사업에 사용하는 토지를 병원회계로 전입시 준비금의 사용 여부

의료업을 영위 중인 비영리내국법인이 기타의 수익사업(주차장)에 사용하던 토지를 병원건물의 착공을 위해 병원회계로 당해 토지를 전입하는 때에는 그 전입하는 시점에서 고유목적사업에 지출 또는 사용한 것으로 봄(서면2팀- 957, 2007. 5. 17.)

❑ 준비금을 전기오류수정이익으로 대체시 임의환입 여부

비영리법인이 외부회계감사대상법인에 해당됨에 따라 부채로 계상되어 있던 고유목적사업준비금을 전액 전기오류수정이익으로 대체하고 이익처분에 있어 적립금으로 적립한 경우, '임의환입'으로 보지 않음(서이 46012-10761, 2003. 4. 11)

❑ 임의감사를 받는 경우 신고조정 가능 여부

외감법에 의한 외부감사 대상법인에 해당하지는 않으나 외부감사인의 회계감사를 받는 경우에도 잉여금처분에 의한 신고조정을 할 수 있음(서이 46012-11844, 2003. 10.23)

제10장 손익의 귀속사업연도

❑ 일반적 손금 귀속시기

법인세법 시행규칙 제36조의 권리의무확정주의에 따라 철거비용이 확정되는 사업연도의 손금으로 계상해야 하므로 철거비용이 실제 발생되는 사업연도의 비용으로 계상해야 함(서면-2020-법인-4244, 2021.04.29)

❑ 퇴직급여의 귀속시기

근로자 해고 시 지급한 퇴직금은 퇴직금을 지급할 의무가 확정된 사업연도에 손금 산입하는 것이며, 퇴직금을 지급받은 근로자가 법원의 판결에 의해 복직한 경우에도 기 손금 처리한 퇴직금 등에는 영향을 미치지 아니하며, 복직한 후 정년 퇴직 시 추가로 지급하는 퇴직금은 그 지급의무가 확정된 사업연도의 손금에 산입하는 것입니다. (사전-2019-법령해석법인-0031, 2019.03.19)

❑ 아파트 등을 분양하는 경우의 작업진행률 계산 (통칙 40-69…7)

① 주택·상가 또는 아파트 등의 예약매출로 인한 익금과 손금의 귀속사업연도를 영 제69조 제2항의 규정에 의하는 경우에 당해 아파트 등의 부지로 사용될 토지의 취득원가는 규칙 제34조의 규정에 의한 작업진행률 계산시 산입하지 아니한다.

② 제1항의 토지 취득원가는 동항의 규정에 의하여 계산된 작업진행률에 의하여 안분하여 손금에 산입한다.

❑ 모델하우스 설치비용의 처리

주택신축판매업을 영위하는 법인이 분양계약전 지출한 모델하우스 설치비용은 그 비용이 확정된 날이 속하는 사업연도의 손금으로 한다. 다만, 해당 설치비용을 기업회계기준에 따라 선급공사원가로 계상하고 공사를 착수한 후 공사원가로 대체하는 방법으로 처리할 수 있다.

❑ 자산의 판매손익 등의 귀속사업연도 관련

재개발조합이 현물출자로 취득하는 토지의 취득시기는 관리처분계획인가일과 신탁등기접수일 중 빠른 날로 하는 것이며, 회신일 이후 관리처분계획이 인가되는 분부터 적용하는 것임.(기재부 재산세제과-1426, 2022.11.14.)

온라인 몰에서 상품을 판매하는 경우로서 갑법인으로부터 상품을 구입한 소비자가 청약철회가능기간 및 구매결정 기간 내에 반품,교환 등을 할 수 있는 경우 해당 상품의 손익귀속시기는 「법인세법」 제40조 및 같은 법 시행령 제68조 제1항 제1호에 따라 그 상품 등을 인도한 날이 속하는 사업연도임. (서면-2020-법인-2518,2020.10.19.)

내국법인이 제품을 판매하고 반품이 예상되는 금액에 대하여 환불충당부채와 환불예상자산을 계상하여 해당 사업연도의 매출액 및 매출원가를 차감하는 경우에 동 환불충당부채와 환불예상자산은 해당 법인의 각사업연도 소득금액 계산 시 각각 익금 또는 손금에 산입하는 것임.(서면-2019-법인-0672,2020.08.24.)

계약에 따라 반환의무가 없는 이행보증금은 실패가 확정된 날이 속하는 사업연도에 이행보증금을 각각 손금과 익금에 산입하는 것이나, 제품개발에 성공하는 경우에는 이행보증금이 해당 제품의 물품대금에 상계되는 것이므로 그 보증금을 별도로 손금과 익금에 산입하지 아니하는 것임(서면-2018-법령해석법인-3218,2020,04,29)

전기오류수정이익손익을 당해사업연도의 손익으로 산입한 경우 익금불산입 또는 손금불산입하고 당초의 귀속사업연도에 따라 경정 등의 청구할 수 있음.(서면-2020-법인-0075, 2020,05,26)

❑ 용역제공 등에 의한 손익의 귀속사업연도

건물 준공 전에 분양가액 비율로 분양원가를 계산한 경우 준공 이후에 분양한 상가에 대해서도 분양가액 비율을 계속 적용하는 것임(서면-2020-법인-4134, 2020,10,15)

용역제공의 계약을 체결하여 반환의무가 없는 계약금을 수령하는 경우 용역제공의 착수일이 속하는 사업연도부터 완료일 속하는 사업연도까지 작업진행률을 기준으로 계산한 수익을 익금에 산입하는 것임(서면-2020-법인-0076, 2020,08,25)

모바일게임 퍼블리싱 계약에 따라 지급하는 판권수수료가 반환의무가 없는 권리 취득대가에 해당하고 법인세법상 무형고정자산의 취득에 해당되지 않는 경우, 지급의무가 확정되는 계약일이 속하는 사업연도에 손금산입 (서면-2016-법령해석법인-4219,2017.06.13.)

법인이 계약체결 시에 일시금으로 수령하는 라이선스 수수료가 라이선스 사용대가로서 그 사용기간이 구체적으로 명시된 경우에는 사용기간 동안 균등하게 안분하여 계산한 금액을 익금에 산입하는 것임(서면-2015-법인-2224, 2016,04,29)

구「민사소송법」(2002,1,26, 법률 제6626호로 전부 개정되기전의 것)제89조가 규정하는 소송비용의 손금 귀속시기는 사건이 종결되는 날이 속하는 사업연도로 하는 것임(법인세법 기본통칙 40-71...17)

방송사업자 프로그램 제작사에 지급하는 반환의무 없는 방영판권수수료는 지급의무가 확정되는 계약상 지급일에 손금 산입함(서면-2017-법령해석법인-3269, 2018.07.02.)

❑ 골프장 입회금의 손익 귀속시기 (기획재정부-677, 2008.3.21.)

골프장을 운영하는 법인이 당초 골프장 입회금을 미반환조건으로 수령하였으나 회원의 중도 탈퇴시 미경과 일수에 대한 입회금을 반환하는 경우, 당해 입회금은 선수금으로 보아 기간별로 안분계산한 금액을 익금산입함

❑ 받을어음 할인료의 손금 처리방법(통칙 19-19-44)

법인이 금융기관에 받을어음을 할인한 경우 상환청구권 부여 여부에 불구하고 그 거래가 기업회계기준에 의한 매각거래에 해당하는 경우에는 그 할인액을 매각일이 속하는 사업연도 소득금액 계산시 손금에 산입한다.

❑ 과거 삭감급여 지급시 손익귀속시기(법인 46013-1466, 2000.06.30.)

노사협의 등에 의하여 급여의 일정액을 삭감한 후 경영호전 등으로 급여 삭감 근로자에게 삭감된 급여의 일부 또는 전부를 과세기간을 달리하여 지급하는 경우에는 이를 지급하는 날이 속하는 사업연도의 손금에 산입한다.

❑ 인터넷을 이용한 대금결제 서비스업의 수입금액 귀속시기

인터넷을 이용한 대금결제 서비스업을 영위하는 법인이 인터넷쇼핑물을 이용하여 재화 또는 용역을 공급하는 사업자로부터 대금결제시스템 이용에 대한 대가로 받는 수수료는 약정에 의하여 그 수입이 확정되는 날이 속하는 사업연도의 익금으로 하고 동 수수료에 대한 기업회계기준에 의한 매출할인금액은 수입금액에서 직접 차감하는 것이며, 전화 등 통신에 이용되는 카드를 발행한 법인이 선수금으로 계상한 카드판매금액은 카드이용자가 통신서비스를 이용한 날이 속하는 사업연도의 익금으로 하고 그 수입에 대응하여 통신사에게 지급하는 회선이용료를 손금에 산입하는 것이며 동 카드의 유효기간이 경과함에 따라 반환의무가 없는 미사용잔액은 그 수입이 확정된 날이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다.(법인 46012-2152, 2000.10.20.)

❑ 공사지연에 따른 지체상금의 익금 귀속시기

법인이 공사도급계약에 의하여 건물을 신축함에 있어 계약상 지급시기에 관하여 별도의 약정이 없이 시공자로부터 공사지연에 따라 지급받는 지체상금의 익금 귀속시기는 당해 건물이 준공된 날로 하되, 건물이 준공되기 전에 지급받거나 지급할 공사대금과 상계한 경우에는 실지로 지급받은 날 또는 상계한 날이 속하는 사업연도로 한다.(법인 46012-1197, 2000. 5.22)

❑ 화의조건에 따라 면제받은 채무면제익의 귀속시기

화의법에 의한 화의인가의 결정을 받은 법인이 화의조건에 따라 채권자로부터 채무의 일부를 면제받는 경우에 그 면제금액은 당해 채무면제가 확정된 날이 속하는 사업연도의 소득금액 계산에 있어서 이를 익금에 산입하는 것으로, 화의조건에 채무면제의 시기와 조건이 별도로 정하여진 때에는 그 조건이 이행되고 채무면제의 시기가 도래하여 당해 채무면제가 확정된 날이 속하는 사업연도의 익금에 산입한다(법인 46012-4041, '99.11.20).

❑ 무상감자주식의 손금산입에 관한 처리

주식을 발행한 법인이 결손금의 보전을 위하여 무상감자를 한 경우에는 당해 주식을 소유하고 있는 법인은 소유주식가액을 감액처리하지 아니하며 당해 주식을 처분하는 사업연도의 손익으로 계상한다.(통칙 19-19…35)

❑ 프로운동선수 연봉을 일시불로 지급하는 경우

프로선수와의 연봉계약에 의하여 총계약기간에 해당하는 연봉총액을 일시불로 지급하는 경우에는 연봉총액을 총계약기간으로 안분한 금액을 각 사업연도 소득금액 계산상 손금산입한다(법인 46012-1427, '97.5.26).

❑ 당해 사업연도에 총공사예정원가가 변동된 경우

장기도급계약을 체결한 경우의 각 사업연도의 손익은 시행규칙 제14조의3의 규정에 따라 건설업회계처리기준을 적용한 작업진행률 등에 의하여 계산한 수익과 비용을 당해 사업연도의 익금과 손금에 각각 산입하는 것이므로, 당해 연도에 총공사예정원가가 변동되었다 하더라도 전년도에 계상한 손익은 세무조정을 하지 아니한다.
(법인 46012- 1844, '97. 7. 8)

❑ 사용수익일의 의미(통칙 40-68-4)

상품 등 외의 자산 양도손익의 귀속시기 기준이 되는 수용수익일은 당사자간의 계약에 의하여 사용수익하기로 약정한 날로 하는 것이나, 별도 약정이 없는 경우에는 양도법인이 사용승낙으로 인하여 매수인이 당해 자산을 실질적으로 사용할 수 있게 된 날로 한다.

❑ 시행사의 진행률 계산(법인-760, 2009.7.2.)

아파트를 신축·분양하는 시행사의 작업진행률 계산시 해당 사업연도 말까지 발생한 총공사비 누적액은 당해 법인이 직접 부담한 공사원가의 누적액과 시공회사에 지급한 도급금액의 총액에 시공회사의 진행률을 적용하여 계산한 금액의 합계액으로 함.

❑ 부동산 분양대금 연체료 귀속사업연도(제도 46012-11599. 2001.6.18.).

부동산 분양대금의 연체료(이자소득이 아닌 것)의 귀속시기는 실제로 수령한 날이나 기간경과분을 결산상 수입계상한 경우에는 수입계상한 날임

❑ 결정취소로 인한 환급금 및 그 이자의 귀속시기(통칙 40-71…11)

조세 등의 결정취소로 인한 환급금 및 그 이자의 귀속시기는 그 취소결정이 확정된 날(통지를 요하는 경우에는 통지를 받은 날)이 속하는 사업연도로 한다.

❑ 계산누락된 임차료의 추가 지급시 손금귀속시기

◇◇ 공사와 주유소 운영권 임대차계약을 체결하고 고속도로 주유소를 운영하는 내국법인이 해당 임대차계약에 따라 매월의 매출이익을 기준으로 산정된 금액을 약정된 지급기일에 임차료로 지급하여 왔으나, 임차료 산정의 기준이 된 매출이익에 정유회사로부터 수취한 판매장려금이 반영되지 않아 당초 지급한 임차료가 과소지급된 것이 확인

되어 이미 경과한 기간에 대한 임차료를 추가로 지급하는 경우 그 추가 지급한 임차료는 해당 임대차계약에 따라 당초 지급하여야 할 지급기일이 속하는 사업연도의 손금으로 하는 것임(법규과-964. 2009.07.15).

❑ 예약매출 완료후 분양계약 해제로 인한 수입금액 인식 방법

아파트신축판매업을 영위하는 내국법인이 분양계약이 체결된 장기분양공사를 시행함에 있어 해당 분양 건축물의 사용승인일이 속하는 사업연도까지 작업진행률을 기준으로 하여 계산한 수익과 비용을 각각 해당 사업연도의 익금과 손금으로 계상 완료하였으나 사용승인일 이후 수분양자의 중도금 및 잔금의 연체 또는 계약당사자 간의 합의에 따라 분양계약이 해제되어 당초 작업진행률에 따라 계상한 수입금액이 계약해제로 인하여 확정된 수입금액과의 차액이 발생한 경우에는 그 차액을 분양계약의 해제일이 속하는 사업연도의 익금과 손금에 산입함(법규법인2009-0218. 2009.07.01).

❑ 권리확정주의의 의미(대법원 1993.6.22.91누8180)

소득의 귀속시기를 정하는 원칙인 권리확정주의란, 소득의 원인이 되는 권리의 확정시기와 소득의 실현시기와의 사이에 시간적 간격이 있는 경우에 과세상 소득이 실현된 때가 아닌 권리가 발생한 때를 기준으로 하여 그때 소득이 있는 것으로 보고 당해 연도의 소득을 산정하는 방식을 말하는 것으로 실질적으로는 불확실한 소득에 대하여 장래 그것이 실현될 것을 전제로 하여 미리 과세하는 것을 허용하는 원칙이기는 하나, 그렇다고 하여 법이 선언하고 있는 법적 기준으로서의 권리확정주의의 "확정"의 개념을 수입의 귀속시기에 대한 예외없는 일반원칙으로 단정하여서는 안될 것이고, 구체적인 사안에 있어 소득에 대한 관리·지배와 발생소득의 객관화 정도, 납세자금의 확보시기 등까지도 함께 고려하여 소득이 현실적으로 실현될 것까지는 필요없다 하더라도 그 실현의 가능성에 있어 상당히 높은 정도로 성숙 확정되었는지의 여부를 기준으로 그 귀속의 시기를 합리적으로 판단함이 상당하다 할 것이다.

제11장 자산 · 부채의 평가

❑ 유가증권의 취득가액

법인이 특수관계 없는 법인으로부터 취득한 분리형 신주인수권부사채의 신주인수권을 행사함에 따라 취득한 주식의 취득가액은 법인세법 제41조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제72조 제2항 제1호에 따라 분리한 신주인수권의 취득가액과 신주인수시 납입한 금액의 합계액으로 하는 것임(재법인-28, 2016.1.8.)

특수관계 없는 다른 법인에게 금전을 대여 후 채권이 회수되지 아니하여 대물변제로 받은 비상장주식의 시가가 채권액을 초과하는 경우에는 채권액을 주식의 취득가액으로 함 (법인-3199, 2008.11.3)

❑ 여러자산을 일괄 구입한 경우 취득가액의 구분

토지와 건물 등을 일괄 취득하여 각 자산별 취득가액이 구분되지 않은 경우 시행령 제89조 제1항에 규정한 시가를 기준으로 안분계산하는 것이나 그 시가가 불분명한 경우에는 시행령 제89조 제2항에 규정한 금액으로 안분 계산하는 것임 (재법인-116. 2010.3.2)

❑ 주식감액평가손실 손금계상 시기

감액사유가 발생한 사업연도에 감액평가손실로 계상하여야 손금인정 가능 (재경부 법인-785, 2006.11.8.)

❑ 저가법에 의한 재고자산의 평가

재고자산을 평가함에 있어서 「저가법」이라 함은 원가법 또는 기업회계기준이 정하는 바에 의하여 시가로 평가한 가액 중 낮은 편의 가액을 평가액으로 하는 방법을 말하는 것으로서, 당해 재고자산의 순실현가능액 등을 감안하지 아니하고 일정기간이 경과한 재고자산의 가액을 일률적으로 그 취득원가의 10%로 평가하는 경우는 이에 해당하지 아니하는 것이며,

재고자산의 평가방법을 원가법으로 신고한 법인이 평가방법을 저가법으로 변경하고자 하는 경우에는 시가와 비교되는 원가법을 저가법의 우측에 ( )로 하여 반드시 함께 신고하여야 한다.(법인 46012-3670, '98.11.28)

❑ 공장별로 재고자산 수불 및 원가계산하는 경우 공장별 평가

재공품과 제품에 대하여 총평균법을 적용하여 평가하는 법인이 기존공장 옆에 제조공법이 다른 신공장을 건설하여 기존공장의 생산제품과 동일한 제품을 생산하면서 재고자산의 수불 및 원가계산을 독립적으로 수행하는 경우에는 재공품과 제품에 대한 평가는 공장별로 각각 평가할 수 있다.(법인 46012-3473, '97.12.30)

❑ 부산물의 평가

제조업을 영위하는 법인이 제품생산과정에서 발생하는 부산물을 평가함에 있어 이를 원재료로 재투입하는 경우에는 발생시점의 추정매입가격에 의하는 것이고, 이를 매각할 수 있는 경우에는 발생시점의 추정매각가격에서 판매비와 일반관리비 및 정상이윤을 공제한 가액으로 한다.(법인 46012-690, '96.3.2)

❑ 파손·부패자산 등의 평가손실

주택신축판매업을 영위하는 내국법인이 원가법에 의해 재고재산을 평가함에 있어 보유한 아파트의 시가하락은 재고자산의 파손·부패 등의 사유로 정상가격으로 판매할 수 없는 사유에 해당하지 않는 것임.(법인-545, 2009.2.10.)

❑ 직원에게 변상책임이 있는 경우의 파손품 등의 평가차손 계상

파손, 부패 등의 사실이 확인되어 재고상품 평가손실을 계상한 것은 내부규정 등에 의하여 직원에게 변상책임이 있는 경우에도 이를 손금에 산입한다(통칙42-78…1)

❑ 재고자산의 평가

내국법인이 재고자산 중 제품 및 상품에 대한 평가방법을 원가법(개별법)에서 저가법으로 변경하는 경우 기 유보처분된 재고자산의 평가손실 금액은 재고자산 처분 시 손금에 산입하는 것임(법인세과-254, 2014.06.02.)

❑ 유가증권의 평가

주식을 발행한 법인이 결손금의 보전을 위하여 무상감자를 한 경우에는 당해 주식을 소유하고 있는 법인은 소유주식가액을 감액처리하지 아니하며 당해 주식을 처분하는 사업연도의 손익으로 계상하는 것임. (서면-2016-법인-4777, 2016.11.09.)

법인이 지분법을 적용하여 평가한 주식이 유상감자 되는 경우 세무조정으로 손금불산입한 지분법 평가손실 유보금액 중 당해 유상감자분에 해당되는 금액은 잔존주식의 취득가액에 포함하는 것임(법인세과-522, 2013,09.30)

제12장 부당행위계산부인

1. 일반

❑ 직원과 생계를 함께 하는 친족은 법인세법 시행령 §2⑤ 제1항 제3호 규정에 따라 특수관계인에 해당함(서면2팀-2203, 2007.12.4).

❑ 법인세법 시행령 §2⑤ 제1항 제2호의 주주 등의 출자지분율 합계가 30% 이상인 다른 법인은 같은 조항 제4호의 규정에 의한 특수관계인에 해당하는 것임 (서면2팀-272, 2005.2.11).

❑ 법인이 채무자회생및파산에관한법률에 의하여 파산선고를 받은 경우 당해 법인과 그 법인의 임원간에는 상법 제382조 및 민법 제690조에 따라 위임관계가 소멸되므로 임원의 지위로 인한 특수관계는 소멸됨. 다만, 채무자회생및파산에관한 법률에 의한 회사정리절차의 개시로 인하여 주주권을 행사할 수 없는 주주 등에 대하여는 특수관계가 존속되는 것임(통칙 52-87…3 ; 대법 93누20177, '94.4.15).

❑ 법인이 현물출자로 새로운 법인을 설립하는 경우 특수관계에 있으므로, 시가보다 낮은 가액으로 현물출자시 부당행위계산부인의 규정을 적용함 (통칙 52-87…4 ; 법인46012-3540, '99.9.20).

❑ 임원의 임면권 행사, 사업방침의 결정 등 당해 법인의 경영에 대하여 사실상 영향력을 행하고 있다고 인정되는 자는 자연인과 법인 모두를 의미함 (재경부 법인 46012-13, 2002.1.18).

❑ A・B 법인이 출자하여 C법인을 설립한 경우 A・B 법인간에는 C법인의 출자자라는 이유만으로는 특수관계에 해당되는 것은 아님(법인 46012-3117, '98.10.23).

❑ 재단법인의 출연자라는 이유만으로는 특수관계에 해당되지 아니함. (대법원 94누6673판결, '94.8.23.선고)

❑ 내국법인이 특수관계법인에게 내국법인의 상표권(브랜드)을 기업광고 및 홈페이지 등에 사용하게 하고 이에 상응하는 사용료를 수취하지 아니하는 경우에는 부당행위계산부인 규정이 적용되는 것임(서면-2020-법인-1544, 2020,05,08)

❑ 국법인이 종업원 할인제도의 일환으로 실시한 종업원 할인판매가 법인세법 기본통칙 52-88-3 제8호에 해당하는 경우에는 부당행위계산 부인대상 거래에 해당하지 않는 것임.(기재부 법인세제과-787, 2014.10.02.)

❑ 주권상장법인이 특수관계인에게 자본시장법에 따른 중요한 자산을 외부기관의 평가액으로 양도한 경우에도 그 거래로 인하여 조세 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 부당행위계산부인 규정 적용.(서면 법규과-1320, 2014.12.16.)

❑ 내국법인이 특수관계법인과의 거래에서 발생된 외상매출금을 지연하여 회수한 경우에도 사회통념 및 상관습에 비추어 부당함이 없다고 인정되는 때에는 부당행위계산의 부인 규정을 적용하지 않는 것이나 외상매출금 회수지연에 대해 불가피하고 정당한 사유가 있는지 등 경제적 합리성을 고려하여 사실판단 할 사항임.(서면-2019-법인-2475, 2019.10.04.)

❑ 정부가 100%출자하고 있는 A,B법인은 두 법인간에 출자관계가 없는 경우에도 특수관계인에 해당하는 것임(서면-2015-법인-2325, 2016.02.25.)

❑ 정부가 100%출자하고 있는 A,B법인은 두 법인간에 출자관계가 없는 경우에도 특수특허권 양도대금은 이 사건 특허권에 대한 정상적인 대가라기보다는 주로 대표이사에 대한 가지급금 채무를 정산(면제)하기 위하여 대외적으로 대가의 형식을 취한 것에 불과하다고 판단된다. 따라서 이 사건 특허권 양도계약은 부당행위계산의 부인대상에 해당하고, 원고가 대표이사에게 지급한 양도대금은 이익처분으로서 손금불산입 대상이 되는 상여금과 실질이 동일한 것으로 보이며, 나아가 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 특허권의 정당한 가액을 인정하기 어려우므로, 이 사건 특허권의 양도대금의 전부를 손금불산입의 대상으로 보아야 하는 것임(대법원-2024-두-51646, 2024. 7. 12.)

2. 업무무관자산

❑ 특수관계인에 대한 고가매입분 미지급금의 채무면제이익 세무조정

법인이 특수관계인으로부터 시가를 초과한 가액으로 매입한 자산은「법인세법」제52조에 따라 부당행위계산 부인규정을 적용하여 소득금액을 계산하는 것으로, 시가초과액의 일부를 미지급한 경우의 세무조정에 대해서는 같은 법 기본통칙 67-106…9 제1항 제2호를 참고하시기 바라며, 시가초과액에 대한 미지급액 중 일부 채무를 면제받아 이익으로 계상한 경우에는 세무상 동 금액을 손금산입하여 당초 유보로 처분한 미지급액을 추인하고 이를 다시 익금산입하여 기타로 처분하는 것임(법인세과-739, 2010.8.4)

❑ 주권상장법인 합병시 부당행위계산부인 적용여부

주권상장법인인 내국법인이「법인세법 시행령」§2⑤에 따른 특수관계에 있는 비상장법인을 흡수 합병함에 있어서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4에 따라 합병가액을 산정하여 합병하는 경우 합병당사법인의 주주 간에는「법인세법」제52조의 부당행위계산부인 규정을 적용하지 않는 것임(법인세과-581, 2010.6.25)

❑ 정당한 사유없이 채권을 포기한 경우 세무처리방법

건설업을 영위하는 법인이 특수관계인과 비특수관계인이 공동으로 출자하고 있는 개인사업자와의 거래에서 발생한 공사채권을 객관적으로 인정되는 정당한 사유 없이 포기하는 경우 동 채권 포기액 중 특수관계인의 출자지분에 해당하는 금액은 부당행위계산부인 규정이 적용되는 것이며, 비특수관계인의 출자지분에 해당하는 금액은 접대비로 보는 것임(법인세과-457, 2010.05.17).

❑ 계열사 신용카드로 대금결제방식 변경시 부당행위계산 적용여부

법인이 납품업체에 대한 구매대금 지급을 현금, 어음, 기업구매전용카드, 외상매출채권담보대출 등으로 결제하던 방식에서 신용카드업을 영위하는 특수관계에 있는

법인이 발급한 법인카드로 결제하는 방식으로 변경하는 경우 경제적 합리성을 결여하여 부당한 이익의 분여가 없는 한 당해 법인 및 납품업체와 신용카드회사 간에는 「법인세법」 제52조의 부당행위계산부인 규정이 적용되지 않는 것임(법인-1042, 2009.9.24)

❑ 주택임차보증금 무상대여시 부당행위계산부인 적용여부

법인세법 시행규칙 제42조의3에 의하여 법인이 주택을 직접 임차하여 임원 또는 직원에게 무상으로 제공하는 경우에는 부당행위계산 부인 규정이 적용되지 아니하는 것이나, 법인이 임원 또는 직원에게 주택임차보증금을 무상으로 대여한 경우 법인세법 제52조 및 같은 법 시행령 제88조제1항제6호에 의하여 부당행위계산 부인 규정이 적용되는 것임(법인-842, 2009.7.22).

❑ 비상장법인의 신주 고가인수에 대한 부당행위계산 부인 여부

비상장법인의 특수관계인인 법인주주가 유상증자에 참여함에 있어서 발행주식의 시가보다 고가로 신주를 인수한 행위자체만으로는 부당행위계산부인 대상 여부를 판단하는 것은 아님. 다만 증자참여 행위가 특수관계인인 주식발행법인에게 자금을 무상지원하기 위한 것으로서 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 무시한 비정상적인 거래행위이고, 당해 신주인수법인의 소득금액에 영향을 미쳐 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 법인세법시행령 제88조 제1항 규정에 의한 부당행위계산의 유형에 해당하는 것인 바, 귀 질의가 이에 해당하는 지는 사실판단 할 사항임(법인세과-750, 2009.2.23)

❑ 특정임원에 대하여 퇴직급여 차등지급시 부당행위계산부인 적용여부

법인의 퇴직급여지급규정이 불특정다수를 대상으로 지급배율을 정하지 아니하고 개인별로 지급배율을 정하는 경우에는 법인세법 시행령 제44조 제4항에서 규정하는 정관에서 위임된 퇴직급여지급규정으로 볼 수 없는 것이며, 특수관계인인 특정임원에게만 정당한 사유없이 지급배율을 차별적으로 높게 정하는 경우에는 같은 법 제52조의 부당행위계산 부인규정이 적용되는 것임(서면2팀-594, 2007.4.5.).

❑ 양도소득 부당행위계산부인 적용시 수증자인 법인의 법인세 과세 여부

거주자가 특수관계 있는 법인에게 자산을 증여한 후, 당해 자산을 증여받은 법인이 그 증여일로부터 5년 이내 증여받은 자산을 타인에게 양도한 경우로서 소득세법 제101조 제2항의 규정에 의해 증여자가 그 자산을 직접 양도한 것으로 보는 경우, 당해 증여받은 자산에 대하여는 법인세를 부과하지 않는 것임(기획재정부법인세제과-165 (2008.05.28).

❑ 상법절차에 의하지 아니하고 지급한 중간배당금액의 부당행위계산부인 적용여부

법인이 당해 법인의 주주에게 상법절차(상법 제462조의 3의 중간배당의 요건)에 의하지 아니하고 임시 주주총회결의에 의하여 지급한 중간배당금액에 대하여는 법인세법 제52조 제1항의 규정에 의한 특수관계인에게 당해 법인의 업무와 관련 없이 지급한 가지급금으로 보아 인정이자의 계상 등 부당행위계산부인이 적용되는 것임(서면인터넷방문상담2팀-231, 2008.02.05.)

❑ 장기 미회수 채권에 대해 부당행위계산부인 적용 여부

법인이 특수관계 있는 법인에 대한 외상매출채권의 회수를 동결한 기간이 당해 법인의 통상적인 매출채권의 회수기간을 초과하여 사회통념 및 상관습에 비추어 부당하다고 인정되는 때에는 법인세법 제52조의 규정에 의한 부당행위계산부인의 규정을 적용하며, 동 매출채권이 실질적인 소비대차로 전환된 때에는 지급이자 손금불산입 대상인 업무와 관련 없는 가지급금으로 봄(법인 46012-1618, '98.6.18).

❑ 인정이자 계산 특례 적용대상 여부

「조세특례제한법 시행령」 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 내국법인이 직원(대표이사의 배우자)에게 대표이사 및 그 직원이 함께 거주할 용도의 주택을 마련하기 위한 전세자금을 대여한 경우 해당 대여액은 「법인세법 시행규칙」 제44조 제7호의2에 따른 전세자금의 대여액에 해당하지 않는 것임(사전-2024-법규법인-0962, 2024. 12. 27.)

3. 자본거래

❑ 특수관계인인 법인간의 합병에 있어서 주식 등을 시가보다 높거나 낮게 평가하여 불공정한 비율로 합병함으로써 주주 등인 법인이 특수관계인인 다른 주주 등에게 이익을 분여한 경우에는 법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 가목의 부당행위계산의 부인 규정이 적용되는 것이나, 합병당사법인의 주주가 모두 개인주주인 경우에는 위 규정이 적용되지 아니하는 것임(서이46012-11092, 2002.05.24).

❑ 지배회사가 종속회사의 주식을 100% 소유하고 있는 상태에서 종속회사를 흡수합병하면서 합병 전에 취득한 종속회사의 주식에 대하여 합병대가로 주식 등을 교부하지 않는 경우 법인세법시행령 제88조 제1항 제8호 가목에서 규정하는 조세의 부담을 부당히 감소시킨 것으로 인정되는 경우에 해당되지 않음
(재경부 법인 46012-32, 2002.02.22.)

❑ 법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호 가목의 규정에 의하여 특수관계 있는 법인간에 불공정한 비율로 합병한 경우로서, 당해 법인의 주주인 법인이 특수관계에 있는 다른 주주에게 분여한 이익은, 그 이익을 분여한 사업연도에 익금산입하고 소득처분하는 것임.(재경부 법인 46012-168, '00.10.26 ; 국세청법인 46012- 2881, '99.7.22)

☞ 동시에 익금산입액에 대응하는 금액을 손금산입하지는 아니한다는 해석임

❑ 주식의 시가가 액면가액에 미달하는 금융기관의 유상증자시 발생한 실권주를 인수하는 경우 부당행위계산부인이 가능한지(재경부법인 46012-50, 2001.3.9.)

○ 금융기관의 유상증자 내역

- 1주당 액면가액 : 5,000원
- 증자시 주식의 시가 : 2,000원
- 증자금액 : 1주당 5,000원(액면가액 증자)

○ 실권주배정 : 기존주주가 실권한 금액은 실권주청약절차에 따라 재배정

① 실권주 인수법인이 주식발행법인과 특수관계에 있는 경우 시행령 제88조 제1항 제8호 나목의 부당행위계산부인 규정을 적용할 수 있는지

- 불공정 자본거래에 대한 부당행위계산 부인규정은 1998년 신설된 규정으로서, 자본거래로 인하여 주주 등인 법인이 특수관계인인 다른 주주 등에게 이익을 분여한 경우에 적용함. 즉, 증자법인과는 무관하고 실권주 인수법인과 증자법인의 주주간에 부당행위계산부인을 대상으로 하는 것임.

- 증자를 한 금융기관은 증자 당사자이지 증자법인의 주주가 아니므로 부당행위계산부인 규정을 적용할 수 없음

② 실권주 인수법인과 기존주주간에 특수관계가 있는 경우 영 제88조 제1항 제8호 나목의 부당행위계산부인 규정을 적용할 수 있는지 실권주를 증권거래법 제2조 제3항의 유가증권의 모집방법에 의하여 인수한 경우는 기존주주와 인수법인간 특수관계에 해당하더라도 시행령 제88조 제1항 제8호 나목의 ( )에서 제외하고 있으므로 이에 대하여 부당행위규정을 적용할 수 없음

③ 인수법인이 발행법인 또는 기존주주와 특수관계가 없는 경우 주식의 발행가액(5,000원)과 정상가액(2,600원 = 2,000원 × 130%)의 차액을 기부금으로 볼 수 있는지

- 의제기부금이란 특수관계인 외의 자와의 거래에서 정당한 사유없이 정상가액보다 높은 가액으로 매입하여 실질적으로 증여한 것으로 인정되는 금액을 말함
- 증권거래법 제2조 제3항에 의한 공개된 시장에서 실권주를 인수한 행위에 대하여 정당한 사유가 없는 것으로 볼 수 없음
  - 즉, 증권거래법에서 인정하는 법적 경제행위를 비정상적인 경제행위로 보아 정당한 사유가 없다고 해석하는 것은 지나친 확대해석임.

④ 실권주 인수법인이 금융기관과 금전대출 등 거래관계가 있는 경우 실권주 인수가액과 시가와의 차액을 접대비로 볼 수 있는지

○ 시가와 액면가의 차액을 증자에 참여한 법인이 증자법인인 금융기관에게 접대한 접대비로 볼 근거 규정이 없을 뿐만 아니라 접대비라 함은 법인의 영업과 관련하여 거래선관리 등에 소요되는 손익거래비용이나, 실권주를 인수한 행위는 자본거래로서 이를 접대비로 보는 것은 무리

○ 또한, 그 차액을 접대비로 간주하는 것은 액면가 미만의 할인발행이 상법상 엄격히 제한되고 있는 현실에서(주총결의를 거쳐 법원의 인가) 액면가 미만의 할인발행이 사실상 불가능하게 되어 자본시장을 왜곡시키는 문제도 있음

제13장 과세표준과 세액계산

1. 일반

❑ 법인의 조직변경시 이월결손금의 공제 등

법인이 상법, 기타 법령의 규정에 의하여 그 조직을 변경하고 사업을 계속하는 때에는 조직변경전의 법인세법 제13조 제1항의 규정에 의한 이월결손금 및 세무조정시 사내유보로 소득처분된 금액은 조직변경후의 법인에 승계된다.(법인 46012-1698, 2000. 8.7.)

❑ 부과제척기간이 만료된 사업연도의 결손금 경정 가능 여부

국세기본법 제26조의2 제1항의 규정에 의거 법인세의 부과제척기간이 만료된 날 이후에는 각 사업연도의 결손금을 경정할 수 없다(재경원 기법 46019-195, '96.7.1).

❑ 피합병법인의 상호 영문약자를 합병법인 상호로 하는 경우 이월 결손금 승계 여부

법인세법시행령 제81조 제4항 제3호의 규정을 적용함에 있어서 이미 대외적으로 알려져 있는 피합병법인의 영문약자 상호나 상표상의 영문약자 등을 한글로 표기한 명칭으로 합병법인의 상호를 변경등기함으로써 사실상 합병법인이 피합병법인의 상호를 사용한 것으로 인정되는 경우에는 이월결손금 불공제요건에 해당된다.
(법인 46012-339, 2001.2.13.)

2. 결손금 소급공제

❑ 중소기업의 결손금 소급공제에 따른 환급

지금은 중소기업이 아니나 결손금이 발생한 사업연도를 기준으로 중소기업인 경우에는 직전 사업연도의 소득에 대하여 과세된 법인세액을 한도로 법인세법 제72조의 결손금 소급공제에 의한 환급규정을 적용할 수 있는 것임.(서면-2017-법인-1732, 2017.11.30.)

❑ 경정청구에 의하여 결손금이 증가한 경우

법인세법 제72조의 규정에 의하여 결손금 소급공제에 의한 환급을 받은 법인이 국세기본법 제45조의2 규정에 의한 경정청구에 의하여 결손금이 발생한 사업연도의 결손금이 증가된 경우 추가로 결손금소급공제를 받을 수 있다.(재경부 법인 46012-189, 2000.1.22.)

❑ 결손금 소급공제에 의한 환급신청이 경정청구 대상인지

법인세법 제72조의 규정에 따라 결손금소급공제에 의한 환급을 받은 법인이 경정으로 인하여 직전 사업연도의 법인세 과세표준금액이 증가된 경우에는 국세기본법 제45조의2의 규정에 의한 경정 등의 청구절차에 의하여 추가로 환급신청을 할 수 있다. 다만, 당초부터 환급신청서를 제출하지 아니한 경우는 제외한다.(법인 46012-1644, 2000.7.26.)

❑ 소급공제 법인세 환급신청서를 제출하지 않는 경우

법인이 법인세법 제72조의 규정에 의한 결손금 소급공제를 적용 받고자 하는 사업연도의 법인세 과세표준 신고기한 내에 소급공제법인세액환급신청을 하지 아니한 경우에는 당해 결손금 소급공제에 의한 환급을 적용 받을 수 없다.
(법인 46012-1314, 2000.6.7.)

❑ 사업을 영위하지 않는 휴업중인 법인의 환급가능 여부

사업을 장기간 휴업중인 법인으로서 토지 등 양도차익만 있는 법인은 법인세법 제38조의2 규정에 의한 결손금 소급공제에 의한 환급을 적용받을 수 없다.
(법인 46012-633, '98. 3.14.)

❑ 환급대상 사업연도 종료일 이후에 피합병된 경우

법인세법 제38조의2 규정에 의한 결손금 소급공제에 의한 환급은 법인이 환급대상 사업연도 종료일 이후에 다른 법인에 피합병되어 소멸되는 경우에도 적용된다.
(법인 46012-1833, '98. 7. 7.)

❑ 신고기한 종료일 현재 부과되지 아니한 법인세액의 환급 여부

법인세 신고기한 종료일 현재 부과되지 아니한 직전 사업연도의 법인세액은 법인세법 제38조의 2의 규정에 의한 결손금소급공제 환급신청대상 세액에 포함되지 아니한다(법인 46012-1255, '98. 5.14).

3. 세액계산

❑ 기부금한도액계산과 최저한세의 관계

법인세법 제18조 제1항의 지정기부금 한도초과액, 법인세법 제8조 제1항 제1호의 이월결손금 및 동법 제10조의 비과세소득은 조세감면규제법 제88조 제1항의 규정과 관계없이 법인세법 제8조 등에 규정된 바에 따라 법인세 과세표준에 계산되는 것이며, 법인세법상 비과세 및 손금불산입금은 조세감면규제법 제88조 제1항 제2호의 금액에 포함되지 아니함(법인 22601-1722, '91.9.7.)

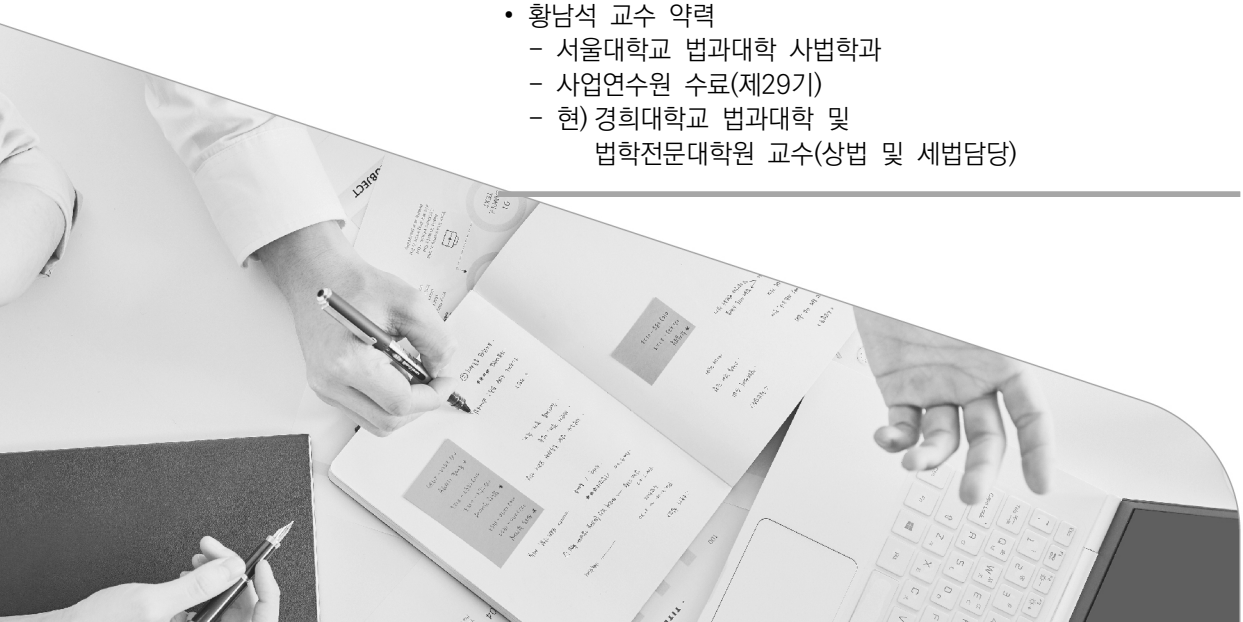
제5편

판례의 최신 흐름

제1장 익금 ····· 699
제2장 손금 ····· 730
제3장 자기주식 관련 ····· 742
제4장 조직재편 ····· 747
제5장 부당행위계산부인 ····· 751
제6장 소득처분 ····· 764
제7장 세액의 계산, 결정·경정 및 징수 ····· 766

- 본 편은 황남석 교수가 편저한 것으로 국세e교육원 (강의 – 심화전문가과정 – 법인세)을 통하여 수강할 수 있음

- 황남석 교수 약력
  - 서울대학교 법과대학 사법학과
  - 사업연수원 수료(제29기)
  - 현) 경희대학교 법과대학 및 법학전문대학원 교수(상법 및 세법담당)



제1장 익 금

1. 대법원 2021. 7. 29. 선고 2020두39655 판결/대법원 2021. 8. 12. 선고 2018두34305 판결

사실관계

〈법인세법 시행령〉

제11조(수익의 범위) 법 제15조제1항에 따른 이익 또는 수입[이하 "수익"(收益)이라 한다]은 법 및 이 영에서 달리 정하는 것을 제외하고는 다음 각 호의 것을 포함한다.

9. 법 제28조제1항제4호나목에 따른 가지급금 및 그 이자(이하 이 조에서 "가지급금등"이라 한다)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금액. 다만, 채권·채무에 대한 쟁송으로 회수가 불가능한 경우 등 기획재정부령으로 정하는 정당한 사유가 있는 경우는 제외한다.
   가. 제2조제5항의 특수관계가 소멸되는 날까지 회수하지 아니한 가지급금등(나목에 따라 익금에 산입한 이자는 제외한다)
   나. 제2조제5항의 특수관계가 소멸되지 아니한 경우로서 법 제28조제1항제4호나목에 따른 가지급금의 이자를 이자발생일이 속하는 사업연도 종료일부터 1년이 되는 날까지 회수하지 아니한 경우 그 이자

위 규정과 관련하여 과세실무는 다음과 같다.

- **제9호 가목의 경우**

  특수관계가 소멸되는 날까지 회수하지 않은 가지급금은 익금에 산입하고 같은 금액 상당의 소득처분(상여 등)을 한다. 그러나 특수관계가 소멸되는 날까지 가지급금을 회수하지 않았다고 하여 법인의 과세소득에 영향을 미치는 것은 아니므로 다시 손금산입한다. 만일 법인이 스스로 채권을 포기하여 손금산입한 경우에는 익금에 산입하고 같은 금액 상당의 소득처분(상여 등)을 하면 된다.

• **제9호 나목의 경우**

특수관계가 소멸되지 않은 경우로서 가지급금의 이자를 이자발생일이 속하는 사업연도 종료일부터 1년이 되는 날까지 회수하지 않은 경우 그 이자를 이자발생시점 다음 사업연도에 익금에 산입하여 소득처분(상여 등)하고 동시에 손금산입한다. 이미 해당 이자 상당액은 익금에 포함되어 있으므로 익금산입에 의하여 이중과세가 되는 것을 방지하기 위한 것이다.

문제는 법인세법 시행령 제11조 제9호 가, 나목은 위와 같은 일련의 세무처리과정 중에서 익금산입하는 부분만을 규정하고 있다는 점이다.

원고 주장의 요지

원고는 이 사건 시행령 조항이 모법인 법인세법 제15조 제3항의 위임범위를 벗어나 무효라고 주장하였고 원심도 그 주장을 인용하여 위 시행령 조항에 근거한 피고의 경정거부처분을 위법하다고 보았다.

판결의 요지

대법원은 피고의 상고이유 주장을 받아들여 이 사건 시행령 조항이 모법인 구 법인세법 제15조 제3항의 위임범위 내에 있으므로 유효라고 보고 원심판결을 파기하였다.

가. 법규명령이 법률의 위임 범위를 벗어났는지는 직접적인 위임 법률조항의 형식과 내용뿐만 아니라 법률의 전반적인 체계와 목적 등도 아울러 고려하여 법률의 위임범위나 한계를 객관적으로 확정한 다음 법규명령의 내용과 비교해서 판단해야 한다. 법규명령의 내용이 위와 같이 확정된 법률의 위임 범위 내에 있다고 인정되거나 법률이 예정하고 있는 바를 구체적으로 명확하게 한 것으로 인정되면 법규명령은 무효로 되지 않는다(대법원 2020. 6. 18. 선고 2016두43411 전원합의체 판결 등 참조). 나아가 어느 시행령 규정이 모법의 위임 범위를 벗어난 것인지를 판단할 때 중요한 기준 중 하나는 예측가능성이다. 이는 해당 시행령의 내용이 이미 모법에서 구체적으로 위임되어 있는 사항을 규정한 것으로서 누구라도 모법 자체로부터 위임된 내용의 대강을 예측할 수 있는 범위에 속한다는 것을 뜻한다. 이러한 예측가능성의 유무는 해당 조항 하나만을 가지고 판단할 것은 아니고 법률의 입법취지 등을 고려하여 관련 법조항 전체를 유기적·체계적으로 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 11. 27. 선고 2006두19570 판결 등 참조).

나. 법인세법 제15조는 제1항에서 “익금은 자본 또는 출자의 납입 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 증가시키는 거래로 인하여 발생하는 수익의 금액으로 한다.”라고 정하고, 제2항에서 ‘제52조 제1항에 따른 특수관계인인 개인으로부터 유가증권을 같은 조 제2항에 따른 시가보다 낮은 가액으로 매입하는 경우 시가와 그 매입가액의 차액에 상당하는 금액’(제1호), ‘제57조 제4항에 따른 외국법인세액(세액공제된 경우만 해당한다)에 상당하는 금액’(제2호), ‘조세특례제한법 제100조의18 제1항에 따라 배분받은 소득금액’(제3호)을 익금으로 보도록 정하며, 제3항에서 “제1항에 따른 수익의 범위와 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.”라고 정하고 있다. 이 사건 시행령 조항은 위와 같은 법률 규정의 위임에 따라 구 법인세법 제15조 제1항의 규정에 따른 수익의 하나로 ‘제87조 제1항의 특수관계가 소멸되는 날까지 회수하지 아니한 법 제28조 제1항 제4호 (나)목에 따른 가지급금(특수관계인에게 해당 법인의 업무와 관련 없이 지급한 가지급금 등으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. 이하 ‘업무무관 가지급금’이라 한다) 및 그 이자’를 들면서, 다만 채권·채무에 대한 쟁송으로 회수가 불가능한 경우 등 기획재정부령으로 정하는 정당한 사유가 있는 경우는 제외하고 있다.

한편 법인세법 제67조는 “제60조에 따라 각 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준을 신고하거나 제66조 또는 제69조에 따라 법인세의 과세표준을 결정 또는 경정할 때 익금에 산입한 금액은 그 귀속자 등에게 상여·배당·기타사외유출·사내유보 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 처분한다.”라고 정하고 있다.

다. 이러한 규정의 체계와 내용을 위에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 시행령 조항이 구 법인세법 제15조 제3항의 위임 범위를 벗어남으로써 조세법률주의에 위배된다고 평가하기는 어렵다.

검토

〈법인세법〉

제15조(익금의 범위) ① 익금은 자본 또는 출자의 납입 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산(純資産)을 증가시키는 거래로 인하여 발생하는 이익 또는 수입[이하 “수익”(收益)이라 한다]의 금액으로 한다.

② 다음 각 호의 금액은 익금으로 본다.

1. 특수관계인인 개인으로부터 유가증권을 제52조제2항에 따른 시가보다 낮은 가액으로 매입하는 경우 시가와 그 매입가액의 차액에 상당하는 금액

2. 제57조제4항에 따른 외국법인세액으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산하여 같은 조 제1항에 따른 세액공제의 대상이 되는 금액
3.「조세특례제한법」 제100조의18 제1항에 따라 배분받은 소득금액
③ 수익의 범위 및 구분 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 간주임대료 규정

2. 대법원 2021. 7. 29. 선고 2019두45975 판결

사실관계

원고 甲 주식회사는 2013 사업연도에 가공비용을 계상하면서 차명계좌로 52억원을 송금하였다가 다시 그 금액을 대표이사 A 개인계좌로 송금하였다. 원고 甲 주식회사는 A로부터 위 금원을 다시 원고 甲 주식회사 계좌로 입금받으면서 대표이사 가수금으로 회계처리하였다. 그 후 원고 甲 주식회사는 위 가수금을 전액 감소시키면서 전기오류수정이익으로 회계처리하였다.

과세관청은 52억원이 대표이사 A 개인계좌로 송금된 부분은 상여로 처분하였고, 가수금을 전액 감소시킨 부분은 채무면제이익으로 보아 원고 甲 주식회사의 익금에 산입하였다.

쟁점

가. 52억원은 결국 대부분 원고 甲 주식회사 계좌로 회수되었으므로 사외유출에 해당하지 않는 것이 아닌지 여부

나. 원고가 2014 사업연도에 전기오류수정이익을 계상한 회계처리는 전기의 회계적 오류(= 허위 비용의 계상)를 뒤집어 바로잡는 종속적인 회계처리일 뿐 실체관계에서 독자적으로 회사의 순자산을 변동시키는 별개의 거래가 아니므로 익금이 될 수 없다.

판결의 요지

가. 법인이 가공의 비용을 장부에 계상한 경우 특별한 사정이 없는 한 그 가공비용 상당의 법인의 수익은 사외로 유출된 것으로 보아야 하고, 이 경우 그 가공비용 상당액이 사외로 유출된 것이 아니라고 볼 특별한 사정은 이를 주장하는 법인 측에서 증명할 필요가 있다(대법원 2006. 1. 12. 선고 2003두11797 판결 등 참조). 또한 법인이 가공비용 상당액을 내용이 확정되지 않은 임시계정인 가수금 계정에 계상함으로써 그 상대계정인 현금이 일단 법인에 들어온 것으로 회계처리를 하였다고 하더라도, 만일 그 가수금 계정의 내용이 대표이사로부터의 단기 차입금 거래를 기장한 것으로서 장차 이를 대표이사에게 반제해야 할 채무라는 것이 밝혀진 경우에는 그 가수금 거래는 법인의 순자산의 변동 내지 증가를 수반하지 않는 것으로서 법인의 수익이나 비용과는 무관하므로, 그 가수금 채무가 애당초 반제를 예정하지 않은 명목만의 가공채무라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 장부에 기재된 가공비용 상당액은 이미 사외로 유출되어 위 가수금 거래의 상대방인 대표이사에게 귀속된 것으로 보아야 한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 2000두3726 판결 참조).

나. 원심은 그 판시와 같은 이유로 이 사건 금원은 처음부터 회수가 예정되어 있던 것으로서 그 회수 과정에서 계상된 대표이사에 대한 단기 차입금 채무는 애당초 반제를 예정하지 않은 가공채무에 불과하다는 취지의 원고 주장을 배척하고, 이 사건 금원 상당액이 사외유출되어 대표이사에게 귀속되었다고 판단하였다. 위 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 이 사건 금원이 사외로 유출되지 않았다고 볼 특별한 사정에 관한 사실오인, 심리미진, 법리오해 및 가공비용에 대응되는 가공채무에 관한 판단누락 등의 잘못이 없다.

다. 이 사건 법인세 부과처분에 관하여(상고이유 제1, 2, 5점)

(1) 원심은 원고가 이 사건 금원 상당액을 전기오류수정이익으로 회계처리하면서 동시에 대표이사 단기 차입금 채무를 회계장부에서 제거함으로써 대표이사 A에 대한 이 사건 금원 상당액의 채무를 면제받는 이익을 얻게 되었다는 등의 이유로 피고 평택세무서장이 그 이익을 원고의 2014 사업연도 익금에 산입한 것은 적법하다고 판단하고, 이러한 익금은 법인세법상 이월익금에 해당하므로 다시 과세할 수 없다는 원고의 주장을 배척하였다.

(2) 관련 규정과 법리에 비추어 기록을 살펴보면, 이러한 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 전기오류수정이익의 익금 요건 충족 여부 및 이 사건 법인세 부과처분이 중복과세 내지 이월익금에 대한 과세인지 여부에 관한 판단누락 등의 잘못이 없다.

검토

- 이월익금 해당 여부 : 행정해석은 반대. 법규과-687, 2014. 6. 30.
- 익금산입(세무조정) + 소득처분
- 소득처분이 있고 난 후에 회수. 소득처분의 취소, 경정 불가(실무). 대법원 2016두40573 판결.
- 매출누락액을 해당 사업연도 중에 회수하였다면 상여 등으로 처분할 수 없다.

3. 대법원 2021. 4. 15. 자 2020두57660 판결

〈원심 : 서울고등법원 2020. 11. 27. 선고 2020누36788 판결〉

사실관계

가. 원고(AA은행)의 채무자 甲자동차에 대한 회사정리절차에서, 甲자동차는 乙법인에 자산을 매각하고 乙법인으로부터 약 1.5조 원의 약속어음(이하 '이 사건 약속어음')을 수취하였다.

甲자동차, BB은행 및 채권단(원고 포함)은 2002. 10. 17. 유가증권신탁계약(이하 '이 사건 신탁계약')을 체결하여, 위탁자인 甲자동차는 수탁자인 BB은행(이하 '수탁자')에게 이 사건 약속어음을 신탁하고, 수탁자는 이 사건 약속어음을 乙법인에 현물출자하여 상환우선주를 취득·보유하며, 수익자인 채권단은 신탁재산인 위 상환우선주의 수익으로 대출채권 중 일부의 변제에 갈음하기로 합의하여 수탁자는 채권단에게 위 상환우선주에 관한 수익권증서를 교부하였다.

원고는 위 수익권증서에 기하여 수탁자로부터 2012년에 합계 약 188억 원(이하 '이 사건 분배금')을 지급받고 2012 사업연도의 소득금액에 포함하여 법인세를 신고·납부하였다.

원고 회사는 피고(과세관청)에게 이 사건 신탁계약의 수익자인 원고 회사가 신탁재산인 상환우선주로부터 수취한 이 사건 분배금이 법인세법 제18조의2에 따른 수입배당금 익금불산입 특례의 적용대상임을 전제로 2012 사업연도 법인세 약 12억 원의 감액 경정청구를 하였으나, 피고는 2018. 6. 26. 이를 거부하였다(이하 '이 사건 처분').

원고 주장의 요지

가. 이 사건 분배금(신탁재산에 대한 소득)에 관하여는 법인세법 제5조 제1항에 따라 일반신탁의 수익자인 원고가 법인세 납세의무자로서 법인세법이 적용되는바, 익금불산입 규정인 법인세법 제18조의2도 원고에게 적용된다.

나. 이 사건 약속어음은 수탁자 명의로 내국법인(乙법인)에게 출자하였으나, 수익자인 원고가 실질적 출자자에 해당하므로, 출자로 인하여 받은 수입배당금(이 사건 분배금)은 법인세법 제18조의2에 따라 익금불산입 되어야 한다.

판결의 요지

가. 법인세법 제18조의2 제1항에 따라 익금불산입 대상이 되는 '내국법인이 출자한 다른 내국법인으로부터 받은 수입배당금'은 내국법인이 다른 내국법인에 출자를 함으로써 법인의 주식 등을 취득하고 주주 등의 지위에서 다른 내국법인에 대한 출자지분 등에 비례하여 받는 '이익의 배당액이나 잉여금의 분배액과 제16조의 규정에 따른 배당금 또는 분배금의 의제액'을 의미한다(대법원 2017. 1. 12. 선고 2015두48693 판결 등 참조).

그리고 법인주주의 수입배당금 중 일정액을 익금불산입하도록 하는 구 법인세법 제18조의2 제1항은 법인의 소득이 법인 단계와 그 법인주주 단계에서 순차 과세되는 현상을 세무조정에 의해 완화하려는 데 목적이 있다(대법원 2017. 7. 11. 선고 2015두49115 판결 등 참조).

나. 살피건대, 위와 같은 법리에다가 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 신탁계약을 통하여 원고가 지급받은 이 사건 분배금은 원고 등 채권단이 출자한 乙법인으로부터 받은 수입배당금액에 해당한다고 할 것이므로, 이에 대하여 법인세법 제18조의2 제1항 수입배당금액의 익금불산입 특례를 적용하여야 한다는 원고의 주장은 이유 있고, 이와 다른 전제에서 원고의 경정청구를 거부한 이 사건 처분은 위법하다.

① 법인세법 제5조 제1항은 "신탁재산에 귀속되는 소득은 그 신탁의 이익을 받을 수익자(수익자가 특정되지 아니하거나 존재하지 아니하는 경우에는 그 신탁의 위탁자 또는 그 상속인)가 그 신탁재산을 가진 것으로 보고 이 법을 적용한다."고 규정하고 있다. 위 조항은 구 법인세법 '제1장 총칙'에 위치하고 있어 법인세법 전반에 적용되는 일반조항으로 보일 뿐만 아니라, '수익자가 그 신탁재산을 가진 것으로 보고 이 법을 적용한다'라는 문언 자체로도 포괄적인 적용범위를 예정하고 있다고 판단된다. 또한 법인세법은 위 조항을 통하여 투자신탁 외의 신탁, 즉 일반신탁에서, 신탁관계의 사법(私法)상 명의인이 수탁자임에도 불구하고, 세법상으로는 신탁재산의 귀속주체를 수익자로 간주하는 도관이론을 채택한 것으로 해석된다. 위 조항은 법인세법상으로는 신탁에도 불구하고 수익자가 직접 신탁재산을 소유한 것으로 보아 신탁으로 인한 소득에 대하여 수익자에게 과세하는 근거가 됨과 동시에, 신탁재산에서 발생한 소득의 종류에 따라 소득의 성격을 구분하고, 그 구분된 소득의 성격에 따라 수익자에게 법인세법 제18조의2과 같은 감면규정을 적용하는 근거가 되기에 충분하다.

이 사건 신탁계약의 신탁재산은 수탁자가 이 사건 약속어음을 乙법인에 현물출자하고 취득한 상환우선주만으로 구성되어 있고, 원고 등 채권단은 위 신탁계약의 수익자인바, 수탁자가 아닌 원고가 위 상환우선주를 가진 것으로 보고 이 사건 분배금을 수입배당금으로 판단하여 법인세법 제18조의2 제1항을 적용함이 타당하다.

② 이 사건 회사정리계획안에 따르면, 채권단을 가리키는 '00우선주인수인'이 乙법인 우선주 300,000주를 인수하는 대가로 이 사건 약속어음을 현물출자하는 것으로 계획되어 있었다. 그렇다면 위 회사정리계획안에 따른 후속조치로 체결된 이 사건 신탁계약은 대우자동차가 채권단에 이 사건 약속어음을 교부하면 채권단이 이 사건 약속어음을 乙법인에 출자하여 乙법인의 상환우선주를

취득·보유하게 하는 것이라 할 것인바, 결국 채권단에 속하는 원고 역시 乙법인의 출자자로 볼 수 있다.

③ 피고는 구 법인세법 제18조의2 제1항의 문언과 배당소득에 대한 이중과세 조정제도를 순차적으로 확대하여 온 입법자의 의도를 근거로 이 사건 분배금이 익금불산입되는 수입배당금에 포함되지 아니한다고 주장한다. 그러나 법인세법 제18조의2 제1항은 특례 적용의 요건으로 주주의 지위 또는 출자법인이 반드시 직접 출자하여 배당을 받을 것이라는 요건을 명시적으로 요구하거나 신탁재산을 대상에서 배제하고 있지는 아니하고, 앞서 본 바와 같이 법인세법 제5조 제1항을 신탁재산의 수익자에게 수익배당금 익금불산입을 적용할 수 있는 근거규정으로 볼 수 있는바, 그럼에도 불구하고 신탁수익에 대한 분배금을 익금불산입되는 수입배당금에서 배제하는 것으로 해석하여야 할 합리적인 이유를 발견하기 어려우므로 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 피고는, 원고가 甲자동차에 대한 대여금 회수 방안으로 이 사건 신탁계약의 수익자가 되는 것을 선택한 이상, 원고의 선택에 따른 조세 법률관계가 성립되는 것으로 봄이 타당하고, 원고에 대하여 乙법인의 실질적 출자자라는 별도의 지위를 인정할 근거가 없다고 주장한다.

그러나 앞서 본 사정들에 의하면, 이 사건의 경우, 수탁자는 원고를 대신하여 이 사건 약속어음을 출자하고 乙법인의 상환우선주를 취득하였을 뿐, 실질적으로는 원고가 이 사건 약속어음을 출자하고 乙법인의 상환우선주를 취득한 것으로 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 원고가 이 사건 신탁계약을 체결하고 수탁자를 통해 출자 및 상환우선주 취득을 했다는 사정만으로, 원고가 직접 출자 및 상환우선주를 취득한 경우와 달리 구 법인세법 제18조의2 제1항에 따른 배당수입금액 익금불산입 특례 규정의 적용을 배제한다면, 이는 조세의 형평에 반하는 결과가 된다. 더욱이 '법인의 소득이 법인 단계와 그 법인주주 단계에서 순차 과세되는 현상을 세무조정에 의해 완화한다'는 법인세법 제18조의2 제1항의 입법취지를 고려할 때, 이 사건의 경우에도 이중과세를 조정할 필요성이 있으므로, 원고를 乙법인의 출자자로 보아 배당수입금액 익금불산입 특례 규정을 적용할 수 있다고 봄이 타당하다. 따라서 이와 다른 전제에 선 이 부분 피고의 주장은 이유 없다.

라. 피고는 '투자신탁'에 대해서는 법인세법상 수입배당금 익금불산입 규정이 적용되지 않는다는 점은 원고도 인정하고 있고 법인세법 제5조 제1항은 소득세법과 달리

'투자신탁'과 '일반신탁'을 구분해서 규정하고 있지 않으므로, 위 규정은 '일반신탁'에만 적용되는 것이 아니라 '일반신탁'과 '투자신탁' 모두에 적용된다고 전제한다. 따라서 투자신탁과 달리 일반신탁의 경우에만 법인세법 제5조 제1항이 적용된다거나, 투자신탁과 달리 일반신탁의 경우에는 신탁계약의 수익자가 수령한 수익분배금을 익금불산입의 대상으로 볼 수 있다는 취지의 원고의 주장은 근거가 없고 조세형평성에도 부합하지 않는 것이며, 일반신탁(이 사건 신탁계약)의 경우에도 투자신탁과 마찬가지로, 신탁계약의 수익자가 수령한 수익분배금을 익금불산입의 대상으로 볼 수 없다고 주장하였다.

또한 법인세법 제18조의2 제1항은 특혜규정으로 그 대상을 엄격하게 판단하여야 하는데, 수입배당금 익금불산입의 대상을 '해당 법인이 출자한 다른 내국법인으로부터 받은 수입배당금'으로 한정하고 있음이 위 규정의 문언상 명확함에도 불구하고, 주주 내지 출자법인의 지위에 있는 것이 아니라 신탁계약의 수익자에 불과한 원고가 수령한 이 사건 분배금을 위 규정에서 정하고 있는 수입배당금 익금불산입 대상이라고 해석하는 것은 합리적 이유 없이 확장해석이나 유추해석을 하는 것으로서 조세법률주의 원칙에 위배된다고 주장한다.

그러나, 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, '투자신탁도 법인세법 제5조 제1항의 적용대상이 된다'거나, '투자신탁의 경우 수입배당금액의 익금불산입 규정이 적용되지 않으므로, 이 사건 신탁(일반신탁)의 수익자인 원고에 대하여도 수입배당금액의 익금불산입 규정을 적용할 수 없다(즉, 신탁계약에 따른 수익분배금에 대한 익금불산입 규정 적용 여부에 관하여 투자신탁과 일반신탁을 동일하게 취급하여야 한다)'고 보기는 어렵다. 따라서 이와 다른 전제에 선 피고의 주장은 이유 없다.

① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제18항 제1호에 의하면, '투자신탁'이란 '집합투자업자인 위탁자가 신탁업자에게 신탁한 재산을 신탁업자로 하여금 그 집합투자업자의 지시에 따라 투자·운용하게 하는 신탁 형태의 집합투자기구'를 의미한다. 투자신탁의 경우, 다수의 투자자들로부터 모집한 투자금이 혼재되어 있고, 투자신탁을 구성하는 상품이 다양하여 현실적으로 어떤 내국법인으로부터 배당금을 받았는지 알 수 없으며, 투자금의 운용은 투자자가 아니라 집합투자업자의 의사(지시)에 의하여 정해지고, 투자금의 회수도 빈번하게 이루어지므로, 투자신탁재산 중 어떤 투자자의 재산이 어떤 투자자산에 얼마나 투자되고 운용되었는지 알 수가 없다. 위와 같은 사정들을 고려할 때,

어떤 법인이 투자신탁에 가입하여 투자수익으로 분배금을 받더라도, 실제 수익자인 그 법인에 대하여 법인세법상 수입배당금의 익금불산입 규정을 적용할 수 없다.

반면 이 사건 신탁의 경우, 원고가 '乙법인'라는 특정 회사에 자신의 채권액 상당의 자금을 출자하되, 다만 신탁법상 신탁계약을 통하여 출자행위 및 배당금 수령행위만을 수탁자가 대신하도록 한 것이다. 신탁재산 또한 수탁자가 이 사건 약속어음을 乙법인에 출자하고 취득한 상환우선주만으로 구성되어 있으므로, 채권단의 출자 비율에 따라 각각의 채권자에게 수입배당금의 익금불산입 규정을 적용할 수 있다.

법인세법 제5조는, 제1항에서 '신탁재산에 귀속되는 소득은 그 신탁의 이익을 받을 수익자(수익자가 특정되지 아니하거나 존재하지 아니하는 경우에는 그 신탁의 위탁자 또는 그 상속인)가 그 신탁재산을 가진 것으로 보고 이 법을 적용한다'라고 규정하면서, 앞서 본 바와 같이 신탁의 성질상 이를 그대로 적용하기 어려운 투자신탁 등을 규율하기 위하여 별도로 제4항에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 적용을 받는 법인의 신탁재산(같은 법 제251조 제1항에 따른 보험회사의 특별계정은 제외한다)에 귀속되는 수입과 지출은 그 법인에 귀속되는 수입과 지출로 보지 아니한다'라고 규정하고 있는 것으로 보인다.

위와 같은 일반신탁과 투자신탁 사이의 각 목적, 운용형태, 수익의 내역 및 분배방식, 과세방식 등의 차이에 비추어 볼 때, 수익자가 신탁계약에 따라 수령한 수익분배금에 대하여 법인세법상 수입배당금의 익금불산입 규정이 적용될지 여부에 관하여 이 사건 신탁(일반신탁)과 투자신탁을 달리 취급하는 것이 조세형평성을 침해한다고 볼 수는 없다.

위 관련 법규정들의 입법 취지나 문언의 내용 등을 비롯하여 앞서 살펴본 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 신탁계약(일반신탁)의 수익자인 원고를 乙법인에 대한 실질적인 출자자로 보고, 수탁자를 통하여 乙법인으로부터 받은 이 사건 분배금을 법인세법 제18조의2에서 규정한 수입배당금으로 보아 익금불산입 대상에 해당한다고 판단하는 것이 조세법률주의에 위배된다거나, 해당 법규정의 문언을 확장해석하거나 유추해석하는 것이어서 위법하다고 볼 수는 없다.

검토

- 신탁주체이론 vs 신탁도관이론
- 수익자과세신탁: 원칙. 도관이론
- 수탁자과세신탁: 적극적으로 법인의 역할을 수행하거나 수익자(위탁자)에게 과세할 수 없거나 적절하지 않은 경우
- 위탁자과세신탁: 수익자가 지정되어 있지 않거나 위탁자가 신탁재산을 통제, 지배하는 경우

4. 대법원 2022. 1. 27. 선고 2017두51983 판결

대상 판결은 원고(AA법인)의 세무조사와 관련된 것으로서 사실관계가 복잡하므로 법인세법과 관련된 쟁점별로 살펴보기로 한다.

가. 원고가 임차인들에게 원고 소유 토지에 건축물을 준공하도록 하고 약정한 사용기간이 종료되면 위 건축물의 소유권을 이전받기로 한 경우 이를 후불임대료로 볼 수 있는지 여부(쟁점1)

사실관계

원고는 주식회사 BB 등의 법인('임차인')과 00국제공항 국제업무지역 내 업무용 시설의 설계·시공·분양과 관련하여 이 사건 임차인이 위 지역 내에 건축시설('이 사건 건축물')을 준공하여 그 사용기간 동안 운영하면서 사용료를 지급하고 그 사용기간 만료 이후에는 이 사건 건축물을 원고에게 이전하는 내용의 호텔시설사업 실시협약을 체결하였다.

피고는 2009. 10. 1. 이 사건 처분을 하면서 이 사건 임차인이 사용기간 만료 후 원고에게 이 사건 건축물을 기부채납하기로 한 것은 임대료를 후불로 지급하는 것에 해당하고 그 금액은 곧 이 사건 건축물의 신축가액으로 볼 수 있다고 하면서 원고의 2003년부터 2007년까지 사업연도 법인세 익금에 위 신축가액을 각각의 토지사용

기간에 안분한 금액을 가산하여 법인세를 과세하였다. 한편 조세심판원은 2013. 4. 24. '원고가 토지의 임대용역의 대가로 수취하는 것은 임대차계약 기간이 종료하는 시점에서의 이 사건 건축물 시가이므로 사용기간 종료시의 이 사건 건축물의 시가를 평가하여 이를 사용기간 동안 안분계산하여 법인세 익금 및 부가가치세 과세표준을 산정하는 것이 타당하다'고 결정하였다. 이에 피고는 원고가 토지사용기간 만료 후 이 사건 각 건축물의 소유권을 무상으로 이전받는 것은 이 사건 토지에 대한 임대료의 일부를 후불로 지급받는 것이라고 보고, 토지사용기간 만료 시점의 이 사건 각 건축물의 시가를 감정평가한 금액을 전체 토지사용기간으로 안분한 금액을 부가가치세 과세표준과 법인세 익금에 가산하여 이 사건 처분을 하였다.

원고 및 피고 주장의 요지

이에 대하여 원고는 원고가 임대기간 만료 후 이 사건 임차인으로부터 이 사건 건축물의 소유권을 이전받기로 약정한 것은 이 사건 건축물의 철거를 용이하기 위한 분쟁해결 수단에 불과할 뿐, 실제로 이 사건 건축물의 가치를 취득하기 위한 것이 아니므로, 이 사건 건축물의 소유권이 차후에 원고에게 이전되는 것에 임대료의 후불지급 성격이 있다고 볼 수 없다고 주장하였다.

한편 원심 판결은 2003년부터 2007년까지의 사업연도에 원고가 토지임대료의 일부로 받은 것으로 보는 이 사건 건축물의 시가는 토지사용기간 만료시의 이 사건 건축물의 시가를 상당한 이율에 의한 중간이자 공제를 통하여 각 해당 사업연도의 현재가치로 할인한 금액으로 보는 것이 타당하다고 판단하였다.

이에 대하여 피고는 현재가치로 할인하여 평가하여야 할 법적 근거가 없다고 주장하였다.

판결의 요지

(1) 구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제40조 제2항의 위임에 따른 구 법인세법 시행령(2009. 2. 4. 대통령령 제21302호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제71조 제1항은 '자산의 임대로 인한 익금과 손금의 귀속사업연도는 다음 각호의 날이 속하는 사업연도로 한다. 다만 임대료 지급기간이 1년을 초과하는 경우에는 이미 경과한 기간에 대응하는 임대료 상당액과 비용은

이를 각각 당해 사업연도의 익금과 손금으로 한다.'고 규정하면서, 제1호에서 "계약 등에 의하여 임대료의 지급일이 정하여진 경우에는 그 지급일"을 규정하고 있다. 구 법인세법 제41조 제1항 제3호의 위임에 따른 구 법인세법 시행령 제72조 제1항은 제1호부터 제4호까지에서 매입자산, 자가 제조·생산·건설 자산, 현물출자·합병 또는 분할에 의하여 취득한 자산과 주식 등의 취득가액을 규정한 다음, 제5호에서 그 외의 방법으로 취득한 자산의 취득가액은 취득 당시의 시가로 한다고 규정하고 있다. 따라서 이 사건과 같이 임대료로 토지사용기간 만료 시에 건축물의 소유권을 이전받기로 하는 경우에는 해당 시점의 건축물의 시가가 곧 후불로 받기로 한 임대료에 해당한다고 보아야 하고, 임대료 지급기간이 1년을 초과하므로 '이미 경과한 기간에 대응하는 임대료 상당액'으로서 각 사업연도의 익금에 산입할 금액은 토지사용기간 만료 시의 건축물의 시가를 전체 토지사용기간 중 해당 사업연도에 속하는 기간의 비율로 안분한 금액이라고 보는 것이 타당하다.

(2) 기업회계기준은 금전채권 또는 금전채무에 관하여 이를 현재가치로 평가하여 명목가액과 현재가치의 차액을 현재가치할인차금으로 계상하는 규정을 두고 있다. 법인세법에서 현재가치 평가는 그러한 회계처리를 인정하는 규정이 별도로 존재하는 경우에 한하여 허용된다. 그런데 이 사건 각 건축물의 토지사용기간 만료 시의 가액은 해당 시점의 잔존가치를 감정을 통하여 평가한 금액으로서 기업회계기준에 따른 현재가치 평가의 대상이 아니고, 법인세법에 현재가치 평가를 인정하는 규정도 없다.

(3) 만약 원심과 같이 '토지사용기간 만료 시의 이 사건 각 건축물의 시가를 중간이자 공제를 통하여 해당 사업연도의 현재가치로 할인한 금액'을 기준으로 각 사업연도의 익금에 산입할 임대료를 계산할 경우, 중간이자로 공제된 금액 상당을 추가로 각 사업연도의 익금에 산입하지 않는 이상 해당 금액이 과세대상에서 누락되고, 전체 토지사용기간의 임대료로서 각 사업연도의 익금에 산입된 금액을 합산한 금액도 원고가 취득할 당시의 이 사건 각 건축물의 시가에 미달하게 된다.

(4) 따라서 원고의 각 사업연도 법인세 과세표준을 산정할 때에는 토지사용기간 만료 시의 이 사건 각 건축물의 시가 자체를 전체 토지사용기간 중 해당 사업연도에 속하는 기간의 비율로 안분한 금액을 임대료로 보아 익금에 산입하여야 한다.

(5) 그런데도 원심은 토지사용기간 만료 시의 이 사건 각 건축물의 시가를 현재가치로 할인한 금액을 기준으로 각 사업연도의 익금에 산입할 임대료를 계산하여야 함을 전제로 2005년부터 2007년까지의 사업연도 법인세 부과처분의 각 일부가 위법하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 후불임대료의 법인세 과세표준 산정 방법에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유 주장은 이유 있다.

검토

- 법인세법은 기업회계기준에 따라 현재가치평가를 하는 경우에도 이를 그대로 인정하는 명문 규정이 있을 때에만 그러한 회계처리를 인정하고 있는 입장이다(대법원 2009. 12. 10. 선고 2007두19683 판결). 대통령령으로 명문 규정을 둔 예로는 법인세법 시행령 제19조의2 제5항, 제68조 제6항 등이 있고 이 규정들에서는 명목가치와 현재가치 간의 차액(= 현재가치할인액)을 다시 기간 경과에 따라 익금에 산입하는 규정을 두고 있다.
- 현재의 행정해석(기획재정부 법인세제과-316, 2014. 5. 15.)은 2013. 7. 1. 이후에는 대상 판결과 같은 BOT 방식의 경우에도 건축물의 설치가액을 사업기간 동안 안분한 금액을 익금에 산입하도록 하는 입장을 취하고 있다. 이는 2013. 6. 28. 개정된 부가가치세법 시행령 제29조 제2항 제4호의 입장을 법인세법에도 동일하게 적용하려는 것이다. 토지소유자가 감가상각 가능

나. CC 골프장 부지를 임차한 임차인이 지출한 이 사건 골프장 조성비가 원고의 선수임대료에 해당하는지 여부(쟁점2)

사실관계

원고와 CC 주식회사는 2002. 7. 24. 원고가 이 사건 골프장 부지를 제공하고 CC가 공유수면을 매립하여 임대 토지 지상에 골프장을 조성하여 운영하면서 토지사용료를 지급하며 토지사용기간은 2006. 7.경부터 2020. 12. 31.까지로 하는 내용의 ○○국제공항 제5활주로 예정지역 민간투자개발사업 실시협약('이 사건 골프장 실시협약')을 체결하였다. 이 사건 골프장 실시협약 제10조에서는 '골프장 영업과 관련하여 건설한

시설의 소유권은 토지사용기간이 종료함과 동시에 국가 또는 원고에 귀속되며, CC는 토지사용기간 종료 1개월 전까지 본 시설의 제반 귀속절차(소유권 이전절차 포함)를 이행하여야 한다'고 규정하면서, 단서에서 '다만 시설물을 철거하여야 할 경우에는 토지사용기간 종료 후 6개월 이내에 모든 시설을 철거하여야 한다'고 규정하고 있다. 또한 이와 같이 시설을 인계 또는 철거해야 하는 경우 CC는 민법 제283조 및 제285조에 의한 지상물 매수 청구권을 주장할 수 없다고 규정하고 있다.

CC는 2005년경부터 2008년경까지 원고의 위 토지에 대하여 골프장 건설을 위하여 '육지부지조성공사' 및 '골프코스 및 시설조성공사'비용으로 총 공사비 1,222억 원을 지출하였다.

원고는 2005년 제2기부터 2008년 제1기 부가가치세 신고 및 2005년부터 2007년까지 사업연도 법인세 신고 당시 CC가 지출한 금액 중 공유수면매립비용과 관련 부가가치세 합계액만을 이 사건 골프장 부지의 취득원가 및 선수임대료에 포함하여 부가가치세 과세표준을 산정하였다.

피고는 2009. 10. 1. CC가 골프장 조성과 관련하여 지출한 금액 중 원고가 이미 토지 취득원가로 계상한 공유수면매립비용 이외에 육지부지조성비용, 골프코스 및 시설조성공사비용 중 감가상각자산인 건물, 도로 등 구축물에 공여된 부분을 제외한 토지 조성 직접비도 원고의 토지 가치증대분에 해당한다는 전제하에 해당 금액을 선수임대료로 보아 골프장 준공일로부터 토지임대기간인 15년에 걸쳐 안분하여 임대료 수익으로 2005년부터 2007년까지의 사업연도 법인세 익금에 산입하여 법인세를 과세하였다.

조세심판원은 골프장 조성 공사비 중 향후 제5활주로가 건설되어 골프장으로 존치하지 않을 토지 부분에 투입된 금액은 선수임대료로 볼 수 없다는 내용의 결정을 하였다. 피고는 위 결정에 따라 법인세를 취소하였다.

원고 주장의 요지

원고는 골프장 운영 만료 시에 CC에 대하여 골프장의 원상회복을 요구할 수 있으므로, 향후 원고가 원상회복을 통하여 공항시설로 활용할 것인지 그 골프장을 그대로 취득하여 활용할 것인지 등 미래용도가 전혀 확정되지 않았고, 특히 이 사건 골프장 인근지역에 제3터미널 건설이 예정되어 있어 향후 공항사업부지로 전용하기 위해

골프장 시설을 철거할 수 있고 계속하여 골프장으로 이용할 계획도 없다. 따라서 이 사건 골프장 조성비를 토지 사용에 대한 대가인 임대료로 보는 것은 권리의무 확정주의에 반한다.

원심은 이 사건 골프장 실시협약 체결 단계에서는 원고가 토지사용기간 만료 후 이 사건 골프장 부지를 인도받아 계속 골프장 용도로 사용할 것이 확정되었다고 볼 수 없고, 앞으로 이를 원상회복하여 반환받을 가능성도 있다는 등 판시와 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 이 사건 골프장 공사 완료 시 이 사건 골프장 조성비를 선수임대료로 받았다고 볼 수 없으므로, 이 사건 처분 중 이와 다른 전제에서 이루어진 부분은 위법하다고 판단하였다.

판결의 요지

그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.

(1) 구 법인세법 제40조 제1항은 "내국법인의 각 사업연도의 익금과 손금의 귀속사업연도는 그 익금과 손금이 확정된 날이 속하는 사업연도로 한다."라고 규정하여 손익이 권리의무의 확정 시에 실현되는 것으로 보는 권리의무확정주의를 채택하고 있다. 이는 납세자의 과세소득을 획일적으로 파악하여 법적 안정성을 도모하고 과세의 공평을 기함과 동시에 납세자의 자의를 배제하기 위한 것이다(대법원 2017. 3. 22. 선고 2016두51511 판결 참조).

(2) 원심이 인정하거나 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 위 법리에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 골프장 공사 완료 시에 이 사건 골프장 조성비를 선수임대료로 받았다고 보아야 한다. 따라서 이 사건 처분 중 이 사건 골프장 조성비를 토지사용기간으로 안분하여 부가가치세 과세표준과 법인세 익금에 가산한 부분은 적법하다.

① 토지에 대한 자본적 지출이란 토지의 가치를 현실적으로 증가시키는 데에 소요된 비용을 말한다(대법원 2008. 4. 11. 선고 2006두5502 판결 등 참조). CC가 지출한 이 사건 골프장 조성비는 골프장 조성을 위한 토지의 개량 등에 사용되었고, 그 지출로 인하여 원고 토지의 가치가 현실적으로 증가하였으므로, 이는 원고 토지에 대한 자본적 지출에 해당한다고 봄이 타당하다.

② 원고와 CC 사이에 체결된 이 사건 골프장 실시협약에는 토지사용기간이 종료하는 경우 이 사건 골프장 시설의 소유권이 원고 측에 귀속하고, 이에 따라 CC가 원고에게 위 시설을 사용 중인 상태로 인계하는 것으로 되어 있고, 다만 예외적으로 그 시설을 철거하여야 할 경우를 대비한 절차적인 조항이 마련되어 있을 뿐이다. 따라서 예외적인 원상회복 의무의 발생가능성을 이유로 이 사건 골프장 조성비의 지출로 인하여 이미 이루어진 원고 토지의 가치 증가가 아직 실현되지 않았다고 볼 수는 없다.

③ 원고는 내부적으로 2020. 12. 31.까지 이 사건 골프장의 운영을 중지할 가능성이 매우 낮은 것으로 파악하기도 하였고, 원고가 CC의 지분을 취득한 데에는 향후 이 사건 골프장을 운영하는 데 필요한 노하우를 배우기 위한 목적도 있었던 것으로 보인다. 이러한 사정은 원고가 토지사용기간 종료 시 이 사건 골프장 부지를 거기에 설치된 골프장 시설 등을 철거하여 원상회복한 상태로 반환받을 가능성이 희박하였다는 것을 뒷받침한다.

④ 이 사건 골프장 조성비의 지출로 인하여 원고 토지의 가치가 증가하였으므로 그 조성비 상당은 원고의 토지 임대에 대한 대가로 볼 수 있다. 나아가 원고 토지의 가치 증가는 이 사건 골프장 공사 완료 시에 이미 이루어졌으므로, 원고는 그 무렵 이 사건 골프장 조성비 상당의 임대료를 미리 받은 것으로 보아야 한다.

다. 원고가 2005년 및 2006년 명예퇴직을 실시하면서 지급한 특별명예퇴직금 중 건설본부 인력에게 지급된 부분이 00국제공항의 건설 공사원가에 포함되는지 여부(쟁점3)

사실관계

원고는 2005년 및 2006년 명예퇴직자 51명에게 특별명예퇴직을 실시하면서 퇴직금과 별도로 특별명예퇴직금원을 지급하였고, 2005, 2006 사업연도 법인세 신고시에 위 특별명예퇴직금 전액을 영업외비용(잡손실)으로 회계처리하여 손금산입하였다. 그 중에는 건설본부 소속직원 12명에 지급한 특별명예퇴직금 총 29억원도 포함되어 있었다.

피고는 그 지급시점에 00국제공항 2단계 건설이 진행 중이었으므로 특별명예퇴직금을 공사원가로 처리해야 한다고 판단한 후, 원고가 영업외비용으로 처리한 특별명예퇴직금을 2005, 2006 사업연도 법인세 손금에서 불산입(유보처분)하여 법인세 7억 6,000만 원을 과세하였다.

조세심판원은 2013. 4. 24. 특별명예퇴직금은 장기복무자의 퇴직에 대한 위로금의 성격을 지니고, 다만 건설본부 소속 명예퇴직자 12인이 원고에 총 복무한 전체 기간 중 공항건설 당시에 건설본부에 근무한 기간에 대한 비율로 특별명예퇴직금을 안분계산하여 산정한 금액('이 사건 특별명예퇴직금')은 건설자산의 취득가액으로 봄이 타당하다고 판단하였고, 이에 따라 피고는 2013. 6. 21. 법인세 4억 7,200만 원을 일부 취소하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 특별명예퇴직금은 명예퇴직하는 직원에게 일시적, 우발적으로 지급된 위로금 성격의 금원으로 영업외비용에 해당하여 손금산입의 대상임에도 불구하고, 이를 자산의 취득원가에 포함하여 손금부인한 이 사건 처분은 위법하다.

한편 원심은 채택 증거를 종합하여 다음과 같은 사실을 인정하였다.

① 원고는 2005 및 2006 사업연도에 특별명예퇴직을 실시하여 명예퇴직을 신청한 건설본부 소속 직원들에게 퇴직금과 별도로 명예퇴직금을 지급하고 이를 '영업외비용'으로 회계처리하여 손금산입하였다.

② 원고의 보수규정은 제49조에서 '20년 이상 근속하고 정년을 1년 이상 남긴 직원'을 명예퇴직금 지급대상으로 정하고 있었으나, 위 특별명예퇴직 당시에는 '7년 이상 근속하고 정년을 1년 이상 남긴 일반직 직원 및 모든 계약직 직원(근속기간 제한 없음)'에게도 명예퇴직금을 지급할 수 있는 것으로 지급대상이 확대되었다.

③ 피고는 원고가 지급한 위 명예퇴직금 중 위 직원들이 원고에 복무한 전체 기간 중 ○○국제공항 건설 당시 건설본부에 근무한 기간이 차지하는 비율에 해당하는 금액('이 사건 명예퇴직금'이라 한다)이 영업외비용이 아닌 '건설 중인 자산'의 취득가액에 해당한다고 보고 이를 손금불산입하여 2005 및 2006 사업연도 법인세 부과처분을 하였다.

원심은 이 사건 명예퇴직금의 지급대상이 당시의 보수규정에 따른 일반적인 명예퇴직금의 지급대상과 다르다는 등 판시와 같은 이유를 들어, 이 사건 명예퇴직금은 일시적, 우발적으로 지급된 위로금으로 보는 것이 타당하고, 따라서 2005 및 2006 사업연도 법인세 부과처분 중 이 사건 명예퇴직금을 '건설 중인 자산'의 취득가액으로 보아 손금불산입한 부분은 위법하다고 판단하였다.

판결의 요지

원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.

(1) 구 법인세법 제41조 제1항은 "내국법인이 매입·제작·교환 및 증여 등에 의하여 취득한 자산의 취득가액은 다음 각호의 금액으로 한다."라고 규정하면서 제2호에서 "자기가 제조·생산 또는 건설 기타 이에 준하는 방법에 의하여 취득한 자산은 제작원가에 부대비용을 가산한 금액"이라고 규정하고, 제2항은 "제1항의 규정에 의한 매입가액 및 부대비용의 범위 등 자산의 취득가액의 계산에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다."라고 규정하고 있다. 그 위임을 받은 구 법인세법 시행령 제72조 제1항 제2호는 자기가 제조·생산·건설 기타 이에 준하는 방법에 의하여 취득한 자산의 취득가액을 "원재료비·노무비·운임·하역비·보험료·수수료·공과금(취득세와 등록세를 포함한다)·설치비 기타 부대비용의 합계액"으로 규정하고 있다.

(2) 원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 명예퇴직금의 지급대상은 00국제공항 건설 당시 건설본부에 소속된 직원들인 사실, 원고는 보수규정에서 직원이 정년 전에 본인의 희망에 의하여 퇴직하는 때에는 일정한 산식에 따라 계산된 금액을 명예퇴직금으로 지급할 수 있도록 규정하여 상시적인 명예퇴직의 시행을 예정하고 있는 사실을 알 수 있다. 이러한 사실관계와 함께 원고가 운영한 명예퇴직금 제도의 구체적인 내용 등을 앞서 든 규정에 비추어 살펴보면, 이 사건 명예퇴직금은 ○○국제공항 건설 당시 건설본부 소속 직원들의 근로의 대가로 지급된 금원으로 건설공사에 소요된 노무비 또는 기타 부대비용에 해당하여 '건설 중인 자산'의 취득가액에 포함된다고 보아야 하고, 위 명예퇴직 당시 일시적으로 명예퇴직금의 지급대상이 확대되었다는 사정만으로 달리 볼 수 없다.

(3) 그런데도 원심은 이와 다른 전제에서 2005 및 2006 사업연도 법인세 부과처분 중 이 사건 명예퇴직금을 '건설 중인 자산'의 취득가액으로 보아 손금불산입한 부분은 위법하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 법인세법상 자산의 취득가액에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유 주장은 이유 있다.

라. 원고가 공항건설 중 건축하였다가 철거한 가설건축물이 독립적인 유형자산에 해당하는지 혹은 공항시설의 취득원가에 해당하는지 여부(쟁점4)

사실관계

원고는 1995년부터 1999년까지 제2외항사 터미널 건설예정부지에 가설건축물 138개동을 공사비 258억원을 들여 신축하였다. 원고는 이 사건 가설건축물을 1995년부터 2001년 3월경까지 '건설 중인 자산'으로 회계처리 하였다가, 1단계 공항건설 완료로 00국제공항이 개항되자 2001년 3월경부터는 '건물 등의 자산'으로 계정 대체하였고, 이에 따라 2001년부터 2004년 사업연도 법인세 신고시 내용연수(8년)에 따라 매년 32억여원을 감가상각비로 손금산입하였다.

원고는 2001년 3월경부터 2004. 6. 30.경까지 이 사건 가설건축물 138개동 중 13개 동을 공항경찰대에게 임대하였으나, 나머지 125개동은 사용하지 않고 있었다. 원고는 2005년 5월경 위 부지에 화물터미널을 신축하기 위하여 이 사건 가설건축물을 모두 철거하였고, 2005 사업연도 법인세 신고시 이 사건 가설건축물의 잔존가치액 129억원에서 철거에 따른 부산물 판매수익을 제외한 나머지 금액을 처분손실로 손금산입하였다.

피고는 2009. 10. 1. 이 사건 처분을 하면서, 이 사건 가설건축물은 공항시설의 건설을 위하여 지어진 건축물로서 독립적인 고정자산이 아니라 공항의 건축을 위하여 공여된 것이므로 그 취득가액인 258억원을 공항시설의 취득원가에 산입하여 감가상각비로 재계산하여야 하고, 이 경우 공항시설의 내용연수(대부분 50년)에 따른 감가상각비인 7억4천만원만을 손금에 산입할 수 있다는 이유로 2003년부터 2005년까지의 사업연도에서 이를 초과하는 금액은 손금불산입하였다.

조세심판원 역시 이 사건 가설건축물은 공항시설 1단계 공사를 위하여 지출된 부대비용으로서 사업에 사용되지 아니하는 자산에 해당한다고 보아, 별도의 감가상각대상이 되는 자산이라 보기는 어렵다고 판단하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 가설건축물은 독립적인 유형자산으로 보아야 하므로 이에 관한 감가상각비 및 처분손실은 손금으로 인정되어야 한다.

판결의 요지

원심은 원고가 1995년경부터 1999년경까지 제2외항사 터미널 건설예정부지에 신축한 138동의 가설건축물은 1단계 공항시설의 건설을 위한 것으로서 그 신축비용은 위 공항시설의 공사를 위하여 지출된 비용에 해당하여 공항시설의 취득가액에 포함될 뿐이므로, 위 가설건축물은 독립된 감가상각 대상 자산이라고 보기 어렵다는 취지로 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심판결에 상고이유 주장과 같이 채증법칙 위반으로 인하여 사실을 오인하거나 자산의 취득가액에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

마. 사업 인허가조건으로 기부채납이 예정되어 있는 도로를, 기부채납이 지연되었다는 이유로 원고의 구축물로 인정하여 감가상각을 허용할 것인지 여부(쟁점5)

사실관계

원고는 1992. 5. 2. 00광역시로부터 000 일대에 관하여 신공항건설을 위한 공유수면 매립승인을 받았는데, 00광역시장은 '공항지역 내 호안, 수로, 유수지, 도로 등 기타 공공시설은 국유로 하여 배후자원단지 내 도시계획시설인 도로, 공원, 녹지 등 기타의 공공시설은 도시계획시설 결정 후 준공과 동시에 지방자치단체(00시)에 귀속하여야 하며, 이의 유지보수는 5년간 원고의 부담으로 한다'는 내용의 승인조건을 부과하였다.

원고는 2000. 11. 11. 남·북측 방조제도로를, 2000. 8. 4. 북측 진입도로를 각 준공하였고(이하 위 각 도로를 '이 사건 도로'), 2001. 4. 1. 이 사건 도로의 개설비용 376억원을 구축물로 계상한 다음 2001년부터 2007년까지의 사업연도 법인세 신고시 이 사건 도로의 내용연수(50년)에 따라 각 사업연도별로 7억 5천만원을 감가상각비로 손금산입하였다.

피고는 2009. 10. 1. 이 사건 도로가 장래 00광역시에 기부채납하여야 할 도시계획시설로서 구축물이 아닌 토지에 대한 자본적 지출로 보아 2003년부터 2007년까지의 사업연도 법인세 과세표준에서 이 사건 도로에 대한 감가상각비를 손금불산입하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 도로는 법인세법 및 기업회계기준의 규정상 포장도로로서 감가상각자산인 사업용 개별자산(구축물)에 해당한다.

가사 이 사건 도로의 성격을 토지에 대한 자본적 지출로 본다고 하더라도 공항 자산 전체의 자본적 지출로서 공항 건축물 원가에 산입하거나 또는 공항 전체 자산에 대하여 안분하여야 한다.

원심은 당초 이 사건 도로가 국가 또는 00광역시 중 어느 한 곳으로 기부채납되는 것이 예정되어 있었다고 하더라도 원고가 2000년 무렵 이 사건 도로를 준공한 이후 원고 앞으로 소유권보존등기를 마치고 사실심 변론종결일까지 16년 이상 소유, 유지, 관리를 계속하고 있을 뿐만 아니라 이 사건 도로의 기부채납이 사실상 불가능하게 된 것으로 보이므로 이 사건 도로는 원고의 사업용 자산(구축물)에 해당한다고 봄이 타당하다고 판단하였다.

판결의 요지

그러나 원심의 이러한 판단은 다음과 같은 이유로 수긍할 수 없다.

(1) 토지에 대한 자본적 지출이란 토지의 가치를 현실적으로 증가시키는 데에 소요된 비용을 말하고, 통상 진입도로의 개설은 특별한 사정이 없는 한 그 진입도로에 의하여 이용 편의를 제공받는 토지의 효용가치를 증가시키는 데에 기여한다. 따라서 토지의 이용 편의를 위하여 해당 토지에 이르는 진입도로를 개설하여 국가 또는 지방자치단체에 이를 무상으로 공여한 경우, 그 도로로 된 토지의 가액 및 도로 개설비용은 해당 토지의 가치를 현실적으로 증가시키는 데 소요된 것으로서 해당 토지에 대한 자본적 지출에 해당하고, 그 소요비용이 특정사업의 면허 또는 사업의 개시 등과 관련하여 지출된 것이라고 하여 달리 볼 것은 아니다(대법원 2008. 4. 11. 선고 2006두5502 판결 참조).

(2) 원심판결 이유와 기록에 의하면, 이 사건 도로는 원고가 00국제공항을 건설하기 위하여 공유수면을 매립함으로써 영종도와 용유도를 잇는 기존 연륙도로를 철거하게 됨에 따라 이를 대체하여 원고의 공항부지로 진입하는 용도로 개설된 사실을 알 수 있다. 그리고 이 사건 도로의 개설 및 기부채납은 공유수면 매립의 승인조건인 사실, 원고는 위 승인조건에 따라 수차례에 걸쳐 00광역시 등에 이 사건 도로를 이관하여 갈 것을 요청하였고, 그 과정에서 이 사건 도로를 00광역시로 이관하는 것이 타당하다는 내용의 협의가 이루어지기도 한 사실은 앞서 본 바와 같다. 이러한 사실관계를 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 도로는 공유수면 매립을 통한 토지의 취득과정에서 원고의 공항부지 이용을 위하여 개설된 것으로서 위 공항부지의 가치를 현실적으로 증가시켰으므로, 그 개설비용은 원고의 공항부지의 자본적 지출에 해당한다고 봄이 타당하고, 기부채납이 지연되고 있다는 사정만으로 이와 달리 볼 수 없다.

(3) 그런데도 원심은 이와 다른 전제에서 2005년부터 2007년까지의 사업연도 법인세 부과처분 중 이 사건 도로에 대한 감가상각비를 손금불산입한 부분은 위법하다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 토지에 대한 자본적 지출에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이 점을 지적하는 피고의 상고이유 주장은 이유 있다.

검토

재무회계상으로도 토지를 취득하여 당초 의도하였던 사용가능한 상태로 만드는 과정에서 소요된 모든 지출(지상건물철거, 매립 등을 위한 지출)도 토지의 취득원가로 처리한다. 다만 토지 위에 설치한 포장도로, 울타리, 주차장 등은 내용연수가 영구적이지 않으므로 구축물 계정으로 처리하고 감가상각한다. 다만 법인이 토지 위에 진입로, 배수구, 가로등을 설치할 때에는 비용을 부담하였으나 그 이후의 보수, 유지는 국가나 지방자치단체 등의 책임이라면 본질적으로 내용연수가 영구적인 것과 다르지 않으므로 그 지출을 토지의 취득원가에 포함시킨다.

바. 원고가 기부한 기상시설 및 X-Ray 검색장비를 원고가 계속 사용수익하는 자산으로 보아 감가상각을 인정할 것인지 및 그 반환시 자산수증이익을 인정할 것인지 여부(쟁점6)

사실관계

원고는 2001. 7. 13. 기상청에 취득가액 156억원의 기상시설을 기부채납하였고, 2003. 7. 14. 00공항세관에 취득가액 80억원의 도착수하물 X-Ray 검색장비를 기부채납하였다('이 사건 공항시설').

원고는 이 사건 공항시설과 관련한 회계처리를 하면서 이 사건 공항시설의 취득가액 합계액인 237억원을 기타 무형자산(사용수익기부자산)으로 계상하였다.

원고는 2007. 12. 31. 00공항세관으로부터 위 X-Ray 검색장비 중 2기(취득가액 5억 7천만원)를 다시 관리전환을 받으면서 이를 기타 무형자산에서 유형자산으로 계정대체하였다.

원고는 2003년부터 2007년까지의 사업연도 법인세 신고시 이 사건 공항시설의 내용연수(10년)에 따라 114억원을 감가상각비로 손금에 산입하였다.

피고는 2009. 10. 1. 원고가 이 사건 공항시설을 기부채납한 다음 이를 사용하거나 이로부터 수익을 얻지 않았으므로 법인세법 시행령 제24조 제1항 제2호 사목에 따른 사용수익기부자산에 해당하지 않고, 50%한도 기부금(기상시설) 또는 비지정기부금(검색장비)으로 국가의 소유물에 해당한다고 보아야 하므로, 2003년부터 2007년까지의 사업연도 법인세에서 이 사건 공항시설에 대한 감가상각비를 손금불산입하고, 원고가 ○○공항세관으로부터 반환받은 X-Ray 검색장비 2기의 장부가액을 2007 사업연도 법인세에 무상으로 받은 자산의 가액으로 익금산입하여 법인세를 과세하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 공항시설은 00국제공항의 유지, 관리를 위하여 반드시 구축되어야 하는 설비로서 원고의 사업활동에 기여하는 자산들인바 이를 기부채납하여 그로부터 수익을 얻고 있는 원고의 사용수익기부자산에 해당한다.

판결의 요지

원심은 원고가 기상청과 00공항세관에 이 사건 공항시설을 각각 기부한 후 이를 사용하거나 그로부터 수익을 얻었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 공항시설을 무형고정자산인 사용수익기부자산으로 볼 수 없다고 판단하였다. 나아가 원심은 이 사건 공항시설의 기부 이후 원고가 다시 인수한 X-Ray 검색장비 중 일부는 자산수증이익에 해당한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 규정과 법리에 비추어 살펴보면, 원심판결에 상고이유 주장과 같이 사용수익기부자산에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

사. 원고가 공항운영 협력사 직원들에게 지급한 1인당 10~20만원의 특별성과금을 접대비로 볼 수 있는지 여부(쟁점7)

사실관계

원고는 2004. 7.경 하계 성수기 항공수요에 대한 효율적인 대처 등을 목적으로 한 '2004년도 하계 성수기 대책'을 수립・시행하였다.

원고는 2004. 9.경 공항운영협력사들의 직원들에게 하계 성수기 공항운영의 원활한 처리와 성공적인 운영에 대한 대가로서 1인당 20만원(2004. 7. 17. 이후부터 근무 중인 자는 10만 원), 합계 776,700,000원의 특별성과금(이하 '이 사건 특별성과금')을 지급하였다.

원고는 2004. 12.경 공항운영협력사들과 용역계약을 다시 체결하면서 이 사건 특별성과금 지급근거를 용역계약의 내용에 반영하였다.

원고는 피고에게 2004 사업연도 법인세 신고시 이 사건 특별성과금을 기성용역대가로 보아 손금산입하였다.

피고는 2009. 10. 9. 원고가 운영협력업체의 직원들에게 당초 이 사건 특별성과금을 지급할 의무가 없음에도 이를 임의로 지급하였으므로 이 사건 특별성과금은 법인세법 제25조의 접대비에 해당한다고 보아 2004 사업연도 법인세에서 접대비 한도초과액을 손금불산입하는 내용의 처분을 하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 특별성과금은 2004년 하계 성수기 여객폭증에 따른 공항운영협력사들의 직원들의 노동시간 및 강도 증대와 성공적인 성수기 운영에 대한 보상차원으로 지급된 금원으로서 공항운영협력사들의 직원들의 원고에 대한 용역의 대가이다. 따라서 이 사건 특별성과금은 전액 손금산입의 대상이 되어야 함에도 이를 접대비로 보아 손금불산입한 이 사건 처분은 위법하다.

판결의 요지

원심은 판시와 같은 이유로 원고가 공항운영협력사 직원들에게 지급한 특별성과금은 약정이나 법률상 의무 없이 지급된 것으로서 용역의 대가에 해당한다고 할 수 없고, 다만 용역계약에 따른 근무관계를 보다 원활하게 하기 위하여 지급된 것으로서 원고의 사업과 관련성이 있으므로 접대비의 성격을 가지고 있다고 봄이 타당하다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 규정과 법리에 비추어 살펴보면, 원심판결에 상고이유 주장과 같이 손금산입의 범위에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

5. 대법원 2021. 8. 26. 자 2021두38505 판결(심리불속행)

〈원심 : 서울고등법원 2021. 4. 8. 선고 2020누41377 판결〉

사실관계

주식회사 甲(이하 '甲 회사')의 주주(지분 합계 60%)인 원고들은 자신들이 보유한 甲 회사 주식(이하 '이 사건 주식')을 '매수법인들'에게 양도한 후(이하 '이 사건 주식양도'), 이에 따른 양도소득세를 신고・납부하였다.

甲 회사는 이 사건 주식 양도 다음날 매수법인들을 흡수합병(이하 '이 사건 합병')하여 자기주식인 이 사건 주식을 취득하였고, 이후 3개월 뒤 위와 같이 취득한 이 사건 주식을 자본감소 절차에 따라 무상소각(이하 '이 사건 주식소각')하였다.

과세관청은 '이 사건 주식양도 거래가 주식양도의 형식을 취하고 있으나 그 실질은 자본을 환원한 것에 해당하므로, 이 사건 주식의 양도차익은 주식의 양도소득이 아닌 배당소득, 즉 자본감소에 따른 의제배당에 해당한다'고 본 후, 그에 따라 기존 신고된 양도소득세를 취소하고, 원고들에게 청구취지 기재와 같은 각 종합소득세(가산세 포함)를 부과하였다(이하 '이 사건 처분').[29]

원고 주장의 요지

원고들은 甲 회사의 경영을 둘러싼 대내외적 경영환경 악화 및 원고들의 건강상태를 충분히 고려하여 甲 회사의 경영권과 주식을 양도하기로 결단한 후, 이 사건 주식양도 거래를 통하여 정상적으로 매수법인들에 온라인카고 보유 주식을 양도하였다. 그 당시 매수법인들의 요청에 따라 이른바 차입매수(LBO, Leveraged Buy-Out) 방식의 기업 인수 절차의 일환으로 이 사건 주식을 양도한 것일 뿐, 조세를 회피할 의도나 목적은 전혀 없었고 甲 회사와 매수법인들 사이의 흡수합병 및 이 사건 주식소각 절차에 원고들이 사전에 관여하거나 이를 인식한 적도 없다. 그럼에도 이 사건 주식양도 거래의 실질이 자본의 환원에 해당함을 전제로 그 양도차익이 자본감소에 따른 의제배당에 해당한다고 판단한 피고의 이 사건 처분은 위법하다.

판결의 요지

이 사건 주식양도, 이 사건 합병, 이 사건 주식소각 등 단계적으로 이루어진 일련의 거래 내지 행위는 원고들의 부당한 조세회피·경감의 목적에서 비롯된 것으로 경제적 합리성을 인정하기 어렵고, 국세기본법 제14조 제3항에 따라 하나의 거래 내지 행위로 재구성될 수 있는바, 그 실질은 원고들이 甲 회사에 이 사건 주식을 직접 양도하여 주식소각을 통한 자본을 환원받은 것과 동일한 연속된 하나의 행위 또는 거래라고 평가할 수 있다. 원고들이 위와 같이 다단계거래의 형식을 취한 것은 이 사건 주식을 직접 甲 회사로 양도할 경우 상법 제341조 제1항의 취득가액 제한 및 의제배당소득에 따른 고율의 종합과세 등 경제적으로 불리한 결과가 예상되기 때문에 이를 회피하기 위한 것이다.

29) 양도소득세의 경우, 10%의 단일세율이 적용되는 반면, 배당소득으로 보는 경우, 소득 합산액에 따라 6~38%의 초과누진세율이 적용됨.

6. 대법원 2022. 6. 30. 선고 2018두54323 판결

사실관계

甲 주식회사가 乙 주식회사를 흡수합병하였는데 乙 회사가 보유하던 甲 회사의 발행주식의 일부를 양도한 후 위 주식 양도금액을 익금에 산입하고 양도 당시의 그 장부가액을 손금에 산입하여 법인세를 신고하였다. 이후 甲 회사가 '위 주식의 양도는 자본의 증감에 관련된 거래로서 자본거래로 봄이 상당하고 위 주식의 양도차익은 자본거래에 따른 이익으로서 익금산입 대상에서 제외된다.'는 취지로 주장하며 법인세 경정청구를 하였으나 관할 세무서장이 이를 거부하였다.

원고 주장의 요지

법인세법 제15조는 제1항에서 "익금은 자본 또는 출자의 납입 및 이 법에서 규정하는 것은 제외하고 해당 법인의 순자산을 증가시키는 거래로 인하여 발생하는 수익의 금액으로 한다."라고 규정하고, 제3항에서 "제1항에 따른 수익의 범위와 구분 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다."라고 규정하고 있다. 그 위임에 따른 법인세법 시행령 제11조 제2호의2(이하 '이 사건 시행령 조항'이라 한다)는 법인세법 제15조 제1항의 규정에 따른 수익의 하나로 '자기주식의 양도금액'을 정하면서 자기주식에는 '합병법인이 합병에 따라 피합병법인이 보유하던 합병법인의 주식을 취득하게 된 경우(이른바 협의의 자기주식)'가 포함되는 것으로 규정하고 있다. 원고는 이 사건 시행령 조항이 모법의 위임 범위를 벗어나거나 조세법률주의에 반하여 무효라고 주장하였다.

판결의 요지

협의의 자기주식은 피합병법인의 자산으로서 법인세법 제17조 제1항 제5호가 정한 합병차익을 산정하는 요소가 되기는 하지만 합병 이후 합병법인이 이를 처분하는 행위는 합병과는 구별되는 후속거래로서 순수한 자본거래에 해당한다고 보기 어렵다. 또한 협의의 자기주식 역시 양도성과 자산성을 가질 뿐만 아니라 합병에 따라 자기

주식을 자산으로 취득하였다가 처분하여 이익을 얻는 것이 다른 사유로 자기주식을 취득하였다가 처분하여 이익을 얻는 것과 본질적으로 다르지 아니하다. 이러한 사정 등에 비추어 보면, 협의의 자기주식처분이익은 법인세법 제15조 제1항이 익금에서 제외되는 것으로 정한 대상이나 법인세법 제17조 제1항 제5호가 정한 합병차익[30]에 해당한다고 볼 수 없다.

7. 대법원 2024. 11. 20. 선고 2022두47629 판결

사실관계

원고는 00특별시를 상대로 8개 필지 토지 및 지분에 관하여 수용보상금 증액청구의 소를 제기했다. 제1심법원은 2010. 6. 18. 00특별시가 원고에게 수용보상금 증액분 및 그 지연손해금을 지급하라는 취지의 가집행선고부 판결을 선고했고, 00특별시는 2010. 7. 13. 그 판결에 따라 수용보상금 증액분 및 그 지연손해금을 변제공탁하고, 원고는 2010. 7. 19. 이의를 유보하고 위 공탁금을 수령했다. 항소심 법원은 2012. 2. 3. 위 부동산 중 1개(8번) 토지에 관한 손실보상금을 줄여서 지급하는 것으로 위 가집행선고부 판결을 변경했고, 대법원은 2014. 4. 24. 위 부동산중 2개(1, 8번) 토지에 관하여 피고 패소부분을 파기하여 환송하고, 나머지 피고의 상고를 기각해서, 나머지 6개 토지에 관한 부분은 확정되었다. 파기 환송심 법원은 2015. 2. 3. 대법원 판결의 취지에 따라 판결을 선고하고, 그 판결은 2015. 2. 24. 그대로 확정되었다. 원고는 수용보상금 증액분 전액을 2015 사업연도의 익금에 산입해서 법인세를 신고했는데, 피고는 2014 사업연도의 익금에 산입해서 2014 사업연도 법인세를 경정처분하였다.

30) 법인세법 제17조 제1항 제5호는 내국법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 때 익금에 산입하지 아니하는 '자본거래로 인한 수익'의 하나로 합병차익을 들면서 이를 '상법 제174조에 따른 합병의 경우로서 소멸된 회사로부터 승계한 재산의 가액이 그 회사로부터 승계한 채무액, 그 회사의 주주에게 지급한 금액과 합병 후 존속하는 회사의 자본금증가액 또는 합병에 따라 설립된 회사의 자본금을 초과한 경우의 그 초과금액'이라고 정하고 있다.

원고 주장의 요지

원고는 위 손실보상금은 대법원 판결의 취지에 따라 고등법원 판결이 선고·확정된 2015년의 익금이라고 주장하였다.

판결의 요지

법인세법은 현실적으로 소득이 없더라도 그 원인이 되는 권리가 확정적으로 발생한 때에는 그 소득의 실현이 있는 것으로 보고 과세소득을 계산하는 권리확정주의를 채택하고 있는데, 그와 같은 권리확정주의에서 말하는 '확정'의 개념을 소득의 귀속시기에 관한 예외 없는 일반원칙으로 단정하여서는 아니 되고, 구체적인 사안에 관하여 소득에 대한 관리·지배와 발생소득의 객관화 정도, 납세자금의 확보시기 등까지도 함께 고려하여 그 소득의 실현가능성이 상당히 높은 정도로 성숙·확정되었는지를 기준으로 귀속시기를 판단하여야 한다. 한편 수급자가 가집행선고부 승소판결에 의하여 지급자로부터 실제로 금전을 수령하였다면, 비록 아직 그 본안판결이 확정되지 않았더라도 특별한 사정이 없는 한 법인세법상 소득의 실현가능성은 상당히 높은 정도로 성숙·확정된다고 할 것이다. 원고가 이 사건 가집행선고부 승소판결에 따라 00특별시로부터 2010. 7. 19. 이 사건 수용보상금을 수령한 이상 그 소득의 실현가능성이 상당히 높은 정도로 성숙·확정되었다고 볼 수 있으므로, 이 사건 수용보상금은 2010 사업연도의 익금에 산입하여야 한다.

제2장 손 금

1. 대법원 2020. 5. 28. 선고 2018두32330 판결

사실관계

원고 DD공제회는 지방자치단체 공무원의 생활안정과 복리증진을 위한 공제제도를 운영할 목적으로 DD공제회법에 따라 설립한 비영리 내국법인(이하 '비영리법인')이다. 원고는 회원들로부터 수취한 퇴직급여 부담금, 한아름목돈예탁급여 부담 등을 재원으로 금융상품, 부동산 등에 투자하고 회원들에게 일정한 사유가 발생한 경우 위와 같은 투자를 통해 얻은 수익으로 회원들에게 일정한 사유가 발생하면 회원들이 납부한 부담금에 정관 등에서 정한 지급기준에 따른 부가금을 더한 금액을 지급하는 급여사업을 해 왔다. 원고가 회원으로부터 수취한 부담금을 운용하는 것은 법인세법상 수익사업에 해당하고 그 운용수익으로 마련한 부가금을 회원의 부담금 상당액에 더하여 지급하는 것은 고유목적사업에 해당한다. 회원들이 지급받은 부가금은 소득세법상 이자소득세 과세대상이 된다.

원고는 2010 사업연도 손익계산서상 퇴직급여 부가금 2,055억원과 한아름급여 부가금 304억원을 합한 2,359억원('이 사건 부가금')을 포함하는 고유목적사업 준비금 전입액 2,403억원(퇴직급여 준비금 2,055억원과 한아름급여 준비금 304억원 및 제급여 준비금 44억원의 합)을 계상하고 그 중 고유목적사업 준비금 한도액 2,392억원을 초과하는 11억원을 손금불산입하여 법인세를 신고·납부하였다.

원고는 2014. 3. 피고에게 이 사건 부가금을 수익사업의 손금(이자비용)으로 산입하고 나머지 제급여 준비금만 고유목적사업 준비금으로 계상하는 것으로 고유목적사업 준비금 조정명세서를 수정한 후 제급여 준비금은 고유목적사업 준비금 한도액의 범위 내에 있으므로 이를 전액 손금산입하여야 한다고 주장하면서 원래 2010 사업연도 법인세 등을 환급하여 달라는 취지로 경정청구를 하였다. 반면 피고는 2014. 5. 이 사건 부가금은 고유목적사업에서 지출한 비용이므로 수익사업의 손금으로 처리할

수 없다고 하면서 원고의 경정청구를 거부하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 부가금은 원고가 회원들로부터 부담금을 납부받은 것에 관한 대가로 회원들에게 지급되는 것이므로 자금조달비용의 성격을 갖는 것으로서 원고가 지급하여야 하는 부가금은 부담금의 운용수익에 대응하는 비용으로서 부담금 운용수익과 부가금은 수익·비용 대응의 관계에 있다고 할 것이므로 이 사건 부가금은 원고의 수익사업의 손금에 해당한다.

원고 판결의 요지

비영리법인이 회원들로부터 수취한 부담금에 이를 재원으로 한 수익사업에서 발생한 운용수익으로 해당 회원의 부담금, 납입기간, 약정이율에 따라 계산된 부가금을 더하여 지급하는 경우 그 부가금이 이자비용으로 인정된다면 그 이자비용을 그 수익사업에 관한 손금으로 산입할 수 있다고 전제한 다음, 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 이 사건 부가금은 이자비용으로서 원고의 수익사업에 관한 손금으로 산입할 수 있다는 이유로 이와 다른 전제의 이 사건 거부처분이 위법하다고 판단하였다.

① 원고는 회원이 부담금을 예치한 데 대한 대가로서 그 운용실적과 관계없이 사전 약정에 따라 그 부담금에 일정한 지급률에 의하여 산정한 금액을 이 사건 부가금으로 설정하였으므로, 이 사건 부가금의 지급은 차입금에 대한 이자의 지급과 본질적으로 유사하다.

② 이 사건 부가금은 금전의 사용에 따른 대가로서 지급받는 회원들의 입장에서는 소득세법상 이자소득세의 과세대상이 되므로, 이를 지출하는 원고의 입장에서는 이자비용에 해당한다고 보는 것이 논리적이다.

③ 원고가 회원으로부터 부담금을 예치받아 이를 각종 금융기관과 부동산 등에 투자하여 얻는 수익금으로 부가금을 지급하는 운용방식을 취하고 있는데, 이와 같은 운용방식은 은행 기타 다른 금융기관의 운용방식과 별로 다를 바 없다.

대상 판결의 요지

가. 구 법인세법(2010. 12. 30. 법률 제10423호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제3조는 제1항에서 비영리법인에 대하여는 '각 사업연도의 소득' 및 '토지 등 양도소득'에 대하여만 법인세를 부과한다고 규정하고 있고, 제3항에서 비영리법인의 각 사업연도 소득은 그 각 호의 사업 또는 수입(이하 '수익사업'이라고 한다)에서 생기는 소득으로 한다고 규정하고 있다. 또한 구 법인세법 제113조 제1항은 비영리법인이 수익사업을 영위하는 경우에는 자산·부채 및 손익을 해당 수익사업에 속하는 것과 수익사업이 아닌 기타의 사업에 속하는 것을 각각 별개의 회계로 구분하여 경리하도록 규정하고 있다.

한편 구 법인세법 제29조 제1항은 비영리법인이 각 사업연도에 그 법인의 고유목적사업 등에 지출하기 위하여 고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 경우에 일정 한도액의 범위 안에서 해당 사업연도의 소득금액계산에 있어서 이를 손금에 산입하도록 규정하고 있고, 제3항 제4호는 고유목적사업준비금을 손금에 계상한 사업연도의 종료일 이후 5년이 되는 날까지 고유목적사업 등에 사용하지 아니한 때에는 그 잔액을 해당 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도의 소득금액계산에 있어서 이를 익금에 산입하도록 규정하고 있다. 이와 같은 규정들은 비영리법인이 고유목적사업준비금으로 계상한 부분에 대하여 고유목적사업 등에 지출하기 전이라도 미리 손금에 산입할 수 있도록 허용하는 대신 고유목적사업준비금을 손금에 계상한 사업연도의 종료일 이후 5년이 되는 날까지는 고유목적사업 등에 지출이 이루어져야 한다는 점을 전제로 하여 위 기간 동안 과세를 이연함으로써 비영리법인이 공익사업을 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 것이다(대법원 2017. 3. 9. 선고 2016두59249 판결 등 참조).

위와 같은 관련 규정의 문언과 체계, 특히 구 법인세법이 비영리법인에 대하여 수익사업과 고유목적사업 등을 구분하고 수익사업에서 생기는 소득에 대하여만 과세하면서도 고유목적사업 등에 지출하기 위한 고유목적사업준비금을 일정 한도액의 범위 안에서 수익사업의 손금에 산입할 수 있도록 한 취지 등을 종합하면, 비영리법인의 경우 수익사업에서 얻은 소득을 고유목적사업 등에 지출한다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 이는 수익사업의 소득을 얻기 위하여 지출한 비용으로 볼 수 없으므로, 이를 고유목적사업준비금의 손금산입한도액 범위 안에서 손금에

산입할 수 있을 뿐, 이와 별도로 비영리법인의 선택에 따라 그 지출금을 수익사업의 수익에 대응하는 비용으로 보아 손금에 산입하는 것은 허용될 수 없다고 봄이 타당하다.

나. 위 법리에 비추어, 원심판결 이유 및 원심이 적법하게 채택한 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합해 보면, 이 사건 부가금은 원고가 고유목적사업인 급여사업에 지출한 것으로서 수익사업의 소득을 얻기 위해 지출한 비용으로 볼 수 없으므로, 이를 원고의 수익사업에 관한 손금에 산입할 수는 없다.

① 구 DD공제회법(2012. 10. 22. 법률 제11491호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)의 규정과 원고의 정관 등에 의하면, 퇴직급여사업과 한아름목돈예탁급여사업은 회원들의 생활안정과 복지증진을 도모할 목적으로 하는 '회원에 대한 급여의 지급'을 위한 사업으로서 원고의 고유목적사업에 해당한다. 이 사건 부가금은 이와 같은 원고의 고유목적사업인 급여사업에 지출된 것이므로, 이를 원고가 수익사업과 관련하여 수익을 얻기 위하여 지출한 비용이라고 볼 수 없다.

② 구 법인세법 제29조 제1항 및 구 DD공제회법의 규정 등에 의하면, 원고는 퇴직급여와 한아름목돈예탁급여에 포함되는 부가금의 지급을 위하여 고유목적사업준비금을 계상·적립하여야 하고, 고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 경우에만 그 한도액의 범위 안에서 수익사업에 관한 손금에 산입할 수 있을 뿐이다. 만약 이 사건 부가금을 수익사업의 손금에 모두 산입할 수 있다고 본다면, 이와 같은 고유목적사업준비금에 대한 손금산입 한도액 규정을 둘 이유가 없다.

③ 앞서 본 바와 같이 이 사건 부가금은 원고의 고유목적사업인 급여사업에 지출되는 것이므로, 구 법인세법 제113조 제1항 등에서 정한 비영리법인의 구분경리 원칙에 따라 고유목적사업, 즉 비수익사업의 회계에 구분하여 기장되어야 한다. 원고는 2010 사업연도 지급준비금 전입액 2403억원을 '고유목적사업준비금 전입액'으로 수익사업 부문의 비용항목에 회계처리하였을 뿐 수익사업 부문에서 발생하는 별도의 '이자비용' 항목으로 회계처리 하지는 않았다. 그럼에도 위 전입액이 수익사업 부문의 비용항목에 회계처리되었다는 사정만으로 이 사건 부가금을 이자비용과 동일하게 보아 수익사업에 관련된 손금에 해당한다고 단정하기 어렵다.

④ 설령 원고의 회원들이 지급받는 이 사건 부가금이 이자소득세의 과세대상에 해당한다고 하더라도, 이 사건 부가금이 이를 지급받는 회원들의 이자소득세의 과세대상에 해당하는지 여부와 이를 지급하는 원고의 수익사업의 손금으로 인정되는지 여부는 별개의 문제이므로, 이를 지급하는 원고의 수익사업의 손금으로 반드시 인정되어야 한다고 볼 수 없다.

검토

쟁점은 이 사건 부가금을 고유목적사업에 관한 지출로 볼 것인지 아니면 수익사업에 관한 지출로 볼 것인지의 문제이다.

2. 대법원 2023. 10. 12. 선고 2023두45736 판결

사실관계

2022. 2. 15. 대통령령 제32418호로 개정된 법인세법 시행령 제19조 제19호의2(신주발행형 우리사주매수선택권의 행사차액을 손금에 산입할 수 있도록 한 규정)가 창설적 규정인지 여부가 문제되었다.

판결의 요지

원심은, 신주발행형 우리사주매수선택권의 행사차액은 원래 원고에게 귀속되어야 할 금전적 이익을 근로자에게 지급한 '인건비'로서, '형식적으로' 순자산을 감소시키지 않더라도 '실질적으로' 순자산을 감소시키므로 손금에 산입되어야 한다고 판단하였다. 대법원은 신주발행형 우리사주매수선택권의 행사가 실질적으로 순자산을 감소시키는 거래에 해당한다고 보기 어렵고, 2022. 2. 15. 대통령령 제32418호로 개정된 법인세법 시행령 제19조 제19호의2는 이 사건에 적용되지 않는다고 보아, 이와 달리 행사차액을 손금에 산입할 수 있다고 판단한 원심을 파기·환송하였다.

3. 대법원 2022. 7. 28. 선고 2019두58346 판결

사실관계

원고는 회원인 지역조합과 품목조합(이하 '회원조합')이 소속 조합원 등과의 공제계약에 따라 부담하는 공제책임을 인수하는 재공제사업을 영위하면서 2008부터 2011 사업연도에 재공제사업에서 발생한 이익금 중 합계 약 970억원('재공제이익수수료')을 재공제이익수수료 명목으로 회원조합에 배분하고 이를 손금에 산입하였다. 과세관청은 재공제이익수수료의 배분은 잉여금의 처분에 해당한다고 보아로 법인세법 제19조 제1항, 제20조 제1호에 따라 손금불산입하였다.

원고 주장의 요지

재공제이익수수료는 잉여금의 처분에 해당하지 않고 수익관련성과 통상성이 인정되므로 매출에누리 또는 판매부대비용에 해당한다.

판결의 요지

대법원은 다음의 이유를 들어 재공제이익수수료는 손금불산입하는 것이 타당하다고 판단하였다.

① 원고는 회원조합에 공제상품 판매의 대가로 판매수수료를 지급하였다. 그런데 원고는 전체 공제사업에서 이익금이 발생하는 경우에 한하여 재공제이익수수료를 별도로 지급하였고, 재공제사업의 구조상 재공제이익수수료의 지급 상대방은 출자자인 회원조합에 국한된다.

② 사업이용실적에 따른 잉여금의 배분이라는 측면에서 이른바 이용고배당과 재공제이익수수료의 배분 사이에 아무런 차이가 없음에도 이용고배당은 잉여금의 처분으로 보고 재공제이익수수료의 배분은 잉여금의 처분이 아니라고 보는 것은 불합리하다.

③ 원고와 회원조합이 체결한 재공제계약과 민영 재보험사와 민영 보험사가 체결한 재보험계약은 그 성격이 본질적으로 달라 재공제이익수수료를 재보험이익수수료와 같이 매출에누리나 판매부대비용으로 볼 수 없다. 민영 재보험사는 재보험사업을

영위하면서 손실을 입더라도 개별 재보험계약별로 이익이 발생하는 경우에는 정해진 요율에 따라 재보험이익수수료를 지급하는 반면에, 원고는 공제사업을 영위하면서 손실을 입을 경우에는 개별 재공제계약별로 이익이 발생하더라도 재공제이익수수료를 지급하지 않는다는 점에서 더욱 그러하다.

④ 원고는 스스로 회원조합이 체결할 공제상품을 개발하고 자신의 업무처리 지시에 따라 회원조합이 체결한 공제계약에 따른 공제책임을 전부 인수하므로, 수익성이 높은 공제계약에 따른 공제책임만 선별하여 인수하기 위하여 회원조합에 별도의 수수료를 지급하는 등의 노력을 할 필요가 없다. 따라서 재공제이익수수료는 재공제사업의 수익과 직접 관련된 것으로 볼 수 없다.

4. 대법원 2021. 4. 29. 자 21두30204 판결(심리불속행)

〈원심 판결 : 서울고등법원 2020. 12. 18. 선고 2020누39794 판결〉

사실관계

대부업체인 원고 회사 대표이사 A는 회생 브로커의 소개를 받아 의뢰인들에게 수임료를 빌려주는 대부업을 영위하였는데 변호사법위반방조죄로 기소되어 유죄판결을 선고받아 확정되었다.[31] 원고 회사는 위 형사사건에서 A의 소송비용(변호사 보수)을 지출하였는데 과세관청은 위 소송비용을 업무와 관련 없는 대표이사의 사적인 비용이라고 보아 손금부인하고 그 금액을 A에게 상여로 처분하는 소득금액변동통지를 하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 소송비용은 원고의 통상적인 영업행위에 따른 것으로 손금에 해당한다.

판결의 요지

법인세법 제19조 제1항은 원칙적으로 '손금은 당해 법인의 순자산을 감소시키는 거래로 인하여 발생하는 손비의 금액으로 한다'라고, 제2항은 원칙적으로 '손비는 그

31) 그 내용은 A가 개인회생 브로커들의 변호사법위반의 영업행위를 알면서도 그들과 제휴업체 거래약정을 체결하여 대출업무를 함으로써 변호사법위반 범행을 용이하게 하였다는 것이다.

법인의 사업과 관련하여 발생하거나 지출된 손실 또는 비용으로서 일반적으로 용인되는 통상적인 것이거나 수익과 직접 관련된 것으로 한다'라고 각 규정하고 있다. 여기에서 말하는 '일반적으로 용인되는 통상적인 비용'이란 납세의무자와 같은 종류의 사업을 영위하는 다른 법인도 동일한 상황 아래에서는 지출하였을 것으로 인정되는 비용을 의미하고, 그러한 비용에 해당하는지 여부는 지출의 경위와 목적, 형태, 액수, 효과 등을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 사회질서에 위반하여 지출된 비용은 여기에서 제외되고, 수익과 직접 관련된 비용에 해당한다고 볼 수도 없다(대법원 2017. 10. 26. 선고 2017두51310 판결).

한편, 원칙적으로 단체의 비용으로 지출할 수 있는 변호사 선임료는 단체 자체가 소송당사자가 된 경우에 한하므로 단체의 대표자 개인이 당사자가 된 민·형사사건의 변호사 비용은 단체의 비용으로 지출할 수 없고, 예외적으로 분쟁에 대한 실질적인 이해관계는 단체에게 있으나 법적인 이유로 그 대표자의 지위에 있는 개인이 소송 기타 법적 절차의 당사자가 되었다거나 대표자로서 단체를 위해 적법하게 행한 직무행위 또는 대표자의 지위에 있음으로 말미암아 의무적으로 행한 행위 등과 관련하여 분쟁이 발생한 경우와 같이, 당해 법적 분쟁이 단체와 업무적인 관련이 깊고 당시의 제반 사정에 비추어 단체의 이익을 위하여 소송을 수행하거나 고소에 대응하여야 할 특별한 필요성이 있는 경우에 한하여 단체의 비용으로 변호사 선임료를 지출할 수 있다(대법원 2006. 10. 26. 선고 2004도6280 판결 등 참조).

나아가 법인의 구성원은 적법한 방법으로 그 법인을 위한 업무를 수행하여야 하므로, 법인의 구성원이 업무수행에 있어 관계 법령을 위반함으로써 형사재판을 받게 되었다면 그의 개인적인 변호사비용을 법인자금으로 지급하는 것은 횡령에 해당하고, 그 변호사 비용을 법인이 부담하는 것이 관례라고 하여도 그러한 행위가 사회상규에 어긋나지 않는다고 할 만큼 사회적으로 용인되어 보편화된 관례라고 할 수 없다(대법원 2003. 5. 30. 선고 2002도235 판결 등 참조).

변호사법위반행위에 조력하여 대출을 하는 것은 상당히 이례적인 일로서 대부업체가 적법하게 수행할 수 있는 고유업무, 부수업무의 정상적인 범위를 벗어난 것임이 분명하므로, A의 위법한 영업행위가 원고의 사업범위에 해당한다고 보기는 어렵고, 소송비용의 지출도 원고 회사 스스로에 대한 법적 제재에 대응하기 위한 비용이라고 보기 어렵다. 결국 원고의 임직원에 대한 비용 지출이 원고와 업무적 관련이 깊어 원고가

소송을 수행해야 할 특별한 필요성이 있다고 보기도 어려우므로 이 사건 소송비용의 지출은 법인세법상 손금산입 요건으로서 사업 관련성을 갖추지 못하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소송비용은 손금부인됨이 타당하다.

5. 대법원 2024. 9. 12. 선고 2021두35308 판결

사실관계

甲은 금융지주회사인 원고의 자회사 A은행을 상대로 불법행위에 기한 손해배상 청구의 소를 제기하였고 그 소송의 결과 A은행은 갑에게 150억원 및 지연손해금을 지급하라는 판결이 확정되었다. A은행은 甲에게 손해배상금을 지급하였고, 원고는 민사판결이 확정된 사업연도의 법인세를 신고하면서 위 손해배상금을 손금에 산입하였다(연결납세). 그러나 피고는 위 손해배상금을 손금에 산입할 수 없다는 취지로 부인하였다.

원고 주장의 요지

민사사건의 확정에 따라 상대방에게 실제로 발생한 손해를 배상하기 위하여 지급한 손해배상금은 손금의 요건을 충족한다.

판결의 요지

'일반적으로 인정되는 통상적인 비용'이란 납세의무자와 같은 종류의 사업을 영위하는 다른 법인도 동일한 상황 아래에서는 지출하였을 것으로 인정되는 비용을 뜻하고, 그러한 비용에 해당하는지 여부는 지출의 경위와 목적, 형태, 액수, 효과 등을 종합적으로 고려하여 객관적으로 판단하여야 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 사회질서에 위반하여 지출된 비용은 여기에서 제외된다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007두12422 판결 등 참조). 본건 사실관계를 이러한 관련 규정 및 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 손해배상금은 A은행의 사업과 관련하여 지출된 비용으로서 일반적으로 인정되는 통상적인 것이므로 손금에 해당한다고 보아야 한다. 그 구체적인 이유는 다음과 같다.

첫째, 이 사건 손해배상금은 관련 민사사건의 확정판결에 따라 소외 2에게 실제 발생한 손해를 배상하기 위하여 지급된 것으로서, 그 지출 자체가 사회질서에 위반한다고 볼 수 없고, 액수 또한 실손해의 범위를 벗어나는 과도한 금액이라고 단정하기 어렵다. A은행과 같은 종류의 사업을 영위하는 다른 법인도 동일한 상황 아래에서는 A은행과 마찬가지로 이 사건 손해배상금을 지출하였을 것으로 보인다.

둘째, 원심이 근거로 들고 있는 대법원 2017. 10. 26. 선고 2017두51310 판결은, 동종 업체들에게 입찰 포기의 대가로 지급한 담합사례금은 그 지출 자체가 사회질서에 위반한다고 보아 손금으로 인정하지 않은 것으로서, 이 사건과 사안이 다르다.

셋째, 어떠한 비용을 손금불산입 대상으로 규정할 것인지는 입법정책의 문제이다. 구 법인세법은 제19조에서 손금의 범위에 대하여 규정하는 한편, 이와 별도로 제19조의2 내지 제38조 등의 특례규정에서 손금불산입 항목과 손금산입 항목을 열거하고 있는데, 손해배상금은 손금불산입 항목으로 규정하고 있지 않다.

6. 대법원 2026. 3. 12. 선고 2024두30809 판결

사실관계

가. 원고는 1972. 2. 3. 상호저축은행법에 따라 설립되어 금융업을 영위하는 주식회사이다.

나. 원고는 구 「장애인고용촉진 및 직업재활법」(2021. 7. 20. 법률 제18308호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 장애인고용법'이라 한다) 제33조에 따라 고용노동부장관에게 2018년도분 및 2019년도분 각 장애인 고용부담금(이하 '이 사건 장애인 고용부담금'이라 한다)을 신고·납부하였다.

다. 원고는 2019 사업연도 및 2020 사업연도 법인세 신고 시 이 사건 장애인 고용부담금을 손금에 산입하지 않고 법인세를 각각 신고·납부하였다.

라. 원고는 2021. 11. 16. 피고에게 이 사건 장애인 고용부담금은 구 법인세법(2024. 12. 31. 법률 제20613호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 법인세법'이라 한다) 제21조

제5호[법령에 따른 의무의 불이행 또는 금지·제한 등의 위반에 대한 제재로서 부과되는 공과금]에 해당하지 않기 때문에 손금에 산입되어야 한다는 취지로 2019 및 2020 사업연도 법인세의 각 환급을 구하는 경정청구를 하였다.

마. 피고는 2021. 12. 7. 이 사건 장애인 고용부담금이 구 법인세법 제21조 제5호에서 정한 손금불산입 대상 공과금에 해당한다는 이유로 원고의 위 경정청구를 거부하였다(이하 '이 사건 처분'이라 한다).

판결의 요지

장애인 고용부담금은 사업주가 구 장애인고용법 제28조 제1항에 따른 장애인 고용의무를 불이행한 것을 이유로 부과되는 공과금에는 해당하지만, 더 나아가 '제재로서 부과되는 공과금'에 해당한다고는 볼 수 없어 결과적으로 구 법인세법 제21조 제5호가 손금불산입 대상으로 정한 '법령에 따른 의무의 불이행에 대한 제재로서 부과되는 공과금'이라고는 볼 수 없다. 장애인은 그 신체적·정신적 조건으로 말미암아 유형·무형의 사회적 편견 및 냉대를 받기 쉽고 이로 인하여 능력에 맞는 직업을 구하기가 지극히 어려운 것이 현실이므로, 장애인의 근로의 권리를 보장하기 위하여는 사회적·국가적 차원에서의 조치가 필요하다.

이러한 취지를 반영하여 구 장애인고용법에서는 장애인고용을 촉진하기 위해 장애인 고용의무제를 도입하고 있는데, 이는 장애인 스스로 자립할 권리를 실현시키는 것을 궁극적인 목적으로 한다. 그런데 장애인을 고용하기 위해서는 현실적으로 작업시설 및 설비의 개선, 직장환경의 정비, 특별한 고용관리 등이 필요하고 비장애인고용에 비하여 경제적 부담이 수반되기 마련이다. 이로 인해 장애인 고용의무를 성실히 이행하는 사업주와 그렇지 아니한 사업주 간에 경제적 부담의 불균형이 생길 수 있다.

이 점을 고려하여 장애인 고용부담금제도는, 사회연대책임의 이념에 따라 사회적으로 발생하는 위험을 사회구성원이 함께 부담하고 이를 통해 장애인의 고용에 따르는 경제적 부담을 장애인을 고용하는 사업주와 그렇지 아니한 사업주 사이에 형평에 맞게 조정하며, 실업중인 장애인을 새로이 고용하는 사업주가 작업설비 등의 개선으로 인하여 지게 되는 부담을 줄여주고 그를 지원하기 위해 공동갹출금을 마련하는 역할을 한다. 그뿐만 아니라, 장애인 고용의무제도의 실효성을 확보하기 위한 효과적인 수단이 되기도 한다.

이와 같이 장애인 고용부담금제도는 장애인 의무고용률을 하회하는 사업주로부터 기금을 납부받아 의무고용률을 초과하여 장애인을 고용한 사업주에게 고용장려금을 지급함으로써 사업주 간의 장애인고용에 수반되는 경제적 부담을 나누기 위해 도입된 것으로서, 이상적으로는 장애인 고용의무가 완벽하게 지켜져서 부담금을 징수하지 않아도 되는 상태가 여전히 바람직하다는 점에서, 장애인 고용부담금은 재정적인 목적보다는 고용에 어려움을 겪는 장애인의 고용촉진을 주된 목적으로 하는 '유도적 · 조정적(특별)부담금'의 성격이 강하다고 볼 수 있다(헌법재판소 2003. 7. 24. 선고 2001헌바96전원재판부 결정 참조). 그러므로 장애인 고용부담금은 본질적으로 사업주의 사업이나 자산의 존재, 거래 등의 행위에 수반되어 발생하는 사업경비로서의 속성을 지닌다고 볼 수밖에 없다.

제3장 자기주식 관련

1. 대법원 2021. 7. 29. 선고 2017두63337 판결

사실관계

가. 원고(甲 화학공업 주식회사)는 소외 1, 그 아들인 소외 2, 소외 3, 소외 4 및 그들이 지분 전부를 소유하고 있는 주식회사 을, 원고의 자회사인 주식회사 병이 주주인 비상장회사로, 2012. 10. 23. 임시주주총회 및 이사회 결의로 자기주식을 취득하기로 하고 주주들에게 자기주식 취득의 통지를 하였다.

나. 원고는 2012. 11. 27. 소외 1로부터 자기주식 10만 주를 11억 원에 양수하였는데, 그 대금은 신용대출을 받아 지급하였다(이하 '이 사건 거래'라고 한다).

다. 피고는 '원고가 주주들에게 자기주식 취득의 통지를 하면서 이사회에서 결의한 사항의 일부를 누락하였고, 차입금으로 자기주식을 취득하였다.'는 등의 이유로 이 사건 거래가 상법 및 그 시행령을 위반하여 무효라는 전제하에, 원고가 소외 1로부터 회수하지 않은 주식양도대금이 업무무관 가지급금에 해당한다고 보고, 2016. 4. 1. 원고에게 2012 내지 2014 사업연도 법인세의 과세표준과 세액을 경정·고지하였다(이하 '이 사건 처분'이라고 한다).

원고 판결의 요지

가. 자기주식 취득시 통지의 하자

상법 제341조 제1항 제2호는 '회사는 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하는 것으로서 대통령령으로 정하는 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다.'고 규정하고, 그 위임에 따른 상법 시행령 제9조 제1항 제1호는 "법 제341조 제1항 제2호에서 '대통령령으로 정하는 방법'이란 회사가 모든

주주에게 자기주식 취득의 통지 또는 공고를 하여 주식을 취득하는 방법을 말한다."라고 규정하고 있다. 그리고 상법 시행령 제10조 제1호는 회사가 위와 같은 방법으로 자기주식을 취득하려는 경우에는 이사회의 결의로 '자기주식 취득의 목적'[(가)목], '취득할 주식의 종류 및 수'[(나)목], '주식 1주를 취득하는 대가로 교부할 금전이나 그 밖의 재산의 내용 및 그 산정 방법'[(다)목], '주식 취득의 대가로 교부할 금전 등의 총액'[(라)목], '20일 이상 60일 내의 범위에서 주식양도를 신청할 수 있는 기간'[(마)목], '양도신청기간이 끝나는 날부터 1개월의 범위에서 양도의 대가로 금전 등을 교부하는 시기와 그 밖에 주식 취득의 조건'[(바)목]을 정하도록 규정하고, 제2호는 회사가 일정 기한까지 각 주주에게 '제1호 각 목의 사항' 등을 서면이나 전자문서로 통지하도록 규정하고 있다.

원심은 원고가 주주들에게 자기주식 취득의 통지를 하면서 '자기주식 취득의 목적', '주식 1주를 취득하는 대가로 교부할 금전의 산정 방법', '양도의 대가로 금전 등을 교부하는 시기'를 누락하였고, 원고가 소외 1로부터만 주식을 양수한 점 등 그 판시와 같은 사정에 비추어 원고가 처음부터 소외 1이 보유하고 있던 주식만을 취득하려 한 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 거래는 상법 제341조 제1항 제2호, 상법 시행령 제10조 제1호, 제2호를 위반하여 무효라고 판단하였다.

나. 자기주식 취득의 재원

상법 제341조 제1항은 본문에서 회사는 일정한 방법으로 자기의 주식을 취득할 수 있다고 규정하면서 단서에서 "다만 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조 제1항 각호의 금액을 뺀 금액(이하 '배당가능이익'이라고 한다)을 초과하지 못한다."라고 규정하고, 상법 제462조 제1항은 각호에서 '자본금의 액'(제1호), '그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액'(제2호), '그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액'(제3호), '대통령령으로 정하는 미실현이익'(제4호)을 규정하고 있다.

원심은 상법 제341조 제1항 단서는 배당가능이익을 재원으로 자기주식을 취득하여야 한다는 것을 의미하는데 차입금에 의한 자기주식 취득은 배당가능이익을 재원으로 한 것이 아니라는 전제하에, 원고가 차입금으로 자기주식을 취득한 이상, 이 사건 거래는 상법 제341조 제1항 단서를 위반하여 무효라고 판단하였다.

대상 판결의 요지

가. 자기주식 취득시 통지의 하자

원심이 인정한 사실관계에 의하면, 원고는 이사회에서 상법 시행령 제10조 제1호 각 목이 정한 사항을 결의한 다음 모든 주주들에게 자기주식 취득의 통지를 하였으나 그 통지서에 '자기주식 취득의 목적' 등이 누락된 사실을 알 수 있다. 그런데 기록에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 원고의 이사회에서 결의한 자기주식 취득의 목적은 과다한 이익잉여금 적립으로 인한 재무적 낭비를 제거하고 주식가치를 제고하기 위한 것인 점, 주식 1주를 취득하는 대가로 교부할 금전은 「상속세 및 증여세법」이 정한 비상장주식의 평가방법에 기초하여 산정된 점, 원고는 자기주식 취득의 통지를 하면서 양도신청기간을 명시하였고 실제로 원고가 소외 1에게 주식양도대금을 지급한 날은 양도신청기간 다음 날이었던 점에다가 주주들의 관계, 주주들이 이 사건 거래를 전후하여 이의를 제기한 것으로 보이지도 않는 점 등을 고려하여 보면, 원고가 자기주식 취득의 통지를 하면서 이사회에서 결의한 사항의 일부를 누락하였다는 이유만으로 주주들의 공평한 주식양도의 기회가 침해되었다고 보기 어렵다. 또한 원고가 모든 주주들에게 자기주식 취득의 통지를 한 점 등에 비추어 보면, 원심이 든 사정만으로 원고가 처음부터 소외 1이 보유하고 있던 주식만을 취득하려고 하였다고 단정할 수 없다. 따라서 이 사건 거래를 무효로 볼 수 없다.

나. 자기주식 취득의 재원

배당가능이익은 채권자의 책임재산과 회사의 존립을 위한 재산적 기초를 확보하기 위하여 직전 결산기상의 순자산액에서 자본금의 액, 법정준비금 등을 공제한 나머지로서 회사가 당기에 배당할 수 있는 한도를 의미하는 것이지 회사가 보유하고 있는 특정한 현금을 의미하는 것이 아니다. 또한 회사가 자기주식을 취득하는 경우 당기의 순자산이 그 취득가액의 총액만큼 감소하는 결과 배당가능이익도 같은 금액만큼 감소하게 되는데, 이는 회사가 자금을 차입하여 자기주식을 취득하더라도 마찬가지이다. 따라서 상법 제341조 제1항 단서는 자기주식 취득가액의 총액이 배당가능이익을 초과하여서는 안 된다는 것을 의미할 뿐 차입금으로 자기주식을 취득하는 것이 허용되지 않는다는 것을 의미하지는 않는다.

검토

〈상법〉

제341조(자기주식의 취득) ① 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다. 다만, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조제1항 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.

1. 거래소에서 시세(時勢)가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법
2. 제345조제1항의 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하는 것으로서 대통령령으로 정하는 방법

② 제1항에 따라 자기주식을 취득하려는 회사는 미리 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있다고 정관으로 정하고 있는 경우에는 이사회의 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다.

1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수
2. 취득가액의 총액의 한도
3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

2. 대법원 2021. 9. 30. 선고 2017두66244 판결

사실관계

과세관청은 합병 과정에서 합병법인의 주식은 시가보다 높게, 피합병법인의 주식은 시가보다 낮게 평가되어 피합병법인의 주주들에게 합병신주가 적게 배정됨으로써, 피합병법인의 주주들이 특수관계에 있는 합병법인의 주주들에게 이익을 분여하였다고 보아 법인세(법인세법 제52조 제1항)와 증여세(상증법 제38조 제2항)를 각각 부과하였다.

원고 주장의 요지

가. 합병법인인 원고들은 합병 당시에 피합병법인의 주식(포합주식)을 보유하고 있었고 피합병법인 역시 자기주식을 보유하고 있었으므로 이들 주식에 대하여 과소배정된

합병신주와 관련하여서는 법인세법 제52조 및 상증법 제38조에 따라 합병에 따른 증여이익을 계산하여 법인세와 증여세를 부과할 수 없다고 주장하였다. **이 주장은 결국 자기주식은 미발행주식의 실질을 가지므로 자산으로 취급하는 일반적인 주식과는 다르게 취급하여야 한다는 입장을 전제로 한 것이다.**

나. **이익을 분여받은 합병법인의 주주가 이익을 분여한 피합병법인의 법인 주주의 주주인 경우 자기증여 또는 자기이익분여에 해당하므로 그 부분에 관하여는 법인세나 증여세를 과세할 수 없다.**

판결의 요지

가. 합병법인이 합병신주를 배정받아 이를 자기주식으로 상당한 기간 보유한 이상, 합병신주를 배정받지 않거나 합병신주를 배정받아 합병과 동시에 이를 소각한 경우와 동일하게 취급할 수 없고, 그러한 자기주식에도 양도성과 자산성이 있어 이를 다른 주주들이 소유한 주식과 달리 취급할 이유가 없다.

나. 법인의 주주가 그 지분 범위 내에서 해당 법인의 자산에 대한 권리를 보유하더라도 그 자산 자체를 주주가 소유하는 것으로 볼 수 없다.

검토

- 일감몰아주기, 일감떼어주기의 경우 자기증여분을 증여의제이익계산시에 배제

제4장 조직재편

1. 대법원 2021. 5. 13. 자 2021두31733 판결(심리불속행)

사실관계 및 쟁점

이혼시의 재산분할로 인하여 주식을 이전하는 것이 적격분할의 예외사유인 해당 주주등이 법령상 의무를 이행하기 위하여 주식등을 처분하는 경우(법인세법 시행령 제80조의2 제1항 제1호 바목)에 해당하는 여부

〈원심 판결(서울고등법원 2020. 12. 10. 선고 2020누39374 판결)의 요지〉

이혼소송 계속 중 성립한 조정에 따른 재산분할의 이행으로써 주식을 이전하는 행위는 '법령상 의무를 이행하기 위하여 주식을 처분하는 경우'에 해당한다.

2. 대법원 2021. 4. 8. 자 2020두57813 판결

〈원심 : 서울고등법원 2020. 11. 26. 선고 2020누42776 판결〉

사실관계

원고는 모바일 커머스 사업을 하던 주식회사 甲(이하 '甲 회사')의 주주로 발행 주식의 22.39%를 보유하고 있었다. 원고를 포함한 甲 회사 주주들과 주식회사 乙(이하 '乙 회사')은 2011. 11. 4. 乙 회사 신주를 인수하는 계약과, 甲 회사 주식을 乙 회사로 양도하는 계약을 각각 체결하였다.

원고는 2011. 11. 11. 乙 회사에 입사하였고, 2011. 11. 23. 乙 회사로부터 乙 회사 주식 매매대금을 지급받고, 신주인수대금을 납입하여 乙 회사 신주를 인수하였다.

乙 회사는 2014. 10. 1.에 주식회사 丙(이하 '병 회사')에 합병(이하 '이 사건 합병')되었고, 원고는 보유하던 乙 회사 주식에 대하여 합병신주로 丙 회사 주식을 교부받았다.

원고는 2015 사업연도 중에 '丙 회사 주식' 중 일부를 양도하고, 양도소득세 약 18.3억 원을 신고·납부하였다.

원고는 양도한 '丙 회사 주식'이 구 조세특례제한법 제14조 제1항 제4호에 따른 양도소득세 비과세(이하 '이 사건 과세특례') 대상이라는 이유로 양도소득세 17.2억 원의 환급을 구하는 취지의 경정청구를 하였다.

피고는, 乙 회사가 2014. 10. 1. 합병으로 해산되어, 이 사건 과세특례 요건 중 하나인 3년의 주식 보유요건을 충족하지 못하였다는 이유로 경정청구를 거부하였다(이하 '이 사건 처분').

원고 주장의 요지

합병신주는 합병구주의 대체물에 해당하여(대법원 2011. 2. 10. 선고 2008두2330 판결) 합병신주의 보유기간을 합산하면 3년의 주식보유요건을 충족하였다.

판결의 요지

피합병회사의 주주가 합병으로 피합병회사의 주식에 갈음하여 존속회사 또는 신설회사의 주식을 취득하는 경우, 그러한 피합병회사의 주식과 존속회사 또는 신설회사의 주식의 교체는 해당 법인이 자신의 의사에 따라 피합병회사의 주식을 처분하고 존속회사 또는 신설회사의 주식을 취득하는 것이 아니라, 피합병회사가 다른 회사와 합병한 결과 당해 법인이 보유하던 자산인 피합병회사의 주식이 존속회사 또는 신설회사의 주식으로 대체되는 것에 불과하다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2008두2330 판결 등 참조). 이에 피합병법인의 주주가 구주를 반납하고 합병신주를 교부받음으로써 발생하는 이익에 대하여는, 양도소득세를 과세하는 것이 아니라 주주가 개인인 경우에는 소득세법상 배당소득으로(소득세법 제17조 제2항 제4호), 법인인 경우 법인세법상 배당금으로 의제하여 익금에 산입하는 방식으로(법인세법 제16조 제1항 제5호) 과세하고, 합병법인의 주식 양도에 따른 양도소득세를 과세함에 있어 해당 주식의 취득일은 합병법인의 주식을 취득한 날이 아니라 피합병법인의 주식을 취득한 날로 본다(소득세법 제104조 제2항 제3호). 따라서 당초 벤처기업에 출자하여 주식을 취득하였다가, 흡수

합병으로 인하여 벤처기업 아닌 존속회사 또는 신설회사의 주식을 교부받았다고 하더라도, 흡수합병 당시 새로운 출자가 이루어지지 않고, 양도소득세 부과의 기초가 되는 취득이 있었다고 볼 수도 없는 이상, 당초 벤처기업에 대하여 이루어진 출자 및 그로 인한 주식 취득의 효력에 실질적인 변화가 없다고 볼 수 있다.

3. 대법원 2022. 8. 25. 선고 2017두41313판결

사실관계

가. 갑 회사는 부동산을 매매하고 중도금을 수령한 시점에서 해당 부동산을 제외한 나머지 자산(중도금 포함)을 인적분할하여 을 회사를 설립하였다. 이에 따라 갑 회사는 해당 부동산과 부채만을 보유하게 되었다.

나. 갑 회사의 주주들은 병 회사가 발행한 주식을 전부 취득한 후에 병 회사를 합병법인, 갑 회사를 피합병법인으로 하는 흡수합병을 하였다. 이때 병 회사는 갑 회사가 소유하였던 해당 부동산을 시가로 평가증하여 승계하였는데 갑 회사는 해당 부동산 이외에는 부채 밖에 없었기 때문에 평가증에도 불구하고 병 회사가 승계한 순자산의 크기는 크지 않았고 따라서 합병차익도 크지 않았다. 당시 적용되던 구 법인세법상 합병시 익금 산입의 대상이 되는 합병평가차익은 합병차익의 범위 내로 제한이 되었다.

다. 병 회사는 합병을 거쳐 취득한 해당 부동산을 당초 체결한 매매 계약에 따라 매수인에게 이전하여 주고 잔금을 수령하였다. 합병 과정에서의 평가증으로 인하여 장부가액은 시가로 증가되어 있었기 때문에 과세소득의 크기를 작게 조정할 수 있었다.

라. 과세관청은 위 거래에 관하여 국세기본법 제14조 제3항을 적용하여 갑 회사가 병 회사에게 해당 부동산을 직접 매매한 것으로 거래를 재구성하여 과세를 하였다.

판결요지

가. 국세기본법 제14조 제3항을 적용하여 거래 등의 실질에 따라 과세하기 위해서는 납세의무자가 선택한 행위 또는 거래의 형식이나 과정이 처음부터 조세회피의 목적을 이루기 위한 수단에 불과하여 그 실질이 직접 거래를 하거나 연속된 하나의 행위 또는 거래를 한 것과 동일하게 평가될 수 있어야 한다. 그리고 이는 당사자가 그와 같은 형식을 취한 목적, 제3자를 개입시키거나 단계별 과정을 거친 경위, 그와 같은 방식을 취한 데에 조세부담의 경감 외에 사업상의 필요 등 다른 합리적 이유가 있는지 여부, 각각의 행위 또는 거래 사이의 시간적 간격 및 그와 같은 형식을 취한 데 따른 손실과 위험부담의 가능성 등 제반 사정을 종합하여 판단하여야 한다.

나. 원심은, 갑 회사의 주주인 소외인과 그 자녀들이 이 사건 부동산의 양도에 따라 갑 회사가 부담할 법인세를 줄이는 방안을 찾던 중 갑 회사와 사업 목적도 병 회사(원고)를 인수하여 이 사건 분할과 합병을 하였고, 이로써 법인세를 대폭 줄였다고 판단하였다. 그런 다음 원심은, 이 사건 분할과 합병에 법인세 회피의 목적 외 사업상의 필요 등 다른 합리적인 이유가 있다고 보기 어렵고, 여기에 이 사건 부동산의 양도와 이 사건 분할과 합병의 시간적 간격 등 제반 사정까지 더하면 국세기본법 제14조 제3항을 적용하여 위 각 거래를 그 실질에 따라 재구성할 수 있다고 보고, 이 사건 분할과 합병이 조세회피행위에 해당하므로 원고에 대하여 한 이 사건 처분은 적법하다고 판단하였다. 원심판결 이유를 앞서 본 규정과 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 국세기본법 제14조 제3항의 해석 및 적용에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

제5장 부당행위계산부인

1. 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두44084 판결

사실관계

사우디아라비아 법인 甲은 2005. 7. 특수관계인인 내국법인 원고로부터 원고 발행의 제3자 배정 신주('이 사건 주식')를 인수하면서 원고가 2008.말까지 공개시장에 주식을 상장하지 못하면 60일 이내에 원고에게 이 사건 주식을 그 인수가액에 이자를 더한 금액에 매도할 수 있는 '풋백옵션(put back option)'을 보장받았다. 그러나 법인 甲은 원고가 2008.말까지 주식을 상장하지 못하였음에도 풋백옵션을 행사하지 않았고 2010.초 원고와 풋백옵션 행사기간을 2011.말로 연장하기로 하는 내용의 추가약정서를 2009.초로 소급하여 작성하였다.

그 후 원고는 2010. 7.경부터 2011. 8.경까지 법인 甲으로부터 이 사건 주식을 풋백옵션 행사가액에 매입하였고('이 사건 거래'), 2012. 8. 원고의 최대주주에게 이 사건 주식을 양도하였다. 피고는 원고가 이 사건 거래를 통하여 소득에 관한 조세 부담을 부당하게 감소시켰다고 보아 법인세법상 부당행위계산 부인 규정을 적용하여 매입대금에서 상증법상 보충적 평가방법에 따른 가액을 뺀 '시가초과액'을 익금에 산입하고 이를 법인 甲에 대한 배당으로 소득처분하여 원고에게 소득금액변동통지를 하였다(이하 '이 사건 처분').

원고 주장의 요지

원고는 이 사건 주식을 매입한 것이 무수익자산의 매입에 해당하는지 여부와 그 경우의 과세방법을 다투었다.

대상 판결의 요지

가. 국조법 제4조 제2항은 "국제거래에 대해서는 소득세법 제41조와 법인세법 제52조를 적용하지 아니한다. 다만 대통령령으로 정하는 자산의 증여 등에 대해서는 그러하지 아니하다."라고 규정하고, 그 위임에 따른 국조법 시행령 제4조 제2호는 '수익이 없는 자산의 매입'을 법인세법 제52조 등을 적용할 수 있는 국제거래 중 하나로 규정하고 있다. 한편 국조법 제7조 이하는 과세관청이 거주자의 국외특수관계인과의 국제거래에 대하여 정상가격에 따른 과세조정을 할 수 있도록 규정하고 있다. 여기서 국조법 시행령 제4조 제2호의 '수익이 없는 자산'이라 함은 부당행위계산 부인에 관한 법인세법 제52조, 법인세법 시행령 제1조 제2호가 규정한 '무수익 자산', 즉 법인의 수익파생에 공헌하지 못하거나 법인의 수익과 관련이 없는 자산으로서 장래에도 그 자산의 운용으로 수익을 얻을 가망성이 희박한 자산을 말한다. 이러한 '수익이 없는 자산'을 매입하는 경우 법인이 매입대금 상당의 자금을 수익자산의 매입에 사용하였더라면 적어도 그 보유기간 동안 수익자산의 운용을 통하여 인정이자 상당의 이익이 법인에 귀속되었을 것임에도 이를 '수익이 없는 자산'의 매입에 사용함으로써 그 인정이자 상당의 이익이 법인에 귀속되지 않고 상대방에게 이전되었다고 볼 수 있으므로, 이에 관한 부당행위계산 부인을 할 때에는 법인이 그 자산의 취득일로부터 이를 처분하여 매입대금을 회수할 때까지의 기간 동안 매입대금 상당액을 상대방에게 대여한 것으로 재구성하여 그 기간 동안의 인정이자 상당액을 익금산입하고 그에 따른 소득금액변동통지를 하는 것이 타당하다.

나. 乙 회사는 甲 법인이 당초 약정한 풋백옵션 행사기간의 만료로 위 주식에 관한 풋백옵션 행사 권리를 상실하였으므로 甲 법인으로부터 위 주식을 다시 매입할 의무가 없었던 점, 상법상 자기주식에 해당하는 위 주식의 보유 자체로 乙 회사에 수익이 발생한다거나 주식을 매입하지 아니하면 乙 회사에 손실이 발생한다고 볼 만한 사정 등도 찾기 어려운 점 등에 비추어, 을 회사가 법인세법상 특수관계인인 법인 甲으로부터 자기주식인 위 주식을 매입한 위 매입 거래는 국제거래에서 부당행위계산 부인의 대상이 되는 경제적 합리성이 결여된 '수익이 없는 자산'의 매입에 해당하고, 과세관청은 이에 관한 부당행위계산 부인을 하면서 乙 회사가 위 주식의 취득일로부터 이를 처분하여 매입대금을 회수할 때까지의 기간 동안 매입대금 상당액에 대한 인정이자 상당액을 익금산입하고 그에 따른 소득금액변동통지를 하여야 한다.

다. 당사자가 사실심 변론종결 시까지 객관적인 과세표준과 세액을 뒷받침하는 주장과 자료를 제출하지 아니하여 적법하게 부과될 정당한 세액을 산출할 수 없는 경우에는 과세처분 전부를 취소할 수밖에 없고, 그 경우 법원이 직권에 의하여 적극적으로 납세의무자에게 귀속될 세액을 찾아내어 부과될 정당한 세액을 계산할 의무까지 지는 것은 아니고, 이는 소득금액변동통지의 정당한 소득금액에 관하여도 마찬가지로 보아야 한다.

검토

가. 특수관계인 간의 국제거래에 관하여 국조법에서 정한 이전가격세제의 적용이 어렵고 그 거래의 실질이 내국법인의 국외특수관계인에 대한 이익의 무상이전에 해당하는 경우(대법원 2015. 11. 26. 선고 2014두335 판결)

나. 무수익자산의 범위

무수익자산의 범위를 둘러싸고 다음과 같은 견해의 대립이 있을 수 있다.

(1) 제1설

무수익자산을 비업무용 자산과 동일한 개념으로 파악하는 견해이다. 즉 법인세법 제27조 제1호 및 같은 법 시행령 제49조에 규정되어 있는 업무와 관련없는 자산으로 이해하는 견해이다. 이와 같은 업무와 관련없는 자산에는 업무와 관련이 없는 부동산(비업무용 부동산)과 업무와 관련이 없는 동산(비업무용 동산)을 포함한다.

(2) 제2설

무수익자산을 업무에 사용하지 않는 자산으로서 수익을 창출하지 않는 자산으로 이해하는 견해이다. 법문에 충실한 해석인데, 제1설보다 그 범위가 좁다. 이 견해에 따르면 법인의 비업무용 자산에 해당하는 자산이라 할지라도 해당 자산으로부터 수익이 발생하는 경우에는 수익자산으로 보아야 한다.

무수익자산을 비업무용 자산과 동일한 개념으로 파악하기는 어렵다고 생각한다. 법문(法文)이 업무와 관련없는 자산이라는 용어를 선택하지 않고 무수익자산이라는 용어를 사용하고 있는 점에 비추어 볼 때 무수익자산의 의미를 확장하여 비업무용 자산과 동일하게 새길 수는 없다고 하겠다.

대법원은 무수익자산을 법인의 수익파생에 공헌하지 못하거나 법인의 수익과 관련이 없는 자산으로서 장래에도 그 자산의 운용으로 수익을 얻을 가망성이 희박한 자산을 말한다고 판시하여 제2설의 입장을 취하고 있다.[32]

그러나 무수익자산을 제2설과 같이 해석하는 경우에도 어느 정도의 수익이 발생하여야만 수익자산으로 볼 것인지가 문제이다. 입법적으로 무수익자산의 범위를 특정하는 것이 바람직하다고 생각한다.

다. 부당행위계산의 부인의 범위

무수익자산을 매입 또는 현물출자받은 경우 부인대상은 무수익자산의 매입 또는 현물출자를 받은 행위와 그 자산에 대한 비용의 부담행위이다. 이와 관련하여 무수익자산의 매입 또는 현물출자를 받은 행위에 대한 부인의 범위 내지 효과를 둘러싸고 다음과 같은 견해의 대립을 상정할 수 있다.

(1) 제1설

무수익자산의 매입 또는 현물출자 자체를 부인하는 견해이다. 이 견해에 따르면 무수익자산의 매입 등에 따라 금전 또는 주식이 교부된 것이므로 매입가액 또는 현물출자가액을 손금에 산입하여 음의 유보로 처분하고, 해당 손금을 부인하여 그 귀속자에 따라 상여・배당・기타사외유출 또는 기타소득으로 처분한다. 무수익자산을 매입한 경우에는 대금의 지급 여부에 따라 소득처분의 내용이 달라진다.

그리고 해당 무수익자산은 세무계산상으로는 법인의 자산으로 보지 않으므로 그와 관련된 비용(감가상각비를 포함한다)은 전액 손금불산입하고 사내유보(감가상각비 등) 또는 그 귀속자에 따라서 상여・배당・기타사외유출 또는 기타소득으로 처분한다.

법인이 무수익자산을 처분한 때에는 그 취득가액에서 손금불산입한 상각부인액을 공제한 잔액을 손금불산입하여 유보로 처분하고 매도가액의 전액을 익금불산입하고 기타로 처분하여야 한다.

---

32) 대법원 2020. 8. 20. 선고 2017두44084 판결; 대법원 2016. 2. 18. 선고 2015두52913 판결; 대법원 2014. 4. 10. 선고 2013두20127 판결; 대법원 2006. 1. 13. 선고 2003두13267 판결; 대법원 2000. 11. 10. 선고 98두12055 판결. 이 규정은 본래 일본의 舊 법인세법기본통달 355(昭和 25年直法 1-100)에 규정되어 있던 것인데 학설은 이를 출자자 개인의 이용을 위하여 제공된 주택, 별장, 가재(家財), 골동품 등과 같이 기업이 자산으로 운용하거나 뒤에 시가가 급등할 것을 기다려 전매하는 것도 기대하기 어려운 자산으로 해석한다. 제2설의 입장과 유사하다고 판단된다. 武田昌輔 編,「DHCコンメンタール 法人税法」Vol. 5-2, 第一法規, 1979, 5573-5574면.

다음으로 무수익자산을 현물출자받은 경우에는 그 무수익자산에 상당하는 가액만큼은 자본의 납입이 없는 것으로 보아 자본금에서 공제하여야 할 것이다.

(2) 제2설

법인이 무수익자산을 처분하여 매도가액을 수령하기 전까지는 매입가액 또는 현물출자로 인하여 교부한 주식의 가액을 무이자부로 대여한 것으로 보는 견해이다.[33] 그러므로 그 매입액 또는 현물출자로 인하여 교부한 주식의 가액에 대하여는 인정이자를 계산하여 익금에 산입함과 동시에 특수관계인인 매도자 등에 대한 상여·배당·기타사외유출 또는 기타소득으로 처분한다.

위의 경우에 매입가액을 지급하지 않았거나 그 일부만을 지급하였다면 그 미지급액 또는 적게 지급한 금액에 대하여는 인정이자를 계산하여서는 안 된다.

그리고 무수익자산과 관련된 비용(감가상각비를 포함한다)은 전액 손금불산입하고 사내유보(감가상각비 등) 또는 그 귀속자에 따라 상여·배당·기타사외유출 또는 기타소득으로 처분한다.

대법원은 제2설의 입장이고 대상 판결도 제2설의 입장을 취하였다.

2. 대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결

사실관계

원고 법인은 자신이 등록한 상표를 계열회사에게 사용하도록 허락하면서도 상표권 사용료를 지급받지 않은 것이 법인세법 제52조의 부당행위계산 부인 규정의 적용대상에 해당한다는 이유로 법인세가 부과되었다(법인세법 시행령 제88조 제1항 제9호, 제6호).

판결의 요지

대법원은 일반론으로 다음과 같이 설시하였다.

“상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장으로, 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 상표에 화체된

33) 강인애, 「신소득세법」, 한일조세연구소, 1998, 533면.

업무상의 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 상표권자나 상표 사용자가 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되고 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니고, 상표권 사용의 법률상·계약상 근거와 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그 밖에 상표의 등록·사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다."

대법원은 위 법리에 따라, 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 수 없고, 여러 사정을 종합적으로 고려하여 경제적 합리성을 결여하였는지 여부를 판단하여야 하는데, 이러한 판단기준에 비추어 볼 때 원고가 상표권 사용료를 지급받지 않은 것은 경제적 합리성을 결여하였다고 판단한 원심을 수긍하여 이 부분에 관한 상고를 기각하였다.

3. 대법원 2024. 4. 12. 선고 2020두54265 판결

판결의 요지

상증세법 제60조 제2항의 위임에 따른 구 상증세법 시행령 제49조 제1항 각 호는 재산의 시가로 볼 수 있는 대표적인 경우를 예시한 것에 불과하고, 시가란 원칙적으로 정상적인 거래에 의하여 형성된 객관적 교환가치를 의미하지만 이는 객관적이고 합리적인 방법으로 평가한 가액도 포함하는 개념이므로 공신력 있는 감정기관의 감정가액도 시가로 볼 수 있고, 그 가액이 소급감정에 의한 것이라 하여도 달라지지 않는다(대법원 2001. 8. 21. 선고 2000두5098 판결, 대법원 2008. 2. 1. 선고 2004두1834 판결 등 참조). 이러한 법리는 부당행위계산부인 규정을 적용하면서 비상장주식의 보충적 평가방법에 따라 당해 법인의 자산을 평가하는 경우에도 마찬가지로 적용된다.

그러나 관련 규정의 문언, 체계, 개정 경과 및 입법 취지 등을 종합하여 보면, 비록 상증세법 시행령 제49조 제1항 각 호의 예시적 성격을 감안하더라도 어떠한 토지에 관하여 상증세법 시행령 제49조 제1항 제2호 본문에 따른 원감정가액이 존재하고 그 원감정가액에 대하여 같은 호 단서에서 정하고 있는 재감정 사유가 인정되지 않는 경우에는, 과세관청의 의뢰에 따른 재감정가액은 공신력 있는 감정기관이 평가한 가액이라 하더라도 이를 시가로 볼 수 없다. 나아가 평가심의위원회는 국세청장이 과세관청에 설치하는 기관으로서 과세관청이 평가심의위원회의 자문결과에 구속되지 않는 점 등에 비추어 보면, 상증세법 시행령 제49조 제1항 제2호 단서 중 두 번째 괄호 부분, 즉 원감정가액이 기준금액 이상인 경우의 재감정 사유(이하 '쟁점 재감정 사유'라 한다)가 인정되는지 여부는 평가심의위원회의 자문을 거쳤는지 여부를 기준으로만 판단할 것은 아니고, 원감정가액의 감정평가 목적, 납세자와 감정기관과의 관계, 통모 여부, 납세자의 조세회피 의사, 평가심의위원회의 자문내용 및 결과 등을 함께 고려하여 개별적으로 판단하여야 한다.

4. 대법원 2022. 12. 29. 선고 2018두59182 판결

사실관계

과세관청은 불공정합병이 이루어진 경우 합병당사법인들의 주식을 함께 보유하고 있는 법인에 대하여 원고가 주가과소평가법인의 주주로서 분여한 이익에 관하여는 부당행위계산부인 규정을, 주가과대평가법인의 주주로서 분여받은 이익에 관하여는 익금 규정(법인세법 시행령 제11조 제9호)을 각각 적용하여 각 이익 상당액을 모두 익금에 산입하여 법인세 과세처분을 하였는데, 그러한 과세처분이 적법한지 여부가 다투어졌다.

판결의 요지

불공정합병이 이루어진 경우 합병당사법인들의 주식을 함께 보유하고 있는 법인에 대해서는 주가가 과소평가된 합병당사법인의 주주로서 입은 손실과 주가가 과대평가된 합병당사법인의 주주로서 얻은 이익을 통산하여 실질적으로 분여하거나 분여받은 이익이 있는지 밝힌 다음 그 결과에 따라 이 사건 부당행위계산부인 규정과 이 사건

익금 규정 중 어느 하나를 적용하여야 한다. 이와 달리 주가가 과소평가된 합병당사법인의 주주로서 분여한 이익에 대해서는 이 사건 부당행위계산부인 규정을, 주가가 과대평가된 합병당사법인의 주주로서 분여받은 이익에 대해서는 이 사건 익금 규정을 각각 적용하여 각 이익 상당액을 모두 익금에 산입하는 것은 허용될 수 없다.

5. 대법원 2020. 12. 10. 선고 56602 판결

사실관계

내국법인인 원고는 2007. 11. 중국 게임시장 진입을 위해 중국법인 A와 함께 출자하여 케이만 군도 소재 법인 B를 설립하였으나, 이후 중국 내 사업 성공가능성에 대한 의구심 등을 이유로 해당 사업을 정리하기로 결정하였다

원고는 B의 청산보다 주식 매각의 방식으로 사업을 정리하는 것이 손실의 규모를 최소화 할 수 있는 방안이라고 판단하였고, 2010. 7. 영국령 버진아일랜드 소재 법인 C와 원고가 B의 유상증자에 참여한 후 증자로 취득하는 신주(이하 “이 사건 주식”)를 C에게 매각하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다.

원고는 위 계약에 따라 2010. 7. B의 유상증자에 참여해 미화 88만 달러를 납입하고 이 사건 주식을 취득한 후, 2010. 8. 해당 주식을 C에게 미화 10달러에 매각하였다.

과세관청은 원고가 이 사건 주식을 취득할 당시 B 가 자본잠식 상태에 있었으므로 이 사건 주식의 취득가액은 취득 당시 시가인 0원이고, 이 사건 주식을 미화 88만 달러에 취득하고 1개월 후 미화 10달러에 매각한 사실에 비추어 보았을 때 부당행위계산부인 규정에 따라 원고가 B에게 이익을 분여한 것이라고 보아 주식처분손실을 부인하는 법인세 부과처분을 하였다.

판결의 요지

가. 원고는 미화 88만 달러를 유상증자금액으로 지급하고 이 사건 주식을 취득하였으므로, 이 사건 주식의 취득가액은 0원이 아니라 상기 유상증자금액에 부대비용을 더한 금액으로 보아야 한다. 법인세법 시행령 제72조 제2항

나. 구 법인세법 시행령 제88조 제1항 제8호의2 는 신주를 고가인수한 주주가 주식발행법인에게 이익을 분여한 것으로 보아 적용할 수 있는 규정으로 보기는 어렵다.

다. 자본잠식 상태에 있거나 재무상태가 매우 악화된 법인의 경우 주식의 시가가 0원이거나 이에 근접할 정도로 하락할 수 있고, 이 경우 법인으로서는 그 시가보다 훨씬 높은 가액으로 주식을 발행할 수 밖에 없는데, 이 때 주주가 신주를 고가로 인수함으로써 신주발행법인에 이익을 분여하였다고 보고 부당행위계산부인 규정을 적용한다면 법인으로서는 추가 자금 조달이 어려워 사업활동을 계속할 수 있는 기회를 상실하게 된다.

라. 따라서 원고가 이 사건 주식을 취득한 것이 B에게 이익을 분여한 것이라고 보아 부당행위계산부인 규정을 적용할 수는 없다.

검토

내국법인이 불공정합병, 불균등증자 또는 불균등감자로 인한 이익분여 외에 증자·감자, 합병(분할합병을 포함한다)·분할, 상증법 제40조 제1항에 따른 전환사채 등에 의한 주식의 전환·인수·교환 등 자본거래를 통하여 법인의 이익을 분여하였다고 인정되는 경우이다(법령 88 ① Ⅷ의2).[34]

제8호의2는 불공정합병, 불균등증자 또는 불균등감자 이외의 자본거래('그 밖의 자본거래')를 규율대상으로 한다. 그러나 현실적으로 제8호의2가 적용될 수 있는 거래는 많지 않다. 과세관청은 통상의 신주발행에 관하여 제8호의2를 종종 적용하는 것으로 보이는데, 통상의 신주발행에 관하여는 제8호의2가 적용될 수 없다.[35]

예를 들어 통상의 신주발행시에 발행법인이 특수관계인인 주주에게 시가보다 낮은 가액으로 신주를 발행한다고 가정하더라도 제8호의2는 적용될 수 없다. 신주발행은 발행법인의 관점에서 자본거래이므로 이익을 분여할 수 없기 때문이다. 반대로 통상의 신주발행시에 발행법인의 특수관계인인 주주가 시가보다 높은 가액으로 신주를 인수한다고 가정하더라도 역시 시가를 초과하여 수입된 금액은 자본거래로 인한 순자산 증가이므로 익금에 해당할 수 없어서 이익을 분여받았다고 볼 수 없다.[36]

---

34) 다만, 법인세법 시행령 제19조 제19호의2 각 목의 어느 하나에 해당하는 주식매수선택권의 행사에 따라 주식을 발행하는 경우는 예외로 한다(법령 88 ① Ⅷ의2 但).

35) 같은 취지: 대법원 2020. 12. 10. 선고 2018두56602 판결.

36) 이 경우 제8호의2를 법인세법 제17조의 예외 규정으로 해석하는 방법도 있을 수 있지만 적용범위가 분명하지 않은 제8호의2를 취지와 적용범위가 분명한 법인세법 제17조의 예외규정으로 해석하는 것은

현재까지 대법원이 제8호의2의 적용대상으로 보는 사안은 제3자 배정방식으로 행해진 신주의 저가발행이 유일하다. 이 경우 특수관계인 관계에 있는 기존 주주가 제3자에게 이익을 분여하는 것으로 보아 제8호의2를 적용하는 것이다.[37] 제8호의2에 따른 그 밖의 자본거래로 인하여 특수관계인인 다른 주주에게 분여한 이익은 익금에 산입함과 동시에 기타사외유출로 처분한다.[38] 이익을 분여받은 주주는 개인이라면 증여세의, 법인이라면 법인세의 납세의무를 각각 지게 되기 때문이다.[39]

무리라고 생각된다. 하급심 판결[대구고등법원 2015. 10. 23. 선고 2014누6877 판결(대법원 2016. 2. 18.자 2015두56847 판결로 심리불속행 종결)] 중에서 제8호의2는 자본거래의 주체와 이익분여의 주체가 일치하는 경우에만 적용될 수 있으므로 통상의 신주발행시에 발행법인의 특수관계인인 주주가 시가보다 높은 가액으로 신주를 인수하는 경우에는 제8호의2가 적용될 수 없다고 본 것이 있었는데 결론은 별론으로 하더라도 이유는 타당하지 않다.

37) 대법원 2020. 12. 10. 선고 2018두34350 판결. 참고로 대법원 2012. 3. 29. 선고 2011두29779 판결은 실권주를 다시 배정하여 제3자가 신주를 저가인수하더라도 제8호 나목은 적용되지 않는다는 입장이었다.

38) 이와 관련하여 대법원은 주식의 포괄적 교환·이전으로 인하여 완전자회사가 되는 회사의 개인 주주가 얻은 이익에 관하여 증여세를 과세할 때 '재산의 고가양도에 따른 이익의 증여'에 관한 상증법 제35조 제1항 제1호, 제2항이나 '신주의 저가발행에 따른 이익의 증여'에 관한 상증법 제39조 제1항 제1호 다목을 적용할 수는 없고, '법인의 자본을 증가시키는 거래에 따른 이익의 증여'에 관한 상증법 제42조 제1항 제3호를 적용해야 한다고 판시하였다(대법원 2014. 11. 27. 선고 2012두25248 판결; 대법원 2014. 9. 26. 선고 2012두6797 판결; 대법원 2014. 4. 24. 선고 2011두23047 판결).

39) 행정해석에 따르면, 배당을 할 때 지배주주 등(법령 제43조 제7항에 따른 지배주주 등과 그와 같은 조 제8항에 따른 특수관계 있는 주주 등)인 법인에게는 배당을 하지 않고 기타 주주 등에게만 배당을 하는 경우(차등배당)에 지배주주 등인 법인과 배당을 하는 법인간에는 부당행위계산 부인규정을 적용하지 않는다. 다만, 주주총회에서 지배주주에 대한 배당결의를 한 후 3개월이 경과할 때까지 해당 배당금을 지급하지 않음으로써 소득세법 제132조 제1항에 따라 지급한 것으로 의제되는 금액은 배당결의 후 3개월이 경과하는 날에 지배주주 등이 그 금액을 대여한 것으로 본다(법통 52-88…4). 이 경우 배당을 받지 않기로 한 법인과 차등배당에 따라 초과배당을 받은 주주가 특수관계인이라면 두 당사자간에는 법법 52에 따른 부당행위계산부인 또는 상증법 제41조의2에 따른 증여세 과세가 문제될 수 있다.

6. 대법원 2021. 9. 30. 자 2021두41396 판결(심리불속행)

〈원심 : 서울고등법원 2021. 4. 30. 선고 2020누50234 판결〉

사실관계

의약품도매업 영위 법인인 원고의 사업연도는 1. 1. ~ 12. 31.로서 원고의 주주는 대표이사 A(지분율 85%)와 이사 B(지분율 15%)로 구성되어 있다. 원고는 2012년부터 2015년까지 사업연도 종료 후 개최되는 정기주주총회에서는 별도의 이익배당을 실시하지 않고, 사업연도 중에 임시주주총회를 개최하여 이익배당(이하 '이 사건 배당')을 결의하였다.

피고는 "이 사건 배당이 상법 제462조의3이 정한 중간배당의 요건인 이사회 결의, 정관의 근거규정을 갖추지 아니한 위법한 중간배당에 해당하여 무효"라고 판단한 뒤, 이를 업무무관 가지급금으로 보아 지급이자를 손금불산입하고 인정이자를 익금산입하여 2012부터 2015까지의 사업연도 법인세를 경정・고지하였다.

원고 주장의 요지

가. 이 사건 배당은 상법 제462조 소정의 적법한 '이익배당(정기배당)'에 해당함. 상법 제462조의 이익배당(정기배당)은 시기에 제약이 없고 반드시 재무제표를 승인하는 정기주주총회에서 이루어질 필요가 없다. 종래에는 이익 배당 관련 서류인 '이익잉여금처분계산서'가 정기총회 승인대상인 필수 재무제표로 규정되어 있었으나 2011년 상법 개정으로 제외되어(상법 제447조 제1항), 배당이 재무제표 승인과는 별도의 주주총회 의안이 되었고, 이익배당을 단순히 '주주총회의 결의'로 정한다고 규정하게 되었다(상법 제462조 제2항).

나. 설령 이 사건 배당이 상법 제462조의3 소정의 '중간배당'에 해당한다고 보더라도, 이 사건 배당에 존재하는 절차적 하자(정관에 근거가 없고 이사회의 결의없이 배당되었다는 점)는 치유되었다고 보아야 하고(원고는 사실상 1인 주주회사로, 원고의 주주 전원이 이 사건 배당에 찬성하였다는 사정), 설령 하자가 치유되지 않았다 하더라도 이 사건 배당의 사법상 효력이 무효라고 볼 수는 없다.

다. 이 사건 배당은 배당가능이익과 관련된 문제는 없고, 주주총회 결의에 무효, 부존재, 취소 사유가 존재하지 않으므로, 이 사건 배당을 사법상 무효라고 볼 수 없다.

라. 이 사건 배당을 '업무무관 가지급금'에 해당한다고 볼 수 없고, 부당행위계산 부인 사유가 존재한다고 볼 수 없다. 피고는 법규성 없는 국세청 질의회신과 법인세법 기본통칙 외에 적법한 근거를 제시하지 못하고 있다.

판결의 요지

가. 이 사건 배당이 정기배당에 해당하는지 여부

원고가 이 사건 배당이 정기배당에 해당한다고 주장하는 주된 근거는 상법 제462조 제2항의 문언이다. 즉 위 규정에는 '이익배당은 주주총회의 결의로 정한다'고 되어 있을 뿐이고 정기배당을 위한 주주총회가 정기총회일 것을 요구하고 있지는 않다는 것이다.

그런데 상법 제462조 제1항에 의하면 '배당가능이익'이란 대차대조표상의 순자산액으로부터 자본금의 액, 그 결산기까지 적립된 법정준비금의 합계액, 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액 및 소정의 미실현이익을 공제한 금액이고, 이를 한도로 이익배당을 할 수 있다. 또한 상법 제449조 제1항은 이사는 제447조의 각 서류(재무제표)를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다고 규정하고 있다. 즉 이익배당은 배당가능이익을 한도로 하고, 배당가능이익을 산정하기 위하여 당해 사업연도의 손익이 확정될 것을 요하며, 이를 위해서는 정기주주총회에서 재무제표의 승인이 이루어지는 것을 당연한 전제로 하는 것이다. 이러한 전제에서 상법은 아직 결산기가 도래하지 아니한 영업연도 중에 이익을 배당하는 경우를 따로 '중간배당'으로 규정하여(상법 제462조의3) 정기배당보다 엄격한 요건을 정하여 두고 있기도 하다.

이와 같은 상법상 이익배당의 정의, 관련 규정의 문언 및 내용에 상법이 자본충실과 채권자 보호를 위해 이익배당의 요건을 엄격히 정하고자 하는 취지를 더하여 보면, 상법상 정기배당이란 원칙적으로 사업연도 종료 후 정기주주총회에서 이루어지는 것으로 그 배당이 결산기 말 이후에 지급되는 것을 의미하는 것으로 봄이 상당하다.

따라서 이 사건 배당이 정기배당이라는 원고의 주장은 이유 없다.

나. 이 사건 배당이 중간배당으로서의 요건을 충족하였는지 여부

상법 제462조의3 제1항은 "년 1회의 결산기를 정한 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 이익을 배당할

수 있음을 정관으로 정할 수 있다."고 규정하고 있다. 즉 중간배당을 위해서는 정관에 근거규정이 있어야 하고, 이사회의 결의가 있어야 한다.

원고의 정관에 중간배당에 관한 근거규정이 없는 점과 이 사건 배당에 있어 이사회 결의가 이루어지지 아니하였다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 다만 이 사건 배당에 있어 임시주주총회가 이루어진 사실, 원고의 주주가 A와 B(A의 처)로 구성되어 있고 B가 자신의 의사결정 권한을 사실상 A에게 위임하고 의결권을 행사하지 아니하는 관계이며, 원고의 이사가 A, B 및 C(A의 자)로 구성되어 있는 사실 역시 당사자 사이에 다툼이 없다. 즉 원고가 사실상의 1인 회사인 사실이 인정되는바, 임시주주총회결의로써 원고의 주주 전원 모두가 배당에 찬성하였다고 보아 중간배당의 요건이 모두 충족되었다거나 그 하자가 치유되었다고 볼 수 있는지가 문제된다.

앞서 살핀 바와 같이 회사의 배당은 당해 사업연도의 손익이 확정된 후에 이루어지는 것이 원칙이다. 중간배당은 위와 같은 원칙에도 불구하고 당해 사업연도의 손익이 확정되기 전에 회사재산을 사외유출시키는 것이다. 나아가 중간배당은 재무제표의 승인을 필요로 하지 않기 때문에 이사회의 결의만으로 가능하므로, 자본충실을 해할 위험이 높다. 따라서 상법은 중간배당에 관하여 이사회의 결의 뿐만 아니라 '미리 회사 정관에 근거를 둘 것'이라는 엄격한 요건을 부가함으로써 회사의 이해관계자(특히 채권자)의 예측가능성을 어느 정도 보호할 수 있도록 하고 있다. 한편 중간배당 후 당해 결산기의 재무제표상 배당가능이익이 없을 우려가 있는 경우 중간배당을 할 수 없고(상법 제462조의3 제3항), 중간배당을 한 결과 해당 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각호의 금액의 합계액에 미치지 못하게 될 경우 이사가 회사에 대하여 연대하여 차액을 배상할 책임을 지며, 배당액이 그 차액보다 적을 경우 이사가 배당액을 배상할 책임이 있다(상법 제462조의3 제4항). 즉 중간배당은 이사가 당해 결산기에 이익이 발생하거나 손실이 발생하지 않는다는 확신 하에 실시할 수 있는 것이고, 그러한 이사의 판단에 관해 이사에게 일정한 책임을 지우고 있다.

위와 같이 상법이 중간배당에 대하여 이사회결의 뿐만 아니라 정관에 근거를 두도록 하여 중간배당이 내포하는 자본충실 침해의 위험성을 방지하고자 하는 점, 중간배당을 결의한 이사에게 중간배당에 관하여 발생할 수 있는 문제에 대한 책임을 지우고 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 사실상의 1인 회사이자 이사라거나 임시주주총회로써 사실상 주주 전원이 중간배당에 찬성하였거나 이 사건 배당에 관하여 결의취소의 소가 제기된 적이 없다고 하여 중간배당의 요건이 충족되었다거나 그 하자가 치유되었다고 볼 수는 없다.

제6장 소득처분

1. 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017두72256 판결

사실관계

원고는 2000. 9. 1. 설립되어 화장품 제조 및 판매업 등을 영위하는 법인이다. 원고는 2011. 1. 3. 소외 망 A와 사이에 고문위촉계약을 체결하고 2011년부터 2013년까지 4억여원의 자문료를 지급하였다. 과세관청은 위 자문료를 가공의 비용으로 보아 위 금액을 손금불산입하고 이 사건 자문료를 망 A에 대한 기타소득으로 처분하였다. 그러나 과세관청이 위와 같이 소득금액변동통지를 하였을 당시 A는 이미 사망한 상태였다.

원고 주장의 요지

소외 망 A에 대하여 기타소득으로 처분한 부분은 사망한 자에 대한 소멸한 원천징수의무에 관한 것이므로 위법하다.

판결의 요지

원심은 이 사건 소득금액변동통지에 따른 소외 A의 기타소득에 대한 소득세 납세의무가 소득금액변동통지일 이전에 이미 성립하였다고 본 다음, 그 부분은 유효하게 성립한 원천납세의무자의 소득세 납부의무를 전제로 하는 것으로서 적법하다고 보았다.

검토

법인세법은 법인이 소득금액변동통지서를 받은 날에 배당소득 등을 지급한 것으로 의제하고 법인에 대하여 그 원천징수의무를 지운다. 그러나 원천납세의무는 원천징수의무의 성립과는 무관하게 권리의무확정주의와 소득세법 규정에 따라 성립한다.[40]

따라서 법인이 소득금액변동통지서를 받은 날에 원천납세의무자의 소득세 원천납세의무가 그 소득세에 대한 부과권의 제척기간의 도과 등으로 말미암아 소멸하였다면 법인의 원천징수의무도 성립하지 않는다.[41] 반대로 법인이 소득금액변동통지서를 받은 날 원천납세의무자가 사망하였다면 어떻게 처리할 것인가. 그 경우 원천납세의무가 이미 성립하여 상속되었다면 소득세에 관한 부과제척기간이 도과한 경우와는 상황이 다르다. 판례는 인정상여의 경우에는 법인의 원천징수의무가 성립하지 않는다고 보아 소득금액변동통지가 위법하다고 판단하였다.[42]

그러나 대상 판결에서는 귀속자에 대한 실지귀속이 인정되고 유효하게 성립한 원천납세의무자의 소득세 납세의무를 전제로 할 수 있으므로 원천징수의무도 유효하게 성립한다고 보아 소득금액변동통지도 적법하다고 해석하였다.

40) 대법원 1992. 7. 14. 선고 92누4048 판결.
41) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2007두11382 판결; 대법원 2010. 1. 28. 선고 2007두20959 판결; 대법원 1989. 3. 14. 선고 85누451 판결.
42) 대법원 1992. 7. 14. 선고 92누4048 판결; 대법원 1992. 3. 13. 선고 91누9527 판결; 대법원 1987. 2. 24. 선고 85누775 판결.

제7장 세액의 계산, 결정·경정 및 징수

1. 대법원 2021. 3. 25. 자 2020두56223 판결(심리불속행)

〈원심 : 대구고등법원 2020. 11. 6. 선고 2019누3620 판결〉

사실관계

원고 회사는 베트남에 고정사업장을 두고 고속도로 공사 등의 건설용역을 제공하며 외국인계약자세로 소득(=매출액-비용)의 20%에 해당하는 세액을 납부하는 대신 매출액의 2%에 해당하는 세액 약 28억원을 베트남에 납부하였다. 베트남의 외국인계약자세는 부가가치세와 기업소득세로 구성되고, 대상 판결에서 문제된 것은 기업소득세였다.[43] 기업소득세는 외국법인 등이 베트남에서 납부하는 법인세 성격의 조세로서, 납세자 선택에 따라 ① 매출액에서 비용을 차감한 소득에 세율(20%)을 곱한 세액(공제신고방법)이나, ② 매출액에 업종별 세율(건설업 2%)을 곱한 세액 등을 납부한다(고정비율방법). 기업소득세가 국내 법인세법상 외국납부세액 공제대상 조세라는 점에 대하여는 당사자들 사이에 다툼은 없다.

원고 회사는 2016년 사업연도 법인세를 신고·납부하면서, 베트남 고정사업장에서 약 125억원의 결손금이 발생하였으므로 위 28억원의 외국인계약자세액 전액을 외국납부세액 이월공제액으로 신고하였다.

한편 피고(과세관청)는 위 사업연도에 베트남에서 원고의 국외원천소득이 발생하지 않았다(결손금만 발생)는 이유로 위 약 28억원의 이월공제액을 전액 감액하였다. (= 이 사건 처분)

43) 부가가치세는 거래세이므로, 법인세의 외국납부세액 공제와 무관하다.

원고 주장의 요지

가. 법인세법에 따라 산정한 베트남원천소득이 음수인 경우에도 국외원천소득을 인정할 수 있으므로, 이에 따라 원고가 실제로 납부한 외국납부세액을 공제하여야 한다.

나. 원고가 납부한 외국인계약자세는 국외원천소득에 대하여 납부한 외국법인세액으로서 이중과세방지를 위한 외국납부세액의 공제대상이다.

판결의 요지

가. 관련 규정 및 법리

한국·베트남 조세조약 제23조는 '한국 이외의 국가에서 납부하는 조세에 대하여 허용하는 한국의 조세로부터의 세액공제에 관한 한국 세법의 규정에 따를 것을 조건으로, 베트남 내의 원천소득에 대하여 직접적이든 공제에 의해서든, 베트남의 법과 이 협정에 따라 납부할 베트남의 조세는 동 소득에 대하여 납부할 한국의 조세로부터 세액공제가 허용된다'고 규정하고 있다. 이에 따르면, 세액공제의 요건과 범위에 관한 사항은 법인세법 제57조 제1항의 규정에 의하여 결정되어야 한다.

법인세법 제57조 제1항은, '① 내국법인의 각 사업연도의 과세표준에 국외원천소득이 포함되어 있는 경우 ② 그 국외원천소득에 대하여 대통령령이 정하는 외국법인세액을 납부하였거나 납부할 것이 있는 때에 외국납부세액공제를 적용받을 수 있다'고 규정하고 있다. 따라서 위 외국납부세액공제 대상이 되기 위해서는 위 ①, ②의 요건을 모두 구비하여야 한다.

나. 국외원천소득의 과세표준 포함 여부

법인세법 제14조 제1항은 '내국법인의 각 사업연도의 소득은 그 사업연도에 속하는 익금의 총액에서 그 사업연도에 속하는 손금의 총액을 공제한 금액으로 한다'고 규정하여 그 원천이 국내인지 국외인지를 불문하고, 구 법인세법 시행령 제94조 제2항 역시 '법인세법 제57조 제1항의 규정이 적용되는 국외원천소득은 국외에서 발생한 소득으로서 내국법인의 각 사업연도 소득의 계산에 관한 규정을 준용하여 산출한 금액으로 한다'고 규정하고 있다. 따라서 법인세법 제57조 제1항의 '국외원천소득'은 내국법인의 해당 사업연도에 속하는 국외에 원천을 둔 익금 총액에서 그와 관련된 손금 총액을 공제하여 산정하여야 한다.

원고 회사는 피고에게 법인세를 신고하면서 베트남에 해당하는 2016 사업연도 국가별 외국납부세액공제 명세서에 베트남에 원천을 둔 익금 총액에서 그와 관련된 손금 총액을 공제한 금액이 -12,496,538,638원이 된다는 취지로 기재한 사실이 인정된다.

위 인정사실에 의하면, 원고 회사의 베트남에 원천을 둔 소득은 '음수(-)'로서 '국외원천소득' 자체가 존재하지 않는다. 따라서 원고 회사는 법인세법 제57조 제1항에 정해진 '내국법인의 각 사업연도의 과세표준에 국외원천소득이 포함되어 있는 경우'에 해당하지 않으므로, 이 사건 외국인계약자세액을 외국납부세액공제 대상으로 삼을 수 없다.[44]

이에 대하여 원고는, 국외원천소득금액이 음수여서 결손이 발생하더라도 과세표준에 포함된 것이라고 주장한다. 그러나 법인세법은 제14조 제1항에 '소득'에 관한 규정을 둔 다음, 제2항에 "내국법인의 각 사업연도의 결손금은 그 사업연도에 속하는 손금의 총액이 그 사업연도에 속하는 익금의 총액을 초과하는 경우에 그 초과하는 금액으로 한다."고 규정하여 소득과 결손금을 엄밀하게 구별하고 있으므로, 위와 같이 국외원천소득금액이 음수로 되는 경우는 '결손금'에 해당할 뿐이고, 과세의 대상인 '소득'에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한 원고는, 베트남의 일부 건설현장에서는 수익이 나기도 하였으며, 베트남의 회계기준에 따를 경우에는 베트남에서 소득이 없다고 단정할 수 없다고 주장한다. 그러나 앞서 본 바와 같이 법인세법 제57조 제1항의 '국외원천소득'은 내국법인의 각 사업연도 소득의 계산에 관한 규정을 준용하여 내국법인의 해당 사업연도에 속하는 국외에 원천을 둔 익금 총액에서 그와 관련된 손금 총액을 공제하여 산정하여야 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

다. 국외원천소득에 대하여 납부한 외국법인세액 해당 여부

원고의 주장과 같이 '내국법인의 각 사업연도의 과세표준에 국외원천소득이 포함되어 있다 하더라도, 다음과 같은 이유에서 이 사건 외국인계약자세액은 법인세법 제57조 제1항에 정해진 '그 국외원천소득에 대하여 납부한 외국법인세액'에 해당하지 않으므로, 이를 외국납부세액공제 대상으로 삼을 수 없다.

44) 참고로, 베트남 사업장에서 발생한 원고의 결손금은 구 법인세법 제14조에 따라 과세표준에 손금으로 반영되어 있다.

① 앞서 본 바와 같이 법인세법상 베트남에 원천을 둔 소득이 없음이 명백하므로 이 사건 외국인계약자세액을 베트남의 국외원천소득에 대하여 납부한 것이라고 볼 수 없다. 오히려 원고가 이 사건 외국인계약자세액을 베트남에 납부하게 된 것은 납부방식을 공제신고방법이 아닌 고정비율방법을 선택한 데에 따른 결과로 보일 뿐이다.

② 한국·베트남 조세조약 등 이중과세방지를 위한 조약의 취지는, 원천지국에서 얻은 소득에 대하여 거주지국과 원천지국이 모두 과세권을 행사할 경우 이중과세의 문제가 발생하므로, 거주지국의 과세권과 원천지국의 과세권을 적정하게 배분·조정함으로써 이중과세를 방지하려는 데에 있다(대법원 2015. 5. 28. 선고 2013두7704 판결 등 참조). 따라서 원고가 국외원천소득의 존재와 상관없이 베트남에 납부한 이 사건 외국인계약자세액은 이에 대해 우리나라에 납부하여야 할 법인세액이 발생하지 아니하므로, 이중과세 문제가 발생할 여지가 없다.

2. 대법원 2020. 7. 9. 선고 2017두63788 판결

사실관계

원고는 2010년부터 2014년까지의 사업연도 법인세 과세표준을 신고하면서 위 각 사업연도에 모두 결손금이 발생하였다고 신고하였다. 피고는 2015. 5. 원고가 특수관계인에 대한 매출을 정당한 사유 없이 지연 회수하였다고 보아 그 매출채권의 인정이자를 부당행위계산 부인 규정에 따라 원고 회사의 2010년부터 2014년까지의 사업연도 익금에 포함시켜 각 사업연도 법인세 과세표준의 결손금에 관하여 감액경정을 하였다. 그 후 피고는 2015. 7. 원고에게 적격증빙 미수취를 원인으로 하는 가산세 부과처분을 하면서 위와 같이 경정된 과세표준을 통지하였다. 원고는 이 사건 결손금 감액경정의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

원심은 이 사건 결손금 감액경정은 원고에게 어떠한 권리나 의무를 설정하거나 그 법률상 이익에 직접적인 변동을 초래한다고 볼 수 없어 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 소를 각하한 제1심 판결을 그대로 유지하였다.

원고 주장의 요지

이 사건 결손금 감액경정은 이후 사업연도의 이월결손금 공제와 관련하여 법인세 납세의무자인 법인의 납세의무에 직접 영향을 미치는 과세관청의 행위로서 항고소송의 대상이 되는 행정처분이다.

판결의 요지

현행 법인세법 제13조 제1항 제1호는 공제 가능한 이월결손금의 범위를 ① 각 사업연도의 개시일 전 15년 이내에 개시한 사업연도에서 발생한 결손금일 것과 ② 법인세법 제60조에 따라 신고하거나 제66조에 따라 결정·경정되거나 「국세기본법」 제45조에 따라 수정신고한 과세표준에 포함된 결손금일 것으로 제한하고 있다. 이처럼 이월결손금의 범위를 제한한 것은 원칙적으로 공제가 가능한 이월결손금의 범위를 신고·경정 등으로 확정된 결손금으로 축소하여 법적 안정성을 도모하기 위한 것이다. 따라서 위와 같은 내용으로 개정된 법인세법의 시행일 이후 최초로 과세표준을 신고한 사업연도에 발생한 결손금 등에 관하여 과세관청의 결손금 감액경정이 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 납세의무자로서는 결손금 감액경정 통지가 이루어진 단계에서 그 적법성을 다투지 않는 이상 이후 사업연도 법인세의 이월결손금 공제와 관련하여 종전의 결손금 감액경정이 잘못되었다거나 과세관청이 경정한 결손금 외에 공 제될 수 있는 이월결손금이 있다는 주장을 할 수 없다고 보아야 할 것이므로, 이러한 과세관청의 결손금 감액경정은 이후 사업연도의 이월결손금 공제와 관련하여 법인세 납세의무자인 법인의 납세의무에 직접 영향을 미치는 과세관청의 행위로서, 항고소송의 대상이 되는 행정처분이라고 봄이 상당하다.

법인세법

발 행 | 2026년 4월

집필진 | 김희찬 교수 · 김상배 교수 · 김지운 교수 · 진동욱 교수

발행처 | **국세공무원교육원** 제주특별자치도 서귀포시 서호중로 19 (서호동 1513)
전화 : (064) 731 - 3200(대)·FAX : (064) 731 - 3316

인쇄처 | **한국장애인문화인쇄협회** TEL : (02)2683-0955

본 책자는 국세공무원교육원 교재로 사용하기 위함으로 집필자의 승낙 없이 임의로 전부 또는 일부를 무단복사 및 전재하는 행위는 저작권법에 저촉됨을 알려 드립니다.